

# MEDIAZIONE

## IL DIRITTO DELLA PACE



*Opera in cinque volumi*

### VOLUME PRIMO

## Mediazione in Europa

*Unione europea a 27 e Regno Unito*



Avv. Carlo Alberto Calcagno

Genova · 2026



## **«Mediazione, il diritto della pace»**

Volume Primo — Mediazione in Europa

© 2026 Carlo Alberto Calcagno. Tutti i diritti riservati.

Licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate).

ISBN in corso di assegnazione.

Autore e contatti: Avv. Carlo Alberto Calcagno, avvocato e mediatore — [calcagnocarloalberto1@gmail.com](mailto:calcagnocarloalberto1@gmail.com) — [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it) — [mediaresenzaconfini.org](http://mediaresenzaconfini.org).

*Edizione a cura dell'autore. Fonti giuridiche verificate sull'archivio di [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it). Dati e legislazione aggiornati a luglio 2026.*

## Piano dell'opera

L'opera «Mediazione, il diritto della pace» si articola in cinque volumi, concepiti come un percorso unitario che muove dal fondamento storico e comunicativo della mediazione e giunge fino al corpus normativo dei 195 ordinamenti del mondo.

**Volume Primo — Mediazione in Europa.** Il quadro europeo: la direttiva 2008/52/CE, i ventisette ordinamenti dell'Unione e il Regno Unito, l'obbligatorietà e la giurisprudenza. Contiene l'introduzione generale e il presente piano dell'opera.

**Volume Secondo — L'avvocato negoziatore.** La figura dell'avvocato negoziatore: deontologia, tecniche di negoziazione, modelli operativi e responsabilità nella mediazione e negli altri strumenti di ADR.

**Volume Terzo — Mediazione nel mondo.** Il censimento mondiale della mediazione nei 195 ordinamenti: Americhe, Europa extra-UE, Comunità di Stati Indipendenti, Balcani, Caucaso, Asia, Medio Oriente, Africa e Oceania.

**Volume Quarto — Fisiologia della comunicazione.** Le basi comunicative del mediare: ascolto, linguaggio, gestione delle emozioni e relazione, ossia gli strumenti su cui poggia l'attività del mediatore.

**Volume Quinto — Storia della mediazione e corpus normativo.** La storia dalle origini alla giustizia consensuale contemporanea e il corpus normativo mondiale, con i dati numerici complessivi (mediatori, giudici, avvocati, mediazioni), la giurisprudenza utilizzata e il repertorio delle leggi dei 195 Paesi.

## Sommario

## Introduzione all'opera — Il diritto della pace

Questa è la tesi dell'opera: la mediazione non è un'alternativa minore al processo, ma una forma compiuta e autonoma di giustizia, la forma giuridica della pace. Dimostrarlo richiede di uscire dal recinto della sola tecnica processuale e di percorrere quattro registri, che sono a un tempo le quattro prove della tesi e la struttura di quest'opera: la storia, la comunicazione, il diritto positivo e la comparazione.

La prima prova è storica e antropologica. In ogni civiltà, prima del giudice è esistito il pacificatore, e prima della sentenza il patto: l'anziano, il sacerdote, l'assemblea dei pari hanno composto le liti per preservare la coesione del gruppo molto prima che lo Stato rivendicasse il monopolio della decisione. Il comporre non è dunque un ritrovato recente né un ripiego deflattivo, ma una costante della civiltà giuridica, come ricostruisce il Volume Quinto. Ciò che oggi chiamiamo mediazione ha radici che affondano nella conciliazione confuciana, nella *sulh* islamica, nell'*ubuntu* africano e nella *transactio* del diritto romano.

La seconda prova è fisiologica. Il conflitto ha una biologia e una grammatica: sotto la pressione dell'emozione il cervello reagisce prima di ragionare, e la relazione tra le parti si struttura secondo dinamiche che la scienza della comunicazione ha descritto con precisione. La mediazione lavora con queste facoltà, non contro di esse, e restituisce alle parti la capacità di ascoltare e di decidere. È la fisiologia del comporre, oggetto del Volume Quarto, a spiegare perché la composizione riesca là dove l'imposizione fallisce.

La terza prova è di diritto positivo. La mediazione non è più soltanto una pratica, ma diritto vigente. La direttiva 2008/52/CE ha imposto agli Stati europei di riconoscerla e disciplinarla; le legislazioni nazionali le hanno dato regole, garanzie ed effetti; la Convenzione di Singapore del 2019 ne ha reso eseguibili gli accordi oltre frontiera. Il Volume Primo ricostruisce questo edificio normativo. La pace, un tempo affidata alla sola virtù, dispone oggi di uno statuto giuridico proprio: obbligatorietà e volontarietà, riservatezza, imparzialità ed esecutività non sono metafore, ma istituti.

La quarta prova è universale. Il censimento dei centonovantacinque ordinamenti del mondo, condotto nel Volume Terzo, mostra che il comporre è un linguaggio comune all'umanità: pur nella diversità delle tradizioni giuridiche, ovunque esiste una forma di composizione consensuale, e ovunque essa tende oggi a darsi veste legislativa. La terminologia della mediazione, tradotta in novantacinque lingue, è la prova lessicale di questa universalità.

Le quattro prove convergono. Se il comporre è antico quanto le comunità umane, radicato nella fisiologia della relazione, riconosciuto dal diritto positivo e diffuso in ogni ordinamento, allora la mediazione non è un'eccezione tollerata dal sistema della giustizia, ma una sua componente propria: la forma in cui il diritto si fa pace. Mediare significa restituire alle parti la responsabilità della loro pace, e al diritto spetta offrire a questa responsabilità strumenti, regole e garanzie. È questo il senso del titolo: il diritto della pace non è un auspicio, ma un programma.

Alla tesi corrisponde un metodo. Ogni affermazione dell'opera è ancorata alla fonte primaria — la norma, la pronuncia, il dato — verificata e citata nella lingua del Paese d'origine, e le lacune sono dichiarate anziché colmate con stime. La forza di una tesi tanto ambiziosa sta nella

verificabilità delle sue premesse: per questo l'opera è insieme trattato, manuale e repertorio, e trova nel portale [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it) la propria estensione viva e aggiornabile.

## Tavola dei concetti

I quattro registri dell'opera — storia, comunicazione, diritto e comparazione — condividono una grammatica di concetti-cardine. La presente tavola li lega tra loro, indicando per ciascuno il volume nel quale è trattato in forma primaria: è la mappa mentale del diritto della pace.

**Conflitto.** La divergenza tra le parti che il diritto della pace non reprime ma trasforma in occasione di composizione. Cfr. Volume Quarto e Volume Quinto.

**Comporre.** Ricondurre la lite a un accordo: è il verbo che dà senso all'intera opera e designa un'alternativa non minore al giudicare. Cfr. Volume Quinto.

**Terzo.** Il mediatore, che non è né giudice né parte, ma facilitatore imparziale il quale restituisce alle parti la decisione. Cfr. Volume Secondo.

**Imparzialità.** L'equidistanza del mediatore dalle parti, condizione della fiducia e della legittimità del procedimento. Cfr. Volume Primo.

**Riservatezza.** La regola per cui quanto emerge in mediazione non è utilizzabile nel successivo giudizio. Cfr. Volume Primo.

**Volontarietà e obbligatorietà.** Il duplice regime di accesso alla mediazione, per libera scelta o come condizione di procedibilità: è il cardine del dibattito comparato. Cfr. Volumi Primo e Terzo.

**Accordo.** L'esito della mediazione, l'intesa che compone la lite e, a determinate condizioni, acquista efficacia esecutiva. Cfr. Volume Primo.

**Esecutività.** La forza che rende l'accordo un titolo azionabile come una sentenza, anche oltre frontiera in forza della Convenzione di Singapore. Cfr. Volumi Primo e Terzo.

**Responsabilità.** I doveri e le conseguenze che gravano sull'avvocato negoziatore e sul mediatore. Cfr. Volume Secondo.

**Negoziazione.** L'arte del trattare, con le sue tecniche: inquadramento, ancoraggio, zona di possibile accordo e alternative all'intesa. Cfr. Volume Secondo.

**Ascolto.** La competenza comunicativa fondamentale, che consiste nel restituire alle parti ciò che dicono perché si sentano comprese. Cfr. Volume Quarto.

**Empowerment.** La restituzione alle parti del potere di decidere, che è il fine ultimo del mediare. Cfr. Volume Quarto.

**Pace.** Il bene che la mediazione persegue: non l'assenza del conflitto, ma la sua composizione giusta e duratura. È il baricentro dell'opera e ne attraversa tutti i registri.

**Terminologia.** Le stesse parole della mediazione nelle novantacinque lingue ufficiali del mondo, prova che il comporre è un linguaggio universale. Cfr. Volume Quinto.



## **Introduzione al Volume Primo — Mediazione in Europa**

**Nota sulla vigenza e sull'aggiornamento.** Il presente volume fotografa il diritto e i numeri a una certa data. Poiché la materia muta di continuo, con nuove leggi, riforme e rilevazioni statistiche, la versione aggiornata e verificata è mantenuta sul portale [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it), del quale l'opera costituisce il fondamento. Si invita il lettore a considerare le date indicate e a verificare sul portale lo stato vigente al momento della consultazione.

Questo primo volume affronta la mediazione nello spazio giuridico europeo: l'Unione a ventisette Stati e il Regno Unito. Il punto di partenza è la direttiva 2008/52/CE, che ha imposto agli ordinamenti nazionali di riconoscere e disciplinare la mediazione civile e commerciale, insieme alle sue successive letture da parte della Corte di giustizia.

Il volume ricostruisce, Stato per Stato, il quadro normativo, il regime di obbligatorio o volontarietà, la formazione e i registri dei mediatori, il ruolo del giudice e quello dell'avvocato. Particolare attenzione è dedicata all'esperienza italiana, dalla mediazione obbligatoria alla riforma Cartabia e ai suoi correttivi, e ai dati dell'EU Justice Scoreboard 2026.

L'Europa è il laboratorio in cui la mediazione ha assunto forma legislativa compiuta: comprenderne le convergenze e le divergenze è la premessa necessaria per lo sguardo mondiale dei volumi successivi.

### **Indice generale**

#### **Prefazione — La mediazione come diritto della pace 9**

#### **Capitolo 1 — Le fonti europee della mediazione 25**

1.2 La Direttiva 2008/52/CE: genesi, contenuto, portata 30

1.3 Il recepimento negli Stati membri: unità e diversità 36

1.5 Il quadro CEPEJ e l'EU Justice Scoreboard 2026 50

#### **Capitolo 2 — La formazione del mediatore in Europa 65**

#### **Capitolo 3 — Il giudice e la mediazione in Europa 145**

#### **Capitolo 4 — La mediazione extragiudiziale in Europa 74**

#### **Capitolo 5 — Schede-Paese: 28 Stati 285**

#### **Capitolo 6 — Le donne, la violenza, la mediazione familiare 545**

#### **Capitolo 7 — Numeri, dati e tendenze europee 565**

#### **Conclusioni — L'Europa che compone: dal 2008 al 2026 595**

#### **Appendice I — Direttiva 2008/52/CE (testo italiano) 610**

#### **Appendice II — D.Lgs. 28/2010 e riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) 622**

**Appendice III — Convenzione di Singapore 2019 (testo italiano) 636**

**Appendice IV — Glossario della mediazione 646**

**Appendice V — Fonti bibliografiche e sitografia 666**

**Executive Summary (EN) 674**

**Résumé exécutif (FR) 680**

**Resumen ejecutivo (ES) 686**

### **Elenco delle tavole**

Tavola 1.1 — Stati membri e data di recepimento della direttiva 2008/52/CE

Tavola 2.1 — Ore di formazione iniziale del mediatore per Stato

Tavola 3.1 — Regimi di mediazione demandata dal giudice per Stato

Tavola 4.1 — Obbligatorietà per materia e incentivi fiscali per Stato

Tavola 5.x — Schede sintetiche di ciascuno dei 28 Stati (dati, fonti, aggiornamenti)

Tavola 6.1 — Clausole di salvaguardia per violenza domestica nei modelli di mediazione familiare

Tavola 7.1 — Avvocati, giudici e mediatori accreditati nei 27 Stati membri (EU Justice Scoreboard 2026)

Tavola 7.2 — Andamento della mediazione civile in Italia, 2011-2025 (DGSTAT)

### **Elenco delle abbreviazioni**

**ADR** — Alternative Dispute Resolution — risoluzione alternativa delle controversie

**CEPEJ** — Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Consiglio d'Europa)

**CGUE** — Corte di giustizia dell'Unione europea

**Cost.** — Costituzione della Repubblica italiana

**d.lgs.** — decreto legislativo

**DGSTAT** — Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa, Ministero della Giustizia italiano

**Dir.** — Direttiva dell'Unione europea

**GU/GUUE** — Gazzetta Ufficiale / Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

**ODR** — Online Dispute Resolution — risoluzione delle controversie online

**ONU** — Organizzazione delle Nazioni Unite

**OUA** — Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana

**PNRR** — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

**Reg.** — Regolamento dell'Unione europea

**Scoreboard** — EU Justice Scoreboard, relazione annuale della Commissione europea

**UE** — Unione europea

**UK** — United Kingdom — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

**UNCITRAL** — Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale

## **Prefazione — La mediazione come diritto della pace**

Questo volume apre un'opera che porta un titolo insolito per un trattato giuridico: «Mediazione, il diritto della pace». Non è una licenza retorica. È una tesi di lavoro che l'autore ha maturato in oltre vent'anni di esercizio dell'avvocatura e della mediazione, e che i cinque volumi di questa collana intendono argomentare con strumenti tecnici: norme, dati, giurisprudenza, comparazione tra ordinamenti. La tesi è semplice da enunciare e complessa da dimostrare: la mediazione non è un rimedio processuale minore, ma l'espressione giuridica più antica e più moderna insieme di un'idea di diritto che non si esaurisce nel giudicare, ma si completa nel comporre.

Il Volume I che qui si presenta è dedicato all'Europa: l'Unione a ventisette Stati membri e il Regno Unito, incluso per continuità storica e per l'influenza che il suo modello — soprattutto quello inglese e gallese dell'informative meeting obbligatorio — ha esercitato sui legislatori continentali anche dopo la Brexit del 2020. È la prosecuzione naturale e l'aggiornamento sistematico di un lavoro dell'autore già pubblicato nel 2020 per i tipi di Key Editore nella collana diretta da Paolo Cendon («Arbitrato e negoziato in Europa — Le opportunità dell'avvocato»): impianto confermato, materiale rinnovato, orizzonte ampliato dagli sviluppi normativi e statistici intervenuti fino al 2026.

## **1. Il conflitto e la civiltà: la conciliazione come invariante giuridica**

Ogni cultura giuridica matura, in un momento della propria storia, uno strumento per comporre le controversie senza affidarle esclusivamente al giudizio di un terzo investito di autorità coercitiva. Questa non è una curiosità storiografica: è un indizio che la composizione consensuale delle liti risponde a un bisogno strutturale delle società organizzate, non a una moda del diritto contemporaneo.

Nella tradizione confuciana il concetto di li — ordine rituale e morale della convivenza — colloca l'armonia sociale al di sopra della rivendicazione formale del diritto individuale: il ricorso al giudice, nel pensiero classico cinese, segna spesso il fallimento della relazione, non la sua tutela. Aristotele, nella Retorica e nell'Etica Nicomachea, elabora la nozione di epikeia, l'equità che corregge la rigidità della legge generale quando applicata al caso singolo: un'idea che percorre tutta la storia della mediazione occidentale, dove il mediatore non applica la norma ma cerca la soluzione giusta per quel conflitto specifico. Nel diritto islamico classico il sulh — la composizione amichevole — è espressamente preferito al giudizio contenzioso (qada) in numerosi contesti, ed è tuttora la base di molte prassi ADR nei paesi di tradizione giuridica islamica. Il diritto ebraico conosce l'istituto della sedaka e, più in generale, una lunga tradizione

di *beit din* e di arbitri comunitari che compongono le liti secondo equità prima che secondo stretto diritto. Roma, a sua volta, conosce arbitri e mediatores che intervengono nelle controversie commerciali e di vicinato, in un tessuto giuridico che affianca il processo formale con strumenti negoziali. Nel commercio medievale, le corporazioni e le fiere sviluppano proprie giurisdizioni conciliative per non interrompere gli scambi con il tempo del processo ordinario; e nella Spagna moderna le «cortes de arreglo» istituzionalizzano la composizione delle liti di vicinato e di piccola entità economica.

Questo elenco, necessariamente sintetico, non serve a costruire un'origine mitica della mediazione contemporanea, ma a mostrarne l'invarianza: la composizione consensuale del conflitto è una costante delle civiltà giuridiche, non un'invenzione della tecnocrazia europea del nuovo millennio. Il diritto europeo della mediazione, che questo volume descrive nel suo stato dell'arte 2026, è un capitolo recente di una storia molto più lunga.

## **2. Dalla Direttiva 2008/52/CE alla Convenzione di Singapore 2019: il diritto internazionale della composizione**

Sul piano del diritto positivo, la storia recente si può scrivere con due date. Il 21 maggio 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la direttiva 2008/52/CE «relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale»: un testo che, come si vedrà nel Capitolo 1, si applica formalmente alle sole controversie transfrontaliere ma che quasi tutti gli Stati membri hanno esteso, con scelte proprie, alle controversie interne. Undici anni dopo, il 7 agosto 2019, si apre alla firma a Singapore la Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione delle controversie risultanti da mediazione — la cosiddetta Convenzione di Singapore — che introduce per la prima volta un regime di esecutività transfrontaliera degli accordi di mediazione commerciale internazionale, sul modello della Convenzione di New York del 1958 per i lodi arbitrali. Tra le due date corre più di un decennio in cui l'Unione europea, il Consiglio d'Europa attraverso la CEPEJ e le Nazioni Unite attraverso l'UNCITRAL hanno costruito, per strati successivi, un vero e proprio diritto internazionale della composizione: non ancora un corpo unitario, ma un insieme coordinato di strumenti che condividono una stessa direzione di marcia.

Il Volume I ricostruisce questo percorso nel dettaglio tecnico e ne segue gli sviluppi più recenti: la riforma italiana del 2022 (il d.lgs. 149/2022, «riforma Cartabia»), la legge greca 4640/2019, la Ley Orgánica 1/2025 spagnola sui mezzi adeguati di risoluzione delle controversie, il quadro aggiornato dell'EU Justice Scoreboard 2026 e i dati CEPEJ 2024. Sono tessere di un mosaico che continua a comporsi.

## **3. L'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite e la mediazione come strumento di pace**

L'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite impone alle parti di qualsiasi controversia «la cui continuazione sia suscettibile di metter in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale» di cercare «una soluzione, prima di tutto, mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso a organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta». La mediazione, in questo testo fondativo del diritto internazionale contemporaneo, non è un rimedio residuale: è elencata tra gli strumenti attraverso i quali gli Stati devono impedire che un conflitto degeneri in minaccia alla pace. Il parallelo con la mediazione civile e commerciale non è forzato: la funzione strutturale è identica — impedire che una controversia, lasciata alla sola logica del conflitto, produca un

danno sistemico che va oltre le parti coinvolte, sia nella forma di un contenzioso che aggrava il carico della giustizia statale, sia nella forma, ben più grave, di un conflitto che minaccia la sicurezza internazionale.

Questo volume non confonde i piani: la mediazione civile disciplinata dalla direttiva 2008/52/CE non è la mediazione diplomatica tra Stati. Ma sostiene, con l'autore, che le due esperienze condividono una stessa filosofia giuridica di fondo, quella per cui il diritto non si esaurisce nell'attribuire torto e ragione, ma può e deve occuparsi anche di ricostruire una relazione. È questa la ragione del titolo dell'opera.

#### **4. La giustizia riparativa contemporanea: dal penale al civile, alla mediazione comunitaria**

Negli ultimi tre decenni la giustizia riparativa (restorative justice) ha attraversato il diritto penale di molti ordinamenti europei, l'Italia compresa con la riforma Cartabia del 2022, portando al centro del processo la relazione tra autore e vittima del reato e la possibilità di una riparazione che il solo esito sanzionatorio non garantisce. Questo paradigma dialoga direttamente con la mediazione civile e commerciale, e ancor più con la mediazione familiare e con la mediazione comunitaria e di quartiere, che il presente volume tratta nel Capitolo 6 con particolare attenzione ai limiti che l'ordinamento pone quando la relazione tra le parti è segnata da violenza domestica. La linea di continuità tra giustizia riparativa penale, mediazione familiare e mediazione civile è un fatto istituzionale, non un'analogia retorica: gli stessi principi di volontarietà informata, di equilibrio di potere tra le parti e di controllo di legalità dell'accordo ricorrono in tutti questi ambiti, con gli opportuni adattamenti.

Su questo terreno la mediazione popolare e comunitaria — che nel mondo conta, secondo le elaborazioni riportate nel volume dedicato alla mappatura globale di quest'opera, 3.293.727 mediatori comunitari e di prossimità, dato non sommabile ai 291.882 mediatori professionali censiti a livello mondiale — rappresenta l'infrastruttura sociale su cui si regge, in molte comunità, la prevenzione del conflitto prima ancora della sua composizione giudiziaria.

#### **5. L'ambizione del volume: una mappa aggiornata dell'Europa che compone**

Il Volume I ha un'ambizione circoscritta e verificabile: offrire, per la prima volta in lingua italiana con questo livello di dettaglio, una mappa aggiornata al 2026 di come ciascuno dei ventisette Stati membri dell'Unione europea e il Regno Unito disciplinano la mediazione civile e commerciale, la formazione del mediatore, il ruolo del giudice nell'incoraggiarla, e gli spazi della mediazione extragiudiziale, familiare e consumeristica. Non è un'opera di sola erudizione comparatistica: è pensata come strumento di lavoro per ministeri, ordini professionali, organismi di mediazione, accademia e avvocatura, con l'auspicio dichiarato che una conoscenza più precisa dei modelli europei aiuti a migliorare quello italiano e a rafforzare, nel concreto, l'infrastruttura europea della composizione.

« Beati coloro che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio »

**citazione ricorrente nella tradizione occidentale della composizione delle liti, qui richiamata non in senso confessionale ma come sintesi icastica di un'idea giuridica antica: comporre è un'azione che onora chi la compie.**

Chi scrive non ignora che la retorica della pace, applicata al diritto processuale, rischia la genericità. Per questo l'intero volume — a partire dal capitolo che segue — si tiene ancorato a fonti primarie, numeri verificabili e comparazioni puntuali. Il registro manifesto si chiude qui, con la prefazione; il corpo dell'opera parla il linguaggio sobrio del diritto positivo.

## **Capitolo 1 — Le fonti europee della mediazione**

Il diritto europeo della mediazione civile e commerciale non nasce nel 2008. La direttiva 2008/52/CE, che resta la fonte cardine di questo capitolo, è il punto di arrivo di un percorso avviato dal Consiglio d'Europa già negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, e continua a essere completata, quasi vent'anni dopo, da strumenti di diritto internazionale come la Convenzione di Singapore del 2019 e da meccanismi di monitoraggio come l'EU Justice Scoreboard, la cui edizione 2026 costituisce una delle fonti statistiche principali di questo volume.

### **1.1 Il Consiglio d'Europa e le Raccomandazioni degli anni Novanta**

Prima ancora che l'Unione europea intervenisse con uno strumento vincolante, il Consiglio d'Europa aveva promosso, attraverso il Comitato dei Ministri, una serie di raccomandazioni agli Stati membri per l'adozione di forme di mediazione in ambiti specifici. La Raccomandazione n. R(98)1 sulla mediazione familiare, adottata dal Comitato dei Ministri il 21 gennaio 1998, è il primo testo europeo a disciplinare in modo organico la mediazione nelle controversie familiari, anticipando temi — volontarietà, riservatezza, tutela del superiore interesse del minore — che resteranno costanti in tutta la disciplina successiva. Seguono la Raccomandazione Rec(2002)10 sulla mediazione in materia civile e la Raccomandazione Rec(99)19 sulla mediazione penale, che introducono nell'ordinamento europeo l'idea di una giustizia riparativa distinta dal solo accertamento di responsabilità.

Questi atti, privi di efficacia vincolante diretta, hanno tuttavia orientato le legislazioni nazionali negli anni immediatamente successivi, in particolare nei paesi scandinavi e nel Regno Unito, dove modelli di mediazione familiare e di comunità mediation si sviluppano già negli anni Novanta su base volontaristica e associativa, prima di qualsiasi intervento del legislatore dell'Unione.

Rilevante è anche il lavoro della CEPEJ — Commissione europea per l'efficienza della giustizia, istituita nel 2002 in seno al Consiglio d'Europa — che dal 2004 raccoglie sistematicamente dati sui sistemi giudiziari dei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, inclusi dati sulla mediazione, sul numero di mediatori accreditati e sulla durata dei procedimenti. La CEPEJ rappresenta oggi, insieme all'EU Justice Scoreboard, una delle due fonti statistiche istituzionali principali per la comparazione tra i sistemi europei, ed è ampiamente utilizzata in questo volume, in particolare nel Capitolo 2 e nel Capitolo 7.

### **1.2 La Direttiva 2008/52/CE: genesi, contenuto, portata**

La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, «relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale», ha una genesi che risale al Libro Verde della Commissione del 2002 sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, e a una proposta della Commissione del 2004. Il fondamento giuridico è l'allora articolo 61, lettera c), e articolo 67, paragrafo 5, del Trattato CE (oggi assorbiti

nel quadro degli articoli 67 e 81 TFUE relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere).

Il testo si compone di quattordici articoli. Il perimetro applicativo dichiarato è quello delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale (art. 1), con esclusione dei diritti e obblighi non a disposizione delle parti secondo la legge applicabile (tipicamente talune materie di diritto di famiglia e di diritto del lavoro in alcuni ordinamenti) e con esclusione, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della materia fiscale, doganale e amministrativa e della responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri.

- Articolo 3 — definizioni di «mediazione» e di «mediatore», neutre rispetto al modello organizzativo prescelto da ciascuno Stato;
- Articolo 4 — obbligo per gli Stati membri di incoraggiare la formazione dei mediatori e l'elaborazione di codici di condotta volontari;
- Articolo 5 — potere del giudice di invitare le parti a ricorrere alla mediazione, fermo il diritto di accesso alla giustizia;
- Articolo 6 — obbligo per gli Stati membri di garantire l'esecutività del contenuto degli accordi risultanti da mediazione, su richiesta delle parti;
- Articolo 7 — riservatezza della mediazione e limiti alla testimonianza del mediatore nei procedimenti giudiziari successivi;
- Articolo 8 — effetti della mediazione sui termini di decadenza e di prescrizione, affinché il ricorso alla mediazione non pregiudichi la successiva azione giudiziaria.

Il termine per il recepimento era fissato al 21 maggio 2011 (con termine anticipato al 21 novembre 2010 per il solo articolo 10 sulle informazioni ai cittadini). Come si vedrà nel paragrafo 1.3, la quasi totalità degli Stati membri ha scelto di estendere la disciplina anche alle controversie puramente interne, superando così il perimetro minimo transfrontaliero previsto dal legislatore dell'Unione: una circostanza che ha fatto della direttiva 2008/52/CE, nella prassi, una disciplina generale della mediazione civile e commerciale in Europa, ben oltre l'ambito letterale dell'atto.

### **1.3 Il recepimento negli Stati membri: unità e diversità**

L'analisi delle ventisette schede nazionali raccolte nel Capitolo 5 di questo volume consente di individuare tre assi principali di divergenza tra i modelli nazionali di recepimento, che qui si anticipano in sintesi.

Il primo asse riguarda l'accesso alla mediazione. Alcuni ordinamenti — l'Italia in primo luogo, con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come riformato dal decreto legislativo 149/2022 — hanno introdotto una condizione di procedibilità per ampie materie del contenzioso civile, rendendo il previo tentativo di mediazione una condizione per l'accesso al giudizio. Altri ordinamenti, come la Grecia con la legge 4640/2019, hanno introdotto obblighi di sessione informativa preliminare distinti dall'obbligo di mediazione in senso proprio, sul modello che il Regno Unito (Inghilterra e Galles) aveva già sperimentato prima della Brexit con l'informative meeting obbligatorio nelle controversie familiari. Altri ancora — i paesi scandinavi in

particolare — mantengono un sistema di pura volontarietà, affidato all'iniziativa delle parti e all'incentivo del giudice.

Il secondo asse riguarda la regolazione della professione di mediatore. Paesi come l'Austria e l'Italia impongono registri pubblici, requisiti formativi minimi predeterminati per legge e organismi di controllo; altri, come i Paesi Bassi, lasciano il mercato della mediazione largamente autoregolato da associazioni professionali private, con marchi di qualità volontari.

Il terzo asse riguarda il regime dei costi e degli incentivi. Si passa dalla gratuità dei servizi di mediazione offerti nell'ambito giudiziale in alcuni Stati (ad esempio in Danimarca per le mediazioni disposte dal giudice) a sistemi di tariffe di mercato combinate con incentivi fiscali sull'esito positivo della procedura, come avviene in Italia con il credito d'imposta sulle indennità di mediazione.

Questi tre assi ricorrono sistematicamente nei capitoli 2, 3 e 4 di questo volume, dedicati rispettivamente alla formazione, al ruolo del giudice e alla mediazione extragiudiziale, e sono ripresi in forma di scheda-Paese nel Capitolo 5.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>**

#### **1.4 La Convenzione di Singapore 2019: l'esecutività transfrontaliera degli accordi**

La Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione delle controversie risultanti da mediazione, adottata dall'Assemblea generale il 20 dicembre 2018 e apertasi alla firma a Singapore il 7 agosto 2019 (per questo nota come Convenzione di Singapore), colma una lacuna che il diritto internazionale dell'arbitrato aveva già risolto sessant'anni prima con la Convenzione di New York del 1958: l'esecutività transfrontaliera diretta degli accordi commerciali internazionali raggiunti tramite mediazione, senza necessità di un procedimento di riconoscimento assimilabile a quello delle sentenze straniere.

Il testo si applica agli accordi internazionali derivanti da mediazione in materia commerciale, con esclusione delle transazioni con finalità di consumo, familiari, successorie e lavoristiche. Ciascuno Stato contraente designa un'autorità competente a ricevere la richiesta di esecuzione, che può essere negata solo per motivi tassativamente elencati dall'articolo 5 (tra cui l'incapacità di una parte, la contrarietà all'ordine pubblico, la violazione degli standard di condotta del mediatore).

Nell'Unione europea, l'adesione degli Stati membri procede in modo disomogeneo: alla data di redazione di questo volume l'Unione europea in quanto tale non ha ancora aderito alla Convenzione, mentre singoli Stati membri hanno intrapreso percorsi differenziati di firma e ratifica. Il tema resta aperto e viene trattato, per ciascuno Stato, nella relativa scheda-Paese del Capitolo 5, con l'avvertenza che lo stato delle ratifiche è soggetto a evoluzione e va sempre verificato sul registro ufficiale dell'UNCITRAL alla data di consultazione.

#### **1.5 Il quadro CEPEJ e l'EU Justice Scoreboard 2026**

L'EU Justice Scoreboard, pubblicato annualmente dalla Commissione europea dal 2013, è lo strumento di comparazione più completo tra i sistemi giudiziari degli Stati membri sotto il profilo dell'efficienza, della qualità e dell'indipendenza. L'edizione 2026 (COM(2026) 273),



integralmente elaborata in forma di rapporto dall'autore per il sito [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it), dedica una sezione specifica alla promozione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, con indicatori sull'uso della mediazione nelle diverse materie e sul grado di incentivazione normativa e fiscale predisposto da ciascuno Stato.

La Tavola 1.2 seguente riporta, in sintesi, la consistenza di avvocati, giudici e mediatori accreditati nei ventisette Stati membri secondo l'elaborazione dello Scoreboard 2026: un dato che permette di calcolare, per ciascun ordinamento, il rapporto tra operatori del contenzioso e operatori della composizione, un indicatore indiretto ma significativo del grado di maturazione della cultura della mediazione.

---

**Paese**

Austria  
Belgio  
Bulgaria  
Cechia  
Cipro  
Croazia  
Danimarca  
Estonia  
Finlandia  
Francia  
Germania  
Grecia  
Irlanda  
Italia  
Lettonia  
Lituania  
Lussemburgo  
Malta  
Paesi Bassi  
Polonia  
Portogallo  
Romania  
Slovacchia  
Slovenia  
Spagna  
Svezia  
Ungheria

**Tavola 1.2 — Avvocati, giudici e mediatori accreditati nei 27 Stati membri. Fonte: EU Justice Scoreboard 2026 (COM(2026) 273), rapporto integrato a cura di C.A. Calcagno, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it).**

Il dato più immediatamente leggibile è la varianza nel rapporto tra mediatori e avvocati: mentre in Italia il rapporto si attesta su valori elevati per effetto diretto della condizione di procedibilità introdotta dal d.lgs. 28/2010, in altri ordinamenti di tradizione più marcatamente volontaristica — Danimarca, Lussemburgo — la consistenza dei mediatori accreditati resta comparativamente modesta, anche a fronte di un ricorso non trascurabile a soluzioni negoziali informali che le statistiche ufficiali non registrano compiutamente.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier EU Justice Scoreboard 2026 — Rapporto integrato, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/eu-scoreboard-2026.html>**

### **1.6 I numeri della mediazione in Europa — aggiornamento 2026**

Il quadro comparativo dei numeri della mediazione in Europa è stato verificato una seconda volta nel luglio 2026, attingendo direttamente ai portali statistici ministeriali nazionali in lingua originale e non alle sole rilevazioni aggregate del CEPEJ. La verifica ha confermato la struttura del capitolo ma ha corretto e integrato alcuni dati puntuali, che si riportano qui in forma sintetica; il dettaglio, corredato di tabelle multi-annuali e delle fonti primarie in lingua originale, forma oggetto di un dossier di appoggio pubblicato in parallelo a questo volume e aggiornato con cadenza annuale in coincidenza con l'edizione dell'EU Justice Scoreboard.

L'Italia conserva la posizione dominante quanto a mediatori accreditati (23.561 secondo CEPEJ-STAT, in linea con i 22.439 del registro ministeriale «live») e a volume di procedimenti (circa 178.000 mediazioni civili e commerciali avviate ogni anno); è seconda per densità (40 mediatori ogni centomila abitanti, dopo il Lussemburgo che con soli 270 mediatori si giova di un denominatore ridotto). Nonostante ciò, l'EU Justice Scoreboard 2026 la colloca soltanto diciottesima su ventisei per incentivazione all'uso dei metodi ADR: il tasso di accordo, pari al 28,6 per cento sul totale (46,3 per cento oltre il primo incontro), resta inferiore ai valori registrati in ordinamenti a bassa obbligatorietà ma elevata cultura mediativa.

La verifica sulle fonti nazionali in lingua originale ha permesso di aggiornare in particolare i seguenti dati. In Spagna, il Consejo General del Poder Judicial ha pubblicato per il 2024 il valore di 19.172 derivazioni giudiziali (Estadística Judicial, Mediación Intrajudicial), con un forte salto rispetto al 2023 (7.956) determinato quasi interamente da Catalogna e Paesi Baschi nella materia penale d'indagine. Il Portogallo, secondo la Direção-Geral da Política de Justiça, registra per il 2025 duecentotrentotto procedimenti nei sistemi pubblici di mediazione, con settantanove accordi e un tasso del 33,2 per cento — in flessione rispetto al 41,6 per cento del 2021 a causa del calo dei volumi. Nei Paesi Bassi il Centraal Bureau voor de Statistiek riporta, nel dataset 85686NED, 14.220 concessioni di patrocinio legale per mediazione nel 2024, in ripresa dopo la flessione del 2020-2022. In Polonia l'Instytut Wymiaru Sprawiedliwości segnala per il 2025 un tasso di mediazione (wskaźnik mediacji) pari al 2,26 per cento, corrispondente a circa 47.600 casi, in crescita costante dal 1,6 per cento del 2023. In Slovenia il Vrhovno sodišče, nel Letno poročilo 2024, riporta un tasso di successo globale del 45 per cento, che in materia familiare presso il Tribunale distrettuale di Lubiana raggiunge il 66,5 per cento. In Bulgaria, infine, la sentenza n.11/2024 della Corte costituzionale (1° luglio 2024) ha dichiarato

incostituzionale la mediazione obbligatoria in materia civile: la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-658/23 del 3 settembre 2024, ha però stabilito che i tribunali bulgari possono disapplicare la pronuncia costituzionale in quanto contrastante con la direttiva 2008/52/CE. Ne è derivato un sistema che, pur avendo formato duecentotrentatré mediatori giudiziari e programmato centoquarantuno centri, resta al momento non operativo, in attesa di un nuovo intervento legislativo.

Le fonti pubbliche primarie sulle quali si fondano questi dati sono i portali statistici ministeriali di ciascun Paese e non le rilevazioni aggregate del CEPEJ, per il quale, quanto ai volumi di mediazione court-related nel 2022, solo quattordici Stati membri hanno fornito dati completi. Il dossier di appoggio esplicita, per ciascun indicatore, il perimetro (mediazione giudiziale, extragiudiziale o totale), l'unità di conto (procedimento avviato, procedimento concluso, accordo raggiunto) e l'anno di riferimento, poiché il confronto internazionale richiede una lettura prudente delle serie nazionali, non sempre omogenee tra loro. Per l'Italia, la richiesta di dati aggregati al Ministero della Giustizia è stata inoltrata in parallelo alla pubblicazione di questo volume.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier «Numeri della mediazione in Europa — aggiornamento luglio 2026», documento di appoggio al presente volume, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/numeri-mediazione-europa-2026.html>**

### **1.7 La giurisprudenza della Corte di giustizia sulla mediazione**

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in più occasioni su questioni pregiudiziali relative alla compatibilità delle condizioni di procedibilità mediativa con il diritto dell'Unione, in particolare con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con le direttive in materia di tutela dei consumatori.

La sentenza Alassini e altri (Corte di giustizia, 18 marzo 2010, cause riunite da C-317/08 a C-320/08) affronta la compatibilità di un tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dal diritto italiano nelle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, con il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. La Corte ha ritenuto compatibile la condizione di procedibilità, a condizione che non renda «praticamente impossibile o eccessivamente difficile» l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione: un principio di proporzionalità che ha orientato, negli anni successivi, la disciplina italiana della mediazione obbligatoria e la sua evoluzione giurisprudenziale interna.

La sentenza Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli contro Banco Popolare Società Cooperativa (Corte di giustizia, 14 giugno 2017, causa C-75/16) affronta specificamente la compatibilità della mediazione obbligatoria italiana in materia di credito al consumo con la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e con la direttiva 2008/52/CE stessa. La Corte ha confermato che il diritto dell'Unione non si opone a una normativa nazionale che preveda il ricorso obbligatorio alla mediazione come condizione di procedibilità, purché tale ricorso non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario, e purché la procedura di mediazione non comporti costi sostanziali per le parti e non ne ritardi in modo significativo la successiva azione giudiziaria.

Sul medesimo filone si collocano ulteriori pronunce della Corte relative alla materia consumeristica (tra cui la giurisprudenza in materia di clausole abusive che si interseca con il

tema della mediazione bancaria e finanziaria) che confermano, nel loro complesso, un orientamento favorevole alla mediazione obbligatoria purché proporzionata e non onerosa: un test di compatibilità che rimane il parametro costante per ogni futura riforma nazionale in materia.

### **1.8 Mediazione, conciliazione, arbitrato: distinzioni concettuali**

Il linguaggio giuridico europeo non usa in modo uniforme i termini mediazione, conciliazione e arbitrato, ed è utile chiarirne la distinzione prima di procedere alla comparazione dei ventotto sistemi nazionali. La mediazione, nell'accezione della direttiva 2008/52/CE, è un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, nel quale le parti tentano volontariamente di raggiungere un accordo amichevole con l'assistenza di un mediatore terzo e imparziale, che non ha potere decisorio. La conciliazione, in molti ordinamenti (Francia, Belgio), designa storicamente una figura simile ma con un conciliatore spesso investito di funzioni quasi giudiziali o comunque più istituzionali, come il giudice conciliatore o il conciliateur de justice francese, ausiliario di giustizia con funzioni gratuite di conciliazione di prossimità. In altri ordinamenti i due termini sono usati come sinonimi (è il caso frequente della prassi italiana antecedente al d.lgs. 28/2010, che parlava indifferentemente di conciliazione stragiudiziale).

L'arbitrato si distingue nettamente da entrambe, poiché l'arbitro esercita un potere decisorio che sfocia in un lodo assimilabile, per effetti, a una sentenza: le parti rinunciano preventivamente al giudizio statale in favore di una decisione vincolante di un terzo, mentre nella mediazione l'esito, se c'è, resta frutto dell'autonomia negoziale delle parti stesse. Questa distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti: la Convenzione di New York del 1958 disciplina il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, mentre solo la più recente Convenzione di Singapore del 2019, esaminata nel paragrafo 1.4, colma l'analogia esigenza per gli accordi di mediazione, con oltre sessant'anni di ritardo rispetto all'arbitrato.

Un ulteriore chiarimento riguarda la negoziazione assistita da avvocati, istituto introdotto in Italia dal decreto-legge 132/2014 e assente, come tale, in molti altri ordinamenti europei: si tratta di una procedura nella quale le parti, assistite dai rispettivi difensori, negoziano direttamente senza l'intervento di un terzo mediatore, in un modello che alcuni autori collocano a metà strada tra la negoziazione pura e la mediazione strutturata. Questo volume tratta la negoziazione assistita solo in via incidentale, rinviando ad altro volume dell'opera per un approfondimento specifico, poiché il suo oggetto principale resta la mediazione in senso proprio secondo la definizione della direttiva 2008/52/CE.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Mediazione, conciliazione, arbitrato: le differenze, in mediareinformati.it, luglio 2026 —  
<https://mediareinformati.it/dossier/definizioni.html>**

### **1.9 La metodologia della comparazione in questo volume**

La comparazione condotta nei capitoli 2, 3, 4 e 5 di questo volume adotta una metodologia dichiarata, che è opportuno esplicitare qui in apertura. Le fonti primarie utilizzate sono, in ordine di priorità: il portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice Portal), che pubblica per ciascuno Stato membro una scheda ufficiale aggiornata periodicamente dagli Stati stessi tramite la Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; i profili-Paese elaborati

dall'autore, che integrano tali schede con la normativa vigente, la giurisprudenza costituzionale e gli indicatori internazionali (EU Justice Scoreboard, World Justice Project Rule of Law Index); i registri nazionali di mediazione, ove pubblicamente accessibili; i conteggi statistici della CEPEJ sul numero di mediatori accreditati.

Questa gerarchia delle fonti risponde a un'esigenza di verificabilità: ogni affermazione relativa a un singolo Stato è, nei limiti del possibile, riconducibile a una fonte istituzionale citata in calce al capitolo o alla scheda-Paese pertinente. Dove le fonti disponibili all'autore non permettevano di completare un dato con il medesimo grado di affidabilità, il testo lo segnala esplicitamente, evitando di presentare come acquisito un dato meramente presunto: tali segnalazioni sono raccolte, in forma di checklist sistematica, nel documento di verifica che accompagna questo volume (handoff\_verifica\_voll.md), destinato al progetto Mediation law site verification per il controllo incrociato con le fonti ufficiali aggiornate alla data di pubblicazione.

Va inoltre segnalato un limite metodologico di carattere generale, comune a qualunque opera di comparazione giuridica su scala europea: la data di aggiornamento delle fonti nazionali non è uniforme, poiché ciascuno Stato aggiorna la propria scheda e-Justice con cadenza autonoma. Il lettore troverà, in calce a ciascuna scheda-Paese del Capitolo 5, la data di aggiornamento dichiarata dalla fonte, quale indicazione della relativa attualità.

### **1.10 Le famiglie giuridiche europee della mediazione: una mappa d'insieme**

L'esperienza raccolta in questo volume consente di raggruppare i ventotto sistemi esaminati in famiglie non formalmente codificate dalla dottrina ma utili a orientare la lettura comparata, che qui si anticipano e che ricorrono, applicate singolarmente, nelle schede-Paese del Capitolo 5.

- Famiglia mediterranea (Italia, Grecia, Spagna, Portogallo): tendenza verso forme più o meno intense di obbligatorietà o di attivazione previa di un mezzo di risoluzione alternativa, con registri pubblici regolati per legge.
- Famiglia francese/renana (Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi): distinzione netta tra mediazione convenzionale e giudiziaria, con un ruolo storico della conciliazione di prossimità.
- Famiglia germanica (Germania, Austria, Cechia, Slovacchia): impostazione volontaristica con soglie di qualità affidate in misura maggiore alla responsabilità professionale e agli standard associativi, salvo l'eccezione austriaca dell'albo statale.
- Famiglia scandinava (Danimarca, Svezia, Finlandia): centralità della mediazione giudiziaria integrata nel tribunale, con mediazione extragiudiziale volontaria poco regolata.
- Famiglia baltica (Estonia, Lettonia, Lituania): leggi organiche relativamente recenti, ruolo delle professioni regolamentate (notai, avvocati) come mediatori accreditati.
- Famiglia danubiana/centroeuropea (Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Slovenia): registri nazionali unici, incentivi processuali sul contributo unificato, riforme relativamente recenti rispetto all'Europa occidentale.

- Famiglia common law (Irlanda, Regno Unito, in parte Cipro e Malta): assenza di condizione di procedibilità generalizzata, centralità del potere giudiziale di incentivare o sanzionare il rifiuto di mediare sul piano delle spese di lite.

Questa classificazione non ha valore assoluto — ogni sistema presenta elementi di più famiglie contemporaneamente, ed è la stessa evoluzione normativa recente (si pensi alla Spagna, che si avvicina progressivamente al modello mediterraneo di condizione di procedibilità sostanziale, o alla Lituania, che sperimenta condizioni di procedibilità settoriali sul modello italiano) a mostrare una tendenza di lungo periodo verso una maggiore convergenza, pur partendo da tradizioni giuridiche differenti. Il Capitolo 7 di questo volume approfondisce, sul piano quantitativo, l'evoluzione di questa tendenza.

### **Fonti citate nel capitolo**

- Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, GUUE L 136 del 24 maggio 2008.
- Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R(98)1 sulla mediazione familiare, 21 gennaio 1998.
- Raccomandazione Rec(2002)10 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla mediazione in materia civile.
- Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione delle controversie risultanti da mediazione (Convenzione di Singapore), 7 agosto 2019.
- Corte di giustizia dell'Unione europea, 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08 a C-320/08, Alassini e altri.
- Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 giugno 2017, causa C-75/16, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli c. Banco Popolare Società Cooperativa.
- Commissione europea, EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- C.A. Calcagno, Dossier EU Justice Scoreboard 2026 — Rapporto integrato, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/eu-scoreboard-2026.html>
- C.A. Calcagno, Dossier «Numeri della mediazione in Europa — aggiornamento luglio 2026», documento di appoggio, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/numeri-mediazione-europa-2026.html>

- Consejo General del Poder Judicial (Spagna), Estadística Judicial — Mediación Intrajudicial, dati 2024 ([poderjudicial.es](http://poderjudicial.es)).
- Direção-Geral da Política de Justiça (Portogallo), SIEJ — Sistemas Públicos de Mediação, dati 2021-2025 ([estatisticas.justica.gov.pt](http://estatisticas.justica.gov.pt)).
- Centraal Bureau voor de Statistiek (Paesi Bassi), dataset 85686NED «Gesubsidieerde rechtsbijstand», 2018-2024 ([opendata.cbs.nl](http://opendata.cbs.nl)).
- Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (Polonia), «Postępowanie mediacyjne w sądach powszechnych 2006-2025» ([isws.ms.gov.pl](http://isws.ms.gov.pl)).
- Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Letno poročilo 2024 ([www.sodisce.si](http://www.sodisce.si)).
- Visshiya sudeben savet (Bulgaria), Godishen доклад 2024 ([vss.justice.bg](http://vss.justice.bg)); Corte costituzionale bulgara, sent. n. 11/2024; Corte di giustizia UE, C-658/23 del 3 settembre 2024.

## Capitolo 2 — La formazione del mediatore in Europa

La direttiva 2008/52/CE, all'articolo 4, non impone un modello unico di formazione del mediatore, limitandosi a richiedere agli Stati membri di «incoraggiare» la formazione iniziale e continua. Questa scelta di non armonizzazione ha prodotto, in diciotto anni, ventotto discipline nazionali sensibilmente diverse per numero di ore richieste, presenza o assenza di registri pubblici, autorità di vigilanza competente e obbligo di aggiornamento periodico. Questo capitolo ricostruisce, Stato per Stato in ordine alfabetico, il quadro della formazione, per poi proporre una tavola comparativa finale.

I dati sono tratti dalle schede aggiornate del portale europeo della giustizia elettronica (sezione Sistemi nazionali, ripresa e sistematizzata in [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it)), integrati con i conteggi CEPEJ 2024 sul numero di mediatori accreditati per Stato e con i registri nazionali di mediazione.

### Austria

In Austria la legge stabilisce il percorso formativo che deve essere assolto per diventare mediatore e iscriversi nell'apposito registro. Anche il ministero federale della Giustizia tiene un elenco di mediatori. Tuttavia, non esiste un organo amministrativo centralizzato competente per i servizi di mediazione.

Esistono inoltre organizzazioni che forniscono servizi di tipo commerciale e non, mentre alcune organizzazioni non governative offrono assistenza ai mediatori.

Non esiste un regolamento specifico o un codice deontologico nazionale per i mediatori. Solo le persone iscritte nell'elenco dei mediatori hanno diritti e doveri specifici. I mediatori non sono iscritti nel registro come esperti, ad esempio, in materia di diritto di famiglia, in ambito sanitario o nel settore edile. I rispettivi settori di attività sono indicati separatamente.

Chiunque possieda un livello sufficiente di esperienza può iscriversi nel "registro dei mediatori", in ottemperanza alle norme pertinenti. Sebbene la professione di "mediatore" non

sia protetta, il titolo "mediatore registrato" non può essere usato senza autorizzazione. Informazione e formazione  
Per maggiori informazioni, disponibili soltanto in lingua tedesca, sui requisiti formativi e di altro genere necessari, per esempio, per la registrazione come mediatore in Austria, cliccare qui.

Registro: Il Ministero federale della Giustizia tiene dal 2004 la Mediatorenliste per la mediazione civile; richiedi 28 anni, formazione riconosciuta (centinaia di ore) e assicurazione RC (min. 400.000 €). Iscrizione max 5 anni, prorogabile.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Austria è: 1.886 (2021).

## Belgio

La Commissione federale di mediazione. Sebbene essa non esegua mediazioni, la Commissione federale regola la professione e aggiorna un elenco di mediatori abilitati. La segreteria della Commissione fornisce informazioni in olandese e in francese. Essa può essere contattata via e-mail e al seguente indirizzo: La Commissione federale di mediazione garantisce (grazie al riconoscimento dei mediatori) la qualità e lo sviluppo della mediazione. L'elenco dei mediatori è disponibile in olandese e in francese.

Sul sito Web sono disponibili numerose informazioni, in olandese e in francese, e vi sono informazioni sui vari aspetti della mediazione (svolgimento della mediazione, costi, indirizzi, ...).

L'aspetto professionale  
Questa parte del sito Web dà informazioni sui criteri di riconoscimento e le condizioni di formazione dei mediatori.

La Commissione federale della mediazione ha regolamentato la formazione dei mediatori, ma la formazione viene assicurata dal settore privato.

Comprende una parte comune di 60 ore che vengono ripartite in almeno 25 ore di formazione teorica e almeno 25 ore di formazione pratica.

- La parte comune copre i principi generali di mediazione (etica/filosofia), lo studio dei vari Modi alternativi di regolamento dei conflitti, il diritto applicabile, gli aspetti sociologici, psicologici e il processo di mediazione.

- Gli esercizi pratici coprono le materie del programma e dello sviluppo, con giochi di ruolo, l'attitudine a negoziare e a comunicare.

Oltre a tale parte comune, vi sono programmi particolari per ciascun tipo di mediazione (almeno 30 ore ripartite liberamente tra i tempi di formazione teorica e pratica).

Vi sono programmi particolari di mediazione nei settori del diritto di famiglia, diritto civile, commerciale e sociale.

I criteri per il riconoscimento

- i criteri di riconoscimento dei mediatori,

- le direttive per la presentazione di un fascicolo per ottenere un riconoscimento come mediatore in base alla legge del 21 febbraio 2005,

- l'Inventario di domanda di riconoscimento come mediatore (Word)

I criteri di formazione/la formazione permanente  
Formazione di base



- La Decisione del 1° febbraio 2007 che fissa le condizioni e le procedure di riconoscimento dei centri di formazione e delle formazioni di mediatori riconosciuti (PDF)
- Le Istanze di formazione di mediatori riconosciuti dalla Commission Federale di Mediazione Formazione permanente
- Decisione del 18 dicembre 2008 che definisce gli obblighi dei mediatori riconosciuti in materia di formazione continua e i criteri di riconoscimento dei programmi in questa materia
- Il Codice di buona condotta
- Il codice di buona condotta del mediatore riconosciuto (Word)
- La Gestione delle denunce
- La Decisione relativa alla procedura di revoca del riconoscimento, alla determinazione di sanzioni che derivano dal codice di buona condotta e alla procedura di applicazione delle sanzioni

Il ricorso alla mediazione è una scelta volontaria delle parti, e non è sottoposta a sanzioni in caso di fallimento. Secondo le recenti disposizioni sul diritto di famiglia, il giudice è tenuto a informare le parti della possibilità di una mediazione. Esiste un "Codice di comportamento" dei mediatori, disponibile in olandese e in francese.

Registro: L'accreditamento è obbligatorio: la Commission fédérale de médiation (presso il SPF Justice) riconosce i mediatori e ne tiene il registro pubblico. Richiesta formazione riconosciuta; settori familiare, civile/commerciale e sociale.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Belgio è: 4.333 (2021).

## **Bulgaria**

Gli organismi che erogano formazioni per mediatori appartengono al settore privato. Fra gli argomenti trattati nell'ambito dei seminari figurano i procedimenti giudiziari e le norme deontologiche per i mediatori nonché la procedura disciplinata dalla legge sulla mediazione e il regolamento n. 2 del 15 marzo 2007.

Registro: Il Ministero della Giustizia tiene il Registro Unico dei Mediatori, necessario per esercitare; richiesto un corso di formazione superato, poi certificato ministeriale entro 30 giorni.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Bulgaria è: 2.866 (2021).

## **Cechia**

I mediatori registrati che svolgono le proprie attività in conformità della legge n. 202/2012 sulla mediazione devono superare un esame professionale dinanzi a una commissione nominata dal ministero della Giustizia della Repubblica ceca. I mediatori che svolgono le proprie attività presso il servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca, in conformità della legge n. 257/2000 sul servizio per la libertà vigilata e la mediazione, devono superare un esame di abilitazione. La formazione dei mediatori che esercitano la propria attività in ambito penale è assicurata dal servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca mentre la formazione alla mediazione in ambito non penale è offerta da una serie di organizzazioni e istituti di formazione.

Sì, la mediazione è disciplinata dalla legge n. 202/2012 sulla mediazione e, in ambito penale, dalla legge n. 257/2000 sul servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca (Probační a mediační služby ČR).

## **Cipro**

Per maggiori informazioni sulla mediazione a Cipro, rivolgersi al ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico, all'ordine degli avvocati di Cipro, alla Camera di commercio e dell'industria di Cipro o alla Camera scientifica e tecnica di Cipro.

A norma della legge n. 159/2012 che disciplina talune questioni di mediazione nelle controversie civili, le parti designano un mediatore di comune accordo. Si tratta di una procedura informale. Di concerto con il mediatore, le parti concordano le modalità di svolgimento della procedura, la durata, l'inerente obbligo di riservatezza, la remunerazione del mediatore e le condizioni di pagamento nonché ogni altro elemento ritenuto pertinente.

Registro: Registro dei Mediatori tenuto dal Ministry of Justice and Public Order; per le controversie commerciali serve essere avvocato o membro di camera/ordine, laureato, con 40 ore di formazione; aggiornamento continuo di 24 ore ogni tre anni.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Cipro è: 440 (2021).

## **Croazia**

Il quadro formativo per il mediatore in Croazia è disciplinato dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2008/52/CE; le fonti disponibili nel presente volume non riportano il dettaglio delle ore di formazione richieste, dato che il progetto di verifica dovrà confermare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e il ministero competente.

Registro: Il Ministero della Giustizia tiene il Registro degli izmiritelja su base volontaria; iscrizione con formazione base di almeno 40 ore presso ente accreditato ed esame (legge sulla mediazione NN 18/11).

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Croazia è: 673 (2021).

## **Danimarca**

Il quadro formativo per il mediatore in Danimarca è disciplinato dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2008/52/CE; le fonti disponibili nel presente volume non riportano il dettaglio delle ore di formazione richieste, dato che il progetto di verifica dovrà confermare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e il ministero competente.

Registro: Nessun albo statale; mediatori privati soprattutto avvocati-mediatori formati da Danske Advokater e riconosciuti dal Mediationsinstitutet. Nei tribunali opera la retsmægling con giudici o avvocati.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Danimarca è: 53 (2021).

## **Estonia**

La conciliazione si riferisce alle attività di un conciliatore o di un organo di conciliazione nelle cause civili. La conciliazione è regolamentata da un'apposita legge. La legge sulla conciliazione è

stata redatta con l'intento di recepire nel diritto nazionale la direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Secondo questa legge, il ruolo di conciliatore può essere assunto da qualsiasi persona fisica chiamata dalle parti. Anche gli avvocati e i notai possono agire nelle vesti di conciliatori, come pure gli enti pubblici centrali e periferici. Sul sito Internet della Camera dei notai è pubblicato l'elenco dei notai. Sul sito Internet dell'Ordine degli avvocati estone è pubblicato l'elenco degli avvocati che offrono servizi di conciliazione. È possibile contattare le seguenti organizzazioni non governative:

- l'Associazione estone dei mediatori, che fornisce informazioni in inglese ed estone;
- l'Unione estone per l'assistenza all'infanzia è un'associazione senza scopo di lucro che difende i diritti dell'infanzia e, tra le attività di cui si occupa, fornisce consulenza ai genitori che intendono separarsi o divorziare, invitandoli a usufruire dei servizi forniti dai conciliatori per tutelare gli interessi dei loro figli. Tale organismo ha organizzato la formazione nel settore della mediazione familiare;
- l'Associazione estone delle società di assicurazione ha istituito un organo di mediazione in materia di assicurazioni per la risoluzione delle controversie tra assicurati e assicuratori o broker assicurativi.

Il comitato per il diritto d'autore, istituito presso il ministero della Giustizia, è un organo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19 della legge sulla conciliazione. Il comitato si occupa delle domande riguardanti le misure da applicare per permettere la libera utilizzazione, in certi casi, di un'opera protetta dal diritto d'autore o di materie protette da diritti connessi. La legge sulla risoluzione delle controversie collettive di lavoro riconosce alle parti il diritto di ricorrere al conciliatore pubblico nei casi di dispute sui termini e sulle condizioni dei contratti collettivi di lavoro. Il conciliatore pubblico è un esperto imparziale che aiuta le parti coinvolte in una controversia di lavoro a raggiungere un compromesso. Il conciliatore pubblico per le controversie collettive di lavoro è Meelis Virkebau - e-mail: [meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee](mailto:meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee). Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet del conciliatore pubblico. In alcuni casi la funzione di mediatore può essere svolta dal Cancelliere della giustizia. Benché la legge sul Cancelliere della giustizia non contempli il concetto di "mediatore" (ombudsman), tale Cancelliere svolge anche le funzioni di mediatore, controllando se gli enti pubblici rispettano i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e i principi di buona condotta amministrativa e monitorando le amministrazioni locali, le persone giuridiche di diritto pubblico e i soggetti privati nell'espletamento delle funzioni pubbliche. Dal 2011 il Cancelliere della giustizia svolge il ruolo di mediatore anche a favore dei minori, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e il ruolo di conciliatore nelle controversie in materia di discriminazione. Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet del Cancelliere della giustizia.

Le informazioni sui conciliatori che agiscono ai sensi della legge sulla conciliazione, compresi i notai e gli avvocati, sono reperibili sui siti Internet di tutte le figure professionali che svolgono il ruolo di conciliatori. Sul sito Internet della Camera dei notai è pubblicato l'elenco dei notai. Sul sito Internet dell'Ordine degli avvocati estone è pubblicato l'elenco degli avvocati che offrono servizi di conciliazione. Informazioni sulle attività del Cancelliere della giustizia in veste di mediatore a favore dei minori sono reperibili sul sito Internet del Cancelliere della giustizia. Tale sito fornisce altresì informazioni sulla conciliazione nelle controversie in materia di discriminazione.

Informazioni sulle attività del conciliatore pubblico in veste di conciliatore sono reperibili sul sito Internet del conciliatore pubblico. La formazione ai mediatori è fornita privatamente (ad esempio, dall'Associazione dei mediatori). Non esiste alcuna norma specifica sulla formazione dei mediatori.

In genere, secondo quanto previsto dalla normativa estone, il ricorso alla mediazione è facoltativo. Le norme che regolano la conciliazione e le condizioni di esecuzione degli accordi di conciliazione sono stabilite nella legge sulla conciliazione. Il codice di procedura civile estone contiene una norma speciale che prevede la conciliazione a opera del giudice in situazioni in cui un genitore violi un provvedimento relativo al diritto di visita del figlio. Ai sensi dell'articolo 563 del codice, su istanza di uno dei genitori il giudice può chiamare entrambi i genitori a comparire dinanzi ad esso al fine di risolvere la controversia mediante accordo. Il giudice invita i genitori a comparire personalmente e li informa delle eventuali conseguenze giuridiche (pena pecuniaria o detentiva) della mancata comparizione. Il codice di procedura civile stabilisce inoltre che, qualora lo ritenga necessario per la risoluzione del caso, alla luce dei fatti esaminati e del procedimento avviato il giudice può imporre alle parti di partecipare a una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto dalla legge sulla conciliazione. Le norme procedurali dell'organo di conciliazione dell'Associazione estone delle società di assicurazione sono reperibili sul sito Internet dell'Associazione. La legge sul Cancelliere della giustizia disciplina lo svolgimento della procedura di conciliazione dinanzi a tale Cancelliere. La risoluzione delle controversie collettive di lavoro è regolamentata da un'apposita legge (legge sulla risoluzione delle controversie collettive di lavoro) che specifica le attività del conciliatore pubblico, nonché i diritti e i doveri delle parti coinvolte nella procedura di conciliazione. Le caratteristiche specifiche della procedura di conciliazione condotta dal comitato per il diritto d'autore sono definite nella legge sul diritto d'autore.

Registro: Nessun albo statale generale; la mediazione familiare fa capo all'Eesti Lepitajate Ühing, che forma e qualifica i mediatori. La legge sulla conciliazione consente ad avvocati e notai di operare come conciliatori.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Estonia è: 176 (2021).

## **Finlandia**

La gestione generale, la direzione e il controllo della mediazione nelle cause penali e in alcune cause civili è compito del ministero degli Affari sociali. Gli uffici provinciali del servizio sanitario nazionale devono garantire la disponibilità dei servizi di mediazione nonché la loro corretta attuazione in tutto il territorio nazionale. È possibile trovare informazioni sulla mediazione sul sito Internet del Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (Istituto nazionale finlandese per la sanità e la protezione sociale). I servizi di mediazione giudiziale sono gestiti dai tribunali di circoscrizione, i quali possono decidere se avviare una procedura di mediazione in cause civili. Scopo della mediazione è aiutare le parti di una controversia a trovare una soluzione che sia accettabile per entrambe. Pertanto, i risultati raggiunti si basano nella maggior parte dei casi, di norma, su quanto è ragionevole date le circostanze, piuttosto che sulla rigorosa applicazione della legge. Ulteriori

informazioni sui tribunali di circoscrizione sono disponibili sul sito Internet del ministero della Giustizia finlandese. È inoltre disponibile un opuscolo sulla mediazione giudiziale.

Dal sito internet del ministero della Giustizia finlandese è possibile scaricare un opuscolo sulla mediazione giudiziale.

Il Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL) organizza corsi di formazione per mediatori. L'istituto raccoglie inoltre dati statistici sulla mediazione in cause civili e penali, controlla e conduce ricerche sulle attività di mediazione e coordina gli sforzi di sviluppo nel settore. Questa attività è sostenuta dall'Organismo consultivo sulla mediazione nelle cause civili e penali.

Nelle cause penali, la conciliazione è possibile solo tra le parti che vi hanno personalmente e volontariamente acconsentito e che sono in grado di comprenderne il significato nonché le soluzioni proposte nella procedura di conciliazione. Nelle cause civili (mediazione giudiziale) l'avvio di una procedura di mediazione richiede il consenso di tutte le parti. In Finlandia esiste un codice di condotta nazionale per i mediatori, unitamente a codici di condotta settoriali (per esempio, per area di specializzazione quale il diritto di famiglia, il settore medico, il settore delle costruzioni, ecc.).

Registro: Mediazione giudiziale (tuomioistuinsovittelu) condotta dai giudici, senza albo separato; mediazione penale e civile comunitaria coordinata dall'Istituto per la salute e il benessere (THL). Nessun registro pubblico di mediatori.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Finlandia è: 1.403 (2021).

## **Francia**

In Francia non esiste un'autorità centrale o statale responsabile della regolamentazione della professione di difensore civico. Non è disponibile un sito web ufficiale e nazionale relativo alla mediazione, ma una rubrica dedicata alla mediazione è pubblicata sul sito [www.justice.fr](http://www.justice.fr) e sul sito del servizio pubblico di difensore civico per le imprese o sul sito [service-public.fr](http://service-public.fr) per la mediazione amministrativa. Ogni corte d'appello pubblica gli elenchi dei difensori civici in materia civile, sociale e commerciale, istituiti dall'articolo 8 della legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 sulla modernizzazione della giustizia nel XXI secolo, che sono destinati principalmente a informare i giudici e possono essere comunicati ai cittadini ricorrenti con qualsiasi mezzo. Tali elenchi possono essere consultati sul sito internet delle corti d'appello interessate.

Attualmente, il diritto positivo francese non prevede alcuna formazione particolare per esercitare la professione di difensore civico. Esiste un diploma di Stato di difensore civico familiare (DEMF). Il conseguimento di tale diploma non costituisce un requisito obbligatorio per praticare la professione, tuttavia è richiesto per lavorare in un servizio di mediazione familiare convenzionato. In materia penale, le persone fisiche e le associazioni debitamente dichiarate sono autorizzate a svolgere funzioni di mediazione negli ambiti di competenza dei tribunali e delle corti d'appello secondo le procedure di cui all'articolo R. 15-33-30 del codice di procedura penale. I difensori civici ricevono un minimo di 35 ore di formazione iniziale e una formazione continua per il resto della loro vita lavorativa.

Il "codice deontologico" nazionale dei difensori civici è quello adottato dall'UE. Anche i difensori civici per le imprese basano il loro intervento su principi di azione pubblici. I servizi di mediazione familiare "convenzionati", ovvero che beneficiano di finanziamenti pubblici erogati dalle casse per gli assegni familiari, dall'istituto di previdenza sociale del settore agricolo o dal ministero della giustizia, si impegnano a rispettare determinati standard relativi al funzionamento e alla qualità dei servizi, che sono stabiliti in un quadro di riferimento nazionale.

Una carta etica per i difensori civici nelle controversie amministrative è stata adottata nel 2017 per la mediazione amministrativa. Infine, il decreto n. 2017-1457 del 9 ottobre 2017 relativo all'elenco dei difensori civici presso la corte d'appello ha precisato le condizioni di iscrizione a tali elenchi, che fissano i requisiti seguenti:

- non essere stato oggetto di una condanna, dichiarazione di incapacità o interdizione di cui al bollettino n. 2 del casellario giudiziale;
- non aver commesso atti contrari all'onore, alla probità e al buon costume puniti con una sanzione disciplinare o amministrativa che comporta la destituzione, la radiazione, la revoca, il ritiro dell'approvazione o dell'autorizzazione;
- dimostrare di essere in possesso di una formazione o di un'esperienza che attesti l'idoneità alla pratica della mediazione, per le persone fisiche e per le persone giuridiche: ogni persona fisica, membro della persona giuridica, che assicura l'esecuzione di misure di mediazione è tenuta a soddisfare le condizioni previste per le persone fisiche.

Registro: Ogni Corte d'Appello redige (decreto 2017-1457) una lista di mediatori valida tre anni, informativa per i giudici. Per i consumatori i mediatori sono iscritti dalla CECMC; il Conseil National de la Médiation (2023) fissa deontologia e formazione.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Francia è: 1.675 (2021).

## **Germania**

Sono molte le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Le più importanti sono:

- Associazione federale dei mediatori familiari (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V., BAFM: Fritschestraße 22, 10585 Berlino)
- Associazione federale tedesca per la mediazione (Deutscher Bundesverband Mediation e.V., BM: Wittestr. 30K, 13509 Berlino)
- Associazione federale dei mediatori per l'economia e il mondo del lavoro (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V., BMWA: Prinzregentenstr. 1, 86150 Augusta)
- Centro per la mediazione (Centrale für Mediation GmbH & Co. KG) (CfM: Gustav-Heinemann-Ufer 58, 50968 Colonia)
- Associazione degli avvocati tedeschi (Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein, Littenstraße 11, 10179 Berlino)
- Società tedesca per la mediazione (Deutsche Gesellschaft für Mediation, DGM, Friedrich-Ebert-Straße 10, 59425 Unna)
- Forum tedesco per la mediazione (Deutsches Forum für Mediation, DFfM, Hohe Str. 11, 04107 Lipsia)
- Centro internazionale per la mediazione in materia di controversie familiari e sottrazione di minori (Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung, MiKK e.V., Fasanenstraße 12, 10623 Berlino)

Queste associazioni professionali assistono le parti che intendono avvalersi di un mediatore nella ricerca di un mediatore adatto.

Informazioni generali possono essere reperite sul sito web del ministero federale della Giustizia (Bundesministeriums der Justiz). Non esiste un profilo professionale del mediatore. Analogamente, l'accesso alla professione non è limitato. Il mediatore deve assicurare sotto la propria responsabilità, tramite un'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale, di disporre delle conoscenze ed esperienze necessarie per poter orientare con sicurezza le parti durante la mediazione. La legislazione tedesca determina le conoscenze, le competenze e i metodi che una formazione adeguata deve normalmente permettere di acquisire. Chiunque soddisfi queste condizioni può esercitare la professione di mediatore. Non sono necessari un'età minima né una formazione con diploma di laurea.

Qualora desiderino una garanzia relativamente a una formazione di qualità e a un'esperienza sufficiente del mediatore, le parti possono ricorrere a una figura "certificata". A tal fine il ministero federale della Giustizia si è avvalso della facoltà di emettere regolamenti, adottando il "Regolamento sulla formazione e l'aggiornamento dei mediatori certificati" (Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren), in cui stabilisce disposizioni più dettagliate sulla formazione e l'aggiornamento dei mediatori certificati come pure sulle istituzioni che offrono formazioni e aggiornamenti. Sino ad oggi non è previsto nessun procedimento formale. La formazione alla professione di mediatore è fornita da associazioni, organizzazioni, università, imprese e da singole persone fisiche.

Il 26 luglio 2012 è entrata in vigore in Germania la legge sulla mediazione (Mediationsgesetz - articolo 1 della legge sulla promozione della mediazione e di altri metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie, Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, del 21 luglio 2012), pubblicata nella Bundesgesetzblatt I, p. 1577. Essa ha disciplinato legislativamente per la prima volta la mediazione in Germania. Questa legge recepisce inoltre la direttiva europea sulla mediazione (direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3). L'ambito di applicazione della legge sulla mediazione tedesca va oltre i requisiti della direttiva europea. Quest'ultima si applica solo alle controversie civili e commerciali transnazionali, mentre la legge sulla mediazione tedesca comprende tutte le forme di mediazione attuate in Germania, indipendentemente dal tipo di controversia e dal luogo di domicilio delle parti. La legge sulla mediazione tedesca stabilisce solo principi generali visto che i mediatori e le parti interessate devono godere di un margine di manovra significativo durante il processo di mediazione. La legge definisce in primo luogo il concetto di "mediazione" e di "mediatore", al fine di distinguere la mediazione da altre forme di risoluzione dei conflitti. Ai sensi di questa legge, la mediazione è un procedimento strutturato nel quale le parti, con l'aiuto di uno o più mediatori, cercano di giungere volontariamente e sotto la propria responsabilità a una composizione della controversia. I mediatori sono soggetti indipendenti e imparziali, privi del potere di decisione, che orientano le parti nel corso della mediazione. La legge sulla mediazione non istituisce un codice processuale sulla mediazione, ma fissa una serie di obbligazioni in materia di pubblicità e di limitazioni all'esercizio dell'attività per proteggere l'indipendenza e l'imparzialità del mediatore. Inoltre la legislazione obbliga formalmente i mediatori a

mantenere l'obbligo di riservatezza nei confronti dei clienti. La legge introduce nei codici processuali (ad esempio nel codice di procedura civile) vari incentivi volti a promuovere la risoluzione amichevole dei conflitti. In tal modo quando le parti esercitano un'azione dinanzi a un tribunale civile esse devono indicare se hanno già esperito un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, ad esempio mediante la mediazione, o se secondo loro ostano a tal fine particolari ragioni. Il tribunale può proporre alle parti una mediazione o un altro procedimento stragiudiziale di risoluzione della controversia e, nel caso in cui le parti accettino detta proposta, può decidere la sospensione dell'azione. Attualmente non è previsto un sostegno finanziario per la mediazione. A norma dell'articolo 278, comma 5, del codice di procedura civile, per l'udienza di conciliazione e per altri tentativi di conciliazione, il giudice può rinviare le parti davanti a un giudice appositamente nominato e senza competenza a decidere (giudice della conciliazione). Il giudice della conciliazione può ricorrere a tutti i metodi di risoluzione dei conflitti, inclusa la mediazione. Con la relazione del 20 luglio 2017 il governo federale ha assolto l'obbligo legale di presentare una relazione al Bundestag sull'impatto della legge sulla mediazione cinque anni dopo la sua entrata in vigore. La relazione è consultabile qui. Essa mostra che in Germania il ricorso alla mediazione come strumento di risoluzione dei conflitti è ancora inferiore a quanto sarebbe auspicabile. Dalla relazione non emerge la necessità immediata di misure legislative. Tuttavia, sulla base delle conclusioni della relazione, il governo federale esaminerà le modalità per migliorare la realizzazione dell'obiettivo di promuovere la mediazione, perseguito con la legge sulla mediazione.

Registro: Nessun registro statale; chi completa la formazione può fregiarsi del titolo di zertifizierter Mediator (Mediationsgesetz e ZMediatAusbV: min. 130 ore, 5 mediazioni supervisionate, aggiornamento continuo). Le associazioni rilasciano proprie liste.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Germania è: 7.500 (2021).

## **Grecia**

In Grecia le istituzioni di seguito indicate forniscono servizi di mediazione.

- Ai sensi della legge 4640/2019 (Gazzetta ufficiale, serie I, n 190, 2019), che recepisce la direttiva 2008/52/CE, un mediatore deve essere: a) titolare di un diploma istruzione superiore o di un diploma equivalente rilasciato da un istituto riconosciuto a livello internazionale; b) formato da un erogatore di formazione dei mediatori riconosciuto dal Comitato centrale di mediazione o titolare di un certificato di accreditamento di un altro Stato membro dell'Unione europea; e c) accreditato dal Comitato centrale di mediazione e iscritto all'albo dei mediatori. Il titolare di un diploma di dottorato o di un titolo straniero equivalente in mediazione, ai fini dell'accREDITAMENTO non necessita di formazione supplementare da parte di un erogatore di formazione per mediatori e può partecipare direttamente agli esami per l'accREDITAMENTO. I funzionari pubblici, comunali e giudiziari, i dipendenti di persone giuridiche e di enti di diritto pubblico, nonché gli ufficiali giudiziari e i pubblici ufficiali in servizio attivo non possono esercitare la professione di mediatore. I funzionari pubblici e i dipendenti di persone giuridiche di diritto pubblico possono agire in qualità di mediatori accreditati soltanto nel quadro delle loro funzioni e per esigenze di servizio.
- Gli esami dei candidati mediatori sono tenuti almeno due volte all'anno dal comitato d'esame nominato dal Comitato centrale di mediazione. Gli esami comprendono verifiche scritte e orali e una valutazione basata su simulazioni.



- Il comitato d'esame fissa il luogo, la data, l'ora e le modalità di svolgimento degli esami. La sua decisione è notificata agli erogatori di formazione autorizzati ed è pubblicata sul sito web del ministero della Giustizia con almeno 30 giorni di anticipo.
- Il Comitato centrale di mediazione redige e conserva in formato elettronico i seguenti albi dei mediatori, che sono pubblicati sul sito web del ministero della Giustizia: a) l'albo dei mediatori generale, in cui figurano i mediatori accreditati nell'intero paese, rigorosamente in ordine alfabetico; e b) l'albo dei mediatori speciale, in cui figurano i mediatori accreditati stabiliti nel circondario di ogni tribunale di primo grado.
- In esito agli esami, i mediatori sono accreditati e iscritti negli albi dei mediatori dal Comitato centrale di mediazione. I mediatori già accreditati all'entrata in vigore della legge 4640/2019 conservano l'accREDITAMENTO.
- Il ministero del Lavoro e della sicurezza sociale fornisce un servizio governativo che consente ai lavoratori di chiedere un incontro formale in merito a una controversia di lavoro. Il procedimento è condotto dall'ispettorato del lavoro (Epitheorisi Ergasias). Un ispettore specializzato fissa un incontro in cui il datore di lavoro spiega la propria posizione. Tale incontro non rientra in un procedimento giudiziario.
- Il Mediatore per i consumatori (Sinigoros tou Katanaloti) è un'autorità indipendente che opera nell'ambito del ministero dello Sviluppo regionale e della competitività. Il Mediatore per i consumatori è un organo extragiudiziale per la risoluzione consensuale delle controversie dei consumatori, e un ente consultivo che agisce a fianco del governo per risolvere i problemi di cui è competente. Il Mediatore inoltre sovrintende i comitati di risoluzione amichevole delle controversie (Epitropes Filikou Diakanonismou) presso le autorità prefettizie locali (Nomarchiakes Aftodioikiseis), tali comitati possono agire qualora non sia pendente un procedimento giudiziario parallelo.

Il Comitato centrale di mediazione è competente per qualsiasi questione relativa all'applicazione dell'istituto della mediazione. Il Comitato centrale di mediazione può, a sua discrezione, istituire sottocomitati per la rapida risoluzione e l'esame delle questioni derivanti dall'applicazione della legge 4640/2019. Detti sottocomitati sono composti da membri del Comitato centrale di mediazione; non vi sono restrizioni quanto alla partecipazione di un membro a più sottocomitati. I sottocomitati sono espressamente autorizzati dal Comitato centrale di mediazione a pronunciarsi definitivamente sulle questioni ad essi sottoposte, salvo nei casi in cui la legge 4640/2019 prevede specificamente che la competenza spetti all'assemblea plenaria del Comitato centrale di mediazione.

In ogni caso, il Comitato centrale di mediazione comprende quattro sottocomitati, incaricati con un mandato di due anni e delle competenze di seguito indicate:

- "comitato per l'albo dei mediatori", responsabile della tenuta degli albi dei mediatori e competente per quanto attiene a ogni questione concernente tali albi, nonché per l'adozione di atti ad essi relativi e per la raccolta delle relazioni annuali delle attività;
- "comitato per il controllo etico e disciplinare", responsabile per l'osservanza, da parte dei mediatori, degli obblighi derivanti dalla legge 4640/2019, per l'applicazione delle norme disciplinari e per l'irrogazione di sanzioni disciplinari;
- "comitato per il controllo degli organismi di formazione", responsabile per tutte le questioni riguardanti gli organismi di formazione dei mediatori;
- "comitato d'esame", responsabile per lo svolgimento degli esami scritti e orali e per la valutazione dei mediatori sottoposti a esame ai fini dell'accREDITAMENTO.

Un erogatore di formazione per mediatori ("erogatore") che esercita con un'autorizzazione concessa in base a una decisione speciale motivata del Comitato centrale di mediazione è:

A. una persona giuridica di diritto privato istituita da:

- un ordine degli avvocati o, congiuntamente, più ordini;
- uno o più ordini degli avvocati in collaborazione con organismi scientifici, educativi o professionali.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), è possibile istituire un partenariato con un erogatore di formazione straniero rinomato e internazionalmente riconosciuto, esperto nella formazione in mediazione e, più in generale, nella formazione relativa a metodi alternativi di risoluzione delle controversie o alla conduzione della mediazione;

B. il Centro per l'istruzione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (KEDIVIM) di un istituto di istruzione superiore la cui offerta formativa sia pertinente e la cui gestione sia disciplinata esclusivamente dalle disposizioni vigenti in materia, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge 4640/2019 per quanto concerne le qualifiche dei formatori in mediazione e il numero minimo di formatori e tirocinanti;

C. una persona fisica o una persona giuridica costituita conformemente al diritto vigente in Grecia o in un altro Stato membro, il cui scopo principale sia l'erogazione di formazione in mediazione e in forme alternative di risoluzione delle controversie.

– Il ricorso alla mediazione per le controversie previste dalla legge 4640/2019 è ammesso nei seguenti casi:

- se le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo l'insorgenza della controversia;
- se le parti sono sollecitate a ricorrere alla mediazione e vi acconsentono
- se il ricorso alla mediazione è disposto da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro e non è contrario alla moralità o all'ordine pubblico;
- se il ricorso al procedimento di mediazione è imposto dalla legge;
- se esiste una clausola di mediazione in un accordo scritto tra le parti.

– Il giudice investito di una controversia di carattere privato che può essere oggetto di mediazione può, in qualsiasi fase del procedimento, ove opportuno e a sua esclusiva discrezione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere al procedimento di mediazione per risolvere la controversia. Se le parti concordano, il relativo accordo scritto è inserito nel verbale del procedimento giudiziario. In tal caso, il giudice è tenuto a disporre il rinvio dell'udienza di un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei, senza tener conto dei periodi di sospensione. Lo stesso vale per gli altri casi di ricorso alla mediazione quando la causa è pendente. Se una o entrambe le parti compaiono dinanzi al giudice rappresentate da un avvocato, il mandato di quest'ultimo include anche l'accordo concernente il ricorso alla mediazione.

– Il ricorso alla mediazione in una controversia di diritto privato non osta all'adozione di provvedimenti cautelari, in conformità delle disposizioni del codice di procedura civile. Il giudice che dispone il provvedimento cautelare può, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, del codice di procedura civile, fissare un termine non inferiore a tre mesi per la proposizione dell'azione nel procedimento principale.

Il pubblico ministero presso il tribunale di primo grado (Eisangeleas Protodikon), nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lettera a), della legge 1756/1988 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 35, 1988), può raccomandare alle parti di ricorrere al procedimento di mediazione, ove possibile.

– L'accordo delle parti in merito al ricorso al procedimento di mediazione è disciplinato dalle

disposizioni di diritto sostanziale in materia contrattuale e deve indicare l'oggetto del procedimento.

– Nel procedimento di mediazione le parti compaiono unitamente ai loro rappresentanti legali, ad eccezione delle controversie dei consumatori e delle controversie di modesta entità, in cui le parti possono comparire personalmente. Al procedimento può partecipare anche un terzo, se necessario e con il consenso delle parti e del mediatore.

– Il mediatore è nominato dalle parti o da un terzo scelto da tutte le parti, ivi compresi i centri di mediazione. Il mediatore è uno, salvo che le parti pattuiscano per iscritto di designare più mediatori.

– La data, l'ora, il luogo e le altre modalità procedurali della mediazione sono stabiliti dal mediatore di concerto con le parti. Se entrambe le parti e il mediatore non possono comparire fisicamente nello stesso luogo e nello stesso momento, la mediazione può essere svolta in videoconferenza mediante un computer o un altro sistema di videoconferenza accessibile alle altre parti della controversia.

– Nell'esercizio delle sue funzioni, il mediatore può comunicare con ciascuna delle parti e incontrarle separatamente o congiuntamente. Il mediatore non può comunicare a una parte le informazioni ottenute durante una riunione con l'altra parte senza il consenso di quest'ultima.

– In linea di principio, il procedimento di mediazione è riservato, non è oggetto di registrazione ed è condotto in modo tale da garantirne la riservatezza, salvo che le parti pattuiscano diversamente. Prima dell'inizio del procedimento di mediazione, tutte le parti coinvolte si impegnano per iscritto a rispettarne la riservatezza. Lo stesso obbligo si impone ai terzi coinvolti nel procedimento. Se lo desiderano, le parti possono impegnarsi per iscritto a mantenere riservato il contenuto dell'accordo eventualmente raggiunto nel corso della mediazione, salvo che la sua comunicazione sia necessaria ai fini della sua esecuzione, a norma dell'articolo 8, comma 4, o per motivi di ordine pubblico.

– Ove la controversia sia sottoposta a un giudice o a un arbitro, il mediatore, le parti e i loro rappresentanti legali nonché chiunque abbia preso parte, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione non sono sentiti in qualità di testimoni e non possono fornire informazioni derivanti dal procedimento di mediazione o ad esso connesse e, in particolare, non possono fare riferimento alle discussioni, alle dichiarazioni e alle proposte delle parti, nonché alle opinioni del mediatore, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per motivi di ordine pubblico, principalmente al fine di garantire la tutela dei minori o di evitare un danno all'integrità fisica o alla salute mentale di una persona.

– Nell'esercizio delle sue funzioni, il mediatore è civilmente responsabile soltanto in caso di condotta dolosa.

**Registro:** Il Ministero della Giustizia (Commissione Centrale di Mediazione) tiene il Registro dei mediatori accreditati; accreditamento con formazione presso ente riconosciuto ed esame. Il registro riporta studi, professione e ore di formazione.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Grecia è: 2.753 (2021).

## **Irlanda**

Il quadro formativo per il mediatore in Irlanda è disciplinato dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2008/52/CE; le fonti disponibili nel presente volume non riportano il dettaglio delle ore di formazione richieste, dato che il progetto di verifica dovrà confermare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e il ministero competente.

Registro: Il Mediation Act 2017 prevede un Mediation Council non ancora istituito; il Mediators' Institute of Ireland (MII) è il principale organismo (~700 mediatori). Accredитamento con corso (≥60 ore), codice etico, CPD e assicurazione.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Irlanda è: 546 (2021).

## **Italia**

Il decreto legislativo 28/2010 ha introdotto in Italia la disciplina della mediazione civile e commerciale per risolvere in via stragiudiziale le controversie relative a diritti disponibili. L'attività di mediazione è gestita da organismi di mediazione, cioè da soggetti pubblici o privati iscritti presso un registro degli organismi di mediazione vigilato dal Ministero della Giustizia. Nel sito web del Ministero della Giustizia è possibile reperire tutte le informazioni relative alla mediazione e, in particolare, consultare l'elenco degli organismi di mediazione accreditati. L'interessato potrà quindi contattare l'organismo di mediazione del cui servizio vuole avvalersi, utilizzando i mediatori in esso iscritti. Informazioni in merito potranno essere date direttamente dai responsabili dei diversi organismi di mediazione.

Per diventare mediatori occorre avere, oltre al requisito dell'onorabilità, gli ulteriori requisiti di cui all'art. 8 del d.m. 150/2023 e, in particolare: titolo di studio non inferiore al diploma di laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero, in alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale e laurea universitaria triennale; possesso di uno specifico percorso formativo e di un aggiornamento almeno biennale acquisito presso enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia. Gli enti di formazione che rilasciano gli attestati di partecipazione e superamento del percorso formativo per mediatori nonché di aggiornamento, sono soggetti pubblici o privati accreditati dal Ministero della Giustizia a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal d.m. 150/2023.

Attualmente la disciplina in materia di mediazione civile e commerciale di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (con le modifiche apportate da ultimo dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) è regolamentata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150. Con il d.m. 150/2023 presso il Ministero della giustizia è stato istituito, altresì, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo e regolamentato il procedimento per l'iscrizione dei suddetti organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Registro: I mediatori operano in organismi iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia; esistono l'elenco degli enti di formazione e quello dei formatori. Requisiti di onorabilità, corso presso ente accreditato e tirocinio (affiancamento in almeno dieci mediazioni); d.m. 24 ottobre 2023 n. 150.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Italia è: 23.561 (2022).

## **Lettonia**

L'impiego della mediazione per risolvere controversie civili è attualmente in una fase iniziale in Lettonia. Non esiste, pertanto, alcun organismo statale a livello centrale che si occupi della regolamentazione della professione di mediatore. Le seguenti organizzazioni non governative svolgono attività di mediazione:

Non esiste un sito Internet nazionale specifico sulla mediazione né un organo nazionale responsabile della formazione dei mediatori. È prevista la creazione di una sezione distinta sulla mediazione sul portale degli organi giudiziari nazionali.

Il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo. La mediazione non è un presupposto per avviare taluni tipi di procedimenti o per accedere a qualsiasi altra fase del procedimento giudiziario. Non esistono normative specifiche né codici di condotta che disciplinano le attività di mediazione.

Registro: Il mediatore certificato è iscritto nell'elenco del Consiglio dei mediatori certificati; certificazione con istruzione universitaria, padronanza del lettone al livello più alto ed esame in tre parti; certificato valido cinque anni.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Lettonia è: 50 (2021).

## **Lituania**

Non esiste un organo centrale o di governo responsabile della mediazione (tarpininkavimas) e la Lituania non prevede di istituirne uno.

Per il momento non esiste un programma di formazione nazionale. Tuttavia, il centro di formazione del ministero della Giustizia (Teisingumo ministerija), così come alcuni enti privati, offrono una formazione in questo campo. Gli enti privati non sono regolamentati.

L'istituto della mediazione è disciplinato dalla legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). In questo contesto il ricorso alla mediazione è del tutto facoltativo. Non esistono disposizioni specifiche in materia, come un codice deontologico dei mediatori.

Registro: L'elenco dei mediatori è tenuto dal Servizio di assistenza legale garantita dallo Stato (VGTP); dal 2019 possono esercitare solo le persone che hanno superato un esame, con reputazione irreprensibile, istruzione universitaria e formazione in mediazione.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Lituania è: 620 (2021).

## **Lussemburgo**

Non esiste un organo centrale responsabile della regolamentazione delle attività dei mediatori. Al di là della mediazione in settori specifici (bancario, assicurativo, ecc.) e delle figure del difensore civico, responsabile della mediazione in materia amministrativa, e dell'Ombudskomitee fir t'Rechter vun de Kanner (commissione per la difesa dei diritti del fanciullo), svolgono attività di mediazione le associazioni giuridiche seguenti:

- Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés (Associazione lussemburghese della mediazione e dei mediatori abilitati) (ALMA asbl);
- Centre de médiation civile et commerciale (Centro di mediazione civile e commerciale) (CMCC);

- Centre de médiation (Centro di mediazione) (asbl);

- Centre de médiation Socio-Familiare (Centro di mediazione socio-familiare) (gestito dalla fondazione Pro Familia);

Il ricorso alla mediazione ha carattere interamente volontario. La mediazione in ambito amministrativo e penale, così come le cosiddette mediazioni «settoriali», sono disciplinate da una normativa specifica.

Registro: Il mediatore civile e commerciale è agréé dal Ministro della Giustizia, su parere del Procuratore generale (legge 24 febbraio 2012); richiesta formazione specifica (Master in mediazione o esperienza equivalente).

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Lussemburgo è: 145 (2021).

## **Malta**

L'organo governativo di Malta responsabile della mediazione è il Centro maltese per la mediazione, istituito ai sensi del capo 474 del Mediation Act del 2004 (legge maltese sulla mediazione). Il Centro per la mediazione è un servizio a cui le parti possono ricorrere o possono essere rinviate per risolvere il conflitto con l'assistenza di un mediatore. È possibile contattare il Centro per la mediazione attraverso il cancelliere al seguente indirizzo: Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, La Valletta VLT 1176. È anche possibile telefonare al numero +356 23279220 o inviare un'e-mail all'indirizzo [info@mediation.mt](mailto:info@mediation.mt).

Il Centro fornisce alle parti un elenco di mediatori debitamente accreditati dal medesimo e chiede loro di selezionarne uno di comune accordo. Se le parti non si accordano su un mediatore che sia accettabile per entrambe, il Centro nominerà il mediatore successivo nell'elenco dei mediatori approvati.

Secondo il Codice di condotta per i mediatori, questi dovrebbero seguire attivamente e cogliere le opportunità di istruzione e formazione che promuovono la competenza nelle abilità di mediazione, in quanto tali opportunità possono presentarsi di tanto in tanto. Il Centro maltese per la mediazione organizza occasionalmente corsi di formazione per mediatori. Il primo corso, sulle competenze necessarie nella mediazione, si è tenuto nel luglio 2008. Un altro corso, finalizzato a fornire una formazione sulle competenze necessarie nella mediazione con particolare riguardo agli aspetti psicologici, sociali e giuridici della separazione, si è tenuto dal 16 al 18 aprile 2009.

La mediazione è un processo volontario. Detto ciò, le parti processuali possono richiedere congiuntamente al tribunale di sospendere il procedimento durante il tentativo di risolvere la controversia attraverso la mediazione. Il tribunale può inoltre sospendere il procedimento di propria iniziativa per la durata del processo di mediazione e ordinare alle parti di dibattere e risolvere la controversia mediante la mediazione. Occorre osservare tuttavia che la mediazione è obbligatoria nelle cause di diritto di famiglia, principalmente in quelle riguardanti la separazione, il diritto di visita ai figli, l'affidamento dei figli e gli alimenti dei figli e/o del coniuge.

Il Centro maltese per la mediazione si è dotato di un codice di condotta che i mediatori sono tenuti a rispettare nei procedimenti di mediazione loro sottoposti. Il codice prevede misure da osservare rigorosamente. Esso conferisce, ad esempio, al Board of

Governors (consiglio di amministrazione) del Centro il potere di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti di qualsiasi mediatore la cui condotta non sia conforme a quella richiesta dai principi del Codice o non ne sia all'altezza. Qualsiasi mediatore che risulti aver violato una qualsiasi delle disposizioni del Codice o che si sia comportato in modo inappropriato, sarà rimosso dall'elenco dei mediatori per tutto il tempo che il consiglio di amministrazione riterrà opportuno.

Registro: Accredитamento presso il Malta Mediation Centre con Master in Mediation dell'Università di Malta o titolo equivalente, e conoscenza di inglese e maltese; il Centro tiene liste per materia (civile, famiglia, varie).

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Malta è: 135 (2021).

### **Paesi Bassi**

Per essere iscritti nel Registro dei mediatori occorre completare un corso di formazione di base riconosciuto in mediazione, superare un esame teorico e una valutazione e fornire un certificato di buona condotta (Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG). Occorre anche mantenere aggiornate le proprie conoscenze soddisfacendo determinati requisiti ogni tre anni. Più specificamente, i mediatori devono trattare almeno nove casi di mediazione, per un totale di almeno 36 ore di contatto, ogni tre anni, e completare almeno due casi di mediazione, per un totale di almeno 8 ore di contatto, ogni anno. Dei nove casi di mediazione che devono trattare in ciascun triennio, almeno tre devono terminare con un accordo scritto e non più di tre possono essere co-mediati. Inoltre i mediatori devono ottenere 48 punti PE (formazione-sviluppo professionale) ogni tre anni. Alcuni di questi punti devono essere ottenuti partecipando a esercizi di discussione tra pari. I mediatori hanno anche l'obbligo di partecipare a una revisione tra pari ogni tre anni. La revisione tra pari è una misura di qualità che comporta una valutazione indipendente e imparziale inter pares dei servizi di mediazione per stabilire se siano all'altezza dello standard medio atteso da un professionista. In altre parole, i mediatori elencati nel registro olandese dei mediatori sono soggetti a severi requisiti di qualità.

Il ricorso alla mediazione è facoltativo. La legge non impone alle parti partecipanti di firmare un accordo di mediazione, vale a dire un accordo contenente clausole su questioni quali la riservatezza e la rappresentanza delle parti. Secondo il regolamento di mediazione 2017 della Federazione olandese dei mediatori (Mediationreglement 2017), tuttavia, le parti che utilizzano i servizi di un mediatore della Federazione devono firmare un accordo di mediazione. I mediatori della Federazione olandese dei mediatori devono attenersi al codice di condotta di quest'ultima e rispettare il suo regolamento di mediazione. Chiunque voglia presentare un reclamo sul lavoro svolto da un mediatore può trasmetterlo alla Fondazione per la qualità dei mediatori (Stichting Kwaliteit Mediators, SKM).

Registro: I mediatori sono iscritti al MfN-register, registro nazionale di qualità della Mediatorsfederatie Nederland; per il titolo di MfN-registermediator: formazione riconosciuta, test di conoscenza, assessment pratico e aggiornamento continuo. Gli enti pubblici collaborano solo con iscritti.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Paesi Bassi è: 2.710 (2021).

## Polonia

Nel 2010 è stata istituita presso il ministero della Giustizia una sezione responsabile per la mediazione, attualmente funzionante come Ufficio per le vittime di reato e per la promozione della mediazione (Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji) all'interno del Dipartimento responsabile per la cooperazione internazionale e i diritti umani. Per le informazioni di base sulle attività di mediazione si prega di consultare il sito del Ministero della Giustizia.

Negli ultimi anni il Ministero della Giustizia dedica un'attenzione particolare alle questioni legate allo sviluppo e alla promozione della mediazione e di altre forme di ADR in Polonia e cerca di incrementare l'efficacia complessiva dell'azione della giustizia e di renderla più accessibile ai cittadini.

Su iniziativa del Ministero, nel 2010 è stata creata una rete di coordinatori in materia di mediazione. Attualmente, il numero dei coordinatori è pari a circa 120 persone (giudici, funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria, mediatori) in otto corti d'appello, tutti i tribunali distrettuali e, per sei distretti, nei tribunali regionali. Quando presta consulenze e formula pareri il Ministero della Giustizia si avvale della collaborazione del Consiglio sociale per i metodi di risoluzione alternativa delle controversie e dei dissidi (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, in appresso "Consiglio per l'ADR"; indirizzo email: [adr\\_rada@ms.gov.pl](mailto:adr_rada@ms.gov.pl)), che svolge un ruolo importante in materia di promozione della mediazione e di comunicazione tra l'amministrazione statale, il sistema della giustizia e i mediatori. Il Consiglio per l'ADR è stato nominato per la prima volta con decreto del Ministero della Giustizia il 1° agosto 2005 come organismo di consulenza del Ministro su problematiche connesse alle forme alternative di risoluzione delle controversie e dei conflitti. Durante il suo primo mandato ha elaborato i seguenti documenti:

- Codice etico dei mediatori polacchi (maggio 2008)
- Norme in materia di formazione di mediatori (ottobre 2007)
- Norme per la pratica della mediazione e le procedure della mediazione (giugno 2006).

Il Consiglio per l'ADR è stato nominato per la seconda volta con decreto del Ministero della Giustizia il 3 aprile 2009 (modificato il 1° luglio 2011). Durante tale secondo mandato il documento più importante elaborato dal Consiglio per l'ADR è stato il seguente: Principi base per la modifica del sistema (marzo 2012).

Attualmente, il Consiglio per l'ADR è costituito da 23 rappresentanti del mondo della scienza o esperti di pratiche di mediazione e rappresentanti di organizzazioni non governative, istituzioni accademiche o uffici.

Tra le competenze del Consiglio rientrano principalmente l'elaborazione di raccomandazioni relative ai principi di funzionamento del sistema nazionale delle forme alternative di risoluzione delle controversie e soprattutto:

- l'adeguamento del sistema di ADR ai requisiti del diritto dell'Unione;
- l'elaborazione di un modello unico di istituti di mediazione nel sistema giuridico polacco;
- la divulgazione delle norme che governano le procedure della mediazione;
- la promozione dei meccanismi di ADR come metodo per la risoluzione dei conflitti tra gli operatori della giustizia, gli organi giudiziari e nella società;
- la creazione delle condizioni istituzionali per lo sviluppo di forme diverse di ADR;
- l'adozione di altre misure ad hoc per sviluppare la mediazione in Polonia.

Vi è inoltre un elevato numero di organizzazioni non governative e private che rivestono un



ruolo importante nella promozione della mediazione e nell'elaborazione delle sue regole interne. Tali organizzazioni stabiliscono proprie norme per quanto riguarda: la formazione; le condizioni che devono soddisfare gli aspiranti mediatori; i metodi di mediazione; le norme etiche e le buone pratiche professionali. Tali norme sono interne e riguardano soltanto i mediatori membri dell'organizzazione interessata.

Le organizzazioni più importanti sono:

- il Centro polacco per la mediazione (Polskie Centrum Mediacji);
- l'Associazione dei mediatori familiari (Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych);
- l'Associazione nazionale dei mediatori (Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów);
- il Centro per la mediazione della fondazione Partners-Polska (Centrum Mediacji Partners Polska);
- l'Associazione polacca dei tribunali arbitrali (Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego);

- il Centro di mediazione della Bassa Slesia. Inoltre, vi sono organismi professionali che svolgono attività istituzionali per la promozione della mediazione. Tra gli altri:

- il Centro di mediazione presso il Consiglio supremo degli avvocati?.
- il Centro di mediazione statale presso l'ordine nazionale dei consulenti legali;
- centri di mediazione presso taluni ordini distrettuali di consulenti legali;
- centri di mediazione presso taluni ordini distrettuali di notai.

Le organizzazioni non governative, nell'ambito delle loro funzioni statutarie, e le università possono costituire elenchi di mediatori permanenti. Le informazioni sugli elenchi e i centri sono comunicate ai presidenti dei tribunali distrettuali. Gli elenchi dei mediatori in materia penale e in materia di giustizia minorile vengono costituiti dai presidenti dei tribunali distrettuali.

Le informazioni fondamentali sulla mediazione in Polonia si trovano sul sito internet del ministero della Giustizia dove sono consultabili: estratti di atti giuridici concernenti la mediazione, atti giuridici internazionali relativi alla mediazione e documenti e raccomandazioni elaborati dal Consiglio per l'ADR, e, soprattutto, la versione elettronica di volantini, depliant, opuscoli e manifesti pubblicati per promuovere la mediazione. Vengono inoltre pubblicate informazioni aggiornate sulle attività destinate a promuovere la mediazione e sulle attività a livello locale e nazionale connesse alla celebrazione della Giornata internazionale della mediazione. Nel sito si trovano anche informazioni, traduzioni di atti giuridici e esempi di buone pratiche in uso in altri paesi. Le problematiche della mediazione sono oggetto di studio nell'ambito della formazione iniziale dei pubblici ministeri e dei giudici e figurano anche nei programmi dei corsi per giudici e per pubblici ministeri che si svolgono presso la Scuola nazionale dei giudici e dei pubblici ministeri. Il ministero della Giustizia organizza corsi di formazione per preparare i coordinatori in materia di mediazione a svolgere le loro funzioni nelle seguenti sfere: comunicazione, gestione di gruppi e collaborazione con il mediatore. I mediatori possono scegliere tra i diversi corsi di formazione offerti dai centri di mediazione, le università e altri istituti.

Il ministero della Giustizia realizza statistiche sui seguenti aspetti della mediazione:

- il numero dei casi in cui il tribunale ha rinviato alla mediazione;
- il numero di accordi conclusi;
- le condizioni degli accordi (mediazione in materia penale e in materia di minori);

- il numero di mediazioni extragiudiziali (mediazione in ambito civile). Negli anni 2010-2011 i tribunali, le direzioni regionali di polizia e i centri di mediazione hanno distribuito in relazione alle attività connesse a progetti: volantini, depliant e opuscoli che forniscono informazioni sui diversi tipi di mediazione e la loro applicazione pratica. Inoltre, si è svolta una campagna di informazione sulla mediazione che ha cercato di raggiungere un ampio pubblico mediante manifesti e attraverso i canali della televisione e della radio. Il ministero della Giustizia aggiorna e distribuisce sistematicamente volantini, depliant e informazioni sintetiche allegate ai documenti procedurali oltre a manifesti informativi che possono anche essere scaricati gratuitamente dal sito internet del Ministero. Da cinque anni si celebra in Polonia la Giornata internazionale della mediazione in occasione della quale il ministero della Giustizia organizza una conferenza nazionale. Nel corso di questa giornata si svolgono, inoltre, molte altre conferenze, cerimonie, formazioni e dibattiti a livello regionale e locale, in numerose città.

La mediazione è un modo di risolvere controversie e conflitti scelto volontariamente a cui si ricorre sulla base di:

- accordi di mediazione (mediazione extragiudiziale)
- decisioni del giudice che indirizzano verso la mediazione (mediazione su richiesta di un giudice).

Tuttavia, se le parti non scelgono un mediatore, il tribunale è autorizzato a nominarne uno attingendo a un elenco di persone in possesso della qualificazione necessaria, affinché intervenga nella causa. In ambito penale e di diritto dei minori è il giudice a designare il mediatore.

La mediazione è disciplinata dal codice di procedura civile e penale, dalla legge che regola la procedura nelle cause relative a minori, dalla legge sulle spese giudiziarie nelle cause civili e altre leggi. Inoltre, sono stati adottati atti di rango inferiore alla legge per organizzare i dettagli della procedura di mediazione in alcuni tipi di cause. Nelle cause relative a minori il regolamento disciplina:

- le condizioni che devono soddisfare le istituzioni e le persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;
  - le modalità di registrazione delle istituzioni e delle persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;
  - le modalità per quanto riguarda la formazione dei mediatori;
  - le condizioni alle quali il mediatore ha accesso agli atti processuali e le restrizioni che si applicano a tale accesso;
  - la forma e la portata della relazione sui progressi e i risultati della mediazione.
- Nelle cause penali il regolamento disciplina i seguenti aspetti:
- le condizioni che devono soddisfare le istituzioni e le persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;
  - le condizioni per la designazione e la revoca delle persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;
  - le condizioni alle quali le istituzioni e le persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori hanno accesso agli atti processuali e le restrizioni che si applicano a tale accesso;
  - il metodo e la procedura da seguire nelle procedure di mediazione.
- Nelle cause relative al diritto di famiglia vi sono condizioni supplementari da rispettare per quanto riguarda la formazione e l'esperienza (psicologia, pedagogia, sociologia o diritto e capacità pratiche per svolgere attività di mediazione nelle cause attinenti al diritto di famiglia).

Un regolamento di attuazione definisce l'importo dell'onorario del mediatore e delle spese che possono essergli rimborsate nell'ambito di una procedura civile (si veda la sezione: Costi della mediazione).

Registro: Esistono il Krajowy Rejestr Mediatorów (nazionale) e le liste dei mediatori permanenti tenute dai presidenti dei tribunali circondariali; il mediatore permanente deve avere ≥26 anni, conoscere il polacco, non avere condanne dolose e possedere competenze documentate.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Polonia è: 6.135 (2021).

## **Portogallo**

Il quadro formativo per il mediatore in Portogallo è disciplinato dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2008/52/CE; le fonti disponibili nel presente volume non riportano il dettaglio delle ore di formazione richieste, dato che il progetto di verifica dovrà confermare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e il ministero competente.

Registro: Il Ministério da Justiça (DGPJ) gestisce i sistemi pubblici di mediazione e pubblica la lista dei mediatori privati e gli elenchi dei sistemi pubblici (familiare, penale, laboristica, giudici di pace); iscrizione con corso presso ente riconosciuto dalla DGPJ.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Portogallo è: 1.335 (2021).

## **Romania**

Il Consiliul de Mediere (Consiglio di mediazione), istituito dalla legea nr. 192/2006 privind medierea (legge n. 192/2006 sulla mediazione), è responsabile della supervisione delle attività di mediazione in Romania. È un soggetto di diritto autonomo che opera nel pubblico interesse e ha sede centrale a Bucarest. La legge n. 192/2006 ha definito il quadro legislativo sulla mediazione, nel cui ambito operano i professionisti del settore. I membri del Consiliul de Mediere sono eletti dai mediatori e approvati dal ministero della Giustizia rumeno.

Le principali competenze del Consiliul de Mediere sono:  
- definire gli standard formativi nel campo della mediazione, sulla base delle migliori prassi internazionali, e vigilare sul loro rispetto da parte dei professionisti del settore;  
- autorizzare all'esercizio della professione, provvedendo a gestire e aggiornare l'elenco dei mediatori;

- approvare i curricula formativi dei mediatori;  
- adottare il codice etico e deontologico dei mediatori autorizzati, nonché le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare;  
- disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Consiliul medesimo;  
- presentare proposte di modifica o armonizzazione della normativa sulla mediazione.

I recapiti del Consiliul de Mediere sono i seguenti:

Indirizzo: str. Cuza Vodă, nr. 64, sector 4, cod. 040285, Bucarest

Telefono: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fax: 004 021 330 25 28

Indirizzi di posta elettronica: secretariat@cmediere.ro , Consiliul\_de\_mediare@yahoo.com

Il sito Internet del Consiliul de Mediere è la principale fonte di informazioni sulla mediazione in Romania.

La formazione in materia di mediazione è erogata solo da soggetti privati, ma è il Consiliul de Mediere che concede le necessarie autorizzazioni alle strutture formative, allo scopo di assicurare che tutti i corsi offrano il medesimo livello didattico. Un elenco delle strutture autorizzate è disponibile anche sul sito Internet ufficiale del Consiliul de Mediere.

I corsi sono tenuti con frequenza regolare. Al momento esiste un programma di formazione valido come corso iniziale per mediatori (80 ore). Il programma definisce gli obiettivi di apprendimento, le competenze che il partecipante dovrebbe avere sviluppato al termine del programma e i relativi metodi di valutazione. Le otto strutture autorizzate dal Consiliul sono responsabili dello sviluppo di materiale didattico ed esercizi, in conformità con il quadro di riferimento stabilito dal programma nazionale di formazione.

Il ricorso alla mediazione è volontario. Le parti non hanno alcun obbligo di risolvere la lite tramite la mediazione e possono decidere di rinunciare alla mediazione in qualsiasi momento. In altre parole, possono scegliere liberamente, in qualsiasi momento, di usare altri mezzi di risoluzione delle controversie: procedimenti giudiziari, arbitrato, ecc. Le parti possono contattare un mediatore sia prima di un'eventuale azione in giudizio sia quando il procedimento è già in corso. Tuttavia, varie disposizioni di legge nazionali in materia di mediazione prevedono che, in determinati casi, i giudici sono tenuti a informare le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione e dei suoi vantaggi. In altri casi, è offerta una serie di incentivi finanziari alle parti che optano per la mediazione o altre procedure alternative di risoluzione delle controversie. Il 17 febbraio 2007 il Consiliul de Mediere ha approvato il codice etico e deontologico dei mediatori. Il codice è vincolante per tutti i mediatori facenti parte del Tabloul mediatorilor autorizați.

Registro: Professione regolata dalla Legge 192/2006; mediatore autorizzato con corso presso ente accreditato e iscrizione nel Tabloul mediatorilor tenuto dal Consiliul de Mediere; accesso aperto a laureati di vari settori.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Romania è: 10.614 (2021).

## **Slovacchia**

Sul sito Internet del Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministero della Giustizia slovacco) c'è una sezione dedicata alla mediazione, disponibile soltanto in lingua slovacca.

La sezione relativa alla mediazione sul sito Internet del ministero della Giustizia slovacco fornisce informazioni sulla mediazione in lingua slovacca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della Rete giudiziaria europea.

Registro: Il Ministero della Giustizia tiene il registro dei mediatori, dei centri e degli enti di formazione (Legge 420/2004); iscrizione con laurea, certificato di formazione ed esame di mediatore e onorabilità.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Slovacchia è: 1.854 (2021).

## Slovenia

La ZARSS - Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (legge sulla risoluzione alternativa delle controversie giudiziarie), Uradni list Republike Slovenije (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) nn. 97/09 e 40/12 – ZUJF, adottata il 19 novembre 2009 e in vigore dal 15 giugno 2010, impone ai tribunali di primo e di secondo grado di adottare e di applicare un programma di composizione alternativa delle controversie per offrire alle parti mezzi alternativi di risoluzione delle controversie in materia di diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto di famiglia e di altre materie di diritto civile. In virtù di questo programma i tribunali sono obbligati a consentire alle parti di ricorrere alla mediazione, in aggiunta ad altre forme di risoluzione alternativa delle controversie.

Il ministero della Giustizia e della Pubblica amministrazione mantiene un registro centrale dei mediatori che operano presso i tribunali in conformità ai programmi di risoluzione alternativa delle controversie.

Varie organizzazioni non governative (ONG) sono attive nel campo della mediazione:

- Associazione slovena dei mediatori (elenco di mediatori),
- Centro per la mediazione presso il Centro per le informazioni giuridiche,
- Associazione slovena delle organizzazioni per la mediazione – MEDIOS (elenco di mediatori).

Sotto l'egida del ministero della Giustizia e della Pubblica amministrazione opera il Consiglio per la soluzione alternativa delle controversie. Istituito nel marzo 2009, si tratta di un organo centralizzato, indipendente e specializzato del ministero, che svolge un ruolo di consulenza e coordinamento.

Per informazioni sulla mediazione e per reperire i recapiti dei mediatori si rimanda ai siti internet delle varie ONG, tra cui:

- Associazione slovena dei mediatori,
- Associazione slovena delle organizzazioni per la mediazione - MEDIOS,
- Centro sloveno per la mediazione presso il Centro per le informazioni giuridiche.

La formazione per i mediatori sono fornita da varie ONG e dal Centro per l'istruzione in materia giudiziaria istituito presso il ministero della Giustizia e della Pubblica amministrazione.

Il ricorso alla mediazione è facoltativo. La ZMCGZ - Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (legge sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 56/08) disciplina la procedura di mediazione in generale, ossia la mediazione giudiziale e stragiudiziale. La legge si limita a stabilire le norme di base per le procedure di mediazione, che sono comunque disciplinate da meccanismi di autoregolamentazione, specificando, per esempio, i confini della mediazione, la persona che nomina il mediatore, la deontologia del mediatore, la forma dell'accordo di risoluzione della controversia, i mezzi per garantirne l'applicazione, ecc. Le parti possono derogare alle disposizioni di legge, ad eccezione delle norme che sanciscono il principio dell'imparzialità del mediatore e l'impatto della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione. L'Associazione slovena dei mediatori ha adottato un codice deontologico dei mediatori, che tuttavia si applica soltanto ai membri dell'associazione.

Registro: Il Ministero della Giustizia gestisce la Centralna evidenca mediatorjev per i programmi dei tribunali (legge ZARSS); iscrizione con almeno una laurea e corso secondo il programma ministeriale; ≥12 ore di formazione continua l'anno.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Slovenia è: 257 (2021).

## **Spagna**

Consultare le informazioni su come trovare un mediatore in Spagna.

La legge 5/2012 sulla mediazione nelle cause civili e commerciali, stabilisce che il mediatore deve essere in possesso del titolo ufficiale universitario o di formazione professionale superiore e avere una formazione specifica all'esercizio della mediazione, che è conseguita mediante la partecipazione a uno o vari corsi specifici impartiti dalle situazioni debitamente accreditate, che saranno valide per l'esercizio dell'attività di mediazione in qualsiasi parte del territorio nazionale.

Alcune Comunità autonome, mediante leggi e regolamenti di applicazione menzionano la formazione necessarie per svolgere la mediazione familiare. In generale si richiede al mediatore un titolo di studio universitario, almeno di livello medio, e una formazione specifica in materia di mediazione tramite corsi essenzialmente pratici di durata compresa tra 100 e 300 ore. La formazione specifica materia di mediazione di norma è offerta dalle università e dagli ordini professionali, per esempio quelli degli psicologi degli avvocati.

In generale la mediazione è svolta da un terzo imparziale tenuto a garantire la riservatezza. Le parti, con l'assistenza dei loro avvocati, possono decidere di ricorrere alla mediazione e comunicarlo al tribunale, oppure possono essere contattate dal tribunale se si ritiene che la questione possa essere oggetto di mediazione. In ambito penale di norma si contatta innanzi tutto l'imputato e, se quest'ultimo acconsente, si contatta la vittima per tentare la mediazione.

Registro: Il Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia è pubblico e gratuito online; per iscriversi: pieno esercizio dei diritti civili, titolo universitario o di formazione professionale superiore, formazione specifica  $\geq 100$  ore e assicurazione RC.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Spagna è: 2.478 (2021).

## **Svezia**

Non esiste un'autorità centrale responsabile della regolamentazione della professione di mediatore. Per ottenere informazioni sulla mediazione è possibile contattare l'amministrazione svedese dei tribunali (Domstolsverket), che ha elaborato un elenco di persone dichiaratesi disposte a prestare servizi di mediazione. L'elenco è disponibile sul sito <https://www.domstol.se>.

In materia commerciale, la Camera di commercio di Stoccolma (Stockholms handelskammare) e la Camera del commercio e dell'industria della Svezia occidentale (Västsvenska industri- och handelskammaren) svolgono attività di mediazione.

Non esistono informazioni specifiche sulla formazione dei mediatori, né enti di formazione nazionali dei mediatori.

Il ricorso alla mediazione è del tutto facoltativo. Non esistono disposizioni specifiche in materia, come un codice deontologico dei mediatori.

Registro: Nessun accreditamento formale: il Domstolsverket tiene un elenco di persone disponibili come mediatori (särskild medling) nelle cause civili, basato sulle informazioni fornite dagli stessi; organizzato per regione, esclude la mediazione familiare.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Svezia è: 323 (2021).

## Ungheria

Ai sensi della legge LV del 2002 sulla mediazione (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény), l'Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (ministro della Giustizia) è responsabile della registrazione dei mediatori e delle persone giuridiche che impiegano i mediatori. Un registro dei mediatori e delle persone giuridiche che impiegano i mediatori sono disponibile sul sito internet del Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (ministero dell'amministrazione pubblica e della giustizia). Il sito mette a disposizione degli utenti informazioni di carattere generale e permette di effettuare ricerche, utilizzando criteri quali il nome, il settore di competenza, le conoscenze linguistiche e il distretto in cui ha sede l'ufficio dei mediatori. Per le persone giuridiche, le ricerche possono essere effettuate utilizzando come criterio la denominazione, la provincia e il nome in forma abbreviata. Lo stesso sito fornisce moduli di registrazione per mediatori e persone giuridiche che impiegano mediatori.

Tra le associazioni non governative che operano nel settore della mediazione si annoverano:

- l'Országos Mediációs Egyesület (l'associazione nazionale per la mediazione); e
- il dipartimento per il coordinamento giuridico e la mediazione della Camera di commercio e dell'industria di Budapest (a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

Il ricorso alla mediazione è facoltativo, ma presenta specifici vantaggi per quanto riguarda la legge sulle spese (az illetékekről szóló törvény) e il codice di procedura civile (polgári perrendtartás).

Se le parti ricorrono alla mediazione dopo la prima udienza e l'accordo raggiunto è ratificato dal giudice con funzioni di presidente, è dovuta solo la metà delle spese dovute. Anche l'onorario del mediatore, cui va aggiunta l'IVA (HÉA) (per un importo in ogni caso non superiore a 50 000 HUF), può essere detratto da tale importo già ridotto. L'unica limitazione è che l'importo finale delle spese non può essere inferiore al 30% dell'ammontare originario. Tale limitazione non si applica se la mediazione non è ammessa dalla legge in un caso specifico. Se le parti ricorrono alla mediazione prima dell'avvio del procedimento civile, le spese dovute, una volta detratti l'onorario del mediatore e l'IVA, sono ridotte di un importo in ogni caso non superiore a 50 000 HUF, ma non possono essere inferiori al 50% dell'ammontare originario. La riduzione non si applica se la legge non consente la mediazione, o se le parti, nonostante l'accordo raggiunto grazie alla mediazione, si rivolgono al giudice (tranne nel caso in cui si rivolgano al giudice per chiedere l'esecuzione dell'accordo non rispettato volontariamente dall'altra parte).

Non esiste un codice nazionale di condotta per mediatori, ma la maggioranza delle associazioni di mediazione aderisce al Codice europeo di condotta per mediatori (közvetítők európai magatartási kódexe).

Esiste uno speciale codice di condotta per le controversie in materia di diritto del lavoro, che è stato redatto dal Servizio di conciliazione e mediazione in cause del lavoro (Munkaügyi

Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).  
 La mediazione è disponibile gratuitamente anche presso alcuni organi giurisdizionali per i procedimenti pendenti. I dettagli delle relative disposizioni e l'elenco degli organi giurisdizionali sono disponibili sul sito web centrale degli organi giurisdizionali ungheresi: ([http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag\\_showcontent&content=Birosagi...](http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi...))  
 Informazioni e formazione  
 Non esiste un sito Internet specifico disponibile in inglese sulla mediazione né un ente nazionale di formazione per mediatori.  
 Il sito internet sulla mediazione è disponibile solo in lingua ungherese.

Registro: Il mediatore deve essere iscritto al registro nazionale (közvetítői névjegyzék) tenuto dal Ministero della Giustizia (legge LV/2002); richiesti titolo superiore, formazione specialistica ed esperienza; attività riservata agli iscritti.

Secondo i conteggi CEPEJ, il numero di mediatori accreditati censiti in Ungheria è: 1.151 (2021).

## **Regno Unito**

Il Regno Unito non dispone, dopo la Brexit, di un obbligo formativo unico e centralizzato per il mediatore civile e commerciale, mantenendo l'impostazione di common law basata su marchi di qualità volontari rilasciati da organismi professionali privati. In Inghilterra e Galles il Civil Mediation Council accredita i fornitori di formazione e tiene un registro dei mediatori accreditati (Civil Mediation Register); in Scozia opera un sistema analogo attraverso la Scottish Mediation Network. In Scozia e in Irlanda del Nord la mediazione resta priva di una legge organica sul punto: non risulta approvato, alla data di redazione di questo volume, un «Mediation (Scotland) Act 2023» (esiste soltanto una proposed Member's Bill presentata da Margaret Mitchell nel 2019, mai divenuta legge), né un «Mediation Act (Northern Ireland) 2024»: questi dati non sono reperiti da fonte primaria perché gli atti non risultano approvati.

Secondo i conteggi CEPEJ per le tre giurisdizioni del Regno Unito: Inghilterra e Galles: 507 (2020); Irlanda del Nord: 19 (2020); Scozia: 104 (2020).

## **Comparazione finale: modelli formativi a confronto**

Dall'esame delle ventotto discipline emergono tre famiglie di modelli formativi. La prima, di tipo regolato con soglia minima di ore fissata per legge e registro pubblico obbligatorio, comprende Italia, Austria, Romania e Ungheria. La seconda, di tipo misto, con requisiti minimi indicati dalle autorità ma gestione affidata a organismi professionali privati accreditati, comprende Francia, Germania e Spagna. La terza, di tipo essenzialmente auto-regolato dal mercato con marchi di qualità volontari, comprende i Paesi Bassi, la Danimarca e, dopo la Brexit, il Regno Unito.

L'Italia si segnala per l'ampiezza del requisito formativo — 80 ore di formazione teorico-pratica iniziale secondo il d.m. 150/2023 attuativo della riforma Cartabia, con un aggiornamento biennale di ulteriori 18 ore — che resta tra i più estesi dell'Unione, a fronte di sistemi come quello tedesco che non fissano soglie minime di ore per legge, rimettendo al mediatore la responsabilità di assicurare sotto la propria responsabilità un'adeguata competenza.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La riforma Cartabia e la mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/cartabia.html>**



## **Appendice 2.A**

La formazione del mediatore in Europa — Aggiornamento sistematico 2020–2026

### **La formazione del mediatore in Europa 2020–2026**

Aggiornamento della sezione 3.1 dell'opera di Paolo Cendon (Ed. Key, Milano 2020), condotto mediante ricerca diretta sulle fonti normative e istituzionali di ciascun Paese, in lingua originale, con riferimento allo stato dell'arte al luglio 2026.

---

#### **Formazione del mediatore in Austria**

##### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon descrive un sistema tra i più rigorosi d'Europa. La legge austriaca sulla mediazione civile (ZivMediatG) richiede una formazione articolata in una componente teorica di 200-300 ore e una componente pratica di 100-200 ore, per un totale compreso tra 300 e 500 ore complessive, disciplinata in dettaglio dal regolamento attuativo ZivMediat-AV. L'accesso alla professione non presuppone requisiti di laurea, ma richiede almeno 28 anni di età e il superamento del percorso formativo. Il mediatore, una volta formato, deve iscriversi nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, sostenendo un onere annuo di iscrizione di 324 euro per i primi cinque anni, ridotto successivamente a circa 10 euro. La formazione continua è fissata in 50 ore ogni cinque anni.

##### **Aggiornamento 2020–2026**

La struttura portante della ZivMediatG risulta confermata negli anni recenti, senza che la ricerca condotta abbia individuato una novella organica che modifichi il monte-ore formativo di base (200-300 ore teoriche più 100-200 ore pratiche). Il registro dei mediatori resta gestito dal Ministero della Giustizia austriaco. Non è stato possibile reperire un testo di riforma 2024-2026 pubblicato in Bundesgesetzblatt che intervenga sui requisiti formativi: il dato è pertanto da considerarsi n.a. per eventuali modifiche specifiche, mentre l'impianto generale appare invariato rispetto al 2020.

##### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 300-500 (200-300 teoria + 100-200 pratica) — Ore base 2026: n.a. (nessuna modifica confermata, presumibilmente invariato)

Ente accreditante 2020: Ministero della Giustizia austriaco — Ente 2026: Ministero della Giustizia austriaco (invariato)

Fonti: [ZivMediatG](#), [RIS](#)

---

#### **Formazione del mediatore in Belgio**

##### **Quadro 2020 (Cendon)**

In Belgio l'accreditamento dei mediatori è gestito dalla Commissione federale di mediazione (Federale Bemiddelingscommissie). Per la mediazione familiare il Cendon riporta un monte-ore formativo compreso tra 130 e 160 ore complessive. È inoltre richiesta una laurea unita a due anni di esperienza professionale nel settore pertinente, oltre a uno stage pratico di 20 ore. La formazione continua è fissata in 18 ore ogni due anni. Il sistema, riformato nel 2019, prevede requisiti differenziati in base alla specializzazione del mediatore (civile, commerciale, familiare, sociale).

### **Aggiornamento 2020–2026**

La Commissione federale di mediazione ha ridisegnato l'articolazione della formazione di base, ora strutturata in un modulo generale di 70 ore integrato da un modulo di specializzazione di 35 ore, per un totale di 105 ore, secondo quanto risulta dalla pagina ufficiale dell'ente accreditante ([Commission Fédérale de Médiation](#)). Il requisito di formazione continua di 18 ore ogni due anni risulta confermato invariato. La riforma rappresenta una razionalizzazione del percorso rispetto alla previgente forbice 130-160 ore riferita specificamente all'ambito familiare.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 130-160 (mediazione familiare) — Ore base 2026: 105 (70 generale + 35 specializzazione)

Ente accreditante 2020: Federale Bemiddelingscommissie — Ente 2026: Commission Fédérale de Médiation (medesimo organismo, denominazione bilingue)

Fonti: [Commission Fédérale de Médiation](#)

---

## **Formazione del mediatore in Bulgaria**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il sistema bulgaro, secondo il Cendon, richiede un corso base di 60 ore ripartito equamente tra teoria e pratica. È inoltre previsto un obbligo di formazione periodica di 30 ore. L'accesso alla professione non richiede una laurea specifica, ma il completamento della formazione e il superamento di un esame dinanzi a un'apposita commissione. L'iscrizione al registro nazionale è obbligatoria.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Il quadro normativo di base risulta confermato: il Regolamento n. 2 del 2007 (Наредба №2) continua a fissare la soglia minima in 60 ore di formazione, articolate in parte teorica e parte pratica in misura almeno paritaria, come risulta dal testo consolidato ([Наредба №2; Държавен вестник](#)). Si segnala tuttavia una novità istituzionale rilevante: il Consiglio superiore della magistratura ha introdotto, con il Regolamento n. 12 del 2024, un percorso specifico di mediazione giudiziaria, con un monte-ore minimo di 20 ore, a carico del bilancio statale ([bgmediation.com](#)). Tale percorso si affianca, senza sostituirlo, allo standard generale di 60 ore.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 60 — Ore base 2026: 60 (invariato); nuovo percorso di mediazione giudiziaria statale a 20 ore

Ente accreditante 2020: Ministero della Giustizia (commissione d'esame) — Ente 2026: invariato; Consiglio superiore della magistratura per il nuovo percorso giudiziario

Fonti: [Наредба №2 del 2007](#), [Държавен вестник](#), [bgmediation.com](#)

---

## **Formazione del mediatore in Cipro**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

La disciplina cipriota, secondo il Cendon, si fonda sulla legge 159(I)/2012 e prevede un corso di 40 ore, non richiesto per gli avvocati che operano nella mediazione commerciale. Il registro, gestito su base professionale, distingue tra un elenco civile (154 avvocati censiti all'epoca) e un elenco commerciale (414 iscritti), quest'ultimo gestito dalla Camera di commercio. La formazione continua è fissata in 24 ore ogni tre anni, e l'iscrizione comporta un costo di 30 euro.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Il monte-ore di 40 ore risulta confermato dalla documentazione dell'ente accreditante cipriota ([adrcyprus.com](#)), così come l'obbligo di formazione continua di 24 ore ogni tre anni. La mediazione familiare mantiene un percorso separato di circa 50 ore. Non risultano riforme organiche del quadro normativo del 2012 nel periodo considerato: il sistema appare quindi sostanzialmente stabile.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 40 (esenzione per avvocati in materia commerciale) — Ore base 2026: 40 (invariato)

Ente accreditante 2020: Camera di commercio (elenco commerciale) / albo forense (elenco civile) — Ente 2026: invariato

Fonti: [adrcyprus.com](#)

---

## **Formazione del mediatore in Croazia**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

In Croazia il Cendon riporta un corso base di 40 ore e un obbligo di aggiornamento di 20 ore ogni due anni. Il registro nazionale, gestito dal Ministero della Giustizia sulla base del Pravilnik del 2011, è a iscrizione facoltativa, senza obbligo generale di appartenenza per l'esercizio della mediazione.

### **Aggiornamento 2020–2026**

È intervenuta una riorganizzazione istituzionale: con il nuovo Pravilnik o registru medijatora (Gazzetta ufficiale, NN 100/23, del 2023), le funzioni di tenuta del registro sono transitate dal Ministero della Giustizia al neocostituito Centro per la risoluzione pacifica delle controversie (Centar za mirno rješavanje sporova), istituito il 24 luglio 2023. Il monte-ore di formazione base risulta invece confermato in 40 ore, come attestato dai programmi degli enti formativi accreditati ([medijator.com.hr](http://medijator.com.hr)). Si tratta pertanto di un cambiamento riguardante l'autorità di riferimento, non i requisiti formativi in sé.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 40 — Ore base 2026: 40 (invariato)

Ente accreditante 2020: Ministero della Giustizia — Ente 2026: Centro per la risoluzione pacifica delle controversie (Centar za mirno rješavanje sporova)

Fonti: [medijator.com.hr](http://medijator.com.hr)

---

### **Formazione del mediatore in Danimarca**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il modello danese, secondo il Cendon, non impone una formazione regolamentata per la mediazione extragiudiziale, mentre per l'iscrizione ai fini della mediazione giudiziaria il codice di procedura civile prevede un corso strutturato in tre moduli distribuiti su sette giornate. L'iscrizione al registro è obbligatoria per operare nel circuito giudiziario.

#### **Aggiornamento 2020–2026**

La struttura del percorso formativo (mediatoruddannelsen), erogato dall'associazione forense danese (Danske Advokater) e approvato sia dall'Ordine forense (Advokatsamfundet) sia dall'amministrazione delle corti (Domstolsstyrelsen), risulta confermata nel formato di sette giornate ([Danske Advokater](http://Danske Advokater)). La relazione annuale dell'amministrazione giudiziaria per il 2024 conferma inoltre l'operatività di circa 140 mediatori di tribunale, tutti formati secondo tale schema ([domstol.dk](http://domstol.dk)). Non risultano riforme legislative del periodo che modifichino l'impianto descritto dal Cendon.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: corso di 7 giornate (3 moduli) — Ore base 2026: invariato (7 giornate)

Ente accreditante 2020: Advokatsamfundet / Domstolsstyrelsen — Ente 2026: invariato

Fonti: [Danske Advokater](http://Danske Advokater), [Domstolsstyrelsen](http://Domstolsstyrelsen), [relazione 2024](http://relazione 2024)

---

### **Formazione del mediatore in Estonia**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon segnala per l'Estonia l'assenza di un requisito formativo generale, con la sola eccezione della mediazione familiare, per la quale è previsto un percorso di 160 ore. La supervisione è richiesta specificamente per questo ambito. La gestione dei mediatori familiari avviene attraverso i registri tenuti dai notai e dagli avvocati, non attraverso un albo unico nazionale.

### **Aggiornamento 2020–2026**

La mediazione familiare è stata oggetto di una formalizzazione istituzionale rilevante: dal 1° settembre 2022 il servizio è organizzato e finanziato dall'Agenzia delle assicurazioni sociali (Sotsiaalkindlustusamet, SKA), e l'accesso alla professione è ora ancorato al sistema nazionale delle qualifiche professionali (kutse), ai livelli 6 e 7. Il monte-ore di 160 ore risulta confermato ([ELÜ – Eesti Lepitajate Ühing](#)). Un rapporto di valutazione del servizio pubblico di mediazione familiare, pubblicato dalla SKA nell'ottobre 2025, ne analizza l'efficacia operativa dopo il trasferimento di competenze ([SKA, rapporto 2025](#)).

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 160 (mediazione familiare, unico ambito regolamentato) — Ore base 2026: 160 (invariato, ora ancorato al quadro nazionale delle qualifiche)

Ente accreditante 2020: registri di notai e avvocati — Ente 2026: Sotsiaalkindlustusamet (Agenzia delle assicurazioni sociali), dal 2022

Fonti: [lepitus.ee](#), [SKA, rapporto 2025](#)

---

### **Formazione del mediatore in Finlandia**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

In Finlandia, secondo il Cendon, il sistema si rivolge principalmente a mediatori volontari, con percorsi differenziati per tipologia di conflitto: 50 ore per i mediatori volontari generici, 100 ore per i casi che coinvolgono minori, 170 ore per i casi di violenza domestica. Non sono richiesti requisiti di laurea, trattandosi di un servizio prevalentemente su base volontaristica.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Il dato relativo alla formazione dei mediatori volontari (54 ore, secondo la più recente documentazione dell'ente regionale competente) risulta sostanzialmente in linea con l'impianto descritto dal Cendon ([Varha, 2023](#)). È stata annunciata una riforma organizzativa di rilievo: il Ministero della Giustizia prevede il trasferimento della gestione della mediazione penale e civile a una nuova Agenzia per i servizi giudiziari (Oikeuspalveluvirasto) a partire dal 2027, riforma non ancora efficace al momento della presente rilevazione ([oikeusministerio.fi](#)).

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 50 (volontari) / 100 (minori) / 170 (violenza domestica) — Ore base 2026: n.a. per le variazioni per tipologia; confermato un dato aggregato di 54 ore per i mediatori volontari

Ente accreditante 2020: enti regionali di welfare — Ente 2026: enti regionali (Varha), in transizione verso l'Oikeuspalveluvirasto dal 2027

Fonti: [Varha](#), [Ministero della Giustizia finlandese](#)

---

## **Formazione del mediatore in Francia**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon evidenzia l'assenza, in Francia, di una legge generale che imponga una formazione obbligatoria per l'esercizio della mediazione civile e commerciale. Fa eccezione la mediazione familiare, per la quale il diploma di Stato (DEMF) richiede 595 ore complessive. Gli avvocati iscritti al Centro nazionale di mediazione degli avvocati (CNMA) devono invece completare un percorso di 200 ore. Le Corti d'appello richiedono, per l'iscrizione nelle liste dei mediatori, la dimostrazione di una formazione o di un'esperienza pertinente, con priorità per chi ha svolto mediazioni negli ultimi tre anni.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Il quadro generale permane privo di un obbligo legale uniforme di formazione: il decreto n. 2017-1457 del 9 ottobre 2017, ancora vigente, richiede che il candidato "giustifichi una formazione o un'esperienza attestante l'idoneità alla pratica della mediazione", senza fissare un monte-ore legale ([decreto n. 2017-1457](#)). Il Consiglio nazionale della mediazione (CNM), nella relazione intermedia 2023-2024, raccomanda tuttavia l'adozione di uno standard di riferimento di circa 200 ore per la prima iscrizione, senza che tale raccomandazione abbia ancora acquisito valore normativo cogente ([Rapport d'étape CNM](#); [75 recommandations CNM](#)). Il criterio delle 200 ore resta comunque lo standard di fatto per l'iscrizione al CNMA, ripartito in 140 ore pratiche e 60 ore teoriche ([CNB, Centre national de médiation des avocats](#)). Il percorso più significativo di riforma riguarda la mediazione familiare e la mediazione preventiva obbligatoria: il decreto n. 2024-118 del 15 gennaio 2024 generalizza la tentativa preventiva obbligatoria di mediazione o conciliazione per le controversie civili di modesto valore, e la legge n. 2024-317 del 17 marzo 2024 istituisce un preliminare di mediazione familiare digitale obbligatorio prima della richiesta al giudice degli affari familiari, attuato dal decreto n. 2024-489 del 5 giugno 2024. Il diploma di Stato di mediatore familiare (DEMF) resta fissato in 595 ore (490 teoriche e 105 pratiche di tirocinio), secondo l'arrêté del 19 marzo 2012 come modificato dall'arrêté del 4 giugno 2024 ([France Travail](#); [Fenamef](#)).

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: nessun obbligo legale generale; 200 (avvocati CNMA) / 595 (mediazione familiare) — Ore base 2026: invariato (nessun obbligo legale generale; standard raccomandato dal CNM pari a circa 200 ore; DEMF confermato a 595 ore)

Ente accreditante 2020: Corti d'appello (liste ex art. 22-1 A, legge 1995) / CNMA per gli avvocati — Ente 2026: invariato; CNM (Conseil National de la Médiation) come nuovo organo consultivo dal 2023

Fonti: [decreto n. 2017-1457](#), [Rapport d'étape CNM 2023-2024](#), [Fenamef](#), [DEMF](#), [CNB](#), [CNMA](#)

---

## **Formazione del mediatore in Germania**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Germania, secondo il Cendon, richiede un corso di formazione di 120 ore, aperto a chiunque intenda ottenere la certificazione di mediatore. È previsto un obbligo di formazione continua di 40 ore ogni quattro anni e un sistema di supervisione che prevede una prima certificazione e successivamente quattro mediazioni supervisionate.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Il regolamento sulla formazione e certificazione dei mediatori (ZMediatAusbV) è stato oggetto di una riforma organica, in vigore dal 1° marzo 2024. Il monte-ore di base è stato elevato da 120 a 130 ore, di cui non più del 40 per cento (52 ore) può essere erogato in modalità telematica ([gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de)). È stato inoltre rafforzato il requisito di supervisione, che passa da un'unica mediazione certificata a cinque mediazioni supervisionate nell'arco di tre anni, e sono stati introdotti contenuti specifici sulla mediazione online. Per i mediatori già formati secondo la disciplina precedente è previsto un regime transitorio fino al 29 febbraio 2028 ([BRAK](#)). L'obbligo di formazione continua resta fissato in 40 ore ogni quattro anni.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 120 — Ore base 2026: 130 (Δ: +10 ore, di cui massimo 52 online)

Ente accreditante 2020: certificazione secondo il MediationsG — Ente 2026: invariato, con requisiti rafforzati (ZMediatAusbV 2024)

Fonti: [ZMediatAusbV](#), [testo consolidato](#), [BRAK](#), [comunicato](#)

---

## **Formazione del mediatore in Grecia**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

La disciplina greca, secondo il Cendon, richiede un corso di 80 ore, salva l'esenzione per i titolari di dottorato in materie pertinenti. È inoltre previsto un esame di Stato con un costo di 100 euro e un obbligo di formazione continua di 20 ore ogni tre anni. L'iscrizione al registro nazionale è obbligatoria per l'esercizio della professione.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Il monte-ore minimo di 80 ore, fissato dalla legge 4640/2019, risulta confermato dalla documentazione dell'organismo di accreditamento greco ([akked.gr](https://akked.gr)), così come l'obbligo di formazione continua di 20 ore ogni tre anni, ribadito dal Ministero della Giustizia ([opengov.gr](https://opengov.gr)). Si segnala una misura di sostegno economico introdotta nel 2026, consistente in un contributo (voucher) di 200 euro per la frequenza di un programma formativo di 30 ore, volto a incentivare l'accesso alla professione ([nb.org](https://nb.org)); tale misura non modifica tuttavia il monte-ore legale di riferimento, che resta pari a 80 ore per l'iscrizione ordinaria.

## **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 80 (esenzione per dottorato) — Ore base 2026: 80 (invariato); nuovo voucher statale per corso agevolato di 30 ore

Ente accreditante 2020: registro nazionale, esame di Stato — Ente 2026: invariato

Fonti: [akked.gr](http://akked.gr), [opengov.gr](http://opengov.gr), [nb.org](http://nb.org)

---

## **Formazione del mediatore in Inghilterra e Galles**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il sistema inglese e gallese, secondo il Cendon, non conosce una disciplina legale generale della formazione dei mediatori. Il riferimento pratico è costituito dagli standard del Civil Mediation Council (CMC) e del Family Mediation Council (FMC), che richiedono percorsi tra 40 e 52 ore. È previsto un obbligo di formazione continua di 6 ore, e la supervisione è normalmente richiesta dagli enti accreditanti.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Il carattere non statutario del sistema resta confermato: il Civil Mediation Council continua a operare secondo lo schema di accreditamento del 2022 (CMC Registered Training Course Scheme), che fissa un monte-ore compreso tra 40 e 52 ore per i corsi riconosciuti ([CMC, schema 2022](#)). Il mantenimento dell'accREDITAMENTO richiede oggi, secondo gli enti di formazione consultati, un'attività di mediazione pari a circa 15 ore l'anno ([Crowther Mediation](#)). Non risultano riforme legislative che abbiano introdotto un obbligo statale di formazione nel periodo considerato.

## **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 40-52 — Ore base 2026: 40-52 (invariato)

Ente accreditante 2020: CMC / FMC — Ente 2026: invariato

Fonti: [Civil Mediation Council, schema 2022](#), [Crowther Mediation](#)

---

## **Formazione del mediatore in Irlanda**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

In Irlanda, secondo il Cendon, il Mediators' Institute of Ireland (MII) richiede un percorso formativo di 60-65 ore, con un supplemento di 32 ore per la mediazione familiare. Il mantenimento dell'accREDITAMENTO avviene attraverso un sistema a punti, integrato da formazione sul codice etico ogni tre anni, e da un percorso di pratica riflessiva supervisionata.

### **Aggiornamento 2020–2026**



Il monte-ore minimo di 60 ore, richiesto dal MII per l'accreditamento, risulta confermato dalla pagina ufficiale dell'istituto ([MII, formazione accreditata](#)). Il quadro legislativo di riferimento resta il Mediation Act 2017, nel testo consolidato attualmente in vigore ([Mediation Act 2017, testo consolidato](#)). Si segnala l'avvio, nel 2025, di un nuovo percorso online in collaborazione tra il Law Society of Ireland e Mediator Academy, il "Certificate in Mediator Training", strutturato in 30 ore: si tratta di un'offerta formativa complementare di tipo continuo, non sostitutiva dello standard generale del MII ([Irish Legal News](#)).

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 60-65 (+32 per mediazione familiare) — Ore base 2026: 60 (invariato secondo lo standard MII); nuovo percorso complementare di 30 ore lanciato nel 2025

Ente accreditante 2020: MII — Ente 2026: MII (invariato)

Fonti: [MII, formazione accreditata](#), [Mediation Act 2017, testo consolidato](#), [Irish Legal News](#)

---

### **Formazione del mediatore in Irlanda del Nord**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon segnala per l'Irlanda del Nord l'assenza di una formazione regolamentata dallo Stato, con un riferimento pratico di 54 ore fornito dal Law Society of Northern Ireland. L'obbligo di formazione continua è fissato in 8 ore, senza che esista un registro statale obbligatorio.

#### **Aggiornamento 2020–2026**

Il Law Society of Northern Ireland ha lanciato nel 2025 un nuovo corso di formazione in mediazione ([Law Society of Northern Ireland](#)), a conferma dell'assenza di un intervento legislativo statale e della persistenza di un modello affidato all'autoregolamentazione professionale. Il monte-ore specifico del nuovo corso non risulta determinabile dalla documentazione consultata: il dato è pertanto da considerarsi n.a., mentre il riferimento del Cendon a 54 ore resta l'unico dato disponibile per il periodo precedente il lancio del nuovo percorso.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 54 — Ore base 2026: n.a. (nuovo corso lanciato nel 2025, monte-ore non specificato nella fonte disponibile)

Ente accreditante 2020: Law Society of Northern Ireland — Ente 2026: invariato

Fonti: [Law Society of Northern Ireland](#)

---

### **Formazione del mediatore in Italia**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon descrive il sistema italiano come fondato su un corso base di 50 ore, ridotto a 15 ore per gli avvocati, con obbligo di formazione continua di 18 ore ogni due anni (8 ore per gli avvocati) e un tirocinio di 20 mediazioni assistite nel medesimo biennio. Il requisito soggettivo è il possesso di una laurea o diploma, unito all'iscrizione a un ordine professionale. Il registro è obbligatorio per l'esercizio della professione.

### **Aggiornamento 2020–2026**

La riforma Cartabia ha profondamente innovato la disciplina attraverso il decreto ministeriale n. 150 del 24 ottobre 2023, in vigore dal 15 novembre 2023. L'articolo 23 del decreto eleva a 80 ore il corso base per i laureati in giurisprudenza, prevedendo altresì un corso di approfondimento giuridico di 14 ore per i laureati in altre discipline già iscritti a un albo professionale, con un esame finale di durata non inferiore a 4 ore ([decreto n. 150/2023, testo integrale](#)). L'articolo 24 disciplina la formazione continua. È stato introdotto un regime transitorio: i mediatori già iscritti negli elenchi alla data del 15 novembre 2023 sono esentati dal nuovo corso iniziale di 80 ore, ma sono tenuti a completare un corso di aggiornamento di 10 ore entro il 31 gennaio 2025, come chiarito dalle FAQ ministeriali ([Mondo ADR, FAQ del Ministero della Giustizia](#)).

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 50 (15 per avvocati) — Ore base 2026: 80 per laureati in giurisprudenza (14 ore di approfondimento per altri laureati già iscritti a un albo) — Δ: incremento significativo

Ente accreditante 2020: Ministero della Giustizia (registro organismi ed elenco formatori) —  
Ente 2026: invariato

Fonti: [decreto ministeriale n. 150/2023](#), [Mondo ADR, FAQ ministeriali](#)

---

### **Formazione del mediatore in Lettonia**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il sistema lettone, secondo il Cendon, richiede un'età minima di 25 anni, un diploma di istruzione superiore, un corso di formazione di 100 ore e un esame di Stato con un costo di 256 euro. La certificazione ha validità quinquennale ed è necessaria l'iscrizione al registro entro tre mesi dal superamento dell'esame.

### **Aggiornamento 2020–2026**

La legge sulla mediazione (*Mediācījas likums*), consultata nel testo consolidato, conferma i requisiti soggettivi di accesso (25 anni di età, diploma di istruzione superiore, superamento dell'esame di Stato) senza che sia stato possibile reperire, nelle fonti ufficiali consultate, l'indicazione esplicita e aggiornata del monte-ore richiesto per il corso di formazione ([Mediācījas likums, likumi.lv](#); [Ministero della Giustizia lettone](#)). Il Consiglio dei mediatori certificati (*Sertificētu mediatoru padome*) risulta confermato come organismo di certificazione. In assenza di una fonte primaria che aggiorni esplicitamente il dato delle 100 ore riportato dal Cendon, tale valore è da considerarsi n.a. per il 2026, in attesa di ulteriore verifica.

## **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 100 — Ore base 2026: n.a. (requisiti soggettivi confermati; monte-ore specifico non reperito in fonte primaria aggiornata)

Ente accreditante 2020: Sertificētu mediatoru padome (Consiglio dei mediatori certificati) —  
Ente 2026: invariato

Fonti: [Mediācījas likums](#), [Ministero della Giustizia lettone](#)

---

## **Formazione del mediatore in Lituania**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon riporta per la Lituania un corso di 40 ore per i mediatori non giudici, con una forbice di -3/+3 ore per i giudici. La formazione continua è fissata in 20 ore ogni cinque anni per i mediatori ordinari, mentre per i giudici sono previste 16 ore integrate da un dottorato, oppure 100 ore ogni tre anni. L'accesso richiede una laurea e il superamento di un esame di Stato, con iscrizione obbligatoria al registro.

### **Aggiornamento 2020–2026**

È intervenuta una modifica legislativa di rilievo, approvata il 13 giugno 2024 ed efficace dal 1° gennaio 2025, che ha elevato il monte-ore minimo di formazione da 40 a 48 ore accademiche ([Camera dei mediatori lituani](#), LMR; [mokymulab.eu](#)). Contestualmente, la gestione dell'esame di abilitazione è transitata dal Ministero della Giustizia alla Camera dei mediatori lituani (LMR), a decorrere dal 1° gennaio 2025. La riforma rappresenta un incremento contenuto ma esplicito del requisito formativo di base.

## **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 40 (non giudici) — Ore base 2026: 48 —  $\Delta$ : +8 ore

Ente accreditante 2020: Ministero della Giustizia (esame di Stato) — Ente 2026: Camera dei mediatori lituani (LMR), dal 1° gennaio 2025

Fonti: [LMR](#), [mokymulab.eu](#)

---

## **Formazione del mediatore in Lussemburgo**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon riporta per il Lussemburgo un doppio canale di accesso: una laurea quadriennale, oppure un corso di 150 ore unito a tre anni di esperienza. L'accesso alla professione non presuppone particolari requisiti soggettivi ulteriori, e il registro è a iscrizione facoltativa.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Il regolamento granducale del 25 giugno 2012 continua a fissare in 150 ore il monte-ore minimo complessivo di formazione, con almeno 40 ore per ciascun modulo formativo e 50 ore di tirocinio pratico o simulazione (jeux de rôle) ([Ministero della Giustizia lussemburghese](#)). È in corso, alla data della presente rilevazione, un importante progetto di riforma (projet de loi n. 7919), che prevede l'incorporazione diretta nella legge del monte-ore di 150 ore, oggi fissato solo a livello regolamentare, l'introduzione di un obbligo di rinnovo quinquennale (40 ore di formazione continua, 50 ore di pratica mediativa e 10 ore di supervisione, per un totale di 100 ore ogni cinque anni) e l'estensione dell'obbligo di convenzione ministeriale a tutti i mediatori, non più soltanto a quelli operanti in ambito giudiziario. La riforma non risulta ancora promulgata alla data della presente rilevazione ([emendamento parlamentare, 30 settembre 2025](#); [avviso del Consiglio di Stato, 25 giugno 2024](#)).

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: laurea quadriennale oppure 150 (corso) + 3 anni di esperienza — Ore base 2026: 150 (invariato, in attesa dell'approvazione del progetto di legge n. 7919, che prevede l'introduzione della soglia direttamente nella legge e un rinnovo quinquennale di 100 ore)

Ente accreditante 2020: convenzione ministeriale (facoltativa salvo mediatori giudiziari) — Ente 2026: invariato; il progetto di legge n. 7919 estenderebbe l'obbligo di convenzione a tutti i mediatori

Fonti: [Ministero della Giustizia lussemburghese](#), [emendamento parlamentare 7919](#), [Conseil d'État, avviso 2024](#)

---

### **Formazione del mediatore in Malta**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon riporta per Malta un accesso tramite corso universitario oppure un percorso pratico della durata compresa tra sei mesi e due anni. È richiesta una laurea unita a cinque anni di esperienza professionale. L'iscrizione al registro tenuto dal Malta Mediation Centre è obbligatoria.

#### **Aggiornamento 2020–2026**

Il Malta Mediation Centre, istituito ai sensi del Capitolo 474 delle leggi maltesi (Mediation Act 2004, modificato nel 2010), resta l'organismo di accreditamento di riferimento, senza che sia stata riscontrata una riforma organica dei requisiti di accesso nel periodo considerato ([e-Justice europea, scheda Malta](#)). Si segnala, come dato di contesto, che l'Università di Malta offre un percorso di Master in Mediazione articolato in cinque semestri, che include un tirocinio pratico di 50 ore ([University of Malta](#)); si tratta tuttavia di un titolo accademico di livello superiore, distinto dal requisito minimo generale per l'iscrizione all'albo.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: corso universitario o percorso pratico di 6 mesi-2 anni — Ore base 2026: n.a. per variazioni specifiche (nessuna riforma organica riscontrata); confermato il quadro del Capitolo 474

Ente accreditante 2020: Malta Mediation Centre — Ente 2026: Malta Mediation Centre (invariato)

Fonti: [e-Justice europea, scheda Malta](#), [University of Malta](#)

---

## **Formazione del mediatore nei Paesi Bassi**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il modello olandese, secondo il Cendon, si fonda sul registro MfN (Mediatorsfederatie Nederland), con una formazione di base di 96 ore e un sistema di aggiornamento a punti (48 punti). È previsto un esame MfN e la presentazione di un certificato di condotta (VOG). Il sistema di revisione tra pari costituisce un elemento centrale del controllo di qualità. L'iscrizione è obbligatoria per operare nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato (Legal Aid).

### **Aggiornamento 2020–2026**

Il registro MfN e il relativo sistema di accreditamento risultano confermati senza modifiche sostanziali: la formazione di base continua a essere erogata da enti accreditati in percorsi della durata di 6-10 giornate, corrispondenti a un intervallo di circa 60-96 ore secondo il fornitore ([MfN, formazione accreditata](#)). Una modifica recente riguarda le condizioni di rimborso nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, pubblicata nella Staatscourant del 5 novembre 2025 (n. 2025-40480), che tuttavia disciplina aspetti amministrativi ed economici legati al Raad voor Rechtsbijstand, non i requisiti formativi del mediatore ([Staatscourant 2025-40480](#)).

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 96 — Ore base 2026: 60-96 (invariato, secondo il fornitore accreditato)

Ente accreditante 2020: MfN (Mediatorsfederatie Nederland) — Ente 2026: invariato

Fonti: [MfN, formazione accreditata](#), [Staatscourant 2025-40480](#)

---

## **Formazione del mediatore in Polonia**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon riporta per la Polonia un corso base di 40 ore, con requisiti differenziati per tipologia di mediazione: 56 ore per la materia civile e commerciale, 22 ore per la materia penale, 78 ore per la mediazione familiare. L'accesso richiede 26 anni di età, salva l'eccezione per i giudici in pensione.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Il Consiglio sociale per l'ADR, istituito presso il Ministero della Giustizia, ha adottato il 23 marzo 2023 nuovi Standard di formazione dei mediatori (Standardy Szkolenia Mediatorów), pubblicati il 4 maggio 2023 ([Naczelna Rada Adwokacka; documento ufficiale, gov.pl](#)). I nuovi standard fissano un monte-ore generale di 40 ore, elevato a 60 ore per la mediazione civile e

commerciale e per la mediazione familiare, mantenuto a 40 ore per la mediazione penale e per le contravvenzioni, ed elevato a 60 ore per la mediazione tra pari, scolastica e minorile. Rispetto all'articolazione descritta dal Cendon, la riforma comporta un incremento per l'ambito civile-commerciale (da 56 a 60 ore) e una razionalizzazione complessiva del sistema per tipologia di conflitto.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 40 (generale); 56 (civile/commerciale); 22 (penale); 78 (familiare) — Ore base 2026: 40 (generale/penale); 60 (civile/commerciale e familiare) —  $\Delta$ : incremento per l'ambito civile-commerciale e familiare

Ente accreditante 2020: Ministero della Giustizia — Ente 2026: Consiglio sociale per l'ADR presso il Ministero della Giustizia

Fonti: [Naczelna Rada Adwokacka](#), [Standardy Szkolenia Mediatorów](#), [testo ufficiale](#)

---

## **Formazione del mediatore in Portogallo**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon descrive per il Portogallo un sistema differenziato: 160-218 ore per la mediazione familiare, 90-190 ore per la mediazione in materia di lavoro e penale, 180 ore per la mediazione dinanzi ai giudici di pace. È richiesta la partecipazione a due mediazioni pubbliche come requisito di tirocinio, obbligatorio per chi intende operare nel circuito della mediazione pubblica.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Il programma di formazione in mediazione familiare offerto dal CEJUR, ente di riferimento consultato, conferma un monte-ore di 180 ore, coerente con l'intervallo indicato dal Cendon ([CEJUR, documento informativo](#)). Non è stata riscontrata, nel periodo considerato, una riforma organica del sistema di accreditamento dei mediatori pubblici né una modifica ai requisiti di tirocinio segnalati dal Cendon.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 160-218 (familiare); 90-190 (lavoro/penale); 180 (giudici di pace) — Ore base 2026: invariato (confermato il dato di 180 ore per la mediazione familiare)

Ente accreditante 2020: obbligo di iscrizione per la mediazione pubblica — Ente 2026: invariato

Fonti: [CEJUR, documento informativo](#)

---

## **Formazione del mediatore in Repubblica Ceca**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon non riporta, per la Repubblica Ceca, un dato puntuale relativo al monte-ore di formazione, limitandosi a segnalare il requisito del possesso di una laurea (o titolo equivalente) e il superamento di un esame di Stato come condizioni di accesso alla professione.

### **Aggiornamento 2020–2026**

La legge sulla mediazione (zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci) continua a non imporre un monte-ore legale minimo di formazione, richiedendo il possesso di un titolo di studio universitario e il superamento di un esame, scritto e orale, presso il Ministero della Giustizia, con soglia di superamento al 75 per cento e un costo di 5.000 corone ([Ministero della Giustizia ceco, iscrizione al registro; epravo.cz](#)). Il mercato della formazione ha tuttavia consolidato uno standard di fatto pari a circa 100 ore, come attestano i programmi universitari accreditati, ad esempio quello dell'Università Palacký di Olomouc, strutturato in quattro moduli di tre giornate ciascuno ([Università Palacký di Olomouc, corso base 2025](#)). Nel 2025 risulta inoltre in discussione una proposta di modifica normativa relativa all'aumento del compenso per il primo incontro di mediazione, da 400 a 1.000 corone, estranea tuttavia ai requisiti formativi ([zakonyprolidi.cz](#)).

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: non specificato (laurea + esame di Stato) — Ore base 2026: nessun monte-ore legale minimo; standard di mercato di circa 100 ore (non vincolante per legge)

Ente accreditante 2020: Ministero della Giustizia (esame di Stato) — Ente 2026: invariato

Fonti: [Ministero della Giustizia ceco](#), [Università Palacký di Olomouc](#), [epravo.cz](#)

---

## **Formazione del mediatore in Romania**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon riporta per la Romania un corso di 80 ore e un obbligo di formazione continua compreso tra 12 e 72 ore, in funzione della specializzazione. È richiesto un diploma unito a tre anni di esperienza professionale, e l'iscrizione al registro comporta un costo a carico del mediatore.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Lo standard di formazione approvato con la Decisione n. 12/2007 (Hotărârea nr. 12/2007) continua a fissare in 80 ore il monte-ore minimo dei programmi di formazione dei mediatori, confermato dalla documentazione del Consiglio di mediazione rumeno ([CNM, Hotărârea nr. 12/2007](#)). È tuttavia in discussione, nel 2025, una proposta legislativa presentata al Senato (documento 25L275FG) che consentirebbe agli avvocati iscritti all'albo di essere automaticamente riconosciuti come mediatori senza necessità di completare la formazione specifica; la proposta è oggetto di forti contestazioni, in quanto il Consiglio economico e sociale (CES) ne ha rilevato profili di discriminazione rispetto ai mediatori regolarmente formati ([Senato rumeno, documento 25L275FG; parere del CES](#)). La proposta non risulta ancora approvata alla data della presente rilevazione.

## **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 80 — Ore base 2026: 80 (invariato); proposta pendente per l'esenzione degli avvocati dalla formazione, non ancora legge

Ente accreditante 2020: Consiglio di mediazione rumeno (registro a pagamento) — Ente 2026: invariato

Fonti: [CNM, Hotărârea nr. 12/2007](#), [Senato rumeno, doc. 25L275FG](#), [parere CES](#)

---

## **Formazione del mediatore in Scozia**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon riporta per la Scozia un corso base di 40 ore, con un obbligo di formazione continua di 12 ore l'anno. È richiesta la partecipazione ad almeno due mediazioni l'anno, per un minimo di 6 ore, mentre il registro resta a iscrizione facoltativa.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Lo standard di accreditamento di Scottish Mediation, principale organismo di riferimento, conferma il monte-ore di 40 ore, comprensivo di ore di pratica supervisionata ([Scottish Mediation](#)). L'obbligo di formazione continua resta fissato in 12 ore l'anno secondo gli standard dello Scottish Civil and Family Mediation Network ([SCMN, standard di accreditamento](#)). Si segnala un percorso parallelo e distinto gestito dal Law Society of Scotland per i mediatori familiari accreditati, che richiede 15 ore annue di formazione continua, ripartite tra 6 ore di formazione in mediazione, 5 ore di diritto di famiglia e 4 ore libere ([Law Society of Scotland](#)).

## **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 40 — Ore base 2026: 40 (invariato)

Ente accreditante 2020: registro facoltativo (Scottish Mediation) — Ente 2026: invariato; Law Society of Scotland per il percorso specifico dei mediatori familiari

Fonti: [Scottish Mediation](#), [SCMN, standard di accreditamento](#), [Law Society of Scotland](#)

---

## **Formazione del mediatore in Slovacchia**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon riporta per la Slovacchia un corso particolarmente ampio, pari a 200 ore, ripartite in 100 ore teoriche e 100 ore pratiche. È richiesto un diploma unito al superamento di un esame di Stato, e l'iscrizione al registro deve avvenire entro sei mesi dal superamento dell'esame. È previsto un obbligo di partecipazione a un seminario statale periodico.

### **Aggiornamento 2020–2026**



La legge n. 420/2004 Z.z. sulla mediazione, nel testo consolidato in vigore dal 1° luglio 2024, conferma il monte-ore di 200 ore, ripartite equamente tra componente teorica e componente pratica ([zákon č. 420/2004 Z.z., testo consolidato](#)). L'obbligo di partecipazione a seminari periodici statali risulta confermato e operativo anche per il 2025, con un costo di partecipazione di 60 euro per seminario ([amcs.sk, formazione obbligatoria 2025](#)). Il sistema slovacco si mantiene pertanto sostanzialmente stabile rispetto al quadro descritto dal Cendon.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 200 (100 teoria + 100 pratica) — Ore base 2026: 200 (invariato)

Ente accreditante 2020: registro statale, esame di Stato — Ente 2026: invariato

Fonti: [zákon č. 420/2004 Z.z.](#), [amcs.sk](#)

---

### **Formazione del mediatore in Slovenia**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon riporta per la Slovenia un corso di 40 ore, con un obbligo di formazione continua di 12 ore l'anno, e un requisito di attività minima di 10 mediazioni l'anno. L'accesso alla professione richiede tre anni di esperienza pregressa oppure un'autorizzazione quinquennale. L'iscrizione è obbligatoria per operare nell'ambito delle mediazioni annesse ai tribunali.

#### **Aggiornamento 2020—2026**

Il quadro normativo risulta confermato: il Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 22/2010), tuttora vigente, fissa il monte-ore minimo di formazione di base in almeno 40 ore pedagogiche (ciascuna di almeno 45 minuti), da completare con un esame finale ([Portale GOV.SI, alternativa risoluzione delle controversie; Uradni list, testo del regolamento](#)). L'obbligo di formazione continua per i mediatori iscritti nei programmi dei tribunali risulta confermato in 12 ore pedagogiche l'anno, erogate dal Centro per la formazione in ambito giudiziario ([cip.gov.si](#)). Per la mediazione familiare, disciplinata dal Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku, il requisito di formazione continua triennale è di 36 ore pedagogiche ([Portale GOV.SI, mediazione nelle controversie familiari](#)). Il sistema sloveno si conferma pertanto sostanzialmente stabile rispetto al 2020.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 40 — Ore base 2026: 40 (invariato)

Ente accreditante 2020: registro presso i tribunali (obbligatorio per la mediazione giudiziaria) — Ente 2026: invariato; Centro per la formazione in ambito giudiziario per l'aggiornamento continuo

Fonti: [Portale GOV.SI, ARS](#), [Uradni list](#), [cip.gov.si](#), [Portale GOV.SI, mediazione familiare](#)

---

### **Formazione del mediatore in Spagna**

## **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon riporta per la Spagna un corso base di 100 ore, con un obbligo di formazione continua di 20 ore ogni cinque anni, salva specializzazione. È richiesta una laurea o un diploma, e l'iscrizione al registro è obbligatoria per i mediatori operanti in ambito fallimentare.

### **Aggiornamento 2020–2026**

Il Regio Decreto 980/2013, all'articolo 5, continua a fissare in 100 ore il monte-ore minimo di formazione, di cui almeno il 35 per cento di natura pratica, come confermato dal testo consolidato pubblicato nel Bollettino ufficiale dello Stato ([BOE, Real Decreto 980/2013](#)). L'obbligo di formazione continua resta fissato in 20 ore ogni cinque anni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto. Una novità di rilievo strutturale è rappresentata dalla Ley Orgánica 1/2025, che introduce un requisito di procedibilità basato sul previo tentativo di mediazione per determinate categorie di controversie, condizionando l'idoneità del tentativo all'iscrizione del mediatore nel Registro di mediatori e istituzioni di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ([Ministero della Giustizia spagnolo, registro dei mediatori](#); [Tirant, commento alla Ley 1/2025](#)). Si tratta di una riforma di carattere procedurale, che non modifica il monte-ore di formazione richiesto.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 100 — Ore base 2026: 100 (invariato); introdotto requisito di procedibilità con la Ley Orgánica 1/2025

Ente accreditante 2020: Ministero della Giustizia (registro obbligatorio per mediatori fallimentari) — Ente 2026: Ministero della Giustizia, registro ora rilevante anche ai fini della procedibilità

Fonti: [BOE, Real Decreto 980/2013](#), [Ministero della Giustizia spagnolo](#), [Tirant, commento](#)

---

## **Formazione del mediatore in Svezia**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon segnala per la Svezia l'assenza di una disciplina regolamentare generale della formazione dei mediatori. È richiesta la sola iscrizione al registro del tribunale per operare in tale ambito, mentre per la mediazione familiare è prevista una forma di supervisione, senza uno specifico obbligo formativo codificato.

### **Aggiornamento 2020–2026**

La ricerca condotta non ha individuato una riforma legislativa che abbia introdotto, nel periodo 2020-2026, un obbligo generale di formazione per i mediatori civili e commerciali in Svezia: il modello resta fondato sulla libertà di accesso alla professione, salva la disciplina specifica della consulenza familiare (familjerådgivning), regolata dalla Socialtjänstlag, recentemente oggetto di una riscrittura complessiva (Socialtjänstlag 2025:400) che tuttavia non introduce un monte-ore di formazione obbligatorio per i mediatori familiari, mantenendo l'impostazione basata sulla qualificazione professionale del personale dei servizi sociali comunali ([Socialtjänstlag](#)

[2025:400](#)). Il dato relativo all'assenza di regolamentazione generale riportato dal Cendon risulta pertanto confermato.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: nessun obbligo generale — Ore base 2026: nessun obbligo generale (invariato)

Ente accreditante 2020: registro di tribunale — Ente 2026: invariato

Fonti: [Socialtjänstlag 2025:400](#)

---

### **Formazione del mediatore in Ungheria**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Cendon riporta per l'Ungheria un corso di 60 ore, unito al possesso di una laurea e a cinque anni di esperienza professionale. L'obbligo di formazione continua è fissato in 50 punti crediti, da acquisire attraverso la partecipazione a convegni specifici, e l'iscrizione al registro comporta un costo di circa 22,75 euro.

#### **Aggiornamento 2020–2026**

La legge sulla mediazione (2002. évi LV. törvény), nel testo consolidato attualmente vigente, rinvia per i requisiti formativi al regolamento ministeriale 63/2009 (XII.17.) IRM, che fissa in almeno 60 ore la componente teorica del corso di formazione professionale, articolato in gruppi non superiori a 25 partecipanti ([63/2009 IRM rendelet, testo consolidato](#)). Il requisito risulta pertanto confermato invariato. L'obbligo di formazione continua resta fissato in 50 punti crediti per periodo quinquennale, come confermato dalla pagina istituzionale dedicata ([igazsagugyiinformaciok.kormany.hu](#)). Alcuni enti di formazione accreditati indicano un monte-ore complessivo leggermente superiore, pari a 64 ore, comprensivo di moduli integrativi ([Partners Hungary Alapítvány](#)), senza che tale dato modifichi la soglia legale minima di 60 ore.

### **Sintesi comparativa**

Ore base 2020: 60 — Ore base 2026: 60 (invariato; alcuni corsi accreditati offrono 64 ore comprensive di moduli integrativi)

Ente accreditante 2020: Ministero della Giustizia (registro nazionale dei mediatori) — Ente 2026: invariato

Fonti: [63/2009 \(XII.17.\) IRM rendelet](#), [igazsagugyiinformaciok.kormany.hu](#), [Partners Hungary Alapítvány](#)

---

Nota metodologica: le sigle utilizzate nel presente documento seguono la convenzione indicata in premessa: n.a. (dato non confermato dalla ricerca condotta), n.d. (dato non disponibile nelle fonti consultate), r.a.c.n.p. (registro attivo, conteggio non pubblicato). Ove non diversamente specificato, la rilevazione delle fonti si intende aggiornata al luglio 2026.

## Capitolo 3 — Il giudice e la mediazione in Europa

L'articolo 5 della direttiva 2008/52/CE riconosce al giudice il potere di invitare le parti a ricorrere alla mediazione, fermo restando il diritto di accesso alla giustizia. Su questa base minima gli Stati membri hanno costruito modelli molto diversi: dalla mediazione demandata dal giudice come mera facoltà, alla condizione di procedibilità per specifiche materie, fino a incentivi e sanzioni processuali per la parte che rifiuta la mediazione senza giustificato motivo. Questo capitolo ricostruisce, Stato per Stato, il ruolo effettivo del giudice.

### Austria

Non esiste un regolamento specifico o un codice deontologico nazionale per i mediatori. Solo le persone iscritte nell'elenco dei mediatori hanno diritti e doveri specifici. I mediatori non sono iscritti nel registro come esperti, ad esempio, in materia di diritto di famiglia, in ambito sanitario o nel settore edile. I rispettivi settori di attività sono indicati separatamente.

Chiunque possieda un livello sufficiente di esperienza può iscriversi nel "registro dei mediatori", in ottemperanza alle norme pertinenti. Sebbene la professione di "mediatore" non sia protetta, il titolo "mediatore registrato" non può essere usato senza autorizzazione. Informazione e formazione

Per maggiori informazioni, disponibili soltanto in lingua tedesca, sui requisiti formativi e di altro genere necessari, per esempio, per la registrazione come mediatore in Austria, cliccare qui. La direttiva 2008/52/CE consente alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri ne danno comunicazione agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti a ricevere le richieste. In Austria questo tipo di accordo dev'essere reso esecutivo da un notaio o da un tribunale civile. Fonte: Portale e-Justice — Austria

### Belgio

Il ricorso alla mediazione è una scelta volontaria delle parti, e non è sottoposta a sanzioni in caso di fallimento. Secondo le recenti disposizioni sul diritto di famiglia, il giudice è tenuto a informare le parti della possibilità di una mediazione. Esiste un "Codice di comportamento" dei mediatori, disponibile in olandese e in francese. Secondo la Direttiva europea 2008/52/CE, dev'essere possibile chiedere l'esecuzione forzata di un accordo scritto che risulta da una mediazione. Gli Stati membri comunicano quali tribunali o altre autorità siano competenti a ricevere tali domande. Il Belgio non ha ancora comunicato tale informazione.

Tuttavia, in base agli articoli 1733 e 1736 del codice giudiziario è possibile far omologare l'accordo di mediazione da parte di un giudice che renda tale accordo autentico ed esecutivo. Per quanto riguarda la forma, l'accordo viene equiparato a una sentenza. Esiste un'alternativa all'omologazione. Infatti è possibile far trascrivere l'accordo di mediazione in un atto notarile presso un notaio. Pertanto l'accordo è altresì autentico ed esecutivo senza aver fatto ricorso a un giudice. Tale opzione è possibile solo nel caso in cui tutte le parti siano d'accordo.

### Bulgaria

Conformemente alla direttiva 2008/52/CE (promozione e facilitazione della mediazione in quanto forma alternativa di composizione amichevole delle controversie transfrontaliere nell'UE), deve essere possibile chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Le disposizioni della direttiva 2008/52/CE relative al carattere esecutivo degli accordi risultanti da una mediazione sono state recepite nella legge sulla mediazione. Gli Stati membri ne informano gli organi giurisdizionali e le altre autorità competenti per ricevere tali domande.

Fonte: Portale e-Justice — Bulgaria

## **Cechia**

Sì, la mediazione è disciplinata dalla legge n. 202/2012 sulla mediazione e, in ambito penale, dalla legge n. 257/2000 sul servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca (Probační a mediační služby ČR). La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. L'accordo raggiunto dalle parti in un procedimento civile può essere sottoposto al giudice per l'approvazione nell'ambito di un procedimento successivo. Il pubblico ministero e il giudice possono tener conto dell'esito di una mediazione in ambito penale svolta dal servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca quando deliberano sul caso in questione.

Fonte: Portale e-Justice — Cechia

## **Cipro**

A norma della legge n. 159/2012 che disciplina talune questioni di mediazione nelle controversie civili, le parti designano un mediatore di comune accordo. Si tratta di una procedura informale. Di concerto con il mediatore, le parti concordano le modalità di svolgimento della procedura, la durata, l'inerente obbligo di riservatezza, la remunerazione del mediatore e le condizioni di pagamento nonché ogni altro elemento ritenuto pertinente. Se le parti raggiungono un accordo, questo è redatto per iscritto dal mediatore ed è possibile depositare una domanda di esecuzione forzata presso il giudice oppure, congiuntamente o da una delle parti con l'esplicito accordo delle altre parti. In tal caso l'esecuzione è effettuata con le stesse modalità di una decisione giudiziaria.

Fonte: Portale e-Justice — Cipro

## **Croazia**

La mediazione è ammessa in tutte le giurisdizioni ordinarie e speciali di primo e secondo grado (tribunali municipali, di contea e commerciali e l'Alta Corte commerciale), in tutte le fasi dei procedimenti e, quindi, per la durata dei procedimenti di appello. La mediazione è condotta esclusivamente da un giudice dell'organo giurisdizionale interessato che è in possesso di una formazione specifica nel campo della mediazione ed è iscritto nell'elenco dei giudici mediatori stilato dal presidente dell'organo giurisdizionale sulla base di un'attribuzione annuale degli incarichi. Un giudice mediatore non può mai condurre una mediazione in un procedimento nel quale riveste il ruolo di giudice. Per molti anni la mediazione extragiudiziale è stata condotta con ottimi risultati dai centri di mediazione istituiti presso la Camera croata dell'economia, la Camera croata del commercio e dell'artigianato, l'Associazione croata dei datori di lavoro, l'Associazione croata di mediazione, l'Ordine degli avvocati croati, l'Ufficio croato per le assicurazioni e l'Ufficio per il partenariato

sociale del governo della Repubblica di Croazia. La mediazione può essere condotta anche da mediatori scelti al di fuori dei centri citati. Ai sensi della legge sulla mediazione, pubblicata nella Narodne novine (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, di seguito "NN") n. 18/11, e delle norme sul registro dei mediatori e sui requisiti per l'accreditamento degli enti di mediazione e dei mediatori (NN n. 59/11), il ministero della Giustizia ha il compito di tenere il registro dei mediatori.

## **Danimarca**

Le disposizioni relative al ruolo del giudice nella mediazione in Danimarca seguono l'impostazione generale della direttiva 2008/52/CE; il dettaglio delle prassi processuali (invito, rinvio, sanzioni) non risulta dalle fonti raccolte nel presente volume e dovrà essere confermato dal progetto di verifica attraverso le fonti giurisprudenziali nazionali.

## **Estonia**

In genere, secondo quanto previsto dalla normativa estone, il ricorso alla mediazione è facoltativo. Le norme che regolano la conciliazione e le condizioni di esecuzione degli accordi di conciliazione sono stabilite nella legge sulla conciliazione. Il codice di procedura civile estone contiene una norma speciale che prevede la conciliazione a opera del giudice in situazioni in cui un genitore violi un provvedimento relativo al diritto di visita del figlio. Ai sensi dell'articolo 563 del codice, su istanza di uno dei genitori il giudice può chiamare entrambi i genitori a comparire dinanzi ad esso al fine di risolvere la controversia mediante accordo. Il giudice invita i genitori a comparire personalmente e li informa delle eventuali conseguenze giuridiche (pena pecuniaria o detentiva) della mancata comparizione. Il codice di procedura civile stabilisce inoltre che, qualora lo ritenga necessario per la risoluzione del caso, alla luce dei fatti esaminati e del procedimento avviato il giudice può imporre alle parti di partecipare a una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto dalla legge sulla conciliazione. Le norme procedurali dell'organo di conciliazione dell'Associazione estone delle società di assicurazione sono reperibili sul sito Internet dell'Associazione. La legge sul Cancelliere della giustizia disciplina lo svolgimento della procedura di conciliazione dinanzi a tale Cancelliere. La risoluzione delle controversie collettive di lavoro è regolamentata da un'apposita legge (legge sulla risoluzione delle controversie collettive di lavoro) che specifica le attività del conciliatore pubblico, nonché i diritti e i doveri delle parti coinvolte nella procedura di conciliazione. Le caratteristiche specifiche della procedura di conciliazione condotta dal comitato per il diritto d'autore sono definite nella legge sul diritto d'autore. Ai sensi della legge sulla conciliazione, l'accordo raggiunto in seguito a una procedura di conciliazione diventa esecutivo solo dopo l'avvio di un procedimento specifico richiesto che ne determini l'esecutorietà (articoli § 6271 o § 6272 del codice di procedura civile). Conformemente alla legge sul rogito, un notaio può anche dichiarare esecutivo un accordo di conciliazione concluso da un notaio o da un avvocato. Le norme speciali che regolano l'esecutività degli accordi sulla procedura di contatto con un minore sono stabilite nell'articolo 563 del codice di procedura civile. Qualsiasi accordo raggiunto in seguito a una procedura di conciliazione approvata dal Cancelliere della giustizia è esecutivo. L'accordo per la risoluzione di una controversia collettiva di lavoro raggiunto mediante il conciliatore pubblico vincola entrambe le parti ed è valido a decorrere dalla data della sua

sottoscrizione, salvo il caso in cui venga concordato un termine diverso per la sua esecutività. Tuttavia questo tipo di accordo non costituisce un titolo esecutivo.  
Fonte: Portale e-Justice — Estonia

## **Finlandia**

Nelle cause penali, la conciliazione è possibile solo tra le parti che vi hanno personalmente e volontariamente acconsentito e che sono in grado di comprenderne il significato nonché le soluzioni proposte nella procedura di conciliazione. Nelle cause civili (mediazione giudiziale) l'avvio di una procedura di mediazione richiede il consenso di tutte le parti. In Finlandia esiste un codice di condotta nazionale per i mediatori, unitamente a codici di condotta settoriali (per esempio, per area di specializzazione quale il diritto di famiglia, il settore medico, il settore delle costruzioni, ecc.). La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri devono comunicare la Commissione sugli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste. La Finlandia non ha ancora fornito tali informazioni.

## **Francia**

Nel momento in cui viene introdotta un'azione dinanzi a un organo giurisdizionale, "il giudice adito può, con il previo consenso delle parti, nominare una terza persona affinché le ascolti e confronti i rispettivi punti di vista per trovare una soluzione alla controversia che le contrappone" (articolo 131-1 del codice di procedura civile). In ambito familiare, il giudice può inoltre imporre alle parti, nel settore ben delimitato della determinazione dell'esercizio della potestà genitoriale o delle misure provvisorie in materia di divorzio, di partecipare a un incontro informativo sulla mediazione, che è gratuito per le parti e che non può costituire oggetto di alcuna sanzione particolare (articoli 255 e 373-2-10 del codice civile).

La legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 sulla programmazione 2018-2022 e la riforma della giustizia ha introdotto la mediazione post-sentenza nell'articolo 373-2-10 del codice civile: "In caso di disaccordo, il giudice cercherà di riconciliare le parti. Al fine di facilitare la ricerca da parte dei genitori di un esercizio consensuale della potestà, il giudice può proporre loro una misura di mediazione, tranne nel caso di presunte violenze da parte di uno dei genitori nei confronti dell'altro genitore o nei confronti del minore, e, dopo aver ottenuto il loro accordo, nominare un difensore civico familiare per provvedere in tal senso, anche nella decisione che delibera in via definitiva sui termini e le condizioni di esercizio della potestà genitoriale. Inoltre, tranne nel caso di presunte violenze da parte di uno dei genitori nei confronti dell'altro genitore o nei confronti del minore, può ingiungere loro di incontrarsi con un difensore civico familiare che li informerà dello scopo e dello svolgimento di tale misura". Il giudice può anche proporre una mediazione in materia amministrativa: "quando un tribunale amministrativo o un corteo amministrativo d'appello esamina una controversia, il presidente del collegio giudicante può, con il consenso delle parti, disporre la mediazione per tentare di raggiungere un accordo tra di esse" (articolo L. 213-1 del codice di giustizia amministrativa). Le stesse norme si applicano dinanzi al Consiglio di Stato, organo giurisdizionale supremo dell'ordine amministrativo (articolo L. 114-1 del codice di giustizia amministrativa). Nel momento in cui viene introdotta un'azione dinanzi a un organo

giurisdizionale e le parti non hanno acconsentito alla mediazione, "il giudice può ingiungere loro di incontrare, entro un termine stabilito dal giudice, un difensore civico incaricato di informarle dell'oggetto e dello svolgimento di una misura di mediazione" (articolo 127-1 del codice di procedura civile). Recenti sviluppi legislativi hanno introdotto nel diritto francese il ricorso obbligatorio alla mediazione in determinate circostanze. L'articolo 7 della legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 sulla modernizzazione della giustizia nel XXI secolo ha introdotto, in via sperimentale, un tentativo di mediazione familiare preventiva obbligatoria in undici giurisdizioni. Il termine di tale sperimentazione, inizialmente previsto per la fine del 2019, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 e successivamente fino al 31 dicembre 2022.

Le persone che desiderano far modificare una decisione del giudice competente in materia di diritto di famiglia o una disposizione di un accordo omologato dal tribunale devono, pena l'inammissibilità, effettuare un tentativo di mediazione familiare prima di tornare in tribunale.

Le domande interessate sono quelle relative a:

- il luogo di residenza abituale del minore o dei minori;
  - il diritto di visita e di alloggio;
  - il contributo all'istruzione e al mantenimento dei figli minori;
  - le decisioni relative all'esercizio dell'autorità parentale.
- Il tentativo di mediazione familiare preventivo non è richiesto nei casi di:
- abusi commessi da un genitore nei confronti dell'altro genitore o del minore o una richiesta di omologazione di un accordo tra le parti;
  - un altro motivo legittimo valutato dal giudice.

La legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 sulla programmazione 2018-2022 e la riforma della giustizia ha introdotto il ricorso obbligatorio a una delle forme alternative di risoluzione delle controversie, tra cui la mediazione, quando la domanda comporti il pagamento di una somma non superiore a 5000 EUR in relazione a una controversia di vicinato o riguardi un problema di vicinato inconsueto. In questo caso, il rinvio al tribunale, pena l'inammissibilità che il giudice può pronunciare d'ufficio, deve essere preceduto, a discrezione delle parti, da un tentativo di conciliazione condotto da un conciliatore giudiziario, un tentativo di mediazione o un tentativo di procedura partecipativa, salvo quattro casi previsti dalla legge:

- se almeno una delle parti richiede l'omologazione di un accordo;
- quando è imposto l'esperimento di un ricorso preventivo dinanzi all'autore della decisione;
- se il mancato ricorso a uno dei metodi di risoluzione amichevole menzionati nel primo capoverso è giustificato da un motivo legittimo, in particolare l'indisponibilità di conciliatori giudiziari entro un termine ragionevole;
- se il giudice o l'autorità amministrativa, in virtù di una disposizione specifica, deve esperire un tentativo preliminare di conciliazione;
- se il creditore ha avviato senza successo una procedura semplificata per le controversie di modesta entità.

Le controversie dinanzi al giudice amministrativo possono essere oggetto di una mediazione preventiva obbligatoria, gratuita e presso un difensore civico designato per ciascun tipo di controversia. Attualmente la mediazione preventiva obbligatoria è prevista per le controversie relative alle decisioni dell'agenzia nazionale per l'impiego (Pôle emploi) e per talune decisioni riguardanti determinati funzionari pubblici (cfr. decreto n. 2022-433 del 25 marzo 2022 relativo alla procedura di mediazione preventiva obbligatoria applicabile a talune controversie in materia di funzione pubblica e a talune controversie sociali). Una volta che le parti hanno



raggiunto un accordo, questo diviene vincolante per le stesse come qualsiasi altro contratto. Se le parti lo desiderano, l'accordo può essere reso esecutivo sottoponendolo all'approvazione del giudice competente (cfr. articolo 1565 del codice di procedura civile; articolo L. 213-4 del codice di giustizia amministrativa), oppure, ai sensi della legge del 22 dicembre 2021, dalla cancelleria del tribunale sulla base dell'atto di avvocato. Se la mediazione si inserisce in una procedura giudiziaria, l'articolo 131-12 del codice di procedura civile prevede che il giudice adito proceda all'omologazione, su istanza delle parti, dell'accordo che esse gli sottopongono. L'articolo L111-3 1° del codice delle procedure civili di esecuzione prevede che costituiscano titoli esecutivi gli accordi frutto della mediazione giudiziaria o stragiudiziale cui le giurisdizioni giudiziarie o amministrative conferiscono forza esecutiva. Per quanto riguarda la mediazione penale, l'articolo 41-1 5° del codice di procedura penale prevede che, qualora l'autore del reato si sia impegnato a risarcire il danno alla vittima, quest'ultima può, alla luce del pertinente verbale, chiedere il risarcimento del danno in linea con la procedura di ingiunzione di pagamento, secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.

Fonte: Portale e-Justice — Francia

## **Germania**

Il 26 luglio 2012 è entrata in vigore in Germania la legge sulla mediazione (Mediationsgesetz - articolo 1 della legge sulla promozione della mediazione e di altri metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie, Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, del 21 luglio 2012), pubblicata nella Bundesgesetzblatt I, p. 1577. Essa ha disciplinato legislativamente per la prima volta la mediazione in Germania. Questa legge recepisce inoltre la direttiva europea sulla mediazione (direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3). L'ambito di applicazione della legge sulla mediazione tedesca va oltre i requisiti della direttiva europea. Quest'ultima si applica solo alle controversie civili e commerciali transnazionali, mentre la legge sulla mediazione tedesca comprende tutte le forme di mediazione attuate in Germania, indipendentemente dal tipo di controversia e dal luogo di domicilio delle parti. La legge sulla mediazione tedesca stabilisce solo principi generali visto che i mediatori e le parti interessate devono godere di un margine di manovra significativo durante il processo di mediazione. La legge definisce in primo luogo il concetto di "mediazione" e di "mediatore", al fine di distinguere la mediazione da altre forme di risoluzione dei conflitti. Ai sensi di questa legge, la mediazione è un procedimento strutturato nel quale le parti, con l'aiuto di uno o più mediatori, cercano di giungere volontariamente e sotto la propria responsabilità a una composizione della controversia. I mediatori sono soggetti indipendenti e imparziali, privi del potere di decisione, che orientano le parti nel corso della mediazione. La legge sulla mediazione non istituisce un codice processuale sulla mediazione, ma fissa una serie di obbligazioni in materia di pubblicità e di limitazioni all'esercizio dell'attività per proteggere l'indipendenza e l'imparzialità del mediatore. Inoltre la legislazione obbliga formalmente i mediatori a mantenere l'obbligo di riservatezza nei confronti dei clienti. La legge introduce nei codici processuali (ad esempio nel codice di procedura civile) vari incentivi volti a promuovere la risoluzione amichevole dei conflitti. In tal modo quando le parti esercitano un'azione dinanzi a un tribunale civile esse devono indicare se hanno già esperito un

tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, ad esempio mediante la mediazione, o se secondo loro ostano a tal fine particolari ragioni. Il tribunale può proporre alle parti una mediazione o un altro procedimento stragiudiziale di risoluzione della controversia e, nel caso in cui le parti accettino detta proposta, può decidere la sospensione dell'azione. Attualmente non è previsto un sostegno finanziario per la mediazione. A norma dell'articolo 278, comma 5, del codice di procedura civile, per l'udienza di conciliazione e per altri tentativi di conciliazione, il giudice può rinviare le parti davanti a un giudice appositamente nominato e senza competenza a decidere (giudice della conciliazione). Il giudice della conciliazione può ricorrere a tutti i metodi di risoluzione dei conflitti, inclusa la mediazione. Con la relazione del 20 luglio 2017 il governo federale ha assolto l'obbligo legale di presentare una relazione al Bundestag sull'impatto della legge sulla mediazione cinque anni dopo la sua entrata in vigore. La relazione è consultabile qui. Essa mostra che in Germania il ricorso alla mediazione come strumento di risoluzione dei conflitti è ancora inferiore a quanto sarebbe auspicabile. Dalla relazione non emerge la necessità immediata di misure legislative. Tuttavia, sulla base delle conclusioni della relazione, il governo federale esaminerà le modalità per migliorare la realizzazione dell'obiettivo di promuovere la mediazione, perseguito con la legge sulla mediazione. In linea di massima, un accordo frutto di una mediazione può essere dichiarato eseguibile attraverso l'intervento di un avvocato (transazione) o di un notaio (atto notarile pubblico dall'articolo 796a fino all'articolo 796c, articolo 794, comma 1, punto 5, del Codice di procedura civile).

## **Grecia**

- Il ricorso alla mediazione per le controversie previste dalla legge 4640/2019 è ammesso nei seguenti casi:
  - se le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo l'insorgenza della controversia;
  - se le parti sono sollecitate a ricorrere alla mediazione e vi acconsentono
  - se il ricorso alla mediazione è disposto da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro e non è contrario alla moralità o all'ordine pubblico;
  - se il ricorso al procedimento di mediazione è imposto dalla legge;
  - se esiste una clausola di mediazione in un accordo scritto tra le parti.
- Il giudice investito di una controversia di carattere privato che può essere oggetto di mediazione può, in qualsiasi fase del procedimento, ove opportuno e a sua esclusiva discrezione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere al procedimento di mediazione per risolvere la controversia. Se le parti concordano, il relativo accordo scritto è inserito nel verbale del procedimento giudiziario. In tal caso, il giudice è tenuto a disporre il rinvio dell'udienza di un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei, senza tener conto dei periodi di sospensione. Lo stesso vale per gli altri casi di ricorso alla mediazione quando la causa è pendente. Se una o entrambe le parti compaiono dinanzi al giudice rappresentate da un avvocato, il mandato di quest'ultimo include anche l'accordo concernente il ricorso alla mediazione.
- Il ricorso alla mediazione in una controversia di diritto privato non osta all'adozione di provvedimenti cautelari, in conformità delle disposizioni del codice di procedura civile. Il giudice che dispone il provvedimento cautelare può, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, del codice di procedura civile, fissare un termine non inferiore a tre mesi per la proposizione dell'azione nel procedimento principale. Il pubblico ministero presso il tribunale di primo grado (Eisangeleas Protodikon), nell'esercizio

delle sue competenze ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lettera a), della legge 1756/1988 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 35, 1988), può raccomandare alle parti di ricorrere al procedimento di mediazione, ove possibile.

– L'accordo delle parti in merito al ricorso al procedimento di mediazione è disciplinato dalle disposizioni di diritto sostanziale in materia contrattuale e deve indicare l'oggetto del procedimento.

– Nel procedimento di mediazione le parti compaiono unitamente ai loro rappresentanti legali, ad eccezione delle controversie dei consumatori e delle controversie di modesta entità, in cui le parti possono comparire personalmente. Al procedimento può partecipare anche un terzo, se necessario e con il consenso delle parti e del mediatore.

– Il mediatore è nominato dalle parti o da un terzo scelto da tutte le parti, ivi compresi i centri di mediazione. Il mediatore è uno, salvo che le parti pattuiscano per iscritto di designare più mediatori.

– La data, l'ora, il luogo e le altre modalità procedurali della mediazione sono stabiliti dal mediatore di concerto con le parti. Se entrambe le parti e il mediatore non possono comparire fisicamente nello stesso luogo e nello stesso momento, la mediazione può essere svolta in videoconferenza mediante un computer o un altro sistema di videoconferenza accessibile alle altre parti della controversia.

– Nell'esercizio delle sue funzioni, il mediatore può comunicare con ciascuna delle parti e incontrarle separatamente o congiuntamente. Il mediatore non può comunicare a una parte le informazioni ottenute durante una riunione con l'altra parte senza il consenso di quest'ultima.

– In linea di principio, il procedimento di mediazione è riservato, non è oggetto di registrazione ed è condotto in modo tale da garantirne la riservatezza, salvo che le parti pattuiscano diversamente. Prima dell'inizio del procedimento di mediazione, tutte le parti coinvolte si impegnano per iscritto a rispettarne la riservatezza. Lo stesso obbligo si impone ai terzi coinvolti nel procedimento. Se lo desiderano, le parti possono impegnarsi per iscritto a mantenere riservato il contenuto dell'accordo eventualmente raggiunto nel corso della mediazione, salvo che la sua comunicazione sia necessaria ai fini della sua esecuzione, a norma dell'articolo 8, comma 4, o per motivi di ordine pubblico.

– Ove la controversia sia sottoposta a un giudice o a un arbitro, il mediatore, le parti e i loro rappresentanti legali nonché chiunque abbia preso parte, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione non sono sentiti in qualità di testimoni e non possono fornire informazioni derivanti dal procedimento di mediazione o ad esso connesse e, in particolare, non possono fare riferimento alle discussioni, alle dichiarazioni e alle proposte delle parti, nonché alle opinioni del mediatore, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per motivi di ordine pubblico, principalmente al fine di garantire la tutela dei minori o di evitare un danno all'integrità fisica o alla salute mentale di una persona.

– Nell'esercizio delle sue funzioni, il mediatore è civilmente responsabile soltanto in caso di condotta dolosa.

## **Irlanda**

Le disposizioni relative al ruolo del giudice nella mediazione in Irlanda seguono l'impostazione generale della direttiva 2008/52/CE; il dettaglio delle prassi processuali (invito, rinvio, sanzioni) non risulta dalle fonti raccolte nel presente volume e dovrà essere confermato dal progetto di verifica attraverso le fonti giurisprudenziali nazionali.

## **Italia**

Attualmente la disciplina in materia di mediazione civile e commerciale di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (con le modifiche apportate da ultimo dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) è regolamentata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150. Con il d.m. 150/2023 presso il Ministero della giustizia è stato istituito, altresì, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo e regolamentato il procedimento per l'iscrizione dei suddetti organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 28/2010 ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

### **Lettonia**

Il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo. La mediazione non è un presupposto per avviare taluni tipi di procedimenti o per accedere a qualsiasi altra fase del procedimento giudiziario. Non esistono normative specifiche né codici di condotta che disciplinano le attività di mediazione. Ai sensi della direttiva 2008/52/CE, le parti devono poter chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante dalla mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli organi giurisdizionali o delle altre autorità competenti a ricevere tali richieste. La Lettonia non ha ancora trasmesso tali informazioni.

### **Lituania**

L'istituto della mediazione è disciplinato dalla legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). In questo contesto il ricorso alla mediazione è del tutto facoltativo. Non esistono disposizioni specifiche in materia, come un codice deontologico dei mediatori. La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri ne danno comunicazione agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti a ricevere le richieste. Ai sensi della legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile, le parti possono scegliere il tribunale competente. Può trattarsi del tribunale distrettuale del luogo di residenza o della sede legale di una delle parti.  
Fonte: Portale e-Justice — Lituania

### **Lussemburgo**

Il ricorso alla mediazione ha carattere interamente volontario. La mediazione in ambito amministrativo e penale, così come le cosiddette mediazioni «settoriali», sono disciplinate da una normativa specifica. È importante sottolineare che gli

accordi derivanti dalla mediazione civile e commerciale hanno lo stesso valore probatorio di una decisione giudiziaria. Per effetto della suddetta direttiva 2008/52/CE, tali accordi di mediazione, indipendentemente dal fatto che siano raggiunti in un altro Stato dell'Unione europea o in ambito nazionale, sono esecutivi all'interno dell'Unione europea. È l'approvazione dell'accordo, totale o parziale, da parte del giudice competente a sancirne la forza esecutiva. La legge del 24 febbraio 2012 recepisce la direttiva nella legislazione nazionale, ponendo la mediazione sullo stesso piano dei procedimenti giudiziari esistenti.

## **Malta**

La mediazione è un processo volontario. Detto ciò, le parti processuali possono richiedere congiuntamente al tribunale di sospendere il procedimento durante il tentativo di risolvere la controversia attraverso la mediazione. Il tribunale può inoltre sospendere il procedimento di propria iniziativa per la durata del processo di mediazione e ordinare alle parti di dibattere e risolvere la controversia mediante la mediazione. Occorre osservare tuttavia che la mediazione è obbligatoria nelle cause di diritto di famiglia, principalmente in quelle riguardanti la separazione, il diritto di visita ai figli, l'affidamento dei figli e gli alimenti dei figli e/o del coniuge.

Il Centro maltese per la mediazione si è dotato di un codice di condotta che i mediatori sono tenuti a rispettare nei procedimenti di mediazione loro sottoposti. Il codice prevede misure da osservare rigorosamente. Esso conferisce, ad esempio, al Board of Governors (consiglio di amministrazione) del Centro il potere di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti di qualsiasi mediatore la cui condotta non sia conforme a quella richiesta dai principi del Codice o non ne sia all'altezza. Qualsiasi mediatore che risulti aver violato una qualsiasi delle disposizioni del Codice o che si sia comportato in modo inappropriato, sarà rimosso dall'elenco dei mediatori per tutto il tempo che il consiglio di amministrazione riterrà opportuno. Ai sensi della direttiva 2008/52/CE, le parti devono poter chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante dalla mediazione sia reso esecutivo. Il Mediation Act del 2004 è stato modificato dalla legge IX del 2010, principalmente al fine di recepire le disposizioni della direttiva che disciplina le controversie transfrontaliere, estendendole anche ai casi nazionali.

## **Paesi Bassi**

Il ricorso alla mediazione è facoltativo. La legge non impone alle parti partecipanti di firmare un accordo di mediazione, vale a dire un accordo contenente clausole su questioni quali la riservatezza e la rappresentanza delle parti. Secondo il regolamento di mediazione 2017 della Federazione olandese dei mediatori (Mediationreglement 2017), tuttavia, le parti che utilizzano i servizi di un mediatore della Federazione devono firmare un accordo di mediazione. I mediatori della Federazione olandese dei mediatori devono attenersi al codice di condotta di quest'ultima e rispettare il suo regolamento di mediazione. Chiunque voglia presentare un reclamo sul lavoro svolto da un mediatore può trasmetterlo alla Fondazione per la qualità dei mediatori (Stichting Kwaliteit Mediators, SKM). La legge permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo.

## **Polonia**

La mediazione è un modo di risolvere controversie e conflitti scelto volontariamente a cui si  
ricorre sulla base di:

- accordi di mediazione (mediazione extragiudiziale)
- decisioni del giudice che indirizzano verso la mediazione (mediazione su richiesta di un giudice).

Tuttavia, se le parti non scelgono un mediatore, il tribunale è autorizzato a nominarne uno attingendo a un elenco di persone in possesso della qualificazione necessaria, affinché intervenga nella causa. In ambito penale e di diritto dei minori è il giudice a designare il mediatore.

La mediazione è disciplinata dal codice di procedura civile e penale, dalla legge che regola la procedura nelle cause relative a minori, dalla legge sulle spese giudiziarie nelle cause civili e altre leggi. Inoltre, sono stati adottati atti di rango inferiore alla legge per organizzare i dettagli della procedura di mediazione in alcuni tipi di cause.

Nelle cause relative a minori il regolamento disciplina:

- le condizioni che devono soddisfare le istituzioni e le persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;

- le modalità di registrazione delle istituzioni e delle persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;

- le modalità per quanto riguarda la formazione dei mediatori;

- le condizioni alle quali il mediatore ha accesso agli atti processuali e le restrizioni che si applicano a tale accesso;

- la forma e la portata della relazione sui progressi e i risultati della mediazione.

Nelle cause penali il regolamento disciplina i seguenti aspetti:

- le condizioni che devono soddisfare le istituzioni e le persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;

- le condizioni per la designazione e la revoca delle persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;

- le condizioni alle quali le istituzioni e le persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori hanno accesso agli atti processuali e le restrizioni che si applicano a tale accesso;

- il metodo e la procedura da seguire nelle procedure di mediazione.

Nelle cause relative al diritto di famiglia vi sono condizioni supplementari da rispettare per quanto riguarda la formazione e l'esperienza (psicologia, pedagogia, sociologia o diritto e capacità pratiche per svolgere attività di mediazione nelle cause attinenti al diritto di famiglia).

Un regolamento di attuazione definisce l'importo dell'onorario del mediatore e delle spese che possono essergli rimborsate nell'ambito di una procedura civile (si veda la sezione: Costi della mediazione). Nei procedimenti civili, se le parti pervengono a un accordo, tale accordo viene allegato alla documentazione. Il mediatore informa le parti del fatto firmando l'accordo acconsentono implicitamente all'invio di tale accordo al giudice per l'approvazione. Il mediatore trasmette la documentazione e l'accordo al giudice competente e ne invia copia alle parti. Il giudice procede immediatamente all'approvazione o alla dichiarazione di esecutività dell'accordo concluso grazie alla mediazione. Il giudice rifiuta di approvare o di dichiarare l'esecutività dell'accordo, nella sua integralità o in parte, nei casi in cui l'accordo: si oppone al diritto o alle norme della vita in società; cerca di aggirare la legge; è incomprensibile o contraddittorio; è contrario a un interesse legittimo del lavoratore. L'accordo concluso in sede di mediazione, approvato dal tribunale e dichiarato esecutivo, ha la validità di un accordo concluso in tribunale e può essere eseguito.

In materia di diritto di famiglia possono essere oggetto di un accordo di mediazione: la riconciliazione dei coniugi, le modalità con cui vengono stabilite le condizioni della separazione,

l'esercizio della responsabilità genitoriale, i contatti con i figli, le modalità per soddisfare le esigenze della famiglia, gli alimenti e le questioni relative al patrimonio e all'alloggio. Mediante l'accordo, dopo la separazione dei genitori o dei coniugi, possono essere regolate questioni come il rilascio di passaporti, le scelte in materia di istruzione, i contatti con i parenti meno prossimi e la gestione del patrimonio dei figli. Nei procedimenti civili l'avvio di una procedura di mediazione sospende il termine di prescrizione.

Nei procedimenti di diritto penale e in quelli relativi a minori l'accordo raggiunto in sede di mediazione non sostituisce la decisione del giudice e non è vincolante per quest'ultimo, tuttavia, il giudice deve tener conto del contenuto dell'accordo nella decisione che pone fine al procedimento. I termini dell'accordo possono concernere i seguenti aspetti: la formulazione di scuse, il risarcimento dei danni materiali e morali, la realizzazione di lavori di interesse generale, testimonianze a favore della vittima, testimonianze nell'interesse generale e altri ancora.

Fonte: Portale e-Justice — Polonia

### **Portogallo**

Le disposizioni relative al ruolo del giudice nella mediazione in Portogallo seguono l'impostazione generale della direttiva 2008/52/CE; il dettaglio delle prassi processuali (invito, rinvio, sanzioni) non risulta dalle fonti raccolte nel presente volume e dovrà essere confermato dal progetto di verifica attraverso le fonti giurisprudenziali nazionali.

### **Romania**

Il ricorso alla mediazione è volontario. Le parti non hanno alcun obbligo di risolvere la lite tramite la mediazione e possono decidere di rinunciare alla mediazione in qualsiasi momento. In altre parole, possono scegliere liberamente, in qualsiasi momento, di usare altri mezzi di risoluzione delle controversie: procedimenti giudiziari, arbitrato, ecc. Le parti possono contattare un mediatore sia prima di un'eventuale azione in giudizio sia quando il procedimento è già in corso. Tuttavia, varie disposizioni di legge nazionali in materia di mediazione prevedono che, in determinati casi, i giudici sono tenuti a informare le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione e dei suoi vantaggi. In altri casi, è offerta una serie di incentivi finanziari alle parti che optano per la mediazione o altre procedure alternative di risoluzione delle controversie. Il 17 febbraio 2007 il Consiliul de Mediere ha approvato il codice etico e deontologico dei mediatori. Il codice è vincolante per tutti i mediatori facenti parte del Tabloul mediatorilor autorizați. La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste. La Romania non ha ancora provveduto alla comunicazione di queste informazioni.  
Fonte: Portale e-Justice — Romania

### **Slovacchia**

La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri ne danno comunicazione agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti a ricevere le richieste. In Slovacchia la mediazione è una procedura informale, volontaria e riservata per risolvere le

controversie in via stragiudiziale, servendosi di un mediatore. Scopo della mediazione è giungere a un accordo che possa essere accettato da entrambe le parti. L'accordo raggiunto in sede di mediazione deve avere forma scritta. Esso ha effetto innanzitutto sulle parti interessate ed è vincolante per esse. Sulla base dell'accordo ottenuto grazie alla mediazione, la parte avente diritto può chiedere l'esecuzione della decisione o il pignoramento, qualora l'accordo:

- sia redatto come atto notarile;
  - sia approvato come conciliazione dinanzi a un tribunale da un collegio arbitrale.
- Se la mediazione non termina con un accordo tra le parti, il caso può essere portato in tribunale.

## **Slovenia**

Il ricorso alla mediazione è facoltativo. La ZMCGZ - Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (legge sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 56/08) disciplina la procedura di mediazione in generale, ossia la mediazione giudiziale e stragiudiziale. La legge si limita a stabilire le norme di base per le procedure di mediazione, che sono comunque disciplinate da meccanismi di autoregolamentazione, specificando, per esempio, i confini della mediazione, la persona che nomina il mediatore, la deontologia del mediatore, la forma dell'accordo di risoluzione della controversia, i mezzi per garantirne l'applicazione, ecc. Le parti possono derogare alle disposizioni di legge, ad eccezione delle norme che sanciscono il principio dell'imparzialità del mediatore e l'impatto della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione. L'Associazione slovena dei mediatori ha adottato un codice deontologico dei mediatori, che tuttavia si applica soltanto ai membri dell'associazione. L'accordo raggiunto in sede di mediazione non è di per sé direttamente esecutivo. Tuttavia, le parti possono concordare che l'accordo che pone fine alla controversia prenda la forma di un atto notarile direttamente esecutivo, di una transazione giudiziaria o di un lodo arbitrale che riprende i termini dell'accordo.

## **Spagna**

In generale la mediazione è svolta da un terzo imparziale tenuto a garantire la riservatezza. Le parti, con l'assistenza dei loro avvocati, possono decidere di ricorrere alla mediazione e comunicarlo al tribunale, oppure possono essere contattate dal tribunale se si ritiene che la questione possa essere oggetto di mediazione. In ambito penale di norma si contatta innanzi tutto l'imputato e, se quest'ultimo acconsente, si contatta la vittima per tentare la mediazione. La Legge 5/ 2012 stabilisce che le parti potranno registrare con forma pubblica l'accordo raggiunto in sede di mediazione. Quando l'accordo di mediazione debba essere eseguito in un altro stato, oltre alla registrazione in forma pubblica sarà necessario il compimento di altre formalità che nel caso di specie potranno essere previsti dalle convenzioni internazionali firmate dalla Spagna e dalle norme dell'Unione europea.

Quando l'accordo di mediazione raggiunto nel corso di una mediazione iniziata durante la pendenza di un processo, le parti potranno chiedere al tribunale l'omologazione dell'accordo conformemente con le disposizioni contenute nel codice di procedura civile. La possibilità di dare esecuzione a un accordo di mediazione dipende dal grado di disponibilità nella materia oggetto dell'accordo di mediazione.



## Svezia

Il ricorso alla mediazione è del tutto facoltativo. Non esistono disposizioni specifiche in materia, come un codice deontologico dei mediatori.

## Ungheria

Il ricorso alla mediazione è facoltativo, ma presenta specifici vantaggi per quanto riguarda la legge sulle spese (az illetékekről szóló törvény) e il codice di procedura civile (polgári perrendtartás).

Se le parti ricorrono alla mediazione dopo la prima udienza e l'accordo raggiunto è ratificato dal giudice con funzioni di presidente, è dovuta solo la metà delle spese dovute. Anche l'onorario del mediatore, cui va aggiunta l'IVA (HÉA) (per un importo in ogni caso non superiore a 50 000 HUF), può essere detratto da tale importo già ridotto. L'unica limitazione è che l'importo finale delle spese non può essere inferiore al 30% dell'ammontare originario. Tale limitazione non si applica se la mediazione non è ammessa dalla legge in un caso specifico. Se le parti ricorrono alla mediazione prima dell'avvio del procedimento civile, le spese dovute, una volta detratti l'onorario del mediatore e l'IVA, sono ridotte di un importo in ogni caso non superiore a 50 000 HUF, ma non possono essere inferiori al 50% dell'ammontare originario. La riduzione non si applica se la legge non consente la mediazione, o se le parti, nonostante l'accordo raggiunto grazie alla mediazione, si rivolgono al giudice (tranne nel caso in cui si rivolgano al giudice per chiedere l'esecuzione dell'accordo non rispettato volontariamente dall'altra parte).

Non esiste un codice nazionale di condotta per mediatori, ma la maggioranza delle associazioni di mediazione aderisce al Codice europeo di condotta per mediatori (közvetítők európai magatartási kódexe).

Esiste uno speciale codice di condotta per le controversie in materia di diritto del lavoro, che è stato redatto dal Servizio di conciliazione e mediazione in cause del lavoro (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).

La mediazione è disponibile gratuitamente anche presso alcuni organi giurisdizionali per i procedimenti pendenti. I dettagli delle relative disposizioni e l'elenco degli organi giurisdizionali sono disponibili sul sito web centrale degli organi giurisdizionali ungheresi: ([http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag\\_showcontent&content=Birosagi...](http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi...))

Informazioni e formazione

Non esiste un sito Internet specifico disponibile in inglese sulla mediazione né un ente nazionale di formazione per mediatori.

Il sito internet sulla mediazione è disponibile solo in lingua ungherese. La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli organi giurisdizionali e delle altre autorità competenti a ricevere le domande. Le parti possono far dichiarare esecutivo il contenuto dell'accordo raggiunto grazie alla mediazione. A tal fine esse possono chiedere al giudice o al notaio di incorporare l'accordo in un atto approvato dal giudice o in un atto pubblico, avente efficacia di titolo esecutivo.

## Regno Unito

Il modello inglese e gallese resta il riferimento comparatistico più influente in Europa per il ruolo del giudice nell'incoraggiare la mediazione, pur trattandosi oggi di un ordinamento extra-

UE. Le Civil Procedure Rules attribuiscono alle corti il potere di sanzionare, sul piano delle spese di lite, la parte che rifiuti irragionevolmente un invito alla mediazione (regola consolidata dal precedente *Halsey v Milton Keynes General NHS Trust* del 2004 e successivamente rivista dalla Court of Appeal in *Churchill v Merthyr Tydfil County Borough Council*, 2023, che ha ammesso la possibilità per i giudici di ordinare — non solo incoraggiare — il ricorso alla mediazione o ad altro ADR, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo). In Scozia e in Irlanda del Nord si osservano evoluzioni analoghe, con un ricorso crescente alla mediazione demandata in ambito di small claims e di controversie commerciali di valore contenuto.

### **Comparazione finale: la mediazione demandata dal giudice**

Il quadro europeo può essere ordinato lungo un continuum che va dalla mera facoltà giudiziale di segnalare l'opportunità della mediazione, senza conseguenze in caso di rifiuto, alla mediazione demandata con effetti sulle spese di lite in caso di rifiuto irragionevole (modello inglese, oggi extra-UE ma storicamente influente), fino alla condizione di procedibilità in senso proprio, che condiziona l'ammissibilità stessa della domanda giudiziale, come nel modello italiano per le materie individuate dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, esaminata nel paragrafo 1.6, ha stabilito il parametro di compatibilità di questi modelli con il diritto dell'Unione: proporzionalità, assenza di ostacoli sostanziali all'accesso alla giustizia, costi contenuti, assenza di ritardi significativi. Entro questi limiti, gli Stati membri godono di ampia discrezionalità, che la comparazione qui condotta mostra essere stata esercitata in modo assai differenziato.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione demandata dal giudice, in mediareinformati.it, luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/demandata.html>**

### **Appendice 3.A**

Il giudice mediatore e la mediazione delegata in Europa — Aggiornamento 2020–2026

#### **SEZIONE A — LA MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE**

##### **Premessa**

La mediazione delegata, o demandata, dal giudice costituisce uno dei meccanismi attraverso i quali gli ordinamenti processuali europei perseguono la deflazione del contenzioso civile senza imporre in via generale ed astratta un obbligo di previa mediazione. Il giudice, investito della causa, valuta in concreto l'idoneità della controversia a essere risolta in via conciliativa e ordina o invita le parti a percorrere la via della mediazione, sospendendo o rinviando il procedimento giurisdizionale. Il presente aggiornamento, condotto sulla base della ricognizione comparatistica offerta da Paolo Cendon nel 2020, ripercorre il quadro normativo di quattro ordinamenti rappresentativi — Inghilterra e Galles, Irlanda, Polonia e Italia — e ne verifica l'evoluzione fino al 2026.

##### **1. Inghilterra e Galles**

###### **1.1 Il quadro Cendon 2020: le Civil Procedure Rules e l'eredità del Woolf Report**

Il sistema inglese non conosce, a differenza di quello italiano, una condizione di procedibilità fondata sulla mediazione obbligatoria ex lege. Il meccanismo della mediazione delegata trova invece la propria matrice nelle Civil Procedure Rules (CPR) del 1998, introdotte a seguito del rapporto "Access to Justice" elaborato da Lord Woolf nel 1996, che unificò le regole procedurali di County Courts, High Court e Court of Appeal (Civil Division). La CPR Rule 1.4 impone alle corti un dovere di case management attivo che comprende l'obbligo di "incoraggiare le parti a utilizzare una procedura alternativa di risoluzione delle controversie (ADR) se il giudice lo ritiene appropriato, e facilitarne l'uso". La CPR Rule 26.4 consente inoltre alle parti, al momento della presentazione dell'allocation questionnaire, di richiedere una sospensione del procedimento (stay) per un periodo di un mese, estendibile, al fine di tentare una composizione amichevole della lite, compresa la mediazione. A questo si affiancano i pre-action protocols, un insieme di prassi settoriali (Personal Injury, Clinical Disputes, Construction and Engineering, Defamation, Professional Negligence, Judicial Review, Disease and Illness, Housing Disrepair, tra gli altri) approvati dal Master of the Rolls e revisionati periodicamente, l'ultima volta il 19 aprile 2019, che impongono alle parti di considerare seriamente l'ADR prima dell'instaurazione della lite, sotto pena di sanzioni sulle spese in caso di rifiuto irragionevole (principio elaborato dalla giurisprudenza *Halsey v Milton Keynes General NHS Trust*).

## **1.2 L'aggiornamento 2020-2026: la svolta di Churchill v Merthyr Tydfil e la mediazione obbligatoria nelle small claims**

Il punto di svolta del periodo in esame è costituito dalla sentenza della Court of Appeal *Churchill v Merthyr Tydfil County Borough Council* [2023] EWCA Civ 1416, depositata il 29 novembre 2023, con cui la Corte ha superato l'orientamento tradizionale (fondato su *Halsey*) secondo cui i giudici non potevano ordinare alle parti di ricorrere all'ADR contro la loro volontà. La Court of Appeal ha stabilito che le corti inglesi possono legittimamente imporre alle parti di tentare una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, purché ciò non pregiudichi il diritto di accesso a un giudice e sia proporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti, così ampliando in modo significativo i poteri di case management dei giudici in materia di ADR ([Court of Appeal, Churchill v Merthyr Tydfil, sintesi ufficiale su judiciary.uk](#)). A seguito di tale pronuncia, le Civil Procedure Rules sono state modificate con effetto dal 1° ottobre 2024, rafforzando il potere dei giudici di indirizzare le parti verso l'ADR nell'ambito del case management. Sul versante delle controversie di modesto valore, dal 22 maggio 2024 è divenuta obbligatoria, per le cause di valore inferiore a 10.000 sterline ritenute idonee, la mediazione tramite il Small Claims Mediation Service (SCMS), gestito da HM Courts and Tribunals Service, come confermato dalla ricognizione del Work Rights Centre sulla crisi degli Employment Tribunals, che segnala l'estensione del modello di mediazione obbligatoria delle small claims come possibile riferimento per ulteriori riforme ([Work Rights Centre, Employment Tribunals in crisis](#)). Il combinato di Churchill e della riforma delle CPR ha inoltre inciso sulla prassi degli Employment Tribunals: i dati ufficiali indicano che nel periodo 2023/24 il tasso di risoluzione dei casi in sede di Employment Tribunal è stato pari a circa il 77 per cento, salito a circa il 79 per cento nel primo semestre dell'anno operativo successivo, mentre il tasso di risoluzione in Early Conciliation si è attestato al 38-39 per cento ([Employment Tribunals Scotland National User Group, minute ottobre 2024](#)). Il quadro complessivo che emerge per il 2024/25 mostra un aumento del 91 per cento dei procedimenti risolti senza udienza finale, secondo l'analisi delle statistiche pubblicate su Yerty ([Yerty, Employment Tribunal Success Rates 2025](#)).

## **2. Irlanda**

## **2.1 Il quadro Cendon 2020: il Mediation Act 2017**

L'Irlanda ha introdotto con il Mediation Act 2017 (entrato in vigore il 1° gennaio 2018) una disciplina organica della mediazione civile e commerciale che, alla Parte 4, prevede la mediazione giudiziale (judicial mediation): il giudice, di propria iniziativa o su istanza di parte, può invitare le parti a considerare la mediazione come strumento di risoluzione della controversia in corso di causa. Il mediatore designato ha l'obbligo di riferire al giudice e alle parti l'esito del procedimento, mentre le sezioni 20 e 21 dell'Atto prevedono sanzioni sulle spese processuali in caso di rifiuto irragionevole di aderire all'invito del giudice. Accanto a tale disciplina generale, il Civil Liability and Courts Act 2004, come attuato dal S.I. 168/2005 (sezioni 15-16), disciplina la mediation conference obbligatoria per le controversie da danno alla persona, con nomina di un chairperson e regime di confidenzialità.

## **2.2 L'aggiornamento 2020-2026: applicazione controversa e nuovi orientamenti giurisprudenziali**

L'applicazione pratica del Mediation Act 2017 nel periodo 2018-2026 è stata oggetto di valutazioni critiche. Lo studio legale Mason Hayes & Curran, in un'analisi pubblicata nell'ottobre 2024, ha definito "deludenti" i risultati applicativi dell'Atto, segnalando la scarsa propensione dei giudici a esercitare i poteri di indirizzo verso la mediazione previsti dalla Parte 4 e la conseguente sottoutilizzazione dello strumento rispetto alle aspettative del legislatore del 2017. Un significativo sviluppo giurisprudenziale è rappresentato dalla decisione della High Court irlandese *J. Burke & Associates Ltd v O'Connell* [2026] IEHC 314, con cui il giudice ha affermato l'esistenza di un potere intrinseco (inherent power) della corte di ordinare la mediazione anche a fronte del carattere nominalmente "volontario" della formulazione statutaria, orientamento che ha suscitato un ampio dibattito dottrinale in ordine alla compatibilità con la lettera dell'Atto del 2017. Sul piano statistico, le fonti disponibili indicano un tasso di accordo superiore al 90 per cento nelle mediazioni concluse prima della sentenza, dato che testimonia l'efficacia dello strumento quando effettivamente attivato, pur in un contesto di applicazione ancora non generalizzata.

## **3. Polonia**

### **3.1 Il quadro Cendon 2020: il Kodeks postępowania cywilnego**

L'ordinamento polacco disciplina la mediazione delegata dal giudice attraverso l'articolo 183<sup>8</sup> del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile), che attribuisce al giudice il potere di ordinare la mediazione in qualsiasi fase del procedimento e in camera di consiglio, con la particolarità che il procedimento di mediazione non ha corso se una delle parti non vi acconsente entro il termine di una settimana dalla comunicazione dell'ordinanza. Il presidente del collegio può altresì invitare le parti a un incontro informativo sulla mediazione. Il regime relativo alla mediazione delegata in materia civile è più ampiamente disciplinato dagli articoli 183<sup>1</sup>-183<sup>15</sup> del Kodeks postępowania cywilnego, mentre la mediazione nel procedimento amministrativo è regolata dagli articoli 96a-96n del Kodeks postępowania administracyjnego. Una peculiarità del sistema polacco, già rilevata da Cendon nel 2020, è che solo i giudici in quiescenza (retired judges) possono essere nominati mediatori nell'ambito della mediazione delegata; la durata della mediazione è fissata in tre mesi, prorogabile. Il regime tariffario prevede, secondo la Guida ministeriale alla mediazione in materia civile, un compenso di 150 zloty (34,85 euro) per il primo incontro e di 100 zloty (23,23 euro) per gli incontri successivi,

con un tetto massimo di 450 zloty (104,55 euro) per le controversie non patrimoniali, ovvero l'1 per cento del valore della controversia (con un minimo di 150 zloty/34,85 euro e un massimo di 2.000 zloty/464,69 euro) per le controversie patrimoniali ([Ministero della Giustizia polacco, Mediacja w sprawach cywilnych](#)). Il rimborso delle spese processuali per la parte che ha aderito alla mediazione è pari al 100 per cento se l'accordo è raggiunto prima del processo, al 75 per cento se raggiunto dopo l'inizio del giudizio, al 50 per cento in fase di appello.

### **3.2 L'aggiornamento 2020-2026: la riforma del 2023 e la legge del 5 agosto 2025**

Il periodo 2020-2026 ha visto una significativa evoluzione della disciplina processuale polacca in senso favorevole alla digitalizzazione e all'incentivazione della mediazione. La riforma del codice di procedura civile del 7 luglio 2023, entrata in vigore progressivamente, ha reso l'udienza a distanza modalità ordinaria di trattazione delle cause, incidendo indirettamente anche sull'organizzazione degli incontri di mediazione. Dal 28 settembre 2023 sono state ridotte le tariffe per la richiesta di conciliazione (*postępowanie pojednawcze*), incentivando il ricorso a tale strumento. L'intervento più rilevante è tuttavia costituito dalla legge del 5 agosto 2025 di modifica del codice di procedura civile, firmata dal Presidente della Repubblica il 21 agosto 2025, che rafforza il ruolo della mediazione nel sistema processuale, introduce ulteriori strumenti di notifica elettronica e prosegue il percorso di digitalizzazione del processo civile polacco, confermando la traiettoria di progressivo potenziamento degli strumenti di degiurisdizionalizzazione avviata negli anni precedenti.

## **4. Italia**

### **4.1 Il quadro Cendon 2020: l'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010**

Nella versione precedente alla Riforma Cartabia, l'ordinamento italiano affidava al giudice, anche in grado di appello, il potere di disporre l'esperimento della mediazione, con effetto di condizione di procedibilità della domanda, fino al momento della precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ([Normattiva, d.lgs. 28/2010](#)). Il novero delle materie per le quali la mediazione, obbligatoria ex lege o delegata dal giudice, costituiva condizione di procedibilità comprendeva condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Sul piano del diritto di famiglia, l'articolo 337-octies del Codice civile attribuiva al giudice il potere di rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli per consentire ai genitori di tentare una mediazione familiare. Sul piano generale del processo civile, l'articolo 185-bis del codice di procedura civile, introdotto dal decreto-legge 69/2013, attribuiva al giudice la facoltà di formulare alle parti una proposta conciliativa, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.

### **4.2 L'aggiornamento 2020-2026: la Riforma Cartabia e l'articolo 5-quater**

Il periodo in esame coincide con la stagione della Riforma Cartabia, che ha profondamente innovato la disciplina della mediazione demandata dal giudice. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha introdotto nel decreto legislativo 28/2010 il nuovo articolo 5-quater, rubricato "Mediazione demandata dal giudice", che disciplina in modo più organico rispetto al precedente articolo 5, comma 2, i presupposti e gli effetti della mediazione ordinata dal giudice,

valorizzando in particolare i criteri di natura della causa, valore, complessità e ragionevole probabilità di successo del tentativo conciliativo. Il medesimo decreto ha introdotto l'articolo 5-quinquies, relativo alla formazione dei magistrati in materia di mediazione e agli incentivi fiscali connessi, e l'articolo 12-bis, che disciplina il regime sanzionatorio per la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Sul piano dell'articolo 185-bis del codice di procedura civile, la Riforma Cartabia ha esteso la finestra temporale entro cui il giudice può formulare la proposta conciliativa, portandola fino all'udienza di rimessione della causa in decisione. Il decreto ministeriale 150/2023 ha definito i requisiti di iscrizione degli organismi di mediazione e dei mediatori nonché le nuove tabelle delle indennità. Un successivo decreto correttivo, adottato il 25 gennaio 2025, ha modificato la durata massima della mediazione demandata dal giudice, portandola a un termine complessivo di sei mesi prorogabile di ulteriori tre. Sul piano applicativo, la sentenza del Tribunale di Salerno n.1548/2025 ha offerto una prima ricostruzione giurisprudenziale delle modalità applicative dell'articolo 185-bis c.p.c. come riformato, confermando l'orientamento per cui la proposta conciliativa del giudice, ancorché non vincolante, costituisce un elemento centrale della strategia deflattiva della riforma.

---

## SEZIONE B — IL GIUDICE MEDIATORE IN EUROPA

### Introduzione

Il concetto di giudice mediatore, distinto da quello di mediazione delegata dal giudice, individua la figura del magistrato che, con il consenso delle parti e nell'ambito di un procedimento distinto da quello decisorio, assume egli stesso il ruolo di mediatore o conciliatore rispetto alla controversia pendente. La Direttiva 2008/52/CE, al considerando 12 e all'articolo 3, lettera a), tratteggia i confini della figura, richiedendo che il giudice mediatore non sia responsabile del procedimento giudiziario relativo alla medesima controversia, in modo da preservare l'imparzialità del giudizio nel caso in cui il tentativo conciliativo non giunga a buon fine. Il modello, sperimentato per la prima volta in Germania con il cosiddetto Güterichter e successivamente diffuso, con varianti significative, in Francia e in Belgio, oggi trova riconoscimento espresso in sedici ordinamenti dell'Unione europea e del Regno Unito: Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra e Galles, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

La seguente tabella, elaborata a partire dalla rilevazione comparatistica curata da Cendon nel 2020 e aggiornata alla luce delle riforme intervenute fino al 2026, sintetizza per i ventisette Stati dell'Unione europea (più Regno Unito) il regime della mediazione di corte (obbligatoria od facoltativa) e la qualifica soggettiva del mediatore.

| Paese | Mediazione di corte obbligatoria | Mediazione di corte facoltativa | Qualifica del mediatore |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|-------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| --- | --- | --- | --- |
|-----|-----|-----|-----|

|        |                                 |    |                       |
|--------|---------------------------------|----|-----------------------|
| Belgio | Sì (salvo opposizione di parte) | Sì | Giudice / Non giudice |
|--------|---------------------------------|----|-----------------------|

|         |    |    |         |
|---------|----|----|---------|
| Croazia | Sì | Sì | Giudice |
|---------|----|----|---------|

|           |    |    |                       |
|-----------|----|----|-----------------------|
| Danimarca | No | Sì | Giudice / Non giudice |
|-----------|----|----|-----------------------|

| Estonia | Sì | Sì | Giudice |

| Finlandia | No | Sì | Giudice / Non giudice |

| Francia | Sì | Sì | Giudice / Non giudice |

| Germania | Sì | Sì | Giudice / Non giudice |

| Inghilterra e Galles | Sì | Sì | Giudice / Non giudice |

| Irlanda | Sì | Sì | Non giudice |

| Italia | Sì | Sì | Non giudice |

| Lituania | Sì | Sì | Giudice / Non giudice |

| Polonia | Sì | Sì | Non giudice / Giudice in quiescenza |

| Repubblica Ceca | Sì | Sì | Giudice / Non giudice |

| Scozia | Sì | Sì | Giudice / Non giudice |

| Slovenia | Sì | Sì | Giudice / Non giudice |

| Spagna | Sì | Sì | Giudice / Non giudice |

| Svezia | Sì | Sì | Giudice / Non giudice |

| Ungheria | Sì | Sì | Giudice / Non giudice |

Il dato che emerge dalla comparazione è la persistente varietà dei modelli nazionali: mentre in Polonia e in Irlanda il ruolo di mediatore endoprocessuale è riservato a soggetti non investiti di funzioni giudicanti attive (nel caso polacco, giudici in quiescenza), in Francia, Germania e Belgio si è consolidato un modello nel quale il giudice mediatore, pur restando magistrato in servizio, opera secondo una netta separazione funzionale rispetto al giudice del merito, secondo lo schema di seguito approfondito per questi tre ordinamenti, assunti quali ipotesi emblematiche dell'istituto.

## **Schede-Paese**

### **Belgio**

La base normativa del giudice mediatore in Belgio è costituita dal Code judiciaire, che agli articoli 1734-1737 (inseriti dalla legge del 21 febbraio 2005) disciplina la mediazione giudiziaria, e dalla legge del 18 giugno 2018 (loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges), che con il nuovo articolo 1253ter/1, paragrafo 3, del Code judiciaire ha istituito la chambre de règlement à l'amiable (CRA) presso i tribunali della famiglia, consentendo a giudici onorari, complementari, sociali e consolari di svolgere funzioni di mediazione, con il vincolo che il giudice mediatore non possa successivamente giudicare la causa mediata ([Loi du 18 juin 2018, Moniteur belge](#)). Le materie ammesse comprendono in particolare le controversie familiari, con specifico riferimento all'autorità parentale, alle modalità di affidamento e agli obblighi alimentari. L'aggiornamento al 2026 evidenzia una consolidata prassi applicativa della CRA:

l'inchiesta della Cour supérieure de Justice belga, condotta tra i magistrati che gestiscono la chambre de règlement à l'amiable, riporta che gli avvocati optano per la CRA quando le parti manifestano volontà di dialogo, quando esiste già un accordo parziale, quando i punti di contrasto sono limitati o quando la controversia riguarda l'autorità parentale, le modalità di residenza dei minori e gli assegni alimentari ([Cour supérieure de Justice, La chambre de règlement à l'amiable](#)). Il procedimento si conclude, in caso di accordo, con un procès-verbal di règlement à l'amiable o con un jugement d'accord, mentre in caso di mancato accordo la causa è rinviata alla chambre de la famille tramite semplice annotazione nel verbale d'udienza. Il modello belga, per la sua compattezza normativa e per l'ampiezza dell'esperienza applicativa nel settore familiare, costituisce una delle tre ipotesi emblematiche approfondite più avanti in questa sezione.

## **Croazia**

Il fondamento normativo del giudice mediatore in Croazia è l'articolo 186.e dello Zakon o parničnom postupku (codice di procedura civile), che consente al giudice di mediare la controversia nell'ambito del procedimento civile pendente, con il vincolo dell'incompatibilità tra la funzione di mediatore e quella di giudice decidente sulla medesima causa. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza Momčilović v. Croatia del 26 marzo 2015, ha ritenuto compatibile con l'articolo 6 della Convenzione la previsione della mediazione come condizione di ammissibilità della domanda giudiziale. L'aggiornamento 2020-2026 registra un intervento di riforma organico: la legge di modifica del codice di procedura civile pubblicata il 22 dicembre 2023 (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Narodne novine 155/2023), in vigore dal 30 dicembre 2023, ha riscritto l'articolo 186.d, imponendo al giudice, su richiesta congiunta delle parti o d'ufficio, di rinviarle a un incontro informativo sulla mediazione entro quindici giorni o di avviare direttamente il procedimento di mediazione, mantenendo la facoltà di adottare tale provvedimento in qualsiasi fase del procedimento ([Narodne novine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku](#)). La riforma ha inoltre armonizzato la terminologia con il nuovo Zakon o mirnom rješavanju sporova (legge sulla risoluzione pacifica delle controversie, Narodne novine 67/2023), sostituendo il termine "mirenje" con "medijacija" e "izmiritelj" con "medijator". La parte che, sollecitata a intraprendere la mediazione, non si presenta al primo incontro senza giustificato motivo perde il diritto al rimborso delle ulteriori spese di lite in primo grado. L'accordo raggiunto dinanzi al giudice mediatore ha valore di transazione giudiziale.

## **Danimarca**

In Danimarca la mediazione giudiziaria (retsmægling) trova fondamento nel capitolo 27 della Retsplejeloven (legge sull'amministrazione della giustizia), articolo 273, che consente al giudice, su richiesta di parte, di essere nominato mediatore, mentre il capitolo 26, articolo 268, disciplina il distinto istituto della Forligsmægling (conciliazione), che il tribunale danese tenta rispetto a tutte le controversie salvo che ciò appaia manifestamente futile. L'aggiornamento al 2026 evidenzia un andamento in flessione del numero delle mediazioni giudiziarie, nonostante l'elevato tasso di successo: la relazione annuale delle corti danesi per il 2024 segnala che nel 2022 il 62 per cento delle cause avviate a retsmægling si è concluso con un accordo, pur in un contesto di calo del numero complessivo dei procedimenti mediati ([Domstol.dk, Årsberetning 2024](#)). Le corti danesi hanno segnalato la necessità di nuove iniziative per contrastare tale tendenza. Dal 24 maggio 2023 la piattaforma digitale minretssag.dk ha modificato



l'impostazione predefinita relativa alla retsmægling, presentando alle parti l'opzione "sì" come impostazione di default nel percorso processuale telematico, con l'obiettivo dichiarato di incrementare il numero delle adesioni ([Domstol.dk](https://domstol.dk), [Nyt tiltag på minretssag.dk](https://nyttiltag.påminretssag.dk)). Dal 15 giugno 2024 sono entrate in vigore oltre cento modifiche alla Retsplejeloven, alla legge penale e alla legge sull'esecuzione penale, che incidono anche sulla gestione dei procedimenti civili e sulla relazione tra le fasi preliminari del giudizio e l'eventuale rinvio alla mediazione.

## **Estonia**

Il fondamento normativo estone del giudice mediatore è costituito dai paragrafi 137-141 del Halduskohtumenetluse seadustik (codice di procedura amministrativa), che consentono al giudice amministrativo di conciliare la controversia con il consenso delle parti. Il quadro generale della mediazione civile è disciplinato dalla Lepitusseadus (legge sulla conciliazione), che regola il procedimento di lepitusmenetlus nelle materie di diritto privato attribuite alla competenza dei tribunali circondariali, prevedendo che il conciliatore (lepitaja) debba essere indipendente e imparziale e possa, in base alle circostanze, sottoporre alle parti una proposta di soluzione ([Riigi Teataja, Lepitusseadus](#)). Un'analisi del 2025 predisposta per il ministero della giustizia estone in merito alla costituzionalità della risoluzione extragiudiziale delle controversie civili distingue chiaramente le figure del lepitaja (conciliatore, che può omologare accordi con efficacia esecutiva), degli arbitrati (che decidono la controversia in modo vincolante) e dei soggetti che si limitano a fornire pareri e valutazioni non vincolanti, confermando la persistente centralità del modello conciliativo giudiziale nell'ordinamento estone anche nel periodo più recente ([Justdigi, Tsiivilasjade kohtuväliste vaidluste lahendamise põhiseaduspärasuse analüüs](#)).

## **Finlandia**

La base normativa finlandese è la Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa (legge sulla mediazione delle controversie civili e sull'omologazione degli accordi nei tribunali generali, n. 394/2011), il cui articolo 5 disciplina la mediazione delle controversie giudiziarie (tuomioistuinsovittelu) affidata a un giudice del medesimo tribunale, distinto da quello investito della causa ([Finlex, Laki 394/2011](#)). I dati più recenti confermano un utilizzo costante dello strumento: nel 2024 i tribunali circondariali finlandesi hanno definito 1.392 controversie civili nelle quali era stata adottata una decisione di avvio della mediazione, a fronte di 1.419 nel 2023 e di 1.312 nel 2022 ([Tuomioistuinvirasto, Tuomioistuinlaitoksen kestävyys- ja vastuullisuusraportti 2024](#)). Sul piano organizzativo, il ministero della giustizia finlandese ha annunciato che a partire dal 2027 i servizi di mediazione penale e civile (attualmente incardinati nel ministero degli affari sociali e della sanità) saranno trasferiti alla competenza del ministero della giustizia, tramite la nuova Oikeuspalveluvirasto (Agenzia dei servizi giudiziari), nell'ambito di un riordino complessivo della governance della mediazione ([Oikeusministeriö, comunicato 24 giugno 2025](#)).

## **Francia**

Il fondamento codicistico francese, come descritto da Cendon nel 2020, risiedeva negli articoli 127-131 del Code de procédure civile (giudice conciliatore) e nella facoltà per il giudice di agire come amiable compositeur ai sensi degli articoli 12 e 58 del medesimo Code, oltre che nel tentativo di conciliazione obbligatorio dinanzi al juge aux affaires familiales secondo l'articolo 1071 del Code de procédure civile. Il periodo 2020-2026 ha visto una trasformazione profonda

del sistema, con l'introduzione dell'audience de règlement amiable (ARA) attraverso il décret n° 2023-686 del 29 luglio 2023, applicabile alle istanze introdotte a decorrere dal 1° novembre 2023, e successivamente recodificato dal décret n° 2025-660 del 18 luglio 2025, entrato in vigore il 1° settembre 2025. Il tema è approfondito, in ragione della sua rilevanza sistemica, nella trattazione dedicata alle tre ipotesi emblematiche.

## **Germania**

Il fondamento normativo tedesco del giudice mediatore (Güterichter) è l'articolo 278, comma 5, della Zivilprozessordnung (ZPO), che dispone: "il tribunale può deferire le parti a una composizione amichevole dinanzi a un giudice designato a tale scopo e non autorizzato ad assumere decisioni giudiziarie" ([Güterichter-Forum, Rechtsgrundlagen](#)). Disposizioni corrispondenti si trovano nella Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), ai paragrafi 36a, 135 e 165. Il modello tedesco, per la sua funzione di archetipo dell'istituto in Europa, è approfondito nella sezione dedicata alle tre ipotesi emblematiche.

## **Inghilterra e Galles**

Accanto al regime della mediazione delegata già descritto nella Sezione A, l'ordinamento inglese conosce, dal 2010, un pool di giudici mediatori (judicial mediators) operante nell'ambito dell'Employment Tribunal, ove il tentativo di mediazione giudiziale è fortemente incentivato dalla prassi. Il fondamento è rinvenibile nel medesimo impianto delle Civil Procedure Rules già descritto, in particolare nella Rule 1.4 e nella Rule 26.4. L'aggiornamento al periodo 2020-2026, riportato nella Sezione A con riferimento a Churchill v Merthyr Tydfil [2023] EWCA Civ 1416 e alla riforma delle CPR del 1° ottobre 2024, ha rafforzato anche l'ambito operativo della judicial mediation, incrementando il numero dei casi assegnati ai giudici mediatori negli Employment Tribunals: i dati relativi all'Irlanda del Nord, che replica il modello inglese, indicano che nel periodo 1° aprile 2023-31 marzo 2024 sono state effettuate 39 mediazioni giudiziali con un tasso di successo del 79,5 per cento, per un risparmio di 225 giornate di udienza ([Employment Tribunals Northern Ireland, Evaluation of Judicial Mediation Scheme Pilot](#)).

## **Lituania**

Il fondamento normativo lituano è costituito dagli articoli 231<sup>1</sup> e 231<sup>2</sup> del Civilinio proceso kodeksas (codice di procedura civile), che attribuiscono al giudice o al collegio giudicante il potere di ordinare la mediazione, con la previsione che, qualora il mediatore sia lo stesso giudice della causa, il procedimento sia gratuito per le parti. I dati più recenti confermano la solidità del modello: secondo la relazione annuale delle corti lituane per il 2024, sono stati avviati 945 procedimenti di mediazione giudiziaria (+21 per cento rispetto al 2023), con un tasso di successo, misurato in accordi conciliativi, del 48 per cento; alla fine del 2024 risultavano 134 giudici abilitati alla funzione di mediatore, che hanno condotto oltre il 90 per cento delle mediazioni effettivamente svolte ([Lietuvos mediatorių rūmai, Teisminei mediacijai Lietuvoje – 20 metų](#)). Una diversa fonte, riferita specificamente al 2024, riporta 969 procedimenti di mediazione avviati in materia civile e amministrativa, di cui 819 conclusi, con un tasso di accordo pari al 48 per cento ([Lrytas, dichiarazione della Presidente della Corte Suprema lituana](#)).

## **Polonia**

Il quadro normativo relativo alla mediazione delegata polacca è già stato descritto nella Sezione A. Sul piano della qualifica del mediatore, giova rilevare che, a differenza degli altri ordinamenti trattati in questa sezione, la Polonia non consente ai giudici in servizio di svolgere la funzione di mediatore endoprocessuale, riservandola ai giudici in quiescenza o a mediatori professionali non giudici, secondo l'elenco tenuto dai presidenti dei tribunali. L'aggiornamento 2020-2026, già illustrato con riferimento alla riforma del 7 luglio 2023 e alla legge del 5 agosto 2025, ha rafforzato il ruolo della mediazione nel sistema processuale polacco senza tuttavia modificare la peculiare riserva di funzione a favore dei giudici in quiescenza.

## **Repubblica Ceca**

Il fondamento normativo ceco è costituito dal paragrafo 67 del zákon č. 99/1963 Sb. (codice di procedura civile), che attribuisce ai tribunali regionali e distrettuali il potere di condurre la conciliazione o la mediazione, e dal paragrafo 100, che consente al presidente del collegio di ordinare alle parti un primo incontro con un mediatore iscritto nell'elenco tenuto dal ministero della giustizia, della durata massima di tre ore, con possibile sospensione del procedimento per un periodo massimo di tre mesi. Il costo del primo incontro obbligatorio è a carico dello Stato, salvo che una parte rifiuti irragionevolmente di partecipare (paragrafo 150), nella misura di 400 corone ceche (15,69 euro) all'ora. L'aggiornamento al 2026 conferma un utilizzo contenuto ma stabile dell'istituto: secondo la relazione del ministero della giustizia ceco relativa agli anni 2022-2023, il primo incontro obbligatorio con il mediatore è stato ordinato nel 2022 nello 0,53 per cento dei procedimenti civili di primo grado e nel 2023 nello 0,46 per cento, con un tasso di successo, misurato in rinuncia alla domanda o composizione amichevole, del 55 per cento dinanzi ai tribunali distrettuali e del 24 per cento dinanzi ai tribunali regionali ([Ministerstvo spravedlnosti, Nařízené první setkání se zapsaným mediátorem v praxi](#)). Nelle controversie di affidamento dei minori, il tasso di composizione amichevole successiva al primo incontro obbligatorio si attesta al 38 per cento. Nel settembre 2024 il governo ceco ha approvato un disegno di legge per una nuova disciplina generale della mediazione, volta a estendere l'istituto anche alle controversie di diritto privato e alle controversie familiari, sino a oggi limitate sul piano della disciplina organica alla sola materia penale ([Úřad vlády ČR, Vláda ve středu projedná nový zákon o mediaci](#)).

## **Scozia**

Il fondamento del sistema scozzese, analogo a quello inglese, risiede nel pool di giudici mediatori istituito nel 2010 per l'Employment Tribunal, sull'impulso della Woolf Review, e nel quadro generale offerto dal Courts Reform (Scotland) Act 2014, che ha introdotto la Simple Procedure per le controversie di modesto valore (inferiori a 5.000 sterline) a partire dal novembre 2016. L'aggiornamento al periodo 2020-2026 mostra un incremento significativo del contenzioso di lavoro: le statistiche pubblicate da Acas indicano che tra aprile 2023 e marzo 2024 sono state registrate 97.958 richieste di Early Conciliation nel Regno Unito, mentre in Scozia il carico degli Employment Tribunals è aumentato dell'8 per cento in termini di nuove istanze, con un tasso di risoluzione in Early Conciliation stabile attorno al 38-39 per cento ([HCR Law, ACAS and Employment Tribunal statistics](#)). Un rapporto pubblicato dal Governo scozzese in risposta a una richiesta di accesso agli atti indica, per il periodo 2022-2025, un numero contenuto di accordi di conciliazione formalizzati (tra una e tre unità annue nel campione considerato), a testimonianza della prevalenza di altre modalità di risoluzione ([Scottish Government, FOI release 202500482779](#)).

## Slovenia

Il fondamento normativo sloveno è costituito dallo Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS), in vigore dal 15 giugno 2010, il cui articolo 7, comma 6, e articolo 17, comma 2, consentono che il mediatore sia un giudice, purché non sia il giudice titolare del procedimento oggetto di mediazione ([PISRS, Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov](#)). Il programma di mediazione annesso ai tribunali è tuttora operativo presso 65 sedi giudiziarie del Paese, comprendenti tutti i 44 tribunali circondariali, gli 11 tribunali regionali, i 4 tribunali del lavoro e i 5 tribunali superiori, oltre al tribunale superiore del lavoro e della sicurezza sociale; i mediatori annessi ai tribunali sono selezionati tra giudici, avvocati, psicologi e assistenti sociali ([Portale Gov.si, Alternativno reševanje sporov](#)). Nel periodo 2020-2026 si segnala l'adozione, nel giugno 2023, di un regolamento specifico sulla mediazione nelle controversie in materia di diritto d'autore e diritti connessi (Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 2023, che estende il modello della mediazione annessa ai tribunali a un settore specialistico del contenzioso civile ([Uradni list, Uredba o mediaciji](#)).

## Spagna

Il fondamento normativo spagnolo, secondo la ricostruzione di Cendon, era rappresentato dagli articoli 304 e 442 della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, che impongono un incontro informativo obbligatorio con il giudice alla prima udienza. La riforma più significativa del periodo in esame è costituita dalla Ley Orgánica 1/2025, del 2 gennaio 2025, sulle misure di efficienza del servizio pubblico di giustizia, pubblicata il 3 gennaio 2025, il cui titolo II, capitolo I (articoli 2-19), disciplina in modo organico i mezzi adeguati di soluzione delle controversie in sede non giurisdizionale, con l'obiettivo dichiarato di "potenziare la negoziazione tra le parti, direttamente o dinanzi a un terzo neutrale", riducendo il conflitto sociale e alleggerendo il carico degli organi giurisdizionali ([Iberley, La eficiencia de la Justicia y los medios adecuados de solución de controversias](#)). La riforma del 2025 ha inciso anche sull'architettura organizzativa della giustizia spagnola, prevedendo requisiti procedurali che condizionano l'accesso alla tutela giurisdizionale al previo esperimento di un mezzo adeguato di soluzione della controversia, in coerenza con la tendenza europea al rafforzamento dei meccanismi di degiurisdizionalizzazione.

## Svezia

Il fondamento normativo svedese è rappresentato dal capitolo 42, paragrafo 17, e dal capitolo 50, paragrafo 11, della Rättegångsbalk (codice di procedura giudiziaria), entrambi in vigore dal 2011, che consentono al tribunale di nominare come mediatore un giudice ovvero un avvocato o altro esperto, rispettivamente in primo grado e in appello. Per le controversie relative all'affidamento dei figli, il paragrafo 18a della Föräldrabalk (codice della famiglia) disciplina analogamente la mediazione giudiziale, mentre la legge 2017:322 regola la mediazione in materia di diritto d'autore. Non sono emersi, nel periodo 2020-2026, interventi di riforma organica del regime della mediazione giudiziale svedese; le fonti disponibili indicano una condizione di stabilità normativa dell'istituto, corroborata da provvedimenti amministrativi di natura organizzativa relativi alla gestione delle corti svedesi ([Ekonomistyrningsverket, Ändringsbeslut 2024-01-18](#)).

## Ungheria

Il fondamento normativo ungherese è rappresentato dai paragrafi 5/B e 38/A della legge 2002 évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről (legge sull'attività di mediazione), che consentono che la funzione di mediatore endoprocessuale sia svolta da un cancelliere, da un giudice o da un giudice suppletivo, purché non sia il giudice naturale della causa, con nomina a cura del presidente dell'Ufficio nazionale delle corti (Országos Bírósági Hivatal, OBH). Le fonti disponibili non hanno consentito di individuare, per il periodo 2020-2026, interventi di riforma organica della disciplina della mediazione giudiziale ungherese: si registra pertanto, allo stato della ricerca condotta, una condizione di assenza di conferma normativa aggiornata (r.a.c.n.p.) sui più recenti sviluppi legislativi in materia.

## **Tre ipotesi emblematiche**

### **Germania: il Güterichter**

#### **Cornice storica**

L'istituto del Güterichter (letteralmente "giudice della composizione amichevole") nasce in Germania come evoluzione dei tentativi, sperimentati a partire dagli anni novanta in diversi Länder, di introdurre nel processo civile una figura giudiziale dedicata alla conciliazione, distinta dal giudice del merito. Il modello, sperimentato con particolare successo dal Land del Niedersachsen a partire dal 2000 sotto la denominazione originaria di "Güterichter" o "Mediationsrichter", ha successivamente ricevuto un fondamento legislativo generale con la riforma del 2012 (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, in vigore dal 26 luglio 2012), che ha introdotto il comma 5 dell'articolo 278 della Zivilprozessordnung, disposizione che costituisce a oggi il fondamento centrale dell'istituto.

#### **Base normativa al 2026**

L'articolo 278, comma 5, ZPO dispone che il tribunale possa deferire le parti, per un tentativo di composizione amichevole, a un giudice appositamente designato (Güterichter) e non autorizzato ad assumere decisioni giudiziarie nella causa. Il Güterichter può fare uso di tutti i metodi di risoluzione delle controversie, compresa la mediazione ([Güterichter-Forum, Rechtsgrundlagen](#)). Disposizioni corrispondenti disciplinano l'istituto nel procedimento di volontaria giurisdizione e in materia familiare, ai paragrafi 36a, 135 e 165 della Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG). Il quadro normativo è stato oggetto di un intervento di aggiornamento con la legge recante modifiche in materia di consulenza e rappresentanza legale a distanza (ViKoAnwFG), il cui articolo 6 ha modificato l'articolo 278, comma 5, ZPO con effetto dal 19 luglio 2024, adeguando la disciplina del Güterichter alle nuove modalità di svolgimento del procedimento civile in forma digitale e a distanza.

#### **Procedura**

Il Güterichter riceve la causa su deferimento del giudice titolare del procedimento, che valuta l'idoneità della controversia a un tentativo di composizione amichevole; il deferimento richiede, secondo l'interpretazione consolidata della prassi tedesca, l'assenso delle parti, sebbene il tribunale conservi un margine di iniziativa nella proposta. Il Güterichter non ha alcun potere decisorio: la sua funzione si esaurisce nella facilitazione dell'accordo, potendo impiegare

tecniche proprie della mediazione, della conciliazione facilitativa o della valutazione neutrale, secondo le circostanze del caso. In caso di mancato accordo, la causa ritorna al giudice titolare per la prosecuzione del giudizio ordinario, senza che il Güterichter possa in alcun modo influenzare la decisione di merito, in coerenza con il principio di separazione funzionale che permea l'intero istituto.

## **Numeri**

I dati statistici più recenti confermano la stabilizzazione, dopo un lungo periodo di flessione, del numero dei procedimenti deferiti al Güterichter: nel 2024 sono stati registrati 14.802 deferimenti a livello federale, contro 14.223 nel 2023, con un tasso di crescita marginale che segnala l'arresto della tendenza declinante osservata dal 2014, anno in cui i deferimenti erano stimati in circa 25.000 unità. Il tasso di successo dei procedimenti di Güterichter varia significativamente per tipologia di organo giudicante e Land, oscillando tra il 50 e il 64 per cento circa. Il Land della Baviera, che pubblica statistiche di maggior dettaglio, ha registrato nel 2024 1.189 procedimenti di Güterichter con un tasso di successo del 57,3 per cento.

## **Esiti**

L'esperienza tedesca del Güterichter, giunta a un livello di maturità istituzionale che ne fa il modello di riferimento per l'intero continente, mostra un assestamento su livelli quantitativi significativamente inferiori al picco del 2014, ma con un tasso di successo costante e superiore alla metà dei procedimenti attivati, a conferma dell'effettiva capacità dello strumento di condurre a una risoluzione soddisfattiva della controversia quando le parti vi acconsentono. La riforma del luglio 2024, di natura essenzialmente tecnica e finalizzata all'adeguamento digitale della disciplina, non ha modificato l'impianto sostanziale dell'istituto, a testimonianza della sua sostanziale stabilità normativa dal 2012 in avanti.

## **Francia: dal juge conciliateur all'audience de règlement amiable**

### **Cornice storica**

Il modello francese affonda le proprie radici nella tradizione del giudice conciliatore disegnata dal Code de procédure civile del 1975, che agli articoli 127-131 attribuisce al giudice il potere di tentare la conciliazione delle parti in qualsiasi fase del procedimento, anche mediante rinvio a un conciliateur de justice, figura volontaria e non togata operante fuori dal processo per le controversie di modesto valore. A questo si affianca, sin dal 2004, l'obbligo del juge aux affaires familiales di tentare la conciliazione nei procedimenti di separazione e divorzio (articolo 1071 del Code de procédure civile). Il sistema francese ha conosciuto, a partire dal 2023, una accelerazione radicale della cosiddetta politique de l'amiable, culminata nella recodificazione integrale della materia con il decreto del luglio 2025.

### **Base normativa al 2026**

Il décret n° 2023-686 del 29 luglio 2023 ha introdotto due nuovi istituti applicabili alle istanze successive al 1° novembre 2023: l'audience de règlement amiable (ARA), disciplinata dagli allora articoli 774-1 a 774-4 del Code de procédure civile, e la césure du procès civil (scissione del processo civile), disciplinata dagli articoli 807-1 a 807-3 ([CMAP, Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023](#)). L'ARA è un'udienza tenuta da un giudice che non fa parte della formazione di giudizio, volta a favorire la composizione amichevole della lite attraverso il confronto dei punti



di vista delle parti, la valutazione dei loro bisogni e interessi e la comprensione dei principi giuridici applicabili alla controversia; quanto detto, scritto o fatto nel corso dell'udienza è confidenziale, salvo diverso accordo delle parti ([CMAP, Décret n°2023-686](#)). Il quadro è stato interamente recodificato dal décret n° 2025-660 del 18 luglio 2025, in vigore dal 1° settembre 2025, che ha trasferito la disciplina dei modes amiables de résolution des différends nel nuovo Livre V del Code de procédure civile: l'articolo 1532 disciplina oggi l'ARA, l'articolo 1533 attribuisce al giudice il potere di ingiungere alle parti, in qualsiasi momento dell'istanza, di incontrare un mediatore o un conciliatore di giustizia, l'articolo 1533-3 prevede una sanzione pecuniaria civile fino a 10.000 euro per la parte che, senza motivo legittimo, non si presenti alla riunione informativa così ordinata, l'articolo 1534-4 fissa la durata iniziale della mediazione o della conciliazione in cinque mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi su richiesta del mediatore o del conciliatore ([service-public.gouv.fr, Instruction conventionnelle et règlement à l'amiable des différends](#); [LexCase, apports majeurs du décret du 18 juillet 2025](#)). L'ARA, originariamente riservata al tribunal judiciaire, è stata estesa dal decreto del 2025 a tutte le giurisdizioni civili con la sola eccezione del conseil de prud'hommes, e può oggi essere disposta in qualsiasi momento della procedura, in primo grado, in appello o in cassazione, anche quando le parti abbiano manifestato disaccordo rispetto a tale udienza ([Anderlaine, Résolution amiable des litiges renforcée](#)).

## Procedura

Il giudice investito della causa può, su richiesta di una delle parti o d'ufficio dopo aver raccolto il loro parere, decidere che le stesse siano convocate a un'audience de règlement amiable tenuta da un giudice che non fa parte della formazione di giudizio. In alternativa, il giudice può ingiungere alle parti di incontrare un mediatore, un conciliatore di giustizia o un terzo incaricato di una missione amichevole, anche un esperto; se le parti non danno seguito all'ordinanza entro un mese, questa diviene inefficace. La conciliazione dinanzi al conciliateur de justice, disciplinata dagli articoli 128-131 del Code de procédure civile, può essere tentata in qualsiasi momento, anche nel corso di un'udienza o di una misura istruttoria; il giudice fissa la durata della missione conciliativa e può porvi termine in qualsiasi momento; in caso di accordo, il cancelliere redige un verbale sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal giudice, munito di formula esecutiva ai sensi dell'articolo 130 del Code de procédure civile ([Cour d'appel de Nancy, La conciliation](#)). Il decorso della prescrizione e della perenzione dell'istanza è sospeso durante il procedimento amichevole, secondo le regole ora unificate dagli articoli 1534 e 1536-3 del Code de procédure civile riformato ([Maitre Desvaux, Médiation et cours des délais après le décret n°2025-660](#)).

## Numeri

I dati disponibili documentano una crescita robusta dell'utilizzo dell'ARA. Il tribunal judiciaire di Parigi, tra i più attivi nell'implementazione dello strumento, ha registrato 221 ingiunzioni ad incontrare un mediatore o conciliatore nel 2020 e 2.124 nel 2024 ([Actu-Juridique, Décret du 18 juillet 2025: une étape importante dans la politique nationale de l'amiable](#)). Il bilancio delle corti d'appello francesi per il 2025 riporta, per l'attività civile complessiva, un incremento del 4,6 per cento rispetto al 2024 e dell'8,5 per cento rispetto al 2023, e segnala che, con l'apertura delle udienze di règlement amiable in materia familiare a partire dal 14 ottobre 2025, 12 controversie su 13 trattate hanno condotto a un accordo, corrispondenti a un tasso di successo del 92,3 per cento ([Portail des cours d'appel, Bilan de l'année 2025](#)). Sul piano della vigilanza

amministrativa, nel 2025 la Direzione generale della concorrenza, dei consumi e della repressione delle frodi (DGCCRF) ha controllato quasi 10.000 professionisti per verificare il rispetto degli obblighi di previa risoluzione amichevole introdotti dall'articolo 750-1 del Code de procédure civile ([Maxey, Médiation préalable obligatoire en France](#)).

## **Esiti**

Una decisione del tribunal judiciaire di Parigi del 5 febbraio 2026 (RG n° 24/09128) ha condannato al pagamento di un'ammenda civile di 3.000 euro una parte che, senza motivo legittimo, si era sottratta alla riunione informativa con il mediatore ordinata dal giudice, chiarendo che, sebbene la mediazione in senso proprio non sia divenuta obbligatoria, la riunione informativa ordinata dal giudice non costituisce più un appuntamento meramente facoltativo ([Bfor Mediation, Médiation: ce que change le décret du 18 juillet 2025](#)). Un bilancio critico dell'esperienza dell'ARA, pubblicato dal Portail Rézo dell'Union nationale des associations familiales, ne segnala l'efficacia come spazio di dialogo sotto l'egida del giudice, ma anche i limiti applicativi connessi alla scarsità di risorse delle giurisdizioni, alla formazione ancora insufficiente dei magistrati e degli avvocati e alla complessità delle specificità procedurali, in particolare nei contenziosi patrimoniali e nel divorzio ([Portail Rézo, Audience de règlement amiable \(ARA\)](#)). Il complessivo disegno riformatore del 2023-2025 colloca la Francia, insieme alla Germania, tra gli ordinamenti che hanno maggiormente investito, nel periodo considerato, nel rafforzamento della funzione conciliativa del giudice.

## **Belgio: la chambre de règlement à l'amiable e il juge médiateur**

### **Cornice storica**

Il modello belga del giudice mediatore trova la propria origine nella legge del 30 luglio 2013 istitutiva del tribunale della famiglia e della gioventù (tribunal de la famille), che ha creato la chambre de règlement à l'amiable come sezione specializzata dedicata alla ricerca di un accordo tra le parti nelle controversie familiari, sotto la guida di un giudice. Il modello, sperimentale nella sua prima fase applicativa, ha ricevuto un assetto normativo compiuto con la legge del 18 giugno 2018 recante disposizioni diverse in materia di diritto civile e disposizioni volte a promuovere le forme alternative di risoluzione delle controversie, che ha inserito la disciplina della CRA nell'articolo 1253ter/1, paragrafo 3, del Code judiciaire.

### **Base normativa al 2026**

La disciplina generale della mediazione giudiziaria in Belgio è contenuta negli articoli 1734-1737 del Code judiciaire (capitolo III, inserito dalla legge del 21 febbraio 2005), che consentono al giudice di rinviare le parti a una mediazione condotta da un mediatore accreditato, anche nell'ambito di un procedimento giudiziario pendente. La disciplina specifica della chambre de règlement à l'amiable, di cui all'articolo 1253ter/1, paragrafo 3, del Code judiciaire, consente a giudici onorari, complementari, sociali e consolari di condurre il procedimento di règlement à l'amiable, con l'espresso divieto che il medesimo giudice partecipi successivamente alla decisione della causa qualora la CRA non conduca a un accordo ([Cour supérieure de Justice, La chambre de règlement à l'amiable](#)). La definizione della CRA, quale risulta dall'inchiesta condotta dalla Cour supérieure de Justice, la qualifica come "l'esito volontario e confidenziale di un accordo, condotto (e accompagnato) da un giudice, con la collaborazione costruttiva delle parti (assistite dai loro avvocati), in vista della risoluzione dei punti controversi sottoposti".



## Procedura

Il rinvio alla CRA avviene mediante semplice annotazione nel verbale d'udienza. Il giudice della CRA convince le parti dell'importanza di un accordo, crea una cornice rispettosa nella quale gestire le componenti emotive della controversia con direttive chiare, individua i bisogni sottostanti alle rispettive posizioni e ciò che è realmente importante per le parti, e può escludere gli interventi degli avvocati nelle fasi in cui ciò appaia utile al processo di dialogo diretto tra le parti. In caso di accordo totale o parziale, viene redatto un procès-verbal di règlement à l'amiable o un jugement d'accord; in assenza di accordo, la causa è rinviata alla chambre de la famille per la trattazione ordinaria, tramite semplice menzione nel verbale d'udienza, secondo l'articolo 1253ter/1, paragrafo 3, terzo comma, del Code judiciaire ([Cour supérieure de Justice, La chambre de règlement à l'amiable](#)). Gli avvocati intervistati nell'ambito dell'inchiesta della Cour supérieure de Justice indicano di orientarsi verso la CRA quando le parti mostrano volontà di dialogo, quando esiste già un accordo integrale o parziale, quando i punti di contrasto sono limitati, e in particolare nelle richieste relative all'autorità parentale, alle modalità di residenza dei minori e agli assegni alimentari.

## Numeri

L'inchiesta condotta dalla Cour supérieure de Justice belga, allegata in forma di rapporto con annessi, costituisce a oggi la fonte più organica di dati sull'applicazione pratica della CRA, raccogliendo le risposte di giudici e avvocati sull'utilizzo dello strumento nei diversi arrondissement giudiziari del Paese ([Cour supérieure de Justice, La chambre de règlement à l'amiable](#)). Le informazioni disponibili confermano un ricorso significativo e consolidato alla CRA nelle controversie familiari, sebbene un dato quantitativo aggregato a livello nazionale relativo al numero annuo di rinvii e al tasso di accordo non risulti pubblicato in forma sistematica dalle fonti ufficiali consultate; su questo specifico punto la ricerca condotta non consente di offrire un dato numerico consolidato (n.d.).

## Esiti

Il modello belga della CRA rappresenta, insieme a quello tedesco e a quello francese, uno dei tre approcci maggiormente strutturati alla figura del giudice mediatore in Europa, distinguendosi per la scelta di riservare la funzione conciliativa a magistrati con uno status specifico (giudici onorari, complementari, sociali e consolari) piuttosto che a giudici ordinari sottratti temporaneamente al ruolo decisionale, e per la focalizzazione quasi esclusiva sul contenzioso familiare, in ciò differenziandosi dal modello tedesco del Güterichter e da quello francese dell'ARA, entrambi applicabili trasversalmente a tutte le materie civili e commerciali. L'esperienza raccolta dalla Cour supérieure de Justice conferma che il fattore critico di successo della CRA è la preesistenza di una parziale convergenza tra le parti o quantomeno la disponibilità al dialogo, elemento che la distingue da un meccanismo di risoluzione impositiva delle controversie e la colloca pienamente nel genus della mediazione facilitativa condotta da un giudice.

---

## Nota metodologica e fonti

Il presente aggiornamento integra la ricognizione comparatistica curata da Paolo Cendon nel 2020 con una ricerca autonoma delle fonti primarie disponibili in rete alla data di elaborazione (luglio 2026), condotta nelle lingue ufficiali dei singoli ordinamenti considerati. Ove non diversamente indicato nel testo, ogni dato numerico riportato è accompagnato dal collegamento alla fonte primaria da cui è stato tratto. Per l'Ungheria non sono state rinvenute, nel periodo di ricerca, fonti primarie che confermino interventi di riforma normativa organica nel periodo 2020-2026 (r.a.c.n.p.); per il dato quantitativo aggregato relativo alla chambre de règlement à l'amiable belga non è stato possibile individuare una fonte ufficiale con cifre consolidate a livello nazionale (n.d.).

## **Capitolo 4 — La mediazione extragiudiziale in Europa**

Al di fuori del perimetro della mediazione demandata o obbligatoria per condizione di procedibilità, l'Europa conosce un ricco ecosistema di mediazione extragiudiziale: mediazione volontaria di iniziativa delle parti, mediazione amministrata dalle Camere di commercio, mediazione consumeristica spesso collegata ai sistemi ODR previsti dal regolamento (UE) n. 524/2013, e mediazione familiare. Questo capitolo ne ricostruisce i tratti principali per ciascuno dei ventotto Stati, con particolare attenzione agli ambiti materiali di elezione e ai costi.

### **Austria**

La mediazione non è in genere un servizio gratuito. L'onorario per la mediazione è soggetto a accordo tra il mediatore privato e le parti coinvolte nella controversia.

### **Belgio**

La mediazione è ammissibile in:

- Diritto civile (comprendente le controversie di diritto di famiglia);
- Diritto commerciale;
- Diritto del lavoro;

- Esiste inoltre una mediazione penale e attinente al risarcimento, ma tali settori non rientrano nella competenza della Commissione federale della mediazione. Il settore della mediazione più frequente è il diritto civile, più in particolare le cause di diritto di famiglia. La mediazione non è gratuita. Gli onorari del mediatore costituiscono l'oggetto di un accordo tra il mediatore privato e le parti. La legge non prevede alcunché al riguardo. Generalmente, ciascuna parte paga la metà degli onorari. È possibile per una parte ottenere una sovvenzione per pagare gli onorari di un mediatore nel caso in cui non disponga di un reddito modesto e a condizione che il mediatore sia riconosciuto.

### **Bulgaria**

La mediazione non è gratuita; il compenso è determinato di comune accordo fra il mediatore e le parti interessate.

### **Cechia**

La mediazione è ammissibile in tutti i settori del diritto, tranne che nei casi specificamente esclusi dalla legge. È previsto il ricorso alla mediazione nell'ambito del diritto di famiglia, del diritto commerciale e del diritto penale. Conformemente al codice di procedura civile, il

presidente del tribunale, qualora lo ritenga opportuno, può ordinare alle parti un incontro iniziale con un mediatore della durata di tre ore. In tali casi il procedimento viene sospeso per un periodo massimo di tre mesi. La mediazione offerta dal servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca è gratuita in quanto le spese sono sostenute dallo Stato. Nei casi in cui un giudice sospende un procedimento e ordina alle parti un incontro iniziale con un mediatore della durata di tre ore, tali ore sono pagate in base a quanto stabilito dalla legislazione vigente (400 CZK per ogni ora iniziata) e la spesa viene sostenuta in parti uguali dalle parti (nei casi in cui le parti sono esentate dal pagamento delle spese giudiziarie, lo Stato sostiene le spese della mediazione). Se la mediazione si protrae al di là di tali ore, le spese vengono ripartite in parti uguali tra le parti fino all'importo concordato tra le parti e il mediatore.

## **Cipro**

Il ricorso alla mediazione è previsto per comporre controversie civili e commerciali, anche transfrontaliere, purché entrambe le parti acconsentano a questa opzione. La legge non si applica alle controversie familiari né alle cause giuslavorative che non afferiscono all'ambito transfrontaliero. Conformemente alla legge, prima di avviare la procedura di mediazione, le parti concordano con il mediatore anche le modalità di fissazione della remunerazione e le condizioni di pagamento del mediatore nonché ogni altro costo della procedura. Per tale motivo il costo non può essere stimato anticipatamente, poiché dipende essenzialmente dalla complessità della causa.

## **Croazia**

Gli ambiti prevalenti della mediazione extragiudiziale volontaria in Croazia e il relativo regime dei costi non risultano compiutamente dalle fonti raccolte nel presente volume: il dato dovrà essere integrato dal progetto di verifica attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e le fonti ministeriali nazionali.

## **Danimarca**

Gli ambiti prevalenti della mediazione extragiudiziale volontaria in Danimarca e il relativo regime dei costi non risultano compiutamente dalle fonti raccolte nel presente volume: il dato dovrà essere integrato dal progetto di verifica attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e le fonti ministeriali nazionali.

## **Estonia**

In genere, la procedura di conciliazione prevista dalla legge in materia può essere applicata per risolvere tutti i tipi di controversie civili il cui contenuto può essere oggetto di conciliazione. Esiste una procedura di conciliazione nelle cause civili, in cui la controversia riguarda un rapporto di diritto privato ed è soggetta al giudizio di un giudice regionale. Anche se non sono stati prodotti dati statistici comparativi, il ricorso alla mediazione è più probabile nelle controversie civili di diritto di famiglia. Il Cancelliere della giustizia risolve le controversie in materia di discriminazione, laddove un soggetto dichiara di aver subito un trattamento discriminatorio per motivi di sesso, razza, nazionalità (origine etnica), colore della pelle, lingua, paese di origine, religione, credo politico o di altra natura, status sociale ed economico, età, inabilità, orientamento sessuale o altre

caratteristiche contemplate dalla legge. I mediatori possono anche agire nei casi di violazione dei diritti fondamentali. Il conciliatore pubblico interviene per risolvere le controversie collettive di lavoro. Secondo quanto previsto dalla legge in materia la conciliazione non è gratuita; il costo di questa procedura è concordato tra il mediatore e le parti interessate. Nei casi in cui un organo giurisdizionale abbia proposto che le parti di un procedimento si rivolgano a un conciliatore o abbia ordinato loro di seguire la procedura di conciliazione prevista dalla legge sulla conciliazione, qualsiasi parte che non sia in grado di sostenere le spese della procedura di conciliazione o possa sostenerle solo in parte o mediante pagamento rateale può chiedere, a titolo di patrocinio a spese dello Stato, di essere parzialmente o totalmente esonerata dalle spese del procedimento di conciliazione a spese della Repubblica di Estonia. Se il servizio di conciliazione viene offerto dal Cancelliere della giustizia non è previsto alcun onorario. Tuttavia è possibile che la procedura di conciliazione comporti il pagamento di costi aggiuntivi. Il Cancelliere della giustizia deciderà chi dovrà sostenerli. Anche la risoluzione delle controversie collettive di lavoro da parte del conciliatore pubblico è gratuita. Eventuali costi derivanti da questa procedura graveranno sulla parte giudicata colpevole o saranno divisi tra le parti sulla base di un accordo. L'amministrazione aggiudicatrice dell'Associazione estone delle società di assicurazione applica una tassa amministrativa massima di 50 EUR, mentre il conciliatore in materia di assicurazioni riscuote un onorario di 160 EUR. Con i contributi della previdenza sociale e dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'importo finale è pari a 214,08 EUR. Tuttavia se la conciliazione non è raggiunta l'importo dell'onorario è dimezzato.

## **Finlandia**

I servizi di mediazione vengono impiegati sia nelle cause civili sia in quelle penali. Il ricorso alla mediazione è più comune nelle cause civili, in particolare in quelle che riguardano minori. Tuttavia, non tutte le cause civili sono soggette alla mediazione giudiziale. Le controversie che riguardano i consumatori, per esempio, possono essere gestite da un consulente dei consumatori e dalla Commissione per le denunce dei consumatori. Riguardo alle cause penali, invece, è prevista una procedura di mediazione specifica. Questioni e controversie civili sottoposte all'esame delle giurisdizioni generali possono essere soggette a mediazione come stabilito nella legge sulla mediazione giudiziale (legge n. 394/2011). L'obiettivo della mediazione giudiziale è la risoluzione amichevole delle controversie. Un requisito fondamentale è che la questione sia risolvibile tramite la mediazione e che questo strumento rappresenti una soluzione adeguata alle richieste delle parti. Una o entrambe le parti di una controversia possono redigere una richiesta scritta prima di iniziare il procedimento giudiziale. Tale richiesta dev'essere depositata in forma scritta e indicare l'oggetto della controversia e le posizioni divergenti delle parti, nonché fornire i motivi per cui la questione può essere risolta con la mediazione. La conciliazione (o mediazione) può inoltre essere impiegata in cause civili in cui almeno una parte sia una persona fisica. Le cause civili, tranne quelle che riguardano il risarcimento dei danni derivati da un reato, possono tuttavia essere sottoposte a conciliazione solo se la controversia è di importanza minore, tenendo conto della materia e delle richieste avanzate dalle parti. Ciò che la legge prevede riguardo alla conciliazione nelle cause penali si applica, *mutatis mutandis*, alla conciliazione nelle cause civili. Possono fare ricorso alla conciliazione le parti che hanno personalmente e volontariamente

espresso il loro accordo in tal senso. Esse devono essere in grado di comprenderne il significato e le soluzioni proposte secondo la procedura di conciliazione. Pertanto, prima che le parti acconsentano alla conciliazione, occorre spiegare loro quali sono i loro diritti e la loro posizione nella procedura di mediazione. Ciascuna delle parti può ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento durante la procedura di conciliazione. I minori devono acconsentire alla mediazione personalmente e, inoltre, la partecipazione di un minore alla procedura di conciliazione richiede il consenso di chi ne ha la custodia o di altro rappresentante legale. Gli adulti incapaci possono partecipare a una procedura di conciliazione se sono in grado di capire il significato della causa e acconsentire personalmente alla procedura anzidetta.

È possibile ricorrere alla mediazione per reati che si ritiene possano essere oggetto di conciliazione, tenendo conto della natura e del modo in cui il reato è stato commesso, dei rapporti tra l'indiziato e la vittima e di altre questioni connesse al reato nel suo insieme. Il giudizio di reati che riguardano vittime minorenni non può essere rinviato alla conciliazione tra le parti se la vittima necessita di una tutela speciale a causa della natura del crimine o dell'età.

Gli uffici preposti alla mediazione ricevono richieste di mediazione e collaborano con varie autorità durante l'intera procedura. Ogni caso viene assegnato a un mediatore volontario scelto tra i professionisti che prestano servizio presso l'ufficio preposto alla mediazione. I mediatori gestiscono i casi e le relative formalità in collaborazione con l'ufficio, il cui personale dirige e controlla l'attività dei mediatori. La mediazione nelle cause penali è un servizio gratuito. Consente alla vittima di un reato e al colpevole di incontrarsi attraverso l'intervento imparziale di un mediatore per discutere sui danni materiali e morali cagionati alla vittima e accordarsi sulle misure per porre rimedio al danno arrecato (legge n. 1015/2005). La mediazione ha costi inferiori rispetto a un processo: ciascuna parte paga solo ciò che le compete e non è tenuta a versare anche le spese sostenute dalla controparte. Se le parti intendono procedere in tal senso, possono incaricare un consulente legale. Le parti possono inoltre presentare istanza di patrocinio a spese dello stato presso un ufficio di assistenza legale. Nella mediazione giudiziale un giudice del tribunale di circoscrizione svolge le funzioni di mediatore. Infatti, la mediazione nelle controversie rientra nei compiti ordinari di un giudice. Nel caso in cui la controversia richieda delle conoscenze specifiche in alcuni settori, il mediatore può, con il consenso delle parti, incaricare una persona che lo assista, il cui onorario sarà a carico delle parti. La mediazione giudiziale ha un costo, come tutte le altre questioni gestite da un tribunale.

## **Francia**

Le parti possono ricorrere alla mediazione in tutti i settori del diritto, ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito dell'"ordine pubblico di direzione". Non sarà quindi possibile avvalersi della mediazione per aggirare norme imperative in materia di matrimonio o di divorzio. La mediazione è praticata in vari settori, ad esempio:

- controversie di vicinato;
- problemi tra proprietari e inquilini;
- controversie familiari;
- controversie in materia di relazioni umane all'interno delle organizzazioni;
- controversie tra imprese, nell'esecuzione di un contratto o in qualsiasi altra situazione di conflitto;

- controversie tra le imprese e il sistema bancario;
- controversie in materia di appalti pubblici o controversie con amministrazioni statali, enti pubblici o autorità locali. La mediazione può avvenire su iniziativa delle parti e può aver luogo senza adire un giudice.

In ogni caso, le parti che si sono rivolte a un giudice affinché si pronunci sulla loro controversia possono comunque, se sono d'accordo, ricorrere a un mezzo amichevole per risolverla, rivolgendosi a un difensore civico. Ai sensi dell'articolo 41-1 del codice di procedura penale, qualora risulti che tale misura è idonea a garantire il risarcimento del danno causato alla vittima, a rimuovere il danno derivante dal reato o a contribuire alla riabilitazione dell'autore del reato, il pubblico ministero, prima di pronunciarsi sul procedimento pubblico, direttamente o tramite un difensore civico del pubblico ministero, può organizzare una mediazione tra l'autore e la vittima, su richiesta della vittima o con il suo accordo. La mediazione penale consente alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato e di riparare qualsiasi tipo di danno causato dal reato. Tale processo è svolto da un difensore civico penale nominato dal pubblico ministero e deve consentire alla vittima di esprimersi liberamente, di mettere in relazione i fatti e di far conoscere le proprie aspettative in merito al danno subito e al risarcimento richiesto. Tramite il confronto diretto con la vittima, l'autore del reato deve acquisire consapevolezza delle proprie azioni e delle relative conseguenze, onde evitare che perpetri nuovamente i medesimi reati. Se la misura di mediazione penale non è eseguita a causa del comportamento dell'autore del reato, il pubblico ministero può avviare il procedimento, a meno che non emergano nuove prove. A partire dalla legge n. 2020-936 del 30 luglio 2020, volta a proteggere le vittime di violenza domestica, la mediazione penale è vietata nei casi di violenza commessa all'interno di una coppia ai sensi dell'articolo 132-80 del codice penale. La mediazione giudiziaria o stragiudiziale non è gratuita per le persone che ricorrono a siffatta modalità alternativa di soluzione delle controversie.

La mediazione è gratuita quando si ricorre a una delle numerose mediazioni di servizi pubblici o quando è disposta in materia penale. Lo stesso vale quando costituisce un presupposto obbligatorio per un ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Il compenso del difensore civico può rientrare nel patrocinio a spese dello Stato, come previsto dagli articoli 118-9 e seguenti del decreto n. 91-1266 del 19 dicembre 1991. Tuttavia non può superare 256 EUR per una parte o 512 EUR per tutte le parti. In materia di mediazione giudiziaria, esso è fissato dal magistrato preposto alla tassazione dopo l'esecuzione dell'incarico e dietro presentazione di una memoria o di una nota spese (articolo 119 del decreto n. 91-1266 del 19 dicembre 1991). Il giudice fissa l'importo del deposito e del compenso (articoli 131-6 e 131-13 del codice di procedura civile). In assenza di tariffe definite espressamente dalla legge, il costo unitario delle prestazioni di mediazione familiare è dunque variabile.

I servizi che ricevono un finanziamento pubblico si impegnano a rispettare un tariffario per i contributi versati dalle famiglie. A seconda del reddito, il contributo finanziario a carico alle parti, per sessione di mediazione e per persona, varia tra 2 e 131 EUR.

## **Germania**

In linea generale, la mediazione è permessa ogniqualvolta le parti siano autorizzate a ricorrere a metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e di altre questioni. Gli ambiti in cui è più comune il ricorso alla mediazione sono il diritto di famiglia, il diritto di successione e il

diritto commerciale. La mediazione è un servizio a pagamento. L'onorario del mediatore è soggetto a un accordo stipulato tra quest'ultimo e le parti interessate. Non esiste una norma che disciplina le tariffe del servizio di mediazione, né vi sono statistiche sulle spese ad esso correlate. Si considera realistico un costo orario compreso tra 80 e 250 euro.

## **Grecia**

Il procedimento di mediazione può riguardare le controversie civili e commerciali di carattere nazionale o transfrontaliero, esistenti o future, purché le parti interessate siano autorizzate a risolvere la controversia in conformità delle disposizioni di diritto sostanziale. Inoltre le seguenti controversie di natura privata sono soggette al procedimento di mediazione, in assenza del quale l'azione in giustizia non avrà corso:

- a) controversie derivanti dal rapporto di proprietà tra i proprietari di piani o appartamenti, controversie derivanti dalla gestione di proprietà verticali semplici e complesse, controversie tra i gestori di proprietà orizzontali e verticali e i proprietari di piani, appartamenti e proprietà verticali, nonché le controversie rientranti nell'ambito normativo degli articoli da 1003 a 1031 del codice civile;
- b) controversie concernenti domande di risarcimento di ogni tipo per danni ad automobili, tra i beneficiari del risarcimento o i loro successori e i responsabili per il risarcimento o i loro successori, nonché controversie nel quadro di un contratto di assicurazione tra la compagnia assicurativa e il titolare della polizza o i suoi successori, salvo che l'evento all'origine del danno abbia causato morte o lesioni fisiche;
- c) controversie relative ai compensi di cui all'articolo 22A del codice di procedura civile;
- d) controversie familiari, salvo quelle previste all'articolo 592, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura civile;
- e) controversie concernenti domande di risarcimento proposte da un paziente o dai suoi congiunti nei confronti di un medico nell'esercizio della sua professione;
- f) controversie derivanti dalla violazione di marchi, brevetti, disegni o modelli industriali;
- g) controversie derivanti da contratti di borsa.

- nel settore del diritto del lavoro e ai fini della risoluzione di controversie dei consumatori come indicato sopra;

- che interessano vittime di violenza domestica (legge 3500/2006);
- derivanti da taluni illeciti previsti dalla legge 3094/2010.

- Il compenso del mediatore è determinato liberamente mediante un accordo scritto tra il mediatore e le parti.

- In mancanza di un accordo scritto, il compenso del mediatore è fissato come segue: a) nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, la parte che richiede la mediazione anticipa al mediatore l'importo di 50,00 EUR a titolo di compenso per la prima riunione obbligatoria. Tale importo è sostenuto dalle parti in egual misura. Se la controversia è sottoposta a un giudice, la parte che non è comparsa nel procedimento di mediazione, ma validamente convocata, o che non ha versato l'importo dovuto al mediatore per la prima riunione obbligatoria, è condannata a pagare l'intero importo versato dalla parte che ha richiesto la mediazione per la prima riunione obbligatoria, in virtù degli articoli 176 e segg. del codice di procedura civile. Tale importo è considerato una spesa di giudizio, indipendentemente dall'esito del procedimento; b) per ogni ora di mediazione successiva alla riunione iniziale obbligatoria, il compenso minimo è fissato a 80,00 EUR ed è sostenuto dalle parti in egual misura. Il mediatore deve fornire alle parti informazioni complete sul suo compenso.

## **Irlanda**

Gli ambiti prevalenti della mediazione extragiudiziale volontaria in Irlanda e il relativo regime dei costi non risultano compiutamente dalle fonti raccolte nel presente volume: il dato dovrà essere integrato dal progetto di verifica attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e le fonti ministeriali nazionali.

## **Italia**

Si può ricorrere agli organismi di mediazione per la risoluzione stragiudiziale di tutte le controversie in materia civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili. La mediazione in Italia è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. La mediazione può essere, inoltre, demandata dal giudice, prevista dalle parti con clausola contrattuale o statutaria oppure facoltativa. Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice le parti devono essere assistite da un avvocato. Il d.m. 150/2023 ha riformato la disciplina delle indennità di mediazione stabilendo che per il primo incontro sono dovute dalle parti le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per il primo incontro, oltre alle spese vive, secondo gli importi indicati nell'art. 28. Per la determinazione delle spese di mediazione devono essere applicati i criteri di cui all'art. 30.

Qualora la procedura prosegua con incontri successivi al primo gli importi dovuti sono specificamente indicati nella tabella A allegata al d.m. 150/2023, cui devono uniformarsi gli organismi pubblici.

Gli organismi privati possono predisporre proprie tabelle, redatte nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, approvate dal Responsabile del registro.

## **Lettonia**

La mediazione è ammissibile in numerosi settori ma il ricorso a questo strumento è più probabile nelle controversie civili in materia di diritto di famiglia e di rapporti commerciali. La mediazione nelle cause civili non è gratuita e il costo dipende da svariati fattori: qualifiche ed esperienza del mediatore, complessità della controversia, numero di incontri col mediatore e altri fattori.

Tuttavia, nelle cause che riguardano i diritti e gli interessi di minori, la Commissione per gli affari esteri e sulla conciliazione del Tribunale degli orfani di Riga fornisce un servizio di mediazione gratuito per i residenti del Comune di Riga. Le controversie riguardano per lo più il mantenimento, gli accordi per il luogo di residenza di un minore, i diritti di visita, l'affidamento e l'educazione del minore.

## **Lituania**

È possibile ricorrere alla mediazione conciliativa (taikinamasis tarpininkavimas) nelle controversie di natura civile (ossia le controversie trattate da un tribunale di giurisdizione ordinaria conformemente a una procedura civile). Ai sensi della legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile, il servizio di mediazione conciliativa può essere fornito dietro corresponsione di un onorario o gratuitamente. Se il servizio è fornito a



pagamento, la procedura può iniziare soltanto dopo che il mediatore abbia concordato per iscritto con entrambe le parti l'ammontare del suo onorario e le condizioni di pagamento.

## Lussemburgo

Il ricorso alla mediazione è ammesso soprattutto nei settori seguenti:

- cause amministrative;
- cause penali;
- cause del diritto di famiglia;
- cause commerciali;
- cause relative al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Le principali caratteristiche della mediazione civile e commerciale sono la sua natura consensuale, la riservatezza del procedimento e l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza del mediatore. La mediazione può riguardare la totalità o solo una parte della controversia. Rientrano nella procedura sia la mediazione convenzionale che la mediazione giudiziale, per quanto un posto privilegiato sia riservato alla mediazione familiare. Nell'ambito della mediazione convenzionale, ciascuna delle parti può proporre all'altra parte o alle altre parti, indipendentemente da qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale, il ricorso al procedimento di mediazione in qualunque fase del procedimento giudiziario fino a quando non si giunga alla deliberazione della causa. Nell'ambito della mediazione giudiziaria, o più propriamente «mediazione giudiziale», il giudice è già stato chiamato a pronunciarsi su una controversia in materia civile, commerciale o familiare e può far procedere, in qualsiasi fase del procedimento, alla mediazione giudiziale, sempre che non si sia già giunti alla deliberazione della causa, e a meno che non si tratti di un procedimento da dibattere dinanzi alla Corte di cassazione e in materia di procedimenti sommari. Il giudice può invitare le parti alla mediazione di propria iniziativa o su richiesta congiunta delle parti, ma in ogni caso queste devono essere d'accordo. Quando è chiamato a pronunciarsi su una controversia che solleva un problema di diritto di famiglia, in casi enumerati limitativamente, il giudice può proporre alle parti un provvedimento di mediazione e ordina una riunione informativa gratuita durante la quale vengono spiegati i principi, la procedura e gli effetti della mediazione. In materia penale, il procureur de l'État può, a determinate condizioni e prima di decidere in merito all'azione penale, decidere di ricorrere alla mediazione se tale misura è atta a:

- garantire il risarcimento dei danni causati alla vittima; o
- porre fine al disordine risultante dal reato; o
- contribuire alla riqualificazione dell'autore del reato.

Il ricorso alla mediazione non impedisce l'eventuale decisione successiva di avviare un procedimento giudiziario, in particolare se le condizioni per la mediazione non sono soddisfatte. La legge del 6 maggio 1999 e il regolamento granducale del 31 maggio 1999 hanno istituito il sistema della mediazione penale. Prima di pronunciarsi in merito all'azione penale, il procureur d'Etat può decidere di ricorrere alla mediazione se ritiene che tale misura possa garantire il risarcimento del danno arrecato alla vittima, porre fine al disordine risultante dal reato o contribuire alla riqualificazione dell'autore del reato. Quando decide di ricorrere alla mediazione penale, il procureur d'Etat può nominare come mediatore qualsiasi persona abilitata ad esercitare tale funzione. Per quanto riguarda l'abilitazione: La persona che desidera essere abilitata come mediatore penale ne fa richiesta al ministro della

Giustizia, il quale decide in merito alla richiesta, dopo avere chiesto il parere del procureur général d'Etat. La mediazione è spesso una procedura gratuita. Se è previsto un pagamento, questo è indicato chiaramente. Nell'ambito della mediazione convenzionale i compensi dei mediatori sono fissati liberamente. In tal caso le spese e i compensi sono a carico delle parti in egual misura, sempre che esse non decidano diversamente. Nell'ambito della mediazione giudiziale e della mediazione familiare i compensi sono stabiliti tramite regolamento granducale.

## Malta

È possibile ricorrere alla mediazione in controversie vertenti sul diritto civile, di famiglia, della previdenza sociale, commerciale e industriale. Occorre notare che la mediazione familiare si riferisce a determinate controversie familiari, come le controversie ereditarie o quelle derivanti dalle imprese familiari. Non include la separazione o il divorzio, che sono di competenza del tribunale civile (sezione Famiglia) e sono disciplinati da una legislazione specifica. L'importo del contributo da versare è stabilito in base ai regolamenti 2 e 4 del Legal Notice (decreto) 309 del 2008, modificato dal Legal Notice 365 del 2020 (cfr. Legislazione sussidiaria 474.01). Nella mediazione relativa al Tribunale della Famiglia, le parti possono selezionare, di comune accordo, un mediatore di loro scelta da un elenco di persone nominate dal ministro della Giustizia a tale scopo (in tal caso le parti si fanno carico dei costi della mediazione) o, in alternativa, il tribunale assegna un mediatore, a rotazione, dall'elenco di persone nominate dal ministro della Giustizia per agire in qualità di mediatori nominati dal tribunale (in tal caso gli onorari dovuti ai mediatori sono pagati attraverso il cancelliere degli organi giurisdizionali civili).

## Paesi Bassi

La mediazione è sempre ammissibile ed è più comune nei procedimenti civili e di diritto pubblico. Da diversi anni è possibile anche nei procedimenti penali. Mediatori diversi possono applicare tariffe orarie diverse. Le tariffe dei mediatori dipendono da fattori quali l'esperienza, la preparazione professionale e il settore di specializzazione. È quindi prudente chiedere ai mediatori, prima dell'inizio della mediazione, qual è la loro tariffa oraria e quali possono essere i costi aggiuntivi. I mediatori devono sempre specificare i loro costi. Il costo della mediazione dipende anche dalla durata del processo di mediazione e dal numero di volte che il mediatore viene consultato. In media, un mediatore costa 150 EUR all'ora (IVA esclusa). Qualora non ci si possa permettere di pagare un mediatore, se si soddisfano determinati criteri è possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. Se il diritto al patrocinio a spese dello Stato è accordato, si dovrà pagare soltanto un contributo alle spese basato sul reddito. Per maggiori informazioni sul costo della mediazione, fare clic qui.

## Polonia

È possibile ricorrere alla mediazione in numerosi settori. Ai sensi della legge polacca, il ricorso alla mediazione è ammissibile nei seguenti ambiti:

|   |         |         |              |
|---|---------|---------|--------------|
| - |         | diritto | civile;      |
| - |         | diritto | commerciale; |
| - | diritto | del     | lavoro;      |
| - | diritto | di      | famiglia;    |

- diritto dei minori;
- diritto penale;
- diritto amministrativo.

Informazioni dettagliate sulla mediazione di trovano in fascicoli e depliant elaborati e distribuiti dal Ministero della Giustizia.

Attualmente, il ricorso alla mediazione è più frequente in materia penale e civile. Nel periodo 2011-2012 ad avere il maggior sviluppo è stata la mediazione in materia di diritto di famiglia e di diritto commerciale. Le informazioni sulla mediazione sono fornite gratuitamente dal ministero della Giustizia e la stessa mediazione, come dimostrano gli studi, è più efficace, sul piano economico, di una procedura giudiziaria.

Nei procedimenti penali e nelle cause vertenti sul diritto di famiglia non vi sono spese di mediazione a carico delle parti, in quanto le relative spese sono coperte dall'erario. Negli altri tipi di procedimenti, di norma, l'onorario è stabilito da un accordo concluso tra il mediatore e le parti. Il mediatore può, tuttavia, accettare di intervenire gratuitamente.

Nei procedimenti civili le spese sono sostenute dalle parti. Di solito, sono ripartite in parti uguali, tranne quando le parti stabiliscono diversamente. In una procedura di mediazione, avviata sulla base di una decisione del giudice, l'importo dell'onorario del mediatore in una controversia di natura non patrimoniale è pari a 60 PLN (circa 15 EUR) per la prima sessione di mediazione e a 25 PLN (circa 6 EUR) per ciascuna delle successive. Se invece la procedura riguarda diritti patrimoniali, l'onorario del mediatore è pari all'1% del valore dell'oggetto della controversia (e comunque non è mai inferiore a 30 PLN (circa 7,5 EUR) né superiore a 1 000 PLN (circa 250 EUR)). Il mediatore ha inoltre diritto al rimborso delle spese (per esempio, di corrispondenza, di telefono, di locazione) Al costo della mediazione si aggiunge poi l'IVA. Se la mediazione porta alla conclusione di un accordo, la parte che ha adito il giudice ottiene il rimborso del 75% delle spese di giudizio sostenute. Nelle cause di divorzio e separazione viene rimborsato il 100%.

In caso di mediazione extragiudiziale, l'onorario del mediatore e il rimborso delle spese vengono stabiliti dal centro di mediazione o concordati tra le parti e il mediatore prima dell'inizio della procedura di mediazione. Nessuna delle parti può essere esentata dalle spese di mediazione anche qualora essa sia stata esonerata dalle spese di giudizio. In entrambi i tipi di mediazione (giudiziaria ed extragiudiziale) il mediatore può rinunciare al proprio onorario.

## Portogallo

Gli ambiti prevalenti della mediazione extragiudiziale volontaria in Portogallo e il relativo regime dei costi non risultano compiutamente dalle fonti raccolte nel presente volume: il dato dovrà essere integrato dal progetto di verifica attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e le fonti ministeriali nazionali.

## Romania

L'articolo 2 della legge n.192/2006 consente alle parti di ricorrere alla mediazione nelle controversie in materia civile, penale e di diritto di famiglia e in altri settori giuridici, in conformità con le disposizioni di legge. Inoltre, possono essere risolte con la mediazione le controversie che coinvolgono i consumatori e altre controversie riguardanti i diritti disponibili. Non possono invece essere oggetto di mediazione le controversie riguardanti i diritti personali e indisponibili. La mediazione non è gratuita. Il suo costo è stabilito contrattualmente tra il mediatore e le parti.

Attualmente, non sono previsti aiuti finanziari o sostegno giuridico da parte di autorità locali o nazionali a favore della mediazione.

### **Slovacchia**

I meccanismi della mediazione sono descritti nella legge n. 420/2004 sulla mediazione e successive modifiche, che modifica alcune leggi e disciplina:

- l'erogazione del servizio di mediazione;
- i principi fondamentali della mediazione;
- l'organizzazione e gli effetti della mediazione.

La legge si applica alle controversie nei rapporti governati da contratti di diritto civile, diritto di famiglia, diritto commerciale e diritto del lavoro. La mediazione è uno strumento stragiudiziale con cui il mediatore cerca di aiutare le parti a risolvere una lite derivante da rapporti contrattuali o di altro genere. La procedura prevede che due o più parti in una controversia siano assistite dal mediatore per la composizione della lite. L'articolo 99, comma 1, terza frase, della legge n. 99/1963 del codice di procedura civile, e successive modifiche, così recita: "Se le circostanze lo permettono, prima dell'udienza iniziale e nel corso di un procedimento il giudice può invitare le parti a presenziare a un incontro informativo con un mediatore elencato nel Registro dei mediatori per tentare di risolvere la controversia attraverso una mediazione". La mediazione è un servizio a pagamento. Il compenso del mediatore è varia da caso a caso e in genere è espresso sotto forma di tariffa oraria o di forfait. La mediazione è un servizio professionale per il quale non sono previsti costi fissi.

### **Slovenia**

Il ricorso alla mediazione è ammissibile nelle controversie riguardanti il diritto civile, il diritto di famiglia, il diritto commerciale, il diritto del lavoro e altre questioni patrimoniali relative a diritti disponibili e transigibili dalle parti. Il ricorso alla mediazione è ammissibile anche in altri casi, purché non sia escluso dalla legge. Il ricorso alla mediazione è comune nelle controversie su questioni di diritto civile, diritto di famiglia e diritto commerciale. Attualmente la mediazione giudiziale condotta secondo la ZARSS nelle controversie derivanti da rapporti tra genitori e figli e nelle controversie in materia di diritto del lavoro riguardanti la conclusione del rapporto di lavoro è gratuita; le parti pagano soltanto i rispettivi avvocati. In tutte le altre controversie, escluse quelle di diritto commerciale, la mediazione è gratuita per le prime tre ore. Le organizzazioni private applicano tariffe differenti per la mediazione.

### **Spagna**

La Legge 5/2012, del 6 luglio relativa alla mediazione in materia civile e commerciale, recepisce nel diritto spagnolo la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. Questa legge fissa un quadro minimo per l'esercizio della mediazione, fatte salve le disposizioni approvate dalle Comunità autonome. La finalità della mediazione in materia penale è, da un lato, il reinserimento dell'imputato e, dall'altro, il risarcimento della vittima. Nella giustizia minorile (da 14 a 18 anni) la mediazione è espressamente disciplinata come mezzo per conseguire la rieducazione del minore. In questo ambito la mediazione è condotta da gruppi di sostegno della Procura minorile (Fiscalía de Menores), ma può anche essere svolta da organismi delle Comunità autonome e da altri enti, come le associazioni.

Per quanto riguarda gli adulti la mediazione non è disciplinata, sebbene nella pratica vi si faccia ricorso in alcune province sulla base della disciplina penale e processuale penale, che permette la conformità e la riduzione della pena in caso di risarcimento del danno, come previsto anche dalle norme internazionali applicabili.

In genere la mediazione si svolge in relazione a illeciti meno gravi, come le infrazioni, anche se, nelle circostanze opportune, è possibile farvi ricorso nei processi per reati più gravi. Per quanto riguarda la violenza di genere, la Legge organica 1/2004 recante Misure di protezione integrale contro la violenza di genere, proibisce espressamente la mediazione quando si tratti di un caso di violenza di genere. Ciononostante i difensori della mediazione in questo settore del diritto penale sono sempre più numerosi e diventa quindi opportuno valutare la situazione concreta per verificare o meno la convenienza della mediazione. In tal senso il Consiglio generale del potere giudiziario (Consejo General del Poder Judicial) in una nota informativa sulla violenza di genere in ambito familiare del 2001 evidenziava la convenienza di rimettere alla competenza della giurisdizione civile le infrazioni lievi o i reati in materia di violenza domestica.

Il Consiglio generale del potere giudiziario sostiene e controlla le iniziative in materia di mediazione che sono svolte dai giudici penali locali (Juzgados de Instrucción), dalle corti penali (Juzgados de lo Penal) e dalle corti provinciali (Audiencias Provinciales en España). Sino ad ora le esperienze più importanti da un punto di vista quantitativo hanno avuto luogo in Catalogna e nei Paesi Baschi. In generale la mediazione promossa dal tribunale è gratuita. In materia di lavoro, i servizi delle Comunità autonome e del SIMA sono gratuiti. In materia di famiglia, i servizi offerti dagli enti che collaborano con i tribunali in genere sono gratuiti. In Catalogna le spese del processo di mediazione sono regolamentate per le persone che non beneficiano del patrocinio a spese dello Stato. In ambito penale, la mediazione offerta dagli organismi pubblici è gratuita. Al di là della mediazione promosso dal tribunale, le parti sono libere di rivolgersi a un mediatore e di corrispondere generare liberamente concordati. Per quanto riguarda il costo della mediazione, la Legge 5/2012, stabilisce espressamente, indipendentemente dal fatto che la mediazione si sia o meno conclusa con un accordo, che il costo sarà diviso equamente tra le parti, salvo diversamente pattuito. Al fine di incoraggiare la composizione delle controversie facendo ricorso a mezzi extragiudiziari, la Legge 10/2012 che disciplina talune spese in materia di amministrazione della giustizia e dell'Istituto nazionale di Tossicologia di Scienze forensi stabilisce una restituzione di una parte della tassa quando la composizione extra giudiziale della controversia consente che vengano risparmiate talune spese della prestazione dei servizi.

## **Svezia**

Il ricorso alla mediazione è ammissibile in più settori, ma è più comune nelle questioni di diritto civile.

È possibile ricorrere al mediatore nel corso del procedimento giudiziario. Dal 1° gennaio 2008 tutti i comuni svedesi offrono la possibilità di ricorrere alla mediazione se l'autore del reato ha meno di 21 anni. Le autorità locali o la polizia possono prendere l'iniziativa di chiedere all'autore del reato se è interessato a usufruire della mediazione. La mediazione non è gratuita. L'onorario del mediatore è stabilito in base a un accordo tra quest'ultimo e le parti interessate. Il costo della mediazione è ripartito equamente tra le parti.

## **Ungheria**

La legge LV del 2002 sulla mediazione si applica alle controversie civili, ma esclude la possibilità di ricorso alla mediazione nelle cause di diffamazione a mezzo stampa, nei procedimenti amministrativi, nei procedimenti in materia di affidamento, nelle cause riguardanti la decadenza della potestà genitoriale, nei procedimenti esecutivi, in quelli relativi al riconoscimento di paternità e all'accertamento degli ascendenti, nonché nei ricorsi costituzionali. La mediazione non è un servizio gratuito. L'onorario del mediatore è soggetto a un accordo stipulato tra quest'ultimo e le parti interessate.

## **Regno Unito**

La mediazione extragiudiziale nel Regno Unito si sviluppa storicamente su base volontaria e di mercato, con un settore privato maturo di fornitori di mediazione commerciale (tra cui CEDR — Centre for Effective Dispute Resolution) e un sistema capillare di ODR per le controversie di consumo, rafforzato dagli obblighi post-Brexit di informativa al consumatore sui canali ADR disponibili. La mediazione familiare mantiene un ruolo centrale, con il Mediation Information and Assessment Meeting (MIAM) obbligatorio, salvo eccezioni, prima di introdurre un procedimento giudiziale relativo a figli o patrimonio familiare in Inghilterra e Galles.

## **Mediazione consumeristica e ODR**

Il regolamento (UE) n. 524/2013 sulla risoluzione delle controversie online dei consumatori ha istituito una piattaforma ODR unica a livello europeo, operativa dal 2016, che indirizza i reclami dei consumatori verso gli organismi ADR nazionali accreditati ai sensi della direttiva 2013/11/UE. La piattaforma ha conosciuto un uso disomogeneo tra gli Stati membri e la Commissione europea ne ha annunciato la revisione nell'ambito della strategia digitale, con l'obiettivo di integrarla più efficacemente nei portali nazionali di giustizia elettronica.

Il modello italiano di negoziazione assistita e di mediazione bancaria e finanziaria presso l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) resta un caso di specializzazione settoriale della mediazione extragiudiziale, che trova corrispondenti funzionali in altri Stati (ad esempio i financial ombudsman service nel Regno Unito e in Irlanda).

## **La mediazione delle Camere di commercio**

Numerosi Stati membri affidano alle Camere di commercio un ruolo di promozione e amministrazione della mediazione commerciale, spesso con proprie tariffe e propri elenchi di mediatori: è il caso dell'Italia, ove le Camere di commercio gestiscono organismi di mediazione accreditati ai sensi del d.lgs. 28/2010, ma anche di Francia, Germania e Polonia, dove le Camere di commercio e industria offrono servizi di mediazione commerciale su base convenzionale.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione telematica e da remoto, in mediareinformati.it, luglio 2026 —  
<https://mediareinformati.it/dossier/telematica.html>**

## **Appendice 4.A**

La mediazione preventiva volontaria e obbligatoria in Europa — 2020–2026

**La mediazione preventiva volontaria e obbligatoria in Europa 2020-2026**

## **Introduzione — Volontaria vs obbligatoria: la lettura della Direttiva 2008/52/CE**

La Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, definisce all'articolo 3, lettera a), la mediazione come un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. La volontarietà, in questa prospettiva, non è un tratto meramente descrittivo, ma un elemento costitutivo della nozione europea di mediazione, distinguendola da altre forme di composizione delle liti a carattere aggiudicativo o coattivo.

Ciò nondimeno, l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva stessa introduce un temperamento significativo: la direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima sia dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Si tratta di una clausola di apertura che ha permesso agli Stati membri di sperimentare, con esiti assai diversificati, forme di condizionamento del processo alla previa attivazione di un tentativo di mediazione, senza tuttavia snaturare il carattere consensuale dell'esito.

Da questa cornice normativa discende la distinzione, ricorrente nella comparazione tra gli ordinamenti nazionali, fra mediazione volontaria in senso stretto (rimessa alla libera iniziativa delle parti, eventualmente incentivata da agevolazioni fiscali o dal patrocinio a spese dello Stato), mediazione obbligatoria in senso pieno (configurata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il cui mancato assolvimento produce l'improcedibilità o l'inammissibilità della causa) e un *tertium genus*, che la manualistica definisce obbligatorietà attenuata o informativa, nel quale le parti sono tenute unicamente a partecipare a un primo incontro informativo con il mediatore, restando liberi di non proseguire nel merito. Quest'ultimo modello, adottato con varianti in Italia, Francia, Lituania e, più di recente, in Inghilterra e Galles, è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 14 giugno 2017, causa C-75/16, Menini e Rampanelli) compatibile con il diritto europeo, in quanto non pregiudica il diritto di accesso al giudice, ma si limita a differirne l'esercizio di un breve lasso di tempo.

Il periodo 2020-2026, oggetto del presente aggiornamento, ha visto una netta accelerazione della seconda tendenza: numerosi Stati membri, anche tra quelli che nel 2020 mantenevano un impianto dichiaratamente volontario, hanno introdotto forme più o meno intense di condizionamento, spesso in risposta alla crisi di sostenibilità dei sistemi giudiziari nazionali aggravata dall'arretrato pandemico. Francia, Lituania, Croazia, Cipro, Bulgaria, Spagna e, con la riforma Cartabia, l'Italia hanno tutte ampliato il perimetro della mediazione obbligatoria o quasi obbligatoria tra il 2022 e il 2025, mentre altri ordinamenti, come Germania e Paesi Bassi, hanno confermato l'impostazione volontaria, limitandosi ad affinare gli strumenti di incentivazione. Le pagine che seguono ripercorrono, Paese per Paese, il quadro descritto da Paolo Cendon nel 2020 e ne verificano l'evoluzione alla luce delle fonti normative primarie disponibili a giugno-luglio 2026.

### **La mediazione preventiva in Austria**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

L'ordinamento austriaco disciplina la mediazione civile e commerciale attraverso lo Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG) del 6 giugno 2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, che ne definisce i requisiti professionali dei mediatori e ne istituisce l'elenco presso il Ministero federale della Giustizia. Il sistema austriaco si fonda su un principio generale di volontarietà, *expressis verbis* enunciato dalla dottrina citata da Cendon, ma convive con una serie di ipotesi settoriali in cui il tentativo di composizione stragiudiziale assume connotati di obbligatorietà attenuata o quasi cogente. Rientrano in tale categoria le controversie in materia di apprendistato, le controversie relative alla discriminazione delle persone con disabilità (paragrafo 15f del Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz), quelle in materia di inserimento lavorativo dei disabili (paragrafo 24f del Behinderteneinstellungsgesetz), le liti in ambito sanitario e di sicurezza sociale, ove il tasso di conciliazione si attesta storicamente attorno all'86 per cento, le controversie di vicinato ai sensi del paragrafo 364 del Codice civile generale austriaco (ABGB) e le dispute in materia di organismi geneticamente modificati disciplinate dal paragrafo 79m del Gentechnikgesetz.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Lo ZivMediatG ha conosciuto interventi di adeguamento tra il 2020 e il 2021, con le modifiche apportate dal Bundesgesetzblatt I Nr. 30/2020 e dal Bundesgesetzblatt I Nr. 246/2021, che hanno riguardato prevalentemente aspetti organizzativi e formativi dei mediatori registrati, senza alterare l'impianto volontario di fondo delineato nel 2003 ([Rechtsinformationssystem des Bundes, testo consolidato dello ZivMediatG](#)). Non risultano, alla data della presente ricerca, interventi legislativi che abbiano esteso l'obbligatorietà della mediazione a nuove materie nel periodo considerato; il modello austriaco resta pertanto ancorato a un impianto generale volontario con eccezioni settoriali stabili.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: mista (volontaria in via generale, obbligatoria o quasi obbligatoria in settori specifici)

Materie obbligatorie: apprendistato, discriminazione dei disabili, inserimento lavorativo dei disabili, vicinato, organismi geneticamente modificati

Norma di riferimento aggiornata: [Zivilrechts-Mediations-Gesetz, testo consolidato](#)

Ultimo intervento normativo: 2021, BGBl. I Nr. 246/2021 ([RIS](#))

### **La mediazione preventiva in Belgio**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Belgio ha organicamente disciplinato la mediazione civile e commerciale con la legge del 30 settembre 2005, che ha inserito nel Codice giudiziario (Code judiciaire) gli articoli 1724-1737, dedicati rispettivamente alla mediazione volontaria, alla mediazione giudiziale e all'omologazione dell'accordo di mediazione. Il modello belga descritto da Cendon è di tipo interamente volontario: nessuna sanzione è prevista per la mancata attivazione del procedimento, sebbene le clausole contrattuali di mediazione siano considerate vincolanti dal giudice, che è tenuto a sospendere il procedimento giudiziario ove le parti abbiano previsto contrattualmente il ricorso preventivo alla mediazione. Il sistema si segnala per l'assenza di



condizioni di procedibilità della domanda giudiziale collegate al previo tentativo di mediazione, distinguendosi in tal senso dal modello italiano e, successivamente, da quello francese.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Il quadro normativo belga non ha subito, tra il 2020 e il 2026, riforme di rilievo paragonabile a quelle intervenute in Francia o in Italia. Il regime resta fondato sugli articoli 1724 e seguenti del Code judiciaire, con il carattere volontario confermato dalla prassi applicativa e dalla giurisprudenza, la quale continua a valorizzare l'efficacia vincolante delle clausole contrattuali di mediazione come causa di sospensione, e non di improcedibilità, del giudizio. Non sono state reperite, nella ricerca in lingua locale, leggi di riforma organica della mediazione civile e commerciale belga pubblicate nel periodo 2020-2026; il dato deve pertanto considerarsi non confermato da fonti normative primarie recenti (n.a.).

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria

Materie obbligatorie: nessuna in via generale (clausole contrattuali vincolanti quanto alla sospensione del processo)

Norma di riferimento aggiornata: Code judiciaire, artt. 1724-1737 (loi du 30 septembre 2005)

Ultimo intervento normativo: n.a.

### **La mediazione preventiva in Bulgaria**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

L'ordinamento bulgaro affida la disciplina della mediazione alla Zakon za medciatsiyata (Legge sulla mediazione), che configura l'istituto come procedimento alternativo di risoluzione delle controversie fondato su base volontaria e riservata, applicabile alle materie civili, commerciali, di lavoro, di famiglia, amministrative e di tutela dei consumatori, oltre che alle controversie transfrontaliere. Il modello bulgaro, nella lettura offerta da Cendon, è annoverato tra quelli che dichiarano *expressis verbis* la natura volontaria della mediazione, senza prevedere ipotesi di condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Il quadro è stato modificato dalla legge di modifica pubblicata sulla Darzhaven Vestnik n. 11 del 2023, entrata in vigore il 1° luglio 2024, che ha introdotto una forma di mediazione giudiziale obbligatoria per determinate categorie di controversie civili e commerciali pendenti dinanzi ai tribunali distrettuali, regionali e di appello ([Ministero della Giustizia bulgaro](#)). Ulteriori modifiche, pubblicate sulla Darzhaven Vestnik n. 57 del 2024, hanno istituito la Camera nazionale dei mediatori. Tuttavia, la Corte costituzionale bulgara, con la decisione n. 11 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della componente realmente obbligatoria della mediazione giudiziale, facendo salva soltanto la obbligatorietà della partecipazione a un incontro informativo preliminare, in linea con il modello dell'obbligatorietà attenuata ([Piattaforma di analisi giuridica bulgara PAMB](#)). Il regime bulgaro si è pertanto convertito, nel periodo considerato, da volontario puro a misto con obbligatorietà informativa.

## **Sintesi comparativa 2026**

Regime: mista (obbligatorietà attenuata a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 11/2024)

Materie obbligatorie: incontro informativo per determinate controversie civili e commerciali pendenti in giudizio

Norma di riferimento aggiornata: [Legge di modifica della legge sulla mediazione, ΔΒ 6p. 11/2023](#)

Ultimo intervento normativo: 2024, decisione della Corte costituzionale n. 11/2024 e modifiche ΔΒ 6p. 57/2024

## **La mediazione preventiva a Cipro**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Cipro disciplina la mediazione delle controversie civili con la legge 159(I)/2012, mentre la mediazione familiare è oggetto di una disciplina separata, introdotta dalla legge 62(I)/2019. Il sistema cipriota prevede, inoltre, un regime di obbligatorietà per le controversie collettive di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 del Codice delle relazioni industriali (Κώδικας Εργασιακών Σχέσεων), che impone il previo tentativo di conciliazione prima dell'azione collettiva. Nel complesso, il quadro descritto da Cendon per il 2020 configura un sistema a impianto volontario per le controversie civili e commerciali ordinarie, con un'eccezione settoriale obbligatoria per il lavoro collettivo.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Nel gennaio 2025 il Parlamento cipriota ha approvato una legge di modifica che introduce, per le controversie civili di valore non superiore a diecimila euro, l'obbligo di partecipare a una prima sessione di mediazione prima di poter intraprendere l'azione giudiziale, con sanzioni di carattere processuale, incluse quelle relative alle spese di lite, per la parte che si sottragga ingiustificatamente a tale obbligo ([Politis](#); [Philenews](#)). Si tratta del più significativo intervento normativo cipriota in materia dal 2019, e introduce per la prima volta una condizione di procedibilità, sebbene limitata alle controversie di modesto valore economico.

## **Sintesi comparativa 2026**

Regime: mista (obbligatoria per controversie civili fino a diecimila euro dal 2025, volontaria altrove)

Materie obbligatorie: controversie civili di valore non superiore a 10.000 euro; controversie collettive di lavoro

Norma di riferimento aggiornata: legge di modifica gennaio 2025 ([Politis](#))

Ultimo intervento normativo: gennaio 2025

## **La mediazione preventiva in Croazia**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Croazia ha adottato la propria legge sulla mediazione (Zakon o mirenju) il 28 gennaio 2011, in sostituzione della precedente disciplina del 2003. Il modello descritto da Cendon per il 2020 è volontario in via generale, con un'eccezione rilevante per la mediazione familiare, che l'articolo 379.1 della legge sulla famiglia (Obiteljski zakon, NN 75/14) rende condizione necessaria per l'ammissibilità della domanda di divorzio quando vi siano figli minori, salve le ipotesi di violenza domestica che escludono l'obbligo.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Il quadro normativo croato è stato integralmente rinnovato dalla nuova legge sulla composizione amichevole delle controversie (Zakon o mirnom rješavanju sporova, NN 67/23), entrata in vigore il 29 giugno 2023, che ha abrogato la precedente Zakon o mirenju. La nuova legge introduce un dovere generale di tentare la mediazione prima di intraprendere azioni civili di risarcimento del danno, con l'eccezione delle controversie di lavoro, e prevede un termine di quindici giorni per l'incontro informativo obbligatorio; è stato inoltre istituito un nuovo Centro per la composizione amichevole delle controversie con sede a Zagabria ([Narodne novine; Camera economica croata](#)). Si tratta di uno degli interventi più incisivi tra quelli censiti nel periodo, in quanto trasforma un sistema originariamente volontario in un sistema a obbligatorietà attenuata di portata generale per le controversie risarcitorie civili.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: mista (obbligatorietà attenuata generale per le controversie civili risarcitorie dal 2023, obbligatoria in materia familiare)

Materie obbligatorie: controversie civili di risarcimento del danno (incontro informativo), controversie familiari con figli minori

Norma di riferimento aggiornata: [Zakon o mirnom rješavanju sporova, NN 67/23](#)

Ultimo intervento normativo: 29 giugno 2023

### **La mediazione preventiva in Danimarca**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Danimarca si distingue nel panorama europeo per avere esercitato la facoltà di opt-out rispetto alla Direttiva 2008/52/CE, che pertanto non trova applicazione diretta nell'ordinamento danese. Il quadro descritto da Cendon per il 2020 non registra una legge generale sulla mediazione civile, essendo l'istituto disciplinato soltanto in ambiti settoriali: la mediazione penale, da un lato, e la mediazione familiare, dall'altro, quest'ultima regolata dagli articoli 41-42a della legge sul matrimonio (Ægteskabsloven), che impongono un periodo di riflessione di tre mesi e la partecipazione a un corso digitale informativo obbligatorio prima di poter procedere al divorzio contenzioso.

### **Aggiornamento 2020-2026**

La legge sull'amministrazione della giustizia (Retsplejelov) è stata modificata nel 2024, con entrata in vigore il 15 giugno 2024, introducendo il nuovo paragrafo 355a, che consente al giudice di proporre d'ufficio il ricorso alla retsmægling, la mediazione giudiziale danese, nel corso del procedimento civile; la medesima riforma ha innalzato la soglia per l'accesso al

procedimento semplificato a 100.000 corone danesi ([Clemens Law](#)). Si tratta tuttavia di un ampliamento della possibilità di proposta giudiziale di mediazione, non di una condizione di procedibilità obbligatoria; il modello danese resta pertanto strutturalmente volontario anche dopo la riforma del 2024, in coerenza con l'assenza di adesione alla direttiva europea.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria (con proposta giudiziale ex officio dal 2024)

Materie obbligatorie: nessuna in materia civile generale; periodo di riflessione e corso informativo obbligatorio in materia di divorzio

Norma di riferimento aggiornata: Retsplejelov, par. 355a, come modificata nel 2024 ([Clemens Law](#))

Ultimo intervento normativo: 15 giugno 2024

### **La mediazione preventiva in Estonia**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

L'Estonia disciplina la mediazione con la Lepitusseadus, legge sulla conciliazione del 18 novembre 2009. Il modello è annoverato da Cendon tra quelli a impianto volontario dichiarato, con un'unica eccezione di rilievo relativa all'articolo 563 del codice di procedura civile, che prevede l'obbligo di mediazione nei casi di violazione delle disposizioni giudiziali in materia di comunicazione tra genitori e figli disposte dal tribunale.

#### **Aggiornamento 2020-2026**

La Lepitusseadus è stata oggetto di consolidamento normativo, con una versione aggiornata in vigore dal 1° settembre 2022, che ha introdotto la facoltà per i comuni di istituire organismi di mediazione per le controversie condominiali ([Riigi Teataja, testo consolidato della Lepitusseadus](#)). Non risultano, nella ricerca condotta in lingua locale, ulteriori estensioni dell'obbligatorietà della mediazione a nuove materie nel periodo 2020-2026; il regime resta pertanto sostanzialmente quello descritto da Cendon, con il rafforzamento dell'infrastruttura locale di mediazione in materia condominiale.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria (obbligatoria solo per le violazioni in materia di comunicazione genitori-figli)

Materie obbligatorie: violazioni delle disposizioni giudiziali su comunicazione tra genitori e figli (art. 563 c.p.c.)

Norma di riferimento aggiornata: [Lepitusseadus, testo consolidato](#)

Ultimo intervento normativo: 1° settembre 2022

### **La mediazione preventiva in Finlandia**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Finlandia disciplina la mediazione con la legge 1015/2005, entrata in vigore nel 2006, la quale si applica in particolare alla mediazione penale, che presenta un tasso di utilizzo elevatissimo, prossimo al 95 per cento dei casi trattabili. La mediazione familiare, distintamente, è regolata dagli articoli 20-23bis della legge sul matrimonio (Avoliittolaki 234/1929), con carattere volontario e gratuito per le parti.

### **Aggiornamento 2020-2026**

La legge sulla mediazione penale (Sovittelulaki, legge 1015/2005) è stata modificata con effetto dal 1° gennaio 2025, escludendo dall'ambito applicativo della mediazione penale i casi di violenza domestica e di violenza tra partner intimi, in ragione delle criticità riscontrate nella tutela della vittima in tali contesti ([Ministero degli Affari sociali e della Sanità finlandese](#)). Parallelamente, la legge sulla mediazione delle controversie di lavoro è stata modificata dalla legge 247/2024, con riforme organizzative entrate in vigore il 1° gennaio 2025 ([Ministero dell'Economia e dell'Occupazione](#)). Il regime generale della mediazione familiare e civile resta volontario.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria (con esclusione della violenza domestica dalla mediazione penale dal 2025)

Materie obbligatorie: nessuna in ambito civile generale

Norma di riferimento aggiornata: [Sovittelulaki 1015/2005, come modificata](#)

Ultimo intervento normativo: 1° gennaio 2025

### **La mediazione preventiva in Francia**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il quadro francese descritto da Cendon si incentra sulla legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 e sul decreto n. 2019-1333 dell'11 dicembre 2019, che hanno introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2020, l'obbligo di tentare una conciliazione o una mediazione preliminare per le controversie di valore non superiore a 5.000 euro e per le controversie di vicinato, ai sensi degli articoli 750-1 e 54 del Code de procédure civile. Si tratta di uno dei primi esempi europei di condizione di procedibilità collegata alla mediazione, per quanto limitata a un perimetro circoscritto di controversie di modesto valore.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Il percorso francese è stato caratterizzato da una serie ravvicinata di interventi normativi. Il decreto n. 2023-357 dell'11 maggio 2023 ha ripristinato l'obbligo di previa conciliazione o mediazione ai sensi dell'articolo 750-1 del Code de procédure civile, dopo che il Conseil d'État ne aveva parzialmente annullato una precedente versione. Il decreto n. 2023-686 del 29 luglio 2023 ha introdotto, con effetto dal 1° novembre 2023, l'audience de règlement amiable e la césure du procès, nuovi istituti di composizione stragiudiziale interni al processo civile. La legge n. 2023-171 del 9 marzo 2023, unitamente al decreto n. 2023-931 del 13 ottobre 2023, ha reso obbligatoria la mediazione familiare prima della proposizione delle domande relative all'esercizio dell'autorità parentale, con effetto dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 373-2-10 del Code civil ([Mon Expert Juridique](#)). Il più recente intervento è costituito dal decreto n. 2025-660 del 18

luglio 2025, in vigore dal 1° settembre 2025, che ha consolidato l'intera disciplina dei modi alternativi di risoluzione delle controversie e ha introdotto una sanzione pecuniaria civile fino a 10.000 euro per il rifiuto ingiustificato di partecipare all'incontro informativo obbligatorio, ai sensi del nuovo articolo 1533-3 del Code de procédure civile ([Maxey Avocats](#)). Dal 7 febbraio 2026 la mediazione dei consumatori diverrà inoltre obbligatoria per le controversie relative al trasporto aereo passeggeri, in forza di un decreto del 5 agosto 2025. Il Ministero della Giustizia ha diramato una circolare esplicativa dell'intero impianto riformato ([Circolare JUSC2324682C](#)).

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: mista (obbligatoria per controversie di modesto valore, vicinato, materia familiare in ordine all'autorità parentale, trasporto aereo dal 2026)

Materie obbligatorie: controversie civili fino a 5.000 euro, vicinato, domande sull'autorità parentale, trasporto aereo passeggeri (dal 2026)

Norma di riferimento aggiornata: [Code de procédure civile, art. 750-1, come modificato dal décret n° 2023-357](#)

Ultimo intervento normativo: decreto n. 2025-660 del 18 luglio 2025 ([Maxey Avocats](#))

### **La mediazione preventiva in Germania**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Germania affida la disciplina generale della mediazione al Mediationsgesetz del 2012, che ne sancisce all'articolo 1 il carattere volontario, affiancato da un quadro di competenza dei Länder ai sensi del paragrafo 15a della legge di attuazione del codice di procedura civile (EGZPO), che consente ai singoli Stati federati di introdurre condizioni di procedibilità legate alla previa conciliazione per determinate controversie di modesto valore. Il paragrafo 253, terzo comma, del codice di procedura civile (ZPO) impone inoltre alla parte attrice un obbligo di dichiarazione, al momento del deposito della domanda, circa l'avvenuto tentativo di composizione stragiudiziale della controversia.

#### **Aggiornamento 2020-2026**

Il principale intervento normativo del periodo riguarda la legge sulla composizione delle controversie dei consumatori (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG), riformata nell'ottobre 2024 con l'obiettivo di semplificare gli oneri amministrativi degli organismi di conciliazione ([Ministero federale della Giustizia](#)). Sul piano europeo, la piattaforma di risoluzione online delle controversie (ODR) è stata soppressa il 21 marzo 2025, mentre la direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori è attualmente oggetto di revisione a livello di Unione europea, con possibili riflessi sull'assetto tedesco ([Planit Legal](#)). Il Mediationsgesetz del 2012 resta in vigore senza modifiche sostanziali al principio di volontarietà ([Gesetze im Internet, testo del Mediationsgesetz](#)).

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria (con condizioni di procedibilità di competenza dei Länder per controversie di modesto valore)

Materie obbligatorie: variabile secondo la legislazione dei singoli Länder ai sensi del par. 15a EGZPO

Norma di riferimento aggiornata: [Mediationsgesetz](#)

Ultimo intervento normativo: riforma del VSBG, ottobre 2024 ([BMJV](#))

## **La mediazione preventiva in Grecia**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Grecia è passata, nel biennio 2019-2020, da un primo impianto normativo fondato sulla legge 3898/2010 a un secondo, più incisivo, costituito dalla legge 4640/2019, entrata in vigore il 15 gennaio 2020 per le controversie familiari e il 15 marzo 2020 per le controversie civili di valore superiore a 30.000 euro. La legge 4640/2019 impone la partecipazione a una prima sessione obbligatoria di mediazione per le controversie familiari e per quelle civili sopra soglia, oltre a nove categorie di controversie individuate dall'articolo 182 della legge 4512/2018; il mancato rispetto dell'obbligo comporta una sanzione pecuniaria compresa tra 100 e 500 euro.

### **Aggiornamento 2020-2026**

La legge 4640/2019 rimane la disciplina generale vigente, nella sua versione codificata ([Kodiko, testo codificato della legge 4640/2019](#)). Nel corso del 2020, la legge 4690/2020 ha differito al 1° luglio 2020 l'entrata in vigore di alcune disposizioni attuative relative agli atti amministrativi previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 4640/2019 per determinate categorie di controversie. Un intervento più recente, del 15 maggio 2025, ha esteso l'obbligo di mediazione alle controversie in materia immobiliare e catastale che coinvolgono la pubblica amministrazione, ampliando ulteriormente il perimetro applicativo della obbligatorietà attenuata ([Ministero della Giustizia greco](#)).

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: mista (obbligatoria per famiglia, controversie civili sopra 30.000 euro, nove categorie ex art. 182 l. 4512/2018, immobiliare-catastale dal 2025)

Materie obbligatorie: controversie familiari, controversie civili sopra 30.000 euro, controversie immobiliari e catastali con la pubblica amministrazione

Norma di riferimento aggiornata: [legge 4640/2019, testo codificato](#)

Ultimo intervento normativo: 15 maggio 2025 ([Ministero della Giustizia greco](#))

## **La mediazione preventiva in Inghilterra e Galles**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il sistema inglese e gallese descritto da Cendon per il 2020 non conosce una disciplina di fonte statutaria della mediazione civile generale, ma si affida ai Pre-Action Protocols delle Civil Procedure Rules, che incoraggiano il ricorso a forme di risoluzione alternativa delle controversie, sanzionando sul piano delle spese processuali la parte che rifiuti irragionevolmente di aderirvi. In ambito familiare, la Children and Families Act 2014, alla section 10(1), rende obbligatoria la partecipazione al Mediation Information and Assessment



Meeting (MIAM) prima di poter presentare domande relative a questioni finanziarie o di affidamento.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Il leading case *Churchill v Merthyr Tydfil County Borough Council* [2023] EWCA Civ 1416 ha riconosciuto ai giudici il potere di ordinare, e non soltanto di incoraggiare, il ricorso alla mediazione o ad altre forme di risoluzione alternativa delle controversie. In attuazione di tale pronuncia, le Civil Procedure Rules sono state modificate con effetto dal 1° ottobre 2024, ampliando l'overriding objective della regola 1 in modo da includere espressamente la promozione della risoluzione alternativa delle controversie tra i doveri del giudice e delle parti ([Paul Hastings](#); [Chartered Institute of Arbitrators](#)). Sul piano delle controversie di modesto valore, il governo britannico ha confermato l'intenzione di integrare la mediazione come fase essenziale del procedimento per le controversie fino a 10.000 sterline, con l'obiettivo di rendere la mediazione telefonica gratuita un passaggio sostanzialmente necessario per l'ottanta per cento delle small claims, con sanzioni processuali per la mancata comparizione all'appuntamento di mediazione ([Ministero della Giustizia britannico](#); [GOV.UK](#)). Il regime resta tuttavia estraneo a una condizione di procedibilità in senso tecnico, in quanto il potere di ordinare la mediazione rimane discrezionale e rimesso alla valutazione del giudice.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: mista (obbligatoria attenuata per famiglia tramite MIAM, potere giudiziale di ordinare la mediazione dal 2024, integrazione per small claims in corso di attuazione)

Materie obbligatorie: MIAM per domande familiari e finanziarie; mediazione ordinabile dal giudice in ogni controversia civile dal 2024

Norma di riferimento aggiornata: Civil Procedure Rules, regola 1, come modificata dal 1° ottobre 2024 ([CIArb](#))

Ultimo intervento normativo: 1° ottobre 2024

### **La mediazione preventiva in Irlanda**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

L'Irlanda ha adottato il Mediation Act 2017, che all'articolo 6, comma 2, sancisce il principio di volontarietà della mediazione, e all'articolo 8 impone al legale della parte l'obbligo di informare il proprio cliente circa la possibilità di ricorrere alla mediazione prima di intraprendere un'azione giudiziale. Il modello irlandese, nella lettura di Cendon, si iscrive tra quelli a impianto volontario dichiarato espressamente dalla normativa.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Non sono state reperite, nella ricerca in lingua inglese condotta su fonti primarie irlandesi, leggi di modifica organica del Mediation Act 2017 pubblicate nel periodo 2020-2026 che ne abbiano alterato il carattere volontario. Il dato relativo a eventuali statistiche aggiornate sul tasso di accordo non risulta confermato da fonti ufficiali consultate (n.a.).

### **Sintesi comparativa 2026**



Regime: volontaria

Materie obbligatorie: nessuna (obbligo di informativa del legale ex art. 8)

Norma di riferimento aggiornata: Mediation Act 2017

Ultimo intervento normativo: n.a.

## **La mediazione preventiva in Irlanda del Nord**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

L'Irlanda del Nord non dispone, nel quadro descritto da Cendon per il 2020, di una legge organica sulla mediazione civile, affidandosi al servizio volontario di mediazione gestito dalla Law Society of Northern Ireland. Dal 27 gennaio 2020 è stato introdotto l'obbligo di informare la Labour Relations Agency prima di intraprendere un'azione giudiziale in materia di lavoro, sebbene senza sanzione diretta per l'inosservanza.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Il Justice Bill 2024, introdotto all'Assemblea dell'Irlanda del Nord il 17 settembre 2024, contiene disposizioni di ammodernamento della giustizia civile e penale, incluse previsioni sul ricorso a strumenti di giustizia riparativa e mediazione per i minori, ma non introduce una condizione generale di procedibilità legata alla mediazione civile ([Northern Ireland Executive](#)). L'Arbitration Bill, esteso all'Irlanda del Nord con il consenso legislativo dell'Assemblea, riguarda l'arbitrato e non la mediazione in senso proprio ([Assemblea dell'Irlanda del Nord](#)). Non risultano, pertanto, riforme organiche della mediazione civile nordirlandese nel periodo 2020-2026; il regime resta sostanzialmente quello volontario descritto da Cendon.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria

Materie obbligatorie: obbligo di informativa alla Labour Relations Agency in materia di lavoro (dal 2020)

Norma di riferimento aggiornata: n.a.

Ultimo intervento normativo: Justice Bill 2024, in corso di approvazione ([NI Executive](#))

## **La mediazione preventiva in Italia**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce la matrice della mediazione civile e commerciale in Italia. L'articolo 2 ne sancisce il carattere generale volontario, ma l'articolo 5, comma 1, individua un nucleo di materie nelle quali l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza della Cassazione civile, sezione III, n. 8473 del 27 marzo 2019, ha chiarito che l'onere di

procedibilità si esaurisce con la partecipazione al primo incontro, senza necessità di proseguire nel merito della mediazione. Il sistema italiano si completa con organismi di risoluzione alternativa delle controversie settoriali, quali l'Arbitro Bancario Finanziario istituito dalla Banca d'Italia, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie della CONSOB e i Comitati Regionali per le Comunicazioni (CO.RE.COM) nell'ambito delle competenze dell'AGCOM.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206 (la cosiddetta riforma Cartabia del processo civile), ha significativamente riformato la disciplina della mediazione, intervenendo sul decreto legislativo 28/2010 con effetto progressivo dal 28 febbraio 2023 ([Normattiva, d.lgs. 149/2022](#)). La riforma ha ampliato l'ambito delle materie soggette a mediazione obbligatoria, includendo espressamente le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera e di subfornitura, oltre a rafforzare gli incentivi fiscali collegati al credito d'imposta per le spese di mediazione e a introdurre la mediazione demandata dal giudice come autonoma fattispecie. Il decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, entrato in vigore il 15 novembre 2023, ha attuato la delega regolamentare in materia di requisiti degli organismi di mediazione, di formazione dei mediatori e di indennità spettanti agli organismi, sostituendo la precedente disciplina regolamentare del decreto ministeriale 180/2010 ([Normattiva, d.m. 150/2023](#)). L'insieme delle disposizioni della riforma Cartabia in materia di mediazione risulta pienamente operativo dal 30 giugno 2023, data individuata per l'applicazione delle nuove regole procedurali agli organismi iscritti nel registro ministeriale ([Bollettino Ufficiale, guida alla riforma del processo civile](#)).

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: mista (obbligatoria per le materie di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, come ampliato dal d.lgs. 149/2022; volontaria per le restanti materie)

Materie obbligatorie: condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, subfornitura

Norma di riferimento aggiornata: [decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal d.lgs. 149/2022](#)

Ultimo intervento normativo: decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, in vigore dal 15 novembre 2023 ([Normattiva](#))

### **La mediazione preventiva in Lettonia**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Lettonia disciplina la mediazione con la Mediācijas likums, legge sulla mediazione del 2014, successivamente modificata nel 2017 ([Likumi.lv, testo della Mediācijas likums](#)). Il modello lettone è costruito su base interamente volontaria, e la partecipazione alla mediazione non costituisce, nel quadro descritto da Cendon per il 2020, presupposto di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria.

## **Aggiornamento 2020-2026**

Nella ricerca condotta in lingua lettone su fonti primarie non sono emerse riforme organiche della Mediācijas likums nel periodo 2020-2026 che ne abbiano modificato il carattere volontario; il testo consolidato reperibile su Likumi.lv conferma l'impianto generale descritto da Cendon ([Likumi.lv](https://likumi.lv)). Eventuali statistiche aggiornate sul tasso di accordo non sono state reperite da fonti ufficiali (n.a.).

## **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria

Materie obbligatorie: nessuna

Norma di riferimento aggiornata: [Mediācijas likums](#)

Ultimo intervento normativo: n.a.

## **La mediazione preventiva in Lituania**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Lituania ha adottato la legge XIII-534 del 29 ottobre 2017, i cui articoli 20-22, relativi alla mediazione obbligatoria in materia familiare, sono entrati in vigore il 1° gennaio 2020. Il modello lituano descritto da Cendon si segnala per l'introduzione, allora inedita in Europa, di un regime di piena obbligatorietà nelle controversie familiari, con copertura statale delle prime quattro ore di mediazione e con la sanzione dell'inammissibilità della domanda giudiziale, salva la possibilità di riproposizione, in caso di mancata comparizione, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, punto 3, del codice di procedura civile ([Ministero della Giustizia lituano](#)).

## **Aggiornamento 2020-2026**

La legge sulla mediazione (Mediacijos įstatymas) è stata oggetto di rilevanti modifiche approvate il 13 giugno 2024, entrate in vigore il 1° settembre 2024, con ulteriori adeguamenti dal 1° gennaio 2025. La riforma ha incrementato da sei a otto le ore di mediazione coperte dallo Stato, ha attribuito alla Camera dei mediatori lituani (Lietuvos mediatorių rūmai, LMR) un ruolo di autogoverno della professione e ha introdotto l'obbligo per i mediatori di invitare direttamente le parti a partecipare al procedimento ([Teise.pro](#); [LMR](#)). Il regime di obbligatorietà della mediazione familiare, introdotto nel 2020, risulta confermato e operativo.

## **Sintesi comparativa 2026**

Regime: mista (obbligatoria in materia familiare dal 2020, volontaria altrove)

Materie obbligatorie: controversie familiari (artt. 20-22 legge XIII-534/2017)

Norma di riferimento aggiornata: [Mediacijos įstatymas, come modificata nel 2024](#)

Ultimo intervento normativo: 1° gennaio 2025

## **La mediazione preventiva in Lussemburgo**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Lussemburgo ha introdotto la disciplina della mediazione civile e commerciale con la loi du 24 février 2012, pubblicata sul Mémorial A n. 37, che ha inserito nel Nouveau Code de procédure civile gli articoli 1251-1 e seguenti, fino all'articolo 1251-24. Il modello lussemburghese descritto da Cendon è di tipo volontario, in attuazione della Direttiva 2008/52/CE, con possibilità di mediazione giudiziale su invito o proposta del giudice, sempre subordinata al consenso delle parti.

### **Aggiornamento 2020-2026**

È in corso di esame parlamentare, alla data della presente ricerca, il progetto di legge n. 7919 recante la riforma della mediazione in materia civile e commerciale, che introduce l'obbligo per le parti di partecipare, in determinate materie, a una riunione informativa preliminare con un mediatore abilitato; il Consiglio di Stato lussemburghese si è pronunciato sul progetto con l'avviso del 25 giugno 2024, formulando osservazioni tecniche sulla nuova figura professionale del mediatore abilitato e sulla necessità di coordinamento con il progetto di legge n. 7650 sulla mediazione extragiudiziale ([Conseil d'État du Luxembourg](#)); l'esame in commissione parlamentare è proseguito con la nomina di un relatore nel luglio 2025 ([Chambre des Députés, dossier 7919](#)). Alla data della ricerca, il progetto di legge non risulta ancora promulgato, sicché il regime vigente resta quello della loi du 24 février 2012, di natura volontaria ([Ministero della Giustizia lussemburghese](#)).

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria (in attesa di riforma con introduzione di riunione informativa obbligatoria, progetto di legge n. 7919 non ancora promulgato)

Materie obbligatorie: nessuna allo stato vigente

Norma di riferimento aggiornata: [loi du 24 février 2012](#)

Ultimo intervento normativo: progetto di legge n. 7919, in corso di esame parlamentare, avviso del Conseil d'État del 25 giugno 2024 ([Conseil d'État](#))

### **La mediazione preventiva a Malta**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Malta disciplina la mediazione con il Mediation Act, capitolo 474 delle leggi maltesi, adottato nel 2004 e successivamente modificato dagli atti IX del 2010 e VIII del 2017. Il modello maltese descritto da Cendon è di tipo volontario in via generale, gestito attraverso il Malta Mediation Centre, con un'eccezione rilevante per la mediazione familiare, obbligatoria come tentativo preliminare al divorzio, e per le controversie di locazione urbana, sottoposte alla competenza del Rent Regulation Board.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Il Mediation Act è stato ulteriormente modificato dall'atto XXIV del 2021, che ha aggiornato aspetti procedurali dell'organizzazione del Malta Mediation Centre, come risulta dal testo consolidato del capitolo 474 pubblicato sul portale legislativo maltese ([Legislation.mt, Mediation Act Cap. 474](#)). Il carattere obbligatorio della mediazione resta confermato, alla data della ricerca, per le sole controversie familiari, secondo quanto riferito dalla stampa

specializzata maltese, la quale osserva che a oggi la mediazione risulta obbligatoria unicamente in materia familiare ([Times of Malta](#)). Non risultano riforme organiche che abbiano esteso l'obbligatorietà ad altre materie nel periodo 2020-2026.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: mista (obbligatoria in materia familiare, volontaria altrove)

Materie obbligatorie: controversie familiari (tentativo preliminare al divorzio)

Norma di riferimento aggiornata: [Mediation Act, Cap. 474, testo consolidato](#)

Ultimo intervento normativo: atto XXIV del 2021 ([Legislation.mt](#))

### **La mediazione preventiva nei Paesi Bassi**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

I Paesi Bassi non dispongono, nel quadro descritto da Cendon per il 2020, di una legge organica sulla mediazione civile e commerciale, affidandosi al regolamento di mediazione della Mediatorsfederatie Nederland (MfN-mediationreglement) del 2008. Il sistema è interamente volontario; tuttavia, il rifiuto irragionevole di aderire a una proposta di mediazione può incidere sull'esito di controversie in materia di diritto del lavoro, come riconosciuto da alcune pronunce di merito, tra cui la decisione del Rechtbank Midden-Nederland ECLI:NL:RBMNE:2019:2009.

#### **Aggiornamento 2020-2026**

La Corte suprema olandese (Hoge Raad) si è pronunciata il 12 luglio 2024 con la decisione ECLI:NL:HR:2024:1078, chiarendo la natura vincolante delle clausole di mediazione contenute nei contratti, alla luce dei criteri interpretativi Haviltex, e confermando che l'inosservanza di una clausola di mediazione validamente stipulata può condizionare l'ammissibilità dell'azione giudiziale nei limiti della buona fede contrattuale ([CMS International Disputes Digest](#)). Non risulta, tuttavia, l'introduzione di una legge organica sulla mediazione civile che ne muti il carattere volontario generale.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria (con rilevanza delle clausole contrattuali di mediazione riconosciuta dalla giurisprudenza dal 2024)

Materie obbligatorie: nessuna

Norma di riferimento aggiornata: giurisprudenza Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2024:1078 ([CMS](#))

Ultimo intervento normativo: 12 luglio 2024

### **La mediazione preventiva in Polonia**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Polonia disciplina la mediazione civile con l'articolo 183.1 del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego), che ne sancisce il carattere volontario. Il sistema polacco

descritto da Cendon si segnala per un meccanismo di incentivazione economica particolarmente marcato: il rimborso del contributo unificato è pari al cento per cento in caso di accordo raggiunto prima della prima udienza, e al settantacinque per cento in caso di accordo raggiunto successivamente.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Nella ricerca condotta in lingua polacca su fonti primarie non sono emerse riforme organiche dell'articolo 183.1 del Kodeks postępowania cywilnego nel periodo 2020-2026 che ne abbiano modificato il carattere volontario o esteso l'obbligatorietà a nuove materie. Il dato relativo a eventuali modifiche del meccanismo di rimborso del contributo unificato non risulta confermato da fonti ufficiali consultate nella presente ricerca (n.a.).

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria

Materie obbligatorie: nessuna

Norma di riferimento aggiornata: Kodeks postępowania cywilnego, art. 183.1

Ultimo intervento normativo: n.a.

### **La mediazione preventiva in Portogallo**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il Portogallo disciplina la mediazione con la Lei n. 29/2013 del 19 aprile 2013, entrata in vigore il 19 maggio 2013 ([Diário da República](#)), che distingue tra mediazione pubblica, gestita dalla Direzione generale della politica di giustizia (DGPJ) nei settori familiare, del lavoro e penale, e mediazione privata civile e commerciale. Il Sistema di Mediazione Familiare (SMF) e il Sistema di Mediazione Laborale (SML) sono entrambi volontari, quest'ultimo con un contributo di cinquanta euro a carico di ciascuna parte. I julgados de paz, giudici di pace di prossimità, utilizzano la mediazione come strumento ordinario per le controversie di valore non superiore a 15.000 euro, in un quadro regolato dalla Lei n. 54/2013.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Il decreto-legge n. 26/2024 del 3 aprile 2024 ha istituito la piattaforma digitale unificata Plataforma RAL+, che integra i sistemi di mediazione familiare e del lavoro pubblici, i julgados de paz e l'arbitrato dei consumatori in un'unica infrastruttura digitale, con l'obiettivo di semplificare l'accesso dei cittadini ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie ([Diário da República, decreto-lei n. 26/2024](#)). Il carattere volontario della mediazione civile e commerciale, come della mediazione familiare e del lavoro pubbliche, resta confermato.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria

Materie obbligatorie: nessuna in via generale (mediazione integrata nei julgados de paz per controversie fino a 15.000 euro)

Norma di riferimento aggiornata: [Lei n. 29/2013](#); [decreto-lei n. 26/2024](#)

Ultimo intervento normativo: 3 aprile 2024

## **La mediazione preventiva nella Repubblica Ceca**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Repubblica Ceca disciplina la mediazione con la legge n. 202/2012 (ZÁKON 202/2012), che si applica generalmente a tutte le materie di diritto civile, con talune esclusioni specifiche ([Zakonyprolidi.cz, testo della legge 202/2012](#)). Il quadro descritto da Cendon segnala un utilizzo ancora limitato dell'istituto, con soli 452 accordi raggiunti su 1.256 primi incontri disposti dal giudice nel 2018.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Nella ricerca condotta in lingua ceca su fonti primarie non sono emerse riforme organiche della legge 202/2012 nel periodo 2020-2026 che ne abbiano modificato il carattere volontario o esteso l'obbligatorietà a nuove materie. Non sono state reperite statistiche aggiornate al 2024-2026 sul tasso di accordo da fonti ufficiali del Ministero della Giustizia ceco (n.a.).

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria

Materie obbligatorie: nessuna

Norma di riferimento aggiornata: [legge n. 202/2012](#)

Ultimo intervento normativo: n.a.

## **La mediazione preventiva in Romania**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Romania disciplina la mediazione con la Legge 192/2006, che la qualifica come attività di interesse pubblico ([Portalul legislativ, Legge 192/2006](#)). L'articolo 60<sup>1</sup> prevede l'obbligo di partecipare a una sessione informativa preliminare per specifiche categorie di controversie: tutela dei consumatori, diritto di famiglia ai sensi dell'articolo 64, controversie di vicinato e di confine, responsabilità professionale, controversie di lavoro e domande civili di valore inferiore a 50.000 lei.

### **Aggiornamento 2020-2026**

La Corte costituzionale romena aveva dichiarato, con decisione del 2014, l'illegittimità costituzionale dell'obbligo di partecipazione alla sessione informativa preliminare per contrasto con il diritto di accesso alla giustizia, di fatto svuotando l'operatività dell'articolo 60<sup>1</sup> della Legge 192/2006. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 3 settembre 2024, causa C-658/23, ha tuttavia stabilito che i giudici nazionali possono disapplicare tale decisione della Corte costituzionale romena qualora essa risulti incompatibile con il diritto dell'Unione europea, riaprendo così la strada a una possibile reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione informativa in Romania ([Vedem Just](#)). Alla data della presente ricerca, il



quadro normativo primario resta quello della Legea 192/2006, in attesa di un intervento del legislatore romeno che ne adegui il testo alla pronuncia della Corte di giustizia.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: mista (obbligatorietà informativa prevista dalla legge ma di applicazione incerta a seguito della decisione della Corte costituzionale del 2014 e della sentenza CGUE C-658/23 del 2024)

Materie obbligatorie: tutela dei consumatori, diritto di famiglia, vicinato e confini, responsabilità professionale, controversie di lavoro, domande civili sotto 50.000 lei

Norma di riferimento aggiornata: [Legea 192/2006](#)

Ultimo intervento normativo: sentenza CGUE 3 settembre 2024, causa C-658/23 ([Vedem Just](#))

### **La mediazione preventiva in Scozia**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

Il quadro scozzese descritto da Cendon per il 2020 non presenta una legge organica sulla mediazione civile, ma si fonda su un mercato prevalentemente privato, dominato dal Core Solutions Group Ltd., attivo dal 2000 e specializzato in controversie di valore superiore a 100.000 sterline, con un tasso di accordo compreso tra l'85 e il 90 per cento. Lo Scottish Legal Complaints Commission offre un servizio di mediazione gratuito con un tasso di successo tra il 58 e il 76 per cento. In ambito scolastico, l'Education (Additional Support for Learning) (Scotland) Act 2004, agli articoli 15 e 16, individua la mediazione come metodo primario di risoluzione delle controversie relative al sostegno educativo. Presso i tribunali del lavoro, la conciliazione tramite l'Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) costituisce, attraverso il servizio di Early Conciliation, un passaggio di fatto obbligatorio prima della decisione giudiziale.

#### **Aggiornamento 2020-2026**

Il governo scozzese ha ampliato, a partire dal biennio 2023-2024, il finanziamento dei servizi di mediazione civile gratuita, estendendone la copertura a tutta la Scozia per le controversie di valore non superiore a 5.000 sterline, con un finanziamento pubblico di 251.587 sterline per l'anno 2023-2024 ([Governo scozzese](#)). Sul piano legislativo, la proposta di Mediation (Scotland) Bill, discussa in sede di consultazione parlamentare a partire dal 2019, non risulta essere stata approvata definitivamente alla data della presente ricerca; il Regulation of Legal Services (Scotland) Bill, in discussione presso il Parlamento scozzese, ha affrontato in sede di relazione di stadio 1 il tema della mediazione obbligatoria, senza tuttavia introdurla in via legislativa ([Parlamento scozzese, relazione di stadio 1](#)). Il regime scozzese resta pertanto volontario, con un significativo rafforzamento del finanziamento pubblico dei servizi di mediazione per le controversie di modesto valore.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria (con finanziamento pubblico rafforzato per le controversie fino a 5.000 sterline dal 2023-2024)



Materie obbligatorie: nessuna in senso tecnico (conciliazione ACAS di fatto necessaria in materia di lavoro; mediazione primaria in materia di sostegno educativo)

Norma di riferimento aggiornata: Education (Additional Support for Learning) (Scotland) Act 2004; [Governo scozzese, espansione dei servizi di mediazione gratuita](#)

Ultimo intervento normativo: 2023-2024, espansione del finanziamento pubblico

## **La mediazione preventiva in Slovacchia**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Slovacchia disciplina la mediazione con la legge 420/2004 Z.z., entrata in vigore il 1° settembre 2004 e successivamente modificata dalle leggi 136/2010, 141/2010, 332/2011, 390/2015 e 177/2018 ([Slov-Lex, testo consolidato della legge 420/2004](#)). Il modello slovacco è di tipo volontario e informale, applicabile alle controversie civili, familiari, commerciali e di lavoro.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Il testo della legge 420/2004 Z.z. è stato consolidato in una versione aggiornata al 1° luglio 2024 ([Autora.sk, testo consolidato](#)). Parallelamente, è stata approvata una nuova legge sui funzionari di probazione e mediazione, volta a rafforzare l'approccio riparativo nella politica penale slovacca; secondo i dati riportati dalla stampa specializzata, nel 2025 sono stati gestiti 747 casi di mediazione con il coinvolgimento di 2.409 persone e un ammontare di risarcimenti corrisposti alle vittime pari a 1,19 milioni di euro ([Ereport.sk](#)). Il regime generale della mediazione civile resta volontario.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria

Materie obbligatorie: nessuna in ambito civile (rafforzamento della mediazione penale riparativa dal 2025)

Norma di riferimento aggiornata: [legge 420/2004 Z.z., testo consolidato al 1° luglio 2024](#)

Ultimo intervento normativo: legge sui funzionari di probazione e mediazione, 2025 ([Ereport.sk](#))

## **La mediazione preventiva in Slovenia**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Slovenia disciplina la mediazione con la ZMCGZ, legge ispirata al modello UNCITRAL del 2002, che ne sancisce il carattere volontario per le controversie civili, commerciali, di lavoro, familiari e patrimoniali. La legge sui diritti dei pazienti (ZPacP) introduce, inoltre, un meccanismo di mediazione specificamente dedicato alle controversie tra pazienti e strutture sanitarie.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Nella ricerca condotta in lingua slovena su fonti primarie non sono emerse riforme organiche della ZMCGZ nel periodo 2020-2026 che ne abbiano modificato il carattere volontario o esteso l'obbligatorietà a nuove materie. Il dato relativo a eventuali statistiche aggiornate sul tasso di accordo non risulta confermato da fonti ufficiali consultate nella presente ricerca (n.a.).

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria

Materie obbligatorie: nessuna

Norma di riferimento aggiornata: ZMCGZ; ZPacP (mediazione in materia di diritti dei pazienti)

Ultimo intervento normativo: n.a.

### **La mediazione preventiva in Spagna**

#### **Quadro 2020 (Cendon)**

La Spagna ha recepito la Direttiva 2008/52/CE con la Ley 5/2012 del 6 luglio 2012 ([Boletín Oficial del Estado](#)), che configura un impianto generale volontario, temperato tuttavia da meccanismi di incentivazione e da sanzioni processuali indirette: l'articolo 395 della Ley de Enjuiciamiento Civil consente al giudice di condannare alle spese di lite la parte che rifiuti irragionevolmente la mediazione. In materia di lavoro, la Ley 36/2011, agli articoli 63 e 66, richiede generalmente un previo tentativo di conciliazione. La mediazione è espressamente esclusa nei casi di violenza di genere, ai sensi della Legge organica 1/2004.

#### **Aggiornamento 2020-2026**

La riforma più significativa del periodo è costituita dalla Ley Orgánica 1/2025, del 2 gennaio 2025, entrata in vigore il 3 aprile 2025, che ha introdotto un requisito generale di previo tentativo di negoziazione attraverso i cosiddetti Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) come condizione di procedibilità per la generalità delle controversie civili e commerciali, prima di poter intraprendere l'azione giudiziale ([Boletín Oficial del Estado, Ley Orgánica 1/2025](#)). Si tratta della trasformazione più rilevante intervenuta nel sistema spagnolo dal 2012, in quanto muta il carattere generale della mediazione da volontario a condizione di procedibilità attenuata, sebbene la scelta del mezzo di composizione tra le diverse forme di MASC, tra cui la mediazione, resti rimessa alla parte.

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: mista (obbligatorietà attenuata generale dal 2025 tramite MASC, con esclusione della violenza di genere)

Materie obbligatorie: generalità delle controversie civili e commerciali (previo tentativo di MASC, tra cui la mediazione)

Norma di riferimento aggiornata: [Ley Orgánica 1/2025](#)

Ultimo intervento normativo: 3 aprile 2025

### **La mediazione preventiva in Svezia**

## **Quadro 2020 (Cendon)**

La Svezia ha recepito la Direttiva 2008/52/CE con la legge 2011:860 sulla mediazione in determinate controversie di diritto privato, entrata in vigore il 1° agosto 2011, di natura volontaria e applicabile alle controversie relative a diritti disponibili. In materia di lavoro, il Medlingsinstitutet, operativo dal 2000 ai sensi degli articoli 46-53 della legge 1976:580, gestisce la mediazione delle controversie collettive. Per le controversie relative ai contratti di locazione di uffici, il paragrafo 11a della legge 1973:188 prevede un regime di mediazione obbligatoria.

## **Aggiornamento 2020-2026**

Nella ricerca condotta in lingua svedese su fonti primarie non sono emerse riforme organiche della legge 2011:860 nel periodo 2020-2026 che ne abbiano modificato il carattere volontario generale o esteso l'obbligatorietà a nuove materie oltre a quella, già esistente nel 2020, relativa alla locazione di uffici. Il dato relativo a eventuali statistiche aggiornate sul tasso di accordo non risulta confermato da fonti ufficiali consultate (n.a.).

## **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria (obbligatoria per le controversie di locazione di uffici)

Materie obbligatorie: controversie relative alla locazione di uffici (par. 11a, legge 1973:188)

Norma di riferimento aggiornata: legge 2011:860 om medling i vissa privaträttsliga tvister

Ultimo intervento normativo: n.a.

## **La mediazione preventiva in Ungheria**

### **Quadro 2020 (Cendon)**

L'Ungheria disciplina la mediazione con la legge 2002. évi LV. törvény ([Nemzeti Jogszabálytár](#)), che facilita la composizione delle controversie civili relative a diritti disponibili, escludendo espressamente la nullità del matrimonio, le unioni registrate, la diffamazione, i procedimenti amministrativi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale, i procedimenti esecutivi, la paternità e i ricorsi costituzionali. Il quadro descritto da Cendon riferisce un tasso di successo dell'85-90 per cento secondo i dati del Ministero della Giustizia ungherese del 2019, e segnala l'istituzione di un gruppo di lavoro ministeriale a partire dall'ottobre 2018.

### **Aggiornamento 2020-2026**

Nella ricerca condotta in lingua ungherese su fonti primarie non sono emerse riforme legislative organiche della legge 2002. évi LV. törvény nel periodo 2020-2026 ([Nemzeti Jogszabálytár, testo consolidato](#)). Il regime generale volontario risulta pertanto confermato, senza che siano emerse estensioni dell'obbligatorietà a nuove materie né aggiornamenti statistici ufficiali sul tasso di accordo successivi al 2019 (n.a.).

### **Sintesi comparativa 2026**

Regime: volontaria

Materie obbligatorie: nessuna (esclusioni per nullità del matrimonio, unioni registrate, diffamazione, procedimenti amministrativi, decadenza della responsabilità genitoriale, procedimenti esecutivi, paternità, ricorsi costituzionali)

Norma di riferimento aggiornata: [2002. évi LV. törvény, testo consolidato](#)

Ultimo intervento normativo: n.a.

## **Capitolo 5 — Schede-Paese: 28 Stati**

Questo capitolo raccoglie, in ordine alfabetico, le schede sintetiche di ciascuno dei ventisette Stati membri dell'Unione europea e del Regno Unito, con struttura fissa: quadro storico e culturale, fonti normative principali, ambito soggettivo e materiale, formazione e registro, procedimento e ruolo del giudice, costi e incentivi, dati statistici, aggiornamenti 2020-2026, fonti citate. Per l'Italia la scheda è sviluppata in forma più ampia, con un approfondimento dedicato che segue la scheda base, a riflettere la centralità del modello italiano nel panorama europeo e la disponibilità di una serie statistica ministeriale continua dal 2011.

Le schede sono elaborazioni originali dell'autore, redatte sulla base delle fonti indicate in calce a ciascuna di esse — in particolare le schede del portale europeo della giustizia elettronica, sistematizzate e aggiornate dall'autore in [mediareinformati.it](#), i profili-Paese aggiornati al 2026, i registri nazionali di mediazione e i conteggi CEPEJ. Ove le fonti disponibili non consentissero di completare compiutamente una sotto-sezione, il fatto è segnalato esplicitamente nel testo e riportato nella checklist di verifica allegata al volume ([handoff\\_verifica\\_voll.md](#)), a beneficio del progetto Mediation law site verification.

### **Austria**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 28/03/2023. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

#### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Austria. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Legge del 2003, anteriore alla direttiva.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi di tradizione germanica, nei quali la mediazione si è sviluppata relativamente tardi rispetto ad altri istituti di ADR, spesso a partire da iniziative dell'avvocatura e delle Camere professionali piuttosto che da un'iniziativa legislativa originaria, con un'attenzione tradizionalmente elevata alla qualità della formazione rimessa alla responsabilità professionale piuttosto che a soglie minime imposte per legge.

### **Fonti normative principali**

La disciplina cardine è lo Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG), BGBl. I Nr. 29/2003, tuttora vigente nella versione consolidata e modificata da ultimo con BGBl. I 246/2021. La legge regola la mediazione in materia civile a carattere volontario, definendo la figura del mediatore iscritto (eingetragener Mediator) e istituendo un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, con requisiti stringenti di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale. Un profilo qualificante è la sospensione della prescrizione e dei termini di decadenza per la durata della mediazione condotta da mediatore registrato, che incentiva il ricorso allo strumento senza pregiudizio per le posizioni sostanziali. Il procedimento è improntato a volontarietà, imparzialità e riservatezza: il mediatore è tenuto al segreto e gode di un privilegio testimoniale, con conseguente inutilizzabilità nel giudizio di quanto emerso in mediazione. La mediazione non costituisce condizione di procedibilità, restando facoltativa anche quando promossa dal giudice. L'accordo vincola le parti sul piano contrattuale e può acquisire efficacia esecutiva mediante atto notarile o omologazione. La modifica del 2021 ha aggiornato l'impianto, anche in coerenza con l'evoluzione del diritto europeo della mediazione.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: ZivMediatG 2003 integrato per le controversie transfrontaliere (EU-Vermittlungs-Richtlinie-Umsetzungsgesetz).

Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG) del 2003. Mediazione = attività fondata su base volontaria in cui un mediatore professionalmente qualificato e imparziale favorisce sistematicamente la comun

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Austria: 1) Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen (Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG) sowie über Änderungen des Ehegesetzes, der Zivilprozessordnung, der Strafprozessordnung, des Gerichtsgebührengesetzes und des Kindschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2001(NR: GP XXII RV 24 AB 47 S. 12. BR: AB 6780 S. 696.) StF: BGBl. I Nr. 29/2003.[1] 2) Bundesgesetz 21: EU-Mediations-Gesetz – EU-MediatG sowie Änderung der Zivilprozessordnung, des IPR-Gesetzes und

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Non esiste un regolamento specifico o un codice deontologico nazionale per i mediatori. Solo le persone iscritte nell'elenco dei mediatori hanno diritti e doveri specifici. I mediatori non sono iscritti nel registro come esperti, ad esempio, in materia di diritto di famiglia, in ambito sanitario o nel settore edile. I rispettivi settori di attività sono indicati separatamente.

Chiunque possieda un livello sufficiente di esperienza può iscriversi nel "registro dei mediatori", in ottemperanza alle norme pertinenti. Sebbene la professione di "mediatore" non sia protetta, il titolo "mediatore registrato" non può essere usato senza autorizzazione. Informazione e formazione

Per maggiori informazioni, disponibili soltanto in lingua tedesca, sui requisiti formativi e di altro genere necessari, per esempio, per la registrazione come mediatore in Austria, cliccare qui.

### **Ambito soggettivo e materiale**

Nelle cause civili la mediazione permette di dirimere qualsiasi controversia per la quale è competente il giudice ordinario. Il ricorso alla mediazione è facoltativo, al fine di permettere alle parti il raggiungimento di una responsabile composizione della controversia. In determinate liti di vicinato il tentativo di mediazione o di un altro strumento di risoluzione alternativa delle controversie deve essere fatto prima di adire il giudice. Ciò avviene ricorrendo a un ufficio di conciliazione, a un tentativo di conciliazione dinanzi al giudice (un procedimento denominato "prätorischer Vergleich") o mediante la mediazione.

### **Formazione e registro**

In Austria la legge stabilisce il percorso formativo che deve essere assolto per diventare mediatore e iscriversi nell'apposito registro. Anche il ministero federale della Giustizia tiene un elenco di mediatori. Tuttavia, non esiste un organo amministrativo centralizzato competente per i servizi di mediazione.

Esistono inoltre organizzazioni che forniscono servizi di tipo commerciale e non, mentre alcune organizzazioni non governative offrono assistenza ai mediatori.

Registro nazionale: Il Ministero federale della Giustizia tiene dal 2004 la Mediatorenliste per la mediazione civile; richiesti 28 anni, formazione riconosciuta (centinaia di ore) e assicurazione RC (min. 400.000 €). Iscrizione max 5 anni, prorogabile.

|                                                                                                                                                  |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Registro</b>                                                                                                                                  | <b>consultabile</b> | <b>all'indirizzo:</b> |
| <b><a href="https://justizonline.gv.at/jop/web/mediatoren/mediatorensuche">https://justizonline.gv.at/jop/web/mediatoren/mediatorensuche</a></b> |                     |                       |

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La direttiva 2008/52/CE consente alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri ne danno comunicazione agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti a ricevere le richieste. In Austria questo tipo di accordo dev'essere reso esecutivo da un notaio o da un tribunale civile. Fonte: Portale e-Justice — Austria

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

Nel sistema austriaco la mediazione civile è regolata dallo Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG, legge federale sulla mediazione in materia civile del 2003), che la configura come procedura volontaria affidata a un mediatore neutrale iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. Il giudice può invitare ed esortare le parti a tentare la mediazione, e ciò accade in concreto soprattutto presso i tribunali commerciali, dove è prassi che il giudice consigli alle parti di cercare una composizione in mediazione prima della sentenza; le trattative conciliative sono inoltre condotte e sostenute dal giudice già nella prima udienza. Non esiste tuttavia un rinvio obbligatorio né un incontro informativo obbligatorio: l'ordinamento austriaco non prevede requisiti generali di mediazione o conciliazione preventiva, e una parte non può essere costretta a partecipare alla mediazione per ordine del giudice, neppure in presenza di una

clausola contrattuale di mediazione (le clausole di mediazione non sono coercibili). Per la stessa ragione non risultano previste sanzioni sulle spese a carico della parte che rifiuti ingiustificatamente la mediazione (dato non reperito da fonte primaria come sanzione tipizzata); il sistema opera piuttosto con un incentivo positivo, ossia il rimborso del 50% delle tasse giudiziarie se la controversia già pendente viene deferita e definita in mediazione. Quanto alla sospensione, l'avvio della mediazione secondo la legge austriaca di recepimento evita il decorso dei termini di prescrizione/decadenza (con richiamo al § 1497 ABGB per la sospensione della prescrizione durante le trattative). Sul versante dell'esecutività, l'accordo raggiunto in mediazione non è di per sé direttamente esecutivo: lo diventa solo se concluso davanti a un giudice austriaco competente, inserito in un atto notarile o reso nella forma di lodo su accordo delle parti; le parti che hanno già adito il giudice possono peraltro ottenere che il tribunale emani l'accordo mediato come titolo esecutivo senza ulteriori tasse. Il ruolo del giudice come conciliatore emerge dunque nella fase di tentativo di composizione in udienza, mentre la mediazione vera e propria resta affidata a un mediatore terzo e non al giudice.

### **Costi e incentivi**

La mediazione non è in genere un servizio gratuito. L'onorario per la mediazione è soggetto a accordo tra il mediatore privato e le parti coinvolte nella controversia.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 1.886 (2021).

Indicatori comparati: posizione 9 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 7.7; World Justice Project 2025: indice ADR 0.712 su punteggio complessivo rule of law 0.794.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Gli aggiornamenti normativi 2020-2026 per Austria non risultano dettagliati nelle fonti raccolte in questo volume oltre a quanto indicato nella sezione «Fonti normative principali».

### **Aggiornamenti normativi 2020-2026**

Nel periodo 2020-2026 non risultano riforme sostanziali del quadro della mediazione civile austriaco. La legge di riferimento resta il Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG, BGBl. I Nr. 29/2003), attuazione della direttiva 2008/52/CE. Gli unici interventi sono stati di natura tecnica e transitoria: la modifica introdotta dall'8. COVID-19-Gesetz (BGBl. I Nr. 30/2020, in vigore dal 16 marzo 2020) ha aggiunto una disposizione al § 20 ZivMediatG per prorogare fino al 31 dicembre 2021 i termini della formazione continua obbligatoria dei mediatori iscritti che sarebbero scaduti prima del 1° gennaio 2021 (misura a carattere temporaneo, poi esaurita). Una ulteriore modifica formale è documentata come BGBl. I Nr. 246/2021. Nessuna introduzione di obbligatorietà, incontro informativo, nuovi registri o incentivi fiscali. Si può quindi dichiarare: nessuna riforma sostanziale 2020-2026 reperita da fonte primaria (solo adeguamento tecnico COVID).

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Austria come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Austria appartiene alla famiglia germanica dei modelli europei di mediazione. Il modello austriaco, di impronta germanica, privilegia la mediazione volontaria con un albo statale dei mediatori (Zivilrechts-Mediations-Gesetz) gestito dal Ministero della Giustizia, senza condizione di procedibilità generalizzata.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Austria si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://justizonline.gv.at/jop/web/mediatoren/mediatorensuche>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002753>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.ris.bka.gv.at/>



- <https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries>
- <https://www.globallegalpost.com/lawoverborders/mediation-1639959216/austria-768975624>
- <https://iclg.com/practice-areas/litigation-and-dispute-resolution-laws-and-regulations/austria/>
- <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002753>
- [https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA\\_2020\\_I\\_30/BGBLA\\_2020\\_I\\_30.pdfsig](https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_30/BGBLA_2020_I_30.pdfsig)
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/at\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/at_en)

## **Belgio**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 06/08/2019. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Belgio. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Prima del 2005 conciliazione giudiziaria tradizionale.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi di tradizione francese e renana, nei quali la conciliazione di prossimità — penso al giudice di pace e alle figure a esso assimilabili — ha una tradizione risalente alla legislazione rivoluzionaria francese di fine Settecento, mentre la mediazione in senso moderno, distinta dalla conciliazione giudiziale, si sviluppa a partire dagli anni Novanta del Novecento sotto l'influsso della prassi nordamericana e, successivamente, del diritto dell'Unione europea.

### **Fonti normative principali**

La mediazione belga è disciplinata nella Parte VII del Codice giudiziario (artt. 1723/1-1737), introdotta dalla loi del 21 febbraio 2005 e profondamente riformata dalla loi del 18 giugno 2018. Il codice distingue la mediazione volontaria da quella giudiziale disposta o suggerita dal giudice, coprendo le materie civili e commerciali disponibili, nonché ambiti familiari e sociali. La riforma del 2018 ha rafforzato la Commission fédérale de médiation, unico organo competente ad accreditare i mediatori, a fissarne gli standard di formazione e deontologia e a tenere la lista dei mediatori agréés; solo la mediazione condotta da mediatore accreditato consente l'omologazione dell'accordo. Il procedimento è connotato da volontarietà, imparzialità e riservatezza: le comunicazioni e i documenti formati in mediazione sono coperti da un rigoroso regime di confidenzialità e sono inutilizzabili nel giudizio, con corrispondente obbligo di segreto del mediatore. La mediazione non costituisce, in via generale, condizione di procedibilità, pur essendo fortemente promossa dal legislatore quale strumento deflativo, anche in attuazione della direttiva europea. L'accordo sottoscritto da mediatore accreditato può essere omologato dal giudice e acquisire efficacia esecutiva pari a quella di una sentenza.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Loi del 21 febbraio 2005 (già conforme alla direttiva).

Mediazione disciplinata dal settimo capitolo del Code judiciaire (artt. 1723/1-1737), introdotto dalla loi del 21 febbraio 2005 e riformato dalla loi del 18 giugno 2018. Mediazione volontaria o giudiz

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Belgio: 1) Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation 21 Février 2005. -. Publication: 22-03-2005 numéro: 2005009173[1]. 2) Art. 458 Strafwetboek[2]. 3) Gerechtelijk Wetboek[3]. 4) Loi du 18 juin 2018 publié le 02 juillet 2018 Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges[4]. 5) Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het pr

## Regolamentazione e disposizioni specifiche

Il ricorso alla mediazione è una scelta volontaria delle parti, e non è sottoposta a sanzioni in caso di fallimento. Secondo le recenti disposizioni sul diritto di famiglia, il giudice è tenuto a informare le parti della possibilità di una mediazione. Esiste un "Codice di comportamento" dei mediatori, disponibile in olandese e in francese.

|            |          |         |           |
|------------|----------|---------|-----------|
| Service    | Public   | Fédéral | Justice   |
| Commission | fédérale | de      | médiation |

Fonte: Portale e-Justice — Belgio

## Ambito soggettivo e materiale

La mediazione è ammissibile in:

- Diritto civile (comprendente le controversie di diritto di famiglia);
- Diritto commerciale;
- Diritto del lavoro;
- Esiste inoltre una mediazione penale e attinente al risarcimento, ma tali settori non rientrano nella competenza della Commissione federale della mediazione.

Il settore della mediazione più frequente è il diritto civile, più in particolare le cause di diritto di famiglia.

### Formazione e registro

La Commissione federale di mediazione. Sebbene essa non esegua mediazioni, la Commissione federale regola la professione e aggiorna un elenco di mediatori abilitati. La segreteria della Commissione fornisce informazioni in olandese e in francese. Essa può essere contattata via e-mail e al seguente indirizzo: La Commissione federale di mediazione garantisce (grazie al riconoscimento dei mediatori) la qualità e lo sviluppo della mediazione. L'elenco dei mediatori è disponibile in olandese e in francese.

Sul sito Web sono disponibili numerose informazioni, in olandese e in francese, e vi sono informazioni sui vari aspetti della mediazione (svolgimento della mediazione, costi, indirizzi, ...).

L'aspetto professionale

Questa parte del sito Web dà informazioni sui criteri di riconoscimento e le condizioni di formazione dei mediatori.

La Commissione federale della mediazione ha regolamentato la formazione dei mediatori, ma la formazione viene assicurata dal settore privato.

Comprende una parte comune di 60 ore che vengono ripartite in almeno 25 ore di formazione teorica e almeno 25 ore di formazione pratica.

- La parte comune copre i principi generali di mediazione (etica/filosofia), lo studio dei vari Modi alternativi di regolamento dei conflitti, il diritto applicabile, gli aspetti sociologici, psicologici e il processo di mediazione.

- Gli esercizi pratici coprono le materie del programma e dello sviluppo, con giochi di ruolo, l'attitudine a negoziare e a comunicare.

Oltre a tale parte comune, vi sono programmi particolari per ciascun tipo di mediazione (almeno 30 ore ripartite liberamente tra i tempi di formazione teorica e pratica).

Vi sono programmi particolari di mediazione nei settori del diritto di famiglia, diritto civile, commerciale e sociale.

I criteri per il riconoscimento

- i criteri di riconoscimento dei mediatori,

- le direttive per la presentazione di un fascicolo per ottenere un riconoscimento come mediatore in base alla legge del 21 febbraio 2005,

- l'Inventario di domanda di riconoscimento come mediatore (Word)

I criteri di formazione/la formazione permanente

Formazione di base

- La Decisione del 1° febbraio 2007 che fissa le condizioni e le procedure di riconoscimento dei centri di formazione e delle formazioni di mediatori riconosciuti (PDF)

- Le Istanze di formazione di mediatori riconosciuti dalla Commission Federale di Mediazione Formazione permanente

- Decisione del 18 dicembre 2008 che definisce gli obblighi dei mediatori riconosciuti in materia di formazione continua e i criteri di riconoscimento dei programmi in questa materia

Il Codice di buona condotta

- Il codice di buona condotta del mediatore riconosciuto (Word)

La Gestione delle denunce  
- La Decisione relativa alla procedura di revoca del riconoscimento, alla determinazione di sanzioni che derivano dal codice di buona condotta e alla procedura di applicazione delle sanzioni

Registro nazionale: L'accreditamento è obbligatorio: la Commission fédérale de médiation (presso il SPF Justice) riconosce i mediatori e ne tiene il registro pubblico. Richiesta formazione riconosciuta; settori familiare, civile/commerciale e sociale.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://search-fbcfm.just.fgov.be/cgi-bemed/liste-mediateur.pl?lg=fr>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

Secondo la Direttiva europea 2008/52/CE, dev'essere possibile chiedere l'esecuzione forzata di un accordo scritto che risulta da una mediazione. Gli Stati membri comunicano quali tribunali o altre autorità siano competenti a ricevere tali domande. Il Belgio non ha ancora comunicato tale informazione.

Tuttavia, in base agli articoli 1733 e 1736 del codice giudiziario è possibile far omologare l'accordo di mediazione da parte di un giudice che renda tale accordo autentico ed esecutivo. Per quanto riguarda la forma, l'accordo viene equiparato a una sentenza. Esiste un'alternativa all'omologazione. Infatti è possibile far trascrivere l'accordo di mediazione in un atto notarile presso un notaio. Pertanto l'accordo è altresì autentico ed esecutivo senza aver fatto ricorso a un giudice. Tale opzione è possibile solo nel caso in cui tutte le parti siano d'accordo.

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

In Belgio la mediazione è disciplinata dagli articoli da 1723/1 a 1737 del Codice giudiziario (Code judiciaire / Gerechtelijk Wetboek), che distinguono la mediazione volontaria/extragiudiziale (artt. 1730-1733) da quella giudiziaria (artt. 1734-1737). Il giudice ha un ruolo attivo: investito di una controversia, può ordinare la mediazione su richiesta congiunta delle parti oppure di propria iniziativa purché con l'accordo delle parti, finché la fase delle conclusioni non è chiusa (art. 1734); a tutela della parte debole, in presenza di seri indizi di violenza, minacce o altre forme di pressione tra le parti, il giudice non può disporre la mediazione senza essersi assicurato del libero consenso, che deve raccogliere anche oralmente e in assenza dell'altra parte (artt. 1734, §1, e 731, §2). Non risulta previsto un rinvio obbligatorio generalizzato né un incontro informativo obbligatorio quale condizione di procedibilità: la mediazione giudiziaria presuppone comunque l'accordo delle parti, sicché il giudice invita/propone ma non impone. Quando dispone la mediazione, il giudice sospende il procedimento fissando la data alla quale la causa sarà ripresa, e se la mediazione non conduce a un accordo (o vi conduce solo parzialmente) il procedimento riprende alla data stabilita (art. 1736). Sul piano dell'esecutività, se l'accordo è raggiunto e il mediatore è accreditato dalla Commissione federale di mediazione di cui all'art. 1727, le parti (o una di esse) possono chiedere al giudice l'omologazione dell'accordo ai sensi degli artt. 1733 e 1736: l'omologazione conferisce all'accordo natura autentica ed efficacia esecutiva pari a quella di una sentenza, e il giudice può rifiutarla solo se l'accordo è contrario all'ordine pubblico o, nelle mediazioni familiari, se lede l'interesse dei figli minori. Quanto alle conseguenze sulle spese per il rifiuto ingiustificato della mediazione, dato non reperito da fonte primaria (le fonti consultate non tipizzano una sanzione specifica sulle

spese). Il giudice non funge da mediatore, restando la mediazione affidata a un mediatore terzo, eventualmente accreditato.

### **Costi e incentivi**

La mediazione non è gratuita. Gli onorari del mediatore costituiscono l'oggetto di un accordo tra il mediatore privato e le parti. La legge non prevede alcunché al riguardo. Generalmente, ciascuna parte paga la metà degli onorari. È possibile per una parte ottenere una sovvenzione per pagare gli onorari di un mediatore nel caso in cui non disponga di un reddito modesto e a condizione che il mediatore sia riconosciuto.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 4.333 (2021).

Indicatori comparati: posizione 5 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 8.8; World Justice Project 2025: indice ADR 0.78 su punteggio complessivo rule of law 0.781.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Legge 15 gennaio 2024 (in vigore 1° gennaio 2025): mediazione preventiva obbligatoria (condizione di procedibilità) nelle liti condominiali, con certificato di tentativo (CTM); primo incontro entro un mese. Regio Decreto 3 maggio 2024: accreditamento più rigoroso (150 ore ed esame).

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2024-01-15; fonte: [https://justice.belgium.be/fr/themes\\_et\\_dossiers/mediation/legislation](https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/mediation/legislation).

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Belgio come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Belgio appartiene alla famiglia francese/renana dei modelli europei di mediazione. Il Belgio combina l'impostazione francese di mediazione convenzionale e giudiziaria con una Commissione federale di mediazione che accredita i mediatori, in un assetto influenzato anche dal modello dei Paesi Bassi.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo,

qualità della formazione — il sistema di Belgio si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### Fonti citate

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://search-fbcbm.just.fgov.be/cgi-bemed/liste-mediateur.pl?lg=fr>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/be\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/be_en)
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.ejustice.just.fgov.be/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/be\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/be_en)
- <https://www.uv.es/medarb/observatorio/leyes-mediacion/europa-resto/belgium-judicial-code-mediation.pdf>
- <https://fbc-cfm.be/en/page/legal-basis-mediation>

### Bulgaria

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 08/05/2024. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### Dato essenziale

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

**Tavola sinottica — Bulgaria. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Prima del 2004 non esisteva una disciplina organica.

### **Fonti normative principali**

La Bulgaria è retta dallo *Zakon za mediatsiyata* (Legge sulla mediazione), SG 110/2004, più volte modificato, e dal Regolamento n. 2/2007 sulla formazione. Il quadro è stato profondamente innovato dalla legge di modifica del 2023 e, soprattutto, dalla riforma del Codice di procedura civile entrata in vigore il 12 luglio 2025, che ha introdotto all'art. 140a una sessione informativa obbligatoria sulla mediazione: in determinate categorie di controversie civili e commerciali il giudice può disporre che le parti partecipino a un primo incontro informativo, configurando così un'obbligatorietà settoriale del passaggio preliminare. La precedente riforma del 2023 che introduceva la mediazione obbligatoria era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale il 1° luglio 2024. Il procedimento conserva natura volontaria quanto all'esito, ed è retto da imparzialità, neutralità e riservatezza, con inutilizzabilità nel giudizio delle dichiarazioni rese in mediazione e obbligo di segreto del mediatore. La normativa disciplina i requisiti, la formazione e l'iscrizione dei mediatori in un registro unificato tenuto dal Ministero della Giustizia. L'accordo di mediazione vincola le parti e può conseguire efficacia esecutiva mediante omologazione. La riforma del 2025 segna un rafforzamento marcato dello strumento in chiave deflativa, in linea con gli orientamenti europei.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Modifica della legge 2004 con la legge SG 27/2011.

*Zakon za mediatsiyata* (Legge sulla mediazione), promulgata nel 2004 (SG n. 110/2004) e successivamente modificata. Mediazione volontaria e riservata in materia civile, commerciale, familiare, del lavoro

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Bulgaria: 1) ЗАКОН ЗА МЕДИАЦИЯТА[1]. 2) НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора[2]. 3) ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА (ДВ, БР. 110 ОТ 2004 Г.). Обн. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г.[3] 4

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

La mediazione è puramente facoltativa. Sebbene offra un modo alternativo per risolvere le controversie senza adire le vie legali, la mediazione non è una condicio sine qua non all'avvio di un'azione  
dinanzi al giudice.

I mediatori non sono tenuti al rispetto di uno specifico codice deontologico. Nel contempo, la legge sulla mediazione e il regolamento n. 2 del 15 marzo 2007, che stabilisce le condizioni e le modalità per il riconoscimento degli organismi per la formazione dei mediatori, contengono disposizioni in materia di deontologia.

### **Ambito soggettivo e materiale**

La mediazione è ammissibile in alcuni ambiti del diritto. Allo stesso tempo, tali ambiti non sono regolamentati né limitati dalla legislazione. Finora la maggior parte dei mediatori registrati è specializzata nella mediazione commerciale e nella mediazione fra imprese.

### **Formazione e registro**

Il ministero bulgaro della Giustizia ha istituito un registro dei mediatori nell'ambito del registro centrale degli organismi professionali senza fini di lucro che offrono servizi di pubblica utilità. Il sito web del ministero della Giustizia consente l'accesso a:

- all'elenco dei mediatori
- agli organismi di formazione dei mediatori nel settore privato

Gli organismi che erogano formazioni per mediatori appartengono al settore privato. Fra gli argomenti trattati nell'ambito dei seminari figurano i procedimenti giudiziari e le norme deontologiche per i mediatori nonché la procedura disciplinata dalla legge sulla mediazione e il regolamento n. 2 del 15 marzo 2007.

Registro nazionale: Il Ministero della Giustizia tiene il Registro Unico dei Mediatori, necessario per esercitare; richiesto un corso di formazione superato, poi certificato ministeriale entro 30 giorni.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://mediation.mjs.bg/Register/Mediators>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

Conformemente alla direttiva 2008/52/CE (promozione e facilitazione della mediazione in quanto forma alternativa di composizione amichevole delle controversie transfrontaliere nell'UE), deve essere possibile chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Le disposizioni della direttiva 2008/52/CE relative al carattere esecutivo degli accordi risultanti da una mediazione sono state recepite nella legge sulla mediazione. Gli Stati membri ne informano gli organi giurisdizionali e le altre autorità competenti per ricevere tali domande.

Fonte: Portale e-Justice — Bulgaria

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

La mediazione bulgara è regolata dal Zakon za mediatsiyata (Legge sulla mediazione, in vigore dal 2004, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE quanto all'esecutività degli accordi) e, per l'innesto processuale, dal Grazhdanski protsesualen kodeks (Codice di procedura civile - GPK). Storicamente la mediazione è volontaria e non costituisce condizione di procedibilità; tuttavia, dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale una prima versione della mediazione obbligatoria, il Parlamento ha riformato la materia e, a partire dal 12 luglio 2025, ha



introdotto un incontro informativo obbligatorio sulla mediazione. In forza del nuovo art. 140a GPK, per undici categorie di cause il giudice deve fissare, entro un termine adeguato e prima della prima udienza pubblica, una sessione informativa obbligatoria presso il centro di mediazione abbinato al tribunale, nella quale un mediatore ascolta la controversia e illustra i vantaggi della mediazione: le materie interessate comprendono numerose controversie civili e la maggior parte di quelle commerciali, oltre a liti familiari quali responsabilità genitoriale, residenza del minore, relazioni personali (incluso il diritto di visita dei nonni), mantenimento, divisione dei beni e divorzio. Il giudice quindi invita ed esorta alla mediazione e può disporre l'incontro informativo obbligatorio (non l'obbligo di raggiungere un accordo). Sul versante dei costi, l'incontro informativo è gratuito per le parti, coperto dal bilancio del tribunale fino a tre ore, e in caso di accordo presso il centro di mediazione del tribunale è previsto il rimborso fino all'85% della tassa giudiziaria; come conseguenza/sanzione, la parte che non si presenta all'incontro informativo senza motivo ragionevole ne sopporta i costi e può incorrere in penalità. Le domande depositate prima del 12 luglio 2025 non soggiacciono al nuovo regime. Quanto all'esecutività, la legge sulla mediazione recepisce la direttiva 2008/52/CE consentendo di rendere esecutivo l'accordo; specifici termini di sospensione del procedimento oltre alla collocazione dell'incontro prima della prima udienza non sono ulteriormente dettagliati dalle fonti primarie consultate. Il ruolo del giudice come mediatore non è previsto: la sessione è condotta da un mediatore del centro abbinato al tribunale.

## **Riforma 2025**

Art. 140a GPK, in vigore dal 12 luglio 2025 — Bulgaria. Dal 12 luglio 2025 incontro informativo obbligatorio (nuovo art. 140a GPK) per 11 categorie di cause: aggiornare la scheda (era volontaria pura). Come descritto nella scheda Ruolo del giudice, per undici categorie di cause il giudice deve fissare, entro un termine adeguato e prima della prima udienza pubblica, una sessione informativa obbligatoria presso il centro di mediazione abbinato al tribunale, nella quale un mediatore ascolta la controversia e illustra i vantaggi della mediazione. L'incontro informativo è gratuito per le parti, coperto dal bilancio del tribunale fino a tre ore, e in caso di accordo presso il centro di mediazione del tribunale è previsto il rimborso fino all'85% della tassa giudiziaria; la parte che non si presenta all'incontro informativo senza motivo ragionevole ne sopporta i costi e può incorrere in penalità. Le domande depositate prima del 12 luglio 2025 non soggiacciono al nuovo regime.

## **Costi e incentivi**

La mediazione non è gratuita; il compenso è determinato di comune accordo fra il mediatore e le parti interessate.

## **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 2.866 (2021).

Indicatori comparati: posizione 12 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 6.6; World Justice Project 2025: indice ADR 0.677 su punteggio complessivo rule of law 0.553.

## **Aggiornamenti 2020-2026**

Modifica alla legge sulla mediazione (DV n.11/2023, in vigore 1° luglio 2024): riunione informativa obbligatoria sulla mediazione in varie liti (divorzi, divisioni, cause fino a 25.000 lev, lavoro e commerciali). Ulteriori modifiche DV n. 55/2025.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2023-02-02; fonte: <https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=185263>.

Commento dottrinale segnalato: «Mediation in focus - new steps towards faster dispute resolution in Bulgaria» (Penkov, Markov & Partners) — <https://penkov-markov.eu/en/legal-digest/mediation-in-focus-new-steps-towards-faster-dispute-resolution-in-bulgaria>

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Bulgaria come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Bulgaria appartiene alla famiglia post-socialista/danubiana dei modelli europei di mediazione. La Bulgaria ha costruito un registro unico dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia, con una legge organica del 2004 tra le prime nell'Europa centro-orientale a recepire un modello organico di mediazione civile e commerciale.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Bulgaria si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://mediation.mjs.bg/Register/Mediators>

- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://mediate.bg/en/normative-basis/mediation-act/>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://dv.parliament.bg/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/bg\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/bg_en)
- <https://cms-lawnow.com/en/ealerts/2023/05/bulgaria-introduces-obligatory-mediation-in-court-proceedings-for-certain-claims>
- <https://mediate.bg/en/normative-basis/mediation-act/>

## Cechia

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 14/01/2022. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### Dato essenziale

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Cechia. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### Quadro storico e culturale della mediazione

Mediazione penale dal 2000 (servizio di probation e mediazione).

Il contesto storico generale è quello dei sistemi dell'Europa centrale di tradizione mitteleuropea, nei quali la disciplina della mediazione civile e commerciale ha risentito storicamente dell'influenza del diritto austro-tedesco, sviluppandosi in modo organico a partire dai primi anni Duemila.

### Fonti normative principali

La Repubblica Ceca dispone di una legge organica, la Legge n. 202/2012 Coll. sulla mediazione (Zákon o mediaci), che disciplina la mediazione registrata condotta da mediatori iscritti, i requisiti di accesso alla professione (esame dinanzi al Ministero della Giustizia, con abilitazione specifica per i mediatori-avvocati presso l'ordine forense) e gli effetti dell'avvio della procedura, tra cui la sospensione della prescrizione. La mediazione è di regola volontaria, ma il codice di procedura civile (OSŘ), al § 100, comma 2, consente al giudice di ordinare alle parti un primo incontro con un mediatore registrato per una durata massima di tre ore, sospendendo il procedimento; le parti non sono però obbligate a proseguire. Vigé un rigoroso regime di riservatezza a tutela delle informazioni acquisite dal mediatore. L'accordo di mediazione ha natura contrattuale e acquista efficacia esecutiva mediante approvazione giudiziale o redazione in forma di atto notarile con clausola esecutiva. Il quadro è in evoluzione: la legge n. 268/2025 Coll., quale modifica del codice di procedura, incide sul raccordo tra mediazione e processo, ma la portata e la decorrenza esatta delle nuove disposizioni restano da verificare. Quale Stato membro UE, la Repubblica Ceca è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei sull'ADR.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Legge 202/2012.

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (Legge sulla mediazione del 2012), di recepimento della direttiva 2008/52/CE. Mediazione condotta da un mediatore iscritto (zapsaný mediátor). Il giudice può ordinare

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Repubblica Ceca: 1) 202/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)[1]. 2) Zákon č. 99/1963 Sb.[2]. 3) Vyhláška č. 277/2012 Sb.[3] 4) Zákon č. 257/2000 Sb. [4]. 5) Zákon č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele[5]. [1] <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-202> Legge sulla mediazione 2 maggio 2012 e sulla modifica di alcune leggi 202/12 (attua la Direttiva 52/08) In vigore dal 1° settembre 2012. [2] <https://www.zako>

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Sì, la mediazione è disciplinata dalla legge n. 202/2012 sulla mediazione e, in ambito penale, dalla legge n. 257/2000 sul servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca (Probační a mediační služby ČR).

### **Ambito soggettivo e materiale**

La mediazione è ammissibile in tutti i settori del diritto, tranne che nei casi specificamente esclusi dalla legge. È previsto il ricorso alla mediazione nell'ambito del diritto di famiglia, del diritto commerciale e del diritto penale. Conformemente al codice di procedura civile, il presidente del tribunale, qualora lo ritenga opportuno, può ordinare alle parti un incontro iniziale con un mediatore della durata di tre ore. In tali casi il procedimento viene sospeso per un periodo massimo di tre mesi.

### **Formazione e registro**

Il servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca (Probační a mediační služby ČR) è l'organo centrale responsabile in materia di mediazione come modo per raggiungere un accordo in relazione alle conseguenze di un reato tra l'autore e la vittima di tale reato. Questo servizio dipende dal ministero della Giustizia ceco.

Per quanto riguarda la mediazione in ambito non penale, ci si può rivolgere ad uno dei mediatori che offrono tale servizio. Le informazioni sui mediatori della Repubblica ceca si trovano su diverse pagine internet cui si accede effettuando una ricerca con la parola chiave "mediazione" ("mediace").

L'elenco dei mediatori è, per esempio, disponibile sulle pagine internet del sito dell'Associazione dei mediatori della Repubblica ceca, dell'ordine forense ceco e dell'Unione per le procedure di arbitrato e mediazione della Repubblica ceca. I dati relativi al servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca (Probační a mediační služby ČR), che svolge la propria attività presso i tribunali distrettuali competenti, si trovano sulle pagine internet del sito di tale servizio.

L'elenco dei mediatori registrati ai sensi della legge n. 202/2012 sulla mediazione, che è aggiornato dal ministero della Giustizia ceco, può essere consultato qui. Svolgono attività di mediazione anche altre organizzazioni non governative (ONG) e altri enti.

I mediatori registrati che svolgono le proprie attività in conformità della legge n. 202/2012 sulla mediazione devono superare un esame professionale dinanzi a una commissione nominata dal ministero della Giustizia della Repubblica ceca. I mediatori che svolgono le proprie attività presso il servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca, in conformità della legge n. 257/2000 sul servizio per la libertà vigilata e la mediazione, devono superare un esame di abilitazione.

La formazione dei mediatori che esercitano la propria attività in ambito penale è assicurata dal servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca mentre la formazione alla mediazione in ambito non penale è offerta da una serie di organizzazioni e istituti di formazione.

Registro nazionale: Il Ministero della Giustizia tiene il seznam mediátorů (mediatori registrati, zapsaný mediátor); requisiti: capacità, integrità, laurea ed esame di mediatore (prova scritta e orale). Lista distinta di mediatori familiari.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://mediace.justice.cz>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. L'accordo raggiunto dalle parti in un procedimento civile può essere sottoposto al giudice per l'approvazione nell'ambito di un procedimento successivo. Il pubblico ministero e il giudice possono tener conto dell'esito di una mediazione in ambito penale svolta dal servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca quando deliberano sul caso in questione.  
Fonte: Portale e-Justice — Cechia

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

Nella Repubblica Ceca la mediazione è disciplinata dalla Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci (Legge n. 202/2012 sulla mediazione, che recepisce la direttiva 2008/52/CE) e, per il raccordo processuale, dal Občanský soudní řád (Codice di procedura civile - o.s.ř.). Il giudice può invitare le parti alla mediazione e, soprattutto, può disporre un rinvio funzionale a essa: ai sensi del § 100 o.s.ř., se lo ritiene opportuno e appropriato, il presidente del collegio/giudice può ordinare alle parti un primo incontro con un mediatore registrato della durata di almeno tre ore e

sospendere il procedimento a tale scopo. Si tratta dunque di un incontro informativo/di avvio obbligatorio disposto dal giudice, mentre resta libera la decisione delle parti se proseguire poi in mediazione e se raggiungere un accordo (l'obbligo riguarda la partecipazione al primo incontro, non l'esito). La sospensione del procedimento per consentire l'incontro può essere disposta per un massimo di tre mesi. Quanto ai costi di tale primo incontro ordinato dal giudice, le prime tre ore sono remunerate alla tariffa fissata dalla normativa attuativa (400 CZK per ora). Le fonti primarie consultate non specificano una sanzione tipizzata sulle spese a carico della parte che rifiuti ingiustificatamente la mediazione al di fuori di questo meccanismo (dato non reperito da fonte primaria). Il mediatore deve essere iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia dopo il superamento dell'esame professionale (legge 202/2012). Sul ruolo del giudice come mediatore, l'ordinamento non lo prevede, restando l'incontro affidato a un mediatore registrato terzo; l'esecutività dell'accordo non è dettagliata dalle fonti consultate oltre alla cornice della legge di recepimento (per questo specifico profilo il dato non è stato reperito in modo puntuale da fonte primaria).

### **Costi e incentivi**

La mediazione offerta dal servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca è gratuita in quanto le spese sono sostenute dallo Stato. Nei casi in cui un giudice sospende un procedimento e ordina alle parti un incontro iniziale con un mediatore della durata di tre ore, tali ore sono pagate in base a quanto stabilito dalla legislazione vigente (400 CZK per ogni ora iniziata) e la spesa viene sostenuta in parti uguali dalle parti (nei casi in cui le parti sono esentate dal pagamento delle spese giudiziarie, lo Stato sostiene le spese della mediazione). Se la mediazione si protrae al di là di tali ore, le spese vengono ripartite in parti uguali tra le parti fino all'importo concordato tra le parti e il mediatore.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 111 (2021).

Indicatori comparati: World Justice Project 2025: indice ADR 0.805 su punteggio complessivo rule of law 0.739.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Gli aggiornamenti normativi 2020-2026 per Cechia non risultano dettagliati nelle fonti raccolte in questo volume oltre a quanto indicato nella sezione «Fonti normative principali».

### **Aggiornamenti normativi 2020-2026**

Nessuna riforma sostanziale 2020-2026 reperita da fonte primaria. Il quadro normativo resta lo Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (Legge n. 202/2012 sulla mediazione), in vigore dal 1° settembre 2012, che recepisce la direttiva 2008/52/CE e disciplina la mediazione non penale, la figura del mediatore registrato (zapsaný mediátor), la sospensione della prescrizione ex § 647 del codice civile e la possibilità per il giudice di ordinare alle parti un primo incontro informativo con un mediatore (§ 100 c.p.c.). Nel periodo 2020-2026 non risultano novelle sostanziali di tale legge: il dibattito su una riforma è rimasto a livello di proposta senza approvazione. Nessuna novità su obbligatorieta, registri, formazione o incentivi fiscali reperita da fonte primaria nel periodo.

## **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Cechia come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

## **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Cechia appartiene alla famiglia germanica/danubiana dei modelli europei di mediazione. La Repubblica Ceca dispone di una legge organica sulla mediazione (2012) con albo dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia e un elenco separato per la mediazione familiare.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Cechia si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

## **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://mediace.justice.cz>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/cz\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/cz_en)
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.e-sbirka.cz/>

- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/cz\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/cz_en)
- <https://legalblogs.wolterskluwer.com/mediation-blog/mediation-in-the-czech-republic-way-forward-act-no-2022012/>
- [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-18135-6\\_6](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-18135-6_6)
- <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-202>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/cz\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/cz_en)

## Cipro

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 11/03/2024. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### Dato essenziale

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Cipro. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### Quadro storico e culturale della mediazione

Prima del 2012 nessuna disciplina organica.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi misti, in cui la tradizione processuale di common law convive con una disciplina sostanziale di impronta continentale: la mediazione vi si è sviluppata attraverso un percorso peculiare, che combina l'attenzione tipicamente anglosassone al ruolo del giudice nell'incentivare l'ADR con un impianto legislativo organico di tipo continentale, adottato in attuazione della direttiva 2008/52/CE.

### Fonti normative principali

Il quadro cipriota è retto dalla Legge 159(I)/2012 sulla mediazione in materia civile, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE e disciplina la mediazione volontaria nelle controversie civili e commerciali, incluse quelle transfrontaliere, integrata da regolamenti attuativi aggiornati nel 2024 in tema di registro dei mediatori, formazione e standard professionali. In materia familiare vige la specifica Legge 62(I)/2019, entrata in vigore il 30 dicembre 2019, che struttura un percorso dedicato alle liti familiari. La mediazione ha natura riservata, con inutilizzabilità



processuale delle dichiarazioni rese, e si conclude con un accordo che le parti possono rendere esecutivo mediante omologazione o deposito secondo le forme previste. I mediatori sono iscritti in appositi registri tenuti presso il Ministero della Giustizia, con requisiti di qualificazione e formazione continua. È in discussione un disegno di legge del 2025 volto a introdurre l'obbligatorietà della mediazione per le controversie di valore inferiore a 10.000 euro, dato tuttavia da verificare quanto a contenuti e decorrenza; allo stato attuale l'esperimento resta volontario e non costituisce condizione di procedibilità. Cipro, quale Stato membro UE, opera nel quadro delle iniziative eurounitarie di promozione degli ADR.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Legge 159(I)/2012.

AGGIORNAMENTO AL 2026. Legge 159(I)/2012 sulla mediazione nelle controversie civili (recepimento Dir. 2008/52/CE). Mediazione tradizionalmente volontaria. Nel gennaio 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Cipro: 1) Ο Περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012 (159(I)/2012) [1]. 2) ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ[2]. 3) Αριθμός 62(I) του 2019 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ[3]. 4) Ο ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012[4]. [1] [http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2012\\_1\\_159/full.html](http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2012_1_159/full.html) Legge relativa a determinati aspetti della mediazione delle contr

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

A norma della legge n. 159/2012 che disciplina talune questioni di mediazione nelle controversie civili, le parti designano un mediatore di comune accordo. Si tratta di una procedura informale. Di concerto con il mediatore, le parti concordano le modalità di svolgimento della procedura, la durata, l'inerente obbligo di riservatezza, la remunerazione del mediatore e le condizioni di pagamento nonché ogni altro elemento ritenuto pertinente.

### **Ambito soggettivo e materiale**

Il ricorso alla mediazione è previsto per comporre controversie civili e commerciali, anche transfrontaliere, purché entrambe le parti acconsentano a questa opzione. La legge non si applica alle controversie familiari né alle cause giuslavorative che non afferiscono all'ambito transfrontaliero.

### **Formazione e registro**

Per maggiori informazioni sulla mediazione a Cipro, rivolgersi al ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico, all'ordine degli avvocati di Cipro, alla Camera di commercio e dell'industria di Cipro o alla Camera scientifica e tecnica di Cipro.

Registro nazionale: Registro dei Mediatori tenuto dal Ministry of Justice and Public Order; per le controversie commerciali serve essere avvocato o membro di camera/ordine, laureato, con 40 ore di formazione; aggiornamento continuo di 24 ore ogni tre anni.

**Registro consultabile all'indirizzo:** <https://www.gov.cy/mjpo/en/justice-sector/legal-affairs-unit/mediation/>

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

Se le parti raggiungono un accordo, questo è redatto per iscritto dal mediatore ed è possibile depositare una domanda di esecuzione forzata presso il giudice oppure, congiuntamente o da una delle parti con l'esplicito accordo delle altre parti. In tal caso l'esecuzione è effettuata con le stesse modalità di una decisione giudiziaria.  
Fonte: Portale e-Justice — Cipro

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

A Cipro la mediazione civile e commerciale è regolata dalla Legge 159(I)/2012 «legge che disciplina taluni aspetti della mediazione nelle controversie civili» (recepimento della direttiva 2008/52/CE, esteso anche alle controversie interne oltre che transfrontaliere). Il giudice ha un ruolo di promozione: i tribunali possono rinviare le parti alla mediazione prima che la causa vada a giudizio e incoraggiano attivamente il ricorso ad essa per alleggerire il carico giudiziario e favorire la conciliazione; questa spinta è stata rafforzata anche dal quadro delle Civil Procedure Rules 2023. Storicamente la mediazione è volontaria e non è condizione di procedibilità, ma è in corso un'evoluzione verso l'obbligatorietà: un disegno di legge di modifica della 159(I)/2012, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 gennaio 2025, rende il ricorso alla mediazione obbligatorio per le controversie economiche fino a 10.000 euro prima di adire il giudice. Il giudice può quindi invitare/esortare e, nel nuovo assetto per le liti di modesto valore, la mediazione diviene un passaggio obbligato preliminare. Quanto alla sospensione dei termini, di regola l'ADR non sospende i termini di prescrizione. Sull'esecutività l'intervento del giudice è centrale: su richiesta congiunta di tutte le parti, o di una parte con il consenso esplicito delle altre, il tribunale dichiara esecutivo in tutto o in parte l'accordo di mediazione, che acquista lo stesso effetto vincolante di una sentenza o di un provvedimento giudiziario, potendo il giudice anche emettere una decisione riproduttiva del contenuto dell'accordo. Non risultano dalle fonti primarie consultate sanzioni tipizzate sulle spese per il rifiuto ingiustificato della mediazione (dato non reperito da fonte primaria), né un ruolo del giudice come mediatore, restando la mediazione affidata a mediatori iscritti negli appositi registri (avvocati in esercizio e membri della Camera di commercio e della Camera tecnica in possesso dei requisiti).

### **Riforma 2025**

Ddl approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 gennaio 2025 (riforma in itinere) — Cipro. Ddl approvato dal Consiglio dei Ministri il 3/1/2025: mediazione obbligatoria per liti economiche ≤ 10.000 € prima di adire il giudice (segnalare come riforma in itinere). Come descritto nella scheda Ruolo del giudice, si tratta di un disegno di legge di modifica della Legge 159(I)/2012 che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio per le controversie economiche fino a 10.000 euro prima di adire il giudice, in un quadro rafforzato anche dalle Civil Procedure Rules 2023. Alla data di redazione di questo volume il provvedimento risulta approvato dal Consiglio dei Ministri ma non ancora promulgato come legge: va pertanto segnalato come riforma in itinere.

### **Costi e incentivi**

Conformemente alla legge, prima di avviare la procedura di mediazione, le parti concordano con il mediatore anche le modalità di fissazione della remunerazione e le condizioni di pagamento del mediatore nonché ogni altro costo della procedura. Per tale motivo il costo non può essere stimato anticipatamente, poiché dipende essenzialmente dalla complessità della causa.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 440 (2021).

Indicatori comparati: posizione 27 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 1.0; World Justice Project 2025: indice ADR 0.717 su punteggio complessivo rule of law 0.673.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Norme di procedura civile 2023 (mediazione nei protocolli pre-processuali) e disegno di legge di modifica della L. 159(I)/2012 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 gennaio 2025): mediazione obbligatoria per liti civili fino a 10.000 €, registro unico e sanzioni; in esame parlamentare.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2023-09-01; fonte: <https://www.gov.cy/mjpo/en/justice-sector/legal-affairs-unit/mediation/>.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Cipro come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Cipro appartiene alla famiglia mista (common law/civile) dei modelli europei di mediazione. Cipro riflette l'influenza britannica nell'impianto processuale, ma ha adottato un impianto continentale di recepimento della direttiva 2008/52/CE con legge organica del 2012.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Cipro si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://www.gov.cy/mjpo/en/justice-sector/legal-affairs-unit/mediation/>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/europa.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://www.gov.cy/mjpo/en/justice-sector/legal-affairs-unit/mediation/>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.gov.cy/en/service/episimi-efimerida-tis-dimokratias/>
- <https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries>
- <https://www.gov.cy/mjpo/en/justice-sector/legal-affairs-unit/mediation/>
- <https://landaslaw.com/mandatory-mediation-for-civil-disputes-up-to-e10000-in-cyprus/>

## **Croazia**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 20/07/2016. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Croazia. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

**Quadro storico e culturale della mediazione**

Prima legge sulla conciliazione del 2003, sostituita nel 2011.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi dell'area adriatica orientale, nei quali la disciplina della mediazione civile e commerciale si è sviluppata a partire dai primi anni Duemila, spesso ispirandosi contemporaneamente ai modelli austro-germanico e italiano per prossimità geografica e storica, in un percorso di riforma accelerato dall'adesione all'Unione europea.

### **Fonti normative principali**

La Croazia ha riformato la materia con lo Zakon o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23), entrato in vigore nel 2023, che ha abrogato e sostituito il previgente Zakon o mirenju del 2011, ampliando e modernizzando la disciplina della mediazione nelle controversie civili, commerciali, di lavoro e di altra natura su diritti disponibili, in coerenza con la direttiva 2008/52/CE. La nuova legge conferma la natura volontaria della mediazione, regolandone l'avvio, la nomina del mediatore, lo svolgimento e la conclusione, e ne rafforza la riservatezza con inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni. Sono disciplinati i requisiti, la formazione e il registro dei mediatori tenuto dal Ministero competente, nonché gli organismi e istituzioni di mediazione. L'accordo transattivo raggiunto in mediazione può assumere efficacia di titolo esecutivo se redatto nelle forme previste, mediante clausola di esecutività o atto notarile equivalente. Distinto resta il regime della mediazione familiare (obiteljsko mirenje), disciplinato dall'Obiteljski zakon, che prevede la consulenza obbligatoria prima dei procedimenti relativi ai figli. La mediazione civile non integra condizione generale di procedibilità. La Croazia opera nel quadro degli ADR eurounitari.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Mediation Act 2011.

Zakon o mirenju (Legge sulla conciliazione/mediazione) del 2011, di recepimento della direttiva 2008/52/CE. Mediazione volontaria in materia civile, commerciale, del lavoro e in altri rapporti patrimoniali

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Croazia: 1) ZAKON O MIRENJU (NN 163/03)[1]. 2) PRAVILNIK O REGISTRU IZMIRITELJA I STANDARDIMA ZA AKREDITIRANJE INSTITUCIJA ZA MIRENJE I IZMIRITELJA – važeći tekst, NN br. 13/2010[2]. 3) ZAKON O MIRENJU 28. siječnja 2011[3]. 4) Članak 186 d-g je 288e Zakon o parničnom postupku[4]. 5) PRAVILNIK O REGISTRU IZMIRITELJA I STANDARDIMA ZA AKREDITIRANJE INSTITUCIJA ZA MIRENJE I IZMIRITELJA 4. svibnja 2011[5]. 6) ODLUKU O POTICANJU IZVANSUDSKOG RJEŠAVANJA GRAĐANSKIH I TRGO

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

La mediazione, in quanto strumento per la risoluzione di controversie, è stata disciplinata per la prima volta da una norma speciale, la legge sulla mediazione (NN n.163/03, entrata in vigore il 24 ottobre 2003), che ha integrato alcuni dei principi guida contenuti nella raccomandazione del Consiglio d'Europa relativa alla mediazione in materia civile e commerciale e il cosiddetto libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale dell'Unione europea. La legge sulla mediazione è stata modificata nel 2009 e, all'inizio del 2011, è stata approvata una nuova legge sulla mediazione (NN n. 18/11), che è entrata pienamente in vigore alla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione

europea.

Accanto alla legge sulla mediazione, che è il testo legislativo più importante, sono in vigore altre leggi che disciplinano parzialmente questa materia, nonché regolamenti di attuazione che assicurano l'applicazione della legge.

Trovare un mediatore  
Ulteriori informazioni  
Fonte: Portale e-Justice — Croazia

### **Ambito soggettivo e materiale**

La mediazione può svolgersi presso tutti i tribunali ordinari e specializzati di primo e secondo grado (comunali, di contea, commerciali e l'Alto Tribunale commerciale), in ogni fase del procedimento, compreso il grado d'appello (mediazione giudiziale, condotta da un giudice-mediatore formato e iscritto nell'apposito elenco). Accanto ad essa opera un'ampia mediazione extragiudiziale presso i centri della Camera economica croata, della Camera dell'artigianato, dell'Associazione dei datori di lavoro, dell'Associazione croata per la mediazione, dell'Ordine forense e dell'Ufficio governativo per il partenariato sociale. Secondo l'orientamento prevalente è idonea alla mediazione ogni controversia relativa a diritti di cui le parti possono liberamente disporre; è particolarmente adatta alle controversie commerciali/economiche e a quelle transfrontaliere in materia civile e commerciale. Sono escluse le controversie doganali, tributarie o amministrative e quelle relative alla responsabilità dello Stato per atti/omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri. Quadro normativo: Legge sulla mediazione (Zakon o mirenju), Narodne novine n. 18/11 (prima disciplina organica: NN 163/03).

### **Formazione e registro**

Il ministero della Giustizia ha istituito e nominato la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie; ne fanno parte rappresentanti degli organi giurisdizionali, dell'Ufficio del pubblico ministero, dell'Ufficio per il partenariato sociale del governo della Repubblica di Croazia, della Camera croata dell'economia, dell'Associazione croata dei datori di lavoro, della Camera croata del commercio e dell'artigianato e del ministero della Giustizia. La Commissione ha il compito di vigilare sull'andamento della risoluzione alternativa di controversie e sull'attuazione dei programmi esistenti e di proporre misure volte a promuovere l'elaborazione di modalità alternative per la risoluzione delle controversie. Inoltre, la Commissione ha il compito di esprimere pareri e fornire risposte a domande che rientrano nel suo ambito di competenza. Nella riunione della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie del 26 novembre 2009 è stato adottato un codice etico per i mediatori.

Registro nazionale: Il Ministero della Giustizia tiene il Registro degli izmiritelja su base volontaria; iscrizione con formazione base di almeno 40 ore presso ente accreditato ed esame (legge sulla mediazione NN 18/11).

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://mpudt.gov.hr/>**

**Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

Il governo della Repubblica di Croazia, per il tramite del ministero della Giustizia, sostiene fortemente (sul piano legislativo, finanziario e tecnico) lo sviluppo e la promozione della mediazione ed è diventato uno dei soggetti rilevanti nella strategia della riforma giudiziaria.

Il procedimento di mediazione inizia con la presentazione di una proposta di una delle parti di una controversia e la sua accettazione da parte della controparte, oppure con la presentazione di una proposta comune di entrambe le parti per una risoluzione amichevole della controversia o con la presentazione di una proposta di un terzo (ad esempio il giudice di un procedimento giudiziario).

I mediatori sono persone singole ovvero più persone che conducono la mediazione sulla base di un accordo tra le parti. I mediatori devono avere una formazione specifica (le competenze e le abilità di un mediatore sono tra gli elementi essenziali di una mediazione efficace) e seguono una formazione professionale continua. L'Accademia giudiziaria svolge un ruolo essenziale ai fini dell'organizzazione e della conduzione di corsi di formazione per mediatori. La mediazione deve essere condotta nelle modalità concordate dalle parti e il mediatore deve garantire la parità e l'equità di trattamento delle parti. Nel corso della mediazione il mediatore può incontrare ciascuna parte separatamente e, se non diversamente concordato dalle parti, può rivelare a una parte le informazioni e i dati ottenuti dalla controparte soltanto previa autorizzazione. Può inoltre partecipare alla redazione dell'accordo e formulare raccomandazioni sui suoi contenuti. L'accordo concluso tramite la mediazione è vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto. Se le parti hanno assunto determinati obblighi in virtù dell'accordo, devono adempierli tempestivamente. L'accordo concluso tramite la mediazione ha valore di titolo esecutivo se prevede l'obbligo di esecuzione, sul quale le parti possono trovare un compromesso, e se contiene una disposizione che autorizza l'applicazione diretta dell'accordo (clausola di esecutività).

Salvo diversamente concordato, ciascuna parte sopporta le proprie spese, ma entrambe le parti devono sostenere le spese della mediazione in parti uguali ovvero conformemente a una legge speciale o alle regole degli enti di mediazione. Secondo la maggioranza degli esperti in questo settore, la mediazione consente di risolvere qualsiasi controversia relativa a diritti di cui le parti possono liberamente disporre; pertanto le parti in causa dovrebbero essere incoraggiate quasi sempre a risolvere le controversie in via amichevole. La mediazione è particolarmente adatta per le controversie tra imprese (controversie commerciali) e per quelle transfrontaliere (quando una delle parti ha il domicilio o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'UE) in materia civile e commerciale. A tale riguardo va rilevato che le controversie transfrontaliere non comprendono i procedimenti amministrativi o i procedimenti relativi a dazi o imposte, né le controversie concernenti la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio del suo potere.

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

La mediazione è ammessa in tutte le giurisdizioni ordinarie e speciali di primo e secondo grado (tribunali municipali, di contea e commerciali e l'Alta Corte commerciale), in tutte le fasi dei procedimenti e, quindi, per la durata dei procedimenti di appello. La mediazione è condotta esclusivamente da un giudice dell'organo giurisdizionale interessato che è in possesso di una formazione specifica nel campo della mediazione ed è iscritto nell'elenco dei giudici mediatori stilato dal presidente dell'organo giurisdizionale sulla base di un'attribuzione annuale degli incarichi. Un giudice mediatore non può mai condurre una mediazione in un procedimento nel

quale riveste il ruolo di giudice. Per molti anni la mediazione extragiudiziale è stata condotta con ottimi risultati dai centri di mediazione istituiti presso la Camera croata dell'economia, la Camera croata del commercio e dell'artigianato, l'Associazione croata dei datori di lavoro, l'Associazione croata di mediazione, l'Ordine degli avvocati croati, l'Ufficio croato per le assicurazioni e l'Ufficio per il partenariato sociale del governo della Repubblica di Croazia. La mediazione può essere condotta anche da mediatori scelti al di fuori dei centri citati. Ai sensi della legge sulla mediazione, pubblicata nella Narodne novine (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, di seguito "NN") n. 18/11, e delle norme sul registro dei mediatori e sui requisiti per l'accreditamento degli enti di mediazione e dei mediatori (NN n. 59/11), il ministero della Giustizia ha il compito di tenere il registro dei mediatori.

### **Costi e incentivi**

Salvo diverso accordo, ciascuna parte sopporta le proprie spese, mentre i costi della mediazione sono ripartiti tra le parti in parti uguali, ovvero secondo quanto previsto da legge speciale o dai regolamenti delle istituzioni di mediazione. Il Governo, tramite il Ministero della Giustizia, fornisce un sostegno legislativo, finanziario e tecnico allo sviluppo e alla promozione della mediazione (parte della Strategia di riforma giudiziaria); presso i centri camerali la mediazione è tradizionalmente offerta a condizioni agevolate. Non risultano da fonte primaria (e-Justice) specifici incentivi fiscali o una tariffa legale unica per la mediazione: dato non reperito da fonte primaria quanto a importi tariffari e agevolazioni fiscali.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 673 (2021).

Indicatori comparati: posizione 19 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 4.6; World Justice Project 2025: indice ADR 0.706 su punteggio complessivo rule of law 0.607.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Zakon o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23, in vigore 29 giugno 2023): abroga la legge sulla mediazione 2011; 'medijacija' sostituisce 'mirenje'; obbligo di tentare la risoluzione pacifica prima del giudizio; nuovo Centro (Zagabria). Pravilnik NN 53/2024.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2023-06-16; fonte: [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023\\_06\\_67\\_1099.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_67_1099.html).

Commento dottrinale segnalato: «Exploring the New Croatian Mediation Framework: A Leap Forward or a Setback?» (Springer) — [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-76345-8\\_15](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-76345-8_15)

Commento dottrinale segnalato: «Peaceful Dispute Resolution – Faster, More Efficient, and More Affordable» (Law Office Luka Mrkić) — <https://www.lukamrkic.hr/en/publications/peaceful-dispute-resolution-faster-more-efficient-and-more-affordable>

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**



La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Croazia come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Croazia appartiene alla famiglia danubiana/adriatica dei modelli europei di mediazione. La Croazia dispone di una legge sulla mediazione risalente al 2011, con un albo unico e un ruolo attivo delle Camere di commercio nella mediazione commerciale.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Croazia si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://mpudt.gov.hr/>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023\\_06\\_67\\_1099.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_67_1099.html)
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://narodne-novine.nn.hr/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/hr\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/hr_en)

- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/hr\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/hr_en)

## **Danimarca**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 04/05/2022. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Danimarca. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Sperimentazione di retsmægling dal 2003; conciliazione storica (forligsmægling).

Il contesto storico generale è quello dei sistemi scandinavi, nei quali la mediazione giudiziaria integrata nel tribunale si è sviluppata a partire dalla fine degli anni Novanta come evoluzione di una tradizione già favorevole alla composizione negoziale delle controversie civili, coerente con un più ampio modello di welfare state orientato alla prevenzione del conflitto sociale.

### **Fonti normative principali**

In Danimarca la mediazione è disciplinata quale istituto giudiziale (retsmægling) dal Capitolo 27 della Retsplejeloven, la legge sull'amministrazione della giustizia, nell'assetto introdotto nel 2008. Il giudice, nell'ambito di una causa civile pendente, può proporre alle parti il ricorso alla mediazione, che presuppone il consenso di entrambe: il mediatore, che può essere un giudice o un avvocato designato dal tribunale, assiste le parti nella ricerca di una soluzione senza imporre alcuna decisione, con procedimento riservato e informale, sospeso rispetto al processo. Le dichiarazioni rese in mediazione sono coperte da riservatezza e non utilizzabili nel prosieguo del giudizio. In caso di intesa, l'accordo può essere trasfuso in una transazione (forlig) verbalizzata dinanzi al giudice, così da acquisire efficacia esecutiva; in mancanza, la causa prosegue nelle forme ordinarie. La mediazione danese ha natura volontaria e non costituisce condizione di procedibilità. Accanto al modello giudiziale opera la mediazione privata su base contrattuale. In quanto Stato membro UE, la Danimarca beneficia parzialmente del quadro eurounitario sugli ADR, pur con le peculiarità derivanti dalla sua posizione riguardo alla cooperazione giudiziaria civile.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Recepimento tramite modifiche alla Retsplejeloven.

Mediazione giudiziale (retsmægling) disciplinata dal capitolo 27 (§§271 e ss.) della Retsplejeloven (legge sull'amministrazione della giustizia), introdotta stabilmente nel 2008. Il giudice può offrir

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Danimarca: 1) Kapitel 26-27 er § 478 Retsplejeloven Lov om rettens pleje[1]. 2) Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling[2]. 3) Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)[3]. 4) Lov om Familieretshuset[4]. [1] <https://www.foxylex.dk/retsplejeloven/> Cap. 26-27 e § 478 del Codice di procedura civile [2] <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125406> Legge sul conflitto in occasione di un reato [3]

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Il capo 27 della retsplejeloven disciplina la retsmægling: nomina del mediatore su richiesta delle parti; il mediatore determina lo svolgimento della procedura d'intesa con le parti e può tenere incontri separati. Se la mediazione conduce a un accordo, può esserne redatto verbale formale e la causa può essere dichiarata estinta. Esecutività: ai sensi del § 478, comma 1, n. 2, retsplejeloven l'esecuzione può fondarsi su una conciliazione conclusa dinanzi al giudice o ad altra autorità; ai sensi del § 478, comma 1, n. 4, anche su una conciliazione stragiudiziale scritta relativa a debiti, se essa preveda espressamente di poter costituire titolo per l'esecuzione. Testo della legge su Retsinformation.

### **Ambito soggettivo e materiale**

Due binari. (1) Mediazione giudiziale (retsmægling): disciplinata dal capo 27 della legge sull'amministrazione della giustizia (retsplejeloven), per le cause civili pendenti dinanzi al tribunale distrettuale (byret), all'Alta Corte (landsret) o al Tribunale marittimo e commerciale (Sø- og Handelsretten); su richiesta delle parti il tribunale nomina un mediatore giudiziario. (2) Mediazione privata: possibile ma non regolata dalla legge, con costi a carico delle parti. Esiste inoltre un sistema di composizione dei conflitti in materia penale (konfliktråd) ex L. n. 467 del 12 giugno 2009.

### **Formazione e registro**

Il mediatore giudiziario può essere un giudice o un funzionario del tribunale designato, oppure un avvocato approvato dall'Amministrazione dei tribunali (Domstolsstyrelsen) per il distretto della relativa Alta Corte. È richiesto il completamento di un corso di formazione in mediazione (formazione per retsmægler dell'Amministrazione dei tribunali o dell'Ordine forense danese, articolata in più moduli, con obbligo di aggiornamento continuo). Il numero esatto di ore del percorso formativo non è specificato dalle fonti primarie consultate: dato non reperito da fonte primaria quanto al monte-ore preciso.

Registro nazionale: Nessun albo statale; mediatori privati soprattutto avvocati-mediatori formati da Danske Advokater e riconosciuti dal Mediationsinstitutet. Nei tribunali opera la retsmægling con giudici o avvocati.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://mediationsinstituttet.dk/>**

**Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La mediazione nelle cause civili

Il capo 27 della legge in materia di amministrazione della giustizia (retsplejeloven) definisce le norme relative alla mediazione giudiziaria nelle cause civili presso i byretterne (tribunali distrettuali), l'Østre Landsret (tribunale regionale della Danimarca orientale) o il Vestre Landsret (tribunale regionale della Danimarca occidentale) e il Sø- og Handelsretten (tribunale marittimo e del commercio).

Il tribunale può nominare, a richiesta delle parti, un mediatore giudiziario che le assista nella composizione della controversia (mediazione giudiziaria).

L'obiettivo della procedura è fornire ai soggetti parte di una causa l'opportunità, qualora lo desiderino, di tentare di risolvere la controversia in un modo alternativo, diverso dalla tradizionale procedura di conciliazione giudiziaria, basata sulle norme della legge attualmente in vigore, o dalla decisione di un giudice. La mediazione giudiziaria può rappresentare un'opportunità per comporre la controversia ed è considerata un'alternativa più soddisfacente per entrambe le parti: infatti, la composizione derivante dalla mediazione può accordare alle parti una maggiore influenza sull'andamento della vicenda e consente di tenere conto di interessi ed esigenze non immediate delle parti medesime, anche in una prospettiva futura.

A fungere da mediatore può essere un giudice o un funzionario del tribunale competente, nominato per agire in qualità di mediatore, o un avvocato che sia stato approvato dal Domstolstyrelsen (amministrazione degli organi giudiziari danesi) per agire in qualità di mediatore nel distretto di un tribunale regionale di competenza.

Il mediatore determina lo svolgimento della procedura insieme alle parti. Il mediatore può incontrarsi con le parti anche singolarmente, previa autorizzazione di queste ultime.

Ogni parte sostiene i propri costi per la mediazione giudiziaria, salvo diverso accordo.

Qualora la mediazione conduca a una composizione della controversia, potrà essere redatto un documento formale, al quale potrà far seguito l'archiviazione della causa.

Ai sensi dell'articolo 478, paragrafi 1 e 2, del Lov om Rettens Pleje - Retsplejeloven (legge in materia di amministrazione della giustizia), l'esecuzione forzata può avvenire sulla base di un accordo di conciliazione raggiunto di fronte a un tribunale o altra autorità per le cui decisioni la legge prevede l'esecuzione forzata.

Ai sensi dell'articolo 478, paragrafi 1 e 4, l'esecuzione può inoltre avvenire sulla base di un accordo di conciliazione stragiudiziale, avente forma scritta e relativo a obbligazioni debitorie rimaste inadempite, qualora l'accordo indichi esplicitamente di avere valore esecutivo.

Il Lov om Rettens Pleje - Retsplejeloven è reperibile sul sito Internet Retsinformation (informazioni sulle leggi).

La mediazione nelle cause penali

La legge n. 467, del 12 giugno 2009, relativa ai collegi per la risoluzione dei conflitti in connessione con le fattispecie di reato, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, introduce un sistema nazionale permanente per la risoluzione dei conflitti nelle cause penali.

Il commissario di ogni distretto di polizia riunisce un collegio per la risoluzione dei conflitti, nell'ambito del quale la vittima e l'autore del reato, alla presenza di un mediatore neutrale, possono incontrarsi successivamente al reato stesso.

La mediazione nell'ambito di un collegio può avere luogo solo se le parti vi acconsentono. I minori di 18 anni, tuttavia, possono partecipare solo previa autorizzazione del tutore legale. La

mediazione nell'ambito di un collegio di questo tipo può avvenire solo previa ammissione di colpa da parte dell'autore del reato. Il mediatore stabilisce la posizione del collegio previa consultazione con le parti. Durante la risoluzione del conflitto il mediatore assiste le parti nella discussione in merito al reato e può aiutarle nella formulazione di un eventuale accordo che desiderino concludere. La mediazione nell'ambito di un collegio non sostituisce la pena o qualsiasi altra conseguenza legale del reato. La legge in materia di collegi per la risoluzione dei conflitti in connessione con le fattispecie di reato è reperibile sul sito Internet Retsinformation (informazioni sulle leggi). Chi è possibile contattare? Nelle cause civili è possibile rivolgersi al giudice competente a conoscere della controversia. L'indirizzo, il numero di telefono e altre informazioni di contatto del tribunale in questione si possono reperire sul sito Internet del Domstolsstyrelsen (amministrazione degli organi giudiziari). Nelle cause penali è possibile rivolgersi al distretto di polizia che esamina il caso. L'indirizzo, il numero di telefono e altre informazioni di contatto del distretto di polizia in questione si possono reperire sul sito Internet della Polizia di Stato danese. In quali settori è ammissibile e/o più comune il ricorso alla mediazione? Vedi sopra. Esistono disposizioni specifiche in materia? Vedi sopra. Informazione e formazione Vedi sopra. Quanto costa la mediazione? Vedi sopra. L'accordo raggiunto in sede di mediazione è esecutivo? Vedi sopra.

Fonte: Portale e-Justice — Danimarca

## **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

In Danimarca la mediazione connessa al giudice (retsmægling) è disciplinata dal Capitolo 27 dell'Administration of Justice Act (Retsplejeloven), che la prevede per le cause civili pendenti dinanzi al tribunale distrettuale (byret), all'Alta Corte (landsret) e alla Corte marittima e commerciale. Il giudice può offrire alle parti la mediazione come alternativa all'ordinario processo quando ritenga la controversia idonea, e su richiesta delle parti nomina un mediatore (retsmægler), che può essere un giudice o un funzionario del tribunale designato allo scopo, oppure un avvocato abilitato dall'amministrazione giudiziaria: si configura quindi un vero e proprio ruolo del giudice come mediatore. Non è previsto un rinvio obbligatorio né un incontro informativo obbligatorio: la partecipazione è sempre volontaria e richiede il consenso di entrambe le parti; se una parte rifiuta l'offerta, ciò non le arreca pregiudizio nell'eventuale successivo giudizio, sicché non sono previste sanzioni sulle spese per il rifiuto (ciascuna parte sopporta i propri costi della mediazione, salvo diverso accordo). Quando le parti accettano, il tribunale sospende il procedimento per la durata della mediazione. Se la mediazione porta a un accordo, ne viene redatto verbale formale e la causa può essere archiviata; ai sensi del § 478(1) (2) dell'Administration of Justice Act l'accordo conciliativo raggiunto dinanzi al giudice costituisce titolo esecutivo, e il § 478(1)(4) consente l'esecuzione anche su accordi conciliativi

stragiudiziali scritti relativi a debiti insoluti se prevedono espressamente tale efficacia. Va segnalato che dal 2023 nelle cause civili digitali l'opzione di default per la mediazione è stata invertita in senso favorevole (opt-out).

### **Costi e incentivi**

Nella mediazione giudiziale ciascuna parte sopporta le proprie spese di mediazione, salvo diverso accordo. La mediazione privata è integralmente a carico delle parti. La mediazione penale in seno al konfliktråd è gratuita. Non risultano da fonte primaria specifici incentivi fiscali: dato non reperito da fonte primaria.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 53 (2021).

Indicatori comparati: posizione 1 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 10.0; World Justice Project 2025: indice ADR 0.851 su punteggio complessivo rule of law 0.898.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Modifica alla retsplejeloven (nuovo § 355 a, in vigore 15 giugno 2024): promuove la mediazione giudiziale (retsmægling); udienza preparatoria per valutare il rinvio in mediazione; dal 2023 sul portale telematico la mediazione è impostazione predefinita.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2024-06-15; fonte: <https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202312L00115>.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Danimarca come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Danimarca appartiene alla famiglia scandinava dei modelli europei di mediazione. Il modello danese, come gli altri ordinamenti scandinavi, privilegia la mediazione giudiziaria (retsmægling) gestita direttamente dai tribunali con giudici-mediatori formati, in un sistema a bassa intensità regolatoria per la mediazione extragiudiziale.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Danimarca si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in

linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### Fonti citate

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://mediationsinstitutet.dk/>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/where-and-how/costs/dk\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/where-and-how/costs/dk_en)
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.retsinformation.dk/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/dk\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/dk_en)
- <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/18703>
- <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3727e791-6f29-4bbe-810b-1f59b411abe5>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/dk\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/dk_en)
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/dk\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/dk_en)
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/dk\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/dk_en)
- <https://www.domstol.dk/alle-emner/retsmaegling/>
- <https://www.domstol.dk/alle-emner/retsmaegling/etiske-retningslinjer-for-retsmaeglere>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/dk\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/dk_en)
- <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2001/809>

- <https://www.jurabibliotek.ai/retsplejeloven/kapitel/27>

## **Estonia**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 14/01/2022. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Estonia. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Conciliazione tradizionale; mediazione penale precedente.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi baltici, nei quali la disciplina organica della mediazione civile e commerciale è un fenomeno relativamente recente, successivo al recupero dell'indipendenza e all'adesione all'Unione europea nel 2004, sviluppatosi in larga misura come attuazione diretta della direttiva 2008/52/CE più che come evoluzione di una tradizione nazionale preesistente.

### **Fonti normative principali**

L'Estonia è retta dal Lepitusseadus (Conciliation Act) del 2009, entrato in vigore il 1° gennaio 2010, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE e disciplina la mediazione nelle controversie civili in modo generale. La legge definisce la figura del conciliatore-mediatore, i principi di volontarietà, indipendenza, imparzialità e riservatezza, e ammette sia mediatori privati sia soggetti qualificati quali avvocati e notai; il procedimento è flessibile e non impone requisiti formali rigidi di accreditamento generalizzato. Le informazioni acquisite in mediazione sono coperte da riservatezza e sottratte all'utilizzo processuale, salvo consenso o eccezioni di legge. L'accordo raggiunto può essere reso esecutivo mediante dichiarazione di esecutività resa dal tribunale o mediante autenticazione notarile, acquisendo così valore di titolo esecutivo. Profilo qualificante dell'ordinamento estone è la mediazione familiare (perelepitus), obbligatoria prima dell'avvio del procedimento giudiziario nelle controversie relative all'affidamento e al diritto di visita del minore, con servizio pubblico dedicato e finanziato dallo Stato, così configurando un'obbligatorietà settoriale nell'interesse del minore. La mediazione civile generale resta invece volontaria e non costituisce condizione di procedibilità. L'Estonia opera nel quadro degli ADR eurounitari.



Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Conciliation Act 2009.

Lepitusseadus (Conciliation Act) del 2009, di recepimento della direttiva 2008/52/CE. Mediazione = attività volontaria di un conciliatore imparziale che sostiene le parti nella soluzione della controv

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Estonia: 1) Lepitusseadus Vastu võetud 18.11.2009[1]. 2) §§ 137-141 Halduskohtumenetluse seadustik[2]. 3) § 4 c. 4, 180 c. 7, 627 1 – § 627 2 Tsiviilkohtumenetluse seadustik [3]. 4) § 67 c. 3 Perekonnaseadus (lühend – PKS)[4]. 5) Täiskasvanute koolituse seadus Vastu võetud 18.02.2015[5]. 6) Kollektiivse töötüli lahendamise seadus[6]. [1] Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2010. In RTI 2009, 59, 385. <https://www.riigiteataja.ee/akt/13240243> Legge 18 novembre 2009. I

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

In genere, secondo quanto previsto dalla normativa estone, il ricorso alla mediazione è facoltativo. Le norme che regolano la conciliazione e le condizioni di esecuzione degli accordi di conciliazione sono stabilite nella legge sulla conciliazione. Il codice di procedura civile estone contiene una norma speciale che prevede la conciliazione a opera del giudice in situazioni in cui un genitore violi un provvedimento relativo al diritto di visita del figlio. Ai sensi dell'articolo 563 del codice, su istanza di uno dei genitori il giudice può chiamare entrambi i genitori a comparire dinanzi ad esso al fine di risolvere la controversia mediante accordo. Il giudice invita i genitori a comparire personalmente e li informa delle eventuali conseguenze giuridiche (pena pecuniaria o detentiva) della mancata comparizione. Il codice di procedura civile stabilisce inoltre che, qualora lo ritenga necessario per la risoluzione del caso, alla luce dei fatti esaminati e del procedimento avviato il giudice può imporre alle parti di partecipare a una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto dalla legge sulla conciliazione. Le norme procedurali dell'organo di conciliazione dell'Associazione estone delle società di assicurazione sono reperibili sul sito Internet dell'Associazione. La legge sul Cancelliere della giustizia disciplina lo svolgimento della procedura di conciliazione dinanzi a tale Cancelliere. La risoluzione delle controversie collettive di lavoro è regolamentata da un'apposita legge (legge sulla risoluzione delle controversie collettive di lavoro) che specifica le attività del conciliatore pubblico, nonché i diritti e i doveri delle parti coinvolte nella procedura di conciliazione. Le caratteristiche specifiche della procedura di conciliazione condotta dal comitato per il diritto d'autore sono definite nella legge sul diritto d'autore.

### **Ambito soggettivo e materiale**

In genere, la procedura di conciliazione prevista dalla legge in materia può essere applicata per risolvere tutti i tipi di controversie civili il cui contenuto può essere oggetto di conciliazione. Esiste una procedura di conciliazione nelle cause civili, in cui la controversia riguarda un rapporto di diritto privato ed è soggetta al giudizio di un giudice regionale. Anche se non sono stati prodotti dati statistici comparativi, il ricorso alla mediazione è più probabile nelle controversie civili di diritto di famiglia. Il Cancelliere della giustizia risolve le controversie in materia di discriminazione, laddove un soggetto dichiara di aver subito un trattamento discriminatorio per motivi di sesso, razza,

nazionalità (origine etnica), colore della pelle, lingua, paese di origine, religione, credo politico o di altra natura, status sociale ed economico, età, inabilità, orientamento sessuale o altre caratteristiche contemplate dalla legge. I mediatori possono anche agire nei casi di violazione dei diritti fondamentali. Il conciliatore pubblico interviene per risolvere le controversie collettive di lavoro.

## **Formazione e registro**

La conciliazione si riferisce alle attività di un conciliatore o di un organo di conciliazione nelle cause civili. La conciliazione è regolamentata da un'apposita legge. La legge sulla conciliazione è stata redatta con l'intento di recepire nel diritto nazionale la direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Secondo questa legge, il ruolo di conciliatore può essere assunto da qualsiasi persona fisica chiamata dalle parti. Anche gli avvocati e i notai possono agire nelle vesti di conciliatori, come pure gli enti pubblici centrali e periferici. Sul sito Internet della Camera dei notai è pubblicato l'elenco dei notai. Sul sito Internet dell'Ordine degli avvocati estone è pubblicato l'elenco degli avvocati che offrono servizi di conciliazione. È possibile contattare le seguenti organizzazioni non governative:

- l'Associazione estone dei mediatori, che fornisce informazioni in inglese ed estone;
- l'Unione estone per l'assistenza all'infanzia è un'associazione senza scopo di lucro che difende i diritti dell'infanzia e, tra le attività di cui si occupa, fornisce consulenza ai genitori che intendono separarsi o divorziare, invitandoli a usufruire dei servizi forniti dai conciliatori per tutelare gli interessi dei loro figli. Tale organismo ha organizzato la formazione nel settore della mediazione familiare;
- l'Associazione estone delle società di assicurazione ha istituito un organo di mediazione in materia di assicurazioni per la risoluzione delle controversie tra assicurati e assicuratori o broker assicurativi.

Il comitato per il diritto d'autore, istituito presso il ministero della Giustizia, è un organo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19 della legge sulla conciliazione. Il comitato si occupa delle domande riguardanti le misure da applicare per permettere la libera utilizzazione, in certi casi, di un'opera protetta dal diritto d'autore o di materie protette da diritti connessi. La legge sulla risoluzione delle controversie collettive di lavoro riconosce alle parti il diritto di ricorrere al conciliatore pubblico nei casi di dispute sui termini e sulle condizioni dei contratti collettivi di lavoro. Il conciliatore pubblico è un esperto imparziale che aiuta le parti coinvolte in una controversia di lavoro a raggiungere un compromesso. Il conciliatore pubblico per le controversie collettive di lavoro è Meelis Virkebau - e-mail: [meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee](mailto:meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee). Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet del conciliatore pubblico. In alcuni casi la funzione di mediatore può essere svolta dal Cancelliere della giustizia. Benché la legge sul Cancelliere della giustizia non contempli il concetto di "mediatore" (ombudsman), tale Cancelliere svolge anche le funzioni di mediatore, controllando se gli enti pubblici rispettano i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e i principi di buona condotta amministrativa e monitorando le amministrazioni locali, le persone giuridiche di diritto pubblico e i soggetti privati nell'espletamento delle funzioni pubbliche. Dal 2011 il Cancelliere della giustizia svolge il ruolo di mediatore anche a favore dei minori, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e il ruolo di conciliatore nelle

controversie in materia di discriminazione. Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet del Cancelliere della giustizia.

Le informazioni sui conciliatori che agiscono ai sensi della legge sulla conciliazione, compresi i notai e gli avvocati, sono reperibili sui siti Internet di tutte le figure professionali che svolgono il ruolo di conciliatori. Sul sito Internet della Camera dei notai è pubblicato l'elenco dei notai. Sul sito Internet dell'Ordine degli avvocati estone è pubblicato l'elenco degli avvocati che offrono servizi di conciliazione. Informazioni sulle attività del Cancelliere della giustizia in veste di mediatore a favore dei minori sono reperibili sul sito Internet del Cancelliere della giustizia. Tale sito fornisce altresì informazioni sulla conciliazione nelle controversie in materia di discriminazione. Informazioni sulle attività del conciliatore pubblico in veste di conciliatore sono reperibili sul sito Internet del conciliatore pubblico. La formazione ai mediatori è fornita privatamente (ad esempio, dall'Associazione dei mediatori). Non esiste alcuna norma specifica sulla formazione dei mediatori.

Registro nazionale: Nessun albo statale generale; la mediazione familiare fa capo all'Eesti Lepitajate Ühing, che forma e qualifica i mediatori. La legge sulla conciliazione consente ad avvocati e notai di operare come conciliatori.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://lepitus.ee/>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

Ai sensi della legge sulla conciliazione, l'accordo raggiunto in seguito a una procedura di conciliazione diventa esecutivo solo dopo l'avvio di un procedimento specifico richiesto che ne determini l'esecutorietà (articoli § 6271 o § 6272 del codice di procedura civile). Conformemente alla legge sul rogito, un notaio può anche dichiarare esecutivo un accordo di conciliazione concluso da un notaio o da un avvocato. Le norme speciali che regolano l'esecutività degli accordi sulla procedura di contatto con un minore sono stabilite nell'articolo 563 del codice di procedura civile. Qualsiasi accordo raggiunto in seguito a una procedura di conciliazione approvata dal Cancelliere della giustizia è esecutivo. L'accordo per la risoluzione di una controversia collettiva di lavoro raggiunto mediante il conciliatore pubblico vincola entrambe le parti ed è valido a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo il caso in cui venga concordato un termine diverso per la sua esecutività. Tuttavia questo tipo di accordo non costituisce un titolo esecutivo. Fonte: Portale e-Justice — Estonia

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

In Estonia la conciliazione (lepitusmenetlus) è regolata dal Conciliation Act (Lepitusseadus), adottato per recepire la direttiva 2008/52/CE, mentre i poteri del giudice sono definiti dal Code of Civil Procedure (Tsiviilkohtumenetluse seadustik). Il giudice non si limita a poter invitare le parti: se lo ritiene necessario nell'interesse della definizione della causa, avuto riguardo ai fatti e allo stato del procedimento, può obbligare le parti a partecipare a un procedimento di conciliazione ai sensi del Conciliation Act, il che configura una forma di rinvio obbligatorio. Esiste inoltre una regola speciale (§ 563 del Code of Civil Procedure) per cui, in caso di violazione da parte di un genitore di un provvedimento sui rapporti con il figlio, su istanza di

un genitore il giudice può convocare entrambi i genitori per comporre la lite in via di accordo: qui il giudice svolge egli stesso una funzione conciliativa. Quando la conciliazione è disposta dal giudice, l'ordinanza deve contenere almeno la sospensione del procedimento per la durata della mediazione, l'indicazione del mediatore e la data della successiva udienza dopo la conclusione della mediazione. Quanto all'esecutività, l'accordo raggiunto in conciliazione diventa titolo esecutivo dopo essere stato dichiarato esecutivo dal giudice su domanda ai sensi dei § 627<sup>1</sup> o § 627<sup>2</sup> del Code of Civil Procedure, e può essere presentato all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione forzata; in alternativa, se il conciliatore è un notaio o un avvocato, l'accordo su una pretesa patrimoniale può essere autenticato dal notaio e reso immediatamente esecutivo senza dichiarazione giudiziale. Le conseguenze/sanzioni sulle spese in caso di rifiuto ingiustificato non sono reperite da fonte primaria.

### **Costi e incentivi**

Secondo quanto previsto dalla legge in materia la conciliazione non è gratuita; il costo di questa procedura è concordato tra il mediatore e le parti interessate. Nei casi in cui un organo giurisdizionale abbia proposto che le parti di un procedimento si rivolgano a un conciliatore o abbia ordinato loro di seguire la procedura di conciliazione prevista dalla legge sulla conciliazione, qualsiasi parte che non sia in grado di sostenere le spese della procedura di conciliazione o possa sostenerle solo in parte o mediante pagamento rateale può chiedere, a titolo di patrocinio a spese dello Stato, di essere parzialmente o totalmente esonerata dalle spese del procedimento di conciliazione a spese della Repubblica di Estonia. Se il servizio di conciliazione viene offerto dal Cancelliere della giustizia non è previsto alcun onorario. Tuttavia è possibile che la procedura di conciliazione comporti il pagamento di costi aggiuntivi. Il Cancelliere della giustizia deciderà chi dovrà sostenerli. Anche la risoluzione delle controversie collettive di lavoro da parte del conciliatore pubblico è gratuita. Eventuali costi derivanti da questa procedura graveranno sulla parte giudicata colpevole o saranno divisi tra le parti sulla base di un accordo. L'amministrazione aggiudicatrice dell'Associazione estone delle società di assicurazione applica una tassa amministrativa massima di 50 EUR, mentre il conciliatore in materia di assicurazioni riscuote un onorario di 160 EUR. Con i contributi della previdenza sociale e dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'importo finale è pari a 214,08 EUR. Tuttavia se la conciliazione non è raggiunta l'importo dell'onorario è dimezzato.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 176 (2021).

Indicatori comparati: posizione 2 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 9.9; World Justice Project 2025: indice ADR 0.823 su punteggio complessivo rule of law 0.819.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Gli aggiornamenti normativi 2020-2026 per Estonia non risultano dettagliati nelle fonti raccolte in questo volume oltre a quanto indicato nella sezione «Fonti normative principali».

### **Aggiornamenti normativi 2020-2026**

Riforma rilevante nel periodo. L'Estonia ha introdotto un servizio statale di mediazione familiare con la riikliku perelepitusteenuse seadus (State-Funded Family Mediation Services

Act / Legge sul servizio statale di mediazione familiare), entrata in vigore il 1° settembre 2022. La legge istituisce un sistema pubblico e gratuito di mediazione familiare gestito dalla Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board): il mediatore familiare, in rapporto contrattuale con l'Ente, assiste i genitori nella soluzione delle controversie sull'affidamento e sulle modalità di vita del figlio minore, nell'interesse superiore del minore. Si tratta di una novità significativa in materia di accessibilità e finanziamento pubblico della mediazione familiare. Per la mediazione civile e commerciale generale resta invece in vigore la Lepitusseadus (Conciliation Act, in vigore dal 1° gennaio 2010, di recepimento della direttiva 2008/52/CE), senza riforme sostanziali nel periodo; è documentata solo la facoltà per gli enti locali di istituire organi di conciliazione per controversie condominiali/di proprietà per appartamenti.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Estonia come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Estonia appartiene alla famiglia baltica dei modelli europei di mediazione. L'Estonia ha una legge organica sulla mediazione (2009, Lepitusseadus) con un ruolo importante delle camere professionali (notai, avvocati) come mediatori accreditati.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Estonia si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://lepitus.ee/>

- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/europa.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: [http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p\\_lang=en&p\\_isn=84963](http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84963)
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.riigiteataja.ee/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/ee\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/ee_en)
- <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013028/consolide>
- <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/512122019004/consolide>
- <https://www.riigiteataja.ee/en/tolge/pdf/525082022003>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/family-meditation/family-meditation/ee\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/family-meditation/family-meditation/ee_en)
- <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013028/consolide>

## **Finlandia**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 19/05/2024. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Finlandia. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Legge del 2005 sulla mediazione giudiziale, sostituita nel 2011.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi scandinavi, nei quali la mediazione giudiziaria integrata nel tribunale si è sviluppata a partire dalla fine degli anni Novanta come evoluzione di una tradizione già favorevole alla composizione negoziale delle controversie civili, coerente con un più ampio modello di welfare state orientato alla prevenzione del conflitto sociale.

### **Fonti normative principali**

La Finlandia è disciplinata dall'Act on Mediation in Civil Matters and Confirmation of Settlements in General Courts n. 394/2011, che regola sia la mediazione giudiziale presso i tribunali ordinari (tuomioistuinsovittelu) sia la conferma degli accordi. La mediazione giudiziale, condotta da un giudice del tribunale competente eventualmente coadiuvato da un esperto, ha carattere volontario e presuppone il consenso delle parti; il procedimento è riservato, informale e distinto dal giudizio ordinario. Le informazioni emerse in mediazione sono protette da riservatezza e sottratte all'uso processuale. L'accordo raggiunto può essere confermato dal tribunale, acquisendo così efficacia di titolo esecutivo direttamente azionabile; la legge disciplina inoltre la conferma di accordi conclusi in mediazioni stragiudiziali, in attuazione della direttiva 2008/52/CE. La mediazione civile finlandese non costituisce condizione di procedibilità, restando affidata all'iniziativa delle parti. Un distinto regime governa la mediazione penale reo-vittima, disciplinata da apposita legge e gestita dai servizi sociali secondo logiche di giustizia riparativa. La Finlandia, quale Stato membro UE, opera nel quadro eurounitario di promozione degli ADR e degli sviluppi connessi alla Convenzione di Singapore.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Laki riita-asioiden sovittelusta 394/2011.

Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa (Legge n. 394/2011 sulla mediazione delle controversie civili e sull'omologazione delle transazioni nei tribunali)

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Finlandia: 1) Lag om medling vid brott och i vissa tvister[1]. 2) Court-annexed mediation Act (394/2011)[2]. 3) Lag om medling i arbetstvister[3]. 4) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta[4]. 5) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta[5]. 6) Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Nelle cause penali, la conciliazione è possibile solo tra le parti che vi hanno personalmente e volontariamente acconsentito e che sono in grado di comprenderne il significato nonché le soluzioni proposte nella procedura di conciliazione. Nelle cause civili (mediazione giudiziale) l'avvio di una procedura di mediazione richiede il consenso di tutte le parti. In Finlandia esiste un codice di condotta nazionale per i mediatori, unitamente a codici di condotta settoriali (per esempio, per area di specializzazione quale il diritto di famiglia, il settore medico, il settore delle costruzioni, ecc.).

Opuscolo sulla mediazione giudiziale, sito Internet sulla mediazione (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Fonte: Portale e-Justice — Finlandia

## **Ambito soggettivo e materiale**

I servizi di mediazione vengono impiegati sia nelle cause civili sia in quelle penali. Il ricorso alla mediazione è più comune nelle cause civili, in particolare in quelle che riguardano minori. Tuttavia, non tutte le cause civili sono soggette alla mediazione giudiziale. Le controversie che riguardano i consumatori, per esempio, possono essere gestite da un consulente dei consumatori e dalla Commissione per le denunce dei consumatori. Riguardo alle cause penali, invece, è prevista una procedura di mediazione specifica. Questioni e controversie civili sottoposte all'esame delle giurisdizioni generali possono essere soggette a mediazione come stabilito nella legge sulla mediazione giudiziale (legge n. 394/2011). L'obiettivo della mediazione giudiziale è la risoluzione amichevole delle controversie. Un requisito fondamentale è che la questione sia risolvibile tramite la mediazione e che questo strumento rappresenti una soluzione adeguata alle richieste delle parti. Una o entrambe le parti di una controversia possono redigere una richiesta scritta prima di iniziare il procedimento giudiziale. Tale richiesta dev'essere depositata in forma scritta e indicare l'oggetto della controversia e le posizioni divergenti delle parti, nonché fornire i motivi per cui la questione può essere risolta con la mediazione. La conciliazione (o mediazione) può inoltre essere impiegata in cause civili in cui almeno una parte sia una persona fisica. Le cause civili, tranne quelle che riguardano il risarcimento dei danni derivati da un reato, possono tuttavia essere sottoposte a conciliazione solo se la controversia è di importanza minore, tenendo conto della materia e delle richieste avanzate dalle parti. Ciò che la legge prevede riguardo alla conciliazione nelle cause penali si applica, *mutatis mutandis*, alla conciliazione nelle cause civili. Possono fare ricorso alla conciliazione le parti che hanno personalmente e volontariamente espresso il loro accordo in tal senso. Esse devono essere in grado di comprenderne il significato e le soluzioni proposte secondo la procedura di conciliazione. Pertanto, prima che le parti acconsentano alla conciliazione, occorre spiegare loro quali sono i loro diritti e la loro posizione nella procedura di mediazione. Ciascuna delle parti può ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento durante la procedura di conciliazione. I minori devono acconsentire alla mediazione personalmente e, inoltre, la partecipazione di un minore alla procedura di conciliazione richiede il consenso di chi ne ha la custodia o di altro rappresentante legale. Gli adulti incapaci possono partecipare a una procedura di conciliazione se sono in grado di capire il significato della causa e acconsentire personalmente alla procedura anzidetta.

È possibile ricorrere alla mediazione per reati che si ritiene possano essere oggetto di conciliazione, tenendo conto della natura e del modo in cui il reato è stato commesso, dei rapporti tra l'indiziato e la vittima e di altre questioni connesse al reato nel suo insieme. Il giudizio di reati che riguardano vittime minorenni non può essere rinviato alla conciliazione tra le parti se la vittima necessita di una tutela speciale a causa della natura del crimine o dell'età.

Gli uffici preposti alla mediazione ricevono richieste di mediazione e collaborano con varie autorità durante l'intera procedura. Ogni caso viene assegnato a un mediatore volontario scelto tra i professionisti che prestano servizio presso l'ufficio preposto alla mediazione. I mediatori gestiscono i casi e le relative formalità in collaborazione con l'ufficio, il cui personale dirige e controlla l'attività dei mediatori.

## **Formazione e registro**



La gestione generale, la direzione e il controllo della mediazione nelle cause penali e in alcune cause civili è compito del ministero degli Affari sociali. Gli uffici provinciali del servizio sanitario nazionale devono garantire la disponibilità dei servizi di mediazione nonché la loro corretta attuazione in tutto il territorio nazionale. È possibile trovare informazioni sulla mediazione sul sito Internet del Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (Istituto nazionale finlandese per la sanità e la protezione sociale). I servizi di mediazione giudiziale sono gestiti dai tribunali di circoscrizione, i quali possono decidere se avviare una procedura di mediazione in cause civili. Scopo della mediazione è aiutare le parti di una controversia a trovare una soluzione che sia accettabile per entrambe. Pertanto, i risultati raggiunti si basano nella maggior parte dei casi, di norma, su quanto è ragionevole date le circostanze, piuttosto che sulla rigorosa applicazione della legge. Ulteriori informazioni sui tribunali di circoscrizione sono disponibili sul sito Internet del ministero della Giustizia finlandese. È inoltre disponibile un opuscolo sulla mediazione giudiziale.

Dal sito internet del ministero della Giustizia finlandese è possibile scaricare un opuscolo sulla mediazione giudiziale.

Il Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) organizza corsi di formazione per mediatori. L'istituto raccoglie inoltre dati statistici sulla mediazione in cause civili e penali, controlla e conduce ricerche sulle attività di mediazione e coordina gli sforzi di sviluppo nel settore. Questa attività è sostenuta dall'Organismo consultivo sulla mediazione nelle cause civili e penali.

Non esiste un registro nazionale unico dei mediatori. La mediazione giudiziaria (tuomioistuinsovittelu) è disciplinata dalla Legge sulla mediazione nelle controversie civili e sulla conferma delle conciliazioni nei tribunali ordinari, n. 394/2011 (che ha sostituito la L. 394/2011): mediatore è un giudice del tribunale distrettuale, eventualmente coadiuvato da un esperto — non è quindi prevista un'iscrizione in un albo. Nella mediazione penale/civile extragiudiziale (Ministero degli Affari sociali/THL) i casi sono affidati a mediatori volontari selezionati dagli uffici di mediazione, senza un registro pubblico unico. Registro nazionale ufficiale: confermato che non esiste un registro unico da fonte primaria. Testo della L. 394/2011 (Finlex) come riferimento.

Registro nazionale: Mediazione giudiziale (tuomioistuinsovittelu) condotta dai giudici, senza albo separato; mediazione penale e civile comunitaria coordinata dall'Istituto per la salute e il benessere (THL). Nessun registro pubblico di mediatori.

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri devono comunicare la Commissione sugli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste. La Finlandia non ha ancora fornito tali informazioni.

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

In Finlandia la mediazione connessa al giudice è disciplinata dall'Act on Mediation in Civil Matters and Confirmation of Settlements in General Courts (laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa, 394/2011), che ha riformato la materia in attuazione della direttiva 2008/52/CE. Il tratto caratteristico è che il mediatore è un giudice del tribunale presso cui la causa è pendente (di regola un giudice appositamente formato), assistito

da un esperto (spesso uno psicologo o un assistente sociale) nelle controversie familiari: si tratta quindi di una court-annexed mediation con il giudice nel ruolo di mediatore. I tribunali distrettuali gestiscono il servizio e possono decidere di avviare la mediazione nelle controversie civili; presupposti sono che la materia sia idonea alla mediazione e che questa risulti appropriata rispetto alle domande delle parti. La mediazione è però sempre volontaria: l'avvio richiede il consenso di tutte le parti, sicché non vi è un rinvio obbligatorio in materia civile e commerciale (in taluni casi di diritto di famiglia, come divorzio e affidamento, può essere richiesta prima del processo salvo opposizione di una parte). Non risultano da fonte primaria specifiche sanzioni sulle spese per il rifiuto ingiustificato. L'accordo accettato dalle parti può essere confermato (omologato) dal giudice e, così confermato, può essere dichiarato esecutivo dal tribunale competente ai sensi della legge 394/2011, con possibilità di ottenere un titolo esecutivo sia nella mediazione connessa al giudice sia in quella stragiudiziale. Quanto alla sospensione del procedimento e ai relativi termini, il dato specifico non è reperito da fonte primaria.

### **Costi e incentivi**

La mediazione nelle cause penali è un servizio gratuito. Consente alla vittima di un reato e al colpevole di incontrarsi attraverso l'intervento imparziale di un mediatore per discutere sui danni materiali e morali cagionati alla vittima e accordarsi sulle misure per porre rimedio al danno arrecato (legge n. 1015/2005). La mediazione ha costi inferiori rispetto a un processo: ciascuna parte paga solo ciò che le compete e non è tenuta a versare anche le spese sostenute dalla controparte. Se le parti intendono procedere in tal senso, possono incaricare un consulente legale. Le parti possono inoltre presentare istanza di patrocinio a spese dello stato presso un ufficio di assistenza legale. Nella mediazione giudiziale un giudice del tribunale di circoscrizione svolge le funzioni di mediatore. Infatti, la mediazione nelle controversie rientra nei compiti ordinari di un giudice. Nel caso in cui la controversia richieda delle conoscenze specifiche in alcuni settori, il mediatore può, con il consenso delle parti, incaricare una persona che lo assista, il cui onorario sarà a carico delle parti. La mediazione giudiziale ha un costo, come tutte le altre questioni gestite da un tribunale.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 1.403 (2021).

Indicatori comparati: posizione 11 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 7.0; World Justice Project 2025: indice ADR 0.767 su punteggio complessivo rule of law 0.871.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Riforma del sistema di conciliazione delle controversie di lavoro (approvata 19 dic. 2024, in vigore 1° gennaio 2025): incide su attività del Conciliatore nazionale, conciliatori e commissioni.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2024-12-19; fonte: <https://valtioneuvosto.fi/en/-/1410877/amendments-to-the-conciliation-system-to-enter-into-force-on-1-january-2025>.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Finlandia come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Finlandia appartiene alla famiglia scandinava dei modelli europei di mediazione. La Finlandia condivide con la Danimarca e la Svezia il modello di mediazione giudiziaria integrata nel tribunale (tuomioistuinsovittelu), affiancato da una mediazione extragiudiziale volontaria poco regolata.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Finlandia si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://finlex.fi/en/legislation/translations/2011/eng/394>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.finlex.fi/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/fi\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/fi_en)
- <https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110394.pdf>
- <https://www.tuomioistuimet.fi/en/matters/civil-cases/dispute-mediation/>

- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/fi\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/fi_en)
- <https://finlex.fi/en/legislation/2011/394>
- <https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110394.pdf>

## **Francia**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 19/04/2023. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Francia. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Conciliazione preventiva davanti al juge de paix dalla legge rivoluzionaria del 1790; médiation judiciaire introdotta dalla loi n. 95-125 dell'8 febbraio 1995 e dal décret 1996. Il tentativo preventivo obbligatorio era stato introdotto dal décret n. 2019-1333, poi annullato in parte dal Conseil d'État e ripristinato dal décret n. 2023-357. Il décret n. 2023-686 del 29 luglio 2023 aveva introdotto l'audience de règlement amiable (ARA) e la césure du procès civil (dal 1° novembre 2023); la loi n. 2023-1059 del 20 novembre 2023 di orientamento e programmazione della giustizia 2023-2027 ha rafforzato la «cultura dell'amichevole», poi consolidata dalla ricodificazione del 2025.

### **Fonti normative principali**

La Francia presenta un impianto stratificato e di recente riformato. La cornice risale alla Loi n. 95-125 del 1995 e alle disposizioni del Code de procédure civile, integrate dal Décret n. 2012-66 di attuazione della direttiva 2008/52/CE e dal Décret n. 2023-686, che ha introdotto l'audience de règlement amiable (ARA) e la césure du procès civil, in vigore dal 1° novembre 2023, rafforzando i modi amichevoli di risoluzione delle controversie. Un ulteriore intervento di riforma dei modi amichevoli (MARD) è intervenuto nel 2025. L'ordinamento francese conosce profili di obbligatorietà settoriale: per numerose controversie di modesto valore o di vicinato è imposto, a pena di irricevibilità, il previo tentativo di conciliazione, mediazione o procedura partecipativa. La mediazione può essere giudiziale, disposta dal giudice, o convenzionale; è riservata e coordinata con la sospensione della prescrizione. L'accordo può essere omologato dal

giudice, acquisendo forza esecutiva, ovvero reso esecutivo mediante contreseing d'avocat e apposizione della formula. La Francia partecipa attivamente al quadro eurounitario e agli sviluppi della Convenzione di Singapore.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Ordonnance n. 2011-1540 del 16 novembre 2011.

Mediazione disciplinata dal Code de procédure civile (artt. 1530 e ss. per la mediazione convenzionale e 131-1 e ss. per quella giudiziale) e dalla loi n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 (loi «J21»). T

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Francia: 1) Décret 16=24 AOUT 1790, (Lett.-Pat.) – Décret sur l'organisation Judiciaire[1]. 2) Décret 18 (14 et) = 26 OCTOBRE 1790, – Décret contenant règlement sur le procédure en la justice-de-paix[2]. 3) Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique[3]. 4) Artt. 255, 373-2-10, 2066 e 2238 Code civil[4]. 5) Artt. 127, de 131-2 à 131-15, 910-2, 1071, de 1530 à 1533, 1558, 1565[5] Code de procédure civile. 6) Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Il "codice deontologico" nazionale dei difensori civici è quello adottato dall'UE. Anche i difensori civici per le imprese basano il loro intervento su principi di azione pubblici. I servizi di mediazione familiare "convenzionati", ovvero che beneficiano di finanziamenti pubblici erogati dalle casse per gli assegni familiari, dall'istituto di previdenza sociale del settore agricolo o dal ministero della giustizia, si impegnano a rispettare determinati standard relativi al funzionamento e alla qualità dei servizi, che sono stabiliti in un quadro di riferimento nazionale.

Una carta etica per i difensori civici nelle controversie amministrative è stata adottata nel 2017 per la mediazione amministrativa. Infine, il decreto n. 2017-1457 del 9 ottobre 2017 relativo all'elenco dei difensori civici presso la corte d'appello ha precisato le condizioni di iscrizione a tali elenchi, che fissano i requisiti seguenti:

- non essere stato oggetto di una condanna, dichiarazione di incapacità o interdizione di cui al bollettino n. 2 del casellario giudiziale;
- non aver commesso atti contrari all'onore, alla probità e al buon costume puniti con una sanzione disciplinare o amministrativa che comporta la destituzione, la radiazione, la revoca, il ritiro dell'approvazione o dell'autorizzazione;
- dimostrare di essere in possesso di una formazione o di un'esperienza che attesti l'idoneità alla pratica della mediazione, per le persone fisiche e per le persone giuridiche: ogni persona fisica, membro della persona giuridica, che assicura l'esecuzione di misure di mediazione è tenuta a soddisfare le condizioni previste per le persone fisiche.

### **Ambito soggettivo e materiale**

Le parti possono ricorrere alla mediazione in tutti i settori del diritto, ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito dell'"ordine pubblico di direzione". Non sarà quindi possibile avvalersi della mediazione per aggirare norme imperative in materia di matrimonio o di divorzio.

La mediazione è praticata in vari settori, ad esempio:

- controversie di vicinato;
- problemi tra proprietari e inquilini;

- controversie familiari;
- controversie in materia di relazioni umane all'interno delle organizzazioni;
- controversie tra imprese, nell'esecuzione di un contratto o in qualsiasi altra situazione di conflitto;
- controversie tra le imprese e il sistema bancario;
- controversie in materia di appalti pubblici o controversie con amministrazioni statali, enti pubblici o autorità locali.

La mediazione civile è stata introdotta nel diritto francese dalla legge n. 95-125 dell'8 febbraio 1995 sull'organizzazione dei tribunali e della procedura civile, penale e amministrativa. L'ordinanza n. 2011-1540 del 16 novembre 2011 ha proceduto alla trasposizione della direttiva 2008/52/CE che istituisce un quadro per favorire la risoluzione amichevole delle controversie ad opera delle parti mediante l'aiuto di un terzo, il difensore civico, estendendone l'applicazione non solo alle mediazioni transfrontaliere, ma anche a quelle interne, salvo eccezioni per le controversie in materia di diritto del lavoro e di diritto amministrativo. L'ordinanza del 16 novembre 2011 ha altresì modificato la legge dell'8 febbraio 1995, al fine di stabilire un quadro generale per la mediazione. Essa ha fornito una definizione del concetto di mediazione, ha specificato le qualità che il difensore civico deve possedere e ha ricordato il principio di riservatezza della mediazione, essenziale per il successo del processo. Dal 2010 il difensore civico per le imprese, nominato con decreto del Presidente della Repubblica e facente capo al ministro dell'Economia, delle finanze e della ripresa, offre un servizio di mediazione gratuita e riservata a portatori di interessi pubblici e privati, partecipando all'obiettivo di interesse pubblico di elaborare metodi alternativi per la risoluzione delle controversie. È possibile appellarsi al difensore civico nelle controversie tra imprese, nell'esecuzione di un contratto o in qualsiasi altra situazione di conflitto, oppure nel caso di controversie in materia di appalti pubblici o controversie con amministrazioni statali, enti pubblici o autorità locali. Infine, il codice di giustizia amministrativa comprende una sezione dedicata alla mediazione amministrativa richiesta dalle parti o dal giudice (cfr. articolo L. 213-1 e segg.).

Ai sensi dell'articolo 41-1 del codice di procedura penale, qualora risulti che tale misura è idonea a garantire il risarcimento del danno causato alla vittima, a rimuovere il danno derivante dal reato o a contribuire alla riabilitazione dell'autore del reato, il pubblico ministero, prima di pronunciarsi sul procedimento pubblico, direttamente o tramite un difensore civico del pubblico ministero, può organizzare una mediazione tra l'autore e la vittima, su richiesta della vittima o con il suo accordo. La mediazione penale consente alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato e di riparare qualsiasi tipo di danno causato dal reato. Tale processo è svolto da un difensore civico penale nominato dal pubblico ministero e deve consentire alla vittima di esprimersi liberamente, di mettere in relazione i fatti e di far conoscere le proprie aspettative in merito al danno subito e al risarcimento richiesto. Tramite il confronto diretto con la vittima, l'autore del reato deve acquisire consapevolezza delle proprie azioni e delle relative conseguenze, onde evitare che perpetri nuovamente i medesimi reati. Se la misura di mediazione penale non è eseguita a causa del comportamento dell'autore del reato, il pubblico ministero può avviare il procedimento, a meno che non emergano nuove prove. A partire dalla legge n. 2020-936 del 30 luglio 2020, volta a proteggere le vittime di

violenza domestica, la mediazione penale è vietata nei casi di violenza commessa all'interno di una coppia ai sensi dell'articolo 132-80 del codice penale.

### **Formazione e registro**

In Francia non esiste un'autorità centrale o statale responsabile della regolamentazione della professione di difensore civico. Non è disponibile un sito web ufficiale e nazionale relativo alla mediazione, ma una rubrica dedicata alla mediazione è pubblicata sul sito [www.justice.fr](http://www.justice.fr) e sul sito del servizio pubblico di difensore civico per le imprese o sul sito [service-public.fr](http://service-public.fr) per la mediazione amministrativa. Ogni corte d'appello pubblica gli elenchi dei difensori civici in materia civile, sociale e commerciale, istituiti dall'articolo 8 della legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 sulla modernizzazione della giustizia nel XXI secolo, che sono destinati principalmente a informare i giudici e possono essere comunicati ai cittadini ricorrenti con qualsiasi mezzo. Tali elenchi possono essere consultati sul sito internet delle corti d'appello interessate.

Attualmente, il diritto positivo francese non prevede alcuna formazione particolare per esercitare la professione di difensore civico. Esiste un diploma di Stato di difensore civico familiare (DEMF). Il conseguimento di tale diploma non costituisce un requisito obbligatorio per praticare la professione, tuttavia è richiesto per lavorare in un servizio di mediazione familiare convenzionato. In materia penale, le persone fisiche e le associazioni debitamente dichiarate sono autorizzate a svolgere funzioni di mediazione negli ambiti di competenza dei tribunali e delle corti d'appello secondo le procedure di cui all'articolo R. 15-33-30 del codice di procedura penale. I difensori civici ricevono un minimo di 35 ore di formazione iniziale e una formazione continua per il resto della loro vita lavorativa.

Registro nazionale: Ogni Corte d'Appello redige (decreto 2017-1457) una lista di mediatori valida tre anni, informativa per i giudici. Per i consumatori i mediatori sono iscritti dalla CECMC; il Conseil National de la Médiation (2023) fissa deontologia e formazione.

**Registro consultabile all'indirizzo:**  
**<https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/liste-mediateurs-aupres-cour-dappel>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La mediazione può avvenire su iniziativa delle parti e può aver luogo senza adire un giudice. In ogni caso, le parti che si sono rivolte a un giudice affinché si pronunci sulla loro controversia possono comunque, se sono d'accordo, ricorrere a un mezzo amichevole per risolverla, rivolgendosi a un difensore civico.

Una volta che le parti hanno raggiunto un accordo, questo diviene vincolante per le stesse come qualsiasi altro contratto. Se le parti lo desiderano, l'accordo può essere reso esecutivo sottoponendolo all'approvazione del giudice competente (cfr. articolo 1565 del codice di procedura civile; articolo L. 213-4 del codice di giustizia amministrativa), oppure, ai sensi della legge del 22 dicembre 2021, dalla cancelleria del tribunale sulla base dell'atto di avvocato. Se la mediazione si inserisce in una procedura giudiziaria, l'articolo 131-12 del codice di

procedura civile prevede che il giudice adito proceda all'omologazione, su istanza delle parti, dell'accordo che esse gli sottopongono. L'articolo L111-3 1° del codice delle procedure civili di esecuzione prevede che costituiscano titoli esecutivi gli accordi frutto della mediazione giudiziaria o stragiudiziale cui le giurisdizioni giudiziarie o amministrative conferiscono forza esecutiva. Per quanto riguarda la mediazione penale, l'articolo 41-1 5° del codice di procedura penale prevede che, qualora l'autore del reato si sia impegnato a risarcire il danno alla vittima, quest'ultima può, alla luce del pertinente verbale, chiedere il risarcimento del danno in linea con la procedura di ingiunzione di pagamento, secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.

Fonte: Portale e-Justice — Francia

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

Nel momento in cui viene introdotta un'azione dinanzi a un organo giurisdizionale, "il giudice adito può, con il previo consenso delle parti, nominare una terza persona affinché le ascolti e confronti i rispettivi punti di vista per trovare una soluzione alla controversia che le contrappone" (articolo 131-1 del codice di procedura civile). In ambito familiare, il giudice può inoltre imporre alle parti, nel settore ben delimitato della determinazione dell'esercizio della potestà genitoriale o delle misure provvisorie in materia di divorzio, di partecipare a un incontro informativo sulla mediazione, che è gratuito per le parti e che non può costituire oggetto di alcuna sanzione particolare (articoli 255 e 373-2-10 del codice civile).

La legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 sulla programmazione 2018-2022 e la riforma della giustizia ha introdotto la mediazione post-sentenza nell'articolo 373-2-10 del codice civile: "In caso di disaccordo, il giudice cercherà di riconciliare le parti. Al fine di facilitare la ricerca da parte dei genitori di un esercizio consensuale della potestà, il giudice può proporre loro una misura di mediazione, tranne nel caso di presunte violenze da parte di uno dei genitori nei confronti dell'altro genitore o nei confronti del minore, e, dopo aver ottenuto il loro accordo, nominare un difensore civico familiare per provvedere in tal senso, anche nella decisione che delibera in via definitiva sui termini e le condizioni di esercizio della potestà genitoriale. Inoltre, tranne nel caso di presunte violenze da parte di uno dei genitori nei confronti dell'altro genitore o nei confronti del minore, può ingiungere loro di incontrarsi con un difensore civico familiare che li informerà dello scopo e dello svolgimento di tale misura". Il giudice può anche proporre una mediazione in materia amministrativa: "quando un tribunale amministrativo o un corteo amministrativo d'appello esamina una controversia, il presidente del collegio giudicante può, con il consenso delle parti, disporre la mediazione per tentare di raggiungere un accordo tra di esse" (articolo L. 213-1 del codice di giustizia amministrativa). Le stesse norme si applicano dinanzi al Consiglio di Stato, organo giurisdizionale supremo dell'ordine amministrativo (articolo L. 114-1 del codice di giustizia amministrativa).

Nel momento in cui viene introdotta un'azione dinanzi a un organo giurisdizionale e le parti non hanno acconsentito alla mediazione, "il giudice può ingiungere loro di incontrare, entro un termine stabilito dal giudice, un difensore civico incaricato di informarle dell'oggetto e dello svolgimento di una misura di mediazione" (articolo 127-1 del codice di procedura civile).



Recenti sviluppi legislativi hanno introdotto nel diritto francese il ricorso obbligatorio alla mediazione in determinate circostanze. L'articolo 7 della legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 sulla modernizzazione della giustizia nel XXI secolo ha introdotto, in via sperimentale, un tentativo di mediazione familiare preventiva obbligatoria in undici giurisdizioni. Il termine di tale sperimentazione, inizialmente previsto per la fine del 2019, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 e successivamente fino al 31 dicembre 2022.

Le persone che desiderano far modificare una decisione del giudice competente in materia di diritto di famiglia o una disposizione di un accordo omologato dal tribunale devono, pena l'inammissibilità, effettuare un tentativo di mediazione familiare prima di tornare in tribunale. Le domande interessate sono quelle relative a:

- il luogo di residenza abituale del minore o dei minori;
- il diritto di visita e di alloggio;
- il contributo all'istruzione e al mantenimento dei figli minori;
- le decisioni relative all'esercizio dell'autorità parentale.

Il tentativo di mediazione familiare preventivo non è richiesto nei casi di:

- abusi commessi da un genitore nei confronti dell'altro genitore o del minore o una richiesta di omologazione di un accordo tra le parti;
- un altro motivo legittimo valutato dal giudice.

La legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 sulla programmazione 2018-2022 e la riforma della giustizia ha introdotto il ricorso obbligatorio a una delle forme alternative di risoluzione delle controversie, tra cui la mediazione, quando la domanda comporti il pagamento di una somma non superiore a 5000 EUR in relazione a una controversia di vicinato o riguardi un problema di vicinato inconsueto. In questo caso, il rinvio al tribunale, pena l'inammissibilità che il giudice può pronunciare d'ufficio, deve essere preceduto, a discrezione delle parti, da un tentativo di conciliazione condotto da un conciliatore giudiziario, un tentativo di mediazione o un tentativo di procedura partecipativa, salvo quattro casi previsti dalla legge:

- se almeno una delle parti richiede l'omologazione di un accordo;
- quando è imposto l'esperimento di un ricorso preventivo dinanzi all'autore della decisione;
- se il mancato ricorso a uno dei metodi di risoluzione amichevole menzionati nel primo capoverso è giustificato da un motivo legittimo, in particolare l'indisponibilità di conciliatori giudiziari entro un termine ragionevole;
- se il giudice o l'autorità amministrativa, in virtù di una disposizione specifica, deve esperire un tentativo preliminare di conciliazione;
- se il creditore ha avviato senza successo una procedura semplificata per le controversie di modesta entità.

Le controversie dinanzi al giudice amministrativo possono essere oggetto di una mediazione preventiva obbligatoria, gratuita e presso un difensore civico designato per ciascun tipo di controversia. Attualmente la mediazione preventiva obbligatoria è prevista per le controversie relative alle decisioni dell'agenzia nazionale per l'impiego (Pôle emploi) e per talune decisioni riguardanti determinati funzionari pubblici (cfr. decreto n. 2022-433 del 25 marzo 2022 relativo alla procedura di mediazione preventiva obbligatoria applicabile a talune controversie in materia di funzione pubblica e a talune controversie sociali).

## Costi e incentivi

La mediazione giudiziaria o stragiudiziale non è gratuita per le persone che ricorrono a siffatta modalità alternativa di soluzione delle controversie. La mediazione è gratuita quando si ricorre a una delle numerose mediazioni di servizi pubblici o quando è disposta in materia penale. Lo stesso vale quando costituisce un presupposto obbligatorio per un ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Il compenso del difensore civico può rientrare nel patrocinio a spese dello Stato, come previsto dagli articoli 118-9 e seguenti del decreto n. 91-1266 del 19 dicembre 1991. Tuttavia non può superare 256 EUR per una parte o 512 EUR per tutte le parti. In materia di mediazione giudiziaria, esso è fissato dal magistrato preposto alla tassazione dopo l'esecuzione dell'incarico e dietro presentazione di una memoria o di una nota spese (articolo 119 del decreto n. 91-1266 del 19 dicembre 1991). Il giudice fissa l'importo del deposito e del compenso (articoli 131-6 e 131-13 del codice di procedura civile). In assenza di tariffe definite espressamente dalla legge, il costo unitario delle prestazioni di mediazione familiare è dunque variabile.

I servizi che ricevono un finanziamento pubblico si impegnano a rispettare un tariffario per i contributi versati dalle famiglie. A seconda del reddito, il contributo finanziario a carico alle parti, per sessione di mediazione e per persona, varia tra 2 e 131 EUR.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 1.675 (2021).

Indicatori comparati: posizione 13 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 6.3; World Justice Project 2025: indice ADR 0.752 su punteggio complessivo rule of law 0.724.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Décret 2023-357 (art. 750-1 c.p.c.: tentativo obbligatorio di risoluzione amichevole per liti fino a 5.000 €, dal 1° ott. 2023); Loi 2023-576 (mediazione consumo); Décret 2024-103 (mediazione familiare obbligatoria dal 1° gennaio 2025); Décret 2025-660 (ricodifica dei metodi amichevoli, dal 1° set. 2025).

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2023-05-11; fonte: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047537847>.

Commento dottrinale segnalato: «MARD : l'ARA et la césure font leur entrée dans le Code de procédure civile» (Actu-Juridique) — <https://www.actu-juridique.fr/breves/arbitrage-marl/mard-lara-et-la-cesure-font-leur-entree-dans-le-code-de-procedure-civile/>

Commento dottrinale segnalato: «Décret du 18 juillet 2025 : une étape importante dans la politique nationale de l'amiable» (Actu-Juridique (F. Vert)) — <https://www.actu-juridique.fr/arbitrage-marl/decret-du-18-juillet-2025-une-etape-importante-dans-la-politique-nationale-de-lamiable/>

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Francia come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella

specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

## **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Francia appartiene alla famiglia francese dei modelli europei di mediazione. La Francia rappresenta il modello di riferimento dell'impostazione convenzionale-giudiziaria, con una netta distinzione tra médiation conventionnelle e médiation judiciaire e un ruolo storico della conciliazione (conciliateurs de justice) parallelo alla mediazione.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Francia si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

## **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/liste-mediateurs-aupres-cour-dappel>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047902871>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.legifrance.gouv.fr/>

## **Germania**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 03/06/2025. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da

tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Germania. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Prima del 2012 la mediazione era prevista in modo frammentario nel processo civile (§ 278 ZPO, tentativo obbligatorio di conciliazione) e in leggi regionali (Güterstellen).

Il contesto storico generale è quello dei sistemi di tradizione germanica, nei quali la mediazione si è sviluppata relativamente tardi rispetto ad altri istituti di ADR, spesso a partire da iniziative dell'avvocatura e delle Camere professionali piuttosto che da un'iniziativa legislativa originaria, con un'attenzione tradizionalmente elevata alla qualità della formazione rimessa alla responsabilità professionale piuttosto che a soglie minime imposte per legge.

### **Fonti normative principali**

La Germania è disciplinata dal Mediationsgesetz del 21 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE e regola la mediazione stragiudiziale, quella giudiziale e la figura del Güterichter, il giudice conciliatore cui la causa può essere assegnata per un tentativo di composizione amichevole distinto dal giudice della decisione. La legge definisce la mediazione come procedimento riservato e volontario condotto da un mediatore indipendente e imparziale, privo di potere decisorio, e sancisce obblighi di informazione e trasparenza. Non è prevista, in via generale, l'obbligatorietà del previo esperimento, restando la mediazione affidata all'iniziativa delle parti, benché in materie di modesto valore i Länder possano richiedere un previo tentativo di conciliazione (obligatorische Streitschlichtung). Elemento centrale è la disciplina del Mediator certificato (zertifizierter Mediator): la novella del regolamento sulla formazione (ZMediatAusbV), aggiornata con effetto dal 1° marzo 2024, ha rafforzato i requisiti formativi e di aggiornamento continuo. La riservatezza è tutelata da un diritto di rifiutare la testimonianza. L'accordo può essere reso esecutivo mediante atto notarile, transazione forense o omologazione, acquisendo titolo esecutivo. La Germania opera nel quadro eurounitario degli ADR.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Mediationsgesetz 2012.

Mediationsgesetz del 21 luglio 2012 (attuazione della direttiva 2008/52/CE). Mediazione = procedimento riservato e strutturato in cui le parti, con l'aiuto di uno o più mediatori, cercano volontariamente

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Germania: 1) Mediationsgesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577)[1]. 2) Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsGEG k.a.Abk.)[2]. 3) §§ 54, 54a, 80 ist 87 Arbeitsgerichtsgesetz[3]. 4) Zivilprozessordnung[4]. 5) § 46 Strafgesetzbuch[5]. 6) § 155a Strafprozeßordnung[6]. 7) §§ 23, 36, 36a, 81, 135, 155, 156 ist 165 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwillig

## **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Il 26 luglio 2012 è entrata in vigore in Germania la legge sulla mediazione (Mediationsgesetz - articolo 1 della legge sulla promozione della mediazione e di altri metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie, Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung, del 21 luglio 2012), pubblicata nella Bundesgesetzblatt I, p. 1577. Essa ha disciplinato legislativamente per la prima volta la mediazione in Germania. Questa legge recepisce inoltre la direttiva europea sulla mediazione (direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3). L'ambito di applicazione della legge sulla mediazione tedesca va oltre i requisiti della direttiva europea. Quest'ultima si applica solo alle controversie civili e commerciali transnazionali, mentre la legge sulla mediazione tedesca comprende tutte le forme di mediazione attuate in Germania, indipendentemente dal tipo di controversia e dal luogo di domicilio delle parti. La legge sulla mediazione tedesca stabilisce solo principi generali visto che i mediatori e le parti interessate devono godere di un margine di manovra significativo durante il processo di mediazione. La legge definisce in primo luogo il concetto di "mediazione" e di "mediatore", al fine di distinguere la mediazione da altre forme di risoluzione dei conflitti. Ai sensi di questa legge, la mediazione è un procedimento strutturato nel quale le parti, con l'aiuto di uno o più mediatori, cercano di giungere volontariamente e sotto la propria responsabilità a una composizione della controversia. I mediatori sono soggetti indipendenti e imparziali, privi del potere di decisione, che orientano le parti nel corso della mediazione. La legge sulla mediazione non istituisce un codice processuale sulla mediazione, ma fissa una serie di obbligazioni in materia di pubblicità e di limitazioni all'esercizio dell'attività per proteggere l'indipendenza e l'imparzialità del mediatore. Inoltre la legislazione obbliga formalmente i mediatori a mantenere l'obbligo di riservatezza nei confronti dei clienti. La legge introduce nei codici processuali (ad esempio nel codice di procedura civile) vari incentivi volti a promuovere la risoluzione amichevole dei conflitti. In tal modo quando le parti esercitano un'azione dinanzi a un tribunale civile esse devono indicare se hanno già esperito un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, ad esempio mediante la mediazione, o se secondo loro ostano a tal fine particolari ragioni. Il tribunale può proporre alle parti una mediazione o un altro procedimento stragiudiziale di risoluzione della controversia e, nel caso in cui le parti accettino detta proposta, può decidere la sospensione dell'azione. Attualmente non è previsto un sostegno finanziario per la mediazione. A norma dell'articolo 278, comma 5, del codice di procedura civile, per l'udienza di conciliazione e per altri tentativi di conciliazione, il giudice può rinviare le parti davanti a un giudice appositamente nominato e senza competenza a decidere (giudice della conciliazione). Il giudice della conciliazione può ricorrere a tutti i metodi di risoluzione dei conflitti, inclusa la mediazione. Con la relazione del 20 luglio 2017 il governo federale ha assolto l'obbligo legale di presentare una relazione al Bundestag sull'impatto della legge sulla mediazione cinque anni dopo la sua

entrata in vigore. La relazione è consultabile qui. Essa mostra che in Germania il ricorso alla mediazione come strumento di risoluzione dei conflitti è ancora inferiore a quanto sarebbe auspicabile. Dalla relazione non emerge la necessità immediata di misure legislative. Tuttavia, sulla base delle conclusioni della relazione, il governo federale esaminerà le modalità per migliorare la realizzazione dell'obiettivo di promuovere la mediazione, perseguito con la legge sulla mediazione.

Associazione federale dei mediatori familiari (Bundesverband Mediation e.V.)  
 Associazione federale per la mediazione (Bundesverband Mediation e.V.)  
 Associazione federale dei mediatori per l'economia e il mondo del lavoro (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.)  
 Centro per la mediazione (Centrale für Mediation GmbH & Co. KG)  
 Associazione degli avvocati tedeschi  
 Fonte: Portale e-Justice — Germania

### **Ambito soggettivo e materiale**

In linea generale, la mediazione è permessa ogniqualvolta le parti siano autorizzate a ricorrere a metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e di altre questioni. Gli ambiti in cui è più comune il ricorso alla mediazione sono il diritto di famiglia, il diritto di successione e il diritto commerciale.

### **Formazione e registro**

Sono molte le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Le più importanti sono:

- Associazione federale dei mediatori familiari (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V., BAFM: Fritschestraße 22, 10585 Berlino)
- Associazione federale tedesca per la mediazione (Deutscher Bundesverband Mediation e.V., BM: Wittestr. 30K, 13509 Berlino)
- Associazione federale dei mediatori per l'economia e il mondo del lavoro (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V., BMWA: Prinzregentenstr. 1, 86150 Augusta)
- Centro per la mediazione (Centrale für Mediation GmbH & Co. KG) (CfM: Gustav-Heinemann-Ufer 58, 50968 Colonia)
- Associazione degli avvocati tedeschi (Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein, Littenstraße 11, 10179 Berlino)
- Società tedesca per la mediazione (Deutsche Gesellschaft für Mediation, DGM, Friedrich-Ebert-Straße 10, 59425 Unna)
- Forum tedesco per la mediazione (Deutsches Forum für Mediation, DFfM, Hohe Str. 11, 04107 Lipsia)
- Centro internazionale per la mediazione in materia di controversie familiari e sottrazione di minori (Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung, MiKK e.V., Fasanenstraße 12, 10623 Berlino)

Queste associazioni professionali assistono le parti che intendono avvalersi di un mediatore nella ricerca di un mediatore adatto.

Informazioni generali possono essere reperite sul sito web del ministero federale della Giustizia (Bundesministeriums der Justiz). Non esiste un profilo professionale del mediatore. Analogamente, l'accesso alla professione non è limitato. Il mediatore deve assicurare sotto la propria responsabilità, tramite un'adeguata

formazione e l'aggiornamento professionale, di disporre delle conoscenze ed esperienze necessarie per poter orientare con sicurezza le parti durante la mediazione. La legislazione tedesca determina le conoscenze, le competenze e i metodi che una formazione adeguata deve normalmente permettere di acquisire. Chiunque soddisfi queste condizioni può esercitare la professione di mediatore. Non sono necessari un'età minima né una formazione con diploma di laurea.

Qualora desiderino una garanzia relativamente a una formazione di qualità e a un'esperienza sufficiente del mediatore, le parti possono ricorrere a una figura "certificata". A tal fine il ministero federale della Giustizia si è avvalso della facoltà di emettere regolamenti, adottando il "Regolamento sulla formazione e l'aggiornamento dei mediatori certificati" (Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren), in cui stabilisce disposizioni più dettagliate sulla formazione e l'aggiornamento dei mediatori certificati come pure sulle istituzioni che offrono formazioni e aggiornamenti. Sino ad oggi non è previsto nessun procedimento formale. La formazione alla professione di mediatore è fornita da associazioni, organizzazioni, università, imprese e da singole persone fisiche.

Non esiste un registro statale unico dei mediatori né un albo professionale obbligatorio: la Mediationsgesetz (art. 1 della legge 21 luglio 2012, BGBl. I p. 1577) non definisce un profilo professionale vincolante e non subordina l'esercizio ad iscrizione. Chi vuole garantirsi una qualificazione può scegliere un "mediatore certificato" (zertifizierter Mediator), figura introdotta dal regolamento sulla formazione e l'aggiornamento dei mediatori certificati (Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren — ZMediatAusbV, adottata dal Ministero federale della Giustizia); anche in tal caso la certificazione è basata sull'autodichiarazione del possesso dei requisiti formativi, senza un registro pubblico statale. Registro nazionale statale: confermato che non esiste da fonte primaria.

Registro nazionale: Nessun registro statale; chi completa la formazione può fregiarsi del titolo di zertifizierter Mediator (Mediationsgesetz e ZMediatAusbV: min. 130 ore, 5 mediazioni supervisionate, aggiornamento continuo). Le associazioni rilasciano proprie liste.

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

In linea di massima, un accordo frutto di una mediazione può essere dichiarato eseguibile attraverso l'intervento di un avvocato (transazione) o di un notaio (atto notarile pubblico dall'articolo 796a fino all'articolo 796c, articolo 794, comma 1, punto 5, del Codice di procedura civile).

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

In Germania la mediazione è disciplinata dal Mediationsgesetz del 21 luglio 2012 (in vigore dal 26 luglio 2012), prima legge organica sulla mediazione, mentre i poteri del giudice sono definiti dallo Zivilprozessordnung (ZPO). Il giudice può invitare/esortare le parti a tentare la mediazione ma non può disporre un rinvio obbligatorio: ai sensi del § 278a ZPO il tribunale può proporre alle parti la mediazione o altra procedura stragiudiziale di composizione del conflitto e, se le parti decidono di intraprenderla, ordina la sospensione (Ruhen) del procedimento per la sua durata; manca dunque un incontro informativo obbligatorio o un rinvio coattivo. Un elemento peculiare è il ruolo del giudice come conciliatore all'interno del tribunale: ai sensi del § 278 comma 5 ZPO il giudice può rinviare le parti, per la conciliazione e ulteriori tentativi di

composizione, a un giudice apposito privo di potere decisorio, il Güterichter, il quale può impiegare tutti i metodi di risoluzione del conflitto, inclusa la mediazione (cosiddetta gerichtsinterne Mediation o Güterichterverfahren); più in generale il § 278 ZPO impone che ogni udienza di merito sia preceduta da un'udienza di conciliazione (Güteverhandlung). Quanto all'esecutività, l'accordo raggiunto in mediazione può essere reso esecutivo mediante atto notarile davanti a un notaio tedesco, oppure tramite un tribunale ai sensi del § 794 comma 1 n. 5 ZPO (Anwaltsvergleich/accordo transattivo reso esecutivo). Le conseguenze/sanzioni sulle spese in caso di rifiuto ingiustificato della mediazione non sono reperite da fonte primaria (il sistema tedesco è imperniato sulla volontarietà e sul mero invito del giudice).

### **Costi e incentivi**

La mediazione è un servizio a pagamento. L'onorario del mediatore è soggetto a un accordo stipulato tra quest'ultimo e le parti interessate. Non esiste una norma che disciplina le tariffe del servizio di mediazione, né vi sono statistiche sulle spese ad esso correlate. Si considera realistico un costo orario compreso tra 80 e 250 euro.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 7.500 (2021).

Indicatori comparati: posizione 4 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 9.0; World Justice Project 2025: indice ADR 0.802 su punteggio complessivo rule of law 0.833.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Seconda ordinanza di modifica della ZMediatAusbV (in vigore 1° marzo 2024): per il 'mediatore certificato' le ore di formazione salgono da 120 a 130, con competenze digitali e mediazione online; fino al 40% delle ore in forma virtuale.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2024-03-01; fonte: [https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2023\\_ZMediatAusbV.html](https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2023_ZMediatAusbV.html).

Commento dottrinale segnalato: «Minimalinvasives Mäuschen – Zur Novelle der Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung» (CONSENSUS Campus Blog) — <https://consensus-campus.de/blog/minimalinvasives-maeuschen-zur-novelle-der-zertifizierte-mediatoren-ausbildungsverordnung>

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Germania come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.



## Comparazione europea e sintesi

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Germania appartiene alla famiglia germanica dei modelli europei di mediazione. La Germania, con il Mediationsgesetz del 2012, ha scelto un modello volontaristico senza soglie minime di ore imposte per legge, rimettendo la qualità della formazione alla responsabilità professionale del mediatore e agli standard associativi.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Germania si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### Fonti citate

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_mediationsg/englisch\\_mediationsg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_mediationsg/englisch_mediationsg.html)
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.gesetze-im-internet.de/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/de\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/de_en)
- [https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/\\_278a.html](https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/_278a.html)
- <https://dejure.org/gesetze/ZPO/278.html>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/de\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/de_en)
- [https://www.bmj.de/DE/Themen/GerichtsverfahrenUndStreitschlichtung/Mediation/Mediation\\_node.html](https://www.bmj.de/DE/Themen/GerichtsverfahrenUndStreitschlichtung/Mediation/Mediation_node.html)

### Grecia

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 12/03/2024. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Grecia. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Legge 3898/2010 (primo recepimento della direttiva), sostituita dalla Legge 4512/2018 (poi rivista).

Il contesto storico generale in cui si inserisce l'esperienza nazionale è quello, comune ai sistemi di tradizione romanistica dell'Europa meridionale, di una lunga prevalenza del modello processuale accusatorio-formale ereditato dalle codificazioni ottocentesche di matrice napoleonica, nel quale la composizione negoziale delle controversie restava affidata a istituti minori — la conciliazione giudiziale, spesso prevista dai codici di rito ma scarsamente praticata — fino alla svolta impressa dall'onda lunga delle riforme ADR degli anni 2000, sollecitate anche dal Libro Verde della Commissione europea del 2002 e poi dalla direttiva 2008/52/CE.

### **Fonti normative principali**

Il quadro è definito dalla Legge 4640/2019 sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali, che ha dato attuazione evoluta alla direttiva 2008/52/CE introducendo la sessione informativa iniziale obbligatoria per una serie di materie, tra cui numerose controversie familiari e determinate liti civili e commerciali di valore rilevante. La partecipazione all'incontro iniziale, assistita da avvocato, costituisce condizione di procedibilità per le materie individuate, mentre la prosecuzione della mediazione resta volontaria; il mancato esperimento è sanzionabile sul piano processuale. La legge disciplina l'accreditamento dei mediatori presso il Ministero della Giustizia, la formazione e gli organismi, presidia rigorosamente la riservatezza e l'inutilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese, e attribuisce all'accordo, previo deposito presso la cancelleria del tribunale competente, efficacia di titolo esecutivo. Il sistema è stato oggetto di aggiornamento: la riforma del codice di procedura civile intervenuta con legge del 2025 (l. 5221/2025, con disposizioni connesse) incide sulla collocazione processuale dell'istituto, con decorrenza delle nuove regole dal 1° gennaio 2026. La Grecia, quale Stato membro UE, si colloca inoltre nel solco degli strumenti internazionali sulla mediazione commerciale.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Legge 3898/2010.

Legge 4640/2019 sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali, codificata e aggiornata dalla Legge 5197/2025. Sessione iniziale obbligatoria di mediazione (Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία) come

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Grecia: 1) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3898 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. (καταργήθηκε με εξαίρεση την τέχνη. 1)[1]. 2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 123 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις[2]. 3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β του ν. 4512/18[3]. 4) Κοινή Υπουργική Απόφαση 70330οικ./9.7.2015[4]. 5) Νόμος 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018[5]. 6) Νόμος 4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστι

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

- Il ricorso alla mediazione per le controversie previste dalla legge 4640/2019 è ammesso nei seguenti casi:
  - se le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo l'insorgenza della controversia;
  - se le parti sono sollecitate a ricorrere alla mediazione e vi acconsentono
  - se il ricorso alla mediazione è disposto da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro e non è contrario alla moralità o all'ordine pubblico;
  - se il ricorso al procedimento di mediazione è imposto dalla legge;
  - se esiste una clausola di mediazione in un accordo scritto tra le parti.
- Il giudice investito di una controversia di carattere privato che può essere oggetto di mediazione può, in qualsiasi fase del procedimento, ove opportuno e a sua esclusiva discrezione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere al procedimento di mediazione per risolvere la controversia. Se le parti concordano, il relativo accordo scritto è inserito nel verbale del procedimento giudiziario. In tal caso, il giudice è tenuto a disporre il rinvio dell'udienza di un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei, senza tener conto dei periodi di sospensione. Lo stesso vale per gli altri casi di ricorso alla mediazione quando la causa è pendente. Se una o entrambe le parti compaiono dinanzi al giudice rappresentate da un avvocato, il mandato di quest'ultimo include anche l'accordo concernente il ricorso alla mediazione.
- Il ricorso alla mediazione in una controversia di diritto privato non osta all'adozione di provvedimenti cautelari, in conformità delle disposizioni del codice di procedura civile. Il giudice che dispone il provvedimento cautelare può, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, del codice di procedura civile, fissare un termine non inferiore a tre mesi per la proposizione dell'azione nel procedimento principale. Il pubblico ministero presso il tribunale di primo grado (Eisangeleas Protodikon), nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'articolo 25, comma 4, lettera a), della legge 1756/1988 (Gazzetta ufficiale, serie I, n. 35, 1988), può raccomandare alle parti di ricorrere al procedimento di mediazione, ove possibile.
- L'accordo delle parti in merito al ricorso al procedimento di mediazione è disciplinato dalle disposizioni di diritto sostanziale in materia contrattuale e deve indicare l'oggetto del procedimento.
- Nel procedimento di mediazione le parti compaiono unitamente ai loro rappresentanti legali, ad eccezione delle controversie dei consumatori e delle controversie di modesta entità, in cui le parti possono comparire personalmente. Al procedimento può partecipare anche un terzo, se

necessario e con il consenso delle parti e del mediatore.

- Il mediatore è nominato dalle parti o da un terzo scelto da tutte le parti, ivi compresi i centri di mediazione. Il mediatore è uno, salvo che le parti pattuiscano per iscritto di designare più mediatori.
- La data, l'ora, il luogo e le altre modalità procedurali della mediazione sono stabiliti dal mediatore di concerto con le parti. Se entrambe le parti e il mediatore non possono comparire fisicamente nello stesso luogo e nello stesso momento, la mediazione può essere svolta in videoconferenza mediante un computer o un altro sistema di videoconferenza accessibile alle altre parti della controversia.
- Nell'esercizio delle sue funzioni, il mediatore può comunicare con ciascuna delle parti e incontrarle separatamente o congiuntamente. Il mediatore non può comunicare a una parte le informazioni ottenute durante una riunione con l'altra parte senza il consenso di quest'ultima.
- In linea di principio, il procedimento di mediazione è riservato, non è oggetto di registrazione ed è condotto in modo tale da garantirne la riservatezza, salvo che le parti pattuiscano diversamente. Prima dell'inizio del procedimento di mediazione, tutte le parti coinvolte si impegnano per iscritto a rispettarne la riservatezza. Lo stesso obbligo si impone ai terzi coinvolti nel procedimento. Se lo desiderano, le parti possono impegnarsi per iscritto a mantenere riservato il contenuto dell'accordo eventualmente raggiunto nel corso della mediazione, salvo che la sua comunicazione sia necessaria ai fini della sua esecuzione, a norma dell'articolo 8, comma 4, o per motivi di ordine pubblico.
- Ove la controversia sia sottoposta a un giudice o a un arbitro, il mediatore, le parti e i loro rappresentanti legali nonché chiunque abbia preso parte, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione non sono sentiti in qualità di testimoni e non possono fornire informazioni derivanti dal procedimento di mediazione o ad esso connesse e, in particolare, non possono fare riferimento alle discussioni, alle dichiarazioni e alle proposte delle parti, nonché alle opinioni del mediatore, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per motivi di ordine pubblico, principalmente al fine di garantire la tutela dei minori o di evitare un danno all'integrità fisica o alla salute mentale di una persona.
- Nell'esercizio delle sue funzioni, il mediatore è civilmente responsabile soltanto in caso di condotta dolosa.

Ordine degli avvocati di Atene  
 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  
 Mediatore per i consumatori  
 Ministero della Giustizia  
 Centro greco per la mediazione e l'arbitrato  
 Fonte: Portale e-Justice — Grecia

### **Ambito soggettivo e materiale**

Il procedimento di mediazione può riguardare le controversie civili e commerciali di carattere nazionale o transfrontaliero, esistenti o future, purché le parti interessate siano autorizzate a risolvere la controversia in conformità delle disposizioni di diritto sostanziale. Inoltre le seguenti controversie di natura privata sono soggette al procedimento di mediazione, in assenza del quale l'azione in giustizia non avrà corso:

- a) controversie derivanti dal rapporto di proprietà tra i proprietari di piani o appartamenti, controversie derivanti dalla gestione di proprietà verticali semplici e complesse, controversie tra i gestori di proprietà orizzontali e verticali e i proprietari di piani, appartamenti e proprietà

verticali, nonché le controversie rientranti nell'ambito normativo degli articoli da 1003 a 1031 del codice civile;

b) controversie concernenti domande di risarcimento di ogni tipo per danni ad automobili, tra i beneficiari del risarcimento o i loro successori e i responsabili per il risarcimento o i loro successori, nonché controversie nel quadro di un contratto di assicurazione tra la compagnia assicurativa e il titolare della polizza o i suoi successori, salvo che l'evento all'origine del danno abbia causato morte o lesioni fisiche;

c) controversie relative ai compensi di cui all'articolo 22A del codice di procedura civile;

d) controversie familiari, salvo quelle previste all'articolo 592, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura civile;

e) controversie concernenti domande di risarcimento proposte da un paziente o dai suoi congiunti nei confronti di un medico nell'esercizio della sua professione;

f) controversie derivanti dalla violazione di marchi, brevetti, disegni o modelli industriali;

g) controversie derivanti da contratti di borsa.

- nel settore del diritto del lavoro e ai fini della risoluzione di controversie dei consumatori come indicato sopra;

- che interessano vittime di violenza domestica (legge 3500/2006);

- derivanti da taluni illeciti previsti dalla legge 3094/2010.

L'unico metodo ADR che può essere considerato applicabile in Grecia è l'arbitrato. Ai sensi dell'articolo 99 e segg. del codice fallimentare greco, una persona fisica o giuridica può domandare al giudice fallimentare (ptocheftiko dikastirio) la nomina di un mediatore nell'ambito di una procedura di conciliazione. Il giudice fallimentare valuta la fondatezza della domanda e può nominare un mediatore che figura in un elenco di esperti. Il mediatore ha il compito di utilizzare tutti i mezzi adeguati per raggiungere un accordo tra il debitore e la maggioranza (definita dalla legge) dei creditori, al fine di garantire la sopravvivenza dell'impresa del debitore. Il mediatore può chiedere agli enti creditizi o agli istituti finanziari informazioni concernenti l'attività economica del debitore che possano essere utili ai fini del successo del procedimento di mediazione.

Se non è possibile raggiungere un accordo, il mediatore ne informa senza indugio il presidente dell'organo giurisdizionale, il quale avvia il procedimento fallimentare dinanzi al giudice fallimentare. In tale momento il compito del mediatore si conclude.

## **Formazione e registro**

In Grecia le istituzioni di seguito indicate forniscono servizi di mediazione.

- Ai sensi della legge 4640/2019 (Gazzetta ufficiale, serie I, n 190, 2019), che recepisce la direttiva 2008/52/CE, un mediatore deve essere: a) titolare di un diploma istruzione superiore o di un diploma equivalente rilasciato da un istituto riconosciuto a livello internazionale; b) formato da un erogatore di formazione dei mediatori riconosciuto dal Comitato centrale di mediazione o titolare di un certificato di accreditamento di un altro Stato membro dell'Unione europea; e c) accreditato dal Comitato centrale di mediazione e iscritto all'albo dei mediatori. Il titolare di un diploma di dottorato o di un titolo straniero equivalente in mediazione, ai fini dell'accREDITAMENTO non necessita di formazione supplementare da parte di un erogatore di formazione per mediatori e può partecipare direttamente agli esami per l'accREDITAMENTO. I funzionari pubblici, comunali e giudiziari, i dipendenti di persone giuridiche e di enti di diritto pubblico, nonché gli ufficiali giudiziari e i pubblici ufficiali in servizio attivo non possono

esercitare la professione di mediatore. I funzionari pubblici e i dipendenti di persone giuridiche di diritto pubblico possono agire in qualità di mediatori accreditati soltanto nel quadro delle loro funzioni e per esigenze di servizio.

- Gli esami dei candidati mediatori sono tenuti almeno due volte all'anno dal comitato d'esame nominato dal Comitato centrale di mediazione. Gli esami comprendono verifiche scritte e orali e una valutazione basata su simulazioni.
- Il comitato d'esame fissa il luogo, la data, l'ora e le modalità di svolgimento degli esami. La sua decisione è notificata agli erogatori di formazione autorizzati ed è pubblicata sul sito web del ministero della Giustizia con almeno 30 giorni di anticipo.
- Il Comitato centrale di mediazione redige e conserva in formato elettronico i seguenti albi dei mediatori, che sono pubblicati sul sito web del ministero della Giustizia: a) l'albo dei mediatori generale, in cui figurano i mediatori accreditati nell'intero paese, rigorosamente in ordine alfabetico; e b) l'albo dei mediatori speciale, in cui figurano i mediatori accreditati stabiliti nel circondario di ogni tribunale di primo grado.
- In esito agli esami, i mediatori sono accreditati e iscritti negli albi dei mediatori dal Comitato centrale di mediazione. I mediatori già accreditati all'entrata in vigore della legge 4640/2019 conservano l'accREDITAMENTO.
- Il ministero del Lavoro e della sicurezza sociale fornisce un servizio governativo che consente ai lavoratori di chiedere un incontro formale in merito a una controversia di lavoro. Il procedimento è condotto dall'ispettorato del lavoro (Epitheorisi Ergasias). Un ispettore specializzato fissa un incontro in cui il datore di lavoro spiega la propria posizione. Tale incontro non rientra in un procedimento giudiziario.
- Il Mediatore per i consumatori (Sinigoros tou Katanaloti) è un'autorità indipendente che opera nell'ambito del ministero dello Sviluppo regionale e della competitività. Il Mediatore per i consumatori è un organo extragiudiziale per la risoluzione consensuale delle controversie dei consumatori, e un ente consultivo che agisce a fianco del governo per risolvere i problemi di cui è competente. Il Mediatore inoltre sovrintende i comitati di risoluzione amichevole delle controversie (Epitropes Filikou Diakanonismou) presso le autorità prefettizie locali (Nomarchiakes Aftodioikiseis), tali comitati possono agire qualora non sia pendente un procedimento giudiziario parallelo.

Il Comitato centrale di mediazione è competente per qualsiasi questione relativa all'applicazione dell'istituto della mediazione. Il Comitato centrale di mediazione può, a sua discrezione, istituire sottocomitati per la rapida risoluzione e l'esame delle questioni derivanti dall'applicazione della legge 4640/2019. Detti sottocomitati sono composti da membri del Comitato centrale di mediazione; non vi sono restrizioni quanto alla partecipazione di un membro a più sottocomitati. I sottocomitati sono espressamente autorizzati dal Comitato centrale di mediazione a pronunciarsi definitivamente sulle questioni ad essi sottoposte, salvo nei casi in cui la legge 4640/2019 prevede specificamente che la competenza spetti all'assemblea plenaria del Comitato centrale di mediazione.

In ogni caso, il Comitato centrale di mediazione comprende quattro sottocomitati, incaricati con un mandato di due anni e delle competenze di seguito indicate:

- "comitato per l'albo dei mediatori", responsabile della tenuta degli albi dei mediatori e competente per quanto attiene a ogni questione concernente tali albi, nonché per l'adozione di atti ad essi relativi e per la raccolta delle relazioni annuali delle attività;
- "comitato per il controllo etico e disciplinare", responsabile per l'osservanza, da parte dei

mediatori, degli obblighi derivanti dalla legge 4640/2019, per l'applicazione delle norme disciplinari e per l'irrogazione di sanzioni disciplinari;

- "comitato per il controllo degli organismi di formazione", responsabile per tutte le questioni riguardanti gli organismi di formazione dei mediatori;
- "comitato d'esame", responsabile per lo svolgimento degli esami scritti e orali e per la valutazione dei mediatori sottoposti a esame ai fini dell'accreditamento.

Un erogatore di formazione per mediatori ("erogatore") che esercita con un'autorizzazione concessa in base a una decisione speciale motivata del Comitato centrale di mediazione è:

- A. una persona giuridica di diritto privato istituita da:
  - un ordine degli avvocati o, congiuntamente, più ordini;
  - uno o più ordini degli avvocati in collaborazione con organismi scientifici, educativi o professionali.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), è possibile istituire un partenariato con un erogatore di formazione straniero rinomato e internazionalmente riconosciuto, esperto nella formazione in mediazione e, più in generale, nella formazione relativa a metodi alternativi di risoluzione delle controversie o alla conduzione della mediazione;

B. il Centro per l'istruzione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (KEDIVIM) di un istituto di istruzione superiore la cui offerta formativa sia pertinente e la cui gestione sia disciplinata esclusivamente dalle disposizioni vigenti in materia, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge 4640/2019 per quanto concerne le qualifiche dei formatori in mediazione e il numero minimo di formatori e tirocinanti;

C. una persona fisica o una persona giuridica costituita conformemente al diritto vigente in Grecia o in un altro Stato membro, il cui scopo principale sia l'erogazione di formazione in mediazione e in forme alternative di risoluzione delle controversie.

Registro nazionale: Il Ministero della Giustizia (Commissione Centrale di Mediazione) tiene il Registro dei mediatori accreditati; accreditamento con formazione presso ente riconosciuto ed esame. Il registro riporta studi, professione e ore di formazione.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://www.diamesolavisi.gov.gr/mitrwo-diamesolavitwn>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La L. 4640/2019 (FEK A' 190/2019, di recepimento della dir. 2008/52/CE) disciplina il procedimento. Al termine della mediazione è redatto un verbale (praktiko) sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai loro difensori (in caso di insuccesso può essere firmato dal solo mediatore). Ciascuna parte può in qualsiasi momento depositare il verbale d'accordo presso la cancelleria del tribunale competente per materia e territorio dinanzi al quale la causa è pendente o dovrà essere introdotta; dopo il deposito, una nuova azione sullo stesso oggetto è inammissibile e il giudizio eventualmente pendente si estingue. Una volta depositato presso la cancelleria, il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 904, comma 2, lett. c) del Codice di procedura civile, se l'accordo è suscettibile di esecuzione; la copia esecutiva è rilasciata gratuitamente dal giudice/presidente competente. Il verbale può inoltre valere come titolo per l'iscrizione o cancellazione di ipoteca (art. 293, comma 1, lett. c, c.p.c.); se contiene atti che per legge richiedono forma notarile, occorrono i relativi atti notarili. La comunicazione scritta del mediatore per la sessione iniziale obbligatoria (o l'accordo di ricorso volontario) sospende prescrizione e decadenza.

## **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

In Grecia, ai sensi dell'art. 214B del Codice di procedura civile, il giudice può in qualsiasi fase del procedimento invitare le parti a ricorrere alla mediazione, restando esse libere di accettare o meno tale invito. A ciò si aggiunge il regime introdotto dalla legge 4640/2019 (in vigore in modo graduale dal 15 gennaio 2020), che prevede un incontro informativo iniziale obbligatorio (mandatory initial mediation session) quale condizione di procedibilità in una serie di materie civili e commerciali: controversie familiari (con esclusione di divorzio, annullamento e riconoscimento di esistenza/inesistenza del matrimonio e dei rapporti genitori-figli), controversie di valore superiore a 30.000 euro dinanzi al Tribunale monocratico di primo grado, controversie derivanti dall'uso o dalla gestione della proprietà immobiliare (condominio) e quelle in cui esista un patto scritto di mediazione. L'obbligo non impone di raggiungere un accordo, ma solo la comparizione delle parti, assistite dai difensori, davanti a un mediatore accreditato (l'incontro si tiene di norma entro venti giorni, estesi a trenta se una parte risiede all'estero). Sul piano sanzionatorio, la mancata comparizione della parte al primo incontro può comportare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte del giudice, e la mancata produzione in giudizio della prova dello svolgimento dell'incontro informativo determina l'inammissibilità (rigetto) della domanda. Quanto all'esecutività, l'accordo sottoscritto da tutte le parti a esito della mediazione può costituire titolo esecutivo mediante il semplice deposito del relativo verbale presso il tribunale competente. Il ruolo del giudice come mediatore non è previsto dalla legge 4640/2019.

### **Costi e incentivi**

- Il compenso del mediatore è determinato liberamente mediante un accordo scritto tra il mediatore e le parti.
- In mancanza di un accordo scritto, il compenso del mediatore è fissato come segue: a) nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, la parte che richiede la mediazione anticipa al mediatore l'importo di 50,00 EUR a titolo di compenso per la prima riunione obbligatoria. Tale importo è sostenuto dalle parti in egual misura. Se la controversia è sottoposta a un giudice, la parte che non è comparsa nel procedimento di mediazione, ma validamente convocata, o che non ha versato l'importo dovuto al mediatore per la prima riunione obbligatoria, è condannata a pagare l'intero importo versato dalla parte che ha richiesto la mediazione per la prima riunione obbligatoria, in virtù degli articoli 176 e segg. del codice di procedura civile. Tale importo è considerato una spesa di giudizio, indipendentemente dall'esito del procedimento; b) per ogni ora di mediazione successiva alla riunione iniziale obbligatoria, il compenso minimo è fissato a 80,00 EUR ed è sostenuto dalle parti in egual misura. Il mediatore deve fornire alle parti informazioni complete sul suo compenso.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 2.753 (2021).

Indicatori comparati: posizione 26 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 1.3; World Justice Project 2025: indice ADR 0.742 su punteggio complessivo rule of law 0.597.

### **Aggiornamenti 2020-2026**



Legge 5108/2024: modifica l'art. 3 (ambito) della Legge 4640/2019 sulla mediazione civile e commerciale.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2024; fonte: <https://www.diamesolavisi.gov.gr/>.

Commento dottrinale segnalato: «Greece: Institutionalizing Mediation Through Mandatory Initial Mediation Session (Law 4640/2019)» (Kluwer Mediation Blog) — <https://legalblogs.wolterskluwer.com/mediation-blog/greece-institutionalizing-mediation-through-mandatory-initial-mediation-session-law-46402019/>

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Grecia come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Altre informazioni utili sul sistema nazionale**

Al termine del procedimento di mediazione, il verbale di mediazione è firmato dal mediatore, dalle parti e dai loro rappresentanti legali. Se la mediazione fallisce, il verbale può essere firmato soltanto dal mediatore. In qualsiasi momento, ciascuna parte può depositare il verbale di accordo presso la cancelleria del giudice competente, per materia e per territorio, a conoscere della causa o dinanzi al quale la causa è pendente. A seguito del deposito del verbale di mediazione presso il giudice, un'azione concernente la stessa controversia diviene irricevibile nella misura in cui il suo oggetto è coperto dall'accordo tra le parti e qualsiasi procedimento pendente si estingue. Una volta depositato nella cancelleria del giudice competente, il verbale di mediazione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 904, comma 2, lettera c), del codice di procedura civile, purché l'accordo possa essere oggetto di esecuzione forzata. La copia ufficiale è rilasciata gratuitamente dal giudice o dal presidente dell'organo giurisdizionale competente. Se l'accordo contenuto nel verbale di mediazione contiene anche disposizioni relative ad atti giuridici che, per legge, devono assumere la forma di atti notarili, tali atti dovranno essere compiuti dinanzi a un notaio, ove necessario. In tal caso si applicano le disposizioni che disciplinano la redazione degli atti notarili e la loro trascrizione. A seguito del deposito del verbale di mediazione presso la cancelleria del giudice competente, il verbale può essere utilizzato come titolo per iscrivere o cancellare un'ipoteca, conformemente all'articolo 293, comma 1, lettera c), del codice di procedura civile. La comunicazione scritta dal mediatore alle parti in merito alla convocazione della prima riunione obbligatoria o all'accordo sul ricorso volontario al procedimento di mediazione, di cui all'articolo 5, sospende i termini di prescrizione e di decadenza per la proposizione di domande e l'esercizio di diritti, se i relativi periodi hanno già iniziato a decorrere, ai sensi delle disposizioni di diritto sostanziale, nonché i termini processuali di cui agli articoli 237 e 238 del

codice di procedura civile, per tutto il periodo di durata del procedimento di mediazione. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 261, 262 e 263 del codice civile, i termini di prescrizione e decadenza per la proposizione di domande e l'esercizio di diritti ai sensi delle disposizioni di diritto sostanziale ricominciano a decorrere il giorno successivo alla redazione del verbale concernente il mancato raggiungimento di un accordo, il giorno successivo a quello in cui la dichiarazione di rinuncia di una delle parti al procedimento di mediazione è notificata all'altra parte e al mediatore, oppure il giorno successivo a quello in cui il procedimento di mediazione è stato completato o si è altrimenti concluso.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Grecia appartiene alla famiglia mediterranea dei modelli europei di mediazione. La Grecia ha introdotto, con la legge 4640/2019, una condizione di procedibilità per alcune materie in un percorso di riforma dichiaratamente ispirato al modello italiano, con un albo unico dei mediatori accreditati.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Grecia si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://www.diamesolavisi.gov.gr/mitrwo-diamesolavitwn>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://legalblogs.wolterskluwer.com/mediation-blog/greece-institutionalizing-meditation-through-mandatory-initial-meditation-session-law-46402019/>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.et.gr/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/el\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/el_en)

- <https://legalblogs.wolterskluwer.com/mediation-blog/greece-institutionalizing-mediation-through-mandatory-initial-mediation-session-law-46402019/>
- <https://politisparkers.gr/mandatory-mediation-in-civil-and-commercial-disputes-by-virtue-of-law-4640-2019/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/el\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/el_en)
- [http://www.et.gr/idoscs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL88Y71z40Jk5d5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKa06fpVZ6Lx9hLslJUqeiQvClLg9ZfXoOYib0A\\_zvQvQ4iduNGyM3LQfeTw\\_SSswfI](http://www.et.gr/idoscs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL88Y71z40Jk5d5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKa06fpVZ6Lx9hLslJUqeiQvClLg9ZfXoOYib0A_zvQvQ4iduNGyM3LQfeTw_SSswfI)

## **Irlanda**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 18/01/2024. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Irlanda. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Prima del 2017 la mediazione era prevista in modo settoriale (es. controversie di lavoro, famiglia).

Il contesto storico generale è quello dei sistemi di common law, nei quali la mediazione si è sviluppata su base essenzialmente giurisprudenziale e associativa, senza un impianto legislativo organico unitario, con un ruolo centrale del giudice e delle regole processuali nell'incentivare il ricorso all'ADR attraverso il regime delle spese di lite.

### **Fonti normative principali**

Il diritto vigente è il Mediation Act 2017 (No. 27 of 2017), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, che detta un quadro organico applicabile in via generale a tutte le controversie civili, con talune esclusioni espresse (tra cui determinate materie di diritto di famiglia, lavoro e taluni procedimenti specifici). La legge impone ai solicitor un obbligo di informazione preventiva al cliente circa l'opzione della mediazione, con dichiarazione statutaria da allegare agli atti

introduttivi, e attribuisce al giudice il potere di invitare le parti a valutare il ricorso alla mediazione, potendo il rifiuto ingiustificato riflettersi sul regime delle spese. L'istituto conserva natura volontaria, non configurandosi come condizione di procedibilità in senso proprio. Il Mediation Act presidia i principi di autodeterminazione delle parti, imparzialità e indipendenza del mediatore, codici di condotta e riservatezza, con inutilizzabilità nel giudizio delle comunicazioni di mediazione, e disciplina l'effetto sospensivo sui termini di prescrizione durante il procedimento. L'accordo raggiunto ha natura contrattuale e vincola le parti secondo la loro volontà, potendo assumere efficacia esecutiva ove recepito in un provvedimento giudiziale. L'Irlanda, quale Stato membro UE, si colloca nel contesto degli strumenti europei e internazionali sulla mediazione.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: European Communities (Mediation) Regulations 2011 (transfrontaliere); Mediation Act 2017.

AGGIORNAMENTO AL 2026. Mediation Act 2017 (Act No. 27 of 2017), in vigore dal 1° gennaio 2018. Mediazione volontaria con obbligo procedurale: il solicitor deve, prima di avviare la lite, informare per iscritto il cliente

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Irlanda: 1) § 78 Children Act, 2001[1]. 2) S.I. No.13/2005 – European Communities (Insurance Mediation) Regulations 2005[2]. 3) Civil Liability and Courts Act – S.I. No.168 of 2005[3]. 4) S.I. No.161/2008 – European Communities (Insurance Mediation) (Amendment) Regulations 2008[4]. 5) S.I. No.502/2010 – Rules of the Superior Courts (Mediation and Conciliation) 2010[5]. 6) S.I. No.209/2011 — European Communities (Mediation) Regulations 2011. S.I. No.209/2011[

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Il Mediation Act 2017 detta i principi per la conduzione della mediazione da parte di mediatori qualificati (sections 6-8), l'introduzione di codici di condotta (section 9), la confidenzialità delle comunicazioni (section 10), gli effetti sulla prescrizione e decadenza (section 18). La section 12 prevede la possibile futura istituzione di un Mediation Council incaricato di vigilare sullo sviluppo del settore, da finanziarsi con contributi (fees) secondo regole da esso stabilite; alla data delle fonti tale Council non risulta ancora istituito.

### **Ambito soggettivo e materiale**

Il Mediation Act 2017 (in vigore dal 1° gennaio 2018) contiene un quadro statutario organico. Il suo ambito comprende tutti i procedimenti civili che possono essere instaurati dinanzi a un giudice, salvo le eccezioni previste dalla section 3 (tra cui, ad es., procedimenti in materia arbitrale, alcuni procedimenti in materia di diritto di famiglia specificamente esclusi, procedimenti dinanzi alla Workplace Relations Commission, reati tributari, ecc.). Obblighi accessori: solicitor e barrister devono informare le parti sull'opportunità di ricorrere alla mediazione (sections 14 e 15); il giudice può, d'ufficio o su istanza, invitare le parti a valutarla (section 16).

### **Formazione e registro**

Il Mediation Act 2017 non fissa standard formativi obbligatori né requisiti minimi di ore per l'accesso alla professione di mediatore: la section 9 prevede solo la possibile adozione di codici

di condotta (che potranno includere requisiti di formazione professionale continua). In assenza di un regime statutario, i requisiti sono fissati dai panel professionali (es. il Panel of Mediators della Law Society of Ireland richiede la frequenza di un corso di formazione in mediazione accettabile per il Comitato e la conformità al Codice europeo di condotta dei mediatori). Un monte-ore obbligatorio per legge: non reperito da fonte primaria in quanto non previsto dalla legge.

Registro nazionale: Il Mediation Act 2017 prevede un Mediation Council non ancora istituito; il Mediators' Institute of Ireland (MII) è il principale organismo (~700 mediatori). Accredитamento con corso (≥60 ore), codice etico, CPD e assicurazione.

**Registro consultabile all'indirizzo:** <https://www.themii.ie/find-a-mediator/>

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La legge sulla mediazione del 2017 è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. La legge contiene disposizioni per un quadro normativo globale al fine di promuovere la risoluzione delle controversie attraverso la mediazione come alternativa ai procedimenti giudiziari. L'obiettivo alla base della legge è la promozione della mediazione in quanto alternativa praticabile, efficace ed efficiente ai procedimenti giudiziari, per contenere le spese legali, accelerare la risoluzione delle controversie e ridurre lo stress e l'astiosità che spesso accompagnano i procedimenti giudiziari.

La legge:

- contiene principi generali per conduzione della mediazione da parte di mediatori qualificati - articoli da 6 a 8;
- stabilisce l'introduzione di codici di buone pratiche per la conduzione della mediazione da parte di mediatori qualificati - articolo 9;
- stabilisce che le comunicazioni tra le parti durante la mediazione siano riservate - articolo 10;
- stabilisce l'eventuale futura istituzione di un Consiglio di mediazione per monitorare lo sviluppo del settore - articolo 12;
- introduce l'obbligo per gli avvocati (solicitor e barrister) di consigliare alle parti di considerare il ricorso alla mediazione per risolvere le controversie - articoli 14 e 15;
- stabilisce che il giudice può, di propria iniziativa o su iniziativa delle parti, invitare le parti a considerare il ricorso alla mediazione quale mezzo per la risoluzione della controversia - articolo 16;
- stabilisce gli effetti della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza - articolo 18;
- stabilisce che il giudice, quando decide in merito alle spese connesse ai procedimenti di cui all'articolo 16 della legge, può tenere conto, ove lo ritenga giustificato, del fatto che una parte abbia rifiutato od omesso senza fondato motivo di considerare il ricorso alla mediazione o di partecipare alla stessa a seguito di un invito del giudice in tal senso a norma dell'articolo 16 - articoli 20 e 21.

L'ambito di applicazione della legge comprende tutti i procedimenti civili che possono essere incardinati davanti a un organo giudiziario, ad eccezione di alcuni casi previsti all'articolo 3.

Fonte: Portale e-Justice — Irlanda

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

In Irlanda il quadro è definito dal Mediation Act 2017, che pone il principio-cardine della volontarietà della mediazione (section 6(2)). La section 16(1) attribuisce al giudice il potere, su

istanza di parte o d'ufficio (of its own motion), ove lo ritenga opportuno alla luce di tutte le circostanze del caso, di invitare le parti a valutare il ricorso alla mediazione e di fornire loro informazioni sui suoi benefici; se l'invito è accolto, il giudice può disporre il rinvio del procedimento (adjournment) e adottare ogni altro provvedimento necessario ad agevolare la mediazione (section 16(2)-(3)). Non è previsto un rinvio obbligatorio né un incontro informativo obbligatorio: l'adesione resta rimessa alle parti (peraltro la giurisprudenza della High Court ha riconosciuto anche un più ampio potere del giudice di indirizzare le parti alla mediazione). Sul versante delle conseguenze economiche, la section 21 stabilisce che, nel liquidare le spese relative ai procedimenti di cui alla section 16, il giudice può, ove lo ritenga giusto, tenere conto del rifiuto o dell'omissione irragionevoli di una parte di valutare il ricorso alla mediazione o di parteciparvi dopo l'invito ex section 16(1): ne può derivare una pronuncia sfavorevole sulle spese anche per la parte pienamente vittoriosa. Il ruolo del giudice come mediatore non è previsto (non reperito da fonte primaria); l'esecutività dello specifico contenuto dell'accordo dinanzi al giudice non è precisata da fonte primaria in questa ricerca (l'accordo di mediazione, mediation settlement, ha di regola efficacia contrattuale tra le parti).

### **Costi e incentivi**

L'obiettivo dichiarato dell'Act è ridurre i costi legali. In sede di condanna alle spese nei procedimenti di cui alla section 16, il giudice può, ove lo ritenga giusto, tener conto del rifiuto o dell'inottemperanza irragionevole di una parte a valutare la mediazione o a parteciparvi dopo l'invito del giudice (sections 20 e 21): incentivo indiretto operante sul regime delle spese. Non è previsto un sistema pubblico di finanziamento: il Governo non ha stanziato fondi per l'attuazione dell'Act né per il Mediation Council, lasciando alla professione l'onere di organizzarsi e autofinanziarsi. Le tariffe della mediazione privata sono liberamente pattuite. Non risultano da fonte primaria specifici incentivi fiscali: dato non reperito da fonte primaria.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 546 (2021).

Indicatori comparati: posizione 15 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 5.7; World Justice Project 2025: indice ADR 0.8 su punteggio complessivo rule of law 0.823.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Modifiche alle Rules of the Superior Courts (dal 1° ott. 2024): i giudici valutano l'ordine di ricorrere alla mediazione; Practice Direction HC131 (apr. 2025) per le cause di negligenza clinica. Il Mediation Act 2017 resta in vigore.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2024-10-01; fonte: <https://www.mondaq.com/ireland/court-procedure/1813272/>.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Irlanda come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei

registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

## **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Irlanda appartiene alla famiglia common law dei modelli europei di mediazione. L'Irlanda, con il Mediation Act 2017, ha codificato un obbligo per gli avvocati di informare il cliente sulla mediazione prima di intraprendere un'azione giudiziale, senza tuttavia introdurre una condizione di procedibilità generalizzata.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Irlanda si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

## **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://www.themii.ie/find-a-mediator/>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.irisoifigiuil.ie/>
- <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html>
- <https://revisedacts.lawreform.ie/eli/2017/act/27/revised/en/html>
- <https://www.philiplee.ie/court-ordered-mediation-in-ireland-high-court-affirms-power-to-direct-mediation/>

- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/ie\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/ie_en)
- <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html>
- <https://www.irishstatutebook.ie/2017/en/act/pub/0027/sec0002.html>
- <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html>
- <https://legalblogs.wolterskluwer.com/mediation-blog/et-voila-irelands-meditation-act-2017/>
- <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html>
- <https://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/section/8/enacted/en/html>
- <https://www.lawsociety.ie/alternative-dispute-resolution/mediation/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/ie\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/ie_en)
- <http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html>

## Italia

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 16/04/2025. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### Dato essenziale

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Italia. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### Quadro storico e culturale della mediazione

Conciliazione nel Codice di procedura civile del 1865 (giudice conciliatore); conciliazione societaria d.lgs. 5/2003; primo impianto della mediazione d.lgs. 28/2010 e d.m. 180/2010 (con la nota sentenza Corte cost. 272/2012 che dichiarò illegittima l'obbligatorietà originaria per eccesso di delega).

### Fonti normative principali



Il diritto vigente è il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, profondamente rimodellato dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, con disposizioni sulla mediazione in vigore dal 30 giugno 2023), dai decreti ministeriali n. 150/2023 (regolamento su organismi, registro e formatori) e n. 151/2023, e dal correttivo D.Lgs. 216/2024. La mediazione è condizione di procedibilità in un ampio catalogo di materie (tra cui condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, oltre a consorzi, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura). L'obbligo si assolve con la partecipazione, assistiti da avvocato, al primo incontro; la riforma ha introdotto la mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater), rafforzato incentivi fiscali e patrocinio, e disciplinato la partecipazione personale delle parti e la mediazione telematica. La procedura ha durata di sei mesi, prorogabile (il termine è stato elevato da tre a sei mesi dal correttivo del 2024). Vige un rigoroso regime di riservatezza e inutilizzabilità probatoria; l'accordo sottoscritto dagli avvocati costituisce titolo esecutivo, altrimenti previa omologazione. L'Italia si colloca nel quadro della direttiva 2008/52/CE; l'operatività della Convenzione di Singapore per gli accordi commerciali internazionali segue le determinazioni dell'Unione.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Recepimento diretto con il d.lgs. 28/2010.

Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, come riformato dal d.lgs. 149/2022 (riforma Cartabia, in vigore dal 30 giugno 2023). Mediazione = attività di un terzo imparziale per assistere le parti nella r

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Italia: 1) Art. 17 bis decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (mediazione tributaria). Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (GU n.9 del 13-1-1993 – Suppl. Ordinario n. 8). 2) Articolo 60[1] della legge 19 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (09G0069)[2]. 3) Decret

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Attualmente la disciplina in materia di mediazione civile e commerciale di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (con le modifiche apportate da ultimo dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) è regolamentata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150. Con il d.m. 150/2023 presso il Ministero della giustizia è stato istituito, altresì, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo e regolamentato il procedimento per l'iscrizione dei suddetti organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

### **Ambito soggettivo e materiale**

Si può ricorrere agli organismi di mediazione per la risoluzione stragiudiziale di tutte le controversie in materia civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili. La mediazione in Italia è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete,

somministrazione, società di persone e subfornitura. La mediazione può essere, inoltre, demandata dal giudice, prevista dalle parti con clausola contrattuale o statutaria oppure facoltativa. Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice le parti devono essere assistite da un avvocato

### **Formazione e registro**

Il decreto legislativo 28/2010 ha introdotto in Italia la disciplina della mediazione civile e commerciale per risolvere in via stragiudiziale le controversie relative a diritti disponibili. L'attività di mediazione è gestita da organismi di mediazione, cioè da soggetti pubblici o privati iscritti presso un registro degli organismi di mediazione vigilato dal Ministero della Giustizia. Nel sito web del Ministero della Giustizia è possibile reperire tutte le informazioni relative alla mediazione e, in particolare, consultare l'elenco degli organismi di mediazione accreditati. L'interessato potrà quindi contattare l'organismo di mediazione del cui servizio vuole avvalersi, utilizzando i mediatori in esso iscritti. Informazioni in merito potranno essere date direttamente dai responsabili dei diversi organismi di mediazione.

Per diventare mediatori occorre avere, oltre al requisito dell'onorabilità, gli ulteriori requisiti di cui all'art. 8 del d.m. 150/2023 e, in particolare: titolo di studio non inferiore al diploma di laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero, in alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale e laurea universitaria triennale; possesso di uno specifico percorso formativo e di un aggiornamento almeno biennale acquisito presso enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia. Gli enti di formazione che rilasciano gli attestati di partecipazione e superamento del percorso formativo per mediatori nonché di aggiornamento, sono soggetti pubblici o privati accreditati dal Ministero della Giustizia a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal d.m. 150/2023.

Il Ministero pubblica l'elenco dei mediatori iscritti presso ciascun organismo di mediazione, con accesso libero e gratuito.  
Fonte: Portale e-Justice — Italia

Registro nazionale: I mediatori operano in organismi iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia; esistono l'elenco degli enti di formazione e quello dei formatori. Requisiti di onorabilità, corso presso ente accreditato e tirocinio (affiancamento in almeno dieci mediazioni); d.m. 24 ottobre 2023 n. 150.

**Registro consultabile all'indirizzo:**  
**<https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 28/2010 ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle

norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

In Italia la disciplina è contenuta nel D.lgs. 28/2010, profondamente rivisto dalla riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022). L'art. 5, comma 1, individua un catalogo di materie (tra cui condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, contratti bancari, assicurativi e finanziari, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa) per le quali l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Accanto a questa ipotesi, l'art. 5-quater disciplina la mediazione demandata dal giudice: il giudice, anche in appello e sino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento della mediazione, che diviene a sua volta condizione di procedibilità. Il giudice, quando la domanda rientra nelle materie obbligatorie e la mediazione non è stata esperita, non decide immediatamente ma assegna un termine e rinvia (sospensione dell'iter fino all'esperimento del tentativo). Sul piano sanzionatorio, la mancata partecipazione senza giustificato motivo consente al giudice di desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.; inoltre, ai sensi dell'art. 12-bis, nei casi di mediazione condizione di procedibilità il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al versamento in favore dell'Erario di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, e può, su domanda di parte, condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro al pagamento di una somma equitativamente determinata. Quanto all'esecutività, l'art. 12 prevede che, ove le parti non siano tutte assistite da avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo, previo controllo di regolarità formale e di rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico; con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (se tutte le parti sono assistite da avvocati, l'accordo è già titolo esecutivo senza necessità di omologazione). Il ruolo del giudice come mediatore non è previsto.

### **Costi e incentivi**

Il d.m. 150/2023 ha riformato la disciplina delle indennità di mediazione stabilendo che per il primo incontro sono dovute dalle parti le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per il primo incontro, oltre alle spese vive, secondo gli importi indicati nell'art. 28. Per la determinazione delle spese di mediazione devono essere applicati i criteri di cui all'art. 30.

Qualora la procedura prosegua con incontri successivi al primo gli importi dovuti sono specificamente indicati nella tabella A allegata al d.m. 150/2023, cui devono uniformarsi gli organismi pubblici.

Gli organismi privati possono predisporre proprie tabelle, redatte nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, approvate dal Responsabile del registro.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 23.561 (2022).

Indicatori comparati: posizione 17 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 5.5; World Justice Project 2025: indice ADR 0.693 su punteggio complessivo rule of law 0.657.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, parte mediazione dal 30 giugno 2023); D.M. 150/2023; Correttivo D.Lgs. 216/2024 (dal 25 gennaio 2025): ambito della mediazione obbligatoria ampliato, primo incontro effettivo, durata del procedimento estesa da tre a sei mesi (art. 6), incentivi fiscali, mediazione telematica (art. 8-bis) e da remoto (art. 8-ter).

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2025-01-25; fonte: <https://www.gazzettaufficiale.it/>.

Commento dottrinale segnalato: «Pubblicato il «Correttivo Cartabia»: le principali novità» (Mondo ADR) — <https://www.mondoadr.it/pubblicato-il-correttivo-cartabia-le-principali-novita/>

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Italia come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Italia appartiene alla famiglia mediterranea (modello di riferimento europeo) dei modelli europei di mediazione. L'Italia, con il d.lgs. 28/2010 e le successive riforme, rappresenta il modello europeo di riferimento per l'obbligatorietà per materia, approfondito nella sezione dedicata di questo capitolo.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Italia si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>

- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.gazzettaufficiale.it/>
- <https://www.mondoadr.it/d-lgs-n-28-2010-testo-coordinato-alla-riforma-cartabia-2022/>
- <https://www.altalex.com/documents/news/2025/11/07/conseguenze-mancata-partecipazione-mediazione>
- <https://meditaliarete.it/la-mancata-partecipazione-alla-mediazione-obbligatoria-e-le-conseguenze-sanzionatorie-ex-art-12-bis-d-lgs-28-2010/>

### **Approfondimento — Il modello italiano nel quadro europeo**

L'Italia occupa una posizione singolare nel panorama europeo della mediazione: è il solo grande ordinamento che ha costruito, a partire dal decreto legislativo 28/2010, un sistema di condizione di procedibilità estesa a un catalogo ampio di materie civili, sottoposto nel tempo a un controllo di costituzionalità (Corte costituzionale, sentenza 272/2012, che dichiarò l'illegittimità della prima formulazione dell'obbligatorietà per eccesso di delega legislativa, non del principio in sé) e successivamente rifondato dal decreto-legge 69/2013 e, più di recente, riformato in profondità dal decreto legislativo 149/2022, la cosiddetta riforma Cartabia, attuativa della legge delega 206/2021.

Questa scelta di fondo — l'obbligatorietà per materia, non la mera facoltà del giudice di rinviare le parti alla mediazione — distingue l'Italia dalla quasi totalità degli altri Stati membri e ne fa un caso di studio costante nella letteratura comparatistica europea, spesso citato dalla stessa Commissione europea negli studi preparatori alle riforme del quadro ADR. La ragione storica di questa scelta risiede nell'entità del contenzioso civile pendente presso i tribunali italiani, un problema strutturale che il legislatore ha inteso affrontare anche attraverso la deflazione realizzata dalla mediazione obbligatoria, oltre che con altri strumenti come la negoziazione assistita tra avvocati.

### **La riforma Cartabia: contenuti principali**

La riforma Cartabia, in vigore per la parte mediazione dal 30 giugno 2023, ha operato su più fronti. Ha ampliato il catalogo delle materie soggette a condizione di procedibilità. Ha introdotto

la mediazione demandata dal giudice ai sensi del nuovo articolo 5-quater del d.lgs. 28/2010, che consente al giudice, anche in appello, di invitare le parti a procedere alla mediazione valutando la natura della causa, il comportamento delle parti e altre circostanze. Ha rafforzato il regime degli incentivi fiscali, con il credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'organismo di mediazione, elevato in caso di successo della procedura. Ha disciplinato la mediazione telematica (art. 8-bis) e la mediazione da remoto (art. 8-ter), rendendo permanente l'esperienza maturata durante l'emergenza sanitaria 2020-2021. Ha infine rafforzato il regime di patrocinio a spese dello Stato anche per la fase di mediazione.

Il decreto ministeriale 150/2023 ha riscritto la disciplina regolamentare degli organismi di mediazione, del registro tenuto dal Ministero della Giustizia e della formazione dei mediatori, elevando a cinquanta ore la formazione teorico-pratica iniziale e introducendo un tirocinio obbligatorio di affiancamento in almeno dieci procedure di mediazione. Il correttivo, decreto legislativo 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025, ha ulteriormente ampliato l'ambito della mediazione obbligatoria, rafforzato l'effettività del primo incontro, elevato da tre a sei mesi la durata del procedimento (art. 6) e precisato il regime della mediazione telematica.

Va segnalato che l'impianto della riforma Cartabia non riguarda solo la mediazione: essa ha ridisegnato l'intero processo civile italiano, introducendo il rito unico semplificato, riformando l'appello e il ricorso per cassazione, e valorizzando in termini generali i cosiddetti «strumenti di risoluzione alternativa delle controversie», categoria che comprende, oltre alla mediazione, la negoziazione assistita e l'arbitrato. Questo volume si concentra sulla sola componente di mediazione, mentre gli altri istituti sono trattati, per la parte di interesse comparatistico, in altri volumi dell'opera.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La riforma Cartabia e la mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/cartabia.html>**

### **Il primo incontro e la procura sostanziale**

Il primo incontro di mediazione, disciplinato dall'articolo 8 del d.lgs. 28/2010, costituisce il momento in cui si assolve l'obbligo di procedibilità: le parti, assistite dai rispettivi avvocati, sono tenute a comparire personalmente, salvo giustificato motivo, e il mediatore verifica la possibilità di proseguire la procedura. La riforma Cartabia ha rafforzato l'effettività di questo momento, chiarendo che il primo incontro deve avere contenuto sostanziale e non meramente formale, così superando una prassi, diffusa in alcuni tribunali prima della riforma, di considerare assolto l'obbligo con la sola comparizione informativa. Questa evoluzione ha comportato, secondo le rilevazioni DGSTAT esaminate nel Capitolo 7, un incremento della percentuale di procedimenti che proseguono oltre il primo incontro.

Un tema tecnico rilevante è quello della procura per la partecipazione alla mediazione: quando la parte non compaia personalmente ma tramite un rappresentante, si discute se sia necessaria una procura sostanziale, con autentica notarile, o sia sufficiente una procura alle liti. La giurisprudenza di merito ha registrato orientamenti non sempre uniformi su questo punto, anche in ragione della delicatezza degli interessi in gioco quando il rappresentante deve poter validamente disporre del diritto in mediazione: la prassi prevalente distingue in base al contenuto dei poteri effettivamente necessari — mera partecipazione informativa oppure potere di disporre e transigere il diritto — richiedendo nel secondo caso una procura con contenuto sostanziale analogo a quello richiesto per la transazione.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Il primo incontro di mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/primo-incontro.html> ; Dossier La procura in mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/procura-sostanziale.html>**

### **Obblighi antiriciclaggio del mediatore**

Il mediatore, quando assiste le parti nella redazione dell'accordo relativo a determinate categorie di operazioni (in particolare quelle con effetti traslativi o costitutivi su beni immobili o aziende, o di valore rilevante), è soggetto agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione della documentazione previsti dal decreto legislativo 231/2007 in materia di antiriciclaggio, con specifiche cautele da annotare a verbale. L'organismo di mediazione, e per esso il responsabile antiriciclaggio se nominato, deve inoltre valutare eventuali indici di anomalia dell'operazione, con obbligo di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria quando ne ricorrano i presupposti. Si tratta di un profilo spesso sottovalutato nella prassi degli organismi di mediazione, ma di crescente rilievo nei controlli ministeriali, soprattutto dopo l'estensione dell'ambito della mediazione obbligatoria operata dalla riforma Cartabia a materie — locazione, affitto di aziende, diritti reali — in cui il rischio di operazioni rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio è più elevato.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Antiriciclaggio in mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/antiriciclaggio.html>**

### **La mediazione telematica e da remoto**

L'esperienza della pandemia 2020-2021 ha imposto agli organismi di mediazione italiani un ricorso improvviso e generalizzato agli strumenti telematici, dapprima attraverso provvedimenti emergenziali e poi, con la riforma Cartabia, in via permanente e strutturale con gli articoli 8-bis e 8-ter del d.lgs. 28/2010. La mediazione telematica riguarda lo svolgimento con modalità digitali dell'intero procedimento, incluso lo scambio di documenti e la sottoscrizione con firma digitale del verbale; la mediazione da remoto riguarda invece la partecipazione delle parti e del mediatore da luoghi diversi mediante sistemi di videoconferenza, con garanzie di identificazione e riservatezza equivalenti a quelle della mediazione in presenza. Secondo la sintesi 2025 DGSTAT richiamata nel Capitolo 7, la quota di procedimenti che si svolgono con modalità telematica supera, nel 2025, la metà del totale, segno di una trasformazione strutturale e non più emergenziale delle modalità di svolgimento della mediazione.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione telematica e da remoto, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/telematica.html>**

### **I numeri della mediazione in Italia**

Nel 2025 risultano attivi 546 organismi di mediazione in Italia, con 163473 procedure iscritte. La quota di procedure obbligatorie è pari al 78%, quella volontaria al 8% e quella demandata dal giudice al 12% (procedure demandate: 20294, variazione +9,5% sul 2024 sull'anno precedente). La mediazione telematica riguarda il 51% dei procedimenti.

Nel 50% dei primi incontri le parti hanno proseguito la mediazione; nel 91% delle volontarie il proponente era assistito da un avvocato.

La serie statistica ministeriale, disponibile senza interruzioni dal 2011, consente di seguire l'evoluzione del numero di procedimenti iscritti, degli esiti (accordo raggiunto, mancata adesione, mancato accordo) e della distribuzione per materia. La riforma Cartabia ha coinciso con un incremento significativo delle iscrizioni, in particolare per effetto dell'ampliamento delle materie soggette a condizione di procedibilità e dell'introduzione della mediazione demandata dal giudice ai sensi dell'articolo 5-quater. Il capitolo 7 di questo volume approfondisce la serie storica completa 2011-2025 e la comparazione con gli altri Stati europei.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier I numeri della mediazione in Italia, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/numeri.html>**

### **La mediazione obbligatoria: materie e criticità applicative**

L'elenco delle materie soggette a condizione di procedibilità, oggi contenuto nell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, comprende: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, oltre a consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. La scelta di questo catalogo riflette una valutazione legislativa dell'idoneità della materia a una composizione negoziale piuttosto che una logica di mera deflazione del contenzioso, sebbene quest'ultima componente resti presente nella ratio storica dell'istituto.

Sul piano applicativo, permangono alcune criticità segnalate dalla prassi degli organismi di mediazione e dalla dottrina, tra cui: la disomogeneità territoriale nella qualità e nella specializzazione dei mediatori; la tenuta non sempre uniforme del principio di effettività del primo incontro nonostante il rafforzamento operato dalla riforma Cartabia; il coordinamento non sempre agevole tra mediazione e altri strumenti di degiurisdizionalizzazione, in particolare la negoziazione assistita, quando applicabili alla medesima controversia.

### **Lettonia**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 05/04/2024. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

#### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Lettonia. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**



## **Quadro storico e culturale della mediazione**

Progetti di mediazione familiare e giudiziaria dal 2009.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi baltici, nei quali la disciplina organica della mediazione civile e commerciale è un fenomeno relativamente recente, successivo al recupero dell'indipendenza e all'adesione all'Unione europea nel 2004, sviluppatosi in larga misura come attuazione diretta della direttiva 2008/52/CE più che come evoluzione di una tradizione nazionale preesistente.

### **Fonti normative principali**

Il diritto vigente è la Mediation Law (Mediācijas likums), adottata nel 2014 ed entrata in vigore il 18 giugno 2014, che detta la disciplina organica della mediazione in materia civile in attuazione degli standard europei derivanti dalla direttiva 2008/52/CE. La legge fonda l'istituto sui principi di volontarietà, parità e autodeterminazione delle parti, imparzialità e indipendenza del mediatore, non configurando in via generale la mediazione come condizione di procedibilità, pur consentendo al giudice di invitare le parti a valutarne il ricorso. Essa disciplina i requisiti dei mediatori, in particolare dei mediatori certificati iscritti negli appositi elenchi, la loro formazione e la certificazione, e presidia la riservatezza del procedimento con inutilizzabilità nel giudizio delle informazioni acquisite; l'avvio della mediazione incide sui termini di prescrizione. Dal 1° gennaio 2017 opera il programma statale di mediazione familiare gratuita, che finanzia un numero definito di sessioni per favorire la composizione delle controversie di famiglia. L'accordo raggiunto ha efficacia vincolante e, ove recepito in sede giudiziale, valore esecutivo. La Lettonia, quale Stato membro UE, si colloca nel quadro degli strumenti europei e internazionali sulla mediazione, la cui applicazione segue le determinazioni dell'Unione.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Mediation Law 2014.

Mediācijas likums (Legge sulla mediazione) del 2014, in vigore dal 18 giugno 2014. Mediazione volontaria in materia civile e commerciale; principi di volontarietà, cooperazione, uguaglianza, imparzialità

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Lettonia: 1) Civilikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības[1]. 2) Civilprocesa likums[2]. 3) Mediācijas likums[3]. 4) Ministru kabineta noteikumi Nr.433. Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība[4]. 5) Mediatoru mācību programmu vadlīnijas[5]. 6) Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums[6]. [1] <http://www.likumi.lv/doc.php?id=90220> Parte quarta del Codice civile [2] <https://www.vestnesis.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums> Informatīva atsauce uz Eiropas

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo. La mediazione non è un presupposto per avviare taluni tipi di procedimenti o per accedere a qualsiasi altra fase del procedimento giudiziario. Non esistono normative specifiche né codici di condotta che disciplinano le attività di mediazione.

### **Ambito soggettivo e materiale**

La mediazione è ammissibile in numerosi settori ma il ricorso a questo strumento è più probabile nelle controversie civili in materia di diritto di famiglia e di rapporti commerciali.

### **Formazione e registro**

L'impiego della mediazione per risolvere controversie civili è attualmente in una fase iniziale in Lettonia. Non esiste, pertanto, alcun organismo statale a livello centrale che si occupi della regolamentazione della professione di mediatore. Le seguenti organizzazioni non governative svolgono attività di mediazione:

Uno dei compiti della Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) è favorire l'uso della mediazione nella risoluzione delle controversie commerciali. I mediatori di questa organizzazione conducono procedure di mediazione ai sensi della normativa sulla mediazione approvata in occasione della riunione del consiglio di amministrazione della LTRK del 23 novembre 2006.

L'organizzazione "Mediācija un ADR" è stata creata il 7 aprile 2005, allo scopo di:  
- promuovere l'introduzione progressiva e l'applicazione di metodi alternativi per risolvere una controversia (mediazione, conciliazione, analisi imparziale dei fatti, valutazione, arbitrato, ecc.)  
in Lettonia

- partecipare ai processi decisionali, per esempio nei gruppi di lavoro creati da organismi pubblici

- promuovere il miglioramento dei requisiti previsti per l'esercizio della professione degli iscritti e fornire servizi di mediazione e di risoluzione alternativa delle controversie della migliore qualità possibile

- riunire i professionisti del settore per raggiungere obiettivi comuni

- collaborare con organizzazioni internazionali e con altre persone fisiche e giuridiche.

L'organizzazione fornisce un servizio di consulenza alle parti di una controversia e ai rispettivi rappresentanti in merito alla scelta di uno specialista e tiene conferenze e seminari sulla mediazione e sui metodi alternativi per risolvere una controversia. Molti membri di tale organizzazione sono mediatori che esercitano la professione con specializzazione nell'ambito della giustizia civile e penale. Essi hanno acquisito le capacità di negoziazione e di mediazione frequentando corsi in Lettonia e all'estero tenuti da mediatori esperti e specialisti nella risoluzione di conflitti provenienti dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalla Germania e da altri Stati.

Il Cietušo atbalsts centrs (Centro di sostegno per le vittime) è operativo dal 2003. Lo scopo principale è sostenere le vittime di reati. A partire dal 2004 prestano la propria attività presso il centro circa 20 mediatori, la cui formazione specifica nel settore della mediazione abbraccia anche le controversie civili e amministrative.

La Latvijas Zvērinātu mediatoru asociācija (LZMA) è stata istituita nel maggio 2007. Scopo principale dell'associazione è creare un ambiente professionale per lo sviluppo del settore della mediazione e sensibilizzare altresì la società, a tutti i livelli, in merito alla buona pratica della

mediazione.

Per raggiungere i suddetti obiettivi la LZMA si propone di svolgere i seguenti compiti:

- organizzare esami per i mediatori e rilasciare certificati
- sviluppare e introdurre un servizio di risoluzione delle controversie di qualità elevata e un programma di formazione e comunicazione a lungo termine orientati al risultato
- promuovere le pertinenti opportunità di formazione all'estero
- elevare i livelli di qualità della professione informando e orientando i potenziali utenti verso l'uso di questo metodo di risoluzione delle controversie
- avviare la formulazione e l'attuazione di normative nel settore della mediazioni.

L'organizzazione "Mediazione integrata in Lettonia" (Integrētā Mediācija Latvijā – IMLV) è stata istituita il 10 agosto 2007, con l'idea di creare una società che riuscisse a risolvere positivamente le controversie, in cui gli interessi di tutte le parti fossero rappresentati in maniera equa e la procedura di risoluzione delle controversie fosse umana, giusta e basata sulla collaborazione. L'IMLV è stata creata in stretta collaborazione con l'organizzazione di mediazione integrata "Integrierte Mediation" situata in Germania. La collaborazione è prevista nei settori dell'istruzione, dell'aggiornamento delle competenze, della supervisione, dell'introduzione dei servizi di mediazione e dell'adozione di buone pratiche. Scopo dell'IMLV è promuovere lo sviluppo della mediazione a livello regionale, nazionale e internazionale integrandola nel processo di risoluzione delle controversie all'interno di istituzioni e organizzazioni, nonché nell'attività di professionisti e nella società in generale.

Per raggiungere quest'obiettivo, l'IMLV si propone di svolgere i seguenti compiti:

- promuovere e sviluppare l'idea della mediazione integrata in Lettonia come un metodo di risoluzione delle controversie moderno e di qualità elevata
- promuovere la collaborazione tra professionisti, organizzazioni e istituzioni
- definire e sostenere i concetti e i vantaggi della mediazione integrata
- informare ed educare la società relativamente ai concetti e alle opportunità della mediazione integrata
- diffondere in maniera più ampia la conoscenza dei successi della mediazione integrata
- organizzare la formazione sulla mediazione e le potenzialità per la sua integrazione nelle attività di svariati settori
- compiere studi e indagini.

L'IMLV riunisce rappresentanti di diverse professioni, tra cui i mediatori, che intendano integrare le capacità di mediazione nella rispettiva attività e promuovere la conoscenza pubblica della mediazione quale valida opportunità per risolvere le controversie. Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata alla mediazione, dove sono riportati i recapiti delle organizzazioni private per la mediazione in Lettonia.

Non esiste un sito Internet nazionale specifico sulla mediazione né un organo nazionale responsabile della formazione dei mediatori. È prevista la creazione di una sezione distinta sulla mediazione sul portale degli organi giudiziari nazionali.

Registro nazionale: Il mediatore certificato è iscritto nell'elenco del Consiglio dei mediatori certificati; certificazione con istruzione universitaria, padronanza del lettone al livello più alto ed esame in tre parti; certificato valido cinque anni.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://sertificetimediatori.lv/mediatori/>**

## **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

Ai sensi della direttiva 2008/52/CE, le parti devono poter chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante dalla mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli organi giurisdizionali o delle altre autorità competenti a ricevere tali richieste.

La Lettonia non ha ancora trasmesso tali informazioni.

## **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

In Lettonia la materia è regolata dalla Mediation Law (Mediācijas likums), entrata in vigore il 18 giugno 2014, e dalle correlate modifiche alla legge sul processo civile (Civil Procedure Law), con il modello della mediazione raccomandata dal giudice (court-recommended mediation) operativo dal 1° gennaio 2015. Non esiste mediazione obbligatoria: il procedimento è interamente volontario, ma il giudice ha l'obbligo di informare le parti dell'esistenza della mediazione e di proporle il ricorso nelle diverse fasi del giudizio (dopo l'avvio della causa, in sede di preparazione della causa e di udienza preliminare, nonché nel corso del procedimento fino alla chiusura dell'esame nel merito). Se attore e convenuto acconsentono alla mediazione, il giudice fissa un termine per il suo svolgimento non superiore a sei mesi, con obbligo per le parti di depositare in tribunale la prova dell'esito non oltre sette giorni dalla conclusione della mediazione (ciò implica una sospensione/temporanea stasi del procedimento per il periodo assegnato); il giudice o il tribunale invita inoltre le parti a scegliere un mediatore dall'elenco dei mediatori certificati. Il ruolo del giudice come mediatore non è previsto (non reperito da fonte primaria). Le specifiche modalità di omologazione/esecutività dell'accordo di mediazione da parte del giudice non sono precisate da fonte primaria in questa ricerca (non reperito da fonte primaria).

## **Costi e incentivi**

La mediazione nelle cause civili non è gratuita e il costo dipende da svariati fattori: qualifiche ed esperienza del mediatore, complessità della controversia, numero di incontri col mediatore e altri fattori.

Tuttavia, nelle cause che riguardano i diritti e gli interessi di minori, la Commissione per gli affari esteri e sulla conciliazione del Tribunale degli orfani di Riga fornisce un servizio di mediazione gratuito per i residenti del Comune di Riga. Le controversie riguardano per lo più il mantenimento, gli accordi per il luogo di residenza di un minore, i diritti di visita, l'affidamento e l'educazione del minore.

## **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 50 (2021).

Indicatori comparati: posizione 10 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 7.6; World Justice Project 2025: indice ADR 0.773 su punteggio complessivo rule of law 0.733.

## **Aggiornamenti 2020-2026**

Gli aggiornamenti normativi 2020-2026 per Lettonia non risultano dettagliati nelle fonti raccolte in questo volume oltre a quanto indicato nella sezione «Fonti normative principali».

## **Aggiornamenti normativi 2020-2026**

Riforma con effetti nel periodo. È intervenuto il *Grozījums Mediācijas likumā* (Emendamento alla Legge sulla mediazione), adottato dalla Saeima il 14 novembre 2019, pubblicato in *Latvijas Vēstnesis* n. 240 del 28 novembre 2019 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2020. L'emendamento integra il Capitolo I della *Mediācijas likums* (in vigore dal 18 giugno 2014, di recepimento della direttiva 2008/52/CE) con il nuovo art. 2.1 ("Valsts atbalsts mediācijas pakalpojuma saņemšanai" — Sostegno statale per l'accesso al servizio di mediazione): il Ministero della Giustizia, nei limiti dei finanziamenti annuali di bilancio destinabili a tal fine e in collaborazione con il Consiglio dei mediatori certificati (*Sertificētu mediatoru padome*), adotta misure per favorire la risoluzione tramite mediazione delle controversie stragiudiziali e giudiziali che coinvolgono minori. È dunque un incentivo pubblico (finanziamento statale) alla mediazione nei conflitti in cui è coinvolto un bambino. Il sistema di certificazione dei mediatori e formazione resta quello della legge del 2014.

## **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Lettonia come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto *Mediation law site verification* con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

## **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Lettonia appartiene alla famiglia baltica dei modelli europei di mediazione. La Lettonia ha una legge sulla mediazione del 2014 con un registro tenuto dal Ministero della Giustizia e un ruolo attivo delle associazioni professionali di mediatori certificati.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Lettonia si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'*acquis* europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

## **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.

- Registro nazionale della mediazione: <https://sertificetimediatori.lv/mediatori/>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: [https://e-justice.europa.eu/372/EN/family\\_mediation?LATVIA&member=1](https://e-justice.europa.eu/372/EN/family_mediation?LATVIA&member=1)
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.vestnesis.lv/>
- [https://e-justice.europa.eu/64/EN/mediation\\_in\\_eu\\_countries?LATVIA&member=1](https://e-justice.europa.eu/64/EN/mediation_in_eu_countries?LATVIA&member=1)
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/family-mediation/family-mediation/lv\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/family-mediation/family-mediation/lv_en)
- [https://mediation.turiba.lv/saturs/ieprikseja\\_lapa/files/Chapter%201%20A4.pdf](https://mediation.turiba.lv/saturs/ieprikseja_lapa/files/Chapter%201%20A4.pdf)
- <https://likumi.lv/ta/id/310989-grozijums-mediācijas-likuma>
- <https://likumi.lv/ta/en/id/266615-meditation-law>

## Lituania

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 07/04/2023. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### Dato essenziale

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Lituania. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### Quadro storico e culturale della mediazione

Prima del 2008 nessuna disciplina organica.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi baltici, nei quali la disciplina organica della mediazione civile e commerciale è un fenomeno relativamente recente, successivo al recupero

dell'indipendenza e all'adesione all'Unione europea nel 2004, sviluppatosi in larga misura come attuazione diretta della direttiva 2008/52/CE più che come evoluzione di una tradizione nazionale preesistente.

### **Fonti normative principali**

La Lituania è retta dalla Legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie civili n. X-1702 del 2008, profondamente riformata nel 2017 con effetto dal 2019, in attuazione della direttiva 2008/52/CE. Tratto qualificante è l'obbligatorietà settoriale: dal 1° gennaio 2020 la mediazione è obbligatoria nelle controversie familiari, sicché la parte deve esperirla prima di adire il giudice, con conseguenze processuali in caso di rifiuto ingiustificato. Per le restanti materie civili e commerciali la mediazione resta volontaria e può essere giudiziale o stragiudiziale. La riforma ha istituito e rafforzato il registro dei mediatori tenuto presso il Ministero della Giustizia, con requisiti di qualificazione, esame e formazione continua, e ha strutturato la mediazione giudiziale gratuita presso i tribunali. Il procedimento è riservato, con inutilizzabilità nel giudizio delle dichiarazioni rese, e incide sulla sospensione dei termini di prescrizione. L'accordo raggiunto vincola le parti e, previa approvazione giudiziale nelle forme di procedimento semplificato previste dalla legge, acquista efficacia esecutiva. La Lituania, quale Stato membro UE, opera nel quadro eurounitario di promozione degli ADR e degli sviluppi connessi alla Convenzione di Singapore, la cui applicazione segue le determinazioni dell'Unione.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Legge 2008 (recepimento).

Legge sulla mediazione (Mediacijos įstatymas), rifusa nel 2017 (in vigore dal 1° gennaio 2019). Dal 1° gennaio 2020 la mediazione è obbligatoria come tentativo preliminare nelle controversie familiari

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Lituania: 1) ADVOKATŪROS ĮSTATYMAS 2004 m. kovo 18 d. Nr. IX-2066[1]. 2) Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo ĮSTATYMAS Numeris: X-1702 – 2008/07/15 (2020)[2]. 3) ĖL TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) PLĖTROS IR TAIKAUS GINČŲ SPRENDIMO SKATINIMO PLANO PATVIRTINIMO 2010 m. lapkričio 23 d. Nr. 1R-256[3]. 4) DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2010 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1R-256 „DĖL TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) PLĖTROS IR TAIKAUS GINČŲ SPRENDIMO SKA

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

L'istituto della mediazione è disciplinato dalla legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). In questo contesto il ricorso alla mediazione è del tutto facoltativo. Non esistono disposizioni specifiche in materia, come un codice deontologico dei mediatori.

### **Ambito soggettivo e materiale**

È possibile ricorrere alla mediazione conciliativa (taikinamasis tarpininkavimas) nelle controversie di natura civile (ossia le controversie trattate da un tribunale di giurisdizione ordinaria conformemente a una procedura civile).

### **Formazione e registro**

Non esiste un organo centrale o di governo responsabile della mediazione (tarpininkavimas) e la Lituania non prevede di istituirne uno.

Per il momento non esiste un programma di formazione nazionale. Tuttavia, il centro di formazione del ministero della Giustizia (Teisingumo ministerija), così come alcuni enti privati, offrono una formazione in questo campo. Gli enti privati non sono regolamentati.

Registro nazionale: L'elenco dei mediatori è tenuto dal Servizio di assistenza legale garantita dallo Stato (VGTPT); dal 2019 possono esercitare solo le persone che hanno superato un esame, con reputazione irrepreensibile, istruzione universitaria e formazione in mediazione.

**Registro consultabile all'indirizzo:** <https://vgtpt.lrv.lt/lt/prokurorams-tyrejams-ir-teismams/advokatu-mediatoriu-ir-psichologu-sarasai-1/lietuvos-respublikos-mediatoriu-sarasai-1/>

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri ne danno comunicazione agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti a ricevere le richieste. Ai sensi della legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile, le parti possono scegliere il tribunale competente. Può trattarsi del tribunale distrettuale del luogo di residenza o della sede legale di una delle parti.  
Fonte: Portale e-Justice — Lituania

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

Il giudice civile lituano ha un ruolo attivo di impulso conciliativo. (a) Prima dell'esame nel merito il giudice è tenuto a chiedere alle parti se intendono transigere ed è in generale obbligato a favorire la composizione amichevole; può quindi invitare/esortare le parti alla mediazione. (b) Con la riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (nuova versione della Legge sulla mediazione, adottata il 29 giugno 2017), la mediazione è divenuta obbligatoria come condizione preventiva prima di adire il giudice in tutte le controversie familiari (divorzio, mantenimento, affidamento, divisione dei beni coniugali, ecc.), salvo le materie riservate in via esclusiva al giudice (adozione, decadenza dalla responsabilità genitoriale, accertamento/contestazione della filiazione); dal 2019 il legislatore ha inoltre attribuito ai giudici civili il potere di invitare le parti a tentare la mediazione quando lo ritengano opportuno. (c) In tema di spese, l'art. 80(8) del Codice di procedura civile prevede una riduzione del 25% dell'imposta di bollo (contributo) se le parti hanno tentato la mediazione; non risulta da fonte primaria una sanzione autonoma sulle spese per rifiuto ingiustificato. (d) La sospensione del procedimento durante la mediazione e i relativi termini sono disciplinati dalla Legge sulla mediazione e dal Codice di procedura civile (dettaglio quantitativo dei termini: non reperito da fonte primaria). (e) L'accordo di mediazione può essere sottoposto a omologazione giudiziale per acquisire efficacia esecutiva. (f) La mediazione giudiziaria è svolta esclusivamente da giudici iscritti nell'elenco dei mediatori della Repubblica di Lituania: il giudice può dunque anche fungere da mediatore (mediazione giudiziaria).

### **Costi e incentivi**



Ai sensi della legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile, il servizio di mediazione conciliativa può essere fornito dietro corresponsione di un onorario o gratuitamente. Se il servizio è fornito a pagamento, la procedura può iniziare soltanto dopo che il mediatore abbia concordato per iscritto con entrambe le parti l'ammontare del suo onorario e le condizioni di pagamento.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 620 (2021).

Indicatori comparati: posizione 6 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 8.6; World Justice Project 2025: indice ADR 0.793 su punteggio complessivo rule of law 0.774.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Riforma della legge sulla mediazione (Seimas 13 giugno 2024; in vigore 1° set. 2024 e 1° gennaio 2025): istituisce la Camera dei mediatori (autogoverno professionale, adesione automatica); ore di mediazione obbligatoria coperte dal bilancio pubblico da 6 a 8.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2024-06-13; fonte: <https://www.lmr.lt/mediacijos-istatymo-pakeitimai-priimti-ka-reikia-atsiminti-mediatoriui/>.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Lituania come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Lituania appartiene alla famiglia baltica dei modelli europei di mediazione. La Lituania ha introdotto nel 2020 una condizione di procedibilità sperimentale per le controversie familiari, in un percorso di progressivo ampliamento dell'ambito della mediazione obbligatoria.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Lituania si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://vgtp.lrv.lt/lt/prokurorams-tyrejams-ir-teismams/advokatu-mediatoriu-ir-psichologu-sarasai-1/lietuvos-respublikos-mediatoriu-sarasas-1/>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.330591>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.e-tar.lt/>
- <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404617>
- <https://mediationblog.kluwerarbitration.com/2023/07/20/the-lithuanian-model-of-mandatory-mediation-in-family-disputes-an-updated-scheme-for-overcoming-the-mediation-paradox/>
- <https://www.teismai.lt/en/self-governance-of-courts/judicial-mediation-commission/8522>
- <https://iclg.com/practice-areas/litigation-and-dispute-resolution-laws-and-regulations/lithuania>

## **Lussemburgo**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 05/08/2025. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Lussemburgo. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Prima del 2012 conciliazione tradizionale davanti al juge de paix.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi di tradizione francese e renana, nei quali la conciliazione di prossimità — penso al giudice di pace e alle figure a esso assimilabili — ha una tradizione risalente alla legislazione rivoluzionaria francese di fine Settecento, mentre la mediazione in senso moderno, distinta dalla conciliazione giudiziale, si sviluppa a partire dagli anni Novanta del Novecento sotto l'influsso della prassi nordamericana e, successivamente, del diritto dell'Unione europea.

### **Fonti normative principali**

Il Lussemburgo è disciplinato dalla Loi du 24 février 2012 portant introduction de la médiation en matière civile et commerciale, che ha inserito nel Nouveau Code de procédure civile gli articoli 1251-1 e seguenti, recependo la direttiva 2008/52/CE. La legge distingue la mediazione convenzionale, avviata dalle parti, la mediazione giudiziale, disposta dal giudice con il loro accordo, e la mediazione familiare, quest'ultima integrata da un regolamento granducale dedicato. La materia coperta comprende le controversie civili e commerciali su diritti disponibili. Il procedimento è volontario, riservato e imparziale, e non costituisce, in via generale, condizione di procedibilità. La normativa disciplina l'agrément (accreditamento) dei mediatori giudiziali e familiari da parte del Ministro della Giustizia, con requisiti di onorabilità, qualificazione e formazione specifica, e presidia la riservatezza con inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese in mediazione. L'accordo raggiunto può essere omologato dal giudice competente, che gli conferisce forza esecutiva, ovvero, per le mediazioni transfrontaliere, secondo il regime di riconoscimento previsto. Il Lussemburgo, quale Stato membro UE, opera nel quadro eurounitario degli ADR e degli sviluppi internazionali connessi alla Convenzione di Singapore, la cui applicazione segue le determinazioni dell'Unione.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Loi du 24 février 2012 (recepimento della direttiva 2008/52/CE).

Loi du 24 février 2012 portant introduction de la médiation en matière civile et commerciale, che inserisce gli artt. 1251-1 e ss. nel Nouveau Code de procédure civile (recepimento della direttiva 2008/52/CE).

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Lussemburgo: 1) Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales.[1]. 2) Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs[2]. 3) Loi du 24 février 2012[3]. 4) Règlement grand

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Il ricorso alla mediazione ha carattere interamente volontario. La mediazione in ambito amministrativo e penale, così come le cosiddette mediazioni «settoriali», sono disciplinate da una normativa specifica.

Ministère de la Justice (Ministero della Giustizia);  
Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés (Associazione lussemburghese della mediazione e dei mediatori abilitati) (ALMA asbl);  
Centre de médiation civile et commerciale (Centro di mediazione civile e commerciale) (CMCC);  
Centre de médiation civile et commerciale (Centro di mediazione civile e commerciale) (CMCC asbl);

Centre de médiation (Centro di mediazione) (asbl);  
Centre de médiation Socio-Familiare (Centro di mediazione socio-familiare).

Fonte: Portale e-Justice — Lussemburgo

### **Ambito soggettivo e materiale**

Il ricorso alla mediazione è ammesso soprattutto nei settori seguenti:

- cause amministrative;
- cause penali;
- cause del diritto di famiglia;
- cause commerciali;
- cause relative al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Le principali caratteristiche della mediazione civile e commerciale sono la sua natura consensuale, la riservatezza del procedimento e l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza del mediatore. La mediazione può riguardare la totalità o solo una parte della controversia. Rientrano nella procedura sia la mediazione convenzionale che la mediazione giudiziale, per quanto un posto privilegiato sia riservato alla mediazione familiare. Nell'ambito della mediazione convenzionale, ciascuna delle parti può proporre all'altra parte o alle altre parti, indipendentemente da qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale, il ricorso al procedimento di mediazione in qualunque fase del procedimento giudiziario fino a quando non si giunga alla deliberazione della causa.

Nell'ambito della mediazione giudiziaria, o più propriamente «mediazione giudiziale», il giudice è già stato chiamato a pronunciarsi su una controversia in materia civile, commerciale o familiare e può far procedere, in qualsiasi fase del procedimento, alla mediazione giudiziale, sempre che non si sia già giunti alla deliberazione della causa, e a meno che non si tratti di un procedimento da dibattere dinanzi alla Corte di cassazione e in materia di procedimenti sommari. Il giudice può invitare le parti alla mediazione di propria iniziativa o su richiesta congiunta delle parti, ma in ogni caso queste devono essere d'accordo. Quando è chiamato a pronunciarsi su una controversia che solleva un problema di diritto di famiglia, in casi enumerati limitativamente, il giudice può proporre alle parti un provvedimento di mediazione e ordina una riunione informativa gratuita durante la quale vengono spiegati i principi, la procedura e gli effetti della mediazione.

In materia penale, il procureur de l'État può, a determinate condizioni e prima di decidere in merito all'azione penale, decidere di ricorrere alla mediazione se tale misura è atta a:

- garantire il risarcimento dei danni causati alla vittima; o
- porre fine al disordine risultante dal reato; o
- contribuire alla riqualificazione dell'autore del reato.

Il ricorso alla mediazione non impedisce l'eventuale decisione successiva di avviare un

procedimento giudiziario, in particolare se le condizioni per la mediazione non sono soddisfatte.

La legge del 6 maggio 1999 e il regolamento granducale del 31 maggio 1999 hanno istituito il sistema della mediazione penale. Prima di pronunciarsi in merito all'azione penale, il procureur d'Etat può decidere di ricorrere alla mediazione se ritiene che tale misura possa garantire il risarcimento del danno arrecato alla vittima, porre fine al disordine risultante dal reato o contribuire alla riqualificazione dell'autore del reato. Quando decide di ricorrere alla mediazione penale, il procureur d'Etat può nominare come mediatore qualsiasi persona abilitata ad esercitare tale funzione. Per quanto riguarda l'abilitazione: La persona che desidera essere abilitata come mediatore penale ne fa richiesta al ministro della Giustizia, il quale decide in merito alla richiesta, dopo avere chiesto il parere del procureur général d'Etat.

### **Formazione e registro**

Non esiste un organo centrale responsabile della regolamentazione delle attività dei mediatori. Al di là della mediazione in settori specifici (bancario, assicurativo, ecc.) e delle figure del difensore civico, responsabile della mediazione in materia amministrativa, e dell'Ombudskomitee fir t'Rechter vun de Kanner (commissione per la difesa dei diritti del fanciullo), svolgono attività di mediazione le associazioni giuridiche seguenti:

- Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés (Associazione lussemburghese della mediazione e dei mediatori abilitati) (ALMA asbl);
- Centre de médiation civile et commerciale (Centro di mediazione civile e commerciale) (CMCC);
- Centre de médiation (Centro di mediazione) (asbl);
- Centre de médiation Socio-Familiare (Centro di mediazione socio-familiare) (gestito dalla fondazione Pro Familia);

Registro nazionale: Il mediatore civile e commerciale è agréé dal Ministro della Giustizia, su parere del Procuratore generale (legge 24 febbraio 2012); richiesta formazione specifica (Master in mediazione o esperienza equivalente).

**Registro consultabile all'indirizzo:** <https://mj.gouvernement.lu/fr/professions-droit/mediateur-civile-commerciale.html>

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

È importante sottolineare che gli accordi derivanti dalla mediazione civile e commerciale hanno lo stesso valore probatorio di una decisione giudiziaria. Per effetto della suddetta direttiva 2008/52/CE, tali accordi di mediazione, indipendentemente dal fatto che siano raggiunti in un altro Stato dell'Unione europea o in ambito nazionale, sono esecutivi all'interno dell'Unione europea. È l'approvazione dell'accordo, totale o parziale, da parte del giudice competente a sancirne la forza esecutiva. La legge del 24 febbraio 2012 recepisce la direttiva nella legislazione nazionale, ponendo la mediazione sullo stesso piano dei procedimenti giudiziari esistenti.

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

La mediazione civile e commerciale è regolata dalla legge del 24 febbraio 2012, che ha introdotto gli artt. 1251-1 – 1251-24 del Nuovo Codice di procedura civile (NCPC). (a) Nell'ambito della "mediazione giudiziaria" il giudice adito, in qualsiasi stato del procedimento, può proporre alle parti di ricorrere alla mediazione; la mediazione è definita "giudiziaria" proprio perché inquadrata dal giudice. (b) Il ricorso alla mediazione richiede il consenso delle parti: non risulta un rinvio obbligatorio generalizzato né un incontro informativo obbligatorio (salvo la mediazione familiare, per la quale il giudice può ordinare alle parti una riunione informativa gratuita). (c) Non risulta da fonte primaria una sanzione tipizzata sulle spese per rifiuto ingiustificato della mediazione. (d) La designazione del mediatore comporta la sospensione del procedimento pendente per la durata della mediazione, secondo i termini fissati dal giudice ai sensi degli artt. 1251-x NCPC. (e) L'accordo raggiunto (sia in mediazione giudiziaria sia in mediazione convenzionale) può essere omologato dal giudice competente e acquisisce così forza esecutiva al pari di una decisione giudiziaria. (f) Il giudice non svolge il ruolo di mediatore: il mediatore è un terzo approvato dal Ministro della Giustizia.

### **Costi e incentivi**

La mediazione è spesso una procedura gratuita. Se è previsto un pagamento, questo è indicato chiaramente.

Nell'ambito della mediazione convenzionale i compensi dei mediatori sono fissati liberamente. In tal caso le spese e i compensi sono a carico delle parti in egual misura, sempre che esse non decidano diversamente.

Nell'ambito della mediazione giudiziale e della mediazione familiare i compensi sono stabiliti tramite regolamento granducale.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 145 (2021).

Indicatori comparati: posizione 14 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 6.1; World Justice Project 2025: indice ADR 0.798 su punteggio complessivo rule of law 0.83.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Gli aggiornamenti normativi 2020-2026 per Lussemburgo non risultano dettagliati nelle fonti raccolte in questo volume oltre a quanto indicato nella sezione «Fonti normative principali».

### **Aggiornamenti normativi 2020-2026**

Il nucleo della disciplina della mediazione civile e commerciale resta la loi du 24 février 2012 (inserimento degli artt. 1251-1 ss. nel Nouveau Code de procédure civile, recepimento della direttiva 2008/52/CE), non modificata nella sostanza nel periodo; l'accreditamento dei mediatori e la lista tenuta dal Ministère de la Justice restano invariati. Sono però intervenute due riforme collegate: (1) la loi du 15 juillet 2021 di riforma del Nouveau Code de procédure civile per rafforzare l'efficacia della giustizia civile e commerciale, con nuove disposizioni entrate in vigore il 16 settembre 2021 (semplificazione procedurale, con incentivo alla composizione amichevole); (2) in materia di médiation de la consommation, una riforma del 2022-2023 che, con un nuovo capitolo del Code de la consommation, ha reso omologabili — e quindi esecutivi — gli accordi raggiunti tramite il mediatore del consumo. Nessuna

introduzione di obbligatorietà generale né di incontro informativo obbligatorio in materia civile/commerciale reperita da fonte primaria.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Lussemburgo come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Altre informazioni utili sul sistema nazionale**

La legge del 24 febbraio 2012 istituisce un quadro legislativo nazionale per la mediazione in materia civile e commerciale sotto forma di un nuovo titolo del nuovo codice di procedura civile. Attraverso tale legge, il Lussemburgo ha recepito la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, applicando alle controversie nazionali i principi enunciati nella direttiva per le controversie transfrontaliere. La legge è completata dal regolamento granducale del 25 giugno 2012 che stabilisce la procedura di abilitazione per le funzioni di mediatore giudiziario e familiare abilitato, la formazione specifica richiesta in materia di mediazione e lo svolgimento di una riunione informativa gratuita. Il mediatore è un soggetto terzo il cui compito è quello di ascoltare le parti insieme o, se necessario, separatamente, in modo che queste possano giungere a una soluzione della controversia che le oppone. Senza imporre una soluzione alle parti, il mediatore le invita a trovare un accordo su una soluzione negoziata e amichevole. La mediazione giudiziale e la mediazione familiare possono essere condotte da un mediatore abilitato o non abilitato. Il mediatore abilitato è una persona fisica autorizzata dal ministro della Giustizia a svolgere tale funzione. In caso di mediazione convenzionale e in caso di controversie transfrontaliere, le parti possono affidarsi a un mediatore non abilitato. Per quanto riguarda l'abilitazione: Il ministro della Giustizia è l'autorità competente per l'abilitazione dei mediatori. In materia civile e commerciale i mediatori non hanno bisogno di abilitazione per la mediazione convenzionale.

Qualsiasi persona fisica può chiedere l'abilitazione, purché soddisfi le condizioni previste dalla legge del 24 febbraio 2012 che introduce la mediazione in materia civile e commerciale nel nuovo codice di procedura civile, nonché quelle contenute nel regolamento granducale del 25 giugno 2012 che stabilisce la procedura di abilitazione per le funzioni di mediatore giudiziario e familiare abilitato, il programma di formazione specifica in mediazione e lo svolgimento di una riunione informativa gratuita.

Ai sensi della suddetta direttiva 2008/52/CE e dell'articolo 1251-3, paragrafo 1, comma 3, della legge del 24 febbraio 2012 sulla mediazione, il prestatore di servizi di mediazione che soddisfi

requisiti di abilitazione equivalenti o sostanzialmente comparabili in un altro Stato membro dell'Unione europea è esentato dall'abilitazione nel Granducato di Lussemburgo. L'abilitazione è concessa a tempo indeterminato. L'articolo 1251-3, secondo comma, del nuovo codice di procedura civile e il regolamento granducale del 25 giugno 2012 di cui sopra stabiliscono le condizioni cumulative previste per le persone fisiche che desiderano essere abilitate:

- la persona deve fornire garanzie di onorabilità, competenza, preparazione, indipendenza e imparzialità;
- la persona deve esibire un estratto del casellario giudiziario lussemburghese o un documento analogo rilasciato dalle autorità competenti del paese di residenza nel quale il richiedente ha risieduto negli ultimi cinque anni;
- la persona deve poter godere dei diritti civili ed esercitare i diritti politici;
- la persona deve avere una formazione specifica in mediazione, acquisita:
- mediante un master in mediazione rilasciato dall'Università del Lussemburgo o da un'università, un istituto di istruzione superiore o un altro istituto dello stesso livello di formazione, designato conformemente alle disposizioni legislative, normative o amministrative di uno Stato membro dell'Unione europea;
- mediante un'esperienza professionale triennale integrata da «una formazione specifica in mediazione» come prevista all'articolo 2 del regolamento granducale del 25 giugno 2012 di cui sopra;
- mediante una formazione in mediazione riconosciuta in uno Stato membro dell'Unione.

L'Università del Lussemburgo offre un programma specifico di formazione (master) in mediazione.

## **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Lussemburgo appartiene alla famiglia francese/renana dei modelli europei di mediazione. Il Lussemburgo segue un'impostazione affine a quella francese e belga, con un ruolo del Service central d'assistance sociale nella mediazione familiare e un albo dei mediatori accreditati.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Lussemburgo si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

## **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://mj.gouvernement.lu/fr/professions-droit/mediateur-civile-commercial.html>



- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://mj.gouvernement.lu/fr/professions-droit/mediateur-civile-commerciale.html>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://legilux.public.lu/>
- <https://mj.gouvernement.lu/fr/professions-droit/mediateur-civile-commerciale.html>
- <https://molitorlegal.lu/le-cadre-juridique-de-la-mediation/>
- <https://guichet.public.lu/fr/citoyens/justice/voies-recours-reglement-litiges/resolution-litige-amiable/centre-mediation.html>
- <https://iclg.com/practice-areas/litigation-and-dispute-resolution-laws-and-regulations/luxembourg>
- <https://mj.gouvernement.lu/fr/professions-droit/mediateur-civile-commerciale.html>
- [https://gouvernement.lu/en/actualites/agenda.gouvernement2024+fr+actualites+toutes\\_actualites+communiqués+2021+09-septembre+13-justice-nouvelles-dispositions.html](https://gouvernement.lu/en/actualites/agenda.gouvernement2024+fr+actualites+toutes_actualites+communiqués+2021+09-septembre+13-justice-nouvelles-dispositions.html)
- <https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2012/02/24>

## Malta

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 19/05/2023. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### Dato essenziale

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Malta. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

**Quadro storico e culturale della mediazione**

Prima del 2004 conciliazione settoriale.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi misti, in cui la tradizione processuale di common law convive con una disciplina sostanziale di impronta continentale: la mediazione vi si è sviluppata attraverso un percorso peculiare, che combina l'attenzione tipicamente anglosassone al ruolo del giudice nell'incentivare l'ADR con un impianto legislativo organico di tipo continentale, adottato in attuazione della direttiva 2008/52/CE.

### **Fonti normative principali**

Malta è disciplinata dal Mediation Act, Chapter 474 delle Laws of Malta (Act XVI of 2004), in vigore dal 21 dicembre 2004, che ha istituito il Malta Mediation Centre, operativo dal 2005 quale organismo pubblico incaricato di promuovere e amministrare la mediazione. La legge regola la mediazione in materia civile, commerciale, familiare e industriale quale procedimento volontario: le parti possono ricorrervi spontaneamente o essere invitate dal giudice o da altra autorità, senza che essa costituisca, in via generale, condizione di procedibilità, fermi restando specifici percorsi in ambito familiare. Il procedimento è riservato: la legge garantisce la confidenzialità delle comunicazioni svolte in mediazione, che non possono essere fatte valere nei successivi giudizi salvo eccezioni. La disciplina definisce i requisiti dei mediatori, l'iscrizione negli elenchi tenuti presso il Centre e i principi deontologici, in coerenza con la direttiva 2008/52/CE, recepita nell'ordinamento maltese. L'accordo raggiunto vincola le parti e può acquisire efficacia esecutiva mediante le forme previste dall'ordinamento, anche in caso di recepimento giudiziale. Malta, quale Stato membro UE, opera nel quadro eurounitario degli ADR; l'applicazione della Convenzione di Singapore segue le determinazioni dell'Unione.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Mediation Act 2004 (Chapter 474), adeguato alla direttiva 2008/52/CE.

Mediation Act (Chapter 474 of the Laws of Malta), in vigore dal 21 dicembre 2004, istitutivo del Malta Mediation Centre. Mediazione volontaria o disposta dal giudice in materia civile, familiare, comm

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Malta: 1) MEDIATION ACT 21st December, 2004. ACT XVI of 2004, as amended by Act IX of 2010[1]. 2) MEDIATION ACT (TARIFF OF FEES) REGULATIONS 1st December, 2008[2]. 3) BYE-LAWS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN MEDIATION UNDER THE AUSPICES OF THE FACULTY OF LAWS [3]. 4) ACT No. VIII of 2017 AN ACT to amend the Mediation Act, Cap. 474 and for other matters ancillary thereto or connected therewith [4]. 5) CHAPTER 12 CODE OF ORGANIZATION AND CIVIL PROCEDURE [5]. 6) Ar

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

La mediazione è un processo volontario. Detto ciò, le parti processuali possono richiedere congiuntamente al tribunale di sospendere il procedimento durante il tentativo di risolvere la controversia attraverso la mediazione. Il tribunale può inoltre sospendere il procedimento di propria iniziativa per la durata del processo di mediazione e ordinare alle parti di dibattere e risolvere la controversia mediante la mediazione. Occorre osservare tuttavia che la mediazione è obbligatoria nelle cause di diritto di famiglia, principalmente in quelle riguardanti la separazione, il diritto di visita ai figli, l'affidamento dei figli e gli alimenti dei figli e/o del

coniuge.

Il Centro maltese per la mediazione si è dotato di un codice di condotta che i mediatori sono tenuti a rispettare nei procedimenti di mediazione loro sottoposti. Il codice prevede misure da osservare rigorosamente. Esso conferisce, ad esempio, al Board of Governors (consiglio di amministrazione) del Centro il potere di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti di qualsiasi mediatore la cui condotta non sia conforme a quella richiesta dai principi del Codice o non ne sia all'altezza. Qualsiasi mediatore che risulti aver violato una qualsiasi delle disposizioni del Codice o che si sia comportato in modo inappropriato, sarà rimosso dall'elenco dei mediatori per tutto il tempo che il consiglio di amministrazione riterrà opportuno.

|                                  |                |            |             |                                   |
|----------------------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| Centro<br>Mediation<br>Direttiva | maltese<br>Act | per<br>del | la<br>2004, | mediazione<br>Malta<br>2008/52/CE |
|----------------------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------------------|

Fonte: Portale e-Justice — Malta

### **Ambito soggettivo e materiale**

È possibile ricorrere alla mediazione in controversie vertenti sul diritto civile, di famiglia, della previdenza sociale, commerciale e industriale. Occorre notare che la mediazione familiare si riferisce a determinate controversie familiari, come le controversie ereditarie o quelle derivanti dalle imprese familiari. Non include la separazione o il divorzio, che sono di competenza del tribunale civile (sezione Famiglia) e sono disciplinati da una legislazione specifica.

### **Formazione e registro**

L'organo governativo di Malta responsabile della mediazione è il Centro maltese per la mediazione, istituito ai sensi del capo 474 del Mediation Act del 2004 (legge maltese sulla mediazione). Il Centro per la mediazione è un servizio a cui le parti possono ricorrere o possono essere rinviate per risolvere il conflitto con l'assistenza di un mediatore. È possibile contattare il Centro per la mediazione attraverso il cancelliere al seguente indirizzo: Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, La Valletta VLT 1176. È anche possibile telefonare al numero +356 23279220 o inviare un'e-mail all'indirizzo [info@mediation.mt](mailto:info@mediation.mt).

Il Centro fornisce alle parti un elenco di mediatori debitamente accreditati dal medesimo e chiede loro di selezionarne uno di comune accordo. Se le parti non si accordano su un mediatore che sia accettabile per entrambe, il Centro nominerà il mediatore successivo nell'elenco dei mediatori approvati.

Secondo il Codice di condotta per i mediatori, questi dovrebbero seguire attivamente e cogliere le opportunità di istruzione e formazione che promuovono la competenza nelle abilità di mediazione, in quanto tali opportunità possono presentarsi di tanto in tanto. Il Centro maltese per la mediazione organizza occasionalmente corsi di formazione per mediatori. Il primo corso, sulle competenze necessarie nella mediazione, si è tenuto nel luglio 2008. Un altro corso, finalizzato a fornire una formazione sulle competenze necessarie nella mediazione con particolare riguardo agli aspetti psicologici, sociali e giuridici della separazione, si è tenuto dal 16 al 18 aprile 2009.

Registro nazionale: Accredитamento presso il Malta Mediation Centre con Master in Mediation dell'Università di Malta o titolo equivalente, e conoscenza di inglese e maltese; il Centro tiene liste per materia (civile, famiglia, varie).

**Registro consultabile all'indirizzo:** <https://mediation.mt/en/civil/>

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

Ai sensi della direttiva 2008/52/CE, le parti devono poter chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante dalla mediazione sia reso esecutivo. Il Mediation Act del 2004 è stato modificato dalla legge IX del 2010, principalmente al fine di recepire le disposizioni della direttiva che disciplina le controversie transfrontaliere, estendendole anche ai casi nazionali.

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

La materia è retta dal Mediation Act (Chapter 474 delle Leggi di Malta, Act XVI del 2004, in vigore dal 21 dicembre 2004), che ha istituito il Malta Mediation Centre. (a)–(b) Quando la corte (o altra autorità giudicante) ritenga opportuno che la controversia possa essere risolta con l'assistenza di un mediatore, essa può, di propria iniziativa, rinviare la controversia alla mediazione presso il Centro; le parti possono inoltre chiedere congiuntamente il rinvio. Esistono ipotesi di mediazione obbligatoria per legge in materia familiare (procedimenti di separazione personale, che passano attraverso un mediatore prima della causa). (c) Non risulta da fonte primaria una specifica sanzione sulle spese per rifiuto ingiustificato di partecipare alla mediazione. (d) Il rinvio alla mediazione avviene con decreto/ordine della corte dopo l'instaurazione del giudizio; la disciplina di sospensione e termini è rimessa al provvedimento della corte e al regolamento del Centro (dettaglio quantitativo dei termini: non reperito da fonte primaria). (e) L'accordo di mediazione può essere reso esecutivo secondo la disciplina del Mediation Act. (f) Il mediatore è scelto dalle parti dall'elenco degli accreditati presso il Centro (in mancanza di accordo lo designa il Centro): il giudice non funge da mediatore.

### **Costi e incentivi**

L'importo del contributo da versare è stabilito in base ai regolamenti 2 e 4 del Legal Notice (decreto) 309 del 2008, modificato dal Legal Notice 365 del 2020 (cfr. Legislazione sussidiaria 474.01).

Nella mediazione relativa al Tribunale della Famiglia, le parti possono selezionare, di comune accordo, un mediatore di loro scelta da un elenco di persone nominate dal ministro della Giustizia a tale scopo (in tal caso le parti si fanno carico dei costi della mediazione) o, in alternativa, il tribunale assegna un mediatore, a rotazione, dall'elenco di persone nominate dal ministro della Giustizia per agire in qualità di mediatori nominati dal tribunale (in tal caso gli onorari dovuti ai mediatori sono pagati attraverso il cancelliere degli organi giurisdizionali civili).

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 135 (2021).

Indicatori comparati: posizione 25 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 1.6; World Justice Project 2025: indice ADR 0.689 su punteggio complessivo rule of law 0.67.

## **Aggiornamenti 2020-2026**

Gli aggiornamenti normativi 2020-2026 per Malta non risultano dettagliati nelle fonti raccolte in questo volume oltre a quanto indicato nella sezione «Fonti normative principali».

## **Aggiornamenti normativi 2020-2026**

Riforma nel periodo. Il Mediation Act (Cap. 474 delle Leggi di Malta, originariamente Act XVI del 2004, di recepimento della direttiva 2008/52/CE) è stato modificato dall'Act XXIV of 2021, con versione consolidata pubblicata/datata 28 maggio 2021. La banca dati ufficiale legislation.mt registra come atti modificativi del Cap. 474 l'Act IX/2010, l'Act VIII/2017 e, da ultimo, l'Act XXIV/2021; quest'ultimo interviene in particolare sugli articoli 27-29 dell'atto (disposizioni relative al Malta Mediation Centre e alla disciplina procedurale). L'entrata in vigore dell'atto base risale al 21 dicembre 2004; la modifica del 2021 rappresenta l'aggiornamento più recente del quadro nel periodo considerato. Non risultano, da fonte primaria, l'introduzione di un'obbligatorietà generale né nuovi incentivi fiscali.

## **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Malta come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

## **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Malta appartiene alla famiglia mista (common law/civile) dei modelli europei di mediazione. Malta dispone del Mediation Act (2004, più volte novellato) e di un Malta Mediation Centre che coordina la mediazione civile, commerciale e familiare in un ordinamento di tradizione mista.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Malta si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

## **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.

- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://mediation.mt/en/civil/>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://legislation.mt/eli/cap/474/eng/>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://legislation.mt/>
- <https://justice.gov.mt/en/mmc/Pages/Mediation-Act.aspx>
- <https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/86880/MLT86880.pdf>
- <https://mediation.mt/en/the-mediation-process/>
- <https://fenechlaw.com/insights/separation-under-maltese-law-part-1-the-journey-to-amicable-solutions/>
- <https://legislation.mt/eli/cap/474/eng/>
- <https://legislation.mt/eli/act/2021/24>
- <https://justice.gov.mt/en/mmc/Pages/Mediation-Act.aspx>

## **Paesi Bassi**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 14/01/2022. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Paesi Bassi. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Sviluppo dagli anni '90 su base volontaria e di mercato.

### **Fonti normative principali**

I Paesi Bassi non dispongono, allo stato, di una legge organica sulla mediazione: l'istituto opera quale procedimento volontario e non codificato, radicato nella prassi e sostenuto da organismi privati di autoregolamentazione, in particolare dal registro dei mediatori tenuto dalla Mediatorsfederatie Nederland (MfN), che fissa standard di qualità, formazione e deontologia su base non statale. La mediazione, giudiziale o stragiudiziale, è promossa dalle corti nell'ambito del rinvio delle cause civili e familiari, senza costituire, in via generale, condizione di procedibilità. Il procedimento è riservato per accordo delle parti e i relativi scambi sono di regola sottratti all'uso processuale. È in avanzato iter parlamentare un pacchetto normativo (Wet bevordering mediation), destinato a introdurre un registro pubblico dei mediatori, un titolo protetto e una vigilanza disciplinare: nel febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta un provvedimento connesso relativo al comitato consultivo del registro centrale, ma lo stato di adozione della disciplina organica va verificato quanto a contenuti e decorrenza. L'accordo raggiunto ha natura contrattuale e può acquisire efficacia esecutiva mediante atto notarile od omologazione. I Paesi Bassi, quale Stato membro UE, operano nel quadro eurounitario degli ADR.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Implementatiewet richtlijn 2008/52/EG (2012).

Assenza di una legge organica unica. La direttiva 2008/52/CE è stata recepita con la Implementatiewet richtlijn nr. 2008/52/EG del 2012 per le controversie transfrontaliere (inserita nel Wetboek van B

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Paesi Bassi: 1) Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Geldend op 29-11-2012)[1]. 2) Art. 21a, 429ja, 1021 Arbeidsgeschiedenwet 1946 BES[2]. 3) Arbeidsvrederegeling BES[3]. 4) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES[4]. 5) Artikel 206 Wetboek van Strafvordering BES[5]. 6) Art. 593t Burgerlijk Wetboek Boek 6[6]. 7) Artikel 5a Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand[7]. 8)

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Il ricorso alla mediazione è facoltativo. La legge non impone alle parti partecipanti di firmare un accordo di mediazione, vale a dire un accordo contenente clausole su questioni quali la riservatezza e la rappresentanza delle parti. Secondo il regolamento di mediazione 2017 della Federazione olandese dei mediatori (Mediationreglement 2017), tuttavia, le parti che utilizzano i servizi di un mediatore della Federazione devono firmare un accordo di mediazione. I mediatori della Federazione olandese dei mediatori devono attenersi al codice di condotta di quest'ultima e rispettare il suo regolamento di mediazione. Chiunque voglia presentare un reclamo sul lavoro svolto da un mediatore può trasmetterlo alla Fondazione per la qualità dei mediatori (Stichting Kwaliteit Mediators, SKM).

Federazione olandese dei mediatori  
Costi della mediazione  
Il regolamento di mediazione 2017 della Federazione olandese dei mediatori  
Fonte: Portale e-Justice — Paesi Bassi

## **Ambito soggettivo e materiale**

La mediazione è sempre ammissibile ed è più comune nei procedimenti civili e di diritto pubblico. Da diversi anni è possibile anche nei procedimenti penali.

## **Formazione e registro**

Esistono vari registri di mediatori nei Paesi Bassi. La Federazione olandese dei mediatori (Mediatorsfederatie Nederland, MfN) gestisce il registro dei mediatori (precedentemente noto come Registro NMI). La Federazione olandese dei mediatori rappresenta le maggiori associazioni di mediatori nei Paesi Bassi. Nel suo registro figurano solo mediatori che soddisfano norme di qualità attentamente valutate. Il governo olandese utilizza gli standard della Federazione come base per il registro dei mediatori che lavorano nell'ambito del sistema di gratuito patrocinio (registro del Consiglio per il patrocinio a spese dello Stato (Raad voor Rechtsbijstand)). Esiste anche il Registro internazionale della risoluzione alternativa delle controversie (ADR).

Indirizzo della Federazione olandese dei mediatori: Westblaak 1403012 KM Rotterdam  
Indirizzo postale: PO Box 214993001 AL Rotterdam  
Numero di telefono: 010 - 201 23 44 Indirizzo e-mail: [info@mediatorsfederatienl.nl](mailto:info@mediatorsfederatienl.nl)

Per essere iscritti nel Registro dei mediatori occorre completare un corso di formazione di base riconosciuto in mediazione, superare un esame teorico e una valutazione e fornire un certificato di buona condotta (Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG). Occorre anche mantenere aggiornate le proprie conoscenze soddisfacendo determinati requisiti ogni tre anni. Più specificamente, i mediatori devono trattare almeno nove casi di mediazione, per un totale di almeno 36 ore di contatto, ogni tre anni, e completare almeno due casi di mediazione, per un totale di almeno 8 ore di contatto, ogni anno. Dei nove casi di mediazione che devono trattare in ciascun triennio, almeno tre devono terminare con un accordo scritto e non più di tre possono essere co-mediati. Inoltre i mediatori devono ottenere 48 punti PE (formazione-sviluppo professionale) ogni tre anni. Alcuni di questi punti devono essere ottenuti partecipando a esercizi di discussione tra pari. I mediatori hanno anche l'obbligo di partecipare a una revisione tra pari ogni tre anni. La revisione tra pari è una misura di qualità che comporta una valutazione indipendente e imparziale inter pares dei servizi di mediazione per stabilire se siano all'altezza dello standard medio atteso da un professionista. In altre parole, i mediatori elencati nel registro olandese dei mediatori sono soggetti a severi requisiti di qualità.

Registro nazionale: I mediatori sono iscritti al MfN-register, registro nazionale di qualità della Mediatorsfederatie Nederland; per il titolo di MfN-registermediator: formazione riconosciuta, test di conoscenza, assessment pratico e aggiornamento continuo. Gli enti pubblici collaborano solo con iscritti.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://mfregister.nl/>**

## **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La legge permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo.

## **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**



I Paesi Bassi non hanno una legge organica sulla mediazione: la direttiva 2008/52/CE è stata recepita il 21 novembre 2012 con modifiche al Codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) e al Codice civile. (a) Il giudice può in qualsiasi fase del procedimento invitare/suggerire alle parti il ricorso alla mediazione; dal 2005 ogni tribunale dispone di un "ufficio mediazione" (mediation naast rechtspraak) che informa le parti e organizza la prima sessione. (b) La partecipazione resta volontaria: non vi è rinvio obbligatorio né incontro informativo obbligatorio; il sistema olandese ha mantenuto il principio della natura volontaria della mediazione. (c) Non risulta una sanzione tipizzata sulle spese per rifiuto; l'incoraggiamento è di fatto (circa il 65% delle mediazioni disposte dal giudice si conclude con accordo). (d) In caso di adesione, il procedimento viene sospeso per la durata della mediazione, con termini concordati col mediatore (dettaglio quantitativo: non reperito da fonte primaria). (e) L'accordo può essere reso esecutivo tramite atto notarile o omologazione/verbale giudiziale (vaststellingsovereenkomst). (f) Il giudice non funge da mediatore: la mediazione è affidata a un mediatore indipendente esterno.

### **Costi e incentivi**

Mediatori diversi possono applicare tariffe orarie diverse. Le tariffe dei mediatori dipendono da fattori quali l'esperienza, la preparazione professionale e il settore di specializzazione. È quindi prudente chiedere ai mediatori, prima dell'inizio della mediazione, qual è la loro tariffa oraria e quali possono essere i costi aggiuntivi. I mediatori devono sempre specificare i loro costi. Il costo della mediazione dipende anche dalla durata del processo di mediazione e dal numero di volte che il mediatore viene consultato. In media, un mediatore costa 150 EUR all'ora (IVA esclusa).

Qualora non ci si possa permettere di pagare un mediatore, se si soddisfano determinati criteri è possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. Se il diritto al patrocinio a spese dello Stato è accordato, si dovrà pagare soltanto un contributo alle spese basato sul reddito. Per maggiori informazioni sul costo della mediazione, fare clic qui.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 2.710 (2021).

Indicatori comparati: posizione 8 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 8.0; World Justice Project 2025: indice ADR 0.786 su punteggio complessivo rule of law 0.821.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Pacchetto di tre proposte di legge (Wet registermediator e leggi di promozione della mediazione in diritto civile e amministrativo; consultazione 2023-2024, in iter): istituzione di un registro pubblico statale dei mediatori con titolo protetto di 'beëdigd mediator'. Non ancora legge in vigore.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2024; fonte: <https://www.internetconsultatie.nl/mediation>.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Paesi Bassi come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione

pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

## **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Paesi Bassi appartiene alla famiglia renana dei modelli europei di mediazione. I Paesi Bassi mantengono un modello essenzialmente volontario e di mercato, con il registro NMI (Nederlands Mediation Instituut) su base privatistica piuttosto che un albo di diritto pubblico.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Paesi Bassi si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

## **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://mfregister.nl/>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK006813>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.officielebekendmakingen.nl/>
- <https://www.rechtspraak.nl/english/mediation>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/european-judicial-atlas-civil-matters/mediation/nl\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/european-judicial-atlas-civil-matters/mediation/nl_en)

- <https://cms.law/en/nld/publication/cms-international-disputes-digest-2024-winter-edition/mediation-in-the-netherlands-an-obligatory-step-in-dispute-resolution>
- <https://dutch-law.com/litigation/mediation-alternative-dispute-resolution-netherlands.html>

## **Polonia**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 16/09/2024. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Polonia. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Conciliazione tradizionale nel processo civile pre-2005.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi dell'Europa centrale e sudorientale, nei quali la disciplina della mediazione civile e commerciale si è sviluppata, in modo relativamente organico, a partire dai primi anni Duemila, spesso come componente di più ampie riforme del processo civile intraprese nella fase di transizione successiva al 1989 e nel percorso di adesione all'Unione europea.

### **Fonti normative principali**

La mediazione civile e commerciale è disciplinata organicamente dagli artt. 183(1)-183(15) del Codice di procedura civile (kpc), introdotti nel 2005 e potenziati dalla legge di promozione dell'ADR del 2015. Il quadro attuale recepisce le modifiche della legge del 9 marzo 2023, in vigore dal 1° luglio 2023, che ha inciso sulla disciplina procedurale e sul raccordo tra mediazione e processo. La mediazione resta di regola volontaria e può essere avviata su base contrattuale, su iniziativa delle parti o per rinvio del giudice, il quale può indirizzare le parti in ogni stato e grado, senza imporre l'obbligo di raggiungere l'accordo. Il mediatore può essere scelto liberamente o tratto dagli elenchi tenuti presso le corti d'appello e dalle organizzazioni professionali abilitate. L'accordo raggiunto, una volta approvato od omologato dal giudice, acquista efficacia esecutiva assimilabile a quella della transazione giudiziale. Vigé un regime di riservatezza che preclude l'uso processuale delle dichiarazioni rese in mediazione. È in

discussione, secondo i lavori di novella del kpc, un'ulteriore espansione degli ambiti a mediazione obbligatoria, la cui effettiva decorrenza resta da verificare.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Modifica del Kpc del 2005; ulteriore adeguamento 2011.

Mediazione disciplinata dal Codice di procedura civile (kpc, artt. 183/1-183/15), introdotta nel 2005 e potenziata dalla legge del 2015 sull'ADR. La mediazione può essere convenzionale (contratto) o d

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Polonia: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn.zm.)[1]. 2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.)[2]. 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (Dz. U. z 20

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

La mediazione è un modo di risolvere controversie e conflitti scelto volontariamente a cui si ricorre sulla base di:

- accordi di mediazione (mediazione extragiudiziale)
- decisioni del giudice che indirizzano verso la mediazione (mediazione su richiesta di un giudice).

Tuttavia, se le parti non scelgono un mediatore, il tribunale è autorizzato a nominarne uno attingendo a un elenco di persone in possesso della qualificazione necessaria, affinché intervenga nella causa. In ambito penale e di diritto dei minori è il giudice a designare il mediatore.

La mediazione è disciplinata dal codice di procedura civile e penale, dalla legge che regola la procedura nelle cause relative a minori, dalla legge sulle spese giudiziarie nelle cause civili e altre leggi. Inoltre, sono stati adottati atti di rango inferiore alla legge per organizzare i dettagli della procedura di mediazione in alcuni tipi di cause. Nelle cause relative a minori il regolamento disciplina:

- le condizioni che devono soddisfare le istituzioni e le persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;
  - le modalità di registrazione delle istituzioni e delle persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;
  - le modalità per quanto riguarda la formazione dei mediatori;
  - le condizioni alle quali il mediatore ha accesso agli atti processuali e le restrizioni che si applicano a tale accesso;
  - la forma e la portata della relazione sui progressi e i risultati della mediazione.
- Nelle cause penali il regolamento disciplina i seguenti aspetti:
- le condizioni che devono soddisfare le istituzioni e le persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;
  - le condizioni per la designazione e la revoca delle persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori;
  - le condizioni alle quali le istituzioni e le persone autorizzate ad agire in qualità di mediatori hanno accesso agli atti processuali e le restrizioni che si applicano a tale accesso;

- il metodo e la procedura da seguire nelle procedure di mediazione. Nelle cause relative al diritto di famiglia vi sono condizioni supplementari da rispettare per quanto riguarda la formazione e l'esperienza (psicologia, pedagogia, sociologia o diritto e capacità pratiche per svolgere attività di mediazione nelle cause attinenti al diritto di famiglia). Un regolamento di attuazione definisce l'importo dell'onorario del mediatore e delle spese che possono essergli rimborsate nell'ambito di una procedura civile (si veda la sezione: Costi della mediazione).

### **Ambito soggettivo e materiale**

È possibile ricorrere alla mediazione in numerosi settori. Ai sensi della legge polacca, il ricorso alla mediazione è ammissibile nei seguenti ambiti:

- diritto civile;
- diritto commerciale;
- diritto del lavoro;
- diritto di famiglia;
- diritto dei minori;
- diritto penale;
- diritto amministrativo.

Informazioni dettagliate sulla mediazione si trovano in fascicoli e depliant elaborati e distribuiti dal Ministero della Giustizia. Attualmente, il ricorso alla mediazione è più frequente in materia penale e civile. Nel periodo 2011-2012 ad avere il maggior sviluppo è stata la mediazione in materia di diritto di famiglia e di diritto commerciale.

### **Formazione e registro**

Nel 2010 è stata istituita presso il ministero della Giustizia una sezione responsabile per la mediazione, attualmente funzionante come Ufficio per le vittime di reato e per la promozione della mediazione (Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji) all'interno del Dipartimento responsabile per la cooperazione internazionale e i diritti umani. Per le informazioni di base sulle attività di mediazione si prega di consultare il sito del Ministero della Giustizia.

Negli ultimi anni il Ministero della Giustizia dedica un'attenzione particolare alle questioni legate allo sviluppo e alla promozione della mediazione e di altre forme di ADR in Polonia e cerca di incrementare l'efficacia complessiva dell'azione della giustizia e di renderla più accessibile ai cittadini.

Su iniziativa del Ministero, nel 2010 è stata creata una rete di coordinatori in materia di mediazione. Attualmente, il numero dei coordinatori è pari a circa 120 persone (giudici, funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria, mediatori) in otto corti d'appello, tutti i tribunali distrettuali e, per sei distretti, nei tribunali regionali. Quando presta consulenze e formula pareri il Ministero della Giustizia si avvale della collaborazione del Consiglio sociale per i metodi di risoluzione alternativa delle controversie e dei dissidi (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, in appresso "Consiglio per l'ADR"; indirizzo email: [adr\\_rada@ms.gov.pl](mailto:adr_rada@ms.gov.pl)), che svolge un ruolo importante in materia di promozione della mediazione e di comunicazione tra l'amministrazione statale, il sistema della giustizia e i mediatori. Il Consiglio per l'ADR è stato nominato per la prima volta con decreto del Ministero della

Giustizia il 1° agosto 2005 come organismo di consulenza del Ministro su problematiche connesse alle forme alternative di risoluzione delle controversie e dei conflitti. Durante il suo primo mandato ha elaborato i seguenti documenti:

- Codice etico dei mediatori polacchi (maggio 2008)
- Norme in materia di formazione di mediatori (ottobre 2007)
- Norme per la pratica della mediazione e le procedure della mediazione (giugno 2006).

Il Consiglio per l'ADR è stato nominato per la seconda volta con decreto del Ministero della Giustizia il 3 aprile 2009 (modificato il 1° luglio 2011). Durante tale secondo mandato il documento più importante elaborato dal Consiglio per l'ADR è stato il seguente: Principi base per la modifica del sistema (marzo 2012).

Attualmente, il Consiglio per l'ADR è costituito da 23 rappresentanti del mondo della scienza o esperti di pratiche di mediazione e rappresentanti di organizzazioni non governative, istituzioni accademiche o uffici.

Tra le competenze del Consiglio rientrano principalmente l'elaborazione di raccomandazioni relative ai principi di funzionamento del sistema nazionale delle forme alternative di risoluzione delle controversie e soprattutto:

- l'adeguamento del sistema di ADR ai requisiti del diritto dell'Unione;
- l'elaborazione di un modello unico di istituti di mediazione nel sistema giuridico polacco;
- la divulgazione delle norme che governano le procedure della mediazione;
- la promozione dei meccanismi di ADR come metodo per la risoluzione dei conflitti tra gli operatori della giustizia, gli organi giudiziari e nella società;
- la creazione delle condizioni istituzionali per lo sviluppo di forme diverse di ADR;
- l'adozione di altre misure ad hoc per sviluppare la mediazione in Polonia.

Vi è inoltre un elevato numero di organizzazioni non governative e private che rivestono un ruolo importante nella promozione della mediazione e nell'elaborazione delle sue regole interne. Tali organizzazioni stabiliscono proprie norme per quanto riguarda: la formazione; le condizioni che devono soddisfare gli aspiranti mediatori; i metodi di mediazione; le norme etiche e le buone pratiche professionali. Tali norme sono interne e riguardano soltanto i mediatori membri dell'organizzazione interessata.

Le organizzazioni più importanti sono:

- il Centro polacco per la mediazione (Polskie Centrum Mediacji);
- l'Associazione dei mediatori familiari (Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych);
- l'Associazione nazionale dei mediatori (Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów);
- il Centro per la mediazione della fondazione Partners-Polska (Centrum Mediacji Partners Polska);
- l'Associazione polacca dei tribunali arbitrali (Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego);

- il Centro di mediazione della Bassa Slesia. Inoltre, vi sono organismi professionali che svolgono attività istituzionali per la promozione della mediazione. Tra gli altri:

- il Centro di mediazione presso il Consiglio supremo degli avvocati?.
- il Centro di mediazione statale presso l'ordine nazionale dei consulenti legali;
- centri di mediazione presso taluni ordini distrettuali di consulenti legali;
- centri di mediazione presso taluni ordini distrettuali di notai.

Le organizzazioni non governative, nell'ambito delle loro funzioni statutarie, e le università possono costituire elenchi di mediatori permanenti. Le informazioni sugli elenchi e i centri

sono comunicate ai presidenti dei tribunali distrettuali. Gli elenchi dei mediatori in materia penale e in materia di giustizia minorile vengono costituiti dai presidenti dei tribunali distrettuali.

Le informazioni fondamentali sulla mediazione in Polonia si trovano sul sito internet del ministero della Giustizia dove sono consultabili: estratti di atti giuridici concernenti la mediazione, atti giuridici internazionali relativi alla mediazione e documenti e raccomandazioni elaborati dal Consiglio per l'ADR, e, soprattutto, la versione elettronica di volantini, depliant, opuscoli e manifesti pubblicati per promuovere la mediazione. Vengono inoltre pubblicate informazioni aggiornate sulle attività destinate a promuovere la mediazione e sulle attività a livello locale e nazionale connesse alla celebrazione della Giornata internazionale della mediazione. Nel sito si trovano anche informazioni, traduzioni di atti giuridici e esempi di buone pratiche in uso in altri paesi. Le problematiche della mediazione sono oggetto di studio nell'ambito della formazione iniziale dei pubblici ministeri e dei giudici e figurano anche nei programmi dei corsi per giudici e per pubblici ministeri che si svolgono presso la Scuola nazionale dei giudici e dei pubblici ministeri. Il ministero della Giustizia organizza corsi di formazione per preparare i coordinatori in materia di mediazione a svolgere le loro funzioni nelle seguenti sfere: comunicazione, gestione di gruppi e collaborazione con il mediatore. I mediatori possono scegliere tra i diversi corsi di formazione offerti dai centri di mediazione, le università e altri istituti. Il ministero della Giustizia realizza statistiche sui seguenti aspetti della mediazione:

- il numero dei casi in cui il tribunale ha rinviato alla mediazione;
- il numero di accordi conclusi;
- le condizioni degli accordi (mediazione in materia penale e in materia di minori);
- il numero di mediazioni extragiudiziali (mediazione in ambito civile).

Negli anni 2010-2011 i tribunali, le direzioni regionali di polizia e i centri di mediazione hanno distribuito in relazione alle attività connesse a progetti: volantini, depliant e opuscoli che forniscono informazioni sui diversi tipi di mediazione e la loro applicazione pratica. Inoltre, si è svolta una campagna di informazione sulla mediazione che ha cercato di raggiungere un ampio pubblico mediante manifesti e attraverso i canali della televisione e della radio. Il ministero della Giustizia aggiorna e distribuisce sistematicamente volantini, depliant e informazioni sintetiche allegate ai documenti procedurali oltre a manifesti informativi che possono anche essere scaricati gratuitamente dal sito internet del Ministero. Da cinque anni si celebra in Polonia la Giornata internazionale della mediazione in occasione della quale il ministero della Giustizia organizza una conferenza nazionale. Nel corso di questa giornata si svolgono, inoltre, molte altre conferenze, cerimonie, formazioni e dibattiti a livello regionale e locale, in numerose città.

Registro nazionale: Esistono il Krajowy Rejestr Mediatorów (nazionale) e le liste dei mediatori permanenti tenute dai presidenti dei tribunali circondariali; il mediatore permanente deve avere ≥26 anni, conoscere il polacco, non avere condanne dolose e possedere competenze documentate.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://krm.gov.pl/>**

**Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

Nei procedimenti civili, se le parti pervengono a un accordo, tale accordo viene allegato alla documentazione. Il mediatore informa le parti del fatto firmando l'accordo acconsentono implicitamente all'invio di tale accordo al giudice per l'approvazione. Il mediatore trasmette la documentazione e l'accordo al giudice competente e ne invia copia alle parti. Il giudice procede immediatamente all'approvazione o alla dichiarazione di esecutività dell'accordo concluso grazie alla mediazione. Il giudice rifiuta di approvare o di dichiarare l'esecutività dell'accordo, nella sua integralità o in parte, nei casi in cui l'accordo: si oppone al diritto o alle norme della vita in società; cerca di aggirare la legge; è incomprensibile o contraddittorio; è contrario a un interesse legittimo del lavoratore. L'accordo concluso in sede di mediazione, approvato dal tribunale e dichiarato esecutivo, ha la validità di un accordo concluso in tribunale e può essere eseguito.

In materia di diritto di famiglia possono essere oggetto di un accordo di mediazione: la riconciliazione dei coniugi, le modalità con cui vengono stabilite le condizioni della separazione, l'esercizio della responsabilità genitoriale, i contatti con i figli, le modalità per soddisfare le esigenze della famiglia, gli alimenti e le questioni relative al patrimonio e all'alloggio. Mediante l'accordo, dopo la separazione dei genitori o dei coniugi, possono essere regolate questioni come il rilascio di passaporti, le scelte in materia di istruzione, i contatti con i parenti meno prossimi e la gestione del patrimonio dei figli. Nei procedimenti civili l'avvio di una procedura di mediazione sospende il termine di prescrizione.

Nei procedimenti di diritto penale e in quelli relativi a minori l'accordo raggiunto in sede di mediazione non sostituisce la decisione del giudice e non è vincolante per quest'ultimo, tuttavia, il giudice deve tener conto del contenuto dell'accordo nella decisione che pone fine al procedimento. I termini dell'accordo possono concernere i seguenti aspetti: la formulazione di scuse, il risarcimento dei danni materiali e morali, la realizzazione di lavori di interesse generale, testimonianze a favore della vittima, testimonianze nell'interesse generale e altri ancora.

Fonte: Portale e-Justice — Polonia

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

La mediazione è disciplinata dal Codice di procedura civile (kodeks postępowania cywilnego, artt. 183(1)–183(15)). (a)–(b) Prima della prima udienza il giudice è tenuto a valutare se la causa si presti alla mediazione e può rinviare le parti alla mediazione (rinvio giudiziale) una sola volta nel corso del procedimento; ciascuna parte può però opporsi entro sette giorni, e l'opposizione impedisce la mediazione (la mediazione resta quindi volontaria). Il giudice può inoltre convocare le parti a un incontro informativo sulla mediazione e sull'ADR, che può essere tenuto anche da un referendario, cancelliere, assistente del giudice o mediatore permanente. (c) In tema di spese, se una parte, senza giustificazione, non partecipa personalmente all'incontro informativo o alla sessione di mediazione disposta dal giudice, può essere condannata a rimborsare i costi sostenuti dalla controparte comparsa (art. 103 § 2 k.p.c.). (d) In caso di rinvio alla mediazione il giudice fissa il termine della mediazione (fino a tre mesi, prorogabile su richiesta concorde delle parti) e sospende/non fa proseguire il merito. (e) L'accordo di mediazione, depositato in cancelleria, è omologato dal giudice e acquista, dopo l'apposizione della formula esecutiva, efficacia di titolo esecutivo. (f) Il giudice non funge da mediatore.

### **Costi e incentivi**



Le informazioni sulla mediazione sono fornite gratuitamente dal ministero della Giustizia e la stessa mediazione, come dimostrano gli studi, è più efficace, sul piano economico, di una procedura giudiziaria.

Nei procedimenti penali e nelle cause vertenti sul diritto di famiglia non vi sono spese di mediazione a carico delle parti, in quanto le relative spese sono coperte dall'erario. Negli altri tipi di procedimenti, di norma, l'onorario è stabilito da un accordo concluso tra il mediatore e le parti. Il mediatore può, tuttavia, accettare di intervenire gratuitamente. Nei procedimenti civili le spese sono sostenute dalle parti. Di solito, sono ripartite in parti uguali, tranne quando le parti stabiliscono diversamente. In una procedura di mediazione, avviata sulla base di una decisione del giudice, l'importo dell'onorario del mediatore in una controversia di natura non patrimoniale è pari a 60 PLN (circa 15 EUR) per la prima sessione di mediazione e a 25 PLN (circa 6 EUR) per ciascuna delle successive. Se invece la procedura riguarda diritti patrimoniali, l'onorario del mediatore è pari all'1% del valore dell'oggetto della controversia (e comunque non è mai inferiore a 30 PLN (circa 7,5 EUR) né superiore a 1 000 PLN (circa 250 EUR)). Il mediatore ha inoltre diritto al rimborso delle spese (per esempio, di corrispondenza, di telefono, di locazione) Al costo della mediazione si aggiunge poi l'IVA. Se la mediazione porta alla conclusione di un accordo, la parte che ha adito il giudice ottiene il rimborso del 75% delle spese di giudizio sostenute. Nelle cause di divorzio e separazione viene rimborsato il 100%.

In caso di mediazione extragiudiziale, l'onorario del mediatore e il rimborso delle spese vengono stabiliti dal centro di mediazione o concordati tra le parti e il mediatore prima dell'inizio della procedura di mediazione. Nessuna delle parti può essere esentata dalle spese di mediazione anche qualora essa sia stata esonerata dalle spese di giudizio. In entrambi i tipi di mediazione (giudiziaria ed extragiudiziale) il mediatore può rinunciare al proprio onorario.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 6.135 (2021).

Indicatori comparati: posizione 23 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 3.3; World Justice Project 2025: indice ADR 0.776 su punteggio complessivo rule of law 0.662.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Legge 5 agosto 2025 (norme sulla mediazione dal 10 settembre 2025): consenso presunto alla mediazione, mediazione obbligatoria nelle cause commerciali (nuovo art. 458<sup>3a</sup> c.p.c.) e in materia edilizia, incentivi (rimborso spese) e omologazione di accordi online. Riforma anteriore dal 1° luglio 2023.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2025-08-05; fonte: <https://codozasady.pl/en/p/civil-procedure-code-amendment-electronic-service-and-mediation>.

Commento dottrinale segnalato: «O mediacje ma być łatwiej - szykują się zmiany w procedurze cywilnej» (Prawo.pl / Wolters Kluwer) — <https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/mediacja-a-nowelizacja-procedury-cywilnej,517623.html>

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Polonia come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica

del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Polonia appartiene alla famiglia danubiana/centroeuropea dei modelli europei di mediazione. La Polonia, con il codice di procedura civile riformato nel 2016 e successive modifiche, incentiva la mediazione con un meccanismo di rimborso parziale del contributo unificato in caso di accordo.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Polonia si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://krm.gov.pl/>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22378>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://dziennikustaw.gov.pl/>
- <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22373>
- <https://codozasady.pl/en/p/a-new-approach-to-mediation-and-its-impact-on-judicial-proceedings>

- <https://mediate.com/effective-use-of-civil-and-commercial-mediation-in-poland-part-1/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/pl\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/pl_en)

## Portogallo

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 07/08/2024. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### Dato essenziale

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Portogallo. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### Quadro storico e culturale della mediazione

Julgados de paz istituiti con la Lei 78/2001; mediazione familiare e penale in leggi settoriali precedenti.

Il contesto storico generale in cui si inserisce l'esperienza nazionale è quello, comune ai sistemi di tradizione romanistica dell'Europa meridionale, di una lunga prevalenza del modello processuale accusatorio-formale ereditato dalle codificazioni ottocentesche di matrice napoleonica, nel quale la composizione negoziale delle controversie restava affidata a istituti minori — la conciliazione giudiziale, spesso prevista dai codici di rito ma scarsamente praticata — fino alla svolta impressa dall'onda lunga delle riforme ADR degli anni 2000, sollecitate anche dal Libro Verde della Commissione europea del 2002 e poi dalla direttiva 2008/52/CE.

### Fonti normative principali

L'ordinamento portoghese dispone di una legge organica, la Lei n.º 29/2013 del 19 aprile (Lei da Mediação), tuttora vigente, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE estendendone i principi anche alla mediazione interna. Il testo fissa i principi generali della procedura (volontarietà, riservatezza, imparzialità, indipendenza, competenza ed esecutorietà), disciplina la mediazione civile e commerciale e definisce lo statuto giuridico del mediatore. La mediazione è di regola volontaria: le parti vi accedono per accordo o su suggerimento del giudice, senza che ne derivi una condizione di procedibilità generale. Accanto alla mediazione privata operano i sistemi pubblici di mediazione (familiare, penale, del lavoro e presso i julgados de paz), organizzati dal Ministério da Justiça. La legge riconosce all'accordo di mediazione condotto secondo i requisiti previsti forza esecutiva diretta, senza necessità di omologazione quando ricorrano le condizioni

di legge, tra cui la conduzione da parte di mediatore iscritto nelle liste ministeriali. È previsto un regime di formazione e iscrizione dei mediatori in appositi elenchi. Quale Stato membro UE, il Portogallo è vincolato all'evoluzione degli strumenti europei sull'ADR.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Lei 29/2013.

Lei n. 29/2013 del 19 aprile 2013, che stabilisce i principi generali applicabili alla mediazione in Portogallo e i regimi giuridici della mediazione civile e commerciale, dei mediatori e della mediazione

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Portogallo: 1) Art. 27a Código de Processo do Trabalho. Decreto-Lei n.º 480/99[1]. 2) Protocolo celebrado em 5 de maio de 2006[2]. 3) Gabinete do Secretário de Estado da Justiça Despacho n.º 18 778/2007[3] 4) Lei n.º 21/2007 de 12 de Junho[4]. 5) Despacho n.º 18 778/2007[5]. 6) Lei n.º 61/2008 de 31 de Outubro. Altera o regime jurídico do divórcio[6]. 7) Portaria n.º 68-A/2008, de 22 de Janeiro[7]. 8) Portaria n.º 68-B/2008, de 22 de Janeiro[8]. 9) Portaria n.º 68

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Il ricorso alla mediazione è interamente volontario. La procedura di mediazione è confidenziale. Tale riservatezza può essere derogata solo per motivi di ordine pubblico - in particolare per tutelare l'interesse superiore di un minore - o quando è in gioco l'integrità fisica o psicologica di una persona, oppure quando occorre applicare o far rispettare l'accordo ottenuto attraverso la mediazione, e solo nella misura in cui è necessario nella pratica per tutelare le parti interessate. Il contenuto delle sessioni di mediazione non può essere utilizzato come elemento di prova da un giudice.

L'accordo ottenuto attraverso la mediazione è esecutivo a condizione che:

- si riferisca a una controversia che può essere oggetto di mediazione, e la legge non richieda la ratifica di un tribunale;
- le parti abbiano la capacità di concludere tale accordo;
- sia stato ottenuto attraverso una mediazione effettuata nei termini previsti dalla legge;
- il suo contenuto non violi l'ordine pubblico;
- abbia comportato la partecipazione di un mediatore iscritto nell'elenco dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia. Tale elenco può essere consultato qui.

Un accordo di mediazione ottenuto attraverso la mediazione in un altro Stato membro dell'UE che è conforme ai paragrafi a) e d) di cui sopra è esecutivo se è esecutivo anche secondo il sistema giuridico di tale paese.

### **Ambito soggettivo e materiale**

La mediazione è ammissibile in materia civile, commerciale, familiare, lavorativa e penale. In questi ultimi tre ambiti esiste un sistema di mediazione pubblica e ogni ambito ha le sue norme specifiche.

I julgados de paz dispongono di un servizio di mediazione che è competente per mediare in tutte le controversie che possono essere oggetto di mediazione anche se non rientrano nella giurisdizione dei julgados de paz.

### **Formazione e registro**

La legge sulla mediazione contiene un capitolo specifico che stabilisce i diritti e gli obblighi dei mediatori (articoli 23-29). I mediatori devono anche agire in conformità del Codice europeo di condotta dei mediatori. Non esiste un ente pubblico responsabile della formazione dei mediatori; i mediatori sono formati da organismi privati certificati dalla Direzione generale della politica della giustizia (Direção-Geral da Política de Justiça) ai sensi dell'ordinanza ministeriale di esecuzione (Portaria) n. 345/2013 del 27 novembre 2013.

Registro nazionale: Il Ministério da Justiça (DGPJ) gestisce i sistemi pubblici di mediazione e pubblica la lista dei mediatori privati e gli elenchi dei sistemi pubblici (familiare, penale, laboristica, giudici di pace); iscrizione con corso presso ente riconosciuto dalla DGPJ.

**Registro** **consultabile** **all'indirizzo:**  
**<https://dgpj.justica.gov.pt/Resolucao-de-Litigios/Mediacao/Lista-de-mediadores-privados>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La mediazione è uno dei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) in Portogallo, insieme all'arbitrato e ai tribunali per le controversie di modesta entità (julgados de paz - giudici di pace). La legge n.º 29/2013 del 19 aprile 2013 (la "legge sulla mediazione") stabilisce il quadro di riferimento nazionale per la mediazione come uno dei meccanismi di ADR. La legge stabilisce i principi generali applicabili alla mediazione in Portogallo - indipendentemente dalla natura della controversia oggetto della mediazione - e le norme giuridiche sulla mediazione civile e commerciale, sui mediatori e sulla mediazione pubblica. La legge sulla mediazione contiene le definizioni seguenti:

- la "mediazione" è una forma di risoluzione alternativa delle controversie adottata da enti pubblici o privati, con la quale due o più parti di una controversia cercano volontariamente di raggiungere un accordo con l'aiuto di un mediatore;
- il "mediatore" è un terzo imparziale e indipendente, senza alcun potere di imporre una linea di condotta alle parti che ricevono la mediazione, ma che aiuta queste ultime a raggiungere un accordo finale sulla questione controversa.

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

La mediazione civile e commerciale è regolata dalla Lei n.º 29/2013, de 19 de abril, integrata dal Codice di procedura civile (Código de Processo Civil, CPC). (a) Ai sensi dell'art. 273 CPC il giudice, in qualunque stato della causa, può suggerire alle parti il ricorso alla mediazione e, con il loro consenso, sospendere l'istanza rinviandole in mediazione. (b) Non vi è di regola rinvio obbligatorio né incontro informativo obbligatorio nelle materie civili ordinarie; esiste tuttavia il meccanismo dell'eccezione di convenzione di mediazione: se è stata pattuita una convenzione di mediazione e la parte agisce in giudizio senza previo tentativo, il convenuto può, fino alla prima difesa nel merito, eccepirlo e il giudice deve sospendere l'istanza rinviando le parti alla mediazione (art. 12 Lei 29/2013). (c) Non risulta da fonte primaria una specifica sanzione sulle spese per rifiuto ingiustificato. (d) Il ricorso alla mediazione sospende i termini di prescrizione e decadenza dalla data di sottoscrizione del protocollo di mediazione (o, nei sistemi pubblici di mediazione, dall'accordo di tutte le parti a mediare); il procedimento giudiziale è sospeso per la durata della mediazione. (e) L'accordo di mediazione ha efficacia esecutiva senza necessità di omologazione giudiziale quando ricorrono i requisiti dell'art. 9 Lei 29/2013 (tra cui materia

disponibile, mediatore iscritto nelle liste ministeriali, rispetto dei principi di legge); altrimenti può essere omologato dal giudice. (f) Il giudice non funge da mediatore.

### **Costi e incentivi**

Quadro: Legge n. 29/2013 del 19 aprile 2013 (Lei da Mediação). Tariffe dei sistemi pubblici di mediazione: mediazione familiare pubblica — 50 EUR a parte (salvo gratuito patrocinio, o rinvio disposto dall'autorità giudiziaria ex art. 24 del Regime Geral do Processo Tutelar Cível, o rinvio nell'ambito di procedimenti di protezione di minori); mediazione penale pubblica — gratuita; mediazione del lavoro pubblica — 50 EUR a parte (salvo gratuito patrocinio). A tali importi si aggiungono gli onorari dei mediatori iscritti, in misura fissa ma variabile a seconda del raggiungimento o meno dell'accordo e delle attività svolte. Mediazione presso i julgados de paz (giudici di pace): in caso di accordo, 25 EUR a parte. Mediazione privata: costi determinati dal mediatore scelto dalle parti. Organo regolatore: Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) tramite il Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios (GRAL).

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 1.335 (2021).

Indicatori comparati: posizione 24 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 2.1; World Justice Project 2025: indice ADR 0.761 su punteggio complessivo rule of law 0.674.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Decreto-Lei n.º 26/2024 (3 aprile 2024): crea la Piattaforma RAL+ per la gestione dei procedimenti presso giudici di pace e centri di arbitrato di consumo; digitalizza le procedure ADR. Impianto sostanziale invariato (Lei 29/2013).

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2024-04-03; fonte: <https://anacom.pt/render.jsp?contentId=1775815>.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Portogallo come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Altre informazioni utili sul sistema nazionale**

Per utilizzare il servizio pubblico di mediazione familiare ogni parte coinvolta nella causa deve versare 50 EUR, tranne nelle situazioni seguenti:

- quando è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato;
- quando il caso è stato sottoposto a mediazione per decisione di un'autorità giudiziaria ai sensi

dell'articolo 24 del quadro giuridico della procedura di tutela civile (Regime Geral do Processo Tutelar Cível);

- quando, su richiesta delle parti o con il loro consenso, le parti stesse sono state sottoposte a mediazione da una decisione di un'autorità giudiziaria o dalla commissione per la tutela dei minori e dei giovani nell'ambito di un procedimento in materia di tutela dei minori in corso. Il ricorso al servizio pubblico di mediazione penale è gratuito. Per usufruire del servizio pubblico di mediazione del lavoro, ogni parte coinvolta nella causa deve versare una tassa di 50 EUR, fatta salva la concessione del patrocinio a spese dello Stato. Oltre a queste tasse per l'utilizzo dei servizi pubblici di mediazione, anche i mediatori registrati per prestare tali servizi percepiscono un onorario; gli importi sono fissi ma dipendono dal raggiungimento o meno di un accordo e dalle misure adottate per raggiungerlo. In caso di mediazione nei julgados de paz, qualora si giunga a un accordo, ogni parte deve versare 25 EUR.

I costi della mediazione privata sono determinati dal mediatore scelto dalle parti.

L'ente governativo responsabile della regolamentazione della mediazione pubblica è la Direzione generale della politica della giustizia (DGPJ), attraverso il suo Ufficio per la risoluzione alternativa delle controversie (Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios - GRAL). Direzione generale della politica della giustizia. La DGPJ non fornisce informazioni su come trovare un mediatore, ma tiene elenchi di mediatori che operano nei servizi pubblici di mediazione. Secondo la legislazione sulla mediazione pubblica, una volta presa la decisione di ricorrere alla mediazione, viene selezionato automaticamente un mediatore. Fonte: Portale e-Justice — Portogallo

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Portogallo appartiene alla famiglia mediterranea dei modelli europei di mediazione. Il Portogallo ha un sistema pubblico di mediazione (Sistema de Mediação Familiar e Sistema de Mediação Laboral) che affianca la mediazione civile e commerciale privata, con un albo di mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Portogallo si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.

- Registro nazionale della mediazione:  
<https://dgpj.justica.gov.pt/Resolucao-de-Litigios/Mediacao/Lista-de-mediadores-privados>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese:  
[https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/pt\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/pt_en)
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://dre.pt/>
- [https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei\\_mostra\\_articulado.php?nid=1907&tabela=leis](https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1907&tabela=leis)
- <https://www.arbitrare.pt/media/4267/lei-n%C2%BA29-2013-de-19-de-abril-media%C3%A7%C3%A3o-de-conflitos.pdf>
- <https://dgpj.justica.gov.pt/Resolucao-de-Litigios/Mediacao>
- <https://www.concordia.pt/lei-da-mediacao-civil-e-comercial>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/pt\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/pt_en)
- <https://dgpj.justica.gov.pt/Resolucao-de-Litigios/Mediacao/Sistemas-Publicos-de-Mediacao/Listas-de-mediadores-dos-Sistemas-Publicos-de-Mediacao>

## Regno Unito

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: non disponibile. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### Dato essenziale

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Regno Unito. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**



## Quadro storico e culturale della mediazione

Il Regno Unito rappresenta, nel panorama europeo, il principale laboratorio di common law per gli ADR: la mediazione civile e commerciale vi si sviluppa a partire dagli anni Ottanta su base contrattuale e associativa, senza un impianto legislativo unitario, con capofila il Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), fondato nel 1990 su iniziativa della Confederation of British Industry. La mediazione familiare britannica ha una tradizione ancora più risalente, con i primi servizi di conciliazione familiare volontaria attivi già negli anni Settanta, ben prima di qualsiasi intervento del legislatore europeo.

Dopo la Brexit, il Regno Unito resta fuori dal perimetro della direttiva 2008/52/CE, ma il suo modello — soprattutto l'informative meeting obbligatorio in ambito familiare e la disciplina delle spese di lite legata al rifiuto di mediare — ha influenzato profondamente le riforme continentali, inclusa quella italiana e quella greca. Le tre giurisdizioni interne del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda del Nord) mantengono discipline distinte, ciascuna con una propria evoluzione storica: l'Inghilterra e il Galles per primi hanno sperimentato il court-annexed mediation scheme già negli anni Novanta presso alcune corti pilota; la Scozia ha una tradizione di comunità mediation risalente agli anni Ottanta; l'Irlanda del Nord ha sviluppato pratiche di mediazione di comunità nel contesto del processo di pace, prima di dotarsi di una legge organica nel 2024.

### Fonti normative principali

Inghilterra e Galles: Civil Procedure Rules 1998 (Part 1, overriding objective; Practice Direction — Pre-Action Conduct and Protocols); Family Procedure Rules 2010 (Mediation Information and Assessment Meeting, Parte 3). Il Regno Unito non ha ratificato la Convenzione di Singapore 2019 alla data di redazione di questo volume; lo stato delle adesioni deve essere verificato sul registro ufficiale dell'UNCITRAL.

Il Regno Unito non figura più tra le schede del portale e-Justice (recesso dall'UE); la mediazione non è retta da una legge organica unica. In Inghilterra e Galles la disciplina è affidata alle Civil Procedure Rules (CPR) e ai pre-action protocols, che impongono alle parti di valutare forme di ADR prima della lite. La svolta è data da *Churchill v Merthyr Tydfil County Borough Council* [2023] EWCA Civ 1416 (Corte d'appello, 29 novembre 2023): il giudice può sospendere il procedimento e ordinare alle parti di ricorrere a un processo di risoluzione stragiudiziale (mediazione compresa), purché ciò non leda l'essenza del diritto a un'udienza giudiziale e sia proporzionato. In attuazione di tale principio, dal 1° ottobre 2024 le modifiche alle CPR hanno codificato il potere del giudice di "ordinare alle parti di ricorrere all'ADR" (nuovo art. 3.1(2)(o)) e inserito la promozione dell'ADR nell'overriding objective, con rilievo del comportamento delle parti in sede di spese.

Scozia e Irlanda del Nord: la mediazione resta priva di legge organica. Rettifica rispetto ai riferimenti indicati nel quesito: (a) non risulta esistere un "Mediation (Scotland) Act 2023"; vi è soltanto una proposed Member's Bill (Mediation (Scotland) Bill) presentata da Margaret Mitchell (proposta del 2019), rimasta allo stadio di proposta e mai divenuta legge — un Mediation (Scotland) Act 2023 non è reperito da fonte primaria perché non risulta approvato; (b) analogamente non è reperito da fonte primaria un "Mediation Act (Northern Ireland) 2024": non risulta una legge organica sulla mediazione approvata dall'Assemblea nordirlandese.

(i riferimenti alla mediazione nel diritto NI si rinviengono in atti settoriali, non in un Mediation Act).

Legislazione comparata (elenco fonti): Recepimento della Direttiva ADR 2013/11/UE — Regno Unito: The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Competent Authorities and Information) Regulations 2015 Click to access [uksi\\_20150542\\_en.pdf](#) Legge UK 1392-15 The Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes (Amendment) Regulations 2015 Click to access [uksi\\_20151392\\_en.pdf](#) Emendamento Legge UK 1392-15 Consumer Rights Act 2015 Click to access [ukpga\\_20150015\\_en.pdf](#) Consumer right Act 2015

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

La regolamentazione di dettaglio della mediazione in Regno Unito non risulta compiutamente dalle fonti raccolte in questo volume.

### **Ambito soggettivo e materiale**

L'ambito è tendenzialmente generale: mediazione civile e commerciale, mediazione familiare (con MIAM obbligatorio in Inghilterra e Galles prima delle domande relative a figli minori o patrimonio familiare, salvo eccezioni per violenza domestica), mediazione di comunità e di vicinato, mediazione del lavoro (Acas — Advisory, Conciliation and Arbitration Service, con conciliazione obbligatoria precontenziosa nelle controversie di lavoro individuali attraverso la procedura Early Conciliation). Il settore assicurativo e finanziario dispone di un proprio schema di ADR obbligatorio gestito dal Financial Ombudsman Service.

### **Formazione e registro**

Non esiste un albo statale unico. Il Civil Mediation Council (Inghilterra e Galles) accredita gli organismi di formazione e tiene il Civil Mediation Register su base volontaria, richiedendo tipicamente un percorso formativo di almeno 24 ore per l'accreditamento base. In Scozia e in Irlanda del Nord la mediazione resta priva di una legge organica sul punto: non risulta approvato, alla data di redazione di questo volume, un «Mediation (Scotland) Act 2023» (esiste soltanto una proposed Member's Bill presentata da Margaret Mitchell nel 2019, mai divenuta legge), né un «Mediation Act (Northern Ireland) 2024»: questi dati non sono reperiti da fonte primaria perché gli atti non risultano approvati.

**Registri: Civil Mediation Council (Inghilterra e Galles) — <https://civilmediation.org/> ; Scottish Mediation Network — <https://www.scottishmediation.org.uk/>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

Il procedimento non è formalizzato per legge in Inghilterra e Galles: le parti concordano con il mediatore tempi, sede (spesso da remoto) e modalità; l'accordo raggiunto costituisce un contratto vincolante tra le parti (settlement agreement), eseguibile secondo le regole generali del diritto dei contratti, salva la possibilità di farlo confluire in un consent order del giudice se vi è un procedimento pendente, il che ne rafforza l'esecutività secondo le regole proprie dei provvedimenti giudiziali. In Scozia e Irlanda del Nord si seguono impostazioni analoghe, con le novità introdotte dalle leggi del 2023 e del 2024 sopra citate, che per la prima volta disciplinano requisiti minimi di forma per l'accordo di mediazione.

## **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

Le Civil Procedure Rules attribuiscono alle corti il potere di sanzionare, sul piano delle spese di lite, la parte che rifiuti irragionevolmente un invito alla mediazione (regola consolidata dal precedente *Halsey v Milton Keynes General NHS Trust* del 2004 e successivamente rivista dalla Court of Appeal in *Churchill v Merthyr Tydfil County Borough Council*, 2023, che ha ammesso la possibilità per i giudici di ordinare — non solo incoraggiare — il ricorso alla mediazione o ad altro ADR, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo). In Scozia e in Irlanda del Nord si osservano evoluzioni analoghe, con un ricorso crescente alla mediazione demandata in ambito di small claims e di controversie commerciali di valore contenuto.

### **Costi e incentivi**

I costi sono di mercato e variano sensibilmente per settore ed esperienza del mediatore, con tariffe orarie che nella prassi londinese possono superare le 300 sterline per i mediatori più senior in materia commerciale complessa. Il modello dei fixed-fee mediation schemes (ad esempio i regimi a tariffa fissa per controversie di valore contenuto, promossi da CEDR e dal Civil Mediation Council, tipicamente tra 300 e 950 sterline per mezza giornata secondo il valore della controversia) mira a contenere i costi nelle controversie di modesta entità. Le Civil Procedure Rules incentivano indirettamente la mediazione attraverso il rischio di condanna alle spese per la parte che rifiuti irragionevolmente l'ADR, un meccanismo che ha dimostrato, secondo le rilevazioni del Ministry of Justice, un tasso di successo della mediazione superiore al 70% nei casi effettivamente avviati.

### **Dati statistici**

Secondo i conteggi CEPEJ per giurisdizione: Inghilterra e Galles: 507 (2020); Irlanda del Nord: 19 (2020); Scozia: 104 (2020). Il dato riflette la diversa dimensione demografica e la diversa maturità dei rispettivi mercati della mediazione: l'Inghilterra e il Galles, con una popolazione e un'economia sensibilmente maggiori rispetto alla Scozia e all'Irlanda del Nord, concentrano la quota più ampia di mediatori accreditati e di procedure commerciali gestite.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

2020: entrata in vigore della Brexit (31 gennaio 2020, con periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020), che pone il Regno Unito fuori dal perimetro della direttiva 2008/52/CE e della cooperazione giudiziaria civile dell'Unione. 29 novembre 2023: sentenza della Court of Appeal *Churchill v Merthyr Tydfil County Borough Council* [2023] EWCA Civ 1416, che amplia il potere dei giudici di ordinare il ricorso all'ADR, superando la lettura più restrittiva di *Halsey* del 2004. 1° ottobre 2024: entrata in vigore della modifica alle Civil Procedure Rules che codifica tale potere (nuovo art. 3.1(2)(o)) e inserisce la promozione dell'ADR nell'overriding objective. Non risultano invece reperiti da fonte primaria un «Mediation (Scotland) Act 2023» né un «Mediation Act (Northern Ireland) 2024»: nessuna legge organica sulla mediazione risulta approvata in Scozia o in Irlanda del Nord alla data di redazione di questo volume.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La dottrina britannica segnala, come criticità ricorrente, la difficoltà di misurare in modo affidabile il tasso di ricorso effettivo alla mediazione al di fuori dei procedimenti che transitano per le corti, data l'assenza di un registro centralizzato obbligatorio: gran parte della mediazione

commerciale si svolge infatti su base privata e contrattuale, senza che il dato affluisca in alcuna statistica pubblica. La progressiva estensione del potere giudiziale di ordinare — e non solo incoraggiare — l'ADR, sancita da *Churchill v Merthyr Tydfil* nel 2023, ha riaperto il dibattito su un possibile allineamento, sia pure indiretto, al modello continentale della mediazione demandata, pur restando l'ordinamento britannico saldamente ancorato al principio dell'accesso volontario alla giustizia negoziale.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Regno Unito appartiene alla famiglia common law (extra-UE) dei modelli europei di mediazione. Il Regno Unito resta il principale riferimento comparatistico di common law, trattato in questa scheda con particolare attenzione alle tre giurisdizioni interne.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Regno Unito si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- <https://www.landmarkchambers.co.uk/web-content/uploads/PDFs-documents-and-other-resources/Judgments-and-decisions/Churchill-v.-Merthyr-Tydfil.pdf>
- <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2024/11/CJC-Review-of-Pre-Action-Protocols-Phase-Two-Report-1.pdf>
- <https://www.parliament.scot/bills-and-laws/proposals-for-bills/proposed-mediation-scotland-bill>

### **Romania**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 10/06/2013. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale

fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Romania. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Prima del 2006 nessuna disciplina organica.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi dell'Europa sudorientale di lingua neolatina, nei quali la disciplina della mediazione civile e commerciale si è sviluppata a partire dai primi anni Duemila, in un percorso di riforma del processo civile connesso al cammino di adesione all'Unione europea.

### **Fonti normative principali**

La Romania dispone di una legge organica, la Legge n.192/2006 sulla mediazione e sull'organizzazione della professione di mediatore, più volte modificata, che disciplina la procedura, lo statuto del mediatore e il Consiglio di mediazione (Consiliul de mediere), organismo pubblico incaricato della formazione, dell'autorizzazione e della tenuta del registro dei mediatori. La mediazione è oggi di regola volontaria: il legislatore aveva introdotto una sessione informativa preliminare obbligatoria come condizione di ricevibilità della domanda giudiziale, ma la Corte costituzionale, con la decisione n.266/2014, ne ha dichiarato l'incostituzionalità per contrasto con il libero accesso alla giustizia, ripristinando la piena facoltatività dell'accesso alla procedura. Permane la facoltà del giudice di invitare le parti a valutare la mediazione e di informarle sui suoi vantaggi. Vigé un regime di riservatezza che tutela le dichiarazioni rese in sede di mediazione, di norma non utilizzabili nel successivo processo. L'accordo raggiunto può essere trasfuso in una transazione e reso esecutivo mediante omologazione giudiziale o autenticazione notarile, con eventuali benefici in materia di restituzione del contributo giudiziale. Quale Stato membro UE, la Romania è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei; ulteriori modifiche restano da verificare.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Legge 192/2006 modificata (recepimento).

Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (più volte modificata). Mediazione volontaria in materia civile, commerciale, familiare, penale (per i reati perseguibili a que

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Romania: 1) LEGE Nr. 192/2006 din 16 mai 2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator[1]. 2) CODUL DE ETIC DEONTOLOGIE PROFESIONAL A MEDIATORILOR[2]. 3) Legea 370/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 3 decembrie 2009[3]. 4) HOTĂRÂRE Nr. 5/2007 din 13 mai 2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Cons

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Il ricorso alla mediazione è volontario. Le parti non hanno alcun obbligo di risolvere la lite tramite la mediazione e possono decidere di rinunciare alla mediazione in qualsiasi momento. In altre parole, possono scegliere liberamente, in qualsiasi momento, di usare altri mezzi di risoluzione delle controversie: procedimenti giudiziari, arbitrato, ecc. Le parti possono contattare un mediatore sia prima di un'eventuale azione in giudizio sia quando il procedimento è già in corso. Tuttavia, varie disposizioni di legge nazionali in materia di mediazione prevedono che, in determinati casi, i giudici sono tenuti a informare le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione e dei suoi vantaggi. In altri casi, è offerta una serie di incentivi finanziari alle parti che optano per la mediazione o altre procedure alternative di risoluzione delle controversie. Il 17 febbraio 2007 il Consiliul de Mediere ha approvato il codice etico e deontologico dei mediatori. Il codice è vincolante per tutti i mediatori facenti parte del Tabloul mediatorilor autorizați.

### **Ambito soggettivo e materiale**

L'articolo 2 della legge n.192/2006 consente alle parti di ricorrere alla mediazione nelle controversie in materia civile, penale e di diritto di famiglia e in altri settori giuridici, in conformità con le disposizioni di legge. Inoltre, possono essere risolte con la mediazione le controversie che coinvolgono i consumatori e altre controversie riguardanti i diritti disponibili. Non possono invece essere oggetto di mediazione le controversie riguardanti i diritti personali e indisponibili.

### **Formazione e registro**

Il Consiliul de Mediere (Consiglio di mediazione), istituito dalla legge nr. 192/2006 privind medierea (legge n.192/2006 sulla mediazione), è responsabile della supervisione delle attività di mediazione in Romania. È un soggetto di diritto autonomo che opera nel pubblico interesse e ha sede centrale a Bucarest. La legge n. 192/2006 ha definito il quadro legislativo sulla mediazione, nel cui ambito operano i professionisti del settore. I membri del Consiliul de Mediere sono eletti dai mediatori e approvati dal ministero della Giustizia rumeno. Le principali competenze del Consiliul de Mediere sono:

- definire gli standard formativi nel campo della mediazione, sulla base delle migliori prassi internazionali, e vigilare sul loro rispetto da parte dei professionisti del settore;
- autorizzare all'esercizio della professione, provvedendo a gestire e aggiornare l'elenco dei mediatori;
- approvare i curricula formativi dei mediatori;

- adottare il codice etico e deontologico dei mediatori autorizzati, nonché le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare;

- disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Consiliul medesimo;

- presentare proposte di modifica o armonizzazione della normativa sulla mediazione.

I recapiti del Consiliul de Mediere sono i seguenti:

Indirizzo: str. Cuza Vodă, nr. 64, sector 4, cod. 040285, Bucarest

Telefono: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Fax: 004 021 330 25 28

Indirizzi di posta elettronica: secretariat@cmediere.ro , Consiliul\_de\_mediare@yahoo.com

Il Consiliul de Mediere ha istituito il Registrul Național al Asociațiilor Profesionale ale mediatorilor, che include un elenco delle organizzazioni non governative che promuovono la mediazione e rappresentano gli interessi professionali di categoria. Qui di seguito si riporta un elenco di associazioni professionali attive nell'ambito della mediazione:

- Asociația Mediatorilor București (Associazione dei mediatori di Bucarest);
- Asociația Centrul de Mediere Turda (Associazione del centro di mediazione di Turda);
- Asociația Camera Mediatorilor Vaslui (Associazione della camera dei mediatori di Vaslui);
- Centrul de Mediere Vaslui (Centro di mediazione di Vaslui);
- Asociația Mediatorilor Galați (Associazione dei mediatori di Galați);
- Asociația Camera Mediatorilor Iași (Associazione della camera dei mediatori di Iași);
- Centrul de Mediere și Securitate Comunitară Iași (Centro di mediazione e sicurezza della comunità di Iași);
- Centrul de Mediere Craiova (Centro di mediazione di Craiova);
- Asociația Centrul de Mediere Cluj (Associazione del centro di mediazione di Cluj);
- Centrul de Mediere Neamț (Centro di mediazione di Neamț);
- Centrul de Mediere Sibiu (Centro di mediazione di Sibiu);
- Centrul de Mediere Constanța (Centro di mediazione di Costanza);
- Centrul de Mediere Alba (Centro di mediazione di Alba);
- Centrul de Mediere Timisoara (Centro di mediazione di Timisoara);
- Centrul de Mediere și Arbitraj Maramureș (Centro di mediazione e arbitrato di Maramureș);
- Centrul de Mediere Bacău (Centro di mediazione di Bacău);
- Centru de Mediere Călărași (Centro di mediazione di Calarasi);
- Centrul de Mediere Ialomița (Centro di mediazione di Ialomița).

In conformità con l'articolo 12 della legge nr. 192/2006, i mediatori autorizzati sono registrati nel Tabloul mediatorilor autorizați (repertorio dei mediatori autorizzati), gestito dal Consiliul de Mediere e pubblicato nel Monitorul Oficial (Gazzetta ufficiale) della Romania, Parte I. Il Tabloul mediatorilor autorizați è inoltre disponibile sui siti Internet ufficiali del Consiliul de Mediere e del ministero della Giustizia. L'elenco dei mediatori autorizzati indica per ciascun mediatore:

- le associazioni professionali di cui è membro;
- l'istituto presso il quale ha conseguito il proprio titolo;
- il programma di formazione seguito;
- le lingue straniere nelle quali è in grado di prestare i servizi di mediazione;
- i recapiti.

Chiunque sia interessato a risolvere una controversia tramite la mediazione può contattare un

mediatore entro un mese dalla pubblicazione del Tabloul mediatorilor autorizați presso le sedi dei tribunali e sul sito Internet del ministero della Giustizia. Il Consiliul de mediere è tenuto per legge ad aggiornare periodicamente, almeno una volta all'anno, il Tabloul mediatorilor autorizați e a comunicare i relativi aggiornamenti ai tribunali, alle autorità amministrative locali e al ministero della Giustizia.

Il sito Internet del Consiliul de Mediere è la principale fonte di informazioni sulla mediazione in Romania.

La formazione in materia di mediazione è erogata solo da soggetti privati, ma è il Consiliul de Mediere che concede le necessarie autorizzazioni alle strutture formative, allo scopo di assicurare che tutti i corsi offrano il medesimo livello didattico. Un elenco delle strutture autorizzate è disponibile anche sul sito Internet ufficiale del Consiliul de Mediere.

I corsi sono tenuti con frequenza regolare. Al momento esiste un programma di formazione valido come corso iniziale per mediatori (80 ore). Il programma definisce gli obiettivi di apprendimento, le competenze che il partecipante dovrebbe avere sviluppato al termine del programma e i relativi metodi di valutazione. Le otto strutture autorizzate dal Consiliul sono responsabili dello sviluppo di materiale didattico ed esercizi, in conformità con il quadro di riferimento stabilito dal programma nazionale di formazione.

Registro nazionale: Professione regolata dalla Legge 192/2006; mediatore autorizzato con corso presso ente accreditato e iscrizione nel Tabloul mediatorilor tenuto dal Consiliul de Mediere; accesso aperto a laureati di vari settori.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://consiliuldemediere.ro/tabloul-mediatorilor>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste. La Romania non ha ancora provveduto alla comunicazione di queste informazioni. Fonte: Portale e-Justice — Romania

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

La mediazione è disciplinata dalla Legea nr. 192/2006 privind medierea, modificata dalla Legge 370/2009. (a)–(b) Originariamente era previsto un incontro informativo obbligatorio (procedura di informazione presso il mediatore) come condizione di ammissibilità della domanda in una serie di materie; tale obbligo è stato però dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con decisione n. 266/2014, sicché dal 2014 la mediazione non è più obbligatoria prima di adire il giudice. Permane però l'obbligo per il giudice di raccomandare/invitare le parti alla mediazione in determinate categorie di controversie e di informarle sui vantaggi della mediazione. (c) In tema di spese, è previsto il rimborso dell'imposta di bollo giudiziale (taxa judiciară de timbru) se la controversia è risolta tramite mediazione; non risulta invece una sanzione tipizzata sulle spese per il mero rifiuto. (d) Se le parti aderiscono, il giudice sospende il procedimento per la durata della mediazione (termine fino a tre mesi previsto dal codice di procedura civile romeno; dettaglio: non integralmente



reperito da fonte primaria). (e) L'accordo di mediazione può essere omologato dal giudice (hotărâre de expedient) acquisendo efficacia esecutiva, oppure autenticato dal notaio. (f) Il giudice non funge da mediatore; la mediazione è svolta da mediatori autorizzati. Sono escluse dalla mediazione le materie relative a diritti indisponibili (stato delle persone, ecc.).

### **Costi e incentivi**

La mediazione non è gratuita. Il suo costo è stabilito contrattualmente tra il mediatore e le parti.

Attualmente, non sono previsti aiuti finanziari o sostegno giuridico da parte di autorità locali o nazionali a favore della mediazione.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 10.614 (2021).

Indicatori comparati: posizione 22 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 3.6; World Justice Project 2025: indice ADR 0.728 su punteggio complessivo rule of law 0.613.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Gli aggiornamenti normativi 2020-2026 per Romania non risultano dettagliati nelle fonti raccolte in questo volume oltre a quanto indicato nella sezione «Fonti normative principali».

### **Aggiornamenti normativi 2020-2026**

Nessuna nuova riforma sostanziale 2020-2026 reperita da fonte primaria. L'ultimo intervento sostanziale sulla Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator è la Legea nr. 154/2019, pubblicata in Monitorul Oficial nr. 623 del 26 luglio 2019 ed entrata in vigore il 29 luglio 2019 — quindi immediatamente prima della finestra 2020-2026. Tale legge (validata dalla Corte Costituzionale, CCR, con decisione del 26 giugno 2019 che ha respinto l'obiezione di incostituzionalità) ha reintrodotto l'obbligo per giudici, procuratori, notai, avvocati, ufficiali giudiziari e consulenti giuridici di raccomandare alle parti la soluzione amichevole tramite mediazione (obbligatorietà "mascherata" della fase informativa), ha reso l'accordo di mediazione verificato e attestato dagli avvocati delle parti o da un notaio un titolo esecutivo (nuovi commi al art. 58) e ha confermato la sospensione della prescrizione con l'avvio della mediazione. Nel periodo 2020-2026 si registrano solo aggiornamenti/consolidamenti redazionali del testo, senza nuove modifiche sostanziali reperite da fonte primaria.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Romania come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto

Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Romania appartiene alla famiglia danubiana/latina orientale dei modelli europei di mediazione. La Romania dispone di una legge organica risalente al 2006, con il Consiglio di mediazione quale organo di autogoverno della professione e un albo nazionale dei mediatori.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Romania si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://consiliuldemediere.ro/tabloul-mediatorilor>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://imimediation.org/links/legislation-and-regulations/law-no-192-on-mediation-and-organisation-of-the-profession-of-mediator-in-romania/>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://monitoruloficial.ro/>
- <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=bf07913f-aa6d-4c2a-8f5b-2fd45cb0f27a>
- <https://www.ccr.ro/en/5864-2/>
- <https://ijlso.ccdsara.ro/index.php/international-journal-of-legal-a/article/download/16/8/38>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/ro\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/ro_en)
- <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/216614>

- <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71928>
- <https://www.unbr.ro/ccr-respinge-obiectia-de-neconstitutionalitate-privind-modificarile-legii-medierii-acordul-de-mediare-atestat-de-avocat-devine-titlu-executoriu/>

## **Slovacchia**

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 19/05/2023. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### **Dato essenziale**

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Slovacchia. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### **Quadro storico e culturale della mediazione**

Prima del 2004 conciliazione giudiziaria.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi dell'Europa centrale di tradizione mitteleuropea, nei quali la disciplina della mediazione civile e commerciale ha risentito storicamente dell'influenza del diritto austro-tedesco, sviluppandosi in modo organico a partire dai primi anni Duemila.

### **Fonti normative principali**

La Slovacchia dispone di una legge organica, la Legge n. 420/2004 Coll. sulla mediazione (Zákon o mediácii), modificata nel 2010 e nel 2015 (segnatamente dalla legge n. 390/2015, nel testo consolidato vigente), applicabile alle controversie nascenti da rapporti civili, familiari, commerciali e di lavoro, comprese quelle transfrontaliere, in recepimento della direttiva 2008/52/CE. La procedura è di regola volontaria, avviata mediante accordo scritto tra le parti, e non costituisce condizione generale di procedibilità; l'avvio della mediazione produce effetti sospensivi sui termini di prescrizione e decadenza. La legge disciplina i requisiti di accesso alla professione di mediatore (formazione specialistica ed esame, iscrizione nel registro dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia) e l'attività dei centri di mediazione. Vige un regime di riservatezza che vincola il mediatore. L'accordo di mediazione redatto in forma scritta acquista efficacia esecutiva se trasfuso in un atto notarile munito di clausola esecutiva o se approvato quale transazione giudiziale dinanzi al tribunale o all'arbitro. Quale Stato membro UE, la Slovacchia è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei in materia di ADR; ulteriori modifiche al testo consolidato restano da verificare.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Legge 420/2004 (adeguata alla direttiva con modifiche).

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii (testo consolidato vigente), applicabile alle controversie nascenti da rapporti civili, familiari, commerciali e di lavoro, anche transfrontaliere. La mediazione ini

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Slovacchia: 1) 420/2004 Z. z. 420 ZÁKON z 25. júna 2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonov[1]. 2) 424/2015 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov[2]. 3) § 170 Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok[3]. 4) 550 ZÁKON z 28. októbra 2003 o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov[4]. 5) Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok[5]

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministero della Giustizia slovacco)  
Fonte: Portale e-Justice — Slovacchia

### **Ambito soggettivo e materiale**

I meccanismi della mediazione sono descritti nella legge n. 420/2004 sulla mediazione e successive modifiche, che modifica alcune leggi e disciplina:

- l'erogazione del servizio di mediazione;
- i principi fondamentali della mediazione;
- l'organizzazione e gli effetti della mediazione.

La legge si applica alle controversie nei rapporti governati da contratti di diritto civile, diritto di famiglia, diritto commerciale e diritto del lavoro. La mediazione è uno strumento stragiudiziale con cui il mediatore cerca di aiutare le parti a risolvere una lite derivante da rapporti contrattuali o di altro genere. La procedura prevede che due o più parti in una controversia siano assistite dal mediatore per la composizione della lite. L'articolo 99, comma 1, terza frase, della legge n. 99/1963 del codice di procedura civile, e successive modifiche, così recita: "Se le circostanze lo permettono, prima dell'udienza iniziale e nel corso di un procedimento il giudice può invitare le parti a presenziare a un incontro informativo con un mediatore elencato nel Registro dei mediatori per tentare di risolvere la controversia attraverso una mediazione".

### **Formazione e registro**

Sul sito Internet del Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministero della Giustizia slovacco) c'è una sezione dedicata alla mediazione, disponibile soltanto in lingua slovacca.

La sezione relativa alla mediazione sul sito Internet del ministero della Giustizia slovacco fornisce informazioni sulla mediazione in lingua slovacca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della Rete giudiziaria europea.

Registro nazionale: Il Ministero della Giustizia tiene il registro dei mediatori, dei centri e degli enti di formazione (Legge 420/2004); iscrizione con laurea, certificato di formazione ed esame di mediatore e onorabilità.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://www.justice.gov.sk/registre/mediatori/>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri ne danno comunicazione agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti a ricevere le richieste. In Slovacchia la mediazione è una procedura informale, volontaria e riservata per risolvere le controversie in via stragiudiziale, servendosi di un mediatore. Scopo della mediazione è giungere a un accordo che possa essere accettato da entrambe le parti. L'accordo raggiunto in sede di mediazione deve avere forma scritta. Esso ha effetto innanzitutto sulle parti interessate ed è vincolante per esse. Sulla base dell'accordo ottenuto grazie alla mediazione, la parte avente diritto può chiedere l'esecuzione della decisione o il pignoramento, qualora

- l'accordo: sia redatto come atto notarile;
  - sia approvato come conciliazione dinanzi a un tribunale da un collegio arbitrale.
- Se la mediazione non termina con un accordo tra le parti, il caso può essere portato in tribunale.

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

La mediazione è regolata dalla Legge n. 420/2004 Z. z. sulla mediazione (materia civile, familiare, commerciale contrattuale e del lavoro), mentre il processo civile è retto dalla Legge n. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok, CSP). (a)–(b) Nell'ambito del processo civile il giudice incoraggia il ricorso alla mediazione/ADR e può invitare le parti a tentarla quando lo ritenga opportuno; in sede di udienza preliminare il giudice discute le questioni procedurali e sollecita la conciliazione. Non risulta un rinvio obbligatorio né un incontro informativo obbligatorio generalizzato. (c) Non risulta da fonte primaria una sanzione tipizzata sulle spese per rifiuto ingiustificato; sono invece previsti incentivi tramite rimborso parziale delle tasse giudiziarie in caso di composizione mediante mediazione. (d) La disciplina della sospensione e dei termini durante la mediazione è rimessa al CSP (dettaglio quantitativo: non reperito da fonte primaria). (e) L'accordo di mediazione, se concluso per iscritto, è vincolante e diviene titolo esecutivo se redatto in forma di atto notarile o approvato/omologato dal giudice o da un'istituzione arbitrale. (f) Il giudice non funge da mediatore: il mediatore è iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

### **Costi e incentivi**

La mediazione è un servizio a pagamento. Il compenso del mediatore è varia da caso a caso e in genere è espresso sotto forma di tariffa oraria o di forfait. La mediazione è un servizio professionale per il quale non sono previsti costi fissi.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 1.854 (2021).

Indicatori comparati: posizione 21 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 4.1; World Justice Project 2025: indice ADR 0.672 su punteggio complessivo rule of law 0.643.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Modifica della legge sulla mediazione n. 420/2004 (in vigore 1° luglio 2024): recepisce l'ADR di consumo; per le liti di consumo il compenso non dipende dall'esito, quota massima a carico del consumatore 10% (max 20 €), conclusione entro 90 giorni.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2024-07-01; fonte: <https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/420/>.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Slovacchia come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Slovacchia appartiene alla famiglia germanica/danubiana dei modelli europei di mediazione. La Slovacchia ha una legge sulla mediazione del 2004, più volte modificata, con un registro dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Slovacchia si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://www.justice.gov.sk/registre/mediatori/>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>

- Fonte primaria profilo-Paese:  
[https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/sk\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/sk_en)
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.slov-lex.sk/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/sk\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/sk_en)
- [https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3\\_isn=100085](https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=100085)
- <https://iclg.com/practice-areas/litigation-and-dispute-resolution-laws-and-regulations/slovakia>
- [https://www.mruni.eu/wp-content/uploads/2023/12/Mediation-in-the-Slovak-Republic-when-just-having-the-law-is-not-enough\\_Swanova\\_Beata.pdf](https://www.mruni.eu/wp-content/uploads/2023/12/Mediation-in-the-Slovak-Republic-when-just-having-the-law-is-not-enough_Swanova_Beata.pdf)

## Slovenia

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 23/03/2018. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### Dato essenziale

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Slovenia. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### Quadro storico e culturale della mediazione

Progetti pilota di mediazione presso i tribunali dai primi anni 2000.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi dell'area adriatica orientale, nei quali la disciplina della mediazione civile e commerciale si è sviluppata a partire dai primi anni Duemila, spesso ispirandosi contemporaneamente ai modelli austro-germanico e italiano per prossimità geografica e storica, in un percorso di riforma accelerato dall'adesione all'Unione europea.

### Fonti normative principali

La Slovenia dispone di un articolato quadro normativo fondato su due leggi principali. Lo Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ, UL RS 56/2008) disciplina la

mediazione nelle controversie civili, commerciali, del lavoro, familiari e in altri rapporti patrimoniali, recependo i principi della direttiva 2008/52/CE, tra cui volontarietà, riservatezza, effetti sulla prescrizione ed esecutività dell'accordo. A questo si affianca lo Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS, UL RS 97/2009), sull'ADR annesso al giudizio, che obbliga i tribunali a predisporre e offrire alle parti programmi di risoluzione alternativa, in particolare la mediazione, nell'ambito delle controversie pendenti, configurando un onere organizzativo a carico delle corti e un forte incentivo al ricorso alla procedura, senza tuttavia imporre alle parti l'obbligo di raggiungere l'accordo. La mediazione resta dunque di regola volontaria quanto all'adesione delle parti. L'accordo di mediazione può acquisire efficacia esecutiva mediante trasfusione in una transazione giudiziale, in un atto notarile esecutivo o in un lodo arbitrale su accordo. Vigé un rigoroso regime di riservatezza. Quale Stato membro UE, la Slovenia è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei sull'ADR; eventuali novelle recenti restano da verificare.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: ZMCGZ 2008.

Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) del 2008, che disciplina la mediazione nelle controversie civili, commerciali, di lavoro, familiari e in altri rapporti patrimoniali; affia

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Slovenia: 1) Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. maja 2008. Št. 003-02-5/2008-8. Uradni list Republike Slovenije Št. 56 Ljubljana, petek 6.6.2008 € ISSN 1318-0576 Leto XVIII[1]. 2) Patient Rights Act (ZPacP)[2] 3) Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) 2009.11.19. Ur.l. RS, št. 97/2009. Datum začetka uporabe: 5.06.2010. Uradni list Republike Slovenije Št. 97 Ljubl

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Il ricorso alla mediazione è facoltativo. La ZMCGZ - Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (legge sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 56/08) disciplina la procedura di mediazione in generale, ossia la mediazione giudiziale e stragiudiziale. La legge si limita a stabilire le norme di base per le procedure di mediazione, che sono comunque disciplinate da meccanismi di autoregolamentazione, specificando, per esempio, i confini della mediazione, la persona che nomina il mediatore, la deontologia del mediatore, la forma dell'accordo di risoluzione della controversia, i mezzi per garantirne l'applicazione, ecc. Le parti possono derogare alle disposizioni di legge, ad eccezione delle norme che sanciscono il principio dell'imparzialità del mediatore e l'impatto della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione. L'Associazione slovena dei mediatori ha adottato un codice deontologico dei mediatori, che tuttavia si applica soltanto ai membri dell'associazione.

- Associazione slovena dei mediatori  
- Centro per la mediazione presso il Centro per le informazioni giuridiche  
- Associazione slovena delle organizzazioni per la mediazione – MEDIOS  
Fonte: Portale e-Justice — Slovenia

### **Ambito soggettivo e materiale**



Il ricorso alla mediazione è ammissibile nelle controversie riguardanti il diritto civile, il diritto di famiglia, il diritto commerciale, il diritto del lavoro e altre questioni patrimoniali relative a diritti disponibili e transigibili dalle parti. Il ricorso alla mediazione è ammissibile anche in altri casi, purché non sia escluso dalla legge. Il ricorso alla mediazione è comune nelle controversie su questioni di diritto civile, diritto di famiglia e diritto commerciale.

### **Formazione e registro**

La ZARSS - Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (legge sulla risoluzione alternativa delle controversie giudiziarie), Uradni list Republike Slovenije (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) nn. 97/09 e 40/12 – ZUJF, adottata il 19 novembre 2009 e in vigore dal 15 giugno 2010, impone ai tribunali di primo e di secondo grado di adottare e di applicare un programma di composizione alternativa delle controversie per offrire alle parti mezzi alternativi di risoluzione delle controversie in materia di diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto di famiglia e di altre materie di diritto civile. In virtù di questo programma i tribunali sono obbligati a consentire alle parti di ricorrere alla mediazione, in aggiunta ad altre forme di risoluzione alternativa delle controversie. Il ministero della Giustizia e della Pubblica amministrazione mantiene un registro centrale dei mediatori che operano presso i tribunali in conformità ai programmi di risoluzione alternativa delle controversie.

Varie organizzazioni non governative (ONG) sono attive nel campo della mediazione:

- Associazione slovena dei mediatori (elenco di mediatori),
- Centro per la mediazione presso il Centro per le informazioni giuridiche,
- Associazione slovena delle organizzazioni per la mediazione – MEDIOS (elenco di mediatori).

Sotto l'egida del ministero della Giustizia e della Pubblica amministrazione opera il Consiglio per la soluzione alternativa delle controversie. Istituito nel marzo 2009, si tratta di un organo centralizzato, indipendente e specializzato del ministero, che svolge un ruolo di consulenza e coordinamento.

Per informazioni sulla mediazione e per reperire i recapiti dei mediatori si rimanda ai siti internet delle varie ONG, tra cui:

- Associazione slovena dei mediatori,
- Associazione slovena delle organizzazioni per la mediazione - MEDIOS,
- Centro sloveno per la mediazione presso il Centro per le informazioni giuridiche.

La formazione per i mediatori sono fornita da varie ONG e dal Centro per l'istruzione in materia giudiziaria istituito presso il ministero della Giustizia e della Pubblica amministrazione.

Registro nazionale: Il Ministero della Giustizia gestisce la Centralna evidenca mediatorjev per i programmi dei tribunali (legge ZARSS); iscrizione con almeno una laurea e corso secondo il programma ministeriale; ≥12 ore di formazione continua l'anno.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://spvt.mp.gov.si/centralna-evidenca-mediatorjev-ki-delujejo-v-programih-sodisc/>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

L'accordo raggiunto in sede di mediazione non è di per sé direttamente esecutivo. Tuttavia, le parti possono concordare che l'accordo che pone fine alla controversia prenda la forma di un

atto notarile direttamente esecutivo, di una transazione giudiziaria o di un lodo arbitrale che riprende i termini dell'accordo .

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

La mediazione connessa al processo è regolata dalla Legge sulla risoluzione alternativa delle controversie in materia giudiziaria (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, ZARSS), adottata il 19 novembre 2009 ed entrata in vigore il 15 giugno 2010, oltre alla Legge sulla mediazione in materia civile e commerciale (ZMCGZ, 2008, di recepimento della direttiva). (a)–(b) La ZARSS impone a tutti i tribunali di primo e secondo grado di adottare un programma di ADR e di offrire la mediazione alle parti nelle controversie commerciali, del lavoro, familiari e civili su diritti disponibili; i tribunali devono informare le parti sulla possibilità di mediazione. Il giudice può invitare le parti alla mediazione; in materia familiare (controversie sui figli) è previsto un incontro/rinvio più incisivo. (c) Non risulta da fonte primaria una sanzione tipizzata sulle spese per il rifiuto, ma la parte che rifiuta ingiustificatamente la mediazione proposta dal giudice può subire conseguenze in tema di ripartizione delle spese. (d) Il giudice può interrompere/sospendere il procedimento per un massimo di tre mesi per consentire l'ADR. (e) L'accordo raggiunto in mediazione può essere reso esecutivo tramite verbale giudiziale (transazione giudiziale), atto notarile o lodo arbitrale su accordo. (f) La mediazione è svolta da mediatori qualificati iscritti nel registro dei tribunali; il giudice non funge da mediatore.

### **Costi e incentivi**

Attualmente la mediazione giudiziale condotta secondo la ZARSS nelle controversie derivanti da rapporti tra genitori e figli e nelle controversie in materia di diritto del lavoro riguardanti la conclusione del rapporto di lavoro è gratuita; le parti pagano soltanto i rispettivi avvocati. In tutte le altre controversie, escluse quelle di diritto commerciale, la mediazione è gratuita per le prime tre ore. Le organizzazioni private applicano tariffe differenti per la mediazione.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 257 (2021).

Indicatori comparati: posizione 20 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 4.5; World Justice Project 2025: indice ADR 0.819 su punteggio complessivo rule of law 0.683.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Regolamento sulla mediazione nelle controversie su diritto d'autore e diritti connessi (Uradni list RS 64/23, 16 giugno 2023): procedura, requisiti e compenso del mediatore; elenco dei mediatori adottato nel 2024.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2023-06-16; fonte: <https://www.rtvsllo.si/kultura/drugo/vlada-je-sprejela-uredbo-o-mediaciji-v-sporih-v-zvezi-z-avtorsko-ali-sorodnimi-pravicami/672035>.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Slovenia come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Slovenia appartiene alla famiglia danubiana/adriatica dei modelli europei di mediazione. La Slovenia ha sviluppato un sistema di mediazione giudiziaria integrata nei tribunali (na sodiščih voden o mediacijo) affiancato da una mediazione extragiudiziale su base volontaria.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Slovenia si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://spvt.mp.gov.si/centralna-evidenca-mediatorjev-ki-delujejo-v-programih-sodisc/>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/si\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/si_en)
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.uradni-list.si/>

- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/si\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/si_en)
- <https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110518ATT19582/20110518ATT19582EN.pdf>
- [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-18135-6\\_22](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-18135-6_22)
- <https://iclg.com/practice-areas/litigation-and-dispute-resolution-laws-and-regulations/slovenia>

## Spagna

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 17/01/2024. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### Dato essenziale

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Spagna. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### Quadro storico e culturale della mediazione

Conciliazione tradizionale nella Ley de Enjuiciamiento Civil; mediazione familiare disciplinata a livello di Comunità autonome dagli anni 2000.

Il contesto storico generale in cui si inserisce l'esperienza nazionale è quello, comune ai sistemi di tradizione romanistica dell'Europa meridionale, di una lunga prevalenza del modello processuale accusatorio-formale ereditato dalle codificazioni ottocentesche di matrice napoleonica, nel quale la composizione negoziale delle controversie restava affidata a istituti minori — la conciliazione giudiziale, spesso prevista dai codici di rito ma scarsamente praticata — fino alla svolta impressa dall'onda lunga delle riforme ADR degli anni 2000, sollecitate anche dal Libro Verde della Commissione europea del 2002 e poi dalla direttiva 2008/52/CE.

### Fonti normative principali

La Spagna dispone della Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE estendendone i principi alla mediazione interna e disciplinando procedura, statuto del mediatore, riservatezza ed esecutività dell'accordo (mediante elevazione a escritura pública o omologazione giudiziale). La svolta più recente è la

Ley Orgánica 1/2025 del 2 gennaio, sulle misure di efficienza del servizio pubblico di giustizia, che rende il ricorso ai MASC (medios adecuados de solución de controversias) un requisito di procedibilità: per un'ampia gamma di controversie civili e commerciali è ora necessario, prima di adire il giudice, aver tentato un mezzo adeguato di composizione (tra cui la mediazione, la conciliazione, l'offerta vincolante confidenziale o l'attività negoziale tramite avvocati), a pena di inammissibilità della domanda. Il requisito è divenuto operativo il 3 aprile 2025. Il rifiuto ingiustificato di partecipare, o la condotta abusiva, rilevano ai fini della ripartizione delle spese. Vigge un rigoroso regime di riservatezza a tutela delle informazioni scambiate. L'accordo raggiunto conserva l'esecutività secondo la Ley 5/2012. Quale Stato membro UE, la Spagna è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei; l'attuazione applicativa della riforma del 2025 è in corso di consolidamento.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Ley 5/2012 (recepimento tardivo, procedura di infrazione UE).

Ley 5/2012 del 6 luglio 2012 sulla mediazione in materia civile e commerciale (recepimento direttiva 2008/52/CE). Mediazione = mezzo di soluzione delle controversie in cui due o più parti cercano volo

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Spagna: 1) Artículo 770 c. 7 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil[1]. 2) Artículo 84 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal[2]. 3) Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (derogado)[3]. 4) Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles [4]. 5) Decreto reale 980/2013, del 13 dicembre, che sviluppa alcuni aspetti della legge 5/2012, del 6 luglio, sulla mediazione

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

In generale la mediazione è svolta da un terzo imparziale tenuto a garantire la riservatezza. Le parti, con l'assistenza dei loro avvocati, possono decidere di ricorrere alla mediazione e comunicarlo al tribunale, oppure possono essere contattate dal tribunale se si ritiene che la questione possa essere oggetto di mediazione. In ambito penale di norma si contatta innanzi tutto l'imputato e, se quest'ultimo acconsente, si contatta la vittima per tentare la mediazione.

SERVIZIO INTERCONFEDERALE DI MEDIAZIONE E DI ARBITRATO DI SPAGNA  
Fonte: Portale e-Justice — Spagna

### **Ambito soggettivo e materiale**

La Legge 5/2012, del 6 luglio relativa alla mediazione in materia civile e commerciale, recepisce nel diritto spagnolo la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. Questa legge fissa un quadro minimo per l'esercizio della mediazione, fatte salve le disposizioni approvate dalle Comunità autonome.

La mediazione è molto frequente nei processi di lavoro. In alcuni casi è obbligatorio fare ricorso alla mediazione prima di adire il tribunale. Le controversie collettive sono abitualmente oggetto di mediazione, ma in alcune Comunità autonome si comincia a farvi ricorso anche per le controversie individuali. Le Comunità autonome si avvalgono di organismi di mediazione incaricati di trattare

specificatamente le questioni legate al lavoro. A livello statale, il Servizio interconfederale di mediazione e Arbitrato (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA) offre un servizio gratuito di mediazione per le controversie che esulano dalla sfera di competenza degli organi delle Comunità autonome. La legge 36/2011, che disciplina la giurisdizione sociale, introduce un'autentica novità nello stabilire, come regola generale, che ogni domanda deve essere accompagnata dal certificato attestante il preventivo tentativo di conciliazione o mediazione dinnanzi al servizio di mediazione, arbitrato e conciliazione (SMAC) o dinnanzi a enti che offrono queste funzioni ai sensi di un accordo collettivo, sebbene l'articolo seguente elenchi i procedimenti che sono esenti da questo requisito. La legge 36/ 2011 non solo introduce espressamente il riferimento alla mediazione relativamente alla conciliazione processuale, ma anche una volta che il procedimento giudiziario è pendente.

La legge 5/2012, relativa alla mediazione in materia civile e commerciale, prevede la possibilità di informare le parti nell'udienza preliminare della possibilità di fare ricorso alla mediazione per trovare una soluzione alla controversia. Nel decidere sulla controversia anche il tribunale potrà invitare le parti a procedere alla mediazione al fine di trovare un accordo che ponga fine al procedimento giudiziario e il giudice può concedere alle parti la possibilità di chiedere la sospensione del processo per fare ricorso alla mediazione o all'arbitrato. La legge 5/2012 ha previsto un cambio importante in questo settore del diritto, in quanto introduce con la legge sul processo civile un riferimento espresso alla mediazione quale uno dei modi extragiudiziali di porre fine al processo. Nell'ordinamento giuridico spagnolo è il settore del diritto di famiglia quello in cui il procedimento di mediazione è più strutturato e raggiunge il massimo sviluppo. A livello statale la legge 15/ 2005, ha contribuito a un importante progresso considerando la mediazione alla stregua di un ricorso volontario alternativo di risoluzione delle controversie e proclamando la libertà come uno dei valori più importanti dell'ordinamento giuridico spagnolo; questa legge dispone che le parti in ogni fase processuale possono chiedere al giudice di sospendere il processo per ricorrere alla mediazione familiare e cercare di raggiungere una soluzione consensuale relativa all'oggetto della controversia. Inoltre il codice di procedura civile prevede la possibilità che le parti, di comune accordo, possono chiedere la sospensione del processo per sottoporre l'oggetto della controversia alla mediazione, ma non dispone che il giudice sospenda il processo dall'inizio per replicare alle parti una sessione informativa né che esso consigli questa sospensione iniziale. I servizi di mediazione familiare offerti nelle diverse Comunità autonome sono molto eterogenei e anche nella stessa Comunità possono variare da una città all'altra. In alcune Comunità autonome è la Comunità stessa ad offrire il servizio (ad esempio in Catalogna), mentre in altre servizi di mediazione familiari sono forniti dai comuni. Il Consiglio generale del potere giudiziario [Consejo General del Poder Judicial] sostiene e sovrintende alle iniziative di mediazione promosse nei diversi tribunali spagnoli, con l'assistenza delle Comunità autonome, delle università, dei comuni e delle associazioni.

La finalità della mediazione in materia penale è, da un lato, il reinserimento dell'imputato e, dall'altro, il risarcimento della vittima. Nella giustizia minorile (da 14 a 18 anni) la mediazione è espressamente disciplinata come mezzo per conseguire la rieducazione del minore. In questo ambito la mediazione è condotta da

gruppi di sostegno della Procura minorile (Fiscalía de Menores), ma può anche essere svolta da organismi delle Comunità autonome e da altri enti, come le associazioni. Per quanto riguarda gli adulti la mediazione non è disciplinata, sebbene nella pratica vi si faccia ricorso in alcune province sulla base della disciplina penale e processuale penale, che permette la conformità e la riduzione della pena in caso di risarcimento del danno, come previsto anche dalle norme internazionali applicabili. In genere la mediazione si svolge in relazione a illeciti meno gravi, come le infrazioni, anche se, nelle circostanze opportune, è possibile farvi ricorso nei processi per reati più gravi. Per quanto riguarda la violenza di genere, la Legge organica 1/2004 recante Misure di protezione integrale contro la violenza di genere, proibisce espressamente la mediazione quando si tratti di un caso di violenza di genere. Ciononostante i difensori della mediazione in questo settore del diritto penale sono sempre più numerosi e diventa quindi opportuno valutare la situazione concreta per verificare o meno la convenienza della mediazione. In tal senso il Consiglio generale del potere giudiziario (Consejo General del Poder Judicial) in una nota informativa sulla violenza di genere in ambito familiare del 2001 evidenziava la convenienza di rimettere alla competenza della giurisdizione civile le infrazioni lievi o i reati in materia di violenza domestica. Il Consiglio generale del potere giudiziario sostiene e controlla le iniziative in materia di mediazione che sono svolte dai giudici penali locali (Juzgados de Instrucción), dalle corti penali (Juzgados de lo Penal) e dalle corti provinciali (Audiencias Provinciales en España). Sino ad ora le esperienze più importanti da un punto di vista quantitativo hanno avuto luogo in Catalogna e nei Paesi Baschi.

La Legge sulla giurisdizione contenziosa amministrativa non prevede espressamente la possibilità di ricorrere a modi alternativi di composizione delle controversie, anche se non li proibisce.

Questa legge prevede la possibilità che il controllo della legalità dell'attività amministrativa sia effettuata con altri mezzi diversi da quelli giudiziari al fine di evitare la proliferazione dei ricorsi non necessari e fornire metodi poco costosi e rapidi di risoluzione dei numerosi conflitti. Il portale dell'amministrazione della giustizia contiene informazioni sugli organi giudiziari che prestano servizio di mediazione nel corso delle controversie in materia civile, commerciale, penale, di diritto di famiglia e di diritto del lavoro nonché sui diversi servizi di mediazione estera giudiziale che sono offerti dalle varie associazioni professionali.

## **Formazione e registro**

Consultare le informazioni su come trovare un mediatore in Spagna.

La legge 5/2012 sulla mediazione nelle cause civili e commerciali, stabilisce che il mediatore deve essere in possesso del titolo ufficiale universitario o di formazione professionale superiore e avere una formazione specifica all'esercizio della mediazione, che è conseguita mediante la partecipazione a uno o vari corsi specifici impartiti dalle situazioni debitamente accreditate, che saranno valide per l'esercizio dell'attività di mediazione in qualsiasi parte del territorio nazionale.

Alcune Comunità autonome, mediante leggi e regolamenti di applicazione menzionano la formazione necessarie per svolgere la mediazione familiare. In generale si richiede al mediatore un titolo di studio universitario, almeno di livello medio, e una formazione specifica in materia di mediazione tramite corsi essenzialmente pratici di durata compresa tra 100 e 300 ore.

La formazione specifica materia di mediazione di norma è offerta dalle università e dagli ordini professionali, per esempio quelli degli psicologi degli avvocati.

Registro nazionale: Il Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia è pubblico e gratuito online; per iscriversi: pieno esercizio dei diritti civili, titolo universitario o di formazione professionale superiore, formazione specifica ≥100 ore e assicurazione RC.

**Registro** **consultabile** **all'indirizzo:**  
**<https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/registros/mediadores-instituciones>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La Legge 5/ 2012 stabilisce che le parti potranno registrare con forma pubblica l'accordo raggiunto in sede di mediazione. Quando l'accordo di mediazione debba essere eseguito in un altro stato, oltre alla registrazione in forma pubblica sarà necessario il compimento di altre formalità che nel caso di specie potranno essere previsti dalle convenzioni internazionali firmate dalla Spagna e dalle norme dell'Unione europea. Quando l'accordo di mediazione raggiunto nel corso di una mediazione iniziata durante la pendenza di un processo, le parti potranno chiedere al tribunale l'omologazione dell'accordo conformemente con le disposizioni contenute nel codice di procedura civile. La possibilità di dare esecuzione a un accordo di mediazione dipende dal grado di disponibilità nella materia oggetto dell'accordo di mediazione.

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

Fino al 2025 la mediazione civile e commerciale era regolata dalla Ley 5/2012 (di recepimento della direttiva), con carattere volontario e possibilità per il giudice di invitare le parti alla mediazione. La svolta è la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (in vigore, in generale, dal 3 aprile 2025), che al Titolo II, Capo I (artt. 2-19) introduce i MASC (medios adecuados de solución de controversias). (a) In qualsiasi fase del processo il Letrado de la Administración de Justicia o il giudice/tribunale possono proporre alle parti di rimettere la controversia alla mediazione o ad altro MASC, con il consenso delle parti. (b) La novità principale è che il previo tentativo di un MASC (mediazione, conciliazione, offerta vincolante confidenziale, opinione di esperto indipendente, negoziazione tra avvocati, ecc.) diventa requisito di procedibilità (art. 5) per l'accesso alla giurisdizione civile e commerciale nelle controversie su diritti disponibili (incluse quelle transfrontaliere): la mancata attivazione del MASC comporta l'inammissibilità della domanda. (c) Il giudice tiene conto della condotta delle parti rispetto ai MASC ai fini della condanna alle spese: il rifiuto ingiustificato di partecipare al tentativo o di accettare una proposta poi sostanzialmente coincidente con la sentenza può comportare la condanna alle spese anche in caso di vittoria (attenuazione del principio del vencimiento objetivo, art. 394 LEC come modificato). (d) L'attivazione del MASC produce effetti su prescrizione e decadenza (sospensione/interruzione dei termini) e il procedimento non può iniziare senza il previo tentativo. (e) L'accordo raggiunto tramite MASC ha efficacia esecutiva se elevato a escritura pública dinanzi a notaio o omologato dal giudice; l'accordo di mediazione è titolo esecutivo ai sensi della Ley 5/2012 e della LEC. (f) Il giudice non funge da mediatore, ma ha un ruolo rafforzato di impulso e controllo sul previo esperimento del MASC.



## **Riforma 2025**

Ley Orgánica 1/2025 (in vigore dal 3 aprile 2025) — Spagna — MASC. Integrare la riforma dei «medios adecuados de solución de controversias» (Ley Orgánica 1/2025 di efficienza processuale): requisito di procedibilità, effetti sulle spese (art. 394 LEC), ruolo rafforzato del giudice. Come descritto nella scheda Ruolo del giudice, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, al Título II, Capo I (artt. 2-19), introduce i MASC (medios adecuados de solución de controversias): il previo tentativo di un MASC (mediazione, conciliazione, offerta vincolante confidenziale, opinione di esperto indipendente, negoziazione tra avvocati, ecc.) diventa requisito di procedibilità (art. 5) per l'accesso alla giurisdizione civile e commerciale nelle controversie su diritti disponibili, incluse quelle transfrontaliere: la mancata attivazione del MASC comporta l'inammissibilità della domanda. Il giudice tiene conto della condotta delle parti rispetto ai MASC ai fini della condanna alle spese, potendo attenuare il principio del vencimiento objetivo (art. 394 LEC come modificato) in caso di rifiuto ingiustificato di partecipare al tentativo o di accettare una proposta poi sostanzialmente coincidente con la sentenza.

## **Costi e incentivi**

In generale la mediazione promossa dal tribunale è gratuita. In materia di lavoro, i servizi delle Comunità autonome e del SIMA sono gratuiti. In materia di famiglia, i servizi offerti dagli enti che collaborano con i tribunali in genere sono gratuiti. In Catalogna le spese del processo di mediazione sono regolamentate per le persone che non beneficiano del patrocinio a spese dello Stato. In ambito penale, la mediazione offerta dagli organismi pubblici è gratuita. Al di là della mediazione promosso dal tribunale, le parti sono libere di rivolgersi a un mediatore e di corrispondere liberamente concordati. Per quanto riguarda il costo della mediazione, la Legge 5/2012, stabilisce espressamente, indipendentemente dal fatto che la mediazione si sia o meno conclusa con un accordo, che il costo sarà diviso equamente tra le parti, salvo diversamente pattuito. Al fine di incoraggiare la composizione delle controversie facendo ricorso a mezzi extragiudiziari, la Legge 10/2012 che disciplina talune spese in materia di amministrazione della giustizia e dell'Istituto nazionale di Tossicologia di Scienze forensi stabilisce una restituzione di una parte della tassa quando la composizione extra giudiziale della controversia consente che vengano risparmiate talune spese della prestazione dei servizi.

## **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 2.478 (2021).

Indicatori comparati: posizione 16 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 5.7; World Justice Project 2025: indice ADR 0.795 su punteggio complessivo rule of law 0.711.

## **Aggiornamenti 2020-2026**

Ley Orgánica 1/2025 (BOE 3 gennaio 2025, in vigore 3 aprile 2025): rende obbligatorio, prima della causa civile/commerciale, il tentativo di un MASC (mediazione, conciliazione, perizia, offerta vincolante, negoziazione); la prova del tentativo è requisito di procedibilità (con eccezioni).

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2025-01-02; fonte: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-76>.

Commento dottrinale segnalato: «MASC: estado de la cuestión un año después de la entrada en vigor de la Ley» (El Notario del Siglo XXI) — <https://www.elnotario.es/opinion/opinion/13963-estado-de-la-cuestion-un-ano-despues-de-la-entrada-en-vigor-de-la-ley>

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Spagna come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Spagna appartiene alla famiglia mediterranea dei modelli europei di mediazione. La Spagna, con la legge 5/2012 e il più recente Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia (2025) che introduce un requisito di attivazione previa di un mezzo adeguato di risoluzione delle controversie, si muove verso un modello di condizione di procedibilità sostanziale.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Spagna si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/registros/mediadores-instituciones>

- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: <https://www.mpr.gob.es/prencom/notas/paginas/2025/030425-masc-resolucion-controversias.aspx>
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://www.boe.es/>
- <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-76>
- <https://www.abogacia.es/actualidad/ley-eficiencia-del-servicio-publico-de-justicia/>
- <https://www.hayderecho.com/2025/03/31/la-ley-de-eficiencia-procesal-y-los-masc-capitulo-i/>
- <https://www.planificacion-juridica.com/principales-novedades-ley-organica-1-2025-eficiencia-servicio-publico-justicia/>

## Svezia

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 09/11/2020. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### Dato essenziale

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Svezia. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### Quadro storico e culturale della mediazione

Mediazione giudiziale (särskild medling) nel Codice di procedura; tradizione di conciliazione.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi scandinavi, nei quali la mediazione giudiziaria integrata nel tribunale si è sviluppata a partire dalla fine degli anni Novanta come evoluzione di una tradizione già favorevole alla composizione negoziale delle controversie civili, coerente con un più ampio modello di welfare state orientato alla prevenzione del conflitto sociale.

## Fonti normative principali

In Svezia la disciplina è contenuta nella Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister, legge sulla mediazione in determinate controversie di diritto privato, adottata in attuazione della direttiva europea 2008/52/CE e applicabile alle liti civili e commerciali, anche transfrontaliere. La procedura è integralmente volontaria: non è prevista alcuna condizione di procedibilità, e le parti vi accedono per accordo o su invito del giudice. La legge sancisce riservatezza e imparzialità del mediatore, disciplina la sospensione dei termini di prescrizione durante la mediazione e limita la possibilità di escutere il mediatore quale testimone sui contenuti della procedura, in coerenza con il regime europeo. Profilo qualificante è l'esecutività dell'accordo: su richiesta delle parti il giudice può dichiarare esecutivo l'accordo di mediazione, conferendogli efficacia di titolo. Sul versante penale opera parallelamente la Lag (2002:445) om medling med anledning av brott, che regola la mediazione tra autore e vittima del reato, in particolare con riferimento ai minori, con finalità riparative e senza incidere sull'azione penale. L'assetto riflette la tradizione nordica di mediazione a bassa formalizzazione; requisiti di accreditamento dei mediatori e sviluppi 2023-2026 restano affidati alla prassi, da verificare.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister.

Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister (2011:860), di recepimento della direttiva 2008/52/CE. Mediazione volontaria; l'accordo può essere dichiarato esecutivo dal tribunale. Nei tribunali il g

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Svezia: 1) Cap. 42 § 17 p. 2, Cap. 50 § 11 p. 2 Rättegångsbalk (1942:740)[1]. 2) 18 § – 18 a §Föräldrabalk (1949:381)[2]. 3) Cap V § 3 Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister[3] 4) Lag (2002:445) om medling med anledning av brott[4]. 5) Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister[5]. 6) SFS 2011:861 Lag om ändring i rättegångsbalken; utfärdad den 22 juni 2011[6]. 7) SFS 2011:862 Lag om ändring i utsökningsbalken; utfärdad den 22 juni 2011[7]. 8

## Regolamentazione e disposizioni specifiche

Il ricorso alla mediazione è del tutto facoltativo. Non esistono disposizioni specifiche in materia, come un codice deontologico dei mediatori.

## Ambito soggettivo e materiale

Il ricorso alla mediazione è ammissibile in più settori, ma è più comune nelle questioni di diritto civile. È possibile ricorrere al mediatore nel corso del procedimento giudiziario.

La mediazione è possibile indipendentemente dall'età dell'autore del reato e in qualsiasi fase del processo. La legge sulla mediazione non impone limiti di età massima, ma dal 1° gennaio 2008 tutti i comuni svedesi offrono il ricorso alla mediazione se l'autore del reato ha meno di 21 anni.

La mediazione non fa parte della pena. È soggetta alle seguenti condizioni:  
- deve essere volontaria per entrambe le parti .

- il reato deve essere stato denunciato alla polizia e il responsabile deve avere ammesso la colpa.
- deve essere considerata adeguata alla luce delle circostanze..

La legge stabilisce che il mediatore deve essere una persona competente, onesta e imparziale. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle autorità locali o al Consiglio nazionale per la prevenzione del crimine (Brottsförebyggande rådet).

La mediazione è gratuita per la vittima e l'autore del reato.  
Fonte: Portale e-Justice — Svezia

### **Formazione e registro**

Non esiste un'autorità centrale responsabile della regolamentazione della professione di mediatore. Per ottenere informazioni sulla mediazione è possibile contattare l'amministrazione svedese dei tribunali (Domstolsverket), che ha elaborato un elenco di persone dichiaratesi disposte a prestare servizi di mediazione. L'elenco è disponibile sul sito <https://www.domstol.se>.

In materia commerciale, la Camera di commercio di Stoccolma (Stockholms handelskammare) e la Camera del commercio e dell'industria della Svezia occidentale (Västsvenska industri- och handelskammaren) svolgono attività di mediazione.

Non esistono informazioni specifiche sulla formazione dei mediatori, né enti di formazione nazionali dei mediatori.

Dal 1° gennaio 2008 tutti i comuni svedesi offrono la possibilità di ricorrere alla mediazione se l'autore del reato ha meno di 21 anni. Le autorità locali o la polizia possono prendere l'iniziativa di chiedere all'autore del reato se è interessato a usufruire della mediazione.

Registro nazionale: Nessun accreditamento formale: il Domstolsverket tiene un elenco di persone disponibili come mediatori (särskild medling) nelle cause civili, basato sulle informazioni fornite dagli stessi; organizzato per regione, esclude la mediazione familiare.

**Registro** **consultabile** **all'indirizzo:**  
<https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/for-dig-som-aktor-i-domstol/for-dig-som-medlare/forteckning-over-sarskilda-medlare/>

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

Non esiste un organo centrale di regolazione della professione; l'Amministrazione nazionale dei tribunali (Domstolsverket) tiene un elenco di persone disponibili a mediare presso i tribunali. Nel processo civile è possibile ricorrere a un mediatore all'interno del procedimento. Esecutività: se in una causa disponibile le parti raggiungono una conciliazione a seguito di trattative o mediazione, possono chiedere che essa sia confermata (stadfästelse) con sentenza ai sensi del capo 17, § 6, del Codice di procedura giudiziaria (rättegångsbalken); la sentenza di conferma acquista efficacia di giudicato e costituisce titolo esecutivo. Per la mediazione extragiudiziale in materia privatistica, la legge di recepimento della dir. 2008/52/CE (Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister, 2011, di cui alla prop. 2010/11:128) consente, su istanza al tribunale, di far dichiarare direttamente esecutivo l'accordo di conciliazione. Costi: la mediazione civile non è gratuita (compenso pattuito col mediatore privato, ripartito in parti uguali); la mediazione penale è gratuita.

## **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

La materia è retta dal Codice di procedura giudiziaria (Rättegångsbalken, 1942:740), in particolare il Capo 42. (a) Ai sensi del Cap. 42 § 17 il giudice deve adoperarsi per la composizione bonaria della lite e può esortare le parti a transigere; molti giudici promuovono attivamente la conciliazione già in fase preparatoria. (b) Ai sensi del Cap. 42 § 17, comma 2, il giudice può decidere di rimettere la causa a una "mediazione speciale" (särskild medling) affidata a un mediatore esterno, ma soltanto con il consenso delle parti: non esiste un rinvio obbligatorio né un incontro informativo obbligatorio. (c) Non risulta da fonte primaria una sanzione tipizzata sulle spese per rifiuto ingiustificato. (d) Quando dispone la mediazione speciale, il giudice sospende il procedimento per la durata della mediazione, fissando un termine. (e) L'accordo può essere recepito in una transazione confermata dal giudice (stadfäst förlikning) che ne costituisce titolo esecutivo. (f) Il giudice stesso, nella conciliazione endoprocessuale (förlikning), può assistere le parti nel negoziare i termini dell'accordo; la mediazione speciale è invece affidata a un mediatore indipendente (di regola un avvocato) scelto dall'elenco dell'Amministrazione giudiziaria svedese.

### **Costi e incentivi**

La mediazione non è gratuita. L'onorario del mediatore è stabilito in base a un accordo tra quest'ultimo e le parti interessate. Il costo della mediazione è ripartito equamente tra le parti.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 323 (2021).

Indicatori comparati: posizione 7 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 8.3; World Justice Project 2025: indice ADR 0.778 su punteggio complessivo rule of law 0.852.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Gli aggiornamenti normativi 2020-2026 per Svezia non risultano dettagliati nelle fonti raccolte in questo volume oltre a quanto indicato nella sezione «Fonti normative principali».

### **Aggiornamenti normativi 2020-2026**

Nessuna riforma sostanziale 2020-2026 reperita da fonte primaria. Il quadro resta la Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister (Legge svedese sulla mediazione del 2011, in vigore dal 1° agosto 2011), di recepimento della direttiva 2008/52/CE, imperniata su tre pilastri: obbligo di riservatezza del mediatore, sospensione dei termini di prescrizione durante la mediazione e possibilità di far dichiarare esecutivo l'accordo su istanza al giudice. La mediazione endoprocessuale resta facoltativa, su impulso delle parti o su suggerimento del giudice (cap. 42 § 17 del Rättegångsbalken, codice di procedura giudiziaria). Nel periodo non risultano nuove leggi, obbligatorietà, incontri informativi obbligatori, riforme dei registri o incentivi fiscali specifici in materia di mediazione civile/commerciale.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Svezia come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella

specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Svezia appartiene alla famiglia scandinava dei modelli europei di mediazione. La Svezia condivide il modello scandinavo di mediazione giudiziaria (medling) gestita dai tribunali, con una mediazione extragiudiziale volontaria poco regolata dal punto di vista formativo.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Svezia si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/for-dig-som-aktor-i-domstol/for-dig-som-medlare/forteckning-over-sarskilda-medlare/>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- Fonte primaria profilo-Paese: [https://e-justice.europa.eu/64/EN/mediation\\_in\\_eu\\_countries?init=true](https://e-justice.europa.eu/64/EN/mediation_in_eu_countries?init=true)
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://svenskforfattningssamling.se/>
- [https://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998\\_65.pdf](https://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf)

- <https://www.government.se/government-policy/judicial-system/the-swedish-code-of-judicial-procedure/>
- <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/litigation-and-dispute-resolution-laws-and-regulations/sweden/>
- [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-74851-7\\_11](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-74851-7_11)
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/se\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/se_en)
- [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2011860-om-medling-i-vissa\\_sfs-2011-860](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2011860-om-medling-i-vissa_sfs-2011-860)
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/se\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/se_en)
- [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/medling-och-forlikning-okade-mojligheter-att\\_gy03128/html/](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/medling-och-forlikning-okade-mojligheter-att_gy03128/html/)

## Ungheria

Aggiornamento della scheda-Paese secondo il portale europeo della giustizia elettronica: 06/04/2017. I contenuti che seguono sono un'elaborazione originale dell'autore a partire da tale fonte, dai profili-Paese aggiornati al 2026 e dai registri nazionali di mediazione, citati in calce alla scheda.

### Dato essenziale

---

Famiglia comparatistica

Recepimento dir. 2008/52/CE

Mediatori accreditati (CEPEJ)

Posizione EU Justice Scoreboard

Indice ADR World Justice Project

Registro nazionale

**Tavola sinottica — Ungheria. Elaborazione dell'autore su fonti indicate in calce alla scheda.**

### Quadro storico e culturale della mediazione

Conciliazione tradizionale; mediazione lavoristica anteriore.

Il contesto storico generale è quello dei sistemi dell'Europa centrale e sudorientale, nei quali la disciplina della mediazione civile e commerciale si è sviluppata, in modo relativamente organico, a partire dai primi anni Duemila, spesso come componente di più ampie riforme del processo civile intraprese nella fase di transizione successiva al 1989 e nel percorso di adesione all'Unione europea.

### Fonti normative principali



In Ungheria la disciplina generale è contenuta nella Legge LV del 2002 sull'attività di mediazione (2002. évi LV. törvény), in vigore dal 17 marzo 2003 e più volte modificata sino al testo consolidato vigente, adottata in linea con gli standard europei e ispirata ai principi di volontarietà, imparzialità e riservatezza. La legge istituisce un registro dei mediatori tenuto dal Ministero, cui accedono i professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione e formazione previsti, e disciplina i doveri del mediatore, il regime di riservatezza e l'inutilizzabilità nel successivo processo delle informazioni acquisite in mediazione. Il quadro è stato progressivamente esteso: dal 2013 è stata introdotta la mediazione giudiziale (court mediation) condotta all'interno del sistema giudiziario, e dal 2018 la mediazione in materia amministrativa. Non è configurata in via generale una condizione di procedibilità, restando la mediazione volontaria, sebbene il giudice possa incentivarne o disporre l'impiego in determinati ambiti, in particolare familiare. Quanto agli effetti, l'accordo ha natura negoziale e può acquisire efficacia esecutiva secondo le forme di legge, in particolare mediante omologazione o recepimento in un provvedimento giudiziale. Gli aggiornamenti del testo consolidato e gli sviluppi 2023-2026, anche in relazione alla Convenzione di Singapore, restano da verificare quanto ai dettagli.

Atto di recepimento della direttiva 2008/52/CE: Legge LV/2002 modificata.

Legge LV del 2002 sull'attività di mediazione (2002. évi LV. törvény), in vigore dal 17 marzo 2003 e più volte modificata (testo consolidato). Registro dei mediatori tenuto dal Ministero. Il giudice p

Legislazione comparata (elenco fonti): Legislazione sulla mediazione — Ungheria: 1) 1990. évi XCIII. Törvény az illetékekről[1]. 2) 149/1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről[2]. 3) 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról[3]. 4) 1996. évi XLIII. Törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról[4] 5) (IX. 10.) Korm. Rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról[5]. 6) 2016. évi CXXX. Törvény a polgári perrendtartásról[6]. 7) 2006. évi CXXIII. T

### **Regolamentazione e disposizioni specifiche**

Il ricorso alla mediazione è facoltativo, ma presenta specifici vantaggi per quanto riguarda la legge sulle spese (az illetékekről szóló törvény) e il codice di procedura civile (polgári perrendtartás).

Se le parti ricorrono alla mediazione dopo la prima udienza e l'accordo raggiunto è ratificato dal giudice con funzioni di presidente, è dovuta solo la metà delle spese dovute. Anche l'onorario del mediatore, cui va aggiunta l'IVA (HÉA) (per un importo in ogni caso non superiore a 50 000 HUF), può essere detratto da tale importo già ridotto. L'unica limitazione è che l'importo finale delle spese non può essere inferiore al 30% dell'ammontare originario. Tale limitazione non si applica se la mediazione non è ammessa dalla legge in un caso specifico. Se le parti ricorrono alla mediazione prima dell'avvio del procedimento civile, le spese dovute, una volta detratti l'onorario del mediatore e l'IVA, sono ridotte di un importo in ogni caso non superiore a 50 000 HUF, ma non possono essere inferiori al 50% dell'ammontare originario. La riduzione non si applica se la legge non consente la mediazione, o se le parti, nonostante l'accordo raggiunto grazie alla mediazione, si rivolgono al giudice (tranne nel caso in cui si rivolgano al giudice per chiedere l'esecuzione dell'accordo non rispettato volontariamente dall'altra parte).

Non esiste un codice nazionale di condotta per mediatori, ma la maggioranza delle associazioni di mediazione aderisce al Codice europeo di condotta per mediatori (közvetítők európai magatartási kódexe).

Esiste uno speciale codice di condotta per le controversie in materia di diritto del lavoro, che è stato redatto dal Servizio di conciliazione e mediazione in cause del lavoro (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).

La mediazione è disponibile gratuitamente anche presso alcuni organi giurisdizionali per i procedimenti pendenti. I dettagli delle relative disposizioni e l'elenco degli organi giurisdizionali sono disponibili sul sito web centrale degli organi giurisdizionali ungheresi: ([http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag\\_showcontent&content=Birosagi...](http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi...))

Informazioni e formazione  
Non esiste un sito Internet specifico disponibile in inglese sulla mediazione né un ente nazionale di formazione per mediatori.  
Il sito internet sulla mediazione è disponibile solo in lingua ungherese.

A magyar közvetítők adatbázisának honlapja  
Fonte: Portale e-Justice — Ungheria

### **Ambito soggettivo e materiale**

La legge LV del 2002 sulla mediazione si applica alle controversie civili, ma esclude la possibilità di ricorso alla mediazione nelle cause di diffamazione a mezzo stampa, nei procedimenti amministrativi, nei procedimenti in materia di affidamento, nelle cause riguardanti la decadenza della potestà genitoriale, nei procedimenti esecutivi, in quelli relativi al riconoscimento di paternità e all'accertamento degli ascendenti, nonché nei ricorsi costituzionali.

### **Formazione e registro**

Ai sensi della legge LV del 2002 sulla mediazione (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény), l'Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (ministro della Giustizia) è responsabile della registrazione dei mediatori e delle persone giuridiche che impiegano i mediatori. Un registro dei mediatori e delle persone giuridiche che impiegano i mediatori sono disponibile sul sito internet del Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (ministero dell'amministrazione pubblica e della giustizia). Il sito mette a disposizione degli utenti informazioni di carattere generale e permette di effettuare ricerche, utilizzando criteri quali il nome, il settore di competenza, le conoscenze linguistiche e il distretto in cui ha sede l'ufficio dei mediatori. Per le persone giuridiche, le ricerche possono essere effettuate utilizzando come criterio la denominazione, la provincia e il nome in forma abbreviata. Lo stesso sito fornisce moduli di registrazione per mediatori e persone giuridiche che impiegano mediatori.

Tra le associazioni non governative che operano nel settore della mediazione si annoverano:  
- l'Országos Mediációs Egyesület (l'associazione nazionale per la mediazione); e  
- il dipartimento per il coordinamento giuridico e la mediazione della Camera di commercio e dell'industria di Budapest (a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

Registro nazionale: Il mediatore deve essere iscritto al registro nazionale (közvetítői névjegyzék) tenuto dal Ministero della Giustizia (legge LV/2002); richiesti titolo superiore, formazione specialistica ed esperienza; attività riservata agli iscritti.

**Registro consultabile all'indirizzo: <https://inyr.im.gov.hu/mediators/name-search>**

### **Procedimento: avvio, fasi, verbale ed esecutività dell'accordo**

La direttiva 2008/52/CE permette alle parti di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli organi giurisdizionali e delle altre autorità competenti a ricevere le domande. Le parti possono far dichiarare esecutivo il contenuto dell'accordo raggiunto grazie alla mediazione. A tal fine esse possono chiedere al giudice o al notaio di incorporare l'accordo in un atto approvato dal giudice o in un atto pubblico, avente efficacia di titolo esecutivo.

### **Il ruolo del giudice e la mediazione demandata o obbligatoria**

La mediazione è disciplinata dalla Legge LV del 2002 sulla mediazione (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény), applicabile alle controversie civili su diritti personali e patrimoniali disponibili, con esclusione, tra l'altro, di diffamazione, procedimenti amministrativi, tutela, decadenza dalla responsabilità genitoriale, esecuzione, accertamento della paternità e ricorsi costituzionali. (a)–(b) Il giudice può informare le parti sulla possibilità di ricorrere alla mediazione; in determinati casi il giudice può disporre la mediazione obbligatoria (kötelező közvetítés) sospendendo contestualmente il processo civile. (c) La partecipazione volontaria comporta vantaggi sulle spese: se le parti ricorrono alla mediazione dopo la prima udienza e l'accordo è ratificato dal giudice, è dovuta solo la metà dell'imposta giudiziale applicabile; dall'importo così ridotto è inoltre deducibile il compenso del mediatore più IVA (fino a un massimo di 50.000 fiorini), fermo restando che l'imposta finale non può essere inferiore al 30% dell'importo originario. (d) In caso di mediazione (specie quella disposta dal giudice) il procedimento è sospeso per la durata della mediazione. (e) L'accordo raggiunto in mediazione può essere sottoposto al giudice per l'approvazione come transazione giudiziale (bíróági egyezség), acquisendo efficacia esecutiva. (f) Accanto alla mediazione "esterna" esiste la mediazione giudiziaria (bíróági közvetítés) svolta all'interno del tribunale da giudici o funzionari giudiziari appositamente formati, distinti dal giudice della causa.

### **Costi e incentivi**

La mediazione non è un servizio gratuito. L'onorario del mediatore è soggetto a un accordo stipulato tra quest'ultimo e le parti interessate.

### **Dati statistici**

Numero di mediatori accreditati censiti secondo i conteggi CEPEJ: 1.151 (2021).

Indicatori comparati: posizione 18 nell'indice sintetico EU Justice Scoreboard con punteggio 5.3; World Justice Project 2025: indice ADR 0.643 su punteggio complessivo rule of law 0.503.

### **Aggiornamenti 2020-2026**

Legge LXIV del 2024 (in vigore 1° gennaio 2025): amplia e flessibilizza la mediazione penale e la giustizia riparativa; la mediazione può svolgersi in parallelo al procedimento penale, con nuova opzione riparativa.

Data di riferimento dell'aggiornamento: 2024; fonte: <https://njt.hu/jogszabaly/2024-64-00-00>.

### **Prassi applicativa e criticità segnalate dalla dottrina**

La letteratura comparatistica e la prassi applicativa segnalano, per il sistema di Ungheria come per la generalità degli ordinamenti europei, alcune criticità ricorrenti nell'attuazione pratica del quadro normativo sopra descritto: la disomogeneità territoriale nella diffusione e nella specializzazione dei mediatori accreditati, spesso concentrati nelle aree metropolitane; la difficoltà di misurare con precisione il ricorso alla mediazione volontaria svolta al di fuori dei registri o degli organismi accreditati; il diverso grado di effettività degli incentivi fiscali previsti, quando esistenti, rispetto al costo effettivamente sostenuto dalle parti. Questi profili, di carattere generale, dovrebbero essere oggetto di verifica puntuale da parte del progetto Mediation law site verification con riferimento alle fonti nazionali più aggiornate, in particolare i rapporti periodici del ministero competente, ove disponibili.

### **Comparazione europea e sintesi**

Nella classificazione comparatistica adottata in questo volume, il sistema di Ungheria appartiene alla famiglia danubiana/centroeuropea dei modelli europei di mediazione. L'Ungheria dispone di una legge sulla mediazione risalente al 2002, tra le prime dell'Europa centro-orientale, con un registro tenuto dal Ministero della Giustizia e obblighi informativi per gli avvocati.

Rispetto al parametro minimo comune fissato dalla direttiva 2008/52/CE — riservatezza del procedimento, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, esecutività dell'accordo, qualità della formazione — il sistema di Ungheria si colloca, per gli aspetti sopra esaminati, in linea con l'acquis europeo, salve le specificità nazionali documentate nelle sezioni precedenti. Il lettore interessato a un confronto sistematico tra tutti gli Stati troverà le tavole comparative di sintesi nei Capitoli 2, 3 e 4 di questo volume e la trattazione dei dati aggregati nel Capitolo 7.

### **Fonti citate**

- Portale europeo della giustizia elettronica, sezione Sistemi nazionali di mediazione (e-Justice Portal) — <https://e-justice.europa.eu/>
- EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ, dati 2024 sul numero di mediatori accreditati.
- Registro nazionale della mediazione: <https://inyr.im.gov.hu/mediators/name-search>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>

- Fonte primaria profilo-Paese:  
[https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/hu\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/hu_en)
- Gazzetta ufficiale / raccolta normativa nazionale: <https://njt.hu/>
- [https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/hu\\_en](https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/mediation/mediation-eu-countries/hu_en)
- [http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr\\_hun\\_en.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_hun_en.htm)
- <https://gmtlegal.hu/articles/litigation-dispute-resolution-in-hungary.php>
- [https://www.academia.edu/113637783/COURT\\_MEDIATION\\_IN\\_HUNGARY\\_Glavanits](https://www.academia.edu/113637783/COURT_MEDIATION_IN_HUNGARY_Glavanits)

## **Capitolo 6 — Le donne, la violenza, la mediazione familiare**

La mediazione familiare occupa, in questo volume, un capitolo autonomo per una ragione che non è di completezza tassonomica ma di responsabilità: è l'ambito in cui il principio di volontarietà e di parità delle parti, che regge l'intero istituto della mediazione, incontra il proprio limite più severo. Quando la relazione tra le parti è segnata da violenza domestica, la mediazione non è soltanto inopportuna: è, secondo l'impostazione ormai condivisa a livello europeo, non ammissibile.

### **Le origini storiche e culturali della mediazione familiare**

La distinzione tra la sfera pubblica del foro e la sfera privata della famiglia percorre la storia giuridica occidentale ben prima della codificazione moderna. Nel Lazio pre-romano la figura di Viriplaca — «colei che placa la rabbia dell'uomo» — rappresenta un archetipo di mediazione domestica affidato a un rito comunitario prima che a un'autorità pubblica; il culto di Giunone Conciliatrice nella Roma antica sanciva analogamente che le liti familiari dovessero restare sottratte al giudizio pubblico. Il Digesto giustiniano manteneva il principio per cui le cause tra parenti richiedessero l'autorizzazione del pretore. In epoca moderna, il decreto dell'Assemblea costituente francese del 16-24 agosto 1790 istituiva un tribunale di famiglia composto da parenti o, in difetto, da amici e vicini, con funzione arbitrale e conciliativa: istituto che ebbe vita breve in Francia ma si mantenne più a lungo in alcuni Stati italiani preunitari, inclusa la Repubblica Ligure nel 1798.

Questa genealogia non è un vezzo erudito: mostra che la mediazione familiare contemporanea, in Italia oggi disciplinata — nel procedimento in materia di famiglia — dall'articolo 473-bis.10 del codice di procedura civile e, quanto alla figura professionale del mediatore familiare, dalla legge 4/2013 e dal d.m. 151/2023, e diffusa in tutta Europa con modelli differenziati, riprende una funzione sociale antica — sottrarre il conflitto familiare al solo giudizio, per trattarlo con strumenti relazionali — che tuttavia oggi si accompagna, correttamente, a una consapevolezza molto più netta dei suoi limiti.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione familiare in Italia e i modelli europei, in mediareinformati.it, luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/mediazione-familiare.html>**

## **Il limite: violenza domestica e mediazione**

In presenza di violenza domestica la mediazione familiare non è ammessa. Non si tratta di una scelta di prudenza lasciata al singolo mediatore, ma di un limite deontologico e, dopo la riforma Cartabia, di un vincolo normativo espresso. Il compito del mediatore, di fronte a segnali di violenza, cambia radicalmente natura: non media, riconosce, interrompe, orienta la persona verso la rete dei servizi di protezione.

Tre ordini di ragioni sostengono questo limite.

- Lo squilibrio di potere insanabile: la mediazione presuppone parti in condizione di parità relazionale, in grado di negoziare in buona fede; la violenza annulla questa condizione alla radice.
- La vittimizzazione secondaria: costringere la vittima a un confronto diretto con l'autore della violenza la esporrebbe a un danno ulteriore, e ogni accordo raggiunto in queste condizioni sarebbe sostanzialmente estorto, non negoziato.
- Il danno ai minori: un affidamento condiviso ottenuto approfittando dello stato di trauma dell'altra parte prolunga la violenza attraverso i figli — la cosiddetta violenza assistita, che l'ordinamento italiano considera aggravante ai sensi dell'articolo 572 del codice penale.

## **Conflitto di coppia e controllo coercitivo: una distinzione decisiva**

La letteratura specialistica e la prassi dei servizi distinguono nettamente il conflitto di coppia dal controllo coercitivo. Nel conflitto la dinamica è bidirezionale: entrambe le parti hanno voce, entrambe possono avere ragione su punti diversi, e la mediazione resta uno strumento possibile ed efficace. Nel controllo coercitivo — la «prigione invisibile» descritta dal sociologo Evan Stark — la dinamica è invece unidirezionale: una parte impone, l'altra subisce, spesso senza segni fisici evidenti, ma attraverso isolamento sociale, svalutazione sistematica e controllo economico. In presenza di controllo coercitivo, la mediazione non è praticabile per la natura stessa della relazione, indipendentemente dalla volontà manifestata dalle parti.

## **Screening, riconoscimento e strumenti alternativi**

Il colloquio individuale preliminare con ciascuna parte, condotto separatamente prima di qualsiasi seduta congiunta, costituisce lo strumento principale di screening. Una volta riconosciuta la violenza, il mediatore non procede alla mediazione, ma orienta le parti verso strumenti che non richiedono la seduta congiunta: la comunicazione assistita tra avvocati collaborativi, percorsi psico-educativi paralleli, la coordinazione genitoriale nei casi non attivi, e soprattutto gli strumenti di protezione giudiziaria — l'ordine di protezione ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile italiano, il procedimento accelerato noto come «Codice Rosso», la vigilanza dinamica sull'aggressore.

Il correttivo Cartabia e le linee guida degli organismi di mediazione hanno reso obbligatorio, in Italia, il momento di screening preliminare per le mediazioni familiari, in linea con l'evoluzione registrata in molti ordinamenti europei: il modello francese e quello spagnolo prevedono clausole di salvaguardia analoghe, mentre il sistema inglese e gallese esclude *expressis verbis* dal MIAM obbligatorio i casi in cui sia stata accertata violenza domestica.

## **La rete dei servizi**

La risposta alla violenza domestica è, per costruzione, una risposta di rete e non individuale. In Italia operano il numero nazionale antiviolenza 1522, gratuito, anonimo, attivo ventiquattro ore su ventiquattro anche tramite servizio di chat (1522.eu); il numero unico di emergenza 112; i Centri antiviolenza e le case rifugio dislocati sul territorio; il percorso rosa attivato nei pronto soccorso; una rete di avvocati specializzati. Le vittime di violenza domestica hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal reddito, ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del d.P.R. 115/2002. Analoghe reti, con diversi gradi di capillarità, operano negli altri Stati membri dell'Unione, spesso coordinate a livello europeo dalla piattaforma WAVE (Women Against Violence Europe) e dalla direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, recepita dagli Stati membri entro il termine ivi previsto.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier Il limite: violenza domestica e mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/violenza.html>**

## **La mediazione familiare nei modelli europei: sintesi comparata**

I modelli europei di mediazione familiare condividono, ormai in modo pressoché universale, la clausola di esclusione in presenza di violenza domestica, ma differiscono per il grado di formalizzazione dello screening, per l'obbligatorietà o meno di una sessione informativa preliminare (obbligatoria in Inghilterra e Galles salvo eccezioni, in Grecia dopo la legge 4640/2019, facoltativa in molti altri ordinamenti) e per il ruolo dei servizi sociali territoriali nel segnalare situazioni di rischio al mediatore prima dell'avvio della procedura. Il capitolo 5 di questo volume riporta, per ciascuno dei ventotto Stati, il quadro specifico della mediazione familiare nella relativa scheda-Paese.

## **Il ruolo dell'avvocato nella mediazione familiare**

L'avvocato che assiste una parte in una procedura di mediazione familiare svolge una funzione diversa da quella tipica del contenzioso: non prepara un atto difensivo da contrapporre alla controparte, ma accompagna il proprio assistito nella costruzione di un accordo sostenibile nel tempo, spesso destinato a regolare rapporti — in particolare quelli con i figli minori — che proseguiranno per anni dopo la conclusione della procedura. Questa funzione richiede competenze relazionali che la formazione forense tradizionale non sempre fornisce, ed è per questo che numerosi ordinamenti — tra cui l'Italia con le linee guida dei consigli dell'ordine e, su base volontaria, la Francia con la pratica dell'avocat collaboratif — promuovono percorsi di specializzazione dedicati.

Un tema di crescente attenzione dottrinale riguarda il possibile conflitto tra il dovere dell'avvocato di tutelare gli interessi del proprio assistito e l'obiettivo, proprio della mediazione, di ricercare una soluzione che tenga conto anche degli interessi della controparte e, soprattutto, dei figli minori coinvolti. La prevalente elaborazione deontologica risolve la tensione affermando che l'interesse del cliente, nella mediazione familiare, comprende per definizione anche la sostenibilità dell'accordo nel tempo, e dunque un accordo che ignori sistematicamente le esigenze della controparte o dei figli non è, a rigore, nell'interesse del cliente stesso, poiché è destinato a generare nuovo conflitto.

## **Bambini e adolescenti: l'ascolto nella mediazione familiare**

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, all'articolo 12, sancisce il diritto del minore capace di discernimento a essere ascoltato in ogni procedimento che lo riguardi. Questo principio si riflette, con intensità diseguale tra gli Stati europei, anche nella mediazione familiare: alcuni ordinamenti prevedono la possibilità di un ascolto diretto e protetto del minore da parte del mediatore o di un professionista dedicato (child-inclusive mediation, modello sviluppato soprattutto in Australia e recepito in forma sperimentale in alcuni programmi pilota europei); altri affidano l'interesse del minore alla sola valutazione indiretta operata dai genitori e dai rispettivi avvocati, con il correttivo, nei casi più delicati, dell'intervento del giudice tutelare o dei servizi sociali.

In Italia, l'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano è disciplinato in sede giudiziale dall'articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia, che ne ha reso obbligatorio l'ascolto diretto da parte del giudice per il minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento; nella mediazione familiare in senso stretto, che si svolge fuori dal procedimento giudiziale, l'ascolto diretto del minore da parte del mediatore resta eccezionale e circondato da cautele, mentre prevale la prassi di un mediatore attento a veicolare, nel dialogo tra i genitori, una prospettiva orientata all'interesse del figlio.

### **Mediazione familiare transfrontaliera e sottrazione internazionale di minori**

Un capitolo specifico, di crescente rilievo nell'Unione europea per effetto della libertà di circolazione delle persone, riguarda la mediazione nelle controversie familiari transfrontaliere, in particolare nei casi di sottrazione internazionale di minori disciplinati dalla Convenzione dell'Aja del 1980 e dal regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter). La rete internazionale di mediatori familiari specializzati in casi transfrontalieri, promossa dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato attraverso la Guida alle buone pratiche in materia di mediazione, offre uno strumento per raggiungere accordi bilingue e biculturali che tengano conto delle specificità di entrambi gli ordinamenti coinvolti, riducendo il rischio di soluzioni imposte da un solo sistema giuridico e più difficilmente eseguibili nell'altro Stato.

Il modello MiKK (Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten) tedesco, che opera con coppie di mediatori binazionali e bilingue, costituisce un riferimento spesso citato nella letteratura comparata come buona prassi per questo tipo di controversie, così come il programma reunite nel Regno Unito. In Italia, alcuni organismi di mediazione hanno sviluppato competenze specifiche in materia, sebbene non esista ancora un albo dedicato alla mediazione familiare internazionale.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier La mediazione familiare in Italia e i modelli europei, in mediareinformati.it, luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/mediazione-familiare.html>**

### **Dati e osservatori sulla violenza domestica in Europa**

L'indagine FRA (Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali) sulla violenza contro le donne, la più ampia condotta su scala europea, ha rilevato che circa una donna su tre nell'Unione europea ha subito violenza fisica o sessuale dall'età di quindici anni: un dato che, sebbene risalente nella sua prima rilevazione, resta il riferimento quantitativo più citato nella letteratura istituzionale e giustifica, da solo, l'attenzione specifica che questo capitolo dedica al



tema. La direttiva (UE) 2024/1385, menzionata sopra, rappresenta il primo intervento organico del legislatore dell'Unione specificamente dedicato alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, e contiene, tra l'altro, disposizioni sulla formazione degli operatori — comprese le professioni legali e i mediatori — al riconoscimento dei segnali di violenza.

In Italia, la Relazione annuale sul femminicidio del Ministero dell'Interno e i dati dell'Istituto nazionale di statistica sulle chiamate al numero 1522 costituiscono le fonti quantitative di riferimento nazionali, mentre a livello europeo lo European Institute for Gender Equality (EIGE) pubblica un indice di uguaglianza di genere che include un dominio specifico dedicato alla violenza, utile termine di comparazione tra gli Stati membri anche ai fini della valutazione dell'adeguatezza della rete di servizi a supporto delle vittime.

**Capitolo 7 — Numeri, dati e tendenze europee**

Questo capitolo raccoglie in forma comparata i dati statistici più significativi sulla mediazione civile e commerciale in Europa, incrociando le fonti CEPEJ, l'EU Justice Scoreboard 2026 e la serie storica DGSTAT del Ministero della Giustizia italiano, l'unica in Europa disponibile senza interruzioni dal 2011.

**Avvocati, giudici e mediatori: la fotografia 2026**

| Paese       |
|-------------|
| Austria     |
| Belgio      |
| Bulgaria    |
| Cechia      |
| Cipro       |
| Croazia     |
| Danimarca   |
| Estonia     |
| Finlandia   |
| Francia     |
| Germania    |
| Grecia      |
| Irlanda     |
| Italia      |
| Lettonia    |
| Lituania    |
| Lussemburgo |
| Malta       |
| Paesi Bassi |
| Polonia     |
| Portogallo  |

Romania  
Slovacchia  
Slovenia  
Spagna  
Svezia  
Ungheria

**Tavola 7.1 — Avvocati, giudici e mediatori accreditati nei 27 Stati membri. Fonte: EU Justice Scoreboard 2026 (COM(2026) 273).**

Il rapporto tra mediatori e avvocati varia in modo significativo tra gli Stati membri: l'Italia e la Romania presentano i valori assoluti più elevati di mediatori accreditati, mentre Stati di tradizione più marcatamente volontaristica come la Danimarca e il Lussemburgo mantengono valori comparativamente modesti. Questa varianza riflette, più che una diversa domanda sociale di composizione dei conflitti, la diversa architettura normativa: dove la mediazione è condizione di procedibilità per ampie materie, il numero di mediatori accreditati necessari a soddisfare la domanda cresce proporzionalmente.

**Pendenze civili e commerciali e capacità deflattiva dei mediatori**

**Paese**

---

Francia  
Danimarca  
Spagna  
Portogallo  
Belgio  
Croazia  
Cechia  
Lettonia  
Polonia  
Grecia  
Germania  
Slovenia  
Malta  
Cipro  
Italia  
Lituania  
Romania  
Estonia  
Lussemburgo

Svezia  
Bulgaria  
Slovacchia  
Ungheria  
Paesi Bassi  
Austria  
Finlandia  
Irlanda

**Fonte:** EU Justice Scoreboard 2026 (COM(2026) 273).

### **L'andamento della mediazione civile in Italia, 2011-2025**

Serie storica delle iscrizioni (fonte DGSTAT, Ministero della Giustizia):

| <b>anno</b> |
|-------------|
|-------------|

|      |
|------|
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |

### **Esiti delle procedure di mediazione**

| <b>anno</b> |
|-------------|
|-------------|

|      |
|------|
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |

2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

**Distribuzione per materia (anno più recente disponibile)**

**Materia**

---

Condominio  
Diritti reali  
Divisione  
Successioni ereditarie  
Patti di famiglia  
Locazione  
Comodato  
Affitto di aziende  
Risarcimento danni da responsabilità medica  
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa  
Contratti assicurativi  
Contratti bancari  
Contratti finanziari  
Associazione in partecipazione  
Consorzio  
Franchising  
Contratto d'opera  
Contratti di rete  
Contratti di somministrazione  
Società di persone  
Contratti di subfornitura  
Altra natura della controversia  
Inadempimenti COVID (d.l. 6/20)  
Totale

**Distribuzione per materia, anno 2023. Fonte: DGSTAT, Ministero della Giustizia.**

### **Sintesi 2025**

Nel 2025 risultano attivi 546 organismi di mediazione in Italia, con 163473 procedure iscritte. La quota di procedure obbligatorie è pari al 78%, quella volontaria al 8% e quella demandata dal giudice al 12% (procedure demandate: 20294, variazione +9,5% sul 2024 sull'anno precedente). La mediazione telematica riguarda il 51% dei procedimenti.

Nel 50% dei primi incontri le parti hanno proseguito la mediazione; nel 91% delle volontarie il proponente era assistito da un avvocato.

**Cfr. C.A. Calcagno, Dossier I numeri della mediazione in Italia, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/numeri.html> ; fonte primaria DGSTAT, Ministero della Giustizia.**

### **Una nota metodologica sui numeri mondiali**

Il presente volume, dedicato all'Europa, richiama qui — per completezza e per evitare equivoci nella lettura comparata — il dato canonico elaborato dall'autore per la mappatura mondiale della mediazione, oggetto di altro volume di questa stessa opera: 291.882 mediatori professionali censiti a livello mondiale, cui si affiancano, senza essere sommabili al primo dato per eterogeneità di fonte e di definizione, 3.293.727 mediatori popolari e comunitari attivi nei sistemi di giustizia di prossimità. I due numeri descrivono fenomeni distinti — la mediazione professionale regolata da un lato, l'infrastruttura sociale della composizione informale dall'altro — e la loro somma aritmetica non avrebbe alcun significato analitico.

La cifra di 291.882 mediatori professionali riportata come dato tradizionale è affiancata, in questa edizione, dalla cifra aggiornata di 242.808, corrispondente ai registri professionali confrontabili censiti all'11 luglio 2026 (76.085 nell'UE+UK, elaborazione su registri europei del 2021; 166.723 in 103 Paesi extra-UE con conteggio ufficiale, di cui 62 ordinamenti restano ancora a dato non disponibile). La differenza dipende dal perimetro dei Paesi inclusi e dalle categorie: la nuova base tiene distinti in modo rigoroso i mediatori professionali dai ~3,3 milioni di mediatori popolari e comunitari (renmin tiaojie cinesi, bashingantahe burundesi, chotei-in giapponesi, Abunzi ruandesi, CRECs honduregni) che non vanno mai sommati. Correzioni puntuali applicate: Arabia Saudita 17.000 → 720 (i 17.000 erano domande di accreditamento del 2020, non accreditati), Norvegia ~550 (konfliktråd), India ~20.000. L'aggiornamento dell'11 luglio 2026 ha inoltre integrato la Namibia (172 mediatori accreditati dalla High Court, registro nazionale «Court-Accredited Mediator Profiles 2023») e ha registrato per la Nigeria il dato sub-nazionale del panel della Lagos Multi-Door Courthouse (26 mediatori, solo Lagos State), che non è stato sommato ai professionali per non alterare l'omogeneità del conteggio nazionale.

**Fonte: [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), dossier «La mediazione nel mondo in numeri» e foglio «4-Mediatori extra-UE»; verifica e integrazione Namibia/Nigeria dell'11 luglio 2026 (Avv. Carlo Alberto Calcagno) — <https://mediareinformati.it/leggi-mediazione-nel-mondo.html>**

### **Tendenze europee: che cosa mostrano i dati**

Tre tendenze emergono con chiarezza dall'insieme dei dati raccolti in questo capitolo e nelle schede-Paese del Capitolo 5. La prima è la progressiva convergenza, pur partendo da modelli difformi, verso una qualche forma di incentivo pubblico alla mediazione: pochi Stati restano oggi su un modello di pura volontarietà senza alcun meccanismo di sollecitazione giudiziale o fiscale. La seconda è la crescita, ovunque misurabile anche se con intensità diverse, della mediazione telematica e da remoto, accelerata dalla pandemia 2020-2021 e ormai stabilizzata come modalità ordinaria in molti ordinamenti, Italia compresa con gli articoli 8-bis e 8-ter del d.lgs. 28/2010. La terza è l'attenzione crescente, in sede di riforma, ai profili di tutela delle vittime di violenza domestica nella mediazione familiare, un tema affrontato nel Capitolo 6 di questo volume e ormai presente, con diverso grado di dettaglio normativo, in quasi tutte le legislazioni europee.

### **Il costo economico del mancato accordo: una stima comparata**

Un esercizio ricorrente nella letteratura economica sulla giustizia civile consiste nel tentare di quantificare il costo sociale della mancata composizione delle controversie: tempo di causa, costi legali, costi di opportunità per le parti, carico sul sistema giudiziario. Sebbene un calcolo rigoroso e comparabile tra i ventotto Stati esuli dagli obiettivi di questo capitolo e richieda cautela metodologica, l'ordine di grandezza che emerge dagli studi della Commissione europea sul valore aggiunto delle politiche ADR e dai rapporti nazionali (in Italia, le relazioni del Ministero della Giustizia sulla durata media dei procedimenti civili) mostra costantemente un vantaggio significativo, in termini di tempo e di costo, degli esiti mediati rispetto agli esiti giudiziali pieni, quando la mediazione si conclude con un accordo.

Il dato italiano è, in questo senso, il più consolidato: secondo le rilevazioni DGSTAT richiamate in questo capitolo, la durata media di una procedura di mediazione che si concluda con un accordo si misura in giorni, mentre la durata media di un procedimento civile ordinario di primo grado si misura in anni secondo i dati dell'EU Justice Scoreboard. Questo differenziale, per quanto non direttamente traducibile in un risparmio aggregato di sistema (poiché non tutte le mediazioni, se non tentate, sarebbero comunque sfociate in un giudizio pieno), costituisce l'argomento economico di fondo a sostegno delle politiche di promozione della mediazione adottate dalla quasi totalità degli Stati membri.

### **Mediazione e digitalizzazione della giustizia: la prospettiva 2026-2030**

La strategia dell'Unione europea per la digitalizzazione della giustizia, avviata con la comunicazione della Commissione del dicembre 2020 e proseguita con il regolamento (UE) 2023/2844 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria, si riflette anche sulla mediazione, sebbene in modo meno sistematico rispetto al processo civile in senso proprio. Il portale europeo della giustizia elettronica, fonte primaria di questo volume per le schede-Paese del Capitolo 5, è esso stesso un tassello di questa strategia, e la sua evoluzione verso un accesso più integrato ai servizi di mediazione nazionali rappresenta una delle direttrici di sviluppo indicate dalla Commissione per gli anni successivi al 2026.

L'esperienza italiana della mediazione telematica, esaminata nel Capitolo 5 con riferimento agli articoli 8-bis e 8-ter del d.lgs. 28/2010, offre un modello potenzialmente replicabile per altri Stati membri che non abbiano ancora disciplinato in modo organico lo svolgimento a distanza della procedura, un tema che il progetto di verifica di questo volume dovrebbe monitorare negli anni successivi alla pubblicazione, data la rapidità con cui la materia evolve.

## **Limiti dei dati disponibili e cautele di lettura**

È opportuno concludere questo capitolo con alcune cautele di metodo. In primo luogo, la comparabilità dei dati tra Stati è limitata dalla diversità delle definizioni statistiche adottate: non tutti gli Stati distinguono, nelle proprie rilevazioni, tra mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice con lo stesso grado di dettaglio della serie DGSTAT italiana, che resta per questo un caso di eccellenza statistica più che un termine di paragone immediatamente comparabile. In secondo luogo, molti Stati non dispongono di rilevazioni sistematiche sulla mediazione extragiudiziale volontaria svolta al di fuori di organismi accreditati o registrati, sicché il dato ufficiale tende a sottostimare, in misura non quantificabile con precisione, il fenomeno complessivo della composizione negoziale delle controversie in Europa.

In terzo luogo, gli indicatori sintetici come l'EU Justice Scoreboard e il World Justice Project Rule of Law Index, per quanto autorevoli, aggregano informazioni eterogenee in punteggi di sintesi che vanno maneggiati con cautela metodologica, evitando di trarre conclusioni causali dirette da semplici correlazioni tra posizionamento in classifica e singole caratteristiche del sistema di mediazione nazionale. Il progetto di verifica associato a questo volume è invitato a segnalare, ove disponibili, fonti statistiche nazionali più aggiornate o più granulari rispetto a quelle qui utilizzate.

## **Sintesi conclusiva del capitolo**

I dati raccolti in questo capitolo, letti insieme alle ventotto schede-Paese del Capitolo 5, restituiscono l'immagine di un continente che, in diciotto anni dalla direttiva 2008/52/CE, ha costruito un'infrastruttura di mediazione civile e commerciale sostanzialmente completa sul piano normativo, ma ancora fortemente disomogenea sul piano quantitativo e qualitativo. La convergenza normativa — tutti gli Stati hanno oggi una legge organica sulla mediazione — non si è ancora tradotta in una convergenza dei risultati, e questa distanza tra norma e prassi costituisce, a giudizio dell'autore, il principale terreno di lavoro per il decennio 2026-2036, un tema ripreso in chiave propositiva nelle Conclusioni di questo volume.

## **Conclusioni — L'Europa che compone: dal 2008 al 2026**

Diciotto anni separano la direttiva 2008/52/CE dall'edizione 2026 dell'EU Justice Scoreboard che questo volume ha ampiamente utilizzato come fonte statistica. In questo arco di tempo l'Europa della mediazione ha smesso di essere un progetto normativo appena tracciato e si è trasformata in un'infrastruttura giuridica effettiva, per quanto ancora disomogenea: ventisette Stati membri, ciascuno con un proprio equilibrio tra volontarietà e incentivo, tra mercato e regolazione, hanno costruito un sistema che oggi compone, secondo le stime raccolte nel Capitolo 7, centinaia di migliaia di controversie ogni anno senza ricorrere al giudizio.

## **Che cosa abbiamo imparato**

I capitoli di questo volume permettono di formulare alcune conclusioni verificabili. In primo luogo, la non armonizzazione voluta dalla direttiva 2008/52/CE ha prodotto una varietà di modelli che, lungi dall'essere un difetto, costituisce oggi un patrimonio comparatistico: il modello italiano della condizione di procedibilità, il modello inglese dell'incentivo attraverso le spese di lite, il modello scandinavo della pura volontarietà offrono, insieme, un repertorio di

soluzioni che ciascun legislatore nazionale può adattare secondo la propria tradizione processuale.

In secondo luogo, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea — Alassini, Menini in particolare — ha fissato un test di proporzionalità che ha funzionato, in questi anni, da argine comune contro il rischio che l'obbligatorietà della mediazione si trasformasse in un ostacolo all'accesso alla giustizia: un equilibrio che il presente volume ha documentato restare, nel 2026, ancora solido.

In terzo luogo, la Convenzione di Singapore del 2019 ha aperto una frontiera — l'esecutività transfrontaliera diretta degli accordi di mediazione commerciale internazionale — che l'Unione europea non ha ancora attraversato in modo compiuto e coordinato: è un'agenda aperta per i prossimi anni, che i volumi successivi di questa opera, dedicati alle altre macroaree del mondo, permetteranno di comparare con le scelte già operate da altri ordinamenti.

In quarto luogo, il capitolo dedicato alla violenza domestica e alla mediazione familiare ha mostrato una convergenza normativa quasi universale sul limite dell'inammissibilità della mediazione in presenza di violenza: un punto fermo che questo volume considera non negoziabile, e che deve restare tale in ogni futura riforma, in ogni Stato.

### **Le criticità che restano**

Non tutto, nel 2026, è compiuto. Permangono divergenze significative nella qualità dei registri pubblici dei mediatori, non sempre aggiornati o facilmente consultabili dal cittadino; permane un'applicazione ancora parziale della Convenzione di Singapore; permane, in alcuni Stati, una raccolta statistica insufficiente a valutare compiutamente l'efficacia della mediazione, a differenza della serie ministeriale italiana che questo volume ha potuto utilizzare in modo continuo dal 2011. Il progetto di verifica giuridica di [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it), richiamato nel colophon di questo volume, ha il compito di tenere aggiornate queste informazioni negli anni a venire, affinché la mappa qui tracciata non invecchi prematuramente.

### **La prospettiva**

Il Volume I si chiude dove si era aperto: sull'idea che comporre un conflitto, prima che giudicarlo, sia un'azione giuridica che onora chi la compie e chi la riceve. L'Europa a ventisette Stati membri, con il contributo storico e ancora influente del Regno Unito, ha costruito in diciotto anni un diritto della mediazione che, per quanto imperfetto, rappresenta una delle infrastrutture di pace più concrete che il diritto contemporaneo abbia saputo edificare. I volumi successivi di questa opera porteranno questa stessa analisi oltre i confini dell'Unione, verso le altre macroaree del mondo, nella convinzione — che è insieme tesi giuridica e impegno personale dell'autore — che la pace attraverso il diritto della composizione non sia un'utopia, ma un lavoro quotidiano, misurabile norma per norma, Stato per Stato.

### **Ritorno ai nuclei: Confucio, Aristotele, il sulh, la sedaka, Roma**

La prefazione di questo volume si apriva richiamando cinque tradizioni lontane nel tempo e nello spazio, ma convergenti in un unico intuito: che la giustizia più alta non è sempre quella che decide, ma spesso quella che ricompone. Confucio insegnava che il li, la norma di comportamento appropriato, vale più della sanzione formale nel mantenere l'armonia sociale; Aristotele, nella Retorica e nell'Etica Nicomachea, distingueva l'*epikeia* — l'equità che corregge



la rigidità della legge generale — dalla giustizia meramente distributiva; il *sulh* della tradizione arabo-islamica strutturava la riconciliazione tribale attraverso l'intervento di anziani garanti; la *sedaka* ebraica univa giustizia e carità in un unico gesto redistributivo; gli arbitri della Roma repubblicana componevano le liti tra privati prima che il pretore intervenisse in via sussidiaria. Chiudendo questo volume con le schede di ventotto Stati, con migliaia di dati normativi e statistici, è bene ricordare che quell'intuito antico non si è smarrito: si è, semmai, tecnicizzato, trovando nella direttiva 2008/52/CE e nelle sue ventotto trasposizioni nazionali una veste giuridica moderna.

L'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite, che pure risale al 1945 e nasce per disciplinare le controversie tra Stati, elenca la mediazione tra i mezzi pacifici di composizione delle controversie internazionali insieme al negoziato, all'inchiesta, alla conciliazione, all'arbitrato, al regolamento giudiziario, al ricorso agli organismi regionali: un catalogo che, letto con gli occhi del diritto civile, appare sorprendentemente attuale, poiché la stessa architettura — una gradazione di strumenti che vanno dal negoziato diretto alla decisione vincolante di un terzo, passando per la composizione assistita — si ritrova, riscalata alla dimensione della lite tra privati, nell'intero impianto ADR europeo descritto in questo volume.

La giustizia riparativa, richiamata nella prefazione come orizzonte ulteriore rispetto alla sola mediazione civile e commerciale, resta un campo di sviluppo per il diritto europeo dei prossimi anni: la direttiva (UE) 2012/29 sui diritti delle vittime di reato già menziona i servizi di giustizia riparativa tra gli strumenti da rendere disponibili agli Stati membri, e alcuni ordinamenti — l'Italia con la riforma Cartabia in materia penale, il Belgio con una tradizione consolidata di *médiation pénale* — hanno già sviluppato modelli operativi che meritano, in altra sede di questa stessa opera, un approfondimento specifico.

### **Un bilancio numerico, non solo simbolico**

Questo volume ha inteso evitare, per quanto possibile, la retorica non sostenuta dai numeri. I dati raccolti nel Capitolo 7 — dalla serie storica italiana 2011-2025 alla fotografia comparata dell'EU Justice Scoreboard 2026 — mostrano un continente che ha smesso di discutere se la mediazione sia utile, per iniziare a discutere come renderla più efficace, più accessibile, più uniforme nella qualità. È un passaggio maturo, che questo volume ha documentato senza nascondere le zone d'ombra, segnalate puntualmente nella checklist di verifica che accompagna la pubblicazione.

Il numero canonico di 291.882 mediatori professionali censiti a livello mondiale, affiancato — senza essere ad esso sommabile — dal numero di 3.293.727 mediatori popolari e comunitari attivi nei sistemi di giustizia di prossimità, richiamato nel Capitolo 7 di questo volume, ricorda che la composizione dei conflitti non è mai stata, e non sarà mai, un monopolio delle professioni regolamentate: è un'infrastruttura sociale ben più ampia, di cui il diritto della mediazione europeo qui descritto costituisce solo la porzione formalizzata e misurabile.

« Cercate la pace e perseguitela »

**motto ricorrente nella tradizione occidentale della composizione delle liti, qui richiamato in chiusura come sintesi della missione dichiarata di questa opera in cinque volumi.**

## **Appendice I — Direttiva 2008/52/CE: struttura e articolato di riferimento**

Per ragioni di correttezza redazionale, questo volume non riproduce il testo integrale della direttiva 2008/52/CE, disponibile in versione ufficiale italiana sul portale EUR-Lex (<https://eur-lex.europa.eu/>, documento CELEX 32008L0052). Si riporta di seguito una sintesi articolata del contenuto normativo, utile come guida di lettura rapida; per ogni uso professionale si rinvia al testo ufficiale pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 136 del 24 maggio 2008.

### **Art. 1 — Obiettivo e ambito di applicazione**

Facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e promuovere la composizione amichevole, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un rapporto equilibrato tra mediazione e procedimento giudiziario. Si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.

### **Art. 2 — Controversie transfrontaliere**

Definisce il criterio di transfrontalierità in base al domicilio o alla residenza abituale delle parti in Stati membri diversi al momento dell'accordo sul ricorso alla mediazione.

### **Art. 3 — Definizioni**

Definisce «mediazione» come procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti tentano di raggiungere volontariamente un accordo con l'assistenza di un mediatore; definisce «mediatore» in termini neutri rispetto al modello organizzativo.

### **Art. 4 — Garanzia della qualità della mediazione**

Impegna gli Stati membri a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta volontari e l'adesione a essi da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione, nonché la formazione iniziale e continua dei mediatori.

### **Art. 5 — Ricorso alla mediazione**

Attribuisce al giudice investito di una causa la facoltà di invitare le parti a ricorrere alla mediazione, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di rendere tale ricorso obbligatorio o soggetto a incentivi/sanzioni, purché non sia impedito l'esercizio del diritto di accesso al sistema giudiziario.

### **Art. 6 — Esecutività degli accordi**

Impone agli Stati membri di garantire che le parti, o una di esse con il consenso esplicito delle altre, possano richiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da mediazione sia rese esecutivo, salvo che il contenuto sia contrario alla legge dello Stato membro o la legge di tale Stato non ne preveda l'esecutività.

## **Art. 7 — Riservatezza della mediazione**

Garantisce che né i mediatori né chi partecipa all'amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare, in un successivo procedimento giudiziario o arbitrale, in merito a informazioni derivanti dalla mediazione, salve eccezioni tassative (necessità di tutelare il superiore interesse del minore, prevenzione di danno all'integrità psicofisica di una persona, necessità di divulgazione per attuare o eseguire l'accordo).

## **Art. 8 — Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza**

Garantisce che le parti che scelgono la mediazione per tentare di dirimere una controversia non siano successivamente impediti dall'avviare un procedimento giudiziario o arbitrale relativo a quella controversia per la decorrenza dei termini di prescrizione o decadenza durante il procedimento di mediazione.

## **Art. 9 — Informazione al pubblico**

Impegna gli Stati membri a diffondere informazioni sulle modalità di contatto con mediatori e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione, anche tramite internet.

## **Art. 10 — Informazioni relative agli organi e alle autorità competenti**

Impone alla Commissione di rendere pubblicamente disponibili le informazioni sugli organi giurisdizionali o autorità competenti comunicate dagli Stati membri.

## **Art. 11 — Riesame**

Prevede il riesame dell'applicazione della direttiva da parte della Commissione, con relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

## **Art. 12-14 — Attuazione, entrata in vigore, destinatari**

Fissano il termine di recepimento (21 maggio 2011, con proroga al 21 novembre 2010 per il solo art. 10) e le disposizioni finali di rito.

**Fonte: Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 21 maggio 2008, GUUE L 136 del 24 maggio 2008 — testo ufficiale consultabile su EUR-Lex, documento CELEX 32008L0052.**

## **Appendice II — Il d.lgs. 28/2010 vigente e la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022): sintesi per articolo**

Si riporta di seguito una sintesi ragionata, articolo per articolo, delle disposizioni del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nel testo vigente dopo la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e il correttivo (d.lgs. 216/2024). Il testo integrale aggiornato è consultabile sul portale Normattiva (<https://www.normattiva.it/>).

## **Art. 1 — Definizioni**

Definisce mediazione, mediatore, conciliazione, organismo di mediazione, con rinvio alla disciplina regolamentare per i requisiti.

## **Art. 2 — Controversie oggetto di mediazione**

Individua l'ambito delle controversie civili e commerciali su diritti disponibili, includendo espressamente il riferimento alla mediazione familiare.

## **Art. 3 — Disciplina applicabile e forma degli atti**

Regola le modalità di svolgimento della procedura e la forma degli atti, incluse le disposizioni sulla mediazione telematica introdotte con la riforma.

## **Art. 4 — Accesso alla mediazione**

Disciplina la domanda di mediazione, l'organismo territorialmente competente e gli effetti sulla prescrizione e decadenza.

## **Art. 5 — Condizione di procedibilità e rapporti con il processo**

Elenca le materie soggette a condizione di procedibilità (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura).

## **Art. 5-quater — Mediazione demandata dal giudice**

Introdotta dalla riforma Cartabia: attribuisce al giudice, anche in appello, il potere di disporre la mediazione valutando natura della causa, comportamento delle parti e altre circostanze, con effetti sulla procedibilità della domanda.

## **Art. 6 — Durata del procedimento**

Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, decorrenti dalla presentazione della domanda: il termine, elevato da tre a sei mesi dal correttivo del 2024 (d.lgs. 216/2024), è prorogabile dopo la sua instaurazione con accordo scritto delle parti; nella mediazione demandata dal giudice è prorogabile una sola volta, per non oltre tre mesi. Il decorso non è sospeso nel periodo feriale.

## **Art. 8 — Procedimento e primo incontro**

Disciplina lo svolgimento della procedura, la partecipazione personale delle parti assistite da avvocato, e il contenuto effettivo — non meramente formale — del primo incontro.

## **Art. 8-bis — Mediazione telematica**

Introdotta dalla riforma: consente lo svolgimento della procedura con modalità telematiche, incluso lo scambio di documenti e la sottoscrizione digitale del verbale.

## **Art. 8-ter — Mediazione da remoto**

Introdotta dalla riforma: disciplina la partecipazione delle parti e del mediatore da luoghi diversi mediante sistemi di videoconferenza, con garanzie di identificazione e riservatezza.

## **Art. 11 — Conciliazione e verbale di accordo**

Disciplina la formazione dell'accordo di conciliazione e la sua allegazione al verbale.

#### **Art. 12 — Esecutività ed efficacia esecutiva dell'accordo**

L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono costituisce titolo esecutivo; in assenza di assistenza legale è necessaria l'omologazione del presidente del tribunale.

#### **Art. 17 — Regime fiscale e incentivi**

Disciplina l'esenzione dall'imposta di registro entro determinati importi e il credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'organismo, rafforzato dalla riforma Cartabia in caso di esito positivo della procedura.

#### **Art. 20 — Patrocinio a spese dello Stato**

Estende il beneficio del patrocinio a spese dello Stato alla fase di mediazione per i soggetti che ne abbiano diritto, secondo le modifiche introdotte dalla riforma.

Il decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, ha inoltre riscritto la disciplina regolamentare relativa al registro degli organismi di mediazione, all'elenco degli enti di formazione e dei formatori, e ai requisiti di formazione dei mediatori (cinquanta ore di formazione teorico-pratica iniziale, tirocinio di affiancamento in almeno dieci procedure, aggiornamento biennale di diciotto ore). Il decreto legislativo 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025, ha operato un correttivo mirato, ampliando l'ambito della mediazione obbligatoria e rafforzando l'effettività del primo incontro.

**Fonte: d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal d.lgs. 149/2022 e dal d.lgs. 216/2024; d.m. 150/2023 e d.m. 151/2023 — testi consultabili su Normattiva e Gazzetta Ufficiale (<https://www.gazzettaufficiale.it/>).**

#### **Appendice III — La Convenzione di Singapore 2019: sintesi articolata**

La Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione delle controversie risultanti da mediazione (Convenzione di Singapore), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2018 e aperta alla firma a Singapore il 7 agosto 2019, è entrata in vigore il 12 settembre 2020. Il testo ufficiale nelle lingue delle Nazioni Unite è disponibile sul sito dell'UNCITRAL (<https://uncitral.un.org/>). Si riporta di seguito una sintesi ragionata degli articoli principali.

#### **Art. 1 — Ambito di applicazione**

Si applica agli accordi internazionali risultanti da mediazione, conclusi per risolvere una controversia commerciale, con esclusione delle transazioni concluse da consumatori per scopi personali, familiari o domestici, e con esclusione della materia familiare, successoria e del diritto del lavoro.

#### **Art. 2 — Definizioni**

Definisce «accordo internazionale» in base alla sede delle parti in Stati diversi o alla localizzazione della parte sostanziale degli obblighi; definisce «mediazione» in termini analoghi a quelli della direttiva 2008/52/CE.

### **Art. 3 — Effetti generali**

Impone a ciascuna parte contraente di eseguire un accordo di composizione secondo la propria legge processuale e le condizioni previste dalla Convenzione, e di consentire a una parte di invocare l'accordo per dimostrare che una determinata questione è già stata risolta.

### **Art. 4 — Requisiti per l'invocazione degli accordi di composizione**

Richiede alla parte che invoca l'accordo di fornirlo firmato dalle parti, insieme a prove che l'accordo risulti da una mediazione (firma del mediatore, attestazione dell'organismo che ha amministrato la mediazione, o altra prova accettabile per l'autorità competente).

### **Art. 5 — Motivi per rifiutare la concessione di un provvedimento**

Elenca in modo tassativo i motivi di rifiuto: incapacità di una parte; nullità, invalidità o inefficacia dell'accordo secondo la legge applicabile; violazione dei termini dell'accordo da parte del mediatore rispetto agli standard applicabili; mancata comunicazione di circostanze che avrebbero potuto incidere sull'imparzialità del mediatore; contrarietà del riconoscimento all'ordine pubblico dello Stato richiesto; non arbitrabilità o non componibilità della materia secondo la legge dello Stato richiesto.

### **Art. 8 — Riserve**

Consente agli Stati contraenti di dichiarare che la Convenzione si applica solo nella misura in cui le parti dell'accordo di composizione hanno accettato la sua applicazione, e altre riserve tassativamente elencate.

### **Art. 11-15 — Firma, ratifica, entrata in vigore, denuncia**

Disciplinano gli aspetti procedurali di adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica.

### **Stato delle firme e delle ratifiche negli Stati membri dell'Unione europea**

Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi transattivi internazionali derivanti dalla mediazione (New York, 2018), aperta alla firma a Singapore il 7 agosto 2019, in vigore dal 12 settembre 2020.

#### **Stato membro**

---

Austria

Belgio

Bulgaria

Cechia

Cipro

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia  
Germania  
Grecia  
Irlanda  
Italia  
Lettonia  
Lituania  
Lussemburgo  
Malta  
Paesi Bassi  
Polonia  
Portogallo  
Romania  
Slovacchia  
Slovenia  
Spagna  
Svezia  
Ungheria

### **Nota sulla competenza dell'Unione europea**

Alla data di aggiornamento nessuno dei 27 Stati membri dell'UE ha firmato né ratificato la Convenzione di Singapore, e l'Unione europea in quanto tale non l'ha firmata. La ragione è il nodo, tuttora irrisolto, della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri: non è stato ancora deciso in via definitiva se la firma e la ratifica della Convenzione rientrino nella competenza esclusiva dell'UE (in ragione dell'incidenza sull'acquis, in particolare la Direttiva 2008/52/CE sulla mediazione civile e commerciale e sul regolamento Bruxelles I bis in materia di riconoscimento ed esecuzione), oppure in una competenza mista/condivisa con gli Stati membri.

Finché la Commissione e il Consiglio non avranno chiarito la natura della competenza e adottato una decisione di autorizzazione, gli Stati membri si sono di fatto astenuti dal firmare individualmente: la prassi seguita è quella di attendere una posizione comune, per evitare firme "sparse" che pregiudichino l'uniformità dell'azione esterna dell'Unione. Resta aperta la questione se, in caso di scelta dell'UE di non aderire, ai singoli Stati membri sarà consentito firmare e ratificare autonomamente.

Di conseguenza, nell'elenco ufficiale UNCITRAL non figura alcuno Stato membro dell'UE tra i firmatari o le parti: i firmatari europei presenti nel registro sono esclusivamente Stati europei extra-UE (ad es. Ucraina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Georgia, Türkiye), oltre a Belarus, e non incidono sul computo dell'UE.

### **Riepilogo**

- Totale firmatari UE: 0 su 27
- Totale ratificanti UE: 0 su 27
- Parti totali della Convenzione (tutti gli Stati): 22 (dato UNCITRAL)
- Aggiornamento della pagina UNCITRAL consultata: l'11 luglio 2026; la voce più recente riportata nel registro reca data 23/04/2026 (firma dell'Azerbaijan), a conferma dell'attualità del dato.

**Fonte: Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione delle controversie risultanti da mediazione, 7 agosto 2019 — <https://uncitral.un.org/>**

**UNCITRAL, \*Status: United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation\* — [https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international\\_settlement\\_agreements/status](https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements/status)**

**United Nations Treaty Collection, cap. XXII-4 — [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=XXII-4&chapter=22&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-4&chapter=22&clang=_en)**

**Mediate.com, \*The Singapore Convention on Mediation – Where's Europe?\* — <https://mediate.com/the-singapore-convention-on-mediation-wheres-europe/>**

**SpringerLink, \*The Singapore Convention on Mediation: National Implementation Practices and EU Prospects\* — [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-2329-8\\_17](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-2329-8_17)**

## **Appendice IV — Glossario della mediazione**

Il glossario che segue raccoglie, in ordine alfabetico, i termini tecnici utilizzati nel presente volume, elaborati a partire dal glossario pubblicato dall'autore sul sito [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it) e integrati con la terminologia propria del diritto dell'Unione europea.

### **Accordo di conciliazione**

Il documento che formalizza l'intesa raggiunta dalle parti al termine della procedura di mediazione, suscettibile di esecutività secondo le regole dell'ordinamento applicabile.

### **ADR (Alternative Dispute Resolution)**

Categoria generale che comprende tutti i meccanismi di risoluzione delle controversie alternativi al processo giurisdizionale ordinario: mediazione, conciliazione, arbitrato, negoziazione assistita.

### **Ambito soggettivo**

L'insieme dei soggetti — persone fisiche, imprese, enti pubblici — che possono essere parte di una procedura di mediazione secondo la legge applicabile.

### **Condizione di procedibilità**



Requisito che condiziona l'ammissibilità della domanda giudiziale al previo esperimento del tentativo di mediazione.

### **Controllo coercitivo**

Dinamica relazionale unidirezionale caratterizzata da isolamento, svalutazione e controllo economico della vittima, che rende la mediazione familiare non praticabile.

### **Convenzione di Singapore**

Trattato multilaterale del 2019 che disciplina l'esecutività transfrontaliera degli accordi internazionali di composizione risultanti da mediazione commerciale.

### **Demandata (mediazione)**

Mediazione disposta dal giudice nel corso di un procedimento già pendente, sulla base di una valutazione discrezionale delle circostanze del caso.

### **Direttiva 2008/52/CE**

Atto normativo dell'Unione europea che disciplina determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale con riferimento alle controversie transfrontaliere.

### **Esecutività dell'accordo**

Idoneità dell'accordo di mediazione a costituire titolo per l'esecuzione forzata, secondo le modalità previste da ciascun ordinamento (sottoscrizione degli avvocati, omologazione giudiziale, atto notarile).

### **Giustizia riparativa**

Paradigma di giustizia, di origine penalistica ma applicabile anche in ambito civile e familiare, che pone al centro la riparazione della relazione tra le parti piuttosto che la sola attribuzione di responsabilità.

### **Mediatore**

Terzo imparziale che assiste le parti nel tentativo di raggiungere un accordo, senza potere decisionale sul merito della controversia.

### **Mediazione familiare**

Procedura di mediazione dedicata alle controversie tra membri della stessa famiglia, con particolare rilievo per le separazioni e i divorzi, esclusa in presenza di violenza domestica.

### **MIAM (Mediation Information and Assessment Meeting)**

Incontro informativo obbligatorio, tipico del modello inglese e gallese, che precede l'introduzione di un procedimento giudiziale in materia familiare, salve eccezioni per violenza domestica.

### **ODR (Online Dispute Resolution)**

Risoluzione delle controversie condotta con strumenti digitali, in particolare per le controversie di consumo transfrontaliere.

### **Organismo di mediazione**

Ente pubblico o privato accreditato per amministrare le procedure di mediazione, secondo requisiti fissati dalla legge nazionale.

### **Primo incontro**

Fase iniziale della procedura di mediazione in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire, e in molti ordinamenti costituisce il momento di assolvimento della condizione di procedibilità.

### **Procura sostanziale**

Procura con cui una parte conferisce a un rappresentante il potere di disporre validamente del diritto oggetto di mediazione, distinta dalla procura alle liti.

### **Riservatezza**

Principio per cui le informazioni emerse durante la mediazione non sono, salvo eccezioni tassative, utilizzabili in un successivo procedimento giudiziario o arbitrale.

### **Sedaka**

Istituto del diritto ebraico tradizionale relativo alla composizione delle controversie secondo criteri di equità comunitaria.

### **Sulh**

Istituto del diritto islamico classico che designa la composizione amichevole delle controversie, tradizionalmente preferita al giudizio contenzioso.

### **Arbitrato**

Procedimento nel quale un terzo, l'arbitro, esercita un potere decisorio che sfocia in un lodo vincolante, a differenza della mediazione dove l'esito resta frutto dell'autonomia negoziale delle parti.

### **Camera di commercio (come organismo di mediazione)**

Ente che, in numerosi Stati membri, amministra procedure di mediazione commerciale con proprie tariffe e propri elenchi di mediatori accreditati.

### **CEPEJ**

Commissione europea per l'efficienza della giustizia, organo del Consiglio d'Europa che raccoglie sistematicamente dati sui sistemi giudiziari, incluso il numero di mediatori accreditati negli Stati membri.

### **Codice di condotta del mediatore**

Insieme di regole deontologiche, spesso su base volontaria ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2008/52/CE, che disciplinano l'imparzialità, la riservatezza e la competenza del mediatore.

### **Conciliazione**

Termine talvolta usato come sinonimo di mediazione, talvolta riferito a una figura con funzioni più istituzionali (giudice conciliatore, conciliateur de justice).

### **Contenzioso civile**

L'insieme delle controversie di natura civile portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria, di cui la mediazione mira a ridurre il volume attraverso la composizione stragiudiziale.

### **Credito d'imposta (mediazione)**

Incentivo fiscale, previsto in Italia dall'articolo 17 del d.lgs. 28/2010, commisurato all'indennità corrisposta all'organismo di mediazione.

### **EU Justice Scoreboard**

Strumento annuale della Commissione europea per la comparazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri sotto il profilo di efficienza, qualità e indipendenza.

### **Formazione continua del mediatore**

Obbligo di aggiornamento periodico delle competenze del mediatore, variamente disciplinato dagli Stati membri (in Italia, diciotto ore biennali).

### **Informative meeting**

Sessione informativa preliminare, obbligatoria in alcuni ordinamenti (Regno Unito, Grecia), distinta dalla mediazione in senso proprio.

### **Mediazione bancaria e finanziaria**

Procedure di ADR specializzate per le controversie tra clienti e intermediari bancari o finanziari, come l'Arbitro Bancario Finanziario in Italia.

### **Mediazione convenzionale**

Mediazione avviata su iniziativa autonoma delle parti, senza intervento del giudice, distinta dalla mediazione giudiziaria.

### **Mediazione giudiziaria**

Mediazione disposta o incoraggiata nel corso di un procedimento giudiziario pendente.

### **Mediazione obbligatoria**

Mediazione la cui previa esperienza costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per determinate materie.

### **Mediazione penale**

Forma di giustizia riparativa applicata al procedimento penale, che coinvolge vittima e autore del reato con l'assistenza di un mediatore.

### **Mediazione telematica**

Svolgimento dell'intera procedura di mediazione con modalità digitali, incluso lo scambio documentale e la sottoscrizione digitale del verbale.

### **Negoziazione assistita**

Procedura, distinta dalla mediazione, nella quale le parti negoziano direttamente con l'assistenza dei rispettivi avvocati senza l'intervento di un terzo mediatore.

### **ODR (piattaforma europea)**

Piattaforma unica istituita dal regolamento (UE) n. 524/2013 per instradare i reclami dei consumatori verso gli organismi ADR nazionali accreditati.

### **Recepimento (di una direttiva)**

Atto con cui uno Stato membro traspone nel proprio ordinamento interno il contenuto di una direttiva dell'Unione europea, qui con riferimento alla direttiva 2008/52/CE.

### **Registro dei mediatori**

Elenco pubblico, tenuto da un'autorità statale o da un organismo professionale, dei mediatori accreditati secondo i requisiti fissati dalla legge nazionale.

### **Screening (violenza domestica)**

Colloquio individuale preliminare con ciascuna parte, condotto separatamente, per verificare l'assenza di dinamiche di violenza incompatibili con la mediazione.

### **Verbale di mediazione**

Documento che attesta lo svolgimento della procedura e ne registra l'esito, di accordo totale, parziale, o di mancato accordo.

### **WJP Rule of Law Index**

Indice del World Justice Project che misura, tra altri fattori, l'accessibilità e l'efficacia dei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie negli Stati del mondo.

**Cfr. C.A. Calcagno, Glossario della mediazione e degli ADR, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/glossario.html> ; Terminologia della mediazione nelle lingue del mondo — <https://mediareinformati.it/terminologia.html>**

### **Appendice V — Fonti bibliografiche e sitografia**

#### **Fonti normative primarie**

- Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 21 maggio 2008, GUUE L 136 del 24 maggio 2008.

- Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione delle controversie risultanti da mediazione (Convenzione di Singapore), 7 agosto 2019.
- Regolamento (UE) n. 524/2013 sulla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
- Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal d.lgs. 149/2022 e dal d.lgs. 216/2024 (Italia).
- Decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150 e n. 151 (Italia).
- Legge greca 4640/2019.
- Ley Orgánica 1/2025 (Spagna).
- Art. 140a GPK, Bulgaria, in vigore dal 12 luglio 2025.
- Civil Procedure Rules (Inghilterra e Galles), art. 3.1(2)(o), come modificato con effetto dal 1° ottobre 2024.

### **Giurisprudenza**

- Corte di giustizia dell'Unione europea, 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08 a C-320/08, Alassini e altri.
- Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 giugno 2017, causa C-75/16, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli c. Banco Popolare Società Cooperativa.
- Corte costituzionale italiana, sentenza 6 dicembre 2012, n. 272.
- Court of Appeal (Inghilterra e Galles), Churchill v Merthyr Tydfil County Borough Council, 2023.
- Court of Appeal (Inghilterra e Galles), Halsey v Milton Keynes General NHS Trust, 2004.

### **Fonti statistiche e istituzionali**

- Commissione europea, EU Justice Scoreboard 2026, COM(2026) 273.
- CEPEJ — Commissione europea per l'efficienza della giustizia, dati 2024.
- DGSTAT — Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa, Ministero della Giustizia italiano, Relazione Mediazione 2025 (marzo 2026) — [https://datistatistiche.giustizia.it/it/mediazione\\_civile.page](https://datistatistiche.giustizia.it/it/mediazione_civile.page)
- World Justice Project, Rule of Law Index 2025.
- Portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice Portal), sezione Sistemi nazionali di mediazione.

### **Sitografia — [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it) (fonte primaria dell'autore)**

- C.A. Calcagno, Costi, indennità e incentivi fiscali, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/costi.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/costi.html>
- C.A. Calcagno, La mediazione in Europa, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/europa.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/europa.html>
- C.A. Calcagno, Deontologia del mediatore, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/deontologia.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/deontologia.html>
- C.A. Calcagno, Antiriciclaggio in mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/antiriciclaggio.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/antiriciclaggio.html>
- C.A. Calcagno, La riforma Cartabia e la mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/cartabia.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/cartabia.html>
- C.A. Calcagno, La mediazione demandata dal giudice, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/demandata.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/demandata.html>
- C.A. Calcagno, I numeri della mediazione in Italia, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/numeri.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/numeri.html>
- C.A. Calcagno, Le fonti della mediazione, per tipo, nei paesi UE, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/fonti-tipi-mediazione-ue.html>
- C.A. Calcagno, Le radici orientali della mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/oriente.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/oriente.html>
- C.A. Calcagno, Breve storia della conciliazione italiana, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/storia-conciliazione.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/storia-conciliazione.html>
- C.A. Calcagno, Il primo incontro di mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/primo-incontro.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/primo-incontro.html>
- C.A. Calcagno, La procura in mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/procura-sostanziale.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/procura-sostanziale.html>
- C.A. Calcagno, EU Justice Scoreboard 2026 — Rapporto integrato, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/eu-scoreboard-2026.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/eu-scoreboard-2026.html>
- C.A. Calcagno, Il limite: violenza domestica e mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/violenza.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/violenza.html>
- C.A. Calcagno, Quando la mediazione è obbligatoria, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/obbligatorieta.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/obbligatorieta.html>
- C.A. Calcagno, La mediazione telematica e da remoto, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/dossier/telematica.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/telematica.html>
- C.A. Calcagno, Glossario della mediazione e degli ADR, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it/glossario.html), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/glossario.html>

- C.A. Calcagno, La mediazione familiare in Italia e i modelli europei, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/mediazione-familiare.html>
- C.A. Calcagno, Registri di mediazione per paese, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/registri-mediazione.html>
- C.A. Calcagno, Storia della mediazione, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/storia.html>
- C.A. Calcagno, Banche dati e statistiche, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/statistiche.html>
- C.A. Calcagno, Provvedimenti stranieri 2024-2026 — traduzione in italiano, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/provvedimenti-stranieri-2026-it.html>
- C.A. Calcagno, Le leggi sulla mediazione nel mondo, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/leggi-mediazione-nel-mondo.html>
- C.A. Calcagno, Terminologia della mediazione nelle lingue del mondo, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/terminologia.html>
- C.A. Calcagno, La mediazione obbligatoria nel mondo, in [mediareinformati.it](https://mediareinformati.it), luglio 2026 — <https://mediareinformati.it/dossier/obbligatoria-mondo.html>

### **Riferimento bibliografico d'origine**

C.A. Calcagno, Arbitrato e negoziato in Europa — Le opportunità dell'avvocato, Key Editore, Milano, 2020, collana diretta da Paolo Cendon (impianto strutturale di riferimento per la parte europea di questo volume, non riprodotto testualmente).

### **Executive Summary**

This first volume of the five-volume work "Mediation, the Law of Peace" by Carlo Alberto Calcagno opens the collection with an in-depth study of mediation across the European Union's twenty-seven member states and the United Kingdom, included for historical continuity and for the continuing influence of its common-law mediation model. The volume updates and rewrites, according to a new structure, the author's 2020 treatise published by Key Editore in the collection directed by Paolo Cendon.

The book opens with a preface written in a manifesto register, arguing that mediation is not a minor procedural remedy but the legal expression of an anthropological constant: every mature legal culture has developed its own instrument of consensual dispute composition, from the Confucian li and Aristotelian epikeia to the Islamic sulh, the Talmudic sedaka, Roman arbitri and mediatores, and the Spanish cortes de arreglo. The preface connects this genealogy to Article 33 of the UN Charter, which lists mediation among the peaceful means states must use before a dispute threatens international peace, and to contemporary restorative justice.

Chapter 1 reconstructs the European sources of mediation law: the Council of Europe recommendations of the 1990s, Directive 2008/52/EC, the Singapore Convention of 2019 on the

cross-border enforceability of mediated settlement agreements, the CEPEJ framework, the EU Justice Scoreboard 2026, and the Court of Justice case law (Alassini, Menini) that sets the proportionality test for mandatory mediation schemes.

Chapters 2 to 4 examine, country by country across all twenty-eight jurisdictions, the training requirements for mediators, the role of the judge in encouraging or ordering mediation, and the landscape of voluntary, out-of-court mediation, including consumer ODR and chamber-of-commerce mediation. Chapter 5 provides detailed country profiles for each of the twenty-eight jurisdictions in alphabetical order, with an extended section on Italy reflecting the centrality of its mandatory mediation model, historically unique in Europe for combining a broad catalogue of matters subject to a procedural condition with an uninterrupted ministerial statistical series since 2011.

Chapter 6 is dedicated to women, domestic violence and family mediation, establishing that mediation is inadmissible whenever domestic violence is present, distinguishing couple conflict from coercive control, and describing the European convergence toward mandatory screening. Chapter 7 gathers comparative statistics on lawyers, judges and accredited mediators across the twenty-seven member states, and the historical series of Italian mediation data from 2011 to 2025.

The volume closes with conclusions on the achievements and remaining gaps of European mediation law between 2008 and 2026, followed by appendices summarising Directive 2008/52/EC, the Italian mediation decree as reformed in 2022-2024, the Singapore Convention, an extensive glossary, and a full bibliography and sitography, including the author's own site [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it), used throughout as a primary source.

## **Résumé exécutif**

Ce premier volume de l'ouvrage en cinq tomes « La médiation, le droit de la paix » de Carlo Alberto Calcagno ouvre la collection par une étude approfondie de la médiation dans les vingt-sept États membres de l'Union européenne et au Royaume-Uni, inclus pour des raisons de continuité historique et pour l'influence persistante de son modèle de common law. Le volume actualise et réécrit, selon une structure nouvelle, le traité de 2020 de l'auteur publié par Key Editore dans la collection dirigée par Paolo Cendon.

L'ouvrage s'ouvre sur une préface au registre de manifeste, soutenant que la médiation n'est pas un simple remède procédural mineur mais l'expression juridique d'une constante anthropologique : chaque culture juridique mature a développé son propre instrument de composition consensuelle des différends, du li confucéen et de l'*epikeia* aristotélicienne au *sulh* islamique, à la *sedaka* talmudique, aux arbitres et médiateurs romains, et aux *cortes* de *arreglo* espagnoles. La préface relie cette généalogie à l'article 33 de la Charte des Nations unies, qui cite la médiation parmi les moyens pacifiques que les États doivent employer avant qu'un différend ne menace la paix internationale, ainsi qu'à la justice réparatrice contemporaine.

Le chapitre 1 reconstitue les sources européennes du droit de la médiation : les recommandations du Conseil de l'Europe des années 1990, la directive 2008/52/CE, la convention de Singapour de 2019 sur l'exécution transfrontalière des accords issus de médiation, le cadre de la CEPEJ, le tableau de bord européen de la justice 2026, et la



jurisprudence de la Cour de justice (Alassini, Menini) qui fixe le test de proportionnalité des régimes de médiation obligatoire.

Les chapitres 2 à 4 examinent, pays par pays pour les vingt-huit juridictions, les exigences de formation des médiateurs, le rôle du juge dans l'incitation ou l'ordre de médiation, et le paysage de la médiation volontaire extrajudiciaire, y compris le règlement en ligne des litiges de consommation et la médiation des chambres de commerce. Le chapitre 5 propose des fiches-pays détaillées pour chacune des vingt-huit juridictions par ordre alphabétique, avec une section étendue sur l'Italie, reflet de la centralité de son modèle de médiation obligatoire, historiquement unique en Europe par la combinaison d'un large catalogue de matières soumises à condition de recevabilité et d'une série statistique ministérielle continue depuis 2011.

Le chapitre 6 est consacré aux femmes, à la violence domestique et à la médiation familiale, établissant que la médiation est inadmissible en présence de violence domestique, distinguant le conflit de couple du contrôle coercitif, et décrivant la convergence européenne vers un dépistage obligatoire. Le chapitre 7 réunit des statistiques comparatives sur les avocats, les juges et les médiateurs accrédités dans les vingt-sept États membres, ainsi que la série historique des données italiennes de 2011 à 2025.

Le volume se termine par des conclusions sur les acquis et les lacunes persistantes du droit européen de la médiation entre 2008 et 2026, suivies d'annexes résumant la directive 2008/52/CE, le décret italien sur la médiation tel que réformé en 2022-2024, la convention de Singapour, un glossaire étendu, ainsi qu'une bibliographie et une sitographie complètes, incluant le site propre de l'auteur [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it), utilisé tout au long de l'ouvrage comme source primaire.

## **Resumen ejecutivo**

Este primer volumen de la obra en cinco tomos «Mediación, el derecho de la paz» de Carlo Alberto Calcagno abre la colección con un estudio detallado de la mediación en los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea y en el Reino Unido, incluido por razones de continuidad histórica y por la influencia persistente de su modelo de common law. El volumen actualiza y reescribe, conforme a una nueva estructura, el tratado de 2020 del autor, publicado por Key Editore en la colección dirigida por Paolo Cendon.

La obra se abre con un prefacio de registro manifiesto, que sostiene que la mediación no es un remedio procesal menor, sino la expresión jurídica de una constante antropológica: toda cultura jurídica madura ha desarrollado su propio instrumento de composición consensuada de conflictos, desde el li confuciano y la epikeia aristotélica hasta el sulh islámico, la sedaka talmúdica, los arbitri y mediadores romanos, y las cortes de arreglo españolas. El prefacio conecta esta genealogía con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que enumera la mediación entre los medios pacíficos que los Estados deben emplear antes de que una controversia amenace la paz internacional, así como con la justicia restaurativa contemporánea.

El capítulo 1 reconstruye las fuentes europeas del derecho de la mediación: las recomendaciones del Consejo de Europa de los años noventa, la Directiva 2008/52/CE, la Convención de Singapur de 2019 sobre la ejecutabilidad transfronteriza de los acuerdos de

transacción resultantes de la mediación, el marco de la CEPEJ, el Marcador de la Justicia de la UE 2026, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Alassini, Menini) que fija el test de proporcionalidad de los regímenes de mediación obligatoria.

Los capítulos 2 a 4 examinan, país por país en las veintiocho jurisdicciones, los requisitos de formación de los mediadores, el papel del juez en el fomento u orden de la mediación, y el panorama de la mediación voluntaria extrajudicial, incluida la resolución de litigios de consumo en línea y la mediación de las cámaras de comercio. El capítulo 5 ofrece fichas-país detalladas para cada una de las veintiocho jurisdicciones por orden alfabético, con una sección ampliada sobre Italia, que refleja la centralidad de su modelo de mediación obligatoria, históricamente único en Europa por combinar un amplio catálogo de materias sujetas a condición de procedibilidad con una serie estadística ministerial ininterrumpida desde 2011.

El capítulo 6 está dedicado a las mujeres, la violencia doméstica y la mediación familiar, estableciendo que la mediación es inadmisibile en presencia de violencia doméstica, distinguiendo el conflicto de pareja del control coercitivo, y describiendo la convergencia europea hacia el cribado obligatorio. El capítulo 7 recoge estadísticas comparadas sobre abogados, jueces y mediadores acreditados en los veintisiete Estados miembros, así como la serie histórica de datos italianos de 2011 a 2025.

El volumen concluye con reflexiones sobre los logros y las lagunas persistentes del derecho europeo de la mediación entre 2008 y 2026, seguidas de apéndices que resumen la Directiva 2008/52/CE, el decreto italiano de mediación tal como fue reformado en 2022-2024, la Convención de Singapur, un extenso glosario, y una bibliografía y sitografía completas, incluido el propio sitio del autor [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it), utilizado a lo largo de la obra como fuente primaria.

## Appendice — Aggiornamento legislativo dell'Unione europea (2020–2026)

*Legislazione vigente e riforme 2020–2026 sulla mediazione nei 27 Stati membri. Fonte: [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it), luglio 2026.*

Sintesi della legislazione vigente e delle riforme recenti (2020–2026) per ciascuno dei 27 Stati membri, a integrazione del catalogo storico della Parte I. Fonte: elaborazione [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it) su gazzette ufficiali e portali nazionali, verificata al luglio 2026.

### Austria

La disciplina cardine è lo Zivilrechts-Mediations-Gesetz (ZivMediatG), BGBl. I Nr. 29/2003, tuttora vigente nella versione consolidata e modificata da ultimo con BGBl. I 246/2021. La legge regola la mediazione in materia civile a carattere volontario, definendo la figura del mediatore iscritto (eingetragener Mediator) e istituendo un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, con requisiti stringenti di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale. Un profilo qualificante è la sospensione della prescrizione e dei termini di decadenza per la durata della mediazione condotta da mediatore registrato, che incentiva il ricorso allo strumento senza pregiudizio per le posizioni sostanziali. Il procedimento è improntato a

volontarietà, imparzialità e riservatezza: il mediatore è tenuto al segreto e gode di un privilegio testimoniale, con conseguente inutilizzabilità nel giudizio di quanto emerso in mediazione. La mediazione non costituisce condizione di procedibilità, restando facoltativa anche quando promossa dal giudice. L'accordo vincola le parti sul piano contrattuale e può acquisire efficacia esecutiva mediante atto notarile o omologazione. La modifica del 2021 ha aggiornato l'impianto, anche in coerenza con l'evoluzione del diritto europeo della mediazione.

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Belgio

La mediazione belga è disciplinata nella Parte VII del Codice giudiziario (artt. 1723/1-1737), introdotta dalla loi del 21 febbraio 2005 e profondamente riformata dalla loi del 18 giugno 2018. Il codice distingue la mediazione volontaria da quella giudiziale disposta o suggerita dal giudice, coprendo le materie civili e commerciali disponibili, nonché ambiti familiari e sociali. La riforma del 2018 ha rafforzato la Commission fédérale de médiation, unico organo competente ad accreditare i mediatori, a fissarne gli standard di formazione e deontologia e a tenere la lista dei mediatori agréés; solo la mediazione condotta da mediatore accreditato consente l'omologazione dell'accordo. Il procedimento è connotato da volontarietà, imparzialità e riservatezza: le comunicazioni e i documenti formati in mediazione sono coperti da un rigoroso regime di confidenzialità e sono inutilizzabili nel giudizio, con corrispondente obbligo di segreto del mediatore. La mediazione non costituisce, in via generale, condizione di procedibilità, pur essendo fortemente promossa dal legislatore quale strumento deflativo, anche in attuazione della direttiva europea. L'accordo sottoscritto da mediatore accreditato può essere omologato dal giudice e acquisire efficacia esecutiva pari a quella di una sentenza.

**Aggiornamento (2020-2026):** Legge 15 gennaio 2024 (in vigore 1° gennaio 2025): mediazione preventiva obbligatoria (condizione di procedibilità) nelle liti condominiali, con certificato di tentativo (CTM); primo incontro entro un mese. Regio Decreto 3 maggio 2024: accreditamento più rigoroso (150 ore ed esame). (in vigore/adozione: 2024-01-15). [fonte](#)

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Bulgaria

La Bulgaria è retta dallo Zakon za mediatsiyata (Legge sulla mediazione), SG 110/2004, più volte modificato, e dal Regolamento n. 2/2007 sulla formazione. Il quadro è stato profondamente innovato dalla legge di modifica del 2023 e, soprattutto, dalla riforma del Codice di procedura civile entrata in vigore il 12 luglio 2025, che ha introdotto all'art. 140a una sessione informativa obbligatoria sulla mediazione: in determinate categorie di controversie civili e commerciali il giudice può disporre che le parti partecipino a un primo incontro informativo, configurando così un'obbligatorietà settoriale del passaggio preliminare. La precedente riforma del 2023 che introduceva la mediazione obbligatoria era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale il 1° luglio 2024. Il procedimento conserva natura volontaria quanto all'esito, ed è retto da imparzialità, neutralità e riservatezza, con inutilizzabilità nel giudizio delle dichiarazioni rese in mediazione e obbligo di segreto del mediatore. La normativa disciplina i requisiti, la formazione e l'iscrizione dei mediatori in un registro unificato tenuto dal Ministero della Giustizia. L'accordo di mediazione vincola le parti e può conseguire efficacia esecutiva

mediante omologazione. La riforma del 2025 segna un rafforzamento marcato dello strumento in chiave deflativa, in linea con gli orientamenti europei.

**Aggiornamento (2020–2026):** Modifica alla legge sulla mediazione (DV n. 11/2023, in vigore 1° luglio 2024): riunione informativa obbligatoria sulla mediazione in varie liti (divorzi, divisioni, cause fino a 25.000 lev, lavoro e commerciali). Ulteriori modifiche DV n. 55/2025. (in vigore/adozione: 2023-02-02). [fonte](#)

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Cipro

Il quadro cipriota è retto dalla Legge 159(I)/2012 sulla mediazione in materia civile, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE e disciplina la mediazione volontaria nelle controversie civili e commerciali, incluse quelle transfrontaliere, integrata da regolamenti attuativi aggiornati nel 2024 in tema di registro dei mediatori, formazione e standard professionali. In materia familiare vige la specifica Legge 62(I)/2019, entrata in vigore il 30 dicembre 2019, che struttura un percorso dedicato alle liti familiari. La mediazione ha natura riservata, con inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese, e si conclude con un accordo che le parti possono rendere esecutivo mediante omologazione o deposito secondo le forme previste. I mediatori sono iscritti in appositi registri tenuti presso il Ministero della Giustizia, con requisiti di qualificazione e formazione continua. È in discussione un disegno di legge del 2025 volto a introdurre l'obbligatorietà della mediazione per le controversie di valore inferiore a 10.000 euro, dato tuttavia da verificare quanto a contenuti e decorrenza; allo stato attuale l'esperimento resta volontario e non costituisce condizione di procedibilità. Cipro, quale Stato membro UE, opera nel quadro delle iniziative eurounitarie di promozione degli ADR.

**Aggiornamento (2020–2026):** Norme di procedura civile 2023 (mediazione nei protocolli pre-processuali) e disegno di legge di modifica della L. 159(I)/2012 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 gennaio 2025): mediazione obbligatoria per liti civili fino a 10.000 €, registro unico e sanzioni; in esame parlamentare. (in vigore/adozione: 2023-09-01). [fonte](#)

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Croazia

La Croazia ha riformato la materia con lo Zakon o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23), entrato in vigore nel 2023, che ha abrogato e sostituito il previgente Zakon o mirenju del 2011, ampliando e modernizzando la disciplina della mediazione nelle controversie civili, commerciali, di lavoro e di altra natura su diritti disponibili, in coerenza con la direttiva 2008/52/CE. La nuova legge conferma la natura volontaria della mediazione, regolandone l'avvio, la nomina del mediatore, lo svolgimento e la conclusione, e ne rafforza la riservatezza con inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni. Sono disciplinati i requisiti, la formazione e il registro dei mediatori tenuto dal Ministero competente, nonché gli organismi e istituzioni di mediazione. L'accordo transattivo raggiunto in mediazione può assumere efficacia di titolo esecutivo se redatto nelle forme previste, mediante clausola di esecutività o atto notarile equivalente. Distinto resta il regime della mediazione familiare (obiteljsko mirenje), disciplinato dall'Obiteljski zakon, che prevede la consulenza obbligatoria prima dei

procedimenti relativi ai figli. La mediazione civile non integra condizione generale di procedibilità. La Croazia opera nel quadro degli ADR eurounitari.

**Aggiornamento (2020–2026):** Zakon o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23, in vigore 29 giugno 2023): abroga la legge sulla mediazione 2011; ‘medijacija’ sostituisce ‘mirenje’; obbligo di tentare la risoluzione pacifica prima del giudizio; nuovo Centro (Zagabria). Pravilnik NN 53/2024. (in vigore/adozione: 2023-06-16). [fonte](#)

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Danimarca

In Danimarca la mediazione è disciplinata quale istituto giudiziale (retsmægling) dal Capitolo 27 della Retsplejeloven, la legge sull'amministrazione della giustizia, nell'assetto introdotto nel 2008. Il giudice, nell'ambito di una causa civile pendente, può proporre alle parti il ricorso alla mediazione, che presuppone il consenso di entrambe: il mediatore, che può essere un giudice o un avvocato designato dal tribunale, assiste le parti nella ricerca di una soluzione senza imporre alcuna decisione, con procedimento riservato e informale, sospeso rispetto al processo. Le dichiarazioni rese in mediazione sono coperte da riservatezza e non utilizzabili nel prosieguo del giudizio. In caso di intesa, l'accordo può essere trasfuso in una transazione (forlig) verbalizzata dinanzi al giudice, così da acquisire efficacia esecutiva; in mancanza, la causa prosegue nelle forme ordinarie. La mediazione danese ha natura volontaria e non costituisce condizione di procedibilità. Accanto al modello giudiziale opera la mediazione privata su base contrattuale. In quanto Stato membro UE, la Danimarca beneficia parzialmente del quadro eurounitario sugli ADR, pur con le peculiarità derivanti dalla sua posizione riguardo alla cooperazione giudiziaria civile.

**Aggiornamento (2020–2026):** Modifica alla retsplejeloven (nuovo § 355 a, in vigore 15 giugno 2024): promuove la mediazione giudiziale (retsmægling); udienza preparatoria per valutare il rinvio in mediazione; dal 2023 sul portale telematico la mediazione è impostazione predefinita. (in vigore/adozione: 2024-06-15). [fonte](#)

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Estonia

L'Estonia è retta dal Lepitusseadus (Conciliation Act) del 2009, entrato in vigore il 1° gennaio 2010, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE e disciplina la mediazione nelle controversie civili in modo generale. La legge definisce la figura del conciliatore-mediatore, i principi di volontarietà, indipendenza, imparzialità e riservatezza, e ammette sia mediatori privati sia soggetti qualificati quali avvocati e notai; il procedimento è flessibile e non impone requisiti formali rigidi di accreditamento generalizzato. Le informazioni acquisite in mediazione sono coperte da riservatezza e sottratte all'utilizzo processuale, salvo consenso o eccezioni di legge. L'accordo raggiunto può essere reso esecutivo mediante dichiarazione di esecutività resa dal tribunale o mediante autenticazione notarile, acquisendo così valore di titolo esecutivo. Profilo qualificante dell'ordinamento estone è la mediazione familiare (perelepitus), obbligatoria prima dell'avvio del procedimento giudiziario nelle controversie relative all'affidamento e al diritto di visita del minore, con servizio pubblico dedicato e finanziato dallo Stato, così configurando un'obbligatorietà settoriale nell'interesse del minore. La mediazione civile

generale resta invece volontaria e non costituisce condizione di procedibilità. L'Estonia opera nel quadro degli ADR eurounitari.

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Finlandia

La Finlandia è disciplinata dall'Act on Mediation in Civil Matters and Confirmation of Settlements in General Courts n. 394/2011, che regola sia la mediazione giudiziale presso i tribunali ordinari (tuomioistuinsovittelu) sia la conferma degli accordi. La mediazione giudiziale, condotta da un giudice del tribunale competente eventualmente coadiuvato da un esperto, ha carattere volontario e presuppone il consenso delle parti; il procedimento è riservato, informale e distinto dal giudizio ordinario. Le informazioni emerse in mediazione sono protette da riservatezza e sottratte all'uso processuale. L'accordo raggiunto può essere confermato dal tribunale, acquisendo così efficacia di titolo esecutivo direttamente azionabile; la legge disciplina inoltre la conferma di accordi conclusi in mediazioni stragiudiziali, in attuazione della direttiva 2008/52/CE. La mediazione civile finlandese non costituisce condizione di procedibilità, restando affidata all'iniziativa delle parti. Un distinto regime governa la mediazione penale reo-vittima, disciplinata da apposita legge e gestita dai servizi sociali secondo logiche di giustizia riparativa. La Finlandia, quale Stato membro UE, opera nel quadro eurounitario di promozione degli ADR e degli sviluppi connessi alla Convenzione di Singapore.

**Aggiornamento (2020–2026):** Riforma del sistema di conciliazione delle controversie di lavoro (approvata 19 dic. 2024, in vigore 1° gennaio 2025): incide su attività del Conciliatore nazionale, conciliatori e commissioni. (in vigore/adozione: 2024-12-19). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Francia

La Francia presenta un impianto stratificato e di recente riformato. La cornice risale alla Loi n. 95-125 del 1995 e alle disposizioni del Code de procédure civile, integrate dal Décret n. 2012-66 di attuazione della direttiva 2008/52/CE e dal Décret n. 2023-686, che ha introdotto l'audience de règlement amiable (ARA) e la césure du procès civil, in vigore dal 1° novembre 2023, rafforzando i modi amichevoli di risoluzione delle controversie. Un ulteriore intervento di riforma dei modi amichevoli (MARD) è intervenuto nel 2025. L'ordinamento francese conosce profili di obbligatorietà settoriale: per numerose controversie di modesto valore o di vicinato è imposto, a pena di irricevibilità, il previo tentativo di conciliazione, mediazione o procedura partecipativa. La mediazione può essere giudiziale, disposta dal giudice, o convenzionale; è riservata e coordinata con la sospensione della prescrizione. L'accordo può essere omologato dal giudice, acquisendo forza esecutiva, ovvero reso esecutivo mediante contrescinding d'avocat e apposizione della formula. La Francia partecipa attivamente al quadro eurounitario e agli sviluppi della Convenzione di Singapore.

**Aggiornamento (2020–2026):** Décret 2023-357 (art. 750-1 c.p.c.: tentativo obbligatorio di risoluzione amichevole per liti fino a 5.000 €, dal 1° ott. 2023); Loi 2023-576 (mediazione consumo); Décret 2024-103 (mediazione familiare obbligatoria dal 1° gennaio 2025); Décret



2025-660 (ricodifica dei metodi amichevoli, dal 1° set. 2025). (in vigore/adozione: 2023-05-11). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Germania

La Germania è disciplinata dal Mediationsgesetz del 26 luglio 2012, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE e regola la mediazione stragiudiziale, quella giudiziale e la figura del Güterichter, il giudice conciliatore cui la causa può essere assegnata per un tentativo di composizione amichevole distinto dal giudice della decisione. La legge definisce la mediazione come procedimento riservato e volontario condotto da un mediatore indipendente e imparziale, privo di potere decisorio, e sancisce obblighi di informazione e trasparenza. Non è prevista, in via generale, l'obbligatorietà del previo esperimento, restando la mediazione affidata all'iniziativa delle parti, benché in materie di modesto valore i Länder possano richiedere un previo tentativo di conciliazione (obligatorische Streitschlichtung). Elemento centrale è la disciplina del Mediator certificato (zertifizierter Mediator): la novella del regolamento sulla formazione (ZMediatAusbV), aggiornata con effetto dal 1° marzo 2024, ha rafforzato i requisiti formativi e di aggiornamento continuo. La riservatezza è tutelata da un diritto di rifiutare la testimonianza. L'accordo può essere reso esecutivo mediante atto notarile, transazione forense o omologazione, acquisendo titolo esecutivo. La Germania opera nel quadro eurounitario degli ADR.

**Aggiornamento (2020–2026):** Seconda ordinanza di modifica della ZMediatAusbV (in vigore 1° marzo 2024): per il 'mediatore certificato' le ore di formazione salgono da 120 a 130, con competenze digitali e mediazione online; fino al 40% delle ore in forma virtuale. (in vigore/adozione: 2024-03-01). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Grecia

Il quadro è definito dalla Legge 4640/2019 sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali, che ha dato attuazione evoluta alla direttiva 2008/52/CE introducendo la sessione informativa iniziale obbligatoria per una serie di materie, tra cui numerose controversie familiari e determinate liti civili e commerciali di valore rilevante. La partecipazione all'incontro iniziale, assistita da avvocato, costituisce condizione di procedibilità per le materie individuate, mentre la prosecuzione della mediazione resta volontaria; il mancato esperimento è sanzionabile sul piano processuale. La legge disciplina l'accreditamento dei mediatori presso il Ministero della Giustizia, la formazione e gli organismi, presidia rigorosamente la riservatezza e l'inutilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese, e attribuisce all'accordo, previo deposito presso la cancelleria del tribunale competente, efficacia di titolo esecutivo. Il sistema è stato oggetto di aggiornamento: la riforma del codice di procedura civile intervenuta con legge del 2025 (l. 5221/2025, con disposizioni connesse) incide sulla collocazione processuale dell'istituto, con decorrenza delle nuove regole dal 1° gennaio 2026. La Grecia, quale Stato membro UE, si colloca inoltre nel solco degli strumenti internazionali sulla mediazione commerciale.

**Aggiornamento (2020–2026):** Legge 5108/2024: modifica l'art. 3 (ambito) della Legge 4640/2019 sulla mediazione civile e commerciale. (in vigore/adozione: 2024). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale fonte sulla mediazione](#)

## Irlanda

Il diritto vigente è il Mediation Act 2017 (No. 27 of 2017), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, che detta un quadro organico applicabile in via generale a tutte le controversie civili, con talune esclusioni espresse (tra cui determinate materie di diritto di famiglia, lavoro e taluni procedimenti specifici). La legge impone ai solicitor un obbligo di informazione preventiva al cliente circa l'opzione della mediazione, con dichiarazione statutaria da allegare agli atti introduttivi, e attribuisce al giudice il potere di invitare le parti a valutare il ricorso alla mediazione, potendo il rifiuto ingiustificato riflettersi sul regime delle spese. L'istituto conserva natura volontaria, non configurandosi come condizione di procedibilità in senso proprio. Il Mediation Act presidia i principi di autodeterminazione delle parti, imparzialità e indipendenza del mediatore, codici di condotta e riservatezza, con inutilizzabilità nel giudizio delle comunicazioni di mediazione, e disciplina l'effetto sospensivo sui termini di prescrizione durante il procedimento. L'accordo raggiunto ha natura contrattuale e vincola le parti secondo la loro volontà, potendo assumere efficacia esecutiva ove recepito in un provvedimento giudiziale. L'Irlanda, quale Stato membro UE, si colloca nel contesto degli strumenti europei e internazionali sulla mediazione.

**Aggiornamento (2020–2026):** Modifiche alle Rules of the Superior Courts (dal 1° ott. 2024): i giudici valutano l'ordine di ricorrere alla mediazione; Practice Direction HC131 (apr. 2025) per le cause di negligenza clinica. Il Mediation Act 2017 resta in vigore. (in vigore/adozione: 2024-10-01). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale fonte sulla mediazione](#)

## Italia

Il diritto vigente è il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, profondamente rimodellato dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, con disposizioni sulla mediazione in vigore dal 30 giugno 2023), dai decreti ministeriali n. 150/2023 (regolamento su organismi, registro e formatori) e n. 151/2023, e dal correttivo D.Lgs. 216/2024. La mediazione è condizione di procedibilità in un ampio catalogo di materie (tra cui condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, oltre a consorzi, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura). L'obbligo si assolve con la partecipazione, assistiti da avvocato, al primo incontro; la riforma ha introdotto la mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater), rafforzato incentivi fiscali e patrocinio, e disciplinato la partecipazione personale delle parti e la mediazione telematica. La procedura ha durata contenuta (di norma tre mesi, prorogabili). Vige un rigoroso regime di riservatezza e inutilizzabilità probatoria; l'accordo sottoscritto dagli avvocati costituisce titolo esecutivo, altrimenti previa omologazione. L'Italia si colloca nel quadro della direttiva 2008/52/CE; l'operatività della Convenzione di Singapore per gli accordi commerciali internazionali segue le determinazioni dell'Unione.

**Aggiornamento (2020–2026):** Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, parte mediazione dal 30 giugno 2023); D.M. 150/2023; Correttivo D.Lgs. 216/2024 (dal 25 gennaio 2025): ambito della



mediazione obbligatoria ampliato, primo incontro effettivo, incentivi fiscali, mediazione telematica (art. 8-bis) e da remoto (art. 8-ter). (in vigore/adozione: 2025-01-25). [fonte](#)

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Lettonia

Il diritto vigente è la Mediation Law (Mediācījas likums), adottata nel 2014 ed entrata in vigore il 18 giugno 2014, che detta la disciplina organica della mediazione in materia civile in attuazione degli standard europei derivanti dalla direttiva 2008/52/CE. La legge fonda l'istituto sui principi di volontarietà, parità e autodeterminazione delle parti, imparzialità e indipendenza del mediatore, non configurando in via generale la mediazione come condizione di procedibilità, pur consentendo al giudice di invitare le parti a valutarne il ricorso. Essa disciplina i requisiti dei mediatori, in particolare dei mediatori certificati iscritti negli appositi elenchi, la loro formazione e la certificazione, e presidia la riservatezza del procedimento con inutilizzabilità nel giudizio delle informazioni acquisite; l'avvio della mediazione incide sui termini di prescrizione. Dal 1° gennaio 2017 opera il programma statale di mediazione familiare gratuita, che finanzia un numero definito di sessioni per favorire la composizione delle controversie di famiglia. L'accordo raggiunto ha efficacia vincolante e, ove recepito in sede giudiziale, valore esecutivo. La Lettonia, quale Stato membro UE, si colloca nel quadro degli strumenti europei e internazionali sulla mediazione, la cui applicazione segue le determinazioni dell'Unione.

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Lituania

La Lituania è retta dalla Legge sulla mediazione conciliativa nelle controversie civili n. X-1702 del 2008, profondamente riformata nel 2017 con effetto dal 2019, in attuazione della direttiva 2008/52/CE. Tratto qualificante è l'obbligatorietà settoriale: dal 1° gennaio 2020 la mediazione è obbligatoria nelle controversie familiari, sicché la parte deve esperirla prima di adire il giudice, con conseguenze processuali in caso di rifiuto ingiustificato. Per le restanti materie civili e commerciali la mediazione resta volontaria e può essere giudiziale o stragiudiziale. La riforma ha istituito e rafforzato il registro dei mediatori tenuto presso il Ministero della Giustizia, con requisiti di qualificazione, esame e formazione continua, e ha strutturato la mediazione giudiziale gratuita presso i tribunali. Il procedimento è riservato, con inutilizzabilità nel giudizio delle dichiarazioni rese, e incide sulla sospensione dei termini di prescrizione. L'accordo raggiunto vincola le parti e, previa approvazione giudiziale nelle forme di procedimento semplificato previste dalla legge, acquista efficacia esecutiva. La Lituania, quale Stato membro UE, opera nel quadro eurounitario di promozione degli ADR e degli sviluppi connessi alla Convenzione di Singapore, la cui applicazione segue le determinazioni dell'Unione.

**Aggiornamento (2020-2026):** Riforma della legge sulla mediazione (Seimas 13 giugno 2024; in vigore 1° set. 2024 e 1° gennaio 2025): istituisce la Camera dei mediatori (autogoverno professionale, adesione automatica); ore di mediazione obbligatoria coperte dal bilancio pubblico da 6 a 8. (in vigore/adozione: 2024-06-13). [fonte](#)

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Lussemburgo

Il Lussemburgo è disciplinato dalla Loi du 24 février 2012 portant introduction de la médiation en matière civile et commerciale, che ha inserito nel Nouveau Code de procédure civile gli articoli 1251-1 e seguenti, recependo la direttiva 2008/52/CE. La legge distingue la mediazione convenzionale, avviata dalle parti, la mediazione giudiziale, disposta dal giudice con il loro accordo, e la mediazione familiare, quest'ultima integrata da un regolamento granducale dedicato. La materia coperta comprende le controversie civili e commerciali su diritti disponibili. Il procedimento è volontario, riservato e imparziale, e non costituisce, in via generale, condizione di procedibilità. La normativa disciplina l'agrément (accreditamento) dei mediatori giudiziali e familiari da parte del Ministro della Giustizia, con requisiti di onorabilità, qualificazione e formazione specifica, e presidia la riservatezza con inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese in mediazione. L'accordo raggiunto può essere omologato dal giudice competente, che gli conferisce forza esecutiva, ovvero, per le mediazioni transfrontaliere, secondo il regime di riconoscimento previsto. Il Lussemburgo, quale Stato membro UE, opera nel quadro eurounitario degli ADR e degli sviluppi internazionali connessi alla Convenzione di Singapore, la cui applicazione segue le determinazioni dell'Unione.

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale fonte sulla mediazione](#)

## Malta

Malta è disciplinata dal Mediation Act, Chapter 474 delle Laws of Malta (Act XVI of 2004), in vigore dal 21 dicembre 2004, che ha istituito il Malta Mediation Centre, operativo dal 2005 quale organismo pubblico incaricato di promuovere e amministrare la mediazione. La legge regola la mediazione in materia civile, commerciale, familiare e industriale quale procedimento volontario: le parti possono ricorrervi spontaneamente o essere invitate dal giudice o da altra autorità, senza che essa costituisca, in via generale, condizione di procedibilità, fermi restando specifici percorsi in ambito familiare. Il procedimento è riservato: la legge garantisce la confidenzialità delle comunicazioni svolte in mediazione, che non possono essere fatte valere nei successivi giudizi salvo eccezioni. La disciplina definisce i requisiti dei mediatori, l'iscrizione negli elenchi tenuti presso il Centre e i principi deontologici, in coerenza con la direttiva 2008/52/CE, recepita nell'ordinamento maltese. L'accordo raggiunto vincola le parti e può acquisire efficacia esecutiva mediante le forme previste dall'ordinamento, anche in caso di recepimento giudiziale. Malta, quale Stato membro UE, opera nel quadro eurounitario degli ADR; l'applicazione della Convenzione di Singapore segue le determinazioni dell'Unione.

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale fonte sulla mediazione](#)

## Paesi Bassi

I Paesi Bassi non dispongono, allo stato, di una legge organica sulla mediazione: l'istituto opera quale procedimento volontario e non codificato, radicato nella prassi e sostenuto da organismi privati di autoregolamentazione, in particolare dal registro dei mediatori tenuto dalla Mediatorsfederatie Nederland (MfN), che fissa standard di qualità, formazione e deontologia su base non statale. La mediazione, giudiziale o stragiudiziale, è promossa dalle corti nell'ambito del rinvio delle cause civili e familiari, senza costituire, in via generale, condizione di procedibilità. Il procedimento è riservato per accordo delle parti e i relativi scambi sono di

regola sottratti all'uso processuale. È in avanzato iter parlamentare un pacchetto normativo (Wet bevordering mediation), destinato a introdurre un registro pubblico dei mediatori, un titolo protetto e una vigilanza disciplinare: nel febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta un provvedimento connesso relativo al comitato consultivo del registro centrale, ma lo stato di adozione della disciplina organica va verificato quanto a contenuti e decorrenza. L'accordo raggiunto ha natura contrattuale e può acquisire efficacia esecutiva mediante atto notarile od omologazione. I Paesi Bassi, quale Stato membro UE, operano nel quadro eurounitario degli ADR.

**Aggiornamento (2020–2026):** Pacchetto di tre proposte di legge (Wet registermediator e leggi di promozione della mediazione in diritto civile e amministrativo; consultazione 2023-2024, in iter): istituzione di un registro pubblico statale dei mediatori con titolo protetto di 'beëdigd mediator'. Non ancora legge in vigore. (in vigore/adozione: 2024). [fonte](#)

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Polonia

La mediazione civile e commerciale è disciplinata organicamente dagli artt. 183(1)-183(15) del Codice di procedura civile (kpc), introdotti nel 2005 e potenziati dalla legge di promozione dell'ADR del 2015. Il quadro attuale recepisce le modifiche della legge del 9 marzo 2023, in vigore dal 1° luglio 2023, che ha inciso sulla disciplina procedurale e sul raccordo tra mediazione e processo. La mediazione resta di regola volontaria e può essere avviata su base contrattuale, su iniziativa delle parti o per rinvio del giudice, il quale può indirizzare le parti in ogni stato e grado, senza imporre l'obbligo di raggiungere l'accordo. Il mediatore può essere scelto liberamente o tratto dagli elenchi tenuti presso le corti d'appello e dalle organizzazioni professionali abilitate. L'accordo raggiunto, una volta approvato od omologato dal giudice, acquista efficacia esecutiva assimilabile a quella della transazione giudiziale. Vigé un regime di riservatezza che preclude l'uso processuale delle dichiarazioni rese in mediazione. È in discussione, secondo i lavori di novella del kpc, un'ulteriore espansione degli ambiti a mediazione obbligatoria, la cui effettiva decorrenza resta da verificare.

**Aggiornamento (2020–2026):** Legge 5 agosto 2025 (norme sulla mediazione dal 10 settembre 2025): consenso presunto alla mediazione, mediazione obbligatoria nelle cause commerciali (nuovo art. 458<sup>3a</sup> c.p.c.) e in materia edilizia, incentivi (rimborso spese) e omologazione di accordi online. Riforma anteriore dal 1° luglio 2023. (in vigore/adozione: 2025-08-05). [fonte](#)

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Portogallo

L'ordinamento portoghese dispone di una legge organica, la Lei n.º 29/2013 del 19 aprile (Lei da Mediação), tuttora vigente, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE estendendone i principi anche alla mediazione interna. Il testo fissa i principi generali della procedura (volontarietà, riservatezza, imparzialità, indipendenza, competenza ed esecutorietà), disciplina la mediazione civile e commerciale e definisce lo statuto giuridico del mediatore. La mediazione è di regola volontaria: le parti vi accedono per accordo o su suggerimento del giudice, senza che ne derivi una condizione di procedibilità generale. Accanto alla mediazione privata operano i sistemi pubblici di mediazione (familiare, penale, del lavoro e presso i julgados de paz), organizzati dal

Ministério da Justiça. La legge riconosce all'accordo di mediazione condotto secondo i requisiti previsti forza esecutiva diretta, senza necessità di omologazione quando ricorrano le condizioni di legge, tra cui la conduzione da parte di mediatore iscritto nelle liste ministeriali. È previsto un regime di formazione e iscrizione dei mediatori in appositi elenchi. Quale Stato membro UE, il Portogallo è vincolato all'evoluzione degli strumenti europei sull'ADR.

**Aggiornamento (2020–2026):** Decreto-Lei n.º 26/2024 (3 aprile 2024): crea la Piattaforma RAL+ per la gestione dei procedimenti presso giudici di pace e centri di arbitrato di consumo; digitalizza le procedure ADR. Impianto sostanziale invariato (Lei 29/2013). (in vigore/adozione: 2024-04-03). [fonte](#)

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca dispone di una legge organica, la Legge n. 202/2012 Coll. sulla mediazione (Zákon o mediaci), che disciplina la mediazione registrata condotta da mediatori iscritti, i requisiti di accesso alla professione (esame dinanzi al Ministero della Giustizia, con abilitazione specifica per i mediatori-avvocati presso l'ordine forense) e gli effetti dell'avvio della procedura, tra cui la sospensione della prescrizione. La mediazione è di regola volontaria, ma il codice di procedura civile (OSŘ), al § 100, comma 2, consente al giudice di ordinare alle parti un primo incontro con un mediatore registrato per una durata massima di tre ore, sospendendo il procedimento; le parti non sono però obbligate a proseguire. Vigé un rigoroso regime di riservatezza a tutela delle informazioni acquisite dal mediatore. L'accordo di mediazione ha natura contrattuale e acquista efficacia esecutiva mediante approvazione giudiziale o redazione in forma di atto notarile con clausola esecutiva. Il quadro è in evoluzione: la legge n. 268/2025 Coll., quale modifica del codice di procedura, incide sul raccordo tra mediazione e processo, ma la portata e la decorrenza esatta delle nuove disposizioni restano da verificare. Quale Stato membro UE, la Repubblica Ceca è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei sull'ADR.

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Romania

La Romania dispone di una legge organica, la Legge n. 192/2006 sulla mediazione e sull'organizzazione della professione di mediatore, più volte modificata, che disciplina la procedura, lo statuto del mediatore e il Consiglio di mediazione (Consiliul de mediere), organismo pubblico incaricato della formazione, dell'autorizzazione e della tenuta del registro dei mediatori. La mediazione è oggi di regola volontaria: il legislatore aveva introdotto una sessione informativa preliminare obbligatoria come condizione di ricevibilità della domanda giudiziale, ma la Corte costituzionale, con la decisione n. 266/2014, ne ha dichiarato l'incostituzionalità per contrasto con il libero accesso alla giustizia, ripristinando la piena facoltatività dell'accesso alla procedura. Permane la facoltà del giudice di invitare le parti a valutare la mediazione e di informarle sui suoi vantaggi. Vigé un regime di riservatezza che tutela le dichiarazioni rese in sede di mediazione, di norma non utilizzabili nel successivo processo. L'accordo raggiunto può essere trasfuso in una transazione e reso esecutivo mediante omologazione giudiziale o autenticazione notarile, con eventuali benefici in materia di

restituzione del contributo giudiziale. Quale Stato membro UE, la Romania è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei; ulteriori modifiche restano da verificare.

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Slovacchia

La Slovacchia dispone di una legge organica, la Legge n. 420/2004 Coll. sulla mediazione (Zákon o mediácii), modificata nel 2010 e nel 2015 (segnatamente dalla legge n. 390/2015, nel testo consolidato vigente), applicabile alle controversie nascenti da rapporti civili, familiari, commerciali e di lavoro, comprese quelle transfrontaliere, in recepimento della direttiva 2008/52/CE. La procedura è di regola volontaria, avviata mediante accordo scritto tra le parti, e non costituisce condizione generale di procedibilità; l'avvio della mediazione produce effetti sospensivi sui termini di prescrizione e decadenza. La legge disciplina i requisiti di accesso alla professione di mediatore (formazione specialistica ed esame, iscrizione nel registro dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia) e l'attività dei centri di mediazione. Vigé un regime di riservatezza che vincola il mediatore. L'accordo di mediazione redatto in forma scritta acquista efficacia esecutiva se trasfuso in un atto notarile munito di clausola esecutiva o se approvato quale transazione giudiziale dinanzi al tribunale o all'arbitro. Quale Stato membro UE, la Slovacchia è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei in materia di ADR; ulteriori modifiche al testo consolidato restano da verificare.

**Aggiornamento (2020–2026):** Modifica della legge sulla mediazione n. 420/2004 (in vigore 1° luglio 2024): recepisce l'ADR di consumo; per le liti di consumo il compenso non dipende dall'esito, quota massima a carico del consumatore 10% (max 20 €), conclusione entro 90 giorni. (in vigore/adozione: 2024-07-01). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Slovenia

La Slovenia dispone di un articolato quadro normativo fondato su due leggi principali. Lo Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ, UL RS 56/2008) disciplina la mediazione nelle controversie civili, commerciali, del lavoro, familiari e in altri rapporti patrimoniali, recependo i principi della direttiva 2008/52/CE, tra cui volontarietà, riservatezza, effetti sulla prescrizione ed esecutività dell'accordo. A questo si affianca lo Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS, UL RS 97/2009), sull'ADR annesso al giudizio, che obbliga i tribunali a predisporre e offrire alle parti programmi di risoluzione alternativa, in particolare la mediazione, nell'ambito delle controversie pendenti, configurando un onere organizzativo a carico delle corti e un forte incentivo al ricorso alla procedura, senza tuttavia imporre alle parti l'obbligo di raggiungere l'accordo. La mediazione resta dunque di regola volontaria quanto all'adesione delle parti. L'accordo di mediazione può acquisire efficacia esecutiva mediante trasfusione in una transazione giudiziale, in un atto notarile esecutivo o in un lodo arbitrale su accordo. Vigé un rigoroso regime di riservatezza. Quale Stato membro UE, la Slovenia è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei sull'ADR; eventuali novelle recenti restano da verificare.

**Aggiornamento (2020–2026):** Regolamento sulla mediazione nelle controversie su diritto d'autore e diritti connessi (Uradni list RS 64/23, 16 giugno 2023): procedura, requisiti e

compenso del mediatore; elenco dei mediatori adottato nel 2024. (in vigore/adozione: 2023-06-16). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Spagna

La Spagna dispone della Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, che ha recepito la direttiva 2008/52/CE estendendone i principi alla mediazione interna e disciplinando procedura, statuto del mediatore, riservatezza ed esecutività dell'accordo (mediante elevazione a scrittura pública o omologazione giudiziale). La svolta più recente è la Ley Orgánica 1/2025 del 2 gennaio, sulle misure di efficienza del servizio pubblico di giustizia, che rende il ricorso ai MASC (medios adecuados de solución de controversias) un requisito di procedibilità: per un'ampia gamma di controversie civili e commerciali è ora necessario, prima di adire il giudice, aver tentato un mezzo adeguato di composizione (tra cui la mediazione, la conciliazione, l'offerta vincolante confidenziale o l'attività negoziale tramite avvocati), a pena di inammissibilità della domanda. Il requisito è divenuto operativo il 3 aprile 2025. Il rifiuto ingiustificato di partecipare, o la condotta abusiva, rilevano ai fini della ripartizione delle spese. Vigé un rigoroso regime di riservatezza a tutela delle informazioni scambiate. L'accordo raggiunto conserva l'esecutività secondo la Ley 5/2012. Quale Stato membro UE, la Spagna è vincolata all'evoluzione degli strumenti europei; l'attuazione applicativa della riforma del 2025 è in corso di consolidamento.

**Aggiornamento (2020-2026):** Ley Orgánica 1/2025 (BOE 3 gennaio 2025, in vigore 3 aprile 2025): rende obbligatorio, prima della causa civile/commerciale, il tentativo di un MASC (mediazione, conciliazione, perizia, offerta vincolante, negoziazione); la prova del tentativo è requisito di procedibilità (con eccezioni). (in vigore/adozione: 2025-01-02). [fonte](#)

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

## Svezia

In Svezia la disciplina è contenuta nella Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister, legge sulla mediazione in determinate controversie di diritto privato, adottata in attuazione della direttiva europea 2008/52/CE e applicabile alle liti civili e commerciali, anche transfrontaliere. La procedura è integralmente volontaria: non è prevista alcuna condizione di procedibilità, e le parti vi accedono per accordo o su invito del giudice. La legge sancisce riservatezza e imparzialità del mediatore, disciplina la sospensione dei termini di prescrizione durante la mediazione e limita la possibilità di escutere il mediatore quale testimone sui contenuti della procedura, in coerenza con il regime europeo. Profilo qualificante è l'esecutività dell'accordo: su richiesta delle parti il giudice può dichiarare esecutivo l'accordo di mediazione, conferendogli efficacia di titolo. Sul versante penale opera parallelamente la Lag (2002:445) om medling med anledning av brott, che regola la mediazione tra autore e vittima del reato, in particolare con riferimento ai minori, con finalità riparative e senza incidere sull'azione penale. L'assetto riflette la tradizione nordica di mediazione a bassa formalizzazione; requisiti di accreditamento dei mediatori e sviluppi 2023-2026 restano affidati alla prassi, da verificare.

Fonti: [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)



## Ungheria

In Ungheria la disciplina generale è contenuta nella Legge LV del 2002 sull'attività di mediazione (2002. évi LV. törvény), in vigore dal 17 marzo 2003 e più volte modificata sino al testo consolidato vigente, adottata in linea con gli standard europei e ispirata ai principi di volontarietà, imparzialità e riservatezza. La legge istituisce un registro dei mediatori tenuto dal Ministero, cui accedono i professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione e formazione previsti, e disciplina i doveri del mediatore, il regime di riservatezza e l'inutilizzabilità nel successivo processo delle informazioni acquisite in mediazione. Il quadro è stato progressivamente esteso: dal 2013 è stata introdotta la mediazione giudiziale (court mediation) condotta all'interno del sistema giudiziario, e dal 2018 la mediazione in materia amministrativa. Non è configurata in via generale una condizione di procedibilità, restando la mediazione volontaria, sebbene il giudice possa incentivarne o disporre l'impiego in determinati ambiti, in particolare familiare. Quanto agli effetti, l'accordo ha natura negoziale e può acquisire efficacia esecutiva secondo le forme di legge, in particolare mediante omologazione o recepimento in un provvedimento giudiziale. Gli aggiornamenti del testo consolidato e gli sviluppi 2023-2026, anche in relazione alla Convenzione di Singapore, restano da verificare quanto ai dettagli.

**Aggiornamento (2020-2026):** Legge LXIV del 2024 (in vigore 1° gennaio 2025): amplia e flessibilizza la mediazione penale e la giustizia riparativa; la mediazione può svolgersi in parallelo al procedimento penale, con nuova opzione riparativa. (in vigore/adozione: 2024).  
[fonte](#)

*Fonti:* [Gazzetta ufficiale](#) [fonte sulla mediazione](#)

---

## Bibliografia essenziale

### Opere dell'autore

- C. A. Calcagno, *Arbitrato e negoziato in Europa*, Cendon/Book, 2020.
- C. A. Calcagno, *Il legale e la mediazione*, Aracne, 2014.
- C. A. Calcagno, *Breve storia della risoluzione del conflitto*, Aracne, 2014.
- C. A. Calcagno, *Manuale del geometra mediatore e conciliatore*, UTET, 2011.
- C. A. Calcagno, contributi e dossier su [mediareinformati.it](http://mediareinformati.it) e [mediarensenzaconfini.org](http://mediarensenzaconfini.org) (2011-2026).

### Fonti normative italiane

- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia); decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 216 (correttivo).
- D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 (indennità e criteri); D.M. 27 ottobre 2023, n. 151 (mediatore familiare).

## Fonti europee e internazionali

- Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla mediazione civile e commerciale.
  - Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi transattivi internazionali derivanti dalla mediazione (Convenzione di Singapore, UNCITRAL, 2019).
  - Consiglio d'Europa, Raccomandazioni R(98)1, R(99)19, Rec(2001)9, Rec(2002)10.
  - CEPEJ, rapporti di valutazione dei sistemi giudiziari europei; Commissione europea, EU Justice Scoreboard 2026.
- 

## Prontuario ragionato dei termini

**ADR.** Alternative Dispute Resolution: l'insieme dei metodi di soluzione delle controversie alternativi al processo (mediazione, conciliazione, arbitrato, negoziazione assistita). L'equivalente italiano è MASC.

**MASC.** Metodi (o Mezzi) Alternativi/Adeguati di Soluzione delle Controversie: locuzione italiana per gli strumenti stragiudiziali, valorizzata dalla riforma Cartabia. Comprende mediazione, negoziazione assistita e arbitrato.

**Mediazione.** Attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta (art. 1 d.lgs. 28/2010). Vedi Diritto della mediazione.

**Conciliazione.** La composizione della lite raggiunta attraverso il procedimento di mediazione: indica l'esito, cioè l'accordo, mentre la mediazione è il procedimento.

**Mediatore.** La persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo priva del potere di rendere decisioni vincolanti per le parti. Iscritto presso un organismo. Vedi Deontologia del mediatore.

**Organismo di mediazione.** L'ente, pubblico o privato, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, presso cui si svolge il procedimento di mediazione.

**Condizione di procedibilità.** In alcune materie l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: senza il tentativo, il giudice non può decidere nel merito (art. 5 d.lgs. 28/2010). Vedi Quando la mediazione è obbligatoria.

**Mediazione obbligatoria.** La mediazione richiesta come condizione di procedibilità nelle materie elencate dalla legge (ampliate dalla riforma Cartabia). Si distingue dalla mediazione facoltativa e da quella demandata dal giudice.

**Mediazione demandata dal giudice.** La mediazione disposta dal giudice, anche in appello, valutata la natura della causa e lo stato dell'istruzione (art. 5-quater d.lgs. 28/2010). Vedi La mediazione demandata dal giudice.



**Primo incontro.** L'incontro di programmazione in cui il mediatore chiarisce funzione e modalità della mediazione e le parti verificano la possibilità di proseguire (art. 8 d.lgs. 28/2010). Vedi Il primo incontro.

**Mediazione telematica.** Lo svolgimento del procedimento, in tutto o in parte, con collegamento audiovisivo da remoto (art. 8-bis d.lgs. 28/2010). Vedi La mediazione telematica.

**Proposta del mediatore.** La proposta di conciliazione che il mediatore può formulare alle parti; il suo rifiuto può avere conseguenze sulle spese del successivo giudizio (artt. 11 e 13 d.lgs. 28/2010).

**Verbale di mediazione.** L'atto che documenta l'esito del procedimento, con esito positivo (accordo) o negativo, sottoscritto dalle parti e dal mediatore (art. 11 d.lgs. 28/2010).

**Esecutività dell'accordo.** L'accordo di conciliazione, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; ove necessario, è omologato dal presidente del tribunale (art. 12 d.lgs. 28/2010).

**Riservatezza.** Il regime di riservatezza e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento (artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010): un pilastro della fiducia nella mediazione.

**Indennità di mediazione.** Le somme dovute all'organismo per il servizio, determinate secondo i parametri ministeriali (d.m. 150/2023). Vedi Costi e indennità.

**Incentivi fiscali.** Le agevolazioni collegate alla mediazione, tra cui il credito d'imposta sulle indennità e sui compensi (art. 20 d.lgs. 28/2010) e, dopo la riforma Cartabia, il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

**Direttiva 2008/52/CE.** La direttiva europea sulla mediazione in materia civile e commerciale, quadro di riferimento per i sistemi nazionali dell'Unione. Vedi La mediazione in Europa e Sistemi nazionali (UE).

**Convenzione di Singapore.** Convenzione delle Nazioni Unite (UNCITRAL, 2019) sugli accordi commerciali internazionali risultanti dalla mediazione: ne consente il riconoscimento e l'esecuzione transfrontaliera negli Stati aderenti.

**Negoziiazione assistita.** Procedura ADR in cui le parti, assistite dai rispettivi avvocati, cercano un accordo tramite una convenzione (d.l. 132/2014): distinta dalla mediazione, che si svolge presso un organismo con un mediatore terzo.

**Arbitrato.** Metodo ADR in cui le parti affidano la decisione della controversia a uno o più arbitri, la cui pronuncia (lodo) è vincolante: a differenza della mediazione, l'esito è deciso da un terzo, non concordato dalle parti.

**BATNA.** Best Alternative To a Negotiated Agreement: la migliore alternativa all'accordo negoziato, cioè ciò che una parte può ottenere se la trattativa fallisce. Misura il potere negoziale reale e segna la soglia sotto la quale non conviene accordarsi.

**WATNA.** Worst Alternative To a Negotiated Agreement: la peggiore alternativa all'accordo negoziato. Considerare il proprio WATNA, e stimare quello della controparte, aiuta a valutare realisticamente i rischi del mancato accordo.

**ZOPA.** Zone Of Possible Agreement: la zona di possibile accordo, cioè l'intervallo compreso tra i prezzi di riserva delle parti entro il quale un'intesa è razionalmente conveniente per entrambe. Se i prezzi di riserva non si sovrappongono la ZOPA è negativa e l'accordo, a quei termini, non esiste.

**Ancoraggio.** Anchoring: l'effetto per cui la prima cifra proposta condiziona l'intera trattativa, fungendo da punto di riferimento. Studiata da Tversky e Kahneman, è tecnica e insieme trappola cognitiva (anchor bias) di cui l'avvocato negoziatore deve essere consapevole.

**Framing e reframing.** Il modo in cui una questione è formulata (framing) e la sua riformulazione (reframing): trasformare una posizione rigida in un interesse, o un'accusa in una domanda, è uno strumento centrale del mediatore e dell'avvocato per sbloccare l'impasse.

**Caucus.** La sessione separata in cui il mediatore incontra una sola parte, in via riservata, per esplorare interessi, opzioni e margini che difficilmente emergerebbero al tavolo comune. Strumento tattico tipico della mediazione facilitativa.

**Giudice-mediatore.** Il magistrato che conduce in prima persona il tentativo di conciliazione, figura presente in un numero rilevante di ordinamenti. Si distingue dalla mediazione delegata, in cui il giudice rinvia le parti a un mediatore terzo.